

البر التمام في الرد على من يدعي توحيد الأعياد والصلوات

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা-ঈদ

অনুসৃত পদ্ধতির দলীল ও নতুন দাবির পর্যালোচনা

২০ যিলকদ ১৪৪৭ হিজরী মোতাবেক ০৯ মে ২০২৬ ঈসায়ী শনিবার, দাওয়াতুস সুন্নাহ
বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'রোযা ও ঈদ বিশ্বব্যাপী একই দিনে পালনের দাবির
ভ্রান্তি নিরসন ও শরয়ী বিশ্লেষণ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ



মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আমীনুত তালাম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

البر التمام في الرد على من يدعي توحيد الأعياد والاصيام

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা-ঈদ

অনুসৃত পদ্ধতির দলীল ও নতুন দাবির পর্যালোচনা

২০ যিলকদ ১৪৪৭ হিজরী মোতাবেক ০৯ মে ২০২৬ ঈসায়ী শনিবার
দাওয়াতুস সুন্নাহ বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
‘রোযা ও ঈদ বিশ্বব্যাপী একই দিনে পালনের দাবির ভাষ্টি নিরসন ও শরয়ী বিশ্লেষণ’
শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক



https://t.me/islaMic_fdf

দাওয়াতুস সুন্নাহ বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
'রোযা ও ঈদ বিশ্বব্যাপী একই দিনে পালনের দাবির ভ্রান্তি নিরসন ও শরয়ী বিশ্লেষণ'
শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা-ঈদ : অনুসৃত পদ্ধতির
দলীল ও নতুন দাবির পর্যালোচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

সেমিনারের স্থান
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ আইইবি, রমনা, ঢাকা

তারিখ
২০ যিলকদ ১৪৪৭ হিজরী ৥ ০৯ মে ২০২৬ ঈসাবী ৥ শনিবার

প্রকাশকাল
যিলকদ ১৪৪৭ হিজরী = মে ২০২৬ ঈসাবী

সূচিপত্র

পেশ লফয.....	৭
ভূমিকা.....	৮
একই দিনে ঈদ ঐক্যের জন্য?	৯
ইসলামী ঈদ তথাকথিত 'উৎসব' নয়	৯
বিবাদ ও বিভেদ থেকে দূরে থাকাই একতা	১০
যুগ-পরম্পরায় প্রাপ্ত অনুসৃত পদ্ধতির সারমর্ম	১৪
হেলাল দেখার সংবাদ ও সাক্ষ্য দায়িত্বশীলদের সামনে পেশ করা হতো.....	১৬
হানাফী মাযহাবের আকাবির ফকীহগণ	২৩
যুগ-পরম্পরায় প্রাপ্ত পছার মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেছেন	২৩
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে পার্থক্য কোথায় হয়েছে?.....	২৫
এটি সম্পূর্ণ নবসৃষ্ট চিন্তাধারা; ফিকহী কোনো মত বা মাযহাব নয়	২৬
এক নজরে অনুসৃত পদ্ধতির সমর্থক বরাতসমূহ.....	২৯
খোলাফায়ে রাশেদীন, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের ফতোয়া ও আমল	৩০
হাদীসের ইমামগণ এই মতের প্রবক্তা ছিলেন.....	৩৩
ফিকহের ইমামগণ ও চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম	৩৪
হানাফী মাযহাব	৩৪
শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবসমূহ থেকে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার উদ্ধৃতি.....	৭৪
মালিকী মাযহাবের কিতাবসমূহ থেকে অনুসৃত প্রদ্ধতির সমর্থক কিছু উদ্ধৃতি	৯৩
হাম্বলী মাযহাবের উদ্ধৃতিসমূহ.....	১০৩
এই মতের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাব একা	১০৭
অনুসৃত পদ্ধতির সমর্থনে হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দির উলামা মাশায়েখ ও ডক্টরদের উদ্ধৃতি..	১০৮
উমহাদেশের অধিবাসী হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দির উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি	১১০
উপমহাদেশের আহলে হাদীস উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি	১১৮

হিজরী পঞ্চদশ শতকের অন্যান্য উলামা মাশায়েখ (অধিকাংশই আরবের এবং তাদের বড় একটি জামাত হাম্বলী মাযহাবের)	১২২
কুরাইবের সূত্রে ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীস	১৫৩
বিশুদ্ধতা ও দ্ব্যর্থহীনতা	১৫৩
হাদীসের মর্ম	১৫৭
অন্যায় আপত্তি ও অসার ব্যাখ্যা	১৫৮
এই হাদীস কি মুযতারিব? এতে কী দুর্বলতা আছে? (নাউযু বিল্লাহিল আযীম!)	১৫৮
‘মুযতারিব’ কাকে বলে?	১৫৯
এক ভুল দাবি প্রমাণে অসংখ্য ভুল দাবি!	১৬১
উপরিউক্ত দুই ভিন্নতা বা পার্থক্যের স্বরূপ	১৬২
ড. আবদুল্লাহ্ আল্ মা'রুফের খেদমতে এ প্রসঙ্গে শেষ কথা	১৬৪
এই হাদীস কি ‘মারফূ’ নয়?	১৬৮
মারফূ কাকে বলে?	১৭০
সাহাবীর ক্বওল কি দলিল নয়?	১৭৩
নবী-আদেশের ইবারত উদ্ধৃত করেননি!	১৭৪
ইবনে আব্বাস রা. কি হাদীস صوموا للرؤية এর দিকেই ইশারা করেছেন?	১৭৬
নবী-আদেশ দ্বারা যদি صوموا للرؤية ই উদ্দেশ্য হয়?	১৭৯
আরো কিছু আপত্তি	১৮৩
ড. মা'রুফের বলা আরো কিছু অবাস্তব কথা	১৮৭
একসঙ্গে আটটি অবাস্তব কথা!!	১৮৯
যেসব ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির কুরাইবের হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন	১৯২
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১৯২
বিস্তারিত তালিকা	১৯৫
হানাফী মাযহাব	১৯৫
মালেকী মাযহাব	১৯৭
শাফেয়ী মাযহাব	১৯৮
হাম্বলী মাযহাব	১৯৯
আহলে হাদীস	২০০
চারো মাযহাবের নির্বাচিত ব্যক্তিত্বদের কুরাইবের হাদীস অনুসারে ফয়সালা	২০০
ফিকহে মুকারান' ও 'ফিকহুস সুন্নাহর' উদ্ধৃতি	২০৫
হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহের বরাত	২০৫
পরিশিষ্ট	২০৬

রসমূল মুফতীর আলোকে আলোচ্য মাসআলার পর্যালোচনা	২০৭
সমগ্র বিশ্বে একই দিনে চান্দ্রমাসের সূচনা : একই দিনে রোযা ও ঈদ	২৩৮
প্রথমত : ভৌগোলিক ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় বাস্তবতার আলোকে	২৩৮
সম্ভাব্যতা যাচাই	২৩৮
শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে	২৪৪
ঐ যামানায় কি প্রচার-ব্যবস্থা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিলকূল ছিল না?	২৫৩
জ্যোতির্বিদগণ কী বলেন?	২৫৯
চাঁদের বিষয়ে স্বদেশবাসী থেকে আলাদা হওয়া জায়েয নয়	২৬৫
প্রশ্নোত্তর	২৭৬

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক



https://t.me/islaMic_fdf

পেশ লফয

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وآخر أنبيائه ورسله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد:

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ উদযাপনের প্রবক্তারা এক্য সৃষ্টির নামে শুধু অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছেন। আর এই নবসৃষ্ট মতবাদ প্রমাণ করার জন্য তারা বিভিন্নভাবে নানা অমূলক প্রোপাগান্ডা করে চলেছেন। উক্ত বিষয়টি সামনে রেখে তারা একের পর এক সেমিনারও করে যাচ্ছেন। প্রতিটি সেমিনারেই দলীলের ভুল উপস্থাপন ও অবাস্তব তথ্য প্রদান যেন তাদের নিয়মিত অভ্যাসেই পরিণত হয়ে গিয়েছে।

এমতাবস্থায় আলেমদের কেউ কেউ মুনাসিব মনে করেছেন, ওই বন্ধুদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা এবং এ বিষয়ে যা হক ও সঠিক, তা দালীলিকভাবে সবার সামনে পেশ করার জন্য উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকেও একটি সেমিনারের আয়োজন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ২০ যিলকদ ১৪৪৭হি. মোতাবেক ৯ মে ২০২৬ঈ., শনিবার একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সেমিনারে প্রবন্ধ পেশ করার যিম্মাদারী বান্দার উপর এসেছে।

কয়েক বছর আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই মতবাদের প্রবক্তাদের সাথে উলামায়ে কেরামের একটি মুযাকারা মজলিস হয়েছিল। তখন উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বড় কলেবরের একটি কিতাবও প্রস্তুত করা হয়েছিল, যাতে অনুসৃত পদ্ধতির দলীলগুলো কিছুটা বিস্তারিত আকারে পেশ করা হয়েছে এবং নতুন মতের প্রবক্তাগণ দলীলের নামে যা কিছু উপস্থাপন করেছিলেন, সেগুলোর দালীলিক খণ্ডনও করা হয়েছে। বইটি তখনই ইসলামিক ফাউন্ডেশনে জমা করা হয়েছে। এই মুহূর্তে উক্ত কিতাব থেকেই নির্বাচন করে কিছু বিষয় পুস্তিকা আকারে এই সেমিনারে পেশ করা মুনাসিব মনে হয়েছে।

তাই এই প্রবন্ধ পাঠের সময় এ বিষয়টা মনে রাখা উচিত, এটি সে কিতাবের একটি ছোট সারাংশ মাত্র। সেজন্য এখানে একাধিকবার সে মুযাকারা মজলিসের উদ্ধৃতি এসেছে।

কয়েক মাসের মধ্যে মূল কিতাবটি প্রয়োজনীয় সংযোজনসহ প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন এবং মুসলমানদের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি দান করুন। একে মুসলমানদের পারম্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির উপায় হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

১৭ যিলকদ ১৪৪৭হি.

০৬ মে ২০২৬ঈ.

ভূমিকা

বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে কিছু বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে, একদিকে তারা সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু এবং একই দিনে ঈদ ও কুরবানীর বিষয়ে সোচ্চার-তারা একে মনে করেন শরীয়তের ফরজ এবং উম্মাহর একতার অপরিহার্য অনুষ্ঠান- অন্যদিকে তারাই নিজেদের রোযা শুরু করেন স্বদেশবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ঈদও পালন করেন বিচ্ছিন্ন হয়েই। যেন কল্পিত ঐক্যের নামে বাস্তব অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা!

তাদের কেউ কেউ তো এতই সোচ্চার যে, যথানিয়মে ‘আলিম’ না হয়েও এ বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রস্তুত করে ফেলেছেন, তাদের কেউ মেজর, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার আর কেউ হাফেয ইত্যাদি পদবীর অধিকারী।

তারা বলতে চান, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ করা ফরয। অন্যথায়-তাদের মতে- এক দুটি ফরয রোযা ছুটে যাবে, তাদের কেউ আবার ইশারা-ইঙ্গিতে এমনও বলেন যে, এই কারণে নাকি ষাটটি করে রোযা কাফফারা হিসেবে আসবে। তারা আরো বলেন যে, এই কারণে মানুষ ঈদের দিন রোযা রাখতে বাধ্য হয়, যা হারাম। তদ্রূপ আশুরার রোযা, আরাফার রোযা, কুরবানী সব ভুল হয়ে যায়। শবে কদর, শবে বরাত ইত্যাদি সব কিছু ভেস্তে যায়। সবশেষে এ কারণে উম্মাহর ঐক্য ফাটল সৃষ্টি হবে। তাদের মতে একইদিনে ঈদ করা ছাড়া উম্মাহর ঐক্যের কোনো উপায় নেই।

তাদের দাবি এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা আলাদা হেলাল কমিটি হওয়া এবং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে রমযান ও ঈদের ফয়সালা করা জায়েয নয়। মুসলিম জাহানে যেখানেই এটা হচ্ছে ভুল ও নাজায়েয হচ্ছে। তাই এই গবেষক বন্ধুরা নিজ দেশে আলিম-ওলামা ও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরবের চাঁদ দেখার ফয়সালা অনুসারে বা নিজেদের হিসাব অনুযায়ী তারিখ নির্ধারণ করে রোযা শুরু করেন ও ঈদ করেন। এরপর কোথায় এরা নিজেদের এই বিচ্ছিন্নতার জন্য সংকোচিত হবেন, উল্টো উলামা-মাশায়েখ ও তাঁদের অনুসারীদের উপরই হারামে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন!

এরা যা বলতে চান, আমার জানা মতে, দুনিয়ার কোনো দায়িত্বশীল বিজ্ঞ আলিম তা বলেননি। আর না শরীয়তের নীতি ও বিধানের বিষয়ে অবগত কেউ তা বলতে পারেন।

দেশে দেশে নিজস্ব হেলাল কমিটি থাকা এবং স্থানীয় রুযাত হিসাবে আমল করাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন আপত্তি নেই। এতে না ফরয রোযা তরক হয়, না ঈদের দিনে রোযা রাখার

গুনাহ হয়। এমনকি যেই ফকীহগণ ইখতেলাফে মাতাশেকে মু'তাবার মনে করেন না (উদয়স্থলের ভিন্নতাকে ধর্তব্য গণ্য করেন না) তাদের মতেও নয়। হ্যাঁ, যারা হেলালের ফয়সালা এর বিষয়ে শরীয়তসম্মত কর্তৃপক্ষের ফয়সালা বিরোধিতা করে তারা সকলের মতেই গুনাহগার হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই।

একই দিনে ঈদ ঐক্যের জন্য?

ঐ বন্ধুরা আরো বলেন, ঈদ একই দিনে না হওয়ার কারণে ঈদ ও রোযার বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে ইখতিলাফ দেখা দেয়; একই দিন কেউ রোযাদার, কেউ ঈদ উদযাপনরত; বরং অমুসলিম দেশগুলোতে কখনো কখনো একই শহরের মুসলমানদের মাঝে ঈদ উদযাপনে তিন দিনের পার্থক্যও হয়ে যায়। রোযা ও ঈদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে এ ধরনের ইখতিলাফ কোনো অবস্থাতেই বরদাশত করা যায় না। একই দিনে রোযা ও একসাথে ঈদ ছাড়া এই ইখতিলাফ দূর হওয়া অসম্ভব।

তারা আরও বলেন, এই ইখতিলাফ এজন্যও দূর করা প্রয়োজন যে, এর দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে দরজা খোলে। কখনো কখনো একদল অন্যদলের নিন্দা-সমালোচনায় লিপ্ত হয়, কটাক্ষ-কটুক্তি পর্যন্ত করতে থাকে। এসব বিষয় দ্বারা মুসলমানদের ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের দাবি, এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রোযা ও ঈদ একই দিনে করা।

ঐ সকল বন্ধু (বা তাদের অনেকেই) এ কথাও জোরেশোরে বলেন যে, অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা বিশ্বে নিজেদের উৎসব একই দিনে উদযাপন করেন। কাজেই আমাদেরও কর্তব্য সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ করা।

যারা গোটা দুনিয়ায় একই দিনে ঈদ পালনকে ফরয মনে করেন তাদের কেউ কেউ 'ইখতিলাফুল মাতালি' (উদয়স্থলের বিভিন্নতা) বিবেচ্য হওয়া, না হওয়ার মুখতালাফ ফীহ (মতভেদপূর্ণ) মাসআলাটি সঠিকভাবে না বোঝার কারণে এমনটা বলেন। তবে তাদের অধিকাংশের নিকটে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার সবচেয়ে বড় 'দলীল' দুটি :

১. ঈদ উদযাপনে ইখতিলাফ ও পরস্পর বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা যাতে দূর হয়।

২. মুসলমানের ঈদ অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উৎসবের মতো হয়।

ইসলামী ঈদ তথাকথিত 'উৎসব' নয়

প্রথমে তাদের দ্বিতীয় দলীল সম্পর্কে চিন্তা করুন। ইলমে ওহীর আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জানা আছে যে, ইসলামী ঈদ তার স্বরূপ ও মর্যাদা এবং প্রকৃতি ও পদ্ধতি সকল বিষয়ে অন্যান্য জাতির পর্ব-উৎসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের সংস্কৃতি হলো আসসুনাতুন নববিয়া, আর তাদের সংস্কৃতি তাদের নিজেদের বা তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্ভাবিত। দুই সংস্কৃতি মূলেই আলাদা। আমাদেরকে তো দুই ঈদ দেয়াই হয়েছে অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য। হাদীসে আছে—

عن أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن

الله قد أبدلكم خيرا منهما : يوم الأضحى ويوم الفطر.

অর্থ : আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে এলেন। সে সময় মদীনার অধিবাসীর দুটি (উৎসবের) দিন ছিল, যাতে তারা আনন্দ-ফুর্তি করত। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটি দিবস কীসের? তারা বললেন, জাহেলি যুগে আমরা এ দুটি দিনে আনন্দ-ফুর্তি করতাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা এ দুটি দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। সে দিন দুটি হল : 'ইয়াওমুল আযহা' ও 'ইয়াওমুল ফিতর' (অর্থাৎ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দুই দিন)।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১১৩৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২০০৬)

সুতরাং আমাদের ঈদ শুধু ব্যবস্থাপনাগত কোনো বিষয় নয়, যাকে শুধু যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগক্ষেত্র বানিয়ে ফেলা যায়। আর না অন্যান্য জাতির উৎসবের মতো মনগড়া কোনো সংস্কৃতির অংশ, যাতে আনুষ্ঠানিকতা ও বাহ্যিক সাজ-সজ্জাই মূল; বরং এটি একটি খালিস দ্বীনী আমল, যা ইসলামী ইবাদতের অংশ।

এ কারণে একই দিনে ঈদ উদযাপনের বিষয়টিকেও অন্য সকল বিষয়ের মতো শরীয়তের সূত্র ও দলীলের ভিত্তিতেই সমাধান করতে হবে। দেখতে হবে, পূর্বসূরীদের কর্মপন্থায় কী নির্দেশনা পাওয়া যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসওয়ায়ে হাসানা এর উপর কী আলোকপাত করে। এখানে অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ তোলাই প্রমাণ করে, ঐ ব্যক্তি না দ্বীনের রুচি-প্রকৃতি গ্রহণ করেছে। আর না সে এ সম্পর্কে অবগত। আসলে অনেক বন্ধুরই-দ্বীনের বিষয়ে প্রজ্ঞাহীনতা ও দ্বীনী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে-ইসলামের শিক্ষা ও বিধানে সম্ভ্রুতি ও পরিতৃপ্তি অনেক কম। এ কারণে তারা হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে যান এবং নিজেদের মূল্য ও মর্যাদা অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণের মাঝেই নিহিত মনে করেন। এটি ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে উপলব্ধিহীনতার অনিবার্য ফল।

মোটকথা, শরীয়তের নীতিমালা ও উসওয়ায়ে হাসানার আলোকে একই দিনে ঈদের যে অবস্থান নির্ধারিত হয়, সেটাই তার প্রকৃত অবস্থান। এক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ মোটেই বিবেচ্য নয়।

বিবাদ ও বিভেদ থেকে দূরে থাকাই একতা

এবার প্রথম দলীল সম্পর্কে চিন্তা করুন।

প্রকৃত ঐক্য কী?

প্রকৃত ঐক্য এই নয় যে, মুসলমানদের রোযা ও ঈদ একই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল; বরং প্রকৃত ঐক্য হচ্ছে :

১. গোটা উম্মত খালিস তাওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং ইসলামী আকায়েদের উপর অবিচল ও অনড় ঈমান রাখা।

২. গোটা উম্মত আল্লাহর দেওয়া শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা এবং আল্লাহ তাআলার বিধানসমূহ পালন করতে থাকা।

৩. গোটা উম্মত সুলতানে নববীর অনুসরণ ও উসওয়ায়ে হাসানা মোতাবেক জীবন গঠনে সচেষ্ট হওয়া।

৪. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ -এর মাসলাক এবং তাদের মত ও পথের উপর মযবুত থাকা। সুন্নত এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া। সব ধরনের গোমরাহী এবং (ফিকরী শুযুয) চিন্তাগত বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকা।

৫. গোট উম্মত ইজমারী বিষয়সমূহে ইজমার উপর অটল অবিচল থাকা এবং ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী বিষয়ে নিজের ইমাম বা মুফতীর নির্দেশিত পন্থায় আমল করা এবং অন্যদের পথ ও পন্থার উপর আপত্তি ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা।

৬. গোটা উম্মতের মাঝে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া এবং ভালো কাজে সহযোগিতা আর জলুম ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা পরিহারের প্রেরণা জাহ্রত হওয়া।

৭. হেলালের ক্ষেত্রে যথাযথ অথরিটি কর্তৃক ঘোষিত ফয়সালার বিরোধিতা না করা।

এই উম্মতের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাওহীদ ও ঈমান এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

রাবেতা তুল আলামিল ইসলামী-এর ‘আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী’ (রাবেতার ফিকহী বোর্ড)-এর ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈ.-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের বাক্যগুলো এই :

لا حاجة إلى توحيد الأئمة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأئمة والأعياد. وأن ترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاة في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم.

মুসলিম জাহানে চাঁদ ও ঈদ এক করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তা মুসলিমদের ঐক্য নিশ্চিত করবে না যেমনটা চাঁদ ও ঈদ এক করার অনেক প্রস্তাবকের ধারণা। চাঁদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি ইসলামী দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগগুলোর উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। কারণ এটিই ইসলামের, সাধারণ কল্যাণ বিবেচনায় অধিকতর উত্তম ও উপযোগী।

আর যে বিষয়টি উম্মাহর ঐক্য নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া।” (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৯)

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর ‘আলমাজমাউল ফিকহী’-এর ঐ অধিবেশনে, যাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পুরো বিশ্বের এবং সকল মাযহাবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তে যাদের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁদের নাম এই :

১. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ বিন বায)

২. محمد علي الحركان (نائب رئيس)

(মুহাম্মাদ আলী আলহারকান (উপপ্রধান)

৩. عبد الله بن محمد بن حميد (رئيس)

(আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুমাঈদ (প্রধান)

8. مصطفى الزرقاء

(মুস্তফা আযযারকা)

٥. محمد محمود الصواف

(মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসাওয়াফ)

٦. محمد بن عبد الله بن سبيل

(মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইয়্যিল)

٩. صالح بن عثيمين

(সালেহ ইবনে উছাইমিন)

٨. مبروك العوادي

(মাবরুক আলআওয়াদী)

٩. محمد الشاذلي النيفر

(মুহাম্মাদ আশশাযেলী আননাইফার)

١٥. عبد القدوس الهاشمي

(আবদুল কুদ্দুস হাশেমী)

١١. محمد رشيد

(মুহাম্মাদ রশীদী)

١٢. أبو الحسن علي الندوي

(আবুল হাসান আলী নদবী (দস্তখতের সময় উপস্থিত ছিলেন না।)

١٣. أبو بكر محمد جومي

(আবু বকর মুহাম্মাদ জুমী)

١٨. حسنين محمد مخلوف

(হাসানাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ)

١٥. محمد رشيد قباني

(মুহাম্মাদ রশীদ কবানী)।

তো একই দিন রোযা ও ঈদ করার উপর উম্মতের ঐক্য নির্ভরশীল মনে করা বা এ ধারণা করা যে, এছাড়া উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি অর্জিত হতে পারে না—একটি অপরিণত চিন্তা। না এর কোনো দালীলিক ভিত্তি আছে, না সালাফের জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে। এ তো খুব সহজেই বোধগম্য যে, বিষয়টি যদি শরীয়তের মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে সালাফে সালাহীন নিজ নিজ যুগের প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। কিন্তু নবী-যুগের পর শত শত বছর পর্যন্ত এর কোনো দৃষ্টান্ত ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

দারুল খিলাফায় (রাজধানীতে) চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার পর এর সংবাদ দূত মারফত মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পৌঁছানো যেত। ঈদুল আযহা, আশুরা, লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তো খুব সহজেই তা সম্ভব হত; ঈদুল ফিতরেও সময়ের পরে হলেও রাজধানীর ঈদ সম্পর্কে অবগত করা যেত, যাতে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও মদীনা এর ২৯ রমযান ও মদীনা এর ১ লা শাওয়াল সম্পর্কে অবগত হয়। কিন্তু খাইরুল কুরানে বা পরবর্তী কোনো

যুগেও কি মুসলিম আমীরগণ বা উলামা ও ইমামগণ এরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? এ প্রশ্নে নির্ভরযোগ্য একটি উদাহরণও কি পেশ করা যাবে?

ঐ যুগে কেন তাঁরা শুধু নিজ এলাকায় চাঁদ খুঁজতেন? ২৯ শাবান সকালে কি চারদিকে দূত পাঠানো যেত না? যারা চাঁদ দেখত, তারা যদি চাঁদের শাহাদাত নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হত, কেউ হয়তো ইশার পর, কেউবা সুবহে সাদিকের আগে এসে পৌঁছত। কিন্তু সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্ত অন্যান্য অঞ্চলের চাঁদের সংবাদ তো মিলে যেত। এর কোনো দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যায় নবী-যুগে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে? কিংবা খাইরুল কুরুন বা তারপরে ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে?

তদ্রূপ ২৯ রমযানেও চারদিকে দূত পাঠানো সম্ভব ছিল কিন্তু তা-ও করা হয়নি। হাদীস-সীরাতে যে দৃষ্টান্ত আছে তা হচ্ছে, ৩০ রমযান সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে একটি কাফেলা সফর থেকে ফিরল এবং চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন রোযা ভাঙ্গার এবং পরের দিন ঈদ কাযা করার আদেশ এল কিন্তু কখনো কি এমন চিন্তা করা হয়েছে যে, কাফেলা এসে কেন আমাদের সংবাদ দিবে, আমরাই কেন আগে চারদিকে দূত পাঠাই না কিংবা আগে থেকেই পত্র লিখে অন্যান্য অঞ্চলের দায়িত্বশীল ও গভর্ণরদের জানিয়ে দেই না যে, যেখানেই চাঁদ দেখা যাবে অবশ্যই যেন চারদিকে দূত পাঠিয়ে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়া হয়?

আপনি হয়তো বলবেন, এটা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু শুধু কষ্টের কারণে কি সাহাবা-তাবেয়ীন শরীয়তের কোনো কাম্য বিষয় ত্যাগ করতে পারেন? তারা তো সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন। অতপর অসীমত করে যেতেন যে, তোমাদের পক্ষে আরো বেশি করা সম্ভব হলে তাতেও কোনো ত্রুটি করবে না। প্রশ্ন এই যে, সালাফের সীরাতে এর কোনো দৃষ্টান্ত (ঐ যুগে যতদূর সম্ভব ছিল সেই হিসাবে ধরুন) কেন পাওয়া যায় না?

ইতিহাসে নবী-যুগ ও খিলাফত আমলের রাজনৈতিক ফরমানসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। সেগুলো এক এক করে পাঠ করা হোক এবং একটি ফরমানই বের করে আনা হোক, যাতে দারুল খিলাফা বা হারামে মক্কা বা হারামে মদীনার চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার সংবাদ অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য লেখা হয়েছে। যাতে তারা ঐ চাঁদের ভিত্তিতে যথাসময়ে বা সময়ের পরে তাদের করণীয় সম্পন্ন করতে পারেন।

আমাদের জানামতে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও নেই। এর বিপরীতে এমন ফরমান পাওয়া যাবে, যাতে খলীফাতুল মুসলিমীন অন্য এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস লিখে পাঠিয়েছেন : ‘মাস (কখনো) উনত্রিশে হয় তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা ছাড়বে না। তবে যদি চাঁদ ঢাকা পড়ে যায় তাহলে তা (ত্রিশটি) হিসাব করে নাও’।— সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩১৫; সুনানে বায়হাকী ৪/২০৪)

এর অর্থ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবেন।

এ কারণে এই মত ও চিন্তা অবশ্যই বর্জনীয় যে, ‘তাওহীদুল আহিন্লাহ’ তথা এক হেলাল ভিত্তিক রোযা ও ঈদ করা শরীয়তের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত কিংবা উম্মাহর ঐক্য এ ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকবে। আর একে ফরয ওয়াজিব বলা তো জাহালত ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়।

যুগ-পরম্পরায় প্রাপ্ত অনুসৃত পদ্ধতির সারমর্ম

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে রোযা ও ঈদ পালনের যে পদ্ধতি প্রচলিত ও অনুসৃত হয়ে আসছে, তা সুপরিচিত। উনত্রিশে শা'বান সন্ধ্যায় হেলাল উদিত হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা, হেলাল দেখা গেলে রোযা শুরু করা, আর দেখা না গেলে শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে পরবর্তী দিন থেকে রোযা আরম্ভ করা। তদ্রূপ ঈদের ক্ষেত্রে উনত্রিশে রমযান সন্ধ্যায় হেলাল দেখার চেষ্টা করা, হেলাল দেখা গেলে ঈদ করা, দেখা না গেলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করা এবং পরবর্তী দিন ঈদ পালন করা, এটাই ছিল প্রচলিত পদ্ধতি।

যদি নিজ এলাকায় হেলাল দেখা না যেত, তবে নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে হেলাল দেখার বিষয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ অথবা সাক্ষ্য (যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি কাম্য ও গ্রহণযোগ্য) পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতে আমল করা হতো।

হেলাল দেখার সংবাদ বা সাক্ষ্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হতো। তাঁর পরে আমীরুল মুমিনীন, তাঁর নায়েব, গভর্নর কিংবা কাযীর সামনে তা উপস্থাপন করা হতো। তাঁরা যাচাই-বাছাইয়ের পর শরয়ী বিধান অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত দিতেন, সকলেই তার অনুসরণ করত। এ সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ স্বতন্ত্র কোনো আমল অবলম্বন করত না।

এটাই ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা; এবং এ ধারার উপরই মুসলিম উম্মাহর আমল যুগের পর যুগ অব্যাহত থেকেছে। সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছর ধরে সমগ্র উম্মতের মধ্যে এ আমলই চলে এসেছে। কখনো কেউ এ কথা বলেনি; বরং কেউ এমন চিন্তাও করেনি যে, অন্য এলাকা থেকে হেলাল দেখার সংবাদ কিংবা হেলাল দেখার বিষয়ে সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা যাচাই করে সে অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

হ্যাঁ, কোনো অঞ্চল থেকে সাক্ষ্য এসে পৌঁছলে তা যাচাই করে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত অবশ্য রয়েছে। তবে সেটাও এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যে, নিকটবর্তী কোনো এলাকার কোনো ব্যক্তি হেলাল দেখেছে; সে এসে সাক্ষ্য দিয়েছে, আর তা যাচাই করে গ্রহণ করা হয়েছে।

এক কাফেলা ২৯ রমযানের সন্ধ্যায় হেলাল দেখেছিল। পরদিন বিকালে তারা মদীনায়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সে সাক্ষ্য পেশ করলে তিনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। নবী-যুগে সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে গৃহীত সাক্ষ্যের দৃষ্টান্ত এটিই। অর্থাৎ মদীনা থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল দূরের সাক্ষ্য, যা একই উদয়স্থলের অন্তর্ভুক্ত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যেই ছিল।

তৎকালীন যোগাযোগব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণেই নিকটবর্তী এলাকার সংবাদও মদীনায়ে পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছিল।

যাই হোক, দূর-দূরান্তের কোনো সংবাদ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত হাদীসে পাওয়া যায় না। বরং সাহাবা-যুগে এমন একটি ঘটনা ঘটলে দূরবর্তী অঞ্চলের হেলালের পরিবর্তে স্থানীয় হেলাল দেখার উপরই আমল করা হয়েছে। শামে হেলাল দেখার সংবাদ রমযানের মধ্যেই মদীনায়ে পৌঁছে গিয়েছিল; কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমরা নিজেদের হেলাল দেখার ভিত্তিতেই

আমল করব।^১ মদীনার সকল সাহাবী ও তাবেয়ী এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করেছেন। এ বিষয়ে কেউ তাঁর সঙ্গে দ্বিমত করেছেন— এমন কোনো বর্ণনা হাদীস বা ইতিহাসের কিতাবে পাওয়া যায় না।^২

মোটকথা, অন্য কোনো এলাকা থেকে সাক্ষ্য এসে গেলে তা যাচাই করে গ্রহণ করে নেওয়া এক কথা; আর হেলাল দেখার ক্ষেত্রে অন্যান্য এলাকার সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য পৃথকভাবে চেষ্টা-মেহনত করা কিংবা এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ইসলামের যে সময়কাল ‘ইজ্জত’ ও অনুসরণীয়, অর্থাৎ নবী-যুগ, সাহাবা-যুগ, তাবেয়ী-যুগ এবং তাবে তাবেয়ী-যুগ— কোনো যুগেই এ দ্বিতীয় বিষয়টির কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বরং হাজার বছরেরও অধিককালব্যাপী মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘ ইতিহাসেও এর কোনো নজির বিদ্যমান নেই।

কোনো হাদীসেই এ বিষয়ে সামান্যতম তারগীবও বর্ণিত হয়নি। না কোনো সাহাবীর বক্তব্যে, না কোনো তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ীর কথায়, আর না কোনো মুজতাহিদ ইমামের ভাষ্যে এর কোনো সমর্থন পাওয়া যায়। এমনকি ঐসব ফুকাহায়ে কেরামও এ কথা বলেননি, যারা মত প্রকাশ করেছেন যে, ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়; বরং এক এলাকার জন্য অন্য এলাকার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।’ তাঁরা শুধু এতটুকুই বলেছেন যে, কোনো সাক্ষ্য এসে পৌঁছলে তা যাচাই করে গ্রহণ করা জরুরি।

অন্যান্য এলাকা থেকে হেলাল দেখার সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে সারা পৃথিবীতে একই দিন ও তারিখে রোযা শুরু ও ঈদ পালন করা উচিত— এ চিন্তার উদ্ভব হয়েছে বড়জোর ষাট বছর আগে। এ ধারণা প্রচলিত হওয়ার পরও পৃথিবীর কোনো মুহাক্কিক আলিম এ কথা বলেননি যে, এটি ওয়াজিব কিংবা সুন্নত। বরং অধিকাংশ মুহাক্কিক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এটি মুস্তাহাবও নয়।^৩

১. এ ঘটনাটি ‘সহীহ মুসলিম’ সহ হাদীসের বহু নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর বর্ণনাকারী হলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী কুরাইব রহ.। এ হাদীসের সহীহ হওয়া সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই। (দেখুন প্রবন্ধের ১৫৩-২০৪ পৃষ্ঠায়)

২. অবশ্য এ বিষয়টি ভিন্ন যে, তাবেয়ী যুগের পর— বিশেষত হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ্বে এবং তার পরবর্তী সময়ে— কয়েকজন ফকীহ এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, অন্য কোনো শহর বা অঞ্চল থেকে সাক্ষ্য এসে পৌঁছলে তা যাচাই করে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.। তবে তাঁরা দূর-দূরান্তের শহরসমূহের কথা বলেননি। উপরন্তু, হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহগণ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করেছেন যে, এ বিধান নিকটবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে— বিশেষত উদয়স্থল ভিন্ন হলে— এক শহরের রুইয়াত অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তদুপ ইমাম ইবনে আবদুল বার মালেকী সহ বহু মুহাক্কিক আলিম এ বিষয়ে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন যে, অত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চলের রুইয়াত গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। খুরাসানের অধিবাসীরা আন্দালুস থেকে আগত সাক্ষ্য গ্রহণ করবে, কিংবা আন্দালুসের অধিবাসীরা হিজাজ থেকে আগত সাক্ষ্য গ্রহণ করবে— বিষয়টি এমন নয়। তা সত্ত্বেও এ দুই ইমামও কখনো বলেননি যে, অন্য এলাকার হেলাল দেখার সাক্ষ্য বা সংবাদ অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠানো কিংবা তা সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য। এতটুকুও তাঁরা বলেননি; সেটিকে সুন্নত বা ওয়াজিব বলা তো আরও বহু দূরের কথা!!

৩. অবশ্য আরব বিশ্বের কিছু ফিকহী বোর্ডে এ মাসআলাটি এখনো আলোচনা ও পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে যে, হেলাল প্রমাণিত হওয়া এবং হেলালের বিধান কার্যকর করার সকল শরঈ শর্ত ও নীতিমালা রক্ষা করে এমন কোনো ঐকমত্যভিত্তিক ও সর্বজনগ্রাহ্য ফর্মুলা প্রণয়ন করা সম্ভব কি না, যার ভিত্তিতে পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে বাস্তবিকভাবে একই হেলালের বিধান কার্যকর করা সম্ভব, সেসব অঞ্চলে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু সে ফর্মুলা এখনো আলোচনাধীনই রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত তা চূড়ান্তভাবে গ্রণীত হয়নি, আর না বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কিংবা

সমকালের যেসব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এ মত পোষণ করেন, তারাও এ বিষয়ের কোনো কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বাস্তব প্রয়োগের জন্য যখন একটি কর্মপদ্ধতি অনুসন্ধান করা হচ্ছিল, তখন তাদের মধ্যকার সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিও নিজ মত থেকে সরে আসেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কুরআন ও হাদীসের কোথায় আছে যে, সারা পৃথিবীতে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে? তিনি আরও বলেন, 'এটা একেবারেই অনর্থক কাজ'।

যাই হোক, আমি রমযান ও ঈদ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সূত্র-পরম্পরায় প্রাপ্ত পদ্ধতি ও আমলের আলোচনা করছিলাম। প্রথমে সে কথাই শেষ করছি।

হেলাল দেখার সংবাদ ও সাক্ষ্য দায়িত্বশীলদের সামনে পেশ করা হতো

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ স্থানীয়ভাবে হেলাল দেখার ভিত্তিতে ২৯ শাবানের সন্ধ্যায় পরবর্তী মাসের হেলাল অনুসন্ধান করতেন। হেলাল দেখা গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হেলাল দেখার সংবাদ ও সাক্ষ্য পেশ করতেন। পরবর্তীতেও এ পদ্ধতিই অব্যাহত ছিল। দারুল খেলাফতে খলীফার নিকট এবং অন্যান্য শহরে গভর্নর, কিংবা খলীফা অথবা গভর্নরের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিচারকের সামনে এ সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হতো। অতঃপর যে ফয়সালা দেওয়া হতো, সে অনুযায়ীই আমল করা হতো। কেউ এর বিরোধিতা করত না।

হাদীসের নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো লক্ষ করুন:

১.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, লোকেরা হেলাল অনুসন্ধান করছিল। (এ সময় আমি হেলাল দেখতে পাই।) তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলাম যে, আমি হেলাল দেখেছি। তখন তিনি নিজে রোযা রাখলেন এবং লোকদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।— সুনানে আবদাউদ, হাদীস ২৩৪২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৪৪৭; সুনানে কুবরা বাইহাকী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২১২

২.

عن عكرمة: أنهم شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرّة، فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالاً، فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا.

অমুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সেন্টারগুলোর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো সর্বজনীন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বরং যেসব বিজ্ঞ আলিম এসব বোর্ডের সদস্য, তাঁরাও নিজ নিজ এলাকার উলামায়ে কেরাম ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের অনুসরণ করেই আমল করে চলেছেন; তাঁরা কোনো বিচ্ছিন্ন পন্থা অবলম্বন করেননি।

৪. নিম্নোক্ত ঠিকানায় শায়খ ইউসুফ কারযাত্তীর বক্তব্য দ্রষ্টব্য: http://www.huffpostarabi.com/2016/05/30/story_n_10203036.html
<http://www.al-qaradawi.net/new/Articles-1932>

ইকরীমা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার লোকদের মধ্যে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হল যে, হেলাল দেখা গেছে কি না। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এ রাতে না তারাবীহ পড়বে, না রোযা শুরু করবে। এমন সময় হাররা অশ্রু থেকে এক বেদুঈন এসে হেলাল দেখার সাক্ষ্য দিল। তাকে নবীজীর দরবারে হাজির করা হলে নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ।’ এরপর সে সাক্ষ্য দিল যে, সে হেলাল দেখেছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাযিআল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন যে, সবাই এ রাতে তারাবীহ পড়বে এবং পরদিন রোযাও রাখবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৪১; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৩৪২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৭৫৫৭; সুনানে কুবরা নাসাঈ, হাদীস ২৪৩৫ ও ২৪৩৬

৩.

عن ربّيعي بن جَرَّاش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين، قال: فجاء أعرابيان، فشهدا أنهما أهلا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا. رواه أحمد في «مسنده».

وفي رواية أبي داود لهذا الحديث: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالله لأهلا الهلال ورأياه أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم.

এ হাদীসের আরবী পাঠ মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আবু দাউদ সূত্রে নেওয়া হয়েছে। দুই বর্ণনা একত্রে সামনে রাখলে হাদীসের মর্ম দাঁড়ায় এই, কোনো এক রমযানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় হেলাল দেখা গেছে কি যার্নি তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। নির্ধারিত কোনো সাক্ষ্য পাওয়া না যাওয়ায় পরবর্তী দিনকে ৩০ রমযান হিসেবে ধরে সবাই রোযা অবস্থায় সকাল করল। এর মধ্যে দুই বেদুঈন এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাক্ষ্য দিল, আল্লাহর কসম গত সন্ধ্যায় হেলাল উঠেছে। আমরা হেলাল দেখেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন এবং ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহে যেতে হুকুম করলেন। -মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৬২-৩৬৩, হাদীস ২৩০৬৯; ইবনুল জারুদ, আলমুনতাকা, হাদীস: ৩৯৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৩৯, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৩৩৫; সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ২১৯, দারাকুতনী বলেন, এ হাদীস সহীহ। ২২০২ নাম্বারে বলেন, এ সনদ প্রমাণিত ‘হাসান’।

৪.

قال عبدالرزاق (٧٣٣٨): عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلين رأيا الهلال، وهما في سفر، فتعجّلا حتى قدما المدينة ضُحَى، فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك، فقال عمر لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم، قال: لِمَ؟ قال: لأنّي كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر، فكرهتُ

الخلاف عليهم، فقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرًا، قال: لم؟ قال: لأني رأيت الهلال، فكرهت أن أصوم، فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك، ولأوجعنا رأسك، ثم أمر الناس، فأفطروا، وخرج.

رجالہ ثقات، ورواية أبي قلابة عن عمر مرسلة، انظر «جامع التحصيل» للعلائي، ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد من الباب السادس.

আবু ক্বিলাবা রহ. বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে থাকা অবস্থায় হেলাল দেখল। ফলে তারা দ্রুত চলতে থাকল এবং সকাল গড়িয়ে যাওয়ার কিছু পরে মদীনায় এসে পৌঁছল। তারা উমর রা.-কে এ বিষয়ে অবহিত করল। উমর রা. তাদের একজনকে বললেন, তুমি রোযা রেখেছ? সে বলল, হ্যাঁ। উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? সে বলল, আমার কাছে এটা ভালো লাগেনি যে, সবাই রোযা রাখবে আর আমি রোযা ছাড়া থাকব। সবার বিপরীত করা আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়েছে। উমর রা. অপর ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কী করেছ? সে বলল, আমি রোযা ছেড়ে দিয়েছি। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? সে বলল, কারণ আমি হেলাল দেখেছি। তাই রোযা রাখা আমার কাছে সমীচীন মনে হয়নি। এরপর উমর রা. যে ব্যক্তি রোযা ছেড়ে দিয়েছিল তাকে বললেন, যদি এ, অর্থাৎ যে রোযা রেখেছে, সে না থাকত, তবে আমি তোমার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করতাম এবং তোমার মাথায় আঘাত করতাম (তোমাকে কঠোর শাস্তি দিতাম)। এরপর উমর রা. লোকদের নির্দেশ দিলেন, ফলে তারা রোযা ছেড়ে দিল এবং তিনিও (ঈদের উদ্দেশ্যে) বের হলেন। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক, বর্ণনা নং: ৭৩৩৮)

৫.

قال عبد الرزاق (٧٣٤٩): أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي: أن رجلا جاء عمر بن الخطاب، فقال: رأيت هلال شهر رمضان، فقال: هل رآه معك آخر؟ قال: لا، قال: كيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس، فقال عمر: يا لك فقها!

মুআয ইবনে আবদুর রহমান তাইমী রহ. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.এর কাছে এসে বলল, আমি রমযান মাসের হেলাল দেখেছি। উমর রা. বললেন, তোমার সঙ্গে আর কেউ দেখেছে? সে বলল, না। উমর রা. বললেন, পরে তুমি কী করেছ? সে বলল, আমি (সেদিন একাকী রোযা শুরু না করে) সবার সঙ্গে পরদিন থেকেই রোযা শুরু করেছি। তখন উমর রা. বললেন, বাহ! চমৎকার তোমার ফিক্হ ও প্রজ্ঞা। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক, হাদীস: ৭৩৪৯)

এ বিষয়ে হাদীস ও আছার আরও রয়েছে। খাইরুল কুর্রনের যুগে অনুসৃত পদ্ধতি উপলব্ধির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হেলাল দেখার ভিত্তিতেই মাস শুরু করা হতো। হেলাল দেখার সাক্ষ্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খলীফাতুল মুসলিমীন অথবা নির্ধারিত দায়িত্বশীলের সামনে তা পেশ করা

৫. 'খাইরুল কুর্রন' সবচে' শ্রেষ্ঠ তিন যুগ- নবী ও সাহাবা যুগ, তাবেয়ী যুগ, তাবে তাবেয়ী যুগ। ইসলামে এই তিন যুগের কর্মধারা অথরিটি হিসেবে গণ্য।

হতো। তাঁর ফয়সালা অনুযায়ী রোযা রাখা হতো অথবা ঈদ পালিত হতো। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্তের পর এ বিষয়ে না কেউ সন্দেহ সৃষ্টি করত, না কেউ এর বিরোধিতা করে পৃথক কোনো পন্থা অবলম্বন করত। কেননা এ বিষয়ে তাদেরকে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছিল:

৬.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأتوا ثلاثين، صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون.

(মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৫৬, বর্ণনা নং ৭৩০৪)

২৯ তারিখ রাতে হেলাল দেখা না গেলে কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারত, হয়তো আজ পহেলা রমযান, অথচ আমরা একে ৩০ শাবান মনে করছি। অথবা হয়তো আজ পহেলা শাওয়াল, অথচ আমরা একে ৩০ রমযান মনে করছি। এ সংশয়ের মূলোৎপাটন করা হয়েছে এ ইরশাদের মাধ্যমে: ‘তোমরা যে দিন রোযা শুরু করেছ, সে দিনই রোযার দিন, আর তোমরা যে দিন ঈদ করেছ, সে দিনই ঈদের দিন।’ অর্থাৎ তোমরা দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করেছ, ফলে তোমাদের সাওয়াবের কোনো কমতি হবে না।

দেখুন, ইমাম খাত্তাবী কৃত আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাআলিমুস সুনান, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮২

৭.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘লোকেরা যে দিন ঈদুল ফিতর পালন করবে সেটাই ঈদুল ফিতরের দিন। যে দিন লোকেরা কোরবানী করবে সেদিনই কোরবানীর দিন।’ -জামে তিরমিযী, হাদীস ৮০২, কিতাবুস সাওম, অধ্যায়: ৭৮, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময় কখন।

এ হাদীসের মর্ম খোদ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা তার এক বাণীতে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রেক্ষাপটসহ সে বাণী হল এই, আবু অতিয়্যা ও মাসরুক (কূফার বড় ফকীহ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা আরাফার দিন আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা তখন মদীনায় ছিলেন। তিনি তখন রোযা অবস্থায় ছিলেন। (অন্যান্য নিদর্শনের পাশাপাশি এটাও একটি নিদর্শন যে, তারা তখন হজ্জে ছিলেন না। কারণ হাজীদের জন্য আরাফার রোযা সুন্নত নয়) আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা খাদেমাকে বললেন, ‘আমার ছেলের জন্য ছাতুর মিষ্টি শরবত বানিয়ে দাও। রোযা না রাখলে আমিও পান করতাম।’ তারা বললেন, আপনি রোযা রেখেছেন! অথচ হতে পারে আজ ঈদুল আযহার দিন। কিছু লোক এমনটা বলাবলিও করছে।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন,

إنما يوم الأضحى يوم يضحى الإمام وجماعة الناس

অর্থাৎ ঈদের দিন তো সেটাই, যে দিন ইমাম (মুসলমানদের শাসক) এবং লোকেরা কোরবানী করে।

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে,

إنما يوم النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس

অর্থাৎ কোরবানীর দিন তো সে দিনই, যে দিন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোরবানী করে। আর ঈদুল ফিতর তো সেদিন, যে দিন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ঈদুল ফিতর পালন করে।

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইমাম ইবনে রজব রহ. আহকামুল ইখতিলাফ ফি রুইয়াতি হিলালি যিলহিজ্জায় (পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫) মাসায়েলে আবদুল্লাহ আন আবিহীর সূত্রে সনদসহ নকল করেন, যা সহীহ। ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনাটি আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর মাধ্যমে নকল করেন (عن مهيدي: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عطية ومسروق قالوا: دخلنا على) ابن عائشة...)

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৫৭, রেওয়ায়েত: ৭৩১০-এ বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনাও সঠিক।

বোঝা গেল, সুন্নতের শিক্ষা হল, রোযা ও ঈদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল, যাদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আছে তারাই অনুসরণীয়। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েয নয়। বিস্তারিত জানার জন্য এ প্রবন্ধের ২৬৩-২৭৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা দেখুন।

ইমাম আবুল আব্বাস আলকারাকী মালিকী (৬৮৪হি.) বলেন,

ولو كان ذلك لم ينقل عن عمر بن الخطاب ولا غيره من الخلفاء أنه كان يكتب إلى الأقطار ويبعث البريد إنني قد رأيت الهلال فصوموا، بل كانوا يتركون الناس مع مرثيهم فيصير حدا مجمعا عليه...

দেখুন- আযযাখীরাহ, ইমাম আবুল আব্বাস আলকারাকী মালিকী (৬৮৪হি.) খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৯০-৪৯১, দারুল গারব আলইসলামী, আলমাগরিব, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৪ ঈ.

ইমাম আবুল আব্বাস আসসারাজী রহ. (৭১০হি.) বলেন,

وتؤكددها أنه لم ينقل عن عمر، ولا عن غيره من الخلفاء، أنهم كانوا يبعثون البرد إلى الأقطار، بأننا قد رأينا فصوموا، بل كانوا يتركون (الناس) على مراقبهم، فيصير هذا كالمجمع عليه.

দেখুন- আলগায়াহ ফী শারহিল হিদায়া, ইমাম আবুল আব্বাস আসসারাজী রহ. (৭১০হি.), মাখতুতা, জামিয়া ইসলামিয়া মাদীনা মুনাওয়ারাহ, খণ্ড: ৫ পাতা: ৬০৮-৬১০, কিতাবুস সওম।

এক কথায় বলতে গেলে ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শারানী রহ.-এর ভাষায় বলতে হবে:

«وكانت الصحابة رضي الله عنهم لا يأمرؤن أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلد آخر،

৬.

سوى أن جعفر بن برقان قال: «عن الحكم أو غيره عن مسروق»، فإن كان غير الحكم فهو مبهم، ولكن هذا ضعف خفيف لا يضر، فإن الرواية السابقة الصحيحة شاهدة لهذه الرواية، مع شواهد أخرى كثيرة مذكورة في كتاب ابن رجب وغيره (عبد المالك)

اہمیت باقی نہیں رہتی۔

پوری دنیا میں اوقات عبادات میں یکسانیت ممکن نہیں

وحدت عید کا مسئلہ اصل میں اس بنیاد سے پیدا ہوتا ہے کہ عید کو ایک تہوار یا ملکی تقریب یا قومی ڈے قرار دیا جائے۔ مگر میں اسی تحریر کے شروع میں واضح کر چکا ہوں کہ ہماری عیدیں اور رمضان و محرم کوئی تہوار نہیں بلکہ سب کی سب عبادات ہیں جن کے اوقات ہر ملک ہر خطہ میں وہاں کے افق کے اعتبار سے مختلف ہونا لازمی ہے۔ ہم کراچی میں جس وقت عصر کی نماز پڑھتے ہوتے ہیں بعض موسموں میں اس وقت مشرقی پاکستان میں عشاء کا وقت ہوتا ہے اور مغرب تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جس وقت مشرقی پاکستان میں عید ہوتی ہے کراچی میں اُس وقت رات ہو سکتی ہے۔ اگر ایک ہی تاریخ کسی طرح متعین بھی کر لیں جب بھی یکسانیت پیدا ہونا ممکن نہیں خصوصاً جب اس پر نظر کی جائے کہ اسلامی قلمرو جیسا پہلے زمانہ میں مشرق سے مغرب تک رہ چکی ہے اگر آج بھی اللہ تعالیٰ وہ وسعت پھر عطا فرمادیں تو لازمی طور پر ایک دن کا فرق پڑ جائے گا۔ غرض ہمارا رمضان اور عید کوئی تہوار یا تقریب نہیں جس کی یکسانیت کی فکر کی جائے۔ اور اگر بالفرض ان کو کوئی تقریب بھی کہا جائے تو وہ صرف ملکی تقریب نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک عالمی تقریب ہے۔ جس میں وطنی، جغرافیائی اور لسانی فاصلے حاصل نہیں۔ اگر عید کا ایک ہی دن منانا کوئی امر مستحسن ہے تو پھر سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک ہی دن عید منانی چاہئے۔

مگر ہر لکھا پڑھا آدمی جانتا ہے کہ مشرق و مغرب کے فاصلوں میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پہلے زمانہ میں تو بعید ملکوں کا حال دوسروں سے مخفی رہتا تھا اس لئے پیچہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو تیز رفتار ہوائی جہازوں نے ساری دنیا کو ایک طشت کی طرح جھٹیلی پر رکھ چھوڑا ہے جس کو دیکھ کر ایک ہی وقت میں انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس وقت ایک ملک میں جمعہ ہو رہا ہے دوسرے میں ابھی جمعرات ہے اور تیسرے میں ہفتہ کا دن شروع ہو چکا ہے۔ ان حالات میں کسی موقت عبادت میں پوری دنیا کی یکسانیت کا تصور بھی کیسے کیا جاسکتا ہے اور اگر کوئی ایک حکومت وسیع ہو تو اُس کے دو مختلف حصوں میں بھی وحدت اور یکسانیت ناممکن ہے۔

عید کی وحدت و یکسانیت کی فکر کیوں؟

اس معاملہ میں عقل و انصاف کی بات یہ ہے کہ عید کی وحدت و یکسانیت کی فکر کرنے سے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ یہ وحدت کیوں مقصود ہے۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں فضیلت اور ثواب ہے تو یہ کسی کی رائے کی چیز نہیں جب تک اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر نہ دیں۔ مگر قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں بلکہ تعامل عہد نبوی اور خلافت راشدہ اور مابعد کے تمام مسلمانوں کا ہمیشہ اس سے مختلف رہا ہے۔ کبھی اس کا بھی احتمال نہیں کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ میں ایک دن عید ہو۔ اور ایسے واقعات تو بہت ہیں کہ ملک شام میں کسی دن رمضان اور عید ہوئے اور مدینہ طیبہ میں کسی اور دن، حالانکہ مدینہ طیبہ سے شام کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں۔

چاند کی رویت میں اختلاف کا عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک واقعہ

৫৯৩ হিজরী, রহ.-এর উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি তাঁর ফতোয়ার কিতাব 'আততাজনীস ওয়াল মাযীদ'-এ লিখেছেন:

«ولو أن أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوما، وأهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما، فعلم من صام تسعة وعشرين يوما، فعليهم قضاء يوم، لأن الذين صاموا ثلاثين يوما فقد رأوا الهلال قبلهم بليلة، والعمل بقول من رأى، لا بقول من لم ير، وهذا إذا كان بين البلدين تقارب، بحيث لا تختلف المطالع، فإن كان يختلف لا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

(التجنيس والمزيد ২/ ৪২৩)

«أهل مصر اشتبه عليهم الهلال، فشهد شاهدان عند القاضي برؤيته، وقضى بذلك، لا يظهر هذا الحكم في أهل أمصار آخر، ويظهر في أهل قرى مصر، ومحاله.

ولو شهد عند قاضي بلدة شاهدان، ولم ير أهله الهلال أن قاضي مصر كذا قضى بالهلال من وقت كذا، واستجمعت الشرائط يقضي القاضي به، ذكره في مجموع النوازل.

والمعنى فيه: أن في الوجه الأول قاضى هذا المصر ليس له ولاية على مصر آخر، أما له ولاية أخرى على القرى، فيظهر قضائه على أهل القرى، لا على أهل مصر آخر، وفي الوجه الثاني يلزم الصوم بامضاء قاضي مصرهم حكم قاضي ذلك المصر الآخر.

قال رضى الله عنه: وهذا إذا تقاربت مطالع البلدين، أما إذا تباعدت ليس للثاني أن يمضي قضاء الأول في أهل مصره، مطالع سمرقند وبخارى قريب، فيمضي قاضي أحدهما قضاء قاض آخر».

(التجنيس والمزيد ২/ ৪৩০-৪৩২)

‘যদি কোনো শহরবাসী হেলাল দেখার ভিত্তিতে ত্রিশটি রোযা করে আর অন্য শহরবাসী রোযা করে ঊনত্রিশটি, এরপর তারা ত্রিশ রোযার কথা জানতে পারে, তাহলে তাদের একটি রোযা কাযা করতে হবে। কারণ যারা ত্রিশ রোযা করেছে, তারা একরাত আগে হেলাল দেখেছে। আর হেলাল দেখা-না-দেখার ক্ষেত্রে হেলাল দেখার বিষয়টিই অগ্রগণ্য, না দেখার বিষয়টি নয়। তবে এ বিধান তখনই, যখন শহরদুটি এমন নিকটবর্তী যে তাদের উদয়স্থল অভিন্ন। আর যদি উদয়স্থল ভিন্ন হয়, তাহলে এক শহরের জন্য অন্য শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে না।’ -আততাজনীস ওয়াল মাযীদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৩।

তিনি আরও বলেছেন, ‘কোনো শহরে হেলালের বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে গেছে। তখন দুজন সাক্ষী কাযীর সামনে হেলাল দেখার সাক্ষ্য দিল। কাযীও সে অনুযায়ী ফয়সালা দিলেন। তাহলে এই ফয়সালা অন্য শহরবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে না। বরং আশপাশের গ্রাম ও মহল্লাগুলোর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে। এ মাসআলা মাজমুউন নাওয়াযিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাপারটি এই, প্রথম মাসআলায় যেহেতু অন্য শহরের উপর এ শহরের কাযীর কোনো কর্তৃত্ব

নেই, কাজেই তাঁর ফয়সালা তাদের জন্য কার্যকর হবে না। অবশ্য তাঁর শহরের আশপাশের গ্রামগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে, তাই তাদের জন্য তাঁর ফয়সালা কার্যকর হবে। দ্বিতীয় মাসআলায় স্থানীয় কাযীর ফয়সালায় কারণেই তাদের রোযা রাখা জরুরি হবে, যদিও তাঁর ফয়সালায় ভিত্তি অন্য শহরের কাযীর ফয়সালা।

মনে রাখতে হবে, এ বিধান তখনই, যখন দুই শহরের উদয়স্থল নিকটবর্তী হয়। তবে যদি উদয়স্থল দূরবর্তী হয়, তাহলে এক শহরের কাযীর জন্য অন্য শহরের কাযীর ফয়সালাকে নিজের শহরে বাস্তবায়ন করার সুযোগ নেই। সমরকন্দ ও বুখারার উদয়স্থল নিকটবর্তী। তাই শহরদ্বয়ের এক শহরের কাযী অপর শহরের কাযীর ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারবে।’ -আততাজনীস ওয়াল মাযীদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৩০-৪৩২।

হেদায়া গ্রন্থকার হানাফী মাযহাবের উঁচু মাপের ব্যক্তিত্ব। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে আসহাবুত তারজীহের অন্যতম প্রধান ফকীহ। তাঁর সমকালের ফকীহগণ, ইমাম কাযী খান রহ., যাইন আলআত্তাবী রহ. ও অন্যান্যরা, এ কথা স্বীকার করেছেন যে, হেদায়া গ্রন্থকার ইলম ও ফিকহশাস্ত্রে অত্বসর। -আলজাওয়াহিরুল মুযিয়া, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২৭-৬২৮; আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়া, পৃষ্ঠা: ১৮২-১৮৩।

হেদায়া গ্রন্থকার যা লিখেছেন, তা যুগ-পরম্পরায় প্রাপ্ত অনুসৃত পদ্ধতির প্রতিনিধিত্বের পরিচয় বহন করে। এতে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, দুই অঞ্চলের উদয়স্থল ভিন্ন হলে অন্য অঞ্চলের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল তা গ্রহণ করবে না। আর উদয়স্থল এক হলে বা কাছাকাছি হলে, যদি দুই অঞ্চলের হেলালের দায়িত্বশীল ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলেও একজনের ফয়সালা তার আওতার বাইরে প্রযোজ্য হবে না। তবে সে অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের কাছে বিষয়টি যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে, তিনি যখন সে অনুযায়ী নিজ অঞ্চলের জন্য ফয়সালা করবেন, তখনই তাদের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। সামনের দলীল ও উদ্ধৃতিগুলো পড়লে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, হেদায়ার মুসান্নিফ যা বলেছেন, সেটাই হানাফী মাযহাবের আকাবির ফকীহগণের ফতোয়া এবং অন্য মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহগণের ফয়সালাও তা-ই।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে পার্থক্য কোথায় হয়েছে?

যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির কারণে পার্থক্য শুধু এটুকু হয়েছে যে, যে পরিমাণ দূরের সংবাদ ও সাক্ষ্য এসে গেলে তা আমলে নিতে হয়, দায়িত্বশীলের জন্য তা জানার ক্ষেত্রে সহজতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন নবী যুগে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরের সাক্ষ্য পৌঁছতে প্রায় আঠারো ঘণ্টা লেগে যেত। এখন তা অনেক কম সময়ে পৌঁছতে পারে।

এজন্য আগে একই উদয়স্থলের পরম্পর কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতেও এক অঞ্চলের খবর অন্য অঞ্চলে একই সঙ্গে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য ছিল। সে সমস্যা এখন দূর হয়ে গেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যোগাযোগের সহজতার কারণে দূর থেকে দূরতম অঞ্চলের সংবাদ মুহূর্তেই পৌঁছানো সম্ভব বলে তা গ্রহণ করাও জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ এর পক্ষে শরীয়তের কোন দলীল বিদ্যমান নেই।

যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির কারণে দ্বিতীয় পার্থক্য এই দেখা দিয়েছে যে, আগে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের হেলালের সিদ্ধান্ত ঘোষকের মাধ্যমে পৌঁছাতে হতো। এখন তা সহজ হয়েছে। যে

কোনো নির্ভরযোগ্য আধুনিক মাধ্যমে তা স্বল্পতম সময়ে পৌঁছানো যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, গতিশীল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কারণে যদি কোনো সিদ্ধান্ত দায়িত্বশীলের আওতার বাইরেও চলে যায়, তাহলেও সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি হবে। বিষয়টি এমন নয়। কারণ শরীয়ত ও সাধারণ যুক্তি অনুযায়ী এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কারও সিদ্ধান্ত তার আওতার মধ্যেই সীমিত। হেদায়া গ্রন্থকারের বয়ানের আলোকে এ কথা বোঝা কঠিন কিছু নয়।

বাংলাদেশের সব অঞ্চল, অর্থাৎ একই উদয়স্থলের অন্তর্ভুক্ত। সবই পারস্পরিকভাবে কাছাকাছি এলাকা। আলহামদুলিল্লাহ, সারা দেশের জন্য একই হেলাল কমিটি রয়েছে, যে কমিটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হেলালের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত। আলহামদুলিল্লাহ, এখানে যুগ-পরম্পরায় প্রাপ্ত অনুসৃত পদ্ধতিই অনুসৃত হচ্ছে। এজন্য তা পরিবর্তনের আওয়াজ তোলা সম্পূর্ণ ভুল। বিশেষ করে কোনো বিচ্ছিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এমন আওয়াজ তোলা হলে তা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

এটি সম্পূর্ণ নবসৃষ্ট চিন্তাধারা; ফিকহী কোনো মত বা মাযহাব নয়

মনে রাখতে হবে, রোযার শুরু এবং ঈদ পুরো পৃথিবীতে একই তারিখে করা ফরয হওয়ার এই চিন্তাধারা পরিপূর্ণ ‘মুহদাস’ ও নবসৃষ্ট এবং বেদআতদী কর্মপদ্ধতি। এটি না কোনো ফিকহী মাযহাব, না কোনো ফকীহের ফিকহী মত। কিছু লোক এই চিন্তাধারাকে ইখতেলাফে মাতালে’ ধর্তব্য না হওয়া সম্পর্কিত ফিকহী মতের সম অর্থের মনে করে। কিন্তু এই খেয়াল কোনোভাবেই ঠিক নয়। কেন ঠিক নয়— এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। সংক্ষেপে এখন কেবল দু’টি কথা আরম্ভ করছি—

১. যত ফকীহ ইখতেলাফে মাতালে’ ধর্তব্য না হওয়ার কথা বলেছেন, তাদের কেউই পুরো বিশ্বে একই দিনে রোযা-ঈদ করার কোনো আলোচনাই করেননি। তাদের কেউ এ কথাও বলেননি যে, অনেক দূরদূরান্তের অঞ্চল থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করা জরুরি। তাই এই নবসৃষ্ট চিন্তাধারাকে এই ফকহীগণের দিকে সম্বন্ধ করার কোনো বৈধতা নেই।

২. বিগত শতাব্দিতে যখন কিছু লোক থেকে বিশ্বব্যাপী একই দিনে ঈদ করার কথা সামনে এল, তখন ওই ফকহীগণও এর বিরোধীতা করেছেন, যারা মাসলাক হিসেবে ইখতেলাফে মাতালে’কে ধর্তব্য নয় বলে মনে করেন। এখানে আমরা কেবল দু’টি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি—

এক. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. (১২৮২হি.-১৩৬২হি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- ‘যে শহরে মেঘ বা ধুলোবালির কারণে বা আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও ২৯ শাবান বা রমযানে চাঁদ দেখা যায়নি, সে শহরের অধিবাসীদের উপর কি এই বিধান আছে যে, চেষ্টা করে অন্যান্য শহর থেকে সংবাদ সংগ্রহ করবে?’

এক. হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. এই প্রশ্নের জবাবে লেখেন—

چونکہ کوئی حکم بلا دلیل ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں، لہذا یہ امر (دوسرے شہروں سے رویت ہلال کی خبریں منگوانا) واجب نہیں۔

‘যেহেতু দলিল ছাড়া কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না আর প্রশ্নোক্ত কাজ ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলিল নেই, তাই তা ওয়াজিব নয়।’ (যাওয়ালুস সিনাহ আন আমালিস সানাহ, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. পৃষ্ঠা: ২৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৯-১৩০)

খানভী রহ. উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে ধর্তব্য নয় মনে করেন। এ সত্ত্বেও তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, অন্য জায়গা থেকে খবর ও শাহাদত সংগ্রহ করা ওয়াজিব নয়।

দুই. মুফতী নেযামুদ্দীন আযমী রহ. (১৩২৮হি.-১৪২০হি.) ১৩৮৫ হিজরী থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের সদর মুফতী ছিলেন। তাঁর কাছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য। তা সত্ত্বেও তিনি লেখেন—

یہ چیز (توحید الہ) شرعاً تو مطلوب ہی نہیں ہے، اور نہ اس کا التزام ہی درست یا محمود ہوگا، بلکہ یہ چیزیں منشاء شرع اور شارع علیہ السلام کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہم اپنے رسالہ توحید الہ میں تفصیل سے کہہ چکے ہیں۔

তাওহীদুল আহিল্লাহ (বিশ্বব্যাপী চাঁদের পয়লা তারিখ এক করা) শরীয়তের কাম্য নয় এবং এর পাবন্দীও প্রশংসার বিষয় নয়; বরং তা শরীয়তের ইচ্ছা-বিরোধী। এ বিষয়ে আমি আমার পুস্তিকা ‘তাওহীদুল আহিল্লাহ’য় বিস্তারিত লিখেছি। (মুস্তাখাবাতে নেযামুল ফাতাওয়া, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ১২২)

আমাদের দেশে যারা বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদের চিন্তাধারার পতাকাবাহী, তাদের অবস্থা তো অনেক ভয়াবহ। তারা তো মাস শুরু হওয়ার শরয়ী মানদণ্ডই পরিবর্ত করে দিয়েছে। শরীয়ত মাস শুরুর জন্য চাঁদ দেখাকে ভিত্তি বানিয়েছে। কিন্তু এই লোকেরা কখনো বলে, মাস শুরু হওয়ার ভিত্তি হল, চাঁদের কনজাংশন এবং অমাবস্যা। কখনো বলে, এর ভিত্তি চাঁদ দেখার জ্যোতির্বিজ্ঞানিক হিসাব নির্ভর লোনার ক্যালেন্ডার। তারপর নিজেদের এই ভ্রান্ত দাবিকে কুরআন ও হাদীসের হুকুমও আখ্যা দেয়।

এরপর রুয়াতে হিলালের আলোচনা করতে গিয়েও তারা নিজের পক্ষ থেকে এতে বিভিন্ন বেদআত যুক্ত করে। শরীয়ত চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করতে বলেছে। পুরো পৃথিবীতে সর্ব প্রথম হেলাল দেখার খবর সন্ধান করাকে না ফরয আখ্যা দিয়েছে, না সুল্নত। কিন্তু তারা হেলালের প্রথম দেখার অনুসন্ধানকে ফরয আখ্যা দেয়।

আবার কখনো নিজেদের বানানো বিধানের বিরোধীতা করে তার এও বলে, মক্কা মোকাররামায় হেলাল দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে পুরো পৃথিবীতে এই হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা-ঈদ করা জরুরি। অথচ শরীয়ত মাসের শুরুর ক্ষেত্রে না মক্কার হেলাল দেখাকে পুরো পৃথিবীর জন্য ভিত্তি বানিয়েছে, না অন্য কোনো অঞ্চলের হেলাল দেখাকে।

স্বয়ং নবী সাল্লাল্লুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর খোলাফায়ে কেরাম ও সাহাবীগণ রোযা শুরু করা এবং ঈদ করার জন্য মক্কার হেলালের সংবাদ বা সাক্ষ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন— এর একটি দলীলও হাদীস ও সীরাতে বিদ্যমান নেই।

মোটকথা, এই বন্ধুদের এই চিন্তাধারা, যেভাবে তারা একে উপস্থাপন করে এবং যে পদ্ধতিতে তারা এর ওপর আমল করে, ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধী এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর ইজমা পরিপন্থী। তা সত্ত্বেও এই বন্ধুরা ইখতেলাফে মাতাল্লে ধর্তব্য না হওয়ার মাযহবাকে অযথাই নিজেদের সমর্থনে উল্লেখ করে। অথচ এই মাযহাবের ফোকাহায়ে কেরাম কখনো তাদের এ নবসৃষ্ট মুহদাস ও মুনকার মতামতের প্রবক্তা ছিলেন না। এমনকি এই ফোকাহায়ে কেরামের অনুসরণকারী উলামায়ে কেরামও নন।

এ কারণে আমরা এই বাস্তবতাও তুলে ধরেছি যে, অধিকাংশ ফকীহই দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে ইখতেলাফে মাতালে' ধর্তব্য হওয়ার অভিমত পোষণ করতেন। দলীলের দিক থেকেও এই মাসলাকই সবচেয়ে শক্তিশালী। সামনে এর বিস্তারিত ও দালীলিক বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

এ ভূমিকার পর এখন রোযা শুরু এবং ঈদের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাইরুল কুরন থেকে চলে আসা অনুসৃত পদ্ধতির দলীল ও নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির উপর দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে কিতাবের জ্ঞান ও হিকমাহ দান করুন। আমাদেরকে দীনের বোধ দান করুন। আমীন।

النصوص الفقهية المصرحة باعتبار اختلاف المطالع

এক নজরে অনুসৃত পদ্ধতির সমর্থক বরাতসমূহ

এবার আমরা অনুসৃত পদ্ধতির সমর্থক উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করব।

এতদ্ব্যতীত যেহেতু হানাফী মাযহাব অনুযায়ীই আমল চলে আসছে, সেজন্য শুধু হানাফী মাযহাবের বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করলেই হত। কিন্তু এই বন্ধুদের দাবি হলো, কেবল শাফেয়ী মাযহাবের একটি বক্তব্য ছাড়া বাকি সব মাযহাবই তাদের এই নতুন দাবির সমর্থক! সেজন্য আমরা চার মাযহাবেরই আকাবির উলামা ও তাঁদের প্রামাণ্য কিতাবগুলোর উদ্ধৃতি এখানে পেশ করছি। আবার ফিকহে ইসলামীর এই চার মাযহাবই যেহেতু মৌলিকভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীনের ফিকহী মাযহাবের মুখপত্র, সেজন্য সাহাবা-তাবিয়ীন যুগের বক্তব্যও উদ্ধৃত করতে চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই সাহায্য চাই।

জ্ঞাতব্য এই যে, এখানে আমরা কেবল সেসব বক্তব্যই উদ্ধৃত করব, যেখানে নিম্নোক্ত আটটি বিষয়ের কোনোটি পাওয়া যাবে। বিষয়গুলো হলো-

১. আমল স্থানীয় দেখা অনুযায়ী হবে।
২. দূর এলাকার দেখা অনুযায়ী আমল আবশ্যিক নয়।
৩. উদয়স্থল ভিন্ন এমন এলাকার হেলাল দেখা ধর্তব্য নয়। সে অনুযায়ী আমল আবশ্যিক নয়।
৪. ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বক্তব্য 'আশবাহ'।
৫. তাওহীদুল আহিল্লাহ বা পুরো বিশ্বে একই দিনে রোযা-ঈদ হওয়া শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়। এমনকি শরীয়ত তার প্রতি উৎসাহিতও করে না।
৬. প্রত্যেক এলাকায় লাইলাতুল কদরের ফযীলত ঐ এলাকার হেলাল দেখার ভিত্তিতে হাসিল হবে।

৭. আরাফার রোযা নিজ এলাকার নয় জিলহজ হবে।

৮. কুরবানী নিজ এলাকার হিসেবে ১০ থেকে ১২ জিলহজের মধ্যে হবে।

এই আটটি বিষয়ের কোনোটি যদি কোনো ফকীহ লিখেন, তাহলে তা দ্বারা অনুসৃত পদ্ধতির সমর্থনই প্রকাশ পায়। সেজন্য কোনো ফকীহ যদি এই বিষয়গুলোর কোনোটি লিখেন, আমরা তার উদ্ধৃতি এখানে পেশ করব। অবশ্য সকল উদ্ধৃতি পেশ করা আমাদের ইচ্ছা নয়। কেবল নমুনা স্বরূপ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির একটি মজমুআ (গুচ্ছ) আমরা পেশ করছি।^৭

৭. কখনো এমন হয় যে, একই ফকীহ দুই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। এক কিতাবে এক মত, অন্য কিতাবে

খোলাফায়ে রাশেদীন, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের ফতোয়া ও আমল

ইমাম আবুল আব্বাস আল-কারাকী মালেকী, ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকী শাফেয়ী, ইমাম আবুল আব্বাস সারাজী হানাফী, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী রহ. খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের আমলী ইজমা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা স্থানীয় হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করতেন। অন্য এলাকায় নিজেদের এলাকার হেলাল দেখার খবর পাঠাতেন না। অন্য এলাকা থেকে হেলাল দেখার খবর সংগ্রহ করতেন না।

এই আমলী ইজমার পাশাপাশি এখানে আমরা একজন খলীফায়ে রাশেদ এবং বড় দুইজন সাহাবীর ফতোয়া উল্লেখ করছি। তারপর তাবেয়ী ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের ফতোয়া ও বক্তব্য।

১. উমর ইবনুল খাতাব রাযিয়াল্লাহু আনহু (২৩ হি.)

ইমাম সাঈদ ইবনে মানসূর (২২৭ হি.) সহীহ সনদে দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাতাব রা.এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন,

কিছু মানুষ পাহাড় ঘেরা জায়গায় বসবাস করত। তারা উমর রা.এর কাছে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমরা পাহাড়ের মাঝে বাস করি। লোকেরা যখন হেলাল দেখে, তখন আমরা হেলাল দেখি না। এতএব আপনি আমাদের কী হুকুম করেন? তিনি বললেন, হেলাল থেকে হেলাল। যদি হেলাল (মেঘ বা অন্য কারণে) অস্পষ্ট থাকে, তাহলে গণনাকে ত্রিশে পূর্ণ কর। এরপর ইবাদত (সওম বা ঈদ) কর।

এখানে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাতাব রা. একথা বলেননি যে, আশপাশের এলাকায় নতুন হেলালের খোঁজ নিও। সে অনুযায়ী আমল করো। একথাও বলেননি যে, আপাতত নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ীই আমল কর। এরপর যদি জানতে পারো যে, তোমাদের আগেই লোকেরা হেলাল দেখেছে, তাহলে এক রোযা কাযা করে নিও। আবার তিনি একথাও বলেননি যে, তোমাদের হেলাল দেখা যেহেতু অন্যদের পরেই হয়ে থাকে, তাই সতর্কতামূলক একদিন আগে থেকেই তোমরা রোযা রাখতে শুরু করো। কারণ তোমরা হেলাল না দেখলেও কোথাও না কোথাও তো হেলাল দেখাই যাবে। এমন কিছুই তিনি বলেননি। আমীরুল মুমিনীন শুধু একথা বলেছেন যে, তোমরা নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করো। হেলাল দেখা না গেলে ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করে পরের মাস শুরু করো। রমযান মাস হলে এরপর রোযা রেখো। শাওয়াল হলে ঈদ করো।

হযরত উমর রা. হলেন صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته এই হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী। তিনি এই হাদীস শুনে তার এ অর্থই বুঝেছেন যে, স্থানীয় হেলাল দেখে আমল করার আদেশই এখানে করা হয়েছে।

উমর রা.এর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করে সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে রাসলান (৮৪৪হি.) রহ. লিখেছেন, এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, صوموا لرؤيته হাদীসটি এই অর্থে স্পষ্ট যে তাতে স্থানীয় হেলাল দেখার আদেশই করা হয়েছে।

উমর রা.এর এই ঘটনার জন্য দ্রষ্টব্য—

অন্য মত। বা একই কিতাবে উভয় মত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনো মীমাংসা করেননি— আমরা এমন ব্যক্তির উদ্ধৃতি সাধারণত উল্লেখ করিনি। কদাচিৎ কোথাও করে থাকলে, সেখানে তার অন্য বক্তব্যের বিষয়টিও গোপন রাখা হয়নি। বরং তাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।)

1. গরীবুল হাদীস, আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী (৩৮৮হি.) খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০২-১০৩ জামিয়া উম্মুল কোরা, মক্কা মুকাররামা, ১৪২২হি./২০০১ঈ.

2. আলফাইক ফী গারিবিল হাদীস, মাহমুদ ইবনে উমর যামাখশরী (৫৩৮হি.) খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১১০, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৩৯৯হি./১৯৭৯ঈ.

3. আলইবতিহাজ শরহুল মিনহাজ, তাকীউদ্দীন সুবকী (৭৫৬হি.), জামিয়া উম্মুল কুরা, মক্কা মুকাররামা

4. শরহ সুনানে আবী দাউদ, শিহাবুদ্দীন ইবনে রাসলান (৮৪৪হি.) খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৪৯, হাদীসে কুরাইবের অধীনে। দারুল ফালাহ, ফাইয়ুম, ১৪৩৭হি./২০১৬ঈ.

২. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা (৫৮হি.)^৮

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা (৬৮হি.)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর এই ফতোয়া তো সবাই জানা যে, রোযা-ঈদ হবে স্থানীয় হেলাল দেখার ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে দূরের হেলাল দেখা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর এই ফতোয়া হাদীস ও ফিকহের অসংখ্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের এই প্রবন্ধে হাদীসে কুরাইবের আলোচনায় এ বিষয়ে অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু ফিকহে হানাফীর দু-চারটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে—

5. আলহাভী ফিল ফাতাওয়া, আবু বকর আলহাসীরী (৫০০হি.) মাখতুত, মাকতাবা কোপরেলা, ইস্তাম্বুল।

6. জাওয়ামিয়ুল ফিকহ, আবু নসর আলআত্তাবী (৫৮৬হি.) কিতাবুস সওম, মাখতুত, মাকতাবা শাইখুল ইসলাম ফয়যুল্লাহ আফিন্দী, ইস্তাম্বুল।

7. আততাজনীস ওয়ালমাযীদ, আবু বকর আলমারগীনানী, হেদায়া গ্রন্থকার (৫৯৩হি.) খণ্ড:

৮. ফিকহে হানাফীর কয়েকটি কিতাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. এর এই বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, فطر كل بلد يوم يفطر جماعتهم وأضحى كل بلدة يوم يضحي جماعتهم অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকার ঈদুল ফিতর ঐদিন হবে, যেদিন সেখানের লোকেরা ঈদুল ফিতর করবে। প্রত্যেক এলাকার ঈদুল আযহা ঐদিন হবে যেদিন সেখানের লোকেরা কোরবানী করবে। উম্মুল মুমিনীনের এই বক্তব্য বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম আবু ইবরাহীম ইসমাইল ইবনে আহমদ আসসাফফার (৪৬১হি.) তাঁর ফতওয়ায় দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সেই ফতওয়া 'ফাতাওয়া মাওয়ালাউল্লাহর' কিতাবে উল্লেখ আছে। সেখান থেকে ইমাম আবু বকর আলহাসীরী হানাফী তাঁর আলহাভী ফিল ফাতাওয়া গ্রন্থে নকল করেছেন।

দ্রষ্টব্য, আলহাভী ফিল ফাতাওয়া, ইমাম আবু বকর আলহাসীরী হানাফী (৫০০হি.) পাতা: ৩৯, মাখতুত, মাকতাবাত কোপরেলা, ইস্তাম্বুল। এবং আলইখতিয়ার লিতালিলিল মুখতার খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৫ উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর এই বক্তব্যের মূল একটি মারফু হাদীস। সেই হাদীসটি হাফিযুল হাদীস ইবনুল মুজাফফর রহ. রেওয়ায়েত করেছেন—

«عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت أعيادهم، فضحي أهل كل بلد

خلاف أهل هذا البلد، وأهل هذا البلد خلاف أهل هذا البلد، قال: يا عائشة! عيد كل قوم يوم يُعيِّنون»
হাদীসটি ইবনুল মুজাফফরের বরাতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. 'শরহুল উমদাহ' খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৩৫-১৩৬ (দারুল আলামিল কাওয়ায়েদ, মক্কা মুকাররামা, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৮হি.) এ উল্লেখ করেছেন।

ثم أوله بتأويل بعيد، والملحظ أنه لم يجرح إسناده ولم يتكلم عليه بشيء. (عبد المالك)

২, পৃষ্ঠা: ৪৩০, ইদারাতুল কোরআনি ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচি।

৪. আলমুহীতুল বুরহানী, বুরহানুদ্দীন মাহমুদ ইবনে মাযাহ (৬১৬হি.) খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪১, ইদারাতুল কোরআন, করাচি।

৯. আলইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ মাওসিলী (৬৮৩হি.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৫, তাহকীক: শুয়াইব আরনাউত, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

এখানে যে কথাটি খুবই লক্ষণীয়, তা হলো এই যে, এই তিনজন বড় সাহাবী থেকে যে ফতোয়া বর্ণিত, তার বিপরীতে অন্য কোনো সাহাবী থেকে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি। তাঁদের প্রথমজন হলেন খলীফায়ে রাশেদ। দ্বিতীয় ব্যক্তি রুঈসুল মুফাসসিরীন এবং ‘হিবরুল উম্মাহ’— উম্মতের বড় জ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত। যিনি ফিকহ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দুআর প্রকাশ। আর তৃতীয় ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন। যিনি ফিকহ বিষয়ে পুরো দুনিয়ার নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাঁর কাছে স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন।

৪. তাবিয়ী ইকরিমা রাহ. (২৫হি.-১০৫হি.)

৫. তাবিয়ী সালিম ইবনে আবদুল্লাহ রাহ. (১০৬হি.)

৬. তাবিয়ী কাসিম বিন মুহাম্মাদ রহ. (৩৭হি.-১০৭হি.)

এই তিনজনই খুব বড় তাবিয়ী। ইকরিমা হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বিশেষ শাগরেদ। সালিম হলেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পৌত্র। আর কাসিম হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর পৌত্র। সালিম ও কাসিম দুজনই মদীনাহ মুনাওয়ারার ঐ সাতজন ফকীহের মধ্যে গণ্য ছিলেন, তাবিয়ী যুগে যাঁদের ফিকহ-ফতোয়াকে হুজ্জত মনে করা হত।

এই তিনজন থেকেই স্পষ্ট ভাষায় স্থানীয় হেলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে—

১০. আলইশরাফ আলা মাযাহিবিল উলামা, ইবনুল মুনযির (৩১৮হি.) খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১১২

১১. আলইসতিযকার শরহুল মুআত্তা, ইবনে আবদুল বার (৪৬৩হি.) খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৯

১২. আলমুসান্নাফ, ইমাম ইবনে আবি শাইবা (২৩৫হি.) খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৮০, রেওয়ায়েত নং ৯৬৫৮ [অধ্যায়: في القوم يرون الإهلال ولا يرونه الآخرون]

একথা তো জানা আছে যে, সুন্নতে নববী ও ইলমে শরীয়ত সংকলন শুরু হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে। তবে তাবিয়ী যুগে সেই সংকলন আরো ব্যাপক আকারে হয়েছে। সুন্নতে নববী ও ইলমে শরীয়তের সংকলনে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছেন হাদীস ও ফিকহের ইমামগণ। এজন্য সামনে আমরা হাদীস ও ফিকহ-ফতোয়ার ইমামদের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। প্রথমে হাদীসের ইমামদের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

হাদীসের ইমামগণ এই মতের প্রবক্তা ছিলেন

৭. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (১৮১হি.)

হাদীস ও ফিকহের সর্বজনমান্য ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ‘স্থানীয় হেলাল দেখাই ধর্তব্য’ মতের প্রবক্তা ছিলেন। দৃষ্টব্য: আল-ইসতিযকার, ইবনে আবদুল বার, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৯, কিতাবুস সওম অধ্যায়।

৮. ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা (১৫৯হি.-২৩৫হি.)

তিনি তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ ‘আলমুসান্নাফ’ খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৮০, কিতাবুস সওমের অধীনে এই শিরোনাম উল্লেখ করেছেন—*القوم يرون الإهلال ولا يرونه الآخرون* অর্থাৎ যখন কোনো কওম বা এলাকাবাসী হেলাল দেখবে আর অন্যরা দেখবে না, তখন?

এই শিরোনামের অধীনে ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. শুধু এই একটি রেওয়ায়েতই উল্লেখ করেছেন, যেখানে তাবিয়ী কাসিম ও তাবিয়ী সালিমের ফতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা মদীনাবাসীদের জন্য ইসতারাবাসীদের (ওয়াদী ইসতারা, মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা) হেলাল দেখা গ্রহণ করেননি।

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা রহ. তাঁর এই কিতাবে মাসআলাটি সম্পর্কে এই মতের বিপরীত অন্য কোনো মত বা মাযহাব উল্লেখ করেননি।

৯. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (১৬১-২৩৮হি.)

তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর শাগরেদ। ইমাম আহমদ রহ.-এর সমসাময়িক এবং হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রেই তাঁর সমান মর্যাদার অধিকারী। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর ‘আলমুসনাদ’ প্রসিদ্ধ এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য। তাঁর মাযহাবও এটা ছিল যে, স্থানীয় হেলাল দেখাই ধর্তব্য। ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. ‘আল-ইসতিযকার’ (খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৯)-এ তাঁর এই বক্তব্যই উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও অন্য অনেক কিতাবে তাঁর এই বক্তব্যের উল্লেখ রয়েছে।

১০. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী রহ. (২৬১হি.)

১৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৮৭

১১. ইমাম আবু দাউদ (২০২হি.-২৭৫হি.)

১৪. সুনানে আবী দাউদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২১, হাদীস: ২৩৩২,

১২. ইমাম তিরমিযী (২০৯হি.-২৭৯হি.)

১৫. জামে তিরমিযী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭১, হাদীস: ৬৯৩, দারুল গারব আলইসলামী, ১৯৯৮ই.

১৩. ইমাম নাসায়ী (৩০৩হি.)

১৬. সুনানে নাসায়ী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৩১, হাদীস: ২১১১

১৪. ইমাম ইবনে খুযাইমা (২২৩হি.- ৩১১হি.)

১৭. সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৯১৬

১৫. ইমাম আবু নুয়াইম ইম্পাহানী (৪৩০হি.)

১৮. আলমুসতাখরাজ আলা সহীহি মুসলিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬৩-১৬৪

১৬. ইমাম দারাকুতনী (৩০৬হি.-৩৮৫হি.)

১৯. সুনানে দারাকুতনী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২৭

নমুনা স্বরূপ আমরা তবে-তাবিযীদের যুগ থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল দশজন ইমামের নাম উল্লেখ করলাম, যাদের প্রত্যেকেই আপন যুগে ইলমে হাদীসের নক্ষত্র ছিলেন।

এবার আমরা ফিকহ-ফতোয়ার ইমাম ও তাঁদের অনুসারী ফুকাহায়ে কেরামের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা।

ফিকহের ইমামগণ ও চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম

হানাফী মাযহাব

১৭. ইমাম আবু হানীফা রহ. (৮০হি.-১৫০হি.)

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নামে একটি ভুল কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, তিনি ইখতিলাফে মাতালে বা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণ করেন না। বাস্তবতা হলো, ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবেই একথা নেই যে, আবু হানীফা রহ. একথা বলেছেন। নতুন পদ্ধতির প্রবক্তা বন্ধুদের প্রতি আমাদের দরখাস্ত, তারা যেন হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাব থেকে একথা বের করে দেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. নিজে এমন কথা বলেছেন যে, ইখতিলাফে মাতালের ধর্তব্য নেই। অথবা বলেছেন যে, দূরের হেলাল দেখাও আমল আবশ্যক করে। হানাফী মাযহাবের অন্য কোনো ইমাম বা আলেমের কথাকে সরাসরি ইমাম আবু হানীফার কথা বলে দেওয়া যে ঠিক নয়, এই মূলনীতি ঐ বন্ধুদের তো জানা থাকার কথা। তাই আশা করব, তারা নাদের রেওয়ায়েতে উল্লেখিত ইমাম আবু ইউসূফ বা ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর কোনো কথাকে ইমাম

আবু হানীফা রহ.-এর কথা বানিয়ে দেবেন না।^৯

লক্ষ্য করুন: এই অনুচ্ছেদে দেখবেন যে, হানাফী মাযহাবের আকাবির ফুকাহায়ে কেরাম ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা বলেন এবং হেলাল দেখার বিষয়ে দূর-নিকটের পার্থক্য করেন। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য একাধিক কিতাবেই আছে যে, স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতও ছিল এটি। দেখুন-

20. ফাতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয (আশশরহুল কাবীর), ইমাম আবুল কাসিম আররাফীযী রহ. (৬২৩হি.), যা ইমাম গাযালী রহ. (৫০৫ হি.)-এর কিতাব আলওয়াজীয-এর ব্যাখ্যা।

ইমাম রাফীযী রহ. সেখানে লিখেছেন-

إن تقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا فوجهان:

أظهرهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى...

والثاني: يجب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، ويروى عن أحمد

অর্থাৎ যদি দুই এলাকা নিকটবর্তী হয়, তাহলে উভয় এলাকার হুকুম একই হবে। (অর্থাৎ এক এলাকার হেলাল যদি শরয়ী পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে অন্য এলাকার জন্যও তা অবশ্য পালনীয় হবে।) আর যদি উভয় এলাকার মাঝে দূরত্ব থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে মাযহাবের উলামায়ে কেরামের দুটি বক্তব্য পাওয়া যায়। বেশি যাহের বক্তব্য হলো, এমতাবস্থায় এক এলাকার হেলাল দেখায় অন্য এলাকাবাসীদের জন্য সওম ফরয হবে না। আবু হানীফা রহ. এ কথাই বলেছেন। এবং শায়খ আবু হামিদ রহ. সেটাকেই গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, তাতে সওম ফরয হবে। কাযী আবুত তায়্যিব রহ. একথাকে পছন্দ করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. থেকেও এ বক্তব্য বর্ণিত আছে।

ফাতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয, আবুল কাসিম রাফীযী খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৭৩-১৮০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত।

21. বাহরুল মাযহাব আবুল মাহাসিন রুয়ানী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৭১, দারুল ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত

৯. এবং একথাও তাদের জানা থাকবে যে, ফিকহের কোনো মাসআলা যাহের রেওয়ায়েতে থাকা সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা আবশ্যক হয়না যে এটা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রহ. -এর কথা। কেননা যাহের রেওয়ায়েতের কিতাবগুলোতে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. -এর প্রচুর বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে। কখনো ইমাম আবু হানীফা রহ. -এর অন্য কোনো শাগরেদের কথাও সেখানে উল্লেখ থাকে। এজন্য যাহের রেওয়ায়েতের বরাতে উল্লেখিত কোনো কথা যখন যাহের রেওয়ায়েতের কিতাব খুলে দেখা যাবে যে এটা ইমাম আবু হানীফা রহ. -এর কথা তখনই সেটাকে সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রহ. -এর কথা বলা যাবে। যে তালিবুল ইলম কমপক্ষে 'শরহ উকুদি রাসমিল মুফতী' কিংবা 'উমদাতুর রিয়াজ'র ভূমিকা থেকে কেবল তাবাকাতে মাসায়েলে হানাফিয়াহ পড়ে থাকবে তারও একথা জানা। আরো জানা যে, কোনো রেওয়ায়েত হানাফী মাযহাবের ফতোয়াসিদ্ধ বক্তব্য হওয়ার দ্বারাই সেটা ইমাম আবু হানীফা রহ. -এর বক্তব্য হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। উদাহরণস্বরূপ 'দাহ দর দাহ' এর মাসআলা হানাফী মাযহাবের মাসআলা। কিন্তু সেটা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত নয়। এমনিভাবে 'মুআওয়াজা আলাত তাআত' হানাফী মাযহাবের ফতোয়াসিদ্ধ মাসআলা। কিন্তু সেটা না আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, না সাহেবাসিন থেকে।

তাহ মূল পাঠ হলো এই-

إذا رأى الهلال أهل بلد دون أهل بلد آخر نظرت فإن كان البلدان بينهما مسافة قريبة لا يختلف المطلع لأجلها كبغداد والبصرة تجب على أهل البلد الآخر برؤيتهم الصوم، وإن كان البلدان [٢٧٢ أ/ ٤] متباينين كالعراق والحجاز أو الشام وخراسان قال أبو حامد: لا يلزم أهل أحدهما رؤية أهل الآخر لأن الهلال يجوز أن يهل في إقليمه ولا يهل في إقليم آخر واختاره القاضي أبو حامد والدليل عليه ما روي عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه قال: بعثني أم الفضل بنت الحارث إلى الشام في حاجة عرضت لها عند معاوية رضي الله عنه فرأى الناس الهلال ليلة الجمعة وصاموا وصمت فرجعت إلى المدينة فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال: أما نحن فقد رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نستكمل العدة ثلاثين فقلت: أما يكفيك رؤية أمير المؤمنين والناس فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحابنا: يحتمل أنه كان عنده نص في ذلك ويحتمل أنه أراد به قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته».

وبهذا قال أبو حنيفة.

قال أبو حامد: وحكى لي ثقة أن من البلاد ما لا يزيد الليل فيه عن النهار ومنها ما تكون الشمس طالعة فيه ولا تكون في غيره فإذا كان [٢٧٢ ب/ ٤] كذلك كان لكل بلد طلوع نفسه وغروب نفسه ورؤية نفسه، وقال القاضي الطبري وجماعة: هذا غلط، وإذا رآه في بلد وجب على أهل سائر البلاد الصوم وحكى هذا عن أحمد لأن الأرض مسطحة مبسوطة فإذا رُئي في بلد عرفنا أن المانع في بلد آخر عارض يمنع الرؤية لأن الهلال لم يستهل.

والأول أظهر عندي.

22. আযযাখীরাহ, আবুল আকাস আলকারাফী মালিকী (৬৮৪হি.), খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৯০-৪৯১, দারুল গারব আলইসলামী, আলমাগরিব, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৪ ই.

তাহ মূল পাঠ হলো এই-

«والأوقات تختلف بحسب الأقطار فما من زوال لقوم إلا وهو فجر لقوم وعصر لقوم ومغرب لقوم ونصف الليل لقوم، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك الدرجة بعينها هي فجر وطلوع شمس وزوال وغروب ونصف ليل ونصف نهار.

وسائر أسماء الزمان ينسب إليها بحسب أقطار مختلفة، وخاطب الله تعالى كل قوم بما يتحقق في قطرهم لا في قطر غيرهم، فلا يخاطب أحد بزوال غير بلده ولا بفجره، وهذا مجمع عليه.

وكذلك الهلال مطالعه مختلفة، فيظهر في المغرب ولا يظهر في المشرق إلا في الليلة الثانية، بحسب احتباسه في الشعاع، وهذا معلوم بالضرورة لمن ينظر فيه، ومقتضى القاعدة أن يخاطب كل أحد بهلال قطره، ولا يلزمه حكم غيره، ولو ثبت بالطرق القاطعة، كما لا يلزمنا الصبح وإن قطعنا بأن الفجر قد طلع على من شرق عنا، كما قاله (ح)، إلى هذا أشار البخاري في هذا الحديث بقوله: بأن لأهل كل بلد رؤيتهم.

ولو كان ذلك لم ينقل عن عمر بن الخطاب ولا غيره من الخلفاء أنه كان يكتب إلى الأقطار ويبعث البريد إني قد رأيت الهلال فصوموا، بل كانوا يتركون الناس مع مرئهم فيصير حدا مجمعا عليه...

উল্লেখ্য, আল্লামা আবুল আব্বাস কারাফী রহ. 'আযযাখীরা'র ভূমিকায় লিখেছেন: «وإذا قلت: قال في الكتاب 'فهو المدونة', ... وقد جعلت الشين علامة للشافعي والحاء علامة لأبي حنيفة، تقليلا للحجم...»

এই তিনজনই পুরনো এবং নির্ভরযোগ্য আহলে ইলম। দুজন শাফেয়ী মাযহাবের আর একজন মালিকী মাযহাবের। তিনজনই একমত যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. হেলাল দেখার বিষয়ে দূর ও নিকটের পার্থক্য করেন। অর্থাৎ তাঁর নিকট ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য।

আমাদের জানামতে তাদের সম্মানের কোনো ফকীহ যে মাযহাবেরই হোন না কেন, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে এর বিপরীত কোনো কথা বলেননি।

* ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১হি.)

হয় নম্বরে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর এই খাস শাগরেদ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. যিনি ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম আহমদ রহ., ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.সহ অন্য অনেকের দাদা উস্তায়, তিনিও স্থানীয় হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ঈদ করার প্রবক্তা ছিলেন।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. লিখেছেন, «وروي عن ابن عباس أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإليه ذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة.

23.আলইসতিযকার শরহুল মুআত্তা, ইবনে আবদুল বার রহ. (৪৬৩হি.) খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৯, দারুল কুতাইবাহ, বৈরুত। দারুল ওয়াযী হালাব, সিরিয়া, মুদ্রণ ১৪১৪হি.

১৮. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানী রহ. (১৮৯হি.)

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অতি বিশিষ্ট শাগরেদ ও হানাফী মাযহাবের সংকলক। তিনি তাঁর সবচে' বুনয়াদী কিতাব কিতাবুল আছল (যার আরেকটি নাম হলো, আলমাবসূত) গ্রন্থে নিম্নোক্ত

মাসআলাটি লিখেছেন। যার মাধ্যমে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যাহের রেওয়াজে অনুযায়ী ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নিকট মাসআলা হলো, নিজ এলাকায় হেলাল দেখা যাওয়া ছাড়া যারা রোযা শুরু করেছে তারা ভুল করেছে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর হুবহু ইবারত তাঁর কিতাবুল আছল এ দ্রষ্টব্য। এটি যাহের রেওয়াজেতের সবচে বড় এবং সবচে বুনিনাদী কিতাব। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. লিখেছেন-

قلت: أرأيت أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤيته، وفيهم رجل لم يصم معهم حتى رأى الهلال من الغد، فصام أهل ذلك المصر ثلاثين يوماً وصام الرجل تسعة وعشرين يوماً، ثم أفطروا جميعاً لرؤيته.

قال: ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه أهل مصر، لأنهم لم يصوموا لرؤية الهلال، ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم لا؟ وقد أخطأوا حين صاموا لغير رؤية الهلال، إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم عدوا ثلاثين يوماً، ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية، فقد أصابوا وأحسنوا، وعلى من لم يصم معهم القضاء.

অনুবাদ: কোনো শহরবাসী হেলাল না দেখে রোযা শুরু করে দিল। কিন্তু ঐ শহরের এক লোক তাদের সাথে রোযা না রেখে পরের দিন হেলাল দেখে রোযা শুরু করল। এরপর যখন শহরবাসীদের ত্রিশ রোযা পূর্ণ হলো তখন ঐ লোকের রোযা হলো উনত্রিশটি। এমতাবস্থায় শাওয়ালের হেলাল দেখা গেলো। তাতে সবাই ঈদুল ফিতর করলো। এখন যে ব্যক্তি উনত্রিশ রোযা রাখলো তার কি এক রোযা কায্য করতে হবে?

উত্তর হলো, তাকে কায্য করতে হবে না। কারণ শহরবাসী আগে যে এক রোযা করেছে সেটা হেলাল না দেখেই করেছে। নিশ্চিত করে তারা জানতো না রোযাটি তারা রমযান মাসেই রেখেছে কি না। হেলাল না দেখে তারা রোযা শুরু করে ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে।

তবে হ্যাঁ, যদি তারা শাবানের হেলাল দেখে থাকে, এরপর শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও রমযানের হেলাল দেখল না, তাই রোযা শুরু করেছে। তাহলে তাদের এ কর্মপন্থা ঠিক আছে। (সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি একদিন পর রোযা শুরু করেছে সে ভুল করেছে) তাহলে তাকে একটি রোযা কায্য করতে হবে। কিতাবুল আছল, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ. (১৮৯হি.) খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫৪, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত ১৪৩৩হি।

মাসআলাটি স্পষ্ট। তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হেলাল দেখা ছাড়া রোযা শুরু করা ভুল পন্থা। তবে যদি শাবান মাসের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হেলাল দেখার শাহাদাতের আলোচনাও এ কথা বলেননি যে, দূর-দূরান্তের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। এই দিকে এখানে তিনি এই স্পষ্ট বিধান উল্লেখ করেছেন, এতে তিনি কোনো নোটও দেননি। এই কথাও বলেননি, যদি পরে প্রমাণিত হয় যে, কোনো শহরবাসী সেই দিনই হেলাল দেখে রোযা শুরু করেছে যেদিন এই শহরের বাসিন্দারা হেলাল না দেখে রোযা শুরু করেছে তাহলে তাদের এই আমল ঠিক হবে। আর ঐ লোক একটি রোযা কায্য করে নিবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর দৃষ্টিতে বিষয় যদি এমনই হত তাহলে এটাই তো ছিল তা

স্পষ্ট করে বলার উত্তম স্থান। আর স্বীকৃত নিয়ম হলো, «السكوت في معرض البيان بيان» (স্পষ্ট করে বলার ছলে নীরবতা অবলম্বন করাই বলা) অর্থাৎ কোনো বক্তব্য যদি এমন হয় যে, এতে কোনো নোট দেওয়ার থাকলে বক্তা অবশ্যই তা দিত, এমন ক্ষেত্রে নোট না দেওয়া অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি বলছেন আমার কথা থেকে যা বুঝা যাচ্ছে তাই আমার উদ্দেশ্য।

উক্ত মাসআলায় ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কোনো ইখতিলাফ উল্লেখ করেননি। সেজন্য কিতাবুল আছলের শুরুতে তিনি যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে এ মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তিনজনের মতই এক। তাই জানা গেলো, আমাদের তিনও ইমামের মতে স্থানীয় হেলাল দেখাই গ্রহণযোগ্য। স্থানীয় হেলাল না দেখে রমযান শুরু করা তাঁদের মতে ভুল পন্থা। আর যারা হেলাল দেখে রোযা শুরু করছে তারা সঠিক পন্থা অনুযায়ী আমল করছে।^{১০}

১৯. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ রহ. (২০৪হি.)

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাগরেদ এবং বলা যায় হানাফী মাযহাবের চতুর্থ ইমাম। ফিকহ ও হাদীসের এই প্রসিদ্ধ ইমামও স্থানীয় হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করার প্রবক্তা ছিলেন।

২০. ইমাম আবুল হুসাইন কুদুরী রহ. (৪২৮হি.)

‘মুখতাসারুল কুদুরী’ কিতাবের লেখক ইমাম আবুল হুসাইন কুদুরী রহ. ফিকহ ও হাদীস দুই শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন। হেদায়ার মত এই বিশাল গভীর ইলমের কিতাবও মূলত তাঁর ‘মুখতাসারুল কুদুরী’ কিতাবের ব্যাখ্যা।

১০. খানিয়া ও খোলাসায় ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে নাদের রেওয়ায়েতের যে মাসআলা নকল করা হয়েছে তা অধিকাংশ হানাফী ফকীহ, যাঁদের অনেকেই আসহাবুত ‘তারজীহ এর মধ্যে গণ্য তাদের নিকট উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তাই ঐ নাদের রেওয়ায়েত এই যাহের রেওয়ায়েতের বিপরীত নয়। এ বিষয়ে হানাফী ফকীহদের ইবারত সামনে আসছে। এখানে আমরা শুধু এতটুকু আরম্ভ করছি যে, নাদের রেওয়ায়েতের ঐ মাসআলা ইমাম রযীউদ্দীন সারাখসী রহ.-এর আলওয়াজীয ফিল ফাতাওয়াতে এবং দশম শতকের প্রসিদ্ধ ও বরেন্য ফকীহ মুআয়্যিদ যাদাহ আবদুর রহমান বিন আলী ইবনুল মুআয়্যিদ (৮৬০-৯২২হি.) এর ফাতাওয়াতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে অনুমিত হয় যে নিকট দূরের পার্থক্য মূলত ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকেই বর্ণিত। এই দুই কিতাবেই লেখা হয়েছে-

«وذكر هشام عن محمد: لو صام أهل مصر ثلاثين يوماً للرؤية، فصام أهل مصر آخر تسعة وعشرين يوماً للرؤية، فعلى هؤلاء قضاء يوم آخر، إلا إذا كان بين البلدين مسافة بعيدة بحيث يختلف فيها المطالع لم يلزم أحدهما الآخر»

অর্থাৎ হিশাম ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, কোনো শহরবাসী হেলাল দেখে ত্রিশ রোযা রাখল। আর অন্য কোনো শহরবাসী হেলাল দেখেই ঊনত্রিশ রোযা রাখল। তখন এদের একটি রোযা কাযা করতে হবে। তবে যদি ঐ দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব ঐ পরিমাণ হয় যার কারণে উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। (অর্থাৎ এক্ষেত্রে ওদের হেলাল দেখার কারণে এদের রোযা কাযা করতে হবে না।) আলওয়াজীয ফিল ফাতাওয়া, ইমাম রযীউদ্দীন সারাখসী রহ., কিতাবুস সওম, হেলাল দেখার উপর সাক্ষ্যদানের আলোচনা, পাতা: ৩৬, মাকতাবা কোপারিলী, ইস্তাযুল, মাখতুত নম্বর- ৬৮৪; ফাতাওয়া মুআয়্যিদ যাদাহ, কিতাবুশ শাহাদাহ, মাখতুতা, মাকতাবাতুল মালিক আবদুল আযীয, রিয়াদ, সৌদী আরব।

ইমাম কুদূরী রহ.-এর সবচে বড় কিতাব আততাজরীদ এখন ছাপা হয়ে গেছে। সেই কিতাবের বিষয়বস্তু হলো ঐ সব মাসআলার দলিলভিত্তিক আলোচনা যাতে হানাফী ও শাফেয়ী দুই মাযহাবের পরস্পরে ইখতিলাফ রয়েছে। কিন্তু ইমাম কুদূরী রহ. আততাজরীদ কিতাবে ইখতিলাফে মাতালে বা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত মাসআলার আলোচনা করেননি। কারণ ইমাম কুদূরী রহ.-এর দৃষ্টিতে এই মাসআলা হানাফী শাফেয়ী দুই মাযহাবের মধ্যকার মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা নয়। বরং এই মাসআলায় হানাফী শাফেয়ী উভয় মাযহাবের মত একই। আর তা হলো, ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিধান শরীয়তে রয়েছে। কাজেই তাতে দূর ও কাছের পার্থক্য রয়েছে। শুধু তাই নয় বরং ইমাম কুদূরী রহ. তার অন্য কিতাব 'শরহ মুখতাসারিল কারখী'তে পরিষ্কার করে লিখেছেন-

وهذا إذا كان بين البلدين تفاوت لا يختلف فيه مطالع الهلال، فأما إذا كان بعد أهل البلدين من الآخر بعدا كثيرا لم يلزم أهل أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد تختلف.

অর্থাৎ এই বিধান (এক শহরবাসীর হেলাল দেখা অন্য শহরবাসীর জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়া) ঐ সময়ই হবে যখন দুই শহরের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব থাকবে যে তাতে হেলালের উদয়স্থলের ভিন্নতা হয়না। আর যদি দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব বেশি হয় তাহলে এক শহরবাসীর জন্য অন্য শহরের হুকুম আবশ্যিক হবে না।

দেখুন:

24. শরহ মুখতাসারিল কারখী, ইমাম কুদূরী রহ. মাখতুতা, মাকতাবা শাইখুল ইসলাম ফয়যুল্লাহ আফিন্দী, ইস্তাম্বুল, জামিয়া উম্মুল কোরা মক্কা মুকাররামার নুসখা, পাতা: ১২৯

ইমাম কুদূরী রহ.-এর এই ফয়সালা বড় বড় অনেক ফকীহ উদ্ধৃত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ-

* জাওয়ামিউল ফিকহ, ইমাম আভাবী আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু নসর বুখারী রহ. (৫৯৬হি.) মাখতুতা, মাকতাবা ফয়যুল্লাহ আফিন্দী, ইস্তাম্বুল, কিতাবুস সওম, প্রথম অনুচ্ছেদ।

* আলমুহীতুল বুরহানী, ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মাযাহ আলবুখারী রহ. (৫৫১-৬১৬হি.) খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪১-৩৪২, ইদারাতুল কোরআন, করাচি, ১৪২৪হি.= ২০০৪ঈ.

25. আযযাখিরাতুল বুরহানিয়া, ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মাযাহ আলবুখারী রহ. (৫৫১-৬১৬হি.) কুতুবখানায়ে শাহতারবীতীর মাখতুতা থেকে ফটোকৃত নুসখা, পাতা: ৫৮

26. আলফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ইমাম ফরীদুদ্দীন আলিম ইবনুল আলা দেহলভী (৭৮৬হি.) তাহকীক: শিকরী আহমদ কাসেমী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৬৫, মাসআলা নম্বর: ৪৫৮২, প্রকাশক: মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ, প্রকাশকাল: ১৪৩১হি.

27. আলফাতাওয়াল হান্নাদিয়া, আল্লামা আবুল ফাতাহ রুকনুদ্দীন ইবনে হুসাম নাকুরী (নবম শতাব্দির) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৮, এশিয়াটিক লিথুগ্রাফিক কোম্পানী ১২৪১হি.= ১৮২৫ঈ.

২১. ইমাম আবু ইবরাহীম ইসমাইল ইবনে আহমদ আসসাফহার আশশাহীদ (৪৬১হি.) রহ.

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবু বকর আলহাসীরী রহ. (৫০০হি.) যিনি শামসুল আয়িশা সারাক্ষী রহ.-এর শাগরেদ তিনি 'ফাতাওয়া মা ওয়ারাউন নাহর' থেকে ফকীহ আবু ইবরাহীম

ইসমাঈল আসসাফহার রহ.-এর ফতোয়া নকল করেছেন। প্রশ্ন ও উত্তর দুটোই উল্লেখ করা হলো।
 وسئل الفقيه أبو إبراهيم: بلدة رأوا الهلال يوم الأربعاء، وفي بلدة يوم الثلاثاء قال: يحكم
 كل أهل بلدة بما رأوا، ولا ينظر إلى ما رأوه أهل بلدة أخرى، وعن ابن عباس أنه سئل عن هذا،
 فقال: لهم ما لهم، ولنا ما لنا، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فطر كل بلدة يوم يفطر جماعتهم
 وأضحى كل بلدة يوم يضحى جماعتهم

তরজমা: ফকীহ আবু ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে- কোনো শহরবাসী বুধবারে হেলাল দেখেছে। আরেক শহরবাসী তাদের আগেই হেলাল দেখেছে মঙ্গলবারে। (এখন করণীয় কী?)
 উত্তরে তিনি বললেন, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীরা নিজেদের হেলাল দেখার ভিত্তিতে ফয়সালা করবে। অন্য শহরের লোকেরা দেখল কিনা সেদিকে তাকাবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তাদের জন্য যেটা সেটা তাদের জন্য। যা আমাদের জন্য তা আমাদের জন্য। (অর্থাৎ তাদের হেলাল দেখা তাদের জন্য, আমাদের হেলাল দেখা আমাদের জন্য।)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক শহরের ঈদুল ফিতর সেদিনই যেদিন সেখানের লোকেরা ঈদ করে। এমনিভাবে প্রত্যেক শহরের ঈদুল আযহা সেদিনই যেদিন সেখানের লোকেরা কোরবানী করে।

* আলহাভী ফিল ফাতাওয়া, ইমাম আবু বকর আলহাসীরা (৫০০হি.) রহ., মাখতুতা, মাকতাবা কোপরেলী, ইস্তাম্বুল, মাখতুতা নম্বর: ৫৮৯, পাতা: ৩৯

* আততাজনীস ওয়ালমাযীদ, ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া গ্রন্থকার (৫৯৩হি.)
 খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৩ ইদারাতুল কোরআন, করাচী,

হেদায়া গ্রন্থকার সাফহার রহ.-এর উক্ত ফতোয়া নকল করে লিখেছেন, এই বিধান দূরের শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুই শহর যদি নিকটবর্তী হয় তাহলে এক শহরের কাযীর কাছে হেলাল দেখা প্রমাণিত হলে দ্বিতীয় শহরের কাযীও সে অনুযায়ী ফয়সালা করবে। হেদায়া গ্রন্থকার রচিত আততাজনীস ওয়ালমাযীদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৩

আলহাভী এর উদ্ধৃতিতে এই মাসআলা ফতোয়া বাযযাযিয়াতেও নকল করা হয়েছে। দেখুন-

28. ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া, আল্লামা হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল বাযযায আলকারদারী (৮২৭হি.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯৫ [ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খণ্ড: ৪, এর হাশিয়ায় মুদ্রিত]

২২. শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যু: ৪৮০হি. থেকে ৪৯০হি. এর মধ্যে)

সহীহ বুখারী এবং হেদায়াসহ হাদীস ও ফিকহের অনেক মৌলিক কিতাবের ব্যাখ্যাকার হাফেযে হাদীস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫হি.) রহ. কানযুদ দাকায়েক এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইখতিলাফে মাতালে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

وهو منقول عن شمس الأئمة السرخسي

অর্থাৎ এই বক্তব্য (ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়া) শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. থেকে বর্ণিত আছে।

দেখুন:

২৯. রমযুল হাক্যেক শরহ কানযিদ দাক্যেক, বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫হি.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮১, প্রকাশক: ইদারাতুল কুরআন, করাচি

২৩. হুসামুদ্দীন সদরুশ শহীদ রহ. (৫৩৬হি.)

কাযীখান এবং হেদায়া গ্রন্থকারসহ অনেক ফকীহদের উল্লেখ, ফিকহ ও ফতোয়ার ইমামুল আয়িম্মা, আল্লামা সদরুশ শহীদ রহ. তাঁর কিতাব 'আলওয়াকিয়াত'এ লিখেছেন-

وهذا إذا كان بين البلدين تفاوت بحيث لا يختلف المطالع، وإن كان يختلف لا يلزم أهل أحد من البلدين حكم الآخر.

অর্থাৎ এটি (এক শহরের হেলাল দেখা অন্য শহরের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিধান) এ ক্ষেত্রে হবে যখন দুই শহরের মাঝে দূরত্ব হবে এতটুকু যাতে উদয়স্থল ভিন্ন হয় না। আর যদি উদয়স্থল ভিন্ন হয় তাহলে কোনো শহরের জন্যই অন্য শহরের হুকুম আবশ্যিক হবে না। দেখুন-

৩০. কিতাবুল ওয়াকিয়াত, ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ রহ. (৫৩৬হি.), মাখতুতা, মাকতাবাতু জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আলইসলামিয়া, রিয়াদ, সৌদি আরব, অধ্যায়: আসসওম বিআলামাতিল আইন, পাতা: ৩৭

২৪. ইমাম নাজমুদ্দীন আবু হাফস উমর আননাসাফী রহ. (৪৬১-৫৩৭হি.)

হেদায়া গ্রন্থকারের খাস উল্লেখ, অনেক বড় ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক এবং মুফতিস সাকালাইন উপাধিতে ভূষিত, বলা হয় তার অনেক জ্বীন শাগরেদ ছিল সেজন্য তাকে মুফতিস সাকালাইন বা মানব জ্বীন উভয়কে ফতওয়া প্রদানকারী বলা হত।

নাজমুদ্দীন নাসাফী রহ.-এর নিম্নোক্ত ফতওয়া বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। এটা একথার প্রমাণ বহন করে যে তিনি ইখতিলাফে মাতালেকে ধর্তব্য মনে করতেন। এখানে আমরা সেই ফতওয়াটি ফতওয়াল ইমাম কাশশীর উদ্ধৃতিতে নকল করছি-

عن نجم الدين النسفي: أهل هلال رمضان يوم الاثنين بسمرقند، وصاموا لذلك، ثم شهد قوم عند القاضي يوم الاثنين وهو التاسع والعشرون أن أهل بلدة كش رأوا هلال الصوم ليلة الأحد، وهذا اليوم آخر الشهر ف قضى به، ونادى المنادي في الناس أن هذا آخر يوم الصوم، وغدا يوم العيد، فلم يروا الهلال عشية هذا اليوم، والسماء مصحية.

قال: أفتى المحققون من علماء البلد، وأفتيت أنا، أن لا تترك التراويح هذه الليلة، ولا يفطرون غدا، وإن قضاء القاضي بهذا لا ينفذ، وقد عيدوا مع ذلك يوم الثلاثاء، ولم يجز لهم صلاة العيد.

অর্থাৎ নাজমুদ্দীন নাসাফী রহ. বলেন, সমরকন্দে সোমবার সন্ধ্যায় রমযানের হেলাল দেখা গেছে। তাই মঙ্গলবার থেকে তারা রোযা শুরু করেছে। এরপর ২৯ রমযান সোমবারে একদল

মানুষ একথার সাক্ষ্য দিলো যে ‘কাশের’ অধিবাসীরা রবিবার সন্ধ্যায় হেলাল দেখেছে। সে হিসাবে আজ রমযানের শেষ দিন। ত্রিশ তারিখ। এ সাক্ষ্য শুনে কাযী ফয়সালা করে দিলো। ঘোষক ঘোষণা করতে শুরু করল যে আজ শেষ রোযা। কাল ঈদ। ওদিকে আকাশ পরিষ্কার থাকার পরও সন্ধ্যায় লোকেরা শাঁওয়ালের হেলাল দেখতে পেল না।

নাজমুদ্দীন নাসাফী রহ. বলেন, এ ঘটনায় সমরকন্দ শহরের মুহাক্কিক আলেমগণ এবং আমি এই ফতওয়া দিলাম যে, এ রাতে তারাবী ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না। আগামীকাল ঈদ করাও জায়েয হবে না। এতদসত্ত্বেও লোকেরা মঙ্গলবারে ঈদ করল (যা ভুল ছিল)। তাদের ঈদের নামায হয়নি। দেখুন—

31. ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়া, ফাতাওয়াল ইমামিল কাশশীর উদ্ধৃতিতে, হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা দাউদ ইবনে ইউসুফ আলখাতীব রহ., পৃষ্ঠা: ৫০, প্রথম সংস্করণ, আমীরিয়া প্রকাশনী, বুলাক, মিসর, ১৩২১হি.

এ কথা স্পষ্ট যে, ইমাম কাশশী আহমাদ ইবনে মুসা রহ. ছিলেন ইমাম নাজমুদ্দীন নাসাফী রহ.-এর একান্ত শিষ্য। ‘কাশ’ জুরজান থেকে তিন ফারসাখ দূরের একটি এলাকা। কাশ ও সমরকন্দের দূরত্ব ১৪০০ কিলোমিটারের মত।

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, ইমাম নাজমুদ্দীন নাসাফী রহ.সহ সমরকন্দের অন্যান্য মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম দূরের শহরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে ছিলেন। এমনকি তাঁরা এই বক্তব্যের পক্ষে এত কঠোর ছিলেন যে, এর বিপরীত বক্তব্য অর্থাৎ দূরের শহরগুলোর ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টিকে মুজতাহাদ ফীহ বিষয়ই মনে করতেন না। বরং সেটাকে ভুল মনে করতেন। সেজন্য কাযী সে অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার পরও তাদের দৃষ্টিতে তা কার্যকর হবে না।^{১১}

আলমুহীতুল বুরহানী গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন রহ. যদিও এখানে এই নোট দিয়েছেন যে, মাসআলাটি মুজতাহাদ ফীহ। সেজন্য যদি সেই মতের ভিত্তিতে (অর্থাৎ ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ভিত্তিতে) বিচারক ফয়সালা করে দেন তাহলে তা কার্যকর হবে।^{১২} এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো, আলমুহীতুল বুরহানী গ্রন্থকার নাজমুদ্দীন নাসাফী ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামের উপর মূল বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেননি। অর্থাৎ তিনিও মনে করেন যে, হানাফী মাযহাবে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য। তিনি কেবল আপত্তি করেছেন, মাসআলাটি যেহেতু মুজতাহাদ ফীহ, আর ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার পক্ষেও একটি বক্তব্য আছে, তাই কাযী ফয়সালা দেওয়ার পর তা বাতিল না বলা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাযী মারজুহ কওল তথা অগ্রগণ্য রেওয়ায়েতের বিপরীত বক্তব্য অনুযায়ী ফয়সালা করবে কেনো? হেদায়া গ্রন্থকার আততাজনীস ওয়ালমাযীদ খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৩০-৪৩২ এ পরিষ্কার লিখেছেন যে, ভিন্ন উদয়স্থলের

১১.

قال الراقم: وممن صرح بأن نجم الدين النسفي قائل باعتبار اختلاف المطالع، قوام الدين الكاكي في «معراج الدراية»، وابن عبد العال في «فتاواه».

১২. আলমুহীতুল বুরহানী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪৬, আলমুজতাবা শরহুল কুদরী, মাখতুতা, মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম ফায়জুল্লাহ আফেন্দী, সওম অধ্যায়, বাবুল ইতিকাফ এর আগে।

কোনো শহরের হেলাল দেখা যদি কাযীর কাছে প্রমাণিতও হয়ে যায় তবুও কাযী সে অনুযায়ী ফয়সালা করবে না।

২৫. ইমাম রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আলকিরমানী রহ. (৫৪৩হি.)

তিনি হানাফী মাযহাবের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ‘আলইযাহ’ এবং এই কিতাবের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত হানাফী মাযহাবের মৌলিক ফিকহী মতন ‘আততাজরীদ’ কিতাবদ্বয়ের মুসান্নিফ। তাঁর এই তাজরীদ ‘আততাজরীদুর রুকনী’ নামে প্রসিদ্ধ।

খোলাসাতুল ফাতাওয়ার লেখকও আততাজরীদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

وفي التجريد اعتبر اختلاف المطالع

অর্থাৎ আততাজরীদ কিতাবে ইখতিলাফুল মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা বলেছেন।
খোলাসাতুল ফাতাওয়া, তাহের ইবনে আবদুর রশীদ বুখারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪৯

আমরা এখানে সরাসরি আততাজরীদুর রুকনী থেকে ইমাম আবুল ফযল আলকিরমানী রহ.-এর ইবারত উল্লেখ করছি-

ولو صام أهل مصر ثلاثين يوما للرؤية، وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعلى هؤلاء قضاء يوم واحد، وهذا إذا كان بين البلدين تقارب لا تختلف المطالع، فإن كان يختلف لم يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

এখানেও তাই বলেছেন যে, ইখতিলাফুল মাতালে যদি হয় তাহলে এক শহরের হুকুম অন্য শহরে প্রযোজ্য হবে না। দেখুন-

32. কিতাবুত তাজরীদ, ইমাম আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলকিরমানী রহ. (৫৪৩হি.) পৃষ্ঠা: ৩৪১, তাহকীক জামিয়া উম্মুল কোরা, মক্কা মুকাররামা

২৬. ইমাম রযীউদ্দীন আসসারাখসী রহ. (৫৪৪হি.)

হানাফী মাযহাবের মাসআলাগুলোকে তবাকাতের ভিত্তিতে- যাহেরুর রিওয়ায়াত, নাদেরুর রিওয়ায়াত, ফাতাওয়াল মাশায়েখ এভাবে ভিন্ন ভিন্ন করে যাঁরা সংকলন করেছেন ইবনে আবিদীন রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম রযীউদ্দীন সারাখসী রহ. তাঁদের শীর্ষস্থানীয় একজন। ইমাম রযীউদ্দীন সারাখসী রহ. তাঁর কিতাব আলমুহীতুর রাযাভীতে লিখেছেন-

وذكر هشام في نوادره عن محمد رحمه الله: لو صام أهل مصر ثلاثين يوما للرؤية، وصام أهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعلى هؤلاء قضاء يوم، وهذا إذا كان بين البلدين بعد بحيث لا يختلف فيه مطالع الهلال، لأن الرؤية لا تتفاوت ولا تختلف، فيلزم أحدهما حكم الآخر، وإن كان بينهما مسافة فاحشة مديدة بحيث يختلف فيها المطالع لم يلزم أحدهما حكم الآخر.

ইমাম রযীউদ্দীন রহ.ও একই কথা বলেছেন যে, এক শহর যদি অন্য শহর থেকে এত বেশি দূরে হয় এবং উভয়ের উদয়স্থল ভিন্ন হয় তাহলে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের বাসিন্দাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

দেখুন তাঁর কিতাব—

33. আলমুহীতুর রাযাভী, ইমাম রযীউদ্দীন সারাখসী রহ. (৫৪৪হি.) মাখতুতা, মাকতাবাতু ফয়যুল্লাহ আফিন্দী, ইস্তাম্বুল, মাখতুতা নম্বর: ৯৮৫, পাতা: ১১৬, হেলাল দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ অধ্যায়; এবং জামিয়াতু আহসানুল উলূম, গুলশানে ইকবাল, করাচি, পাতা: ১৯১-১৯২

২৭. শামসুল আয়িম্মা মাহমুদ ইবনে আবদুল আযীয আলআউযজানদী

কাযী খান রহ. (৫৯২হি.) এর দাদা^{৩৩}। শামসুল আয়িম্মা সারাখসী রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। যাকে খোলাসা গ্রন্থকার ‘শামসুল ইসলাম’ হিসেবে আবার কোনো কোনো ফাকীহ ‘শামসুল আয়িম্মা’ উপাধিতে পরিচয় দেন। কাযী খান রহ. নিজেও তাঁকে শামসুল আইম্মা উপাধিতে উল্লেখ করেন। এই মহান ফকীহও ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন।

‘আযযহীরিয়্যাহ’ গ্রন্থে আল্লামা যহীরুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ বুখারী (৬১৯হি.) শামসুল আয়িম্মা আউযজানদী রহ.-এর ফতোয়া নকল করেছেন। একজন প্রশ্ন করেছে- এক লোক এভাবে কসম করেছে যে, যদি ঈদের দিন তোমার পাওনা পরিশোধ না করি তাহলে এমন হবে! ঘটনা এমন হয়েছে যে, যখন ঈদের হেলালের সময় এল তখন এই শহরের কাযীর নিকট হেলাল প্রমাণিত হয়নি। সেজন্য তিনি ঈদের ঘোষণা দেননি। (বরং সেদিন ঐ শহরে ৩০ রমযান ছিল) অথচ অন্য শহরের কাযী সেই দিনকে ঈদের দিন ঘোষণা করেছেন। ফলে ঐ শহরে ঈদ হয়েছে। এখন এই কসমের কী হুকুম হবে?

ইমাম শামসুল আইম্মা আউযজানদী রহ. উত্তর দিয়েছেন-

إذا حكم قاضي بلدة بكونه عيداً يلزم ذلك أهل بلدة أخرى إذا لم تختلف المطالع، كما في الحكم بالرمضانية.

অর্থাৎ যদি উদয়স্থল ভিন্ন না হয় তাহলে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। ঈদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি রোযার ক্ষেত্রে।

কাযী খানের দাদা শামসুল আয়িম্মা আউযজানদী রহ.-এর এই ফতোয়া অনেক হানাফী ফকীহ নকল করেছেন কিন্তু তার উপর কোনো আপত্তি করেননি।

দেখুন—

34. আলফাতাওয়ায যহীরিয়্যাহ, আল্লামা যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ বুখারী (৬১৯ হি.), মাখতুতা, মাকতাবাতু বশীর আগা, ইস্তাম্বুল, ৩১৯, ৩২০, পাতা: ১৩৯, কিতাবুল আইমান, আলকিসমুস সালিস, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

35. আলবাহরুর রায়েক, আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৬১৫, কিতাবুল আইমান।

* আলমুহীতুল বুরহানী, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৯৩

* আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়া, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৯৩

১৩. আবদুল কাদের কুরাশী রহ.-এর কিতাব ‘আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ফী তাবাকতিল হানাফিয়্যাহ’ এর মুদ্রিত নুসখায় খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৩ তাঁর বংশধারা যেমন লেখা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় তিনি কাযীখানের দাদার বাবা ছিলেন। কিন্তু আসলে তা মুদ্রণ প্রমাদ। এই কিতাবের অন্য জায়গায় এবং ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থের অন্যান্য কিতাব থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি কাযীখান রহ.-এর দাদাই ছিলেন।

36. আলফাতাওয়ালা হিন্দিয়া, (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী) খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৮

* ফাতাওয়া বাযযাযিয়া বর হাশিয়ায়ে হিন্দিয়া, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৩০

মজার বিষয় হলো, খোলাসাতুল ফাতাওয়া রচয়িতা নিজেই শামসুল আয়িম্মা আউযজানদী রহ.-এর কিতাবুল ফাওয়াইদ থেকে এই ফাতোয়া নকল করেছেন। দেখুন-

37. খোলাসাতুল ফাতাওয়া, আল্লামা তাহের ইবনে আবদুর রশীদ আলবুখারী (কাযী খানের ছাত্র)। খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭৩,

38. আলমাসায়িলুল বাদরিয়াতুল মুনতাখাবাতু মিনাল ফাতাওয়ায যহীরিয়াহ, ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী গ্রন্থকার, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪১২, কিতাবুল আইমান ফীমা রাজরী বাইনা সাহিবিল মালি ওয়াল গারীম, তাহকীক: ড. সুলাইমান আব্বা খাইল, দারুল আছিম, রিয়াদ, ১৪৩৫ হি. = ২০১৪ ই.।

২৮. ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী রহ.

ফিকহ ফাতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাব জাওয়াহেরুল ফাতাওয়ার রচয়িতা ইমাম রুকনুদ্দীন কিরমানী রহ. (৫৬৫ হি.) এর শিষ্য। জাওয়াহেরুল ফাতাওয়ার প্রত্যেক 'কিতাবে'র দ্বিতীয় অধ্যায় ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী মুতাহহির ইবনে হুসাইন রহ.-এর ফাতাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

এই কিতাবের 'কিতাবুস সাওমে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম জামালুদ্দীন রহ.-এর ফাতোয়া লিখিত আছে এভাবে-

لو صام أهل بلد تسعة وعشرين، وأهل بلدة ثلاثين، إن كان يختلف المطالع لا يلزم أحدهما حكم الآخر، وإن كان لا يختلف المطالع يلزم،

অর্থাৎ দুই এলাকার উদয়স্থল ভিন্ন হলে এক এলাকার হেলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য আবশ্যিক হবে না। দেখুন-

39. জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, ইমাম রুকনুদ্দীন কিরমানী রহ. (৫৬৫ হি.) মাখতুতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, পাতা: ৩২-৩৩

২৯. উমদাতুদ্দীন মাজদুশ শারীয়াহ আবু মুহাম্মাদ সুলাইমান ইবনুল হাসান আলকিরমানী রহ. (কাযী মুহাম্মাদ)

উপাধি থেকেই তাঁর ইলমী মাকাম স্পষ্ট হয়ে যায়। উমদাতুদ্দীন, অর্থাৎ দ্বীনী বিষয়ে যার ফতোয়া ভিত্তি ও নির্ভরতা। মাজদুশ শারীয়াহ, অর্থাৎ তিনি শরীয়তের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন। কাযী মুহাম্মাদ, তবে তিনি শুধু কাযী ছিলেন না, কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

ইমাম রুকনুদ্দীন কিরমানী রহ. জাওয়াহিরুল ফাতাওয়ার ভূমিকায় লিখেছেন,

الباب الخامس من فتاوى قاضي القضاة عمدة الدين مجد الشريعة أبي محمد سليمان بن الحسن الكرمانى، المعروف بقاضى محمد.

তো আবু মুহাম্মাদ সুলাইমান কিরমানী রহ.-এর মত মহান ফকীহও ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা বলতেন। 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র কিতাবুস সাওমে'র পঞ্চম অধ্যায়ে

উল্লেখিত তাঁর নিম্নোক্ত দুটি ফতোয়া মুতাল্লাআ করুন-

১.

أهل بلدة عيدوا يوم الاثنين، وأهل بلد آخر عيدوا يوم الثلاثاء، لا يجب عليهم قضاء يوم.

অর্থাৎ এক শহরবাসী সোমবারে ঈদ করল। অন্য আরেকটি শহরের অধিবাসীরা ঈদ করল মঙ্গলবারে। এক্ষেত্রে তাদের উপর এক রোযা কায্য করার বিধান আরোপিত হবে না।

২.

أهل بلد رأوا هلال رمضان وأعلموا أهل البلد الآخر بذلك وهم لم يروا، فهذا على وجهين:
إن كان المطلع في حقهما متحدا يلزم كل واحد منهما حكم الآخر، فإذا أعلمهم عدلان منهم يلزمهم حكم الصوم والفطر، وإن كان بين البلدين مسافة يختلف المطلع في حقهم، فلا يلزم واحدا حكم الآخر.

অর্থাৎ যদি কোনো শহরবাসী রমযানের হেলাল দেখে অন্য কোনো শহরবাসীকে সেই সংবাদ জানিয়ে দেয়। আর তারা হেলাল না দেখে থাকে তাহলে দুই সুরত হবে।

ক. যদি উভয় শহরের উদয়স্থল এক হয় তাহলে এক শহরের জন্য অন্য শহরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। এতএব যদি দুইজন আদেল (তরীকে মুজাবের ভিত্তিতে) এ বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দেয় তাহলে তাদের জন্য রোযা ও ঈদের হুকুম আবশ্যিক হবে।

খ. দুই শহরের মাঝে যদি দূরত্ব এই পরিমাণ থাকে যে, উভয়ের উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যায়। তাহলে এক শহরের জন্য অপর শহরের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। দেখুন-

* জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী রহ. (৫৬৫হি.) কিতাবুস সওম, পঞ্চম অধ্যায়, পাতা: ৩৩, মাখতুতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়াদ

৩০. আলআলিমুল আলা আবুল ফাতাহ আলউসমুনদী রহ. (৪৮৮-৫৫২হি.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হামীদ আবুল ফাতাহ আলউসমুনদী রহ. ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ.-এর কিতাব উয়ুনুল মাসায়িল এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে নাদের রেওয়াজেতে মাসআলাটির উপর নোট লিখতে গিয়ে বলেছেন,

وهذا إذا كان بين البلدين تفاوت لا تختلف فيه مطالع الهلال، فأما إذا بعد أحد البلدين عن الآخر بعدا كثيرا، لم يلزم حكم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد تختلف.

অর্থাৎ দুই শহরের মাঝে যদি এতটা দূরত্ব না থাকে যে হেলালের উদয়স্থল ভিন্ন হয় তাহলে এক এলাকার হুকুম অপর এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি এক শহর অন্য শহর থেকে অনেক দূরে থাকে তাহলে এক শহরের হুকুম অপর শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না। দেখুন-

40. শরহ উয়ুনুল মাসায়িল (পুরো নাম 'হাসরুল মাসায়িল ওয়া কাসরুদ দালায়িল ফী শারহি উয়ুনিল মাসায়িল') ইমাম আবুল ফাতাহ আলউসমুনদী রহ. (৫৫২হি.) পাতা: ৩৪, মাখতুতা, আলমাকতাবাতুল আযহারিয়াহ, কায়রো, মিসর

৩১. ইমাম আবদুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী রহ.

হিজরী ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে সকল ফকীহের প্রভাব ছিল ইমাম আবদুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী রহ. তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ রহ.-এর খাস শাগরেদ ছিলেন। আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়াহ তাঁর অমর কীর্তি। কিতাবটি এখন ছেপে এসেছে।

আদদুররুল মুখতার রচয়িতা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ.-এর উস্তাদ খাইরুদ্দীন রামলী রহ. (১০৭১হি.) ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতকে এই কথা বলে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়াহতে এই মাসআলায় কেবল এই একটি মতকেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিপরীত মাহাবকে তিনি উল্লেখই করেননি।

তিনি লিখেছেন,

اقتصر عليه في الولوالجية

হাসকাফী রহ. খাইরুদ্দীন রামলী রহ.-এর এই কথা তাঁর হাশিয়াতুল বাহরুর রায়েক থেকে আদদুররুল মুখতারে নকল করেছেন। দেখুন, রাদুল মুহতারের নতুন তাখরীজকৃত সংস্করণ যা ড. হুসামুদ্দীন ফারফুর এর তাহকীক ও তালীকসহ দারুল ফাতাহ দিমাশক থেকে ছেপেছে।

এখানে আমরা আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়াহর ইবারত উল্লেখ করছি—

«وهذا إذا كان بين البلدين تفاوت بحيث لا تختلف المطالع، فإن كانت تختلف لا يلزم أحد

البلدين حكم الآخر.»

41. আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়াহ, ইমাম আবদুর রশীদ ওয়ালওয়ালিজী রহ. (জন্ম: ৪৬৭হি. ইনতিকাল ৫৪০এর পরে) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৬, প্রকাশনায়: দারুল ইমান সাহারানপুর, দারুল কুতুব আলইলমিয়াহ, বৈরুত মুদ্রণের ফটো মুদ্রণ

৩২. ইমাম নাজমুদ্দীন ইউসুফ ইবনে আহমদ আলখাছী রহ.

তিনি কাযী খান রহ.-এর শাগরেদ, অনেক বড় ফকীহ। তাঁর আলফাতাওয়াল কুবরা (যার ভিত্তি মূলত তাঁর উস্তাদ হুসামুদ্দীন শহীদ রহ.-এর কিতাবুল ওয়াকিয়াত এর উপর) কিতাবে লিখেছেন,

هذا إذا كان بين البلدين تقارب بحيث لا تختلف المطالع، وإن كان تختلف لا يلزم أهل أحد

من البلدين حكم الآخر.

দেখুন—

41. আলফাতাওয়াল কুবরা, তারতীব: ইমাম নাজমুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আলখাছী রহ., মাখতুতা, মাকতাবা রেযা রামপুর, হিন্দুস্তান, কিতাবুস সওম, পঞ্চম পরিচ্ছেদ- হেলাল ও তার সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

৩৩. ইমাম আবদুল গাফফার তাজুদ্দীন আলকারদারী রহ. (৫৬২হি.)

তিনি তাঁর কিতাব আলমুফীদু ওয়ালমাযীদ শরহত তাজরীদে লিখেছেন, হেলাল দেখার বিষয়ে কাছে দূরের বিধানে পার্থক্য আছে। এবং ইখতিলাফে মাতালে শরীয়তে গ্রহণযোগ্য।

তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন হাফেযে হাদীস আল্লামা আবুল আব্বাস আসসারুজী হানারী (৭১০হি.) তাঁর ‘আলগায়াহ ফী শারহিল হিদায়া’ গ্রন্থে।

৩৪. ইমাম রুকনুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী রহ. (৫৬৫হি.)

তিনি তাঁর ‘জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া’ গ্রন্থের চার জায়গায় এই মাসআলা আলোচনা করেছেন যে, হেলাল দেখার ক্ষেত্রে নিকট ও দূরের পার্থক্য আছে। এবং ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য।

এই গ্রন্থের কিতাবুস সওমের তৃতীয় অধ্যায়ে এক মাসআলায় নোট লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

وهذا إذا كان بين البلدين لا يختلف المطالع، بحيث يلزم أحدهما حكم الآخر.

অর্থাৎ এক এলাকার হুকুম অন্য এলাকা আবশ্যক হওয়ার জন্য শর্ত হলো উভয় এলাকার উদশ্বল ভিন্ন না হওয়া। দেখুন—

* জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী রহ. (৫৬৫হি.) মাখতুতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়াদ, পাতা: ৩৩

৩৫. সিরাজুদ্দীন আলআউশী রহ.

ইমাম সিরাজুদ্দীন আলআউশী রহ.-এর কিতাব ‘আলফাতাওয়াস সিরাজিয়াহ’ হলো ফিকহ ও ফতওয়ার নির্ভরযোগ্য একটি কিতাব। তিনি এই কিতাব রচনা সমাপ্ত করেছেন ৫৬৯ হিজরীতে। আল্লামা হাসকাফী ও আল্লামা ইবনে আবিদীন রহ. ইফতার উসূল ও আদাব বয়ান করতে গিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে এই কিতাবের উদ্ধৃতি দেন। ইখতিলাফে মাতালের মাসআলায় এই কিতাবের মুসান্নিফ ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতকেই গ্রহণ করেছেন। এবং এর বিপরীত মতকে উল্লেখই করেননি। তিনি লিখেছেন—

أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوما، وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعلى هؤلاء قضاء يوم، إلا إذا كان بين البلدين تباين بحيث يختلف المطالع.

দেখুন—

43. আলফাতাওয়াস সিরাজিয়াহ, সিরাজুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ আলআউশী রহ., পৃষ্ঠা: ১৬৯, প্রকাশনায়: দারুল উলূম যাকারিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা

৩৬. মালিকুল উলামা আবু বকর আলকাসানী রহ. (৫৮৭হি.)

ইমাম আবু বকর কাসানী রহ.-এর ‘বাদায়েউস সানায়ে’ বিশ্বখ্যাত একটি কিতাব। এবং হেদায়া ও মাবসূত এর সমমর্যাদার গ্রহণযোগ্য কিতাব। উলামায়ে কেরাম বলেন, তাফাক্কুহ হাসিল করার জন্য এই কিতাবের বিকল্প নেই। (আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. উদ্ধৃতিতে নাফহাতুল আশ্বর, সাযি়দ ইউসূফ বানুরী রহ.। আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-এর

উদ্ধৃতিতে ফাতাওয়ায়ে খলীলিয়াহ)

ইবনে আবিদীন শামী রহ. এই কিতাব সম্পর্কে লিখেছেন,
(قوله: كما في البدائع) هذا الكتاب جليل الشأن، ولم أر له نظيراً في كتبنا، وهو للإمام أبي بكر بن مسعود ابن أحمد الكاساني، شرح به «تحفة الفقهاء» لشيخه علاء الدين السمرقندي، فلما عرضه عليه زوجته ابنته فاطمة، بعد ما خطبها الملوك من أبيها فامتنع، وكانت الفتوى تخرج من دارهم، وعليها خطها وخط أبيها وزوجها.

এই কিতাব, বাদায়েউস সানায়ে খুব উঁচু মাপের কিতাব। আমাদের কিতাবাদির মাঝে আমি এর কোনো নজির দেখি না। এটি ইমাম আবু বকর কাসানী রহ.-এর রচনা। এই কিতাবের মাধ্যমে তিনি তাঁর উস্তায আলাউদ্দীন সমরকন্দী রহ.-এর 'তোহফাতুল ফুকাহা' কিতাবের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যখন এই কিতাব তাঁর উস্তাযের খেদমতে পেশ করেন তখন উস্তায (খুশি হয়ে) নিজের মেয়ে ফাতেমাকে তাঁর কাছে বিয়ে দেন। অথচ অনেক রাজা বাদশা সেই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি রাজি হননি।

তাঁর ঘর থেকে কোনো ফতোয়া প্রকাশিত হলে তাতে ইমাম কাসানী রহ.-এর স্ত্রী তাঁর স্বশ্রু ও তাঁর নিজের দস্তখত থাকত। (রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদীন শামী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০৪, অযুর ফরজের আলোচনায়)

ইমাম আবু বকর কাসানী রহ. তাঁর এই মহাগ্রন্থে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথাই কেবল উল্লেখ করেছেন। এবং সেটাকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি এর বিপরীত বক্তব্যের কথা উল্লেখই করেননি।

এই বাস্তবতা আল্লামা বাখীত মুতীরী হানাফী রহ. 'ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ফী ইসবাতিল আহিল্লাহ' কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

واقصر عليه في البدائع

ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ, পৃষ্ঠা: ১৯৬

এবং মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. 'ইমদাদুল মুফতীন' এ লিখেছেন, বাদায়ে গ্রন্থকার তো দ্বিতীয় বক্তব্যকে (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া) উল্লেখ করারও প্রয়োজন মনে করেননি। শুধু এই মায়হাবই লিখেছেন। ইমদাদুল মুফতীন, পৃষ্ঠা: ৪৮৩, দারুল ইশাআত, করাচি।

ইমাম কাসানী রহ.-এর ইবারত এই-

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.

অর্থাৎ এক শহর যদি অন্য শহর থেকে দূরে হয় তাহলে একটির জন্য অন্যটির হেলাল আবশ্যিক হবে না। কেননা বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যায়। আর উদয়স্থল যখন ভিন্ন হবে তখন প্রত্যেক শহরবাসীদের জন্য নিজদের উদয়স্থল ধর্তব্য হবে। অন্যদের উদয়স্থল নয়। দেখুন-

৪৪. বাদায়েউস সানায়ে, ইমাম আবু বকর কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪২১ হি.= ২০০০ ঈ. খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২২৪-২২৫

৩৭. ইমাম আবুল হাসান আলমারগীনানী রহ. হেদায়া গ্রন্থকার, (৫৯৩ হি.)

হেদায়া গ্রন্থকার বিখ্যাত ফকীহ। তাঁর কিতাব ফিকহ ফতওয়ার নির্ভরযোগ্যতম কিতাবগুলোর একটি। আরব আজম ও মাশরিক মাগরিবে সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্য। বহু ভাষায় কিতাবটির অনুবাদ হয়েছে। তার অসংখ্য শরহ ও হাশিয়া আছে। গ্রন্থকারের উস্তাযগণও কিতাবটির অনেক প্রশংসা করেছেন। তাঁর সমকালীন মনীষী যাইনুদ্দীন আত্তাবী রহ. ও কাযী খান রহ. একথার স্বীকারোক্তি করেছেন যে, তিনি তাঁর যামানার ফুকাহায়ে কেরাম থেকে অগ্রসর ছিলেন।

আল্লামা আবদুল কাদের কুরাশী রহ. আলজাওয়াহিরুল মুযিয়াতে লিখেছেন-

شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني، العلامة المحقق، صاحب الهداية، أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم، كالإمام فخر الدين قاضي خان، والإمام زين الدين العتابي، تفقه على جماعة منهم الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي، وفاق شيوخه وأقرانه، وأذعنوا له كلهم، ولا سيما بعد تصنيفه لكتاب الهداية، وكفاية المنتهي.

(আলজাওয়াহিরুল মুযিয়াহ ফী তাবাকতিল হানাফিয়াহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২৭-৬২৮)

বিদায়াতুল মুবতাদী এবং হিদায়ার কোনো জায়গায়ই ছাহিবে হেদায়া এ কথা লেখেনি যে, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয়। বরং তাঁর ফতোয়া বিষয়ক দুটি নির্ভরযোগ্য কিতাবে পরিষ্কার এর বিপরীত কথা লিখেছেন-

ক. দূরের এমন কোনো শহর যার উদয়স্থল ভিন্ন সেখানের কাযী যদি শরয়ী সাক্ষ্য গ্রহণের পর হেলাল দেখা গেছে বলে ফয়সালা দেন, আর সেই সাক্ষ্য যদি এই শহরে যথানিয়মে কাযীর সামনে পেশ করা হয় তবু কাযী ঐ শহরের দেখার ভিত্তিতে হেলালের ফয়সালা করবেন না।

এই ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণিত হলে ফয়সালা করার জন্য শর্ত হলো, উভয় শহরের উদয়স্থল এক হওয়া।

খ. নাদের রেওয়ায়েতে যে মাসআলা এসেছে যে, কোনো শহরে হেলাল দেখার ভিত্তিতে ৩০ রোযা রাখা হয়েছে তাহলে হেলাল দেখে ২৯ রোযা রেখে যারা ঈদ করেছে তাদেরকে এক রোযা কাযা করতে হবে।

এই মাসআলা কেবল ঐ ক্ষেত্রে যেখানে উভয় শহরের উদয়স্থল এক। আর যদি উভয় শহরের একটি অপরটি থেকে দূরে হয় এবং শহরদুটির উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের ক্ষেত্রে আবশ্যিক হবে না।

গ. যদি দুই শহর পরস্পর নিকটে হয় এবং উভয় শহরের উদয়স্থল এক হয়, কিন্তু উভয় শহরের কাযী ভিন্ন হয়, তাহলেও এক শহরের কাযীর ফয়সালার কারণে অন্য শহরের বাসিন্দাদের উপর তারা হেলাল না দেখে থাকলে হুকুম বর্তাবে না। তবে শর্ত মোতাবেক ঐ ফয়সালার সাক্ষ্য যদি এই শহরের কাযীর সামনে পেশ করার পর তিনি হেলাল দেখার ফয়সালা করেন তাহলে এই শহরের বাসিন্দাদের জন্য হুকুম সাব্যস্ত হবে।

হেদায়া গ্রন্থকারের এই স্পষ্ট ফয়সালার পর এই বিষয়ে আর অতিরিক্ত কিছু বলার বা লেখার প্রয়োজন নেই। এখানে আমরা তাঁর আলোচনা সরাসরি তাঁর কিতাব থেকেই উল্লেখ করছি।

তিনি তার কিতাব ‘আততাজনীছ ওয়ালমাযীদ’ এ লিখেছেন-

«لو أن أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوماً، وأهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوماً، فعلم من صام تسعة وعشرين يوماً، فعليهم قضاء يوم، لأن الذين صاموا ثلاثين يوماً فقد رأوا الهلال قبلهم بليلة، والعمل بقول من رأي، لا بقول من لم ير، وهذا إذا كان بين البلدين تقارب، بحيث لا تختلف المطالع، فإن كان يختلف لا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

(التجنيس والمزيد ٢/ ٤٢٣)

«أهل مصر اشتبه عليهم الهلال، فشهد شاهدان عند القاضي برؤيته، وقضى بذلك، لا يظهر هذا الحكم في أهل أمصار آخر، ويظهر في أهل قرى مصر، ومحاله.

ولو شهد عند قاضي بلدة شاهدان، ولم ير أهله الهلال أن قاضي مصر كذا قضى بالهلال من وقت كذا، واستجمعت الشرائط يقضي القاضي به، ذكره في مجموع النوازل.

والمعني فيه: أن في الوجه الأول قاضي هذا المصر ليس له ولاية على مصر آخر، أما له ولاية أخرى على القرى، فيظهر قضاؤه على أهل القرى، لا على أهل مصر آخر، وفي الوجه الثاني يلزم الصوم بإمضاء قاضي مصرهم حكم قاضي ذلك المصر الآخر.

وفي «الحاوي»: أهل بلدة رأوا الهلال يوم الثلاثاء، وأهل بلدة أخرى يوم الأربعاء يحكم لكل بلدة بما رأوا، ولا ينظر إلى أهل بلدة أخرى؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة، فقال: لهم مالهم ولنا مالنا، وهذا إشارة إلى ما ذكرنا أنه لا يلزمهم حكم قاضي بلدة أخرى، إلا أن يمضي قاضي بلدتهم قضاء حكم بلدة أخرى.

قال رضي الله عنه: وهذا إذا تقاربت مطالع البلدين، أما إذا تباعدت ليس للثاني أن يمضي قضاء الأول في أهل مصره، مطالع سمرقند وبخارى قريب، فيمضي قاضي أحدهما قضاء قاض آخر.

(التجنيس والمزيد ٢/ ٤٣٠-٤٣٢)

দেখুন-

45. আততাজনীছ ওয়াল মাযীদ, ইমাম আবুল হাসান মারগীনানী রহ. (৫৯৩ হি.), খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৩, ৪৩০-৪৩২, ইদারাতুল কোরআন, করাচি।

হিদায়া গ্রন্থকার তাঁর আরেক কিতাব ‘মুখতারাতুন নাওয়াযিল’ (নির্বাচিত মাসায়েল) এও একই ফতোয়া দিয়েছেন,

أهل بلدة صاموا ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلدة أخرى صاموا تسعة وعشرين يوما للرؤية أيضا، فعليهم قضاء يوم، إذا لم تختلف المطالع بينهما، عملا بقول من رآه، ولا يعتبر بقول من لم يره، وأما إذا اختلف المطالع فلا قضاء عليهم.

দেখুন-

46. মুখতারাতুন নাওয়াযিল, ইমাম আবুল হাসান মারগীনানী রহ. হেদায়া গ্রন্থকার (৫৯৩ হি.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৫৮, তাহকীক: মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, প্রকাশক: মুআস্সাসাতু ইফা লিতাবায়ী ওয়াননাশর, নিউইয়র্ক, ১৪৩৪ হিজরী মোতাবেক ২০১৩ ঈসাবী।

৩৮. ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ আলগায়নবী (ইনতিকাল ৫৯৩ হি. এর পর)

ফিকহে হানাফীর সর্বজন গৃহিত মুখতাসার ও মতন ‘আলমুকাদামাতুল গায়নাবিয়্যাহ’ সহ উচ্চস্তরের মৌলিক অনেক কিতাবের লেখক। তিনি আলমুকাদামাতুল গায়নাবিয়্যাতে লিখেছেন-

هذا إذا لم يكن بين البلدين تفاوت تختلف فيه المطالع، فإن كانت تختلف فيه المطالع لم يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

অর্থাৎ মাতলা ভিন্ন তো হুকুম ভিন্ন।

দেখুন-

47. আলমুকাদামাহ ফিল ইবাদাত আলা মায়হাবিল ইমামিল আযম (আলমুকাদামাতুল গায়নাবিয়্যাহ) পাতা: ১২৯-১৩০, ফছলুন ফী মাসায়িলা মুতাকাররিকাহ মিন কিতাবিস সওম, মাখতুতা

৩৯. শাইখুল ইসলাম নিযামুদ্দীন আলফারগানী আলমারগীনানী রহ. (৬০০ হিজরীর পরে)

তিনি হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম আবুল হাসান আলমারগীনানী রহ. (৫৯৩ হি.) এর ছেলে। তিনি তাঁর কিতাব ‘জাওয়াহিরুল ফিকহে’ একথাই লিখেছেন যে, উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হলে এক এলাকার হিলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য আবশ্যিক হবে না।

তিনি লিখেছেন,

«ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية وأهل بلدة تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلى هؤلاء قضاء يوم وهذا إذا كان بين البلدين تقارب لا تختلف المطالع فإن كان تختلف المطالع لم يلزم أهل بلدة حكم الأخرى».

একথা স্পষ্ট যে, জাওয়াহিরুল ফিকহ হলো ফিকহে হানাফীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কিতাব। এ কিতাবে তিনি পূর্ববর্তী আকাবির হানাফী ইমামদের আটটি মুখতাসার (মতন) এর মাসায়েল একত্র করেছেন। যথা-

১. মুখতাসারুত তাহাবী

২. আততাজরীদ

৩. মুখতাসারুল জাসাস

৪. আলইরশাদ

৫. আলমুখতাসারুল মাসউদী

৬. মুজায লিলফারগানী

৭. খিয়ানাতুল ফিকহ

৮. জুমালুল ফিকহ

কিতাবটির ভূমিকায় তিনি এই কিতাবগুলোর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘আমার আব্বা (হিদায়া গ্রন্থকার) ‘বিদায়াতুল মুবতাদী’তে মুখতাসারুল কুদরী ও আলজামিযুস সাগীর এর মাসায়েল সংকলন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি বিদায়াতুল মুবতাদী পড়ার পর আমার এই কিতাব (জাওয়াহিরুল ফিকহ) পড়বে সে যেন দশও কিতাব পড়ে নিল।

জানা কথা, বিদায়াতুল মুবতাদীতে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কথা নেই। জাওয়াহিরুল ফিকহেও এমন কোনো কথা নেই। এতএব জানা গেল যে, পূর্ববর্তীদের এই সর্বজন গৃহিত দশ কিতাবের কোনো কিতাবেই এ কথা নেই। উল্টো তার মধ্য থেকে কোনো কোনো কিতাবে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা আছে। এজন্য জাওয়াহিরুল ফিকহে সুস্পষ্টভাবে এই হুকুম উল্লেখিত আছে। গুরুত্বপূর্ণ এই কিতাবের পাঁচটি মাখতূত তো কেবল আমাদের কাছেই আছে। এখানে আমরা শুধু ইস্তামুলের মাকতাবায়ে আতিফ আফিন্দীর নুসখার উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। দেখুন—

৪৪. জাওয়াহিরুল ফিকহ, উমর ইবনে আলী ইবনে আবু বকর (হিদায়া গ্রন্থকারের ছেলে), পাতা: ৩৭, মাখতূতা, মাকতাবায়ে আতিফ আফিন্দী, ইস্তামুল, ৭৭০।

৪০. আবুল মাহামিদ/আবুল মাজদ মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ

হিজরী ষষ্ঠ শতকের বড় আলেম। ‘কিনয়াতুল আলিম ও মুনইয়াতু ফুযালাইল আলাম’ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ফাতোয়ার কিতাব তারই অমর কীর্তি। এই কিতাবে তিনি পরিষ্কার ভাষায় ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব—

৪৭. ‘কিনয়াতুল আলিম ও মুনইয়াতু ফুযালাইল আলাম, পৃষ্ঠা: ৩৪, মাখতূতা, মাকতাবা ওলীউদ্দীন জারুল্লাহ, ইস্তামুল (৯৬৯)।

৪১. ইমাম ইউসুফ ইবনে আবী সাঈদ আসসিজিসতানী রহ. (৬৩৮ হি.এর পর)

তিনি তাঁর ‘মুনইয়াতুল মুফতী’ কিতাবে লিখেছেন,
صام أهل بلدة ثلاثين للرؤية، فعلى غيرهم قضاء يوم إن لم يتموا، إذا لم تختلف المطالع
بينهم.

দেখুন—

৫০. মুনইয়াতুল মুফতী, ইমাম আবু ইউসুফ ইবনে আবী সাঈদ আসসিজিসতানী রহ. (৬৩৮ হি.এর পর) মাখতূতা, আলমাকতাবাতুল আযহারিয়াহ, কায়রো, (কিতাবুস সওম, ফিশশাহাদাহ আলা রুয়াতিল হিলাল)

৪২. আল্লামা মুখতার ইবনে মাহমুদ আযযাহিদী রহ. (৬৫৮হি.)

যাহিদী রহ. বিখ্যাত হানাফী ফকীহ এবং প্রাজ্ঞ আলেম। ‘আলফাওয়াইদুল বাহিয়াহ’তে তাঁর সম্পর্কে আল্লামা কাফাবী রহ.-এর পরিচিতিমূলত বক্তব্য দেখা যেতে পারে। তাঁর কিতাব ‘হাবী’ ও ‘কিনয়াহ’তে যেহেতু অপ্রসিদ্ধ অনেক কিতাবের উদ্ধৃতি এসেছে। এজন্য কয়েকজন আলেম বলেছেন যে, তাঁর মা’খায যদি অপরিচিত বা অনির্ভরযোগ্য কিতাব হয় তাহলে তার উপর ভরসা করা যাবে না। কিন্তু যাহিদী রহ.-এর কিতাব ‘আলমুজতাবা’ যা মুখতাসারুল কুদুরীর শরাহ, সেটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। এ কিতাবের বিষয়ে কেউ কোনো আপত্তি করেননি। আলবাহরুর রায়েক ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি কিতাবে ‘আলমুজতাবা’র উপর যথেষ্ট পরিমাণ আর মুজতাবা গ্রন্থকারের উপর অনেক নির্ভর করা হয়েছে। (দেখুন, উসুলুল ইফতা, আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, পৃষ্ঠা: ৪৭৮-৪৮২, তার শরাহ আলফাতহুর রাব্বানীসহ ছাপা এডিশন)

আল্লামা যাহিদী রহ. তার আলমুজতাবা শরহ মুখতাসারিল কুদুরীতে পরিষ্কারভাবে এই মাসআলা আলোচনা করেছেন। বলেছেন, মানুষ যে এলাকায় থাকে সেই এলাকার হেলাল দেখা অনুযায়ী মুকাল্লাফ হয়। মাসআলাটির জন্য এই কিতাবে তিনি দুইটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তার পুরো ইবারত দেখা যেতে পারে—

وفي كتاب الصيام للحسن بن زياد: رأى هلال شوال ثم دخل مضرا في يومه أهله صيام، فعليه أن يصوم معهم، فإن أضر أساء، ولا شيء عليه.

قال مولانا: وقد وقعت بخوارزم واقعة سنة سبع وثلاثين وست مئة، أن التجار رأوا هلال رمضان بخراسان ليلة الاثنين، وبخوارزم ليلة الثلاثاء، وحضروا خوارزم ولم ير أهل خوارزم الهلال ليلة الاثنين، فسألهم التجار، فهل يلزمهم صوم ذلك اليوم؟ فسألت مولانا بقية المجتهدين ركن الدين الوانجاني بعد ما أجبتهم أنه ينبغي أن يلزمهم صوم ذلك اليوم، فأجاب بأنه يلزمهم حكم كل بلد يدخلون فيه. ثم ظفرت بالرواية، بحمد الله تعالى، أنه يلزمهم صومه.^{১৪}

এখানে তিনি একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ৬৩৭ হিজরীর। খোরাসানে সোমবার সন্ধ্যায় হেলাল দেখা গেছে। তখন খাওয়ারযামবাসীরা ঐ সন্ধ্যায় হেলাল দেখেনি। দেখেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। তাই বুধবারে তারা রমযান শুরু করেছে।

তখন খোরাসান থেকে একটি বণিক দল যারা নিজেরাই সোমবার সন্ধ্যায় হেলাল দেখেছিল তারা খাওয়ারযামে এল। তারা খাওয়ারযামবাসীকে জানাল যে এখানে রমযান শুরু করা হয়েছে একদিন পর। তখন প্রশ্ন উঠলো, এই বণিক দল নিজের হেলাল দেখা অনুযায়ী ত্রিশ রোযা পুরা করবে, নাকি খাওয়ারযামবাসীদের সঙ্গে রোযা সমাপ্ত করে ঈদ করবে?

১৪.

قال الراقم: وكان الزاهدي رحمه الله تعالى نقل قبل هذا الكلام بقليل عبارة الحلواني رحمه الله تعالى: «الصحیح من مذهب أصحابنا...»، ولم يُحَسِّنْ بين كلام الحلواني وبينما أفاده هنا اعتمادا على كتاب الصيام للحسن بن زياد وعلى فتوى أستاذه ركن الدين، تناقضا، فإن كلام الحلواني محمول عنده على البلاد المتقاربة، أو هو عنده اختيار الحلواني وترجيحه، والزاهدي لم يتبعه فيه، وإنما اتبع أكابر الفقهاء وأكثرهم.

এই ইস্তিফাতা মুজতাবা গ্রন্থকার আল্লামা যাহিদী রহ.-এর কাছে পেশ করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন, খাওয়ারযমবাসীদের সঙ্গে তাদের রোযা সমাপ্ত করতে হবে। তাদের আগে নয়।

এই উত্তর দেওয়ার পর আরো বেশি সতর্কতার উদ্দেশ্যে তিনি তার উস্তায ইমাম রুকনুদ্দীন আলওয়ানজানী রহ. (যাকে তিনি বাকিয়াতুল মুজতাহিদীন উপাধিতে উল্লেখ করেছেন এবং যিনি এক মাধ্যমে কাযী খানের শাগরেদ ছিলেন)কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,

يلزمهم حكم كل بلد يدخلون فيه.

‘এরা যে শহরেই প্রবেশ করবে সেখানের হুকুম তাদের জন্য আবশ্যিক হবে।’

আল্লামা যাহিদী রহ. বলেন, (প্রথমে তো আমি উসূলের আলোকে উত্তর দিয়েছিলাম কিন্তু) পরে আলহামদুলিল্লাহ আমি (আমাদের ইমামের শাগরেদ ইমাম হাসান বিন যিয়াদ রহ. থেকেই) এ বিষয়ে রেওয়াজেতে পেয়ে গেছি যে, তাদের উপর সেই রোযা (চাই সেটা একত্রিশতম রোযাই হোক না কেনো) আবশ্যিক হবে।

যাহিদী রহ.-এর ইশারা ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রহ.-এর কিতাবুস সওম এর ইবারতের দিকে; যেটি তিনি উল্লেখিত ঘটনার শুরুতে নিয়ে এসেছেন। কিতাবুস সওম এ হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. লিখেছেন,

رأى هلال شوال ثم دخل مصرًا في يومه أهله صيام، فعليه أن يصوم معهم، فإن أفطر أساء، ولا شيء عليه.

কেউ শাওয়ালের হেলাল দেখল (এরপর সে সময়ই সফরে বেরিয়ে পড়ল) এবং এই দিনেই এমন এক শহরে গিয়ে পৌঁছল যেখানের অধিবাসীরা রোযাদার। তিনি বলেন, এই ব্যক্তির উপর তাদের সঙ্গে রোযা রাখা আবশ্যিক। সে যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে মন্দ করল। যদিও সেজন্য তার উপর কোনো জরিমানা আসবে না।

দেখুন-

51. আলমুজতাবা শরহুল কুদুরী, আল্লামা মুখতার ইবনে মাহমুদ যাহিদী রহ. (৬৫৮হি.), মাখতুতা, মাকতাবা কোপরেলী, ইস্তাম্বুল, কিতাবুল ইতিকাফের একটু আগে।

হাসান ইবনে যিয়াদ রহ.-এর কিতাবুস সিয়ামের ইবারতের জন্য আরো দেখুন-

52. মাজমাউল ফাতাওয়া, মাহমুদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবী বকর, মাখতুতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়াদ, পাতা: ৩১

৪৩. রুকনুদ্দীন আলওয়ানজানী রহ.

আল্লামা মাহমুদ ইবনে সুলাইমান কাফাবী রহ. তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

كان إماماً جليلاً كثير العلم، أوجد عصره في العلوم الدينية، ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف، تفقه على نجم الدين الحكيمي، عن فخر الدين حسن قاضي خان، وتفقه عليه صاحب القنية.

ইনি (রুকনুদ্দীন আলওয়ানজানী) বড় ইমাম ছিলেন। যামানার অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের স্তরে ছিলেন। কাযী খান রহ.-এর শাগরেদ নাজমুদ্দীন হাকীমী রহ. থেকে ইলমে ফিকহের দরস গ্রহণ করেছেন। (আলফাওয়াইদুল বাহিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৭৪) আমরা আলমুজতাবা শরহুল কুদুরীর উদ্ধৃতিতে পড়েছি যে, এই ইমামও ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন।

৪৪. আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর

মাজমাউল ফাতাওয়া গ্রন্থকার। হিজরী সপ্তম শতকের বড় একজন হানাফী ফকীহ। তিনি মাজমাউল ফাতাওয়ায় হেদায়া গ্রন্থকারের আততাজনীস ওয়ালমাযীদ এর পুরো আলোচনা তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর কাছেও হেদায়া গ্রন্থকারের মতো ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য। এমনিভাবে তিনি ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. (ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাগরেদ) এর ফতওয়া তাঁর কিতাবুস সিয়াম থেকে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যে এলাকায় যাবে তার উপর সেখানের হুকুম সাব্যস্ত হবে। হাসান ইবনে যিয়াদ রহ.-এর ফতোয়ার আরবী ইবারত ৫১ নাম্বারে ‘আলমুজতাবা’র উদ্ধৃতিতে আমরা পড়ে এসেছি।

মাজমাউল ফাতাওয়া গ্রন্থকার তাঁর এই কিতাবে ফাতাওয়ায় কাযী খান থেকে নকল করতেই থাকেন। কিন্তু ইখতিলাফে মাতালে বিষয়ে তিনি তার একটি শব্দ-বাক্যও নকল করেননি।

আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর, মাজমাউল ফাতাওয়া গ্রন্থকার এর বয়ানের জন্য দেখুন-

* মাজমাউল ফাতাওয়া, আহমাদ ইবনে মাহম্মাদ ইবনে আবী বকর আলহানাফী রহ., মাখতুতা, মাকতাবাতু জামিয়াতিল মালিক সাউদ, রিয়াদ, (৪২১৫), পাতা: ৫০ ও ৫১, এই কুতুবখানায় এই কিতাবের আরেকটি মাখতুতা আছে (২১৩৬), পাতা: ৩১

৪৫. ইমাম যাইনুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর আররাযী (৬০৬হি. পর)

তাঁর তোহফাতুল মুলুক কিতাবে ফিকহে হানাফীর গুরুত্বপূর্ণ মুখতাসার মতন হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.সহ ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীদের অনেকে কিতাবটির শরাহ লিখেছেন।

এই কিতাবে ইমাম যাইনুদ্দীন রায়ী রহ. লিখেছেন-

ولا يلزم أحد المصيرين رؤية الآخر إلا إذا اتحدت المطالع

‘কেবল উদয়স্থল এক হলেই এক শহরের দেখা অন্য শহরের জন্য আবশ্যিক হবে।’ দেখুন-

53. তোহফাতুল মুলুক, যাইনুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর ইবনে আবদিল কাদের আররাযী রহ. (৬০৬হি. এর পর) পৃষ্ঠা: ১৩৮, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত।

৪৬. আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আলমাউসিলী রহ. (৬৮৩হি.)

তিনি আলমুখতার কিতাবে যদিও ফাতাওয়া কাযী খানের ইবারতের বাহ্যিক অর্থকে অবলম্বন করেছেন, কিন্তু যখন তিনি নিজেই আলইখতিয়ার নামে আলমুখতারের শরাহ লিখেছেন তখন তার

বোঁক হয়ে গেছে জুমহুরের মাযহাবের দিকে। তাই তিনি আলফাতাওয়ালা হুসামিয়াহর উদ্ধৃতিতে দূর ও নিকটের হুকুম ভিন্ন হওয়ার স্পষ্ট ফতওয়া নকল করেছেন। এরপর আলোচনা সমাপ্ত করেছেন এভাবে—

وعن عائشة رضي الله عنها: فطر كل بلدة يوم فطر جماعتهم، وأضحى كل بلدة يوم يضحى جماعتهم

অর্থাৎ আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক শহরের ঈদুল ফিতরের দিন সেটাই যেদিন সেখানের লোকেরা ঈদ করবে। এবং প্রত্যেক শহরের ঈদুল আযহার দিন সেটাই যেদিন সেখানের অধিবাসীরা কুরবানী করবে।

দেখুন—

54. আলইখতিয়ার লিতালিল মুখতার, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন।

৪৭. ইমাম আবুল আব্বাস আসসারুজী রহ. (৭১০হি.)

হেদায়ার সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলগায়াহ ফী শারহিল হেদায়া তারই নূরময় কলমের কাছে ঋণী। আলগায়াহ কিতাবে তিনি ফিকহে হানাফীর আটটি নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফয়সালা উদ্ধৃত করেছেন। দুটি দলীল উল্লেখ করে দলীল বিবেচনায় এই মাযহাবই অগ্রগণ্য হওয়ার কথা স্পষ্ট করেছেন। তার দলীল নির্ভর সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে কিছু এখানে পেশ করা হলো—

هذا إذا كان بين البلدين تقارب بحيث لا تختلف المطالع، فإن كان تختلف لا يلتزم أحدا من أهل البلدين حكم الآخر.

هكذا ذكره في «المحيط» و «الذخيرة» عن القدوري، والواقعات، ومنية المفتي، والتجريد، وشرحه للكردي، والبدائع، وعمدة الفتاوى ...

এরপর লিখেছেন—

وتؤكد أنها لم ينقل عن عمر، ولا عن غيره من الخلفاء، أنهم كانوا يبعثون البرد إلى الأقطار، بأننا قد رأينا فصوصاً، بل كانوا يتركون (الناس) على مراقبهم، فيصير هذا كالمجمع عليه.

এরপর কুরাইব কর্তৃক রিওয়ায়েতকৃত ইবনে আব্বাস রাযি-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বাদায়েউস সানায়ের ফয়সালা উল্লেখ করে আলোচনা সমাপ্ত করেছেন। অর্থাৎ ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়াই শরয়ী দলীল ও বাস্তবতার দাবী।

দেখুন—

55. আলগায়াহ ফী শারহিল হিদায়া, ইমাম কাযীউল কুযাত আবুল আব্বাস আসসারুজী রহ. (৭১০হি.), মাখতুতা, জামিয়া ইসলামিয়া মাদীনা মুনাওয়ারাহ, খণ্ড: ৫ পাতা: ৬০৮-৬১০, কিতাবুস সওম।

৪৮. ইমাম ঈসা ইবনে ইসমাইল আলআকসারায়ী রহ. (প্রায় ৭২৭হি.)

কানযুদ দাকায়েকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘কাশফুল হাকায়েকে’ তিনি যা কিছু লিখেছেন সবটুকু পেশ করা হল—

«قال رحمه الله: «ولا عبرة لاختلاف المطالع». وقيل: يختلف باختلاف المطالع.

রৌ أبو داود والنسائي عن محمد بن (أبي) حرملة، قال: أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثني إلى معاوية بالشام، فقدمت الشام وقضيت حاجتها، فاستهل هلال رمضان (وأنا) بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا دليل على أنه يختلف باختلاف المطالع.

وذكر في «المحيط» عن هشام، عن محمد رحمه الله تعالى في «نوادره»: «لو صام أهل مصر لرؤيته ثلاثين يوما، وصام أهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما لرؤيته، فعلى هؤلاء قضاء يوم آخر». (وهذا) دليل على أنه لا يختلف، لأنه لو اختلف لما لزم على هؤلاء قضاء يوم آخر.

وجه التوفيق: إن كان بين البلدين بعد قليل بحيث لا تختلف في المطالع فكل حكم يلزم على أحد البلدين بسبب رؤية الهلال يلزم البلد الآخر.

وإن كان بين البلدين بعد كثير بحيث تختلف المطالع لم يلزم أحدهما حكم الآخر.

তরজমা: ‘কানযুদ দাকায়েকের মুসান্নিফ বলেন, ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়’। আর (হানাফী মাযহাবের অন্য বক্তব্যে এ কথাও) বলা হয়েছে, ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য’।

(হাদীস শরীফ থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়) আবু দাউদ ও নাসায়ী রহ. মুহাম্মাদ ইবনে (আবী) হারমালা থেকে বর্ণনা করেন, আমাকে কুরাইব রহ. বলেছেন— উম্মে ফযল বিনতে হারেস আমাকে মুআবিয়া রা.এর কাছে শামে পাঠিয়েছেন। আমি শামে এলাম এবং তাঁর প্রয়োজন পুরো করলাম। আমি শামে থাকতে থাকতেই রমযানের হেলাল দেখা গেল। আমরা জুমার রাতেই হেলাল দেখলাম। এরপর মাসের শেষে আমি মদীনায় পৌঁছলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.আমাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, তোমরা কবে হেলাল দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ? আমি বললাম— হ্যাঁ, অন্যরাও দেখেছেন। সবাই রোযা রেখেছেন এবং (আমীরুল মুমিনীন) মুআবিয়া রা.ওরোযা রেখেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু আমরা তো শনিবারের রাতে (শুক্রবার দিবাগত রাতে) হেলাল দেখেছি। সুতরাং আমরা তো ত্রিশ পুরো করা পর্যন্ত রোযা

রেখেই যাব। তবে যদি (নিজেরা) হেলাল দেখি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি মুআবিয়া রা.-এর হেলাল দেখা এবং (জুমাবারে) তাঁর রোযা গুরু করা যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশই করেছেন।

এই হাদীস এ কথার দলীল যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। (সে কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. মদীনাবাসীর জন্য শামের রুয়াতকে ধর্তব্যে নেননি।)

(এদিকে ফিকহে হানাফীর কিতাব) ‘মুহীতে’ হিশামের হাওয়ালায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি (ইমাম) মুহাম্মাদ রহ.-এর ‘নাওয়াদের’ থেকে (এ মাসআলা) নকল করেছেন: যদি কোনো শহরবাসী হেলাল দেখে ৩০ রোযা রাখে এবং অন্য শহরবাসী হেলাল দেখে ২৯ রোযা রাখে, তাহলে তাদের জন্য এক রোযা কাযা করতে হবে।

এ মাসআলা এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। কারণ, যদি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হত তো তাদের উপর এক রোযা কাযা আবশ্যিক হত না।

(এ কথা তো স্পষ্ট, মাযহাবের মাসআলা হাদীসের বিপরীত হতে পারে না। তাই অবশ্যই উভয় মাসআলার মাঝে কোনো সামঞ্জস্য বিধান রয়েছে। তো) সামঞ্জস্য বিধান হল, যদি উভয় শহরের মাঝে দূরত্ব এত কম হয় যে, উদয়স্থল ভিন্ন হয় না তাহলে রুয়াতে হেলালের কারণে এক শহরের যে যে বিধান আবশ্যিক হয় অন্য শহরেও সেগুলো আবশ্যিক হবে। আর যদি উভয় শহরের মাঝে দূরত্ব এত বেশি হয় যে, উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে কোনো এক শহরের বিধান অন্য শহরের জন্য আবশ্যিক হবে না।’

ইমাম ঈসা ইবনে ইসমাইল আকসারায়ী রহ.-এর আলোচনা একেবারে সুস্পষ্ট। তার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে আসে:

১. কুরাইব রহ.-এর রেওয়ায়েতকৃত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার’ দলীল। এ হাদীসের বিরুদ্ধে আমাদের বিপক্ষের বন্ধুরা যে সকল কথা বানিয়েছেন সেগুলো সঠিক নয়।

২. হানাফী মাযহাবের যাহের রেওয়ায়েতে ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার’ কথা নেই। সে জন্যই ‘কাশফুল হাকায়েকের’ মুসান্নিফ ইমাম আকসারায়ী এর উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেননি।

৩. নাদের রেওয়ায়েতের এ মাসআলার যাহের থেকে যদিও বুঝা যায় ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়’ কিন্তু এতে উল্লেখিত বিধান মূলত ঐ দুই শহরের জন্য যা পরস্পরে এতটাই নিকটবর্তী যে, তাদের উদয়স্থল ভিন্ন নয়।

যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বুঝে আসবে যে, ইমাম কাযী খান রহ.-এর ইবারত «ولا عبرة باختلاف المطالع في ظاهر الرواية» -এর উদ্দেশ্য মূলত তা-ই যা ‘কাশফুল হাকায়েকে’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত নাদের রেওয়ায়েতের যাহের থেকে এমনটিই বুঝা যায় যে, ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়’। কারণ, এতে নিকট ও দূরের পার্থক্য না করে ২৯ রোযা পালনকারী শহরবাসীর উপর অন্য শহরের ত্রিশা হেলালের কারণে একটি রোযা কাযা করতে বলা হয়েছে।

পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, কাযী খান রহ. নাদের রেওয়ায়েতের এই যাহেরী অর্থকে গ্রহণ করেছেন। আর ঐ দিকে ‘কাশফুল হাকায়েকের’ মুসান্নিফ কাযী খান রহ.-এর পূর্বের এবং তার যুগের বড় বড় ফকীহের অনুসরণে নাদের রেওয়ায়েতের ঐ অর্থ উল্লেখ করেছেন যা হাদীসেরও

বিপরীত হয় না এবং যা ওরফেরও মোতাবেক।

মোটকথা, ইমাম ঈসা ইবনে ইসমাইল আকসারায়ী রহ.-এর কিতাব ‘কাশফুল হাকায়েকের’ আলোচনা আলোচ্য মাসআলায় সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে এই অতিগুরুত্বপূর্ণ কিতাব ও তার মাখতুতার সন্ধান দিয়েছেন আমাদের শাগরেদ মুনশী মহিউদ্দিন।

দেখুন-

56. কাশফুল হাকায়েক শরহ কানযুদ দাকায়েক, ইমাম ঈসা ইবনে ইসমাইল আলআকসারায়ী আলহানাফী (৭২৭হি.), মাখতুতা নম্বর: ৬১০৯, খণ্ড: ১, পাতা: ২৮৮, মাকতাবাতু জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আলইসলামিয়া, রিয়াদ

৪৯. ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী রহ. (৭৪৩হি.)

ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বিষয়ে তাঁর আলোচনা খুবই প্রসিদ্ধ। তার আলোচনা থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো কথা এই যে তিনি এ মাযহাবকে ‘আশবাহ’ বলেছেন। অর্থাৎ ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মাযহাব দলীলের আলোকে এবং মাযহাবে হানাফীর নীতি অনুসারে অধিকতর শক্তিশালী। ফুকাহায়ে কেরাম যাইলায়ী রহ.-এর এই কথাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিজেদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

তার পুরো আলোচনার জন্য দেখুন-

57. তাবয়ীনুল হাকায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক, ইমাম ফখরুদ্দীন উসমান যাইলায়ী রহ. (৭৪৩হি.), খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৬৫

৫০. আল্লামা আমীর কাতেব ইতকানী রহ. (৭৫৮হি.)

অনেক বড় হানাফী ফকীহ আবার হাফেযে হাদীস। শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর পর দারুল হাদীস যাহিরিয়্যার সে সময়ের শাইখুল হাদীস। গায়াতুল বায়ান ওয়া নাদিরাতুল আকরান নামে তার হিদায়ার একটি শরহ আছে, যার মাখতূত কয়েক খণ্ডে মাকতাবাতুল মালিক আবদুল আযীয এ কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম। তখন সেই মাকতাবা মসজিদে নববী সংলগ্ন সাকীফায়ে বনী সায়িদার নিকটে ছিল। এখন তো সেটি জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেছে।

এখন আমাদের সামনে মাকতাবায়ে শাইখুল ইসলাম ফয়যুল্লাহ আফেন্দী এর মাখতুতার ইলেকট্রনিক কপি আছে। আল্লামা আমীর কাতেব ইতকানী রহ. পরিষ্কার বলেছেন যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য। তিনি একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সে কথা আমরা (হানাফীগণ) নিচ্ছি না। (অর্থাৎ সে কথা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়)। কেননা সে কথা কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীসের খেলাফ। আর সে হাদীসের বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আহলে ইলমের আমল এই হাদীস অনুযায়ীই।

আমীর কাতেব ইতকানী রহ.-এর আরবী বর্ণনা এই-

ثمّ المعتبر في كل قوم مطالع بلادهم، لا بلاد غيرهم، فإن البلاد تختلف أقاليمها في الارتفاع والانخفاض، فربما يرى في بعضها ولم ير في بعض.

وقيل: لا اعتبار لاختلاف المطالع، حتى لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب برؤيتهم على أهل المشرق، وعليه فتوى الفقيه أبي الليث رحمه الله، ولا نأخذه، لما روى الترمذي في جامعه، وقال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوما أو نراه، فقلت: ألا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب، قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيته

দেখুন-

58. গায়াতুল বায়ান ওয়ানাদিরাতুল আকরান, আমীর কাতেব ইতকানী রহ. (৭৫৮হি.)
খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৬৫ মাখতুতায়ে ফয়য়ুল্লাহ আফিন্দী, ইস্তামুল, মাখতুতা নাম্বার: ৮৬৯

৫১. হাফিযুল হাদীস ইমাম আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী রহ. (৭৫০হি.)

তিনি কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদীসের যে দূরবর্তী ব্যাখ্যা করা হয়ে হয়ে থাকে তার খণ্ডন করেছেন।

দেখুন-

59. আলজাওহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলাল বাইহাকী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫১, باب الهلال, আসুনানুল কুবরার সঙ্গে প্রকাশিত এডিশন, দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, হিন্দুস্তান।

৫২. ইমাম জামালুদ্দীন যাইলায়ী রহ. (৭৬২হি.)

তিনি হাদীসে কুরাইবের দূরবর্তী ব্যাখ্যাগুলো খণ্ডন করে পরিষ্কার বলেছেন,

وهو حجة على المذهب

এই হাদীস ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার মতের বিরুদ্ধে দলীল।

দেখুন-

60. নাসবুর রায়াহ লিআহাদীসিল হিদায়া খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৭১, দারুল কিবলা, জিদ্দা

৫৩. আল্লামা আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আলআইনতাবী (৭৬৭ হি.)

তিনি মাজমাউল বাইরাইন এর শরাহ 'আলমামবা ফী শারহিল মাজমা ওয়াল মুরতাকা ফী শারহিল মুলতাকা'তে বিপরীত রেওয়াজেতকে যাহের রেওয়াজেত বলা সত্ত্বেও ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য আটটি কিতাবের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য। এর দলীলও পেশ করেছেন—

ولأنه لم ينقل عن عمر ولا عن غيره من الخلفاء أنهم كانوا يبعثون البرد ويكتبون إلى الأقطار بأننا قد رأيناها فصوصموا، بل كانوا يتركون الناس على حالهم ومراقبهم.

অর্থাৎ হযরত উমর ররা.-ওঅন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে একথা বর্ণিত নেই যে, তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় দূত পাঠাতেন কিংবা চিঠি লিখতেন এ বিষয়ে যে, আমাদের এখানে হেলাল দেখা গেছে, অতএব তোমরা রোযা রাখ। বরং তাঁরা মানুষকে নিজেদের অবস্থা ও নিজেদের হেলাল দেখার ওপর ছেড়ে দিতেন। দেখুন—

60. আলমামবা শরহুল মাজমা, পাতা: ১৪৫, মাখতুতা, মাকতাবা জারুল্লাহ, তুরস্ক, মাখতুতা নম্বর: ৭০৭

৫৪. আল্লামা হামীদুদ্দীন ইসরাঈল রহ.

জামেউ ফুসুলাইনের মুসান্নিফ (৮২৩ হি.) এর পিতা আল্লামা হামীদুদ্দীন রহ. লিখেছেন—

«وإذا ثبت في مصر لزوم سائر الناس في الأمصار إن اتحدت المطالع، وقيل: لا عبرة باختلاف المطالع».

অর্থাৎ 'যদি কোনো শহরে হেলাল সাব্যস্ত হয় তাহলে অন্য শহরসমূহের সকলের উপরও এই বিধান আবশ্যিক হবে, এ শর্তে যে, ঐ শহরগুলোর উদয়স্থল এক। (উদয়স্থল ভিন্ন হলে এক শহরের হেলাল অন্য শহরের জন্য আবশ্যিক হবে না) আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়!!'

দেখুন—

61. আলহাদী ফীল ফাতাবী আলা মায়হাবিল ইমামিল আজম আবী হানীফা, আল্লামা হামীদুদ্দীন ইসরাঈল রহ., পাতা: ৪৫-৪৬, মাখতুতা, আলমাকতাবাতুল আযহারিয়া, কায়রো, মিসর

৫৫. ইবনে মালাক আবদুল লতীফ ইবনে আবদুল আযীয (৮০১ হি.)

তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ ফেরেশতা উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য তিনি নিজের উপনাম হিসেবে ইবনু মালাক লিখতেন। তিনি ফিকহ ও হাদীসের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। হাদীসে মাবারিকুল আযহার শরহ মাশারিকুল আনওয়ার এবং ফিকহে শরহুল মাজমা লিবনি মালাক খুব প্রসিদ্ধ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি নাম।

ইবনে মালাক রহ. هذا إذا كان بينهما تقارب في المطالع বলে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর وهذا هو الأشبه বলে এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, এই মতটি শরয়ী দলীল ও হানাফী মায়হাবের নীতিমালার অধিকতর নিকটবর্তী ও ফতোয়ার জন্য উপযুক্ত।

দেখুন—

62. শরহু মাজমাউল বাহরাইন, ইবনে মালাক (৮০১হি.), মাখতুতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়াদ, পাতা: ৬৩

৫৬. আল্লামা জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে উমর আলকারাদী রহ. (৮৩২হি.)

মুখতাসারুল কুদুরীর বিখ্যাত শরাহ ‘জামিয়ুল মুযমারাত’ তারই ইলমী কীর্তি। তিনি ইখতিলাফে মাতালের মাসআলায় আলমুহীতুল বুরহানীর উদ্ধৃতিতে ইমাম কুদুরী রহ.-এর ফয়সালা এবং নাযমুদ্দীন নাসাফী রহ.-এর ফতোয়া নকল করেছেন। এবং ফতোয়ায়ে সিরাজিয়াহর ইবারত উল্লেখ করেছেন। আলোচনার শেষে যহীরিয়াহর উদ্ধৃতি এনেছেন, যার সমাপ্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর আসর— আমল হবে স্থানীয় হেলাল দেখার ভিত্তিতে (عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعتبر في حق كل بلدة رواية أهل ذلك البلد)। যেহেতু তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার উদ্ধৃতি অপর বক্তব্যের উদ্ধৃতির চেয়ে বেশি নকল করেছেন তাই আল্লামা কুহিসতানী রহ. জামিউর রুমূযে লিখেছেন, জামিউল মুযমারাতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা বলেছেন। দেখুন—

63. জামিউল মুযমারাত, জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে উমর আলকারাদী রহ. (৮৩২হি.), মাখতুতা, মাকতাবাতুল মালিক আবদুল আযীয, মাখতুতা নম্বর: ১৬৯৭, পাতা: ১৮৫

64. জামিউর রুমূয শরহুন নুকায়া, আল্লামা কুহিসতানী রহ.^{৫৫} (আনুমানিক ৯০৩হি.), খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৫, প্রকাশনায়: এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচি, (মূল মুদ্রণ: কলকাতা, ১২৭৪হি.)

৫৭. হাফিয়ুল হাদীস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫হি.)

সহীহ বুখারীর শরাহ উমদাতুল কারী এবং হেদায়ায় শরাহ বিনায়াসহ অনেক কিতাবের মুসান্নিফ বদরুদ্দীন আইনী রহ. তোহফাতুল মুলুক এর শরাহতে তোহফা গ্রন্থকারের সাথে পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এছাড়া ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বিপরীতে একটি অক্ষরও লিখেননি।

দেখুন—

65. মিনহাতুস সুলুক ফী শারহি তোহফাতুল মুলুক, বদরুদ্দীন আইনী রহ., ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, কাতার, ১৪২৮ হিজরী, ড. আবদুল মুহসিন কাসিমকৃত তাহকীকে প্রকাশিত, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৩২-১৩৩, ১৪২৮ হি.

৫৮. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ফারামূয মোল্লা খসরু (৮৮৫হি.)

আদদুরার ওয়ালগুরার এর মুসান্নিফ রহ.-এর অগাধ ফিকহী পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে যামানার আবু হানীফা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তার এই কিতাব আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ.-এর আদুররুল মুখতার এর মৌলিক উৎসগুলোর একটি। ইবনে আবিদীন শামী রহ. লিখেছেন,

১৫. একথা সঠিক নয় যে কুহিসতানী রহ. অজ্ঞাত ব্যক্তি। ইবনুল ইমাদ রহ. শাযারাতুয যাহাবে খণ্ড: ৮ পৃষ্ঠা: ৩০০ (৯০৩ হিজরীর অধিনে) তার পরিচিতিমূলক আলোচনা করেছেন।

وفيه إشارة إلى كثرة نقله عن الدرر ومتابعته له، كعادة المصنف في متنه وشرحه، وهو بذلك حقيق، فإنه كتاب مبني على غاية التحقيق.

‘আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. আদুররুল মুখতারে এবং আল্লামা গায়যী রহ. তানভীরুল আবসার ও তার শরাহ মিনাছুল গাফফারে মোল্লা খসরু রহ.-এর আদুরর কিতাব থেকে প্রচুর নকল করেছেন এবং (তাসহীহ ও তারজীহে) তার অনেক অনুসরণ করেছেন। বাস্তবেও এই কিতাব তার যোগ্য। কেননা সেটি একেবারে উচ্চ পর্যায়ের তাহকীকের মানে উন্নীত।’ (রদুল মুহতার, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২০-২১, বলাক সংস্করণ)

এই গুরুত্বপূর্ণ তাহকীকী কিতাবের মধ্যেও ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যকে তারজীহ দেওয়া হয়েছে। আর এই মতকে ইমাম যাইলায়ী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে আশবাহ বলেছেন। অর্থাৎ তা দলীলের দিক থেকেও অধিক যুক্তিযুক্ত এবং ফতোয়ার জন্যও বেশি উপযুক্ত। দেখুন-

৫৬. আদুরর ওয়ালগুরার, মোল্লা খসরু রহ. (৮৮৫হি.), খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২০০-২০১, প্রকাশনায়: আহমাদ কামেল, দারুস সাআদাত, ১৩২৯ হি.

৫৯. ফকীহ মুআইয়িদ যাদাহ রহ. (৯২২হি.)

তিনি তাঁর ফতোয়ার কিতাবুশ শাহাদাতে লিখেছেন,
«وذكر هشام عن محمد: لو صام أهل مصر ثلاثين يوماً للرؤية، فصام أهل مصر آخر تسعة وعشرين يوماً للرؤية، فعلى هؤلاء قضاء يوم آخر، إلا إذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة بحيث يختلف فيها المطالع لم يلزم أحدهما الآخر»

অর্থাৎ হিশাম বলেছেন যে (ইমাম) মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, যদি কোনো শহরবাসী হেলাল দেখে ত্রিশ রোযা রাখে আর অন্য শহরবাসী হেলাল দেখে ২৯ রোযা রাখে, তাহলে এদের এক রোযা কাযা করতে হবে। তবে যদি ঐ দুই শহরের মাঝে এতটুকু দূরত্ব থাকে যার কারণে উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য আবশ্যক হবে না।

দেখুন-

৫৭. ফাতাওয়া মুআইয়িদ যাদাহ, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল মুআইয়িদ আলআমাসী মুআইয়িদ যাদাহ রহ. (৮৬০-৯২২হি.), মাখতুতা, মাকতাবাতুল মালিক আবদুল আযীয, রিয়াদ, পাতা: ২৩৬, কিতাবুশ শাহাদাত

৬০. ইমাম ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আলকাহিরী ছাহিবুল ফাইয রহ. (৯২৩হি.)

তিনি মুহাদ্দিস গুম্নী রহ.-এর কাছে ইলমুল হাদীস পড়েছেন। এবং আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ.-এর কাছে ইলমুল ফিকহ ও ফতওয়া পড়েছেন। হাদীসে ফতহুল বারী গ্রন্থকার হাফেয ইবনে হাজার রহ. থেকেও তিনি ইজাযত লাভ করেছেন। (আযযাওউল লামে, শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. (৯০২হি.), খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৫৯-৬৪)

তার রচিত ফাতাওয়া'র কিতাবের নাম 'ফাইয়ুল মাওলাল কারীম আলা আবদিহী ইবরাহীম'।
এ কিতাবের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-

«حررتها من كتب أصحابنا بعد كثرة المراجعات، وتكرير النظر والمطالعات، ووضعت في كتابي هذا ما هو الراجح المعتمد ليقطع بصحة ما يوجد فيه ومنه يستمد»

আমি এই কিতাব খুব তাহকীক করে লিখেছি, আমাদের (হানাফী) ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবের আলোকে অনেক চিন্তা ফিকির, বারংবার মুতাল্লাআ এবং (বড়দের কাছে এবং বড় কিতাবের দিকে) বারবার রুজু করার পর। আমি এই কিতাবে রাজেহ ও মুতামাদ অর্থাৎ যেই বক্তব্য দলীলের ভিত্তিতে ভারী এবং নির্ভরযোগ্য কেবল সেগুলোই উল্লেখ করেছি, যেন এই কিতাবে যা কিছু পাওয়া যাবে তা বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় এবং এই কিতাব থেকে সহায়তা পাওয়া যায়। (ফাইয়ুল মাওলাল কারীম, ভূমিকা অংশ। আরো দেখা যেতে পারে রাদ্দুল মুহতার খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৫-২৬ ভূমিকা অংশ)

আল্লামা ইবরাহীম আলকাহিরী রহ. তার নির্ভরযোগ্যতর এ কিতাবে অপর বক্তব্যকে যাহের রেওয়াজেত বলার পরও লিখেছেন-

«والصحيح اعتبار اختلاف المطالع»

অর্থাৎ সহীহ এটাই যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হবে।

দেখুন-

68. ফাইয়ুল মাওলাল কারীম আলা আবদিহী ইবরাহীম, আল্লামা ইবরাহীম আলকাহিরী রহ. (৯২৩হি.) মাখতুতা, বাবুশ শাহাদাহ আলাল হিলাল,

৬১. আল্লামা মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইলিয়াস চাওয়ী যাদাহ (৯৫৪হি.)

তিনি তার কিতাব মাজমুআতুল মাসায়িল (ফাতাওয়া চাওয়ী যাদাহ) এ ইমাম কুদুরী রহ.-এর ফয়সালা নকল করেছেন। তাছাড়াও ইমাম যাইলায়ী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকে আশবাহ বলেছেন।

দেখুন-

69. মাজমুআতুল মাসায়িল, শায়খ মুহিউদ্দীন চাওয়ী যাদাহ (৯৫৪হি.) কিতাবুস সওমের প্রথম পৃষ্ঠা। মাখতুতা, মাকতাবা কোপরেলী, ইস্তাম্বুল, মাখতুতা নম্বর: ৬৯০

আল্লামা মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে শহীদ ইলিয়াস রহ. তাঁর কিতাব 'আলইসার লিহাল্লিল মুখতারে'ও এই মতকে আশবাহ বলে তার উপর হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন।
দেখুন-

70. আলইসার লিহাল্লিল মুখতার, পাতা: ৫৬, মাখতুতা, মাকতাবাতু ওলীউদ্দীন জারুল্লাহ, ইস্তাম্বুল, (৭১৫) এবং খণ্ড: ১ পাতা: ৩৩৯-৩৪০, মাকতাবাতুল ইরশাদ ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৭ হি.= ২০১৬ ঈ.

৬২. আল্লামা যাইন ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০ হি.)

তিনি কিতাবুস সওম এ ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন ঠিক। কিন্তু কিতাবুল আইমানে গিয়ে ‘যহীরিয়া’ এর উদ্ধৃতিতে শামসুল আয়িম্মা মাহমুদ আউযজান্দী রহ. (কাযীখানের দাদা) এর ফাতাওয়া উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি রোযা ও ঈদ উভয় ক্ষেত্রেই ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার ফয়সালা করেছেন। সেই ফাতাওয়ার উপর ইবনে নুজাইম রহ. কোনো মন্তব্য করেননি। না স্পষ্টভাবে না ইঙ্গিতে। দেখুন—

71. আলবাহরুর রায়েক, ইবনে নুজাইম, খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৬১৫ কিতাবুল আইমান।

৬৩. মুহাম্মাদ ইবনে মুশুফা আররুমী রহ. (মুহাম্মাদ আলওয়ানী)

তিনি মদীনা মুনাওয়ারার কাযী ছিলেন। ১০০০ হিজরীতে সেখানেই ইত্তিকাল করেন। আদদুরার ওয়ালগুরার কিতাবের যে বিষয়গুলো তার কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করার জন্য ‘নকদুদ দুরার’ নামে কিতাব লিখেছেন। কিন্তু আদদুরার এ যেখানে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকে আশবাহ বলে তার উপর জোর দিয়েছেন, সেখানে কোনো আপত্তি করেননি।

দেখুন—

72. নকদুদ দুরার, পাতা: ৬০, বাবু মুজিবিল ইফসাদ এর আগে। মাখতুতা, মাকতাবাতু ফয়যুল্লাহ আফেন্দী, ইস্তাম্বুল

৬৪. আল্লামা গাযযী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আততুমুরতাশী রহ. (১০০৪ হি. বা এরপর)

তিনি যদিও ‘তানভীরুল আবসারে’ ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু যখন নিজেই তানভীরুল আবসারের শরাহ লিখেছেন যার নাম মিনাঙ্ল গাফফার, সেখানে এই বিষয়ের আলোচনার সমাপ্তি টেনেছেন ইমাম যাইলায়ী রহ.-এর কথা এনে। তিনি তার উদ্ধৃতিতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বিষয়টিকে আশবাহ বলে কথা শেষ করেছেন। দেখুন—

73. মিনাঙ্ল গাফফার শরহ তানভীরুল আবসার, আল্লামা তুমুরতাশী রহ., মাখতুতা, বাবু মা যুফসিদুস সওম এর আগে, মাকতাবাতু ফয়যুল্লাহ আফেন্দী, (৭৪৪)

৬৫. আল্লামা ইসমাইল আফিন্দী আসসীওয়াসী (১০৭৪ হি.)

আল্লামা সীওয়াসী রহ. শরহ মুলতাকাল আবহুর কিতাবে কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকে ‘আশবাহ’ বলেছেন। আর যে ফকীহগণ এক জায়গার হেলাল দেখাকে সব জায়গার জন্য ধর্তব্য হওয়ার কথা বলেছেন তাঁদের বক্তব্যে এই শর্ত ধরে নেওয়া আছে যে, তা কাছাকাছি মাতলায়ের অঞ্চলসমূহের জন্য বলা হয়েছে। সারা পৃথিবীর ব্যাপারে নয়।

দেখুন তাঁর কিতাব—

74. শরহ মুলতাকাল আবহুর, পাতা: ৭৬, মাখতুতা, মাকতাবাতু জামিয়া উম্মুল কোরা, মক্কা মুকাররমা (২০৭৩৯)

৬৬. আল্লামা খলীল ইবনে রাসূল ইবনে আবদুল মুমিন আলআকজাহ জামী (১০৭৫হি.)
দেখুন তার কিতাব-

75. ইযহাক্ক ফারাদ্দিল আবহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর, পাতা: ১০৪-১০৫, মাখতুতা,
মাকতাবাতু কোপরেলী, ইস্তান্বুল (মুহাম্মাদ আসেম বেগ), মাখতুতা নাম্বর: ৮৬

৬৭. আল্লামা উমর ইবনে উমর আযযুহরী রহ. (১০৭৯ হি.)

তিনি তার মূলবান কিতাব 'আলজাওয়াহের' এ ইমাম যাইলায়ী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে ইখতিলাফে
মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকে আশবাহ বলেছেন।

দেখুন-

76. আলজাওয়াহিরুন নাফীসাহ ফী শারহিদ দুররাতিল মুনীফা, উমর ইবনে উমর আযযুহরী
রহ. (১০৭৯হি.) পাতা: ১৭৫, মাখতুতায়ে মাকতাবাতু জামিয়া মালিক সাউদ, রিয়াদ।

৬৮. আল্লামা খাইরুদ্দীন আররমলী রহ. (৯৯৩ রমযান- ১০৮১ হিজরীর রমযান)।

আদুররুল মুখতার গ্রন্থকার আল্লামা হাসকাফী রহ.-এর খাস উস্তায়। আলবাহরুর রায়েক এর
হাশিয়ায় লিখেছেন-

قوله: وقيل يعتبر، فلا يلزم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلاع. أقول: وعليه اقتصر في الولوالجية،
قال في الفيض: والصحيح اعتبار اختلاف المطلاع.

ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যকেই ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়াহতে একমাত্র
বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফাতাওয়া 'ফায়য' এ তো পরিকার লেখা আছে যে, সহীহ তো
এই যে, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হবে। দেখুন খাইরুদ্দীন রমলী রহ.-এর হাশিয়া যার নাম-

77. মুযহিরুল হাকায়িকিল খাফিয়াহ মিনাল বাহরির রায়েক, মাখতুতা, মওকুফাতুল হাজ
ইবরাহীম আফিন্দী বরায়ে দরস খানা মাদরাসা আলী পাশা দর তোপ খানা, বাবু মা ইউফসিদুস
সওমা ওয়ামা লা ইউফসিদু এর আগে

খাইরুদ্দীন রমলী রহ. ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বিষয়কে তারজীহ প্রদানের যে দুটি
নির্ভরযোগ্য সূত্র উল্লেখ করেছেন তাঁর শাগরিদ আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ.ও তাঁরই মাধ্যমে ঐ দুটি
সূত্র উল্লেখ করেছেন 'আদুররুল মুখতারে'। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আদুররুল মুখতারের
মুদ্রিত নুসখায় সূত্র দুটির কথা আসেনি। সেজন্য মানুষ আদুররুল মুখতারের উদ্ধৃতিতে এক পক্ষীয়
কথাই বলে থাকে। অথচ কিতাবটির নির্ভরযোগ্য একাধিক মাখতুতায় খাইরুদ্দীন রমলী রহ.-এর
মাধ্যমে সূত্রদুটির উল্লেখ রয়েছে। দেখুন-

78. আদুররুল মুখতার (রদুল মুহতারের সঙ্গে ছাপা নুসখা) তাহকীক: ড. হুসামুদ্দীন ফারফুর
খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ২৫৬

৬৯. আল্লামা সাদেক ইবনে মুহাম্মাদ সাকিযী রহ. (১০৯৯হি.)

তিনি ইমাম কাসানী রহ.-এর বাদায়েউ সানায়ে এবং আল্লামা মোল্লা খসরু রহ.-এর আদদুরার ওয়াল গুরার এর ইবারত উল্লেখ করে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেছেন। দেখুন—

79. সুররাতুল ফাতাওয়া, আল্লামা সাদেক ইবনে মুহাম্মাদ আশশাকিযী রহ. (১০৯৯হি.)
পাতা: ১৯, মাখতুতা, দারুল কুতুবিল কাতারিয়া, সাধারণ নম্বর: ৮৫৭

৭০. আল্লামা আবুল হাসান সিন্দী রহ. (১১৩৭হি.)

দেখুন—

80. হাশিয়াতুস সিন্দী আলা সুনানিন নাসায়ী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৩২

৭১. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. (১১৭৬হি.)

মুআত্তা ইমাম মালেক এর শরাহ আলমুসাফফাতে শাহ সাহেব রহ. পরিষ্কার বলেছেন যে হেলাল দেখার বিষয়ে নিকট-দূরের পার্থক্য আছে। শাহ সাহেব লিখেছেন—

যদি এক শহরে হেলাল দেখা যায় আর অন্য শহরে তালাশ করেও দেখা না যায় সেক্ষেত্রে যদি ঐ শহর নিকটে থাকে তাহলে এখানের হুকুম ওখানের জন্য প্রযোজ্য হবে। আর যদি ঐ শহর দূরে থাকে তাহলে প্রযোজ্য হবে না। দলীল হাদীসে ইবনে আব্বাস রহ. ও ঈদুল ফিতর ও হজ এর উপর কিয়াস যা হাদীসে সরাসরি এসেছে।

দেখুন—

81. আলমুসাফফা শরহে মুআত্তা, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী রহ. (১১৭৬হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৩৭, ১২৯৩ হিজরী সংস্করণের ফটো এডিশন, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, করাচি

৭২. ইবনে আবিদীন শামী রহ. (১২৫২হি.)

একথা প্রসিদ্ধ যে ইবনে আবিদীন শামী রহ. ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ কথাটি আধুরা। ইবনে আবিদীন রহ. কেবল রোযা গুরু ও সমাপ্তির ব্যাপারে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার কথা বলেছেন। তাও এই জন্য যে তিনি একে যাহের রেওয়াজে মনে করতেন। অন্যথা তিনি এ কথা মানতেন যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকে ইমাম যাইলায়ী রহ. এবং ছাহিবুল ফাইয প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এ কথাও মানতেন যে একাধিক হাদীসে এই মতের দলীল বিদ্যমান রয়েছে।

ওদিকে হজের প্রসঙ্গে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, ফুকাহায়ে হানাফিয়াহর কথা থেকে জানা যায় যে এ বিষয়ে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে কুরবানীর বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, যাহের তো এটাই মনে হয় যে, কুরবানীর ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য।

এজন্য ফাতাওয়ায়ে শামীর উদ্ধৃতিতে ইখতিলাফে মাতালে কে ব্যাপকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলা ভুল। বরং ইবনে আবিদীন শামী রহ. কেবল রোযার ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালেকে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা বলেছেন। হজ, কুরবানী ও ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে তিনিও এখতেলাফে মাতালে কে

ধর্তব্য বলেন। এবং তিনি রদ্দুল মুহতারে যা বলেছেন তা থেকে বুঝা যায় তিনি তাকবীরে তাশরীক ও শবে বরাতসহ চান্দ্র তারিখ নির্ভর সবকিছুতেই এখতেলাফে মাতালের এতেবার করেন।^{১৬} দেখুন—

৪২. রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪১৮-৪১৯, (মাতলাবুন ফিখতিলাফিল মাতালে, তানবীহ শিরোনামের অধীনে) বুলাক মুদ্রণ, মিসর, ১৪০৪হি.

৪৩. তানবীহুল গাফিল ওয়াল উসনান আলা আহকামি হিলালি রামাযান, মজমুআয়ে রাসায়েলে ইবনে আবিদীন এ অন্তর্ভুক্ত একটি রিসালা, পৃষ্ঠা: ২৫১, প্রকাশনায়: সুহাইল একাডেমি, লাহোর, ১৩৯৬ হিজরী

৭৩. রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. (১৩২২হি.)

উপমহাদেশের বুনিয়াদী দীনী ও ইলমী ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. যদিও সিয়াম ও ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালেকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন, তবে অন্য ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালেকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। হযরতের বয়ান দেখুন— ‘সওম ও ফিতরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয়, এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ধর্তব্য। এটি যাহের রেওয়ায়েত। কোনো কোনো হানাফী আলেমের নিকট সওম ও ফিতরের ক্ষেত্রেও ধর্তব্য’।

হযরত আরো বলেছেন—

‘তবে কোরবানী এবং যিলহজের ঈদের নামায ও হজে ধর্তব্য হবে, যেমনটি রদ্দুল মুহতারে আছে।’

এ জন্য ফতোয়ায়ে রশীদিয়ার উদ্ধৃতিতে সারা বিশ্বে চান্দ্রমাসের শুরুকে এক করা ফরয বা ওয়াজিব বলার অবকাশ তো নেই। বরং এই কিতাবের উদ্ধৃতিতে ইখতিলাফে মাতালেকে ব্যাপকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলাও ভুল।

দেখুন—

৪৪. ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা: ৩৭০, প্রকাশনায়: ইদারায়ে ইসলামিয়াত লাহোর ১৪০৮ হিজরী এবং খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১১ প্রকাশনায়: মাকতাবায়ে ফকীহুল উম্মত দেওবন্দ

৭৪. আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (১৩৫২ হি.)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী খুব জোরালো ভাষায় ইমাম যাইলায়ী রহ. কে সমর্থন করেছেন। সেই সঙ্গে পরিষ্কার বলেছেন যে দূরবর্তী শহরগুলোতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়া নির্ধারিত। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, ইমাম কুদুরী রহ. এবং ইমাম জুরজানী রহ.ও

১৬.

قال الراقم: فإنه جعل علة عدم الاعتبار في باب الصوم والفطر هو وجود الخطاب العام معلقاً بمطلق الرؤية، وذلك لا يوجد عنده إلا في الصوم والفطر، راجع كلامه في «تنبيه الغافل والوسنان» ص ٢٥١ (مجموعة رسائل ابن عابدين) وفي «رد المحتار» في الصوم في اختلاف المطالع، وفي الصلاة بحث القبلة قبل عند ذكر الاعتماد على كتب المواقيت والاسطرلاب.

ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। এরপর তিনি এ বিষয়েও সতর্ক করেছেন যে, হানাফী মুতুনের দাবী এই যে, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য। যদিও কোনো কোনো শরহে বলা হয়েছে যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয়।

শাহ সাহেব রহ. কাওয়ায়েদে ইবনে রুশদ এর উদ্ধৃতিতে এ কথাও বলেছেন যে, দূরবর্তী শহরগুলোর মধ্যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়া ইজমায়ী মাসআলা।

শাহ সাহেব রহ. দরসে তিরমিযীতে দুইটি অধ্যায়ের অধীনে এই মাসআলার আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ‘আসসওম লিরুয়াতিল হিলাল ওয়ালইফতার লাহ্’ বাবের অধীনে করেছেন। আর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন ‘লিকুল্লি আহলি বালাদিন রুয়াতুহুম’ বাবের অধীনে।

শাহ সাহেব রহ. বলেছেন:

«وفعل ابن عباس هذا (المذكور في حديث كريب) غير وارد علينا على ما ذكره المتون، (بل هو حجة لنا على مقتضى المتون) ويرد على ظاهر ما في الشروح».

শাহ সাহেব রহ. একেবারে শেকড়ের কথা বলেছেন। শাহ সাহেবের বক্তব্যের জন্য দেখুন—

85. আলআরফুশ শাহী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর দরসের তাকরীর সংকলন ও বিন্যাস, মাওলানা মুহাম্মাদ চেরাগ, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ১৪৯, ১৫০, জামে তিরমিযীর সাথে মুদ্রিত, প্রকাশনায়: মুখতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ

৭৫. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. (১৩৬২ হি.)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. রদুল মুহতারের অনুসরণে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয় বলেছেন বটে কিন্তু তিনি আরো দুটি কথাও স্পষ্টভাষায় বলেছেন।

হযরত রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যদি কোনো শহরে হেলাল দেখা যায় তাহলে কোনো সংস্থার অধীনে অন্য শহরগুলোতে সেই সংবাদ পৌঁছানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যিক কি না? হযরত উত্তরে লিখেছেন, যেহেতু দলীল ছাড়া কোনো জিনিস আবশ্যিক হতে পারে না আর এ বিষয়ে তো কোনো দলীল নেই সেজন্য এটি ওয়াজিব হবে না।

দেখুন—

86. ইমদাদুল ফাতাওয়া, হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৮-১২৯, সুয়াল: ১৪৩, মাকতাবাতু দারুল উলূম, করাচি, নতুন মুদ্রণ শাবান ১৪৩১হিজরী

এমনিভাবে থানবী রহ. শবে কদর সম্পর্কে বলেছেন:

ইখতিলাফে মাতালের কারণে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শহরে শবে কদর বিভিন্ন দিনে হলে কোনো প্রশ্ন নেই। কেননা প্রত্যেক এলাকা হিসাবে যে রাত শবে কদর হয় সেই এলাকায় ঐ রাতেই শবে কদরের বরকত হাসিল হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাই ভালো জানেন।

দেখুন—

87. তোহফায়ে রমযান, মাসায়েল ও ফাযায়েল, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. পৃষ্ঠা: ১৫৩, ইদারাতে তালিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান

পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ. দূরবর্তী শহরগুলোর মধ্যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়াকেই হানারফী মাযহাবের মুফতা বিহী (ফতওয়াসিদ্ধ) বক্তব্য মনে করতেন। এখানে ১৩৭৫ হিজরীর লেখা তার একটি ফতোয়ার নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি—

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة، لا تختلف فيه المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلادهم دون البلد الآخر.

৪৪. ইমদাদুল মুফতিন (ফাতাওয়া দারুল উলুম দ্বিতীয় খণ্ড) পৃষ্ঠা: ৪৮২-৪৮৩, দারুল
ইশাআত, করাচি

তাওহীদুল আহ্লিহ অপ্রয়োজনীয় এবং অনুত্তম হওয়ার বিষয়ে হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর দালিলিক আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে:

90. রুয়াতে হিলাল, মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ.

মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ আলোচনার সামান্য একটি অংশ উল্লেখ করছি-

تمام شہروں میں ایک ہی دن رمضان یا عید منانانہ مسلمانوں پر لازم ہے، نہ اس کے اہتمام میں پڑنا کوئی اسلامی خدمت یا شرعی اجر ہے اور نہ عادت ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مغربی اور مشرقی ممالک میں مسافت طویلہ کے بعد اختلاف

مطالع کا وجود یقینی اور اس کا اعتبار جمہور کے نزدیک ثابت ہے، اس لئے عہد صحابہ میں رمضان، عید، مدینہ میں کسی روز، مکہ میں کسی روز، شام میں کسی دن، عراق و مصر میں کسی دن ہوتی تھی، اس سب شہروں میں ایک ہی دن رمضان یا عید منانے کا جو اہتمام اس زمانہ میں ممکن تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم نے اس کا بھی اہتمام نہیں فرمایا۔

حضرت کرب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ۔۔۔

এই আলোচনা হযরত রহ.-এর মাকালার একটি অংশ যা তিনি ১৩৮০ হিজরীতে 'হাওয়ায়ী রুয়াতে হিলাল কী শরয়ী হাইসিয়াত আওর আলাতে জাদীদাহ কী খবরু কা দরজা ১৯৫০ সাল কা ওয়াকিয়াহ' শিরোনামে লিখেছিলেন। পরে তার কিতাব আলাতে জাদীদাহ কে শরয়ী আহকাম এর নতুন সংস্করণে যুক্ত করে ছাপানো হয়েছে। জাওয়াহিরুল ফিকহের সপ্তম খণ্ডে সেটি আছে। উক্ত ইবারত খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা: ৪৬৪ এর।

৭৭. আল্লামা মুহাম্মাদ বাখীত আলমুতীযী রহ. (১২৭১হি- ১৩৫৩হি.)

মিশরের তৎকালীন মুফতিল মামলাকা আযীম হানাফী ফকীহ আল্লামা মুহাম্মদ বাখীত আলমুতীযী রহ. 'ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ইলা ইসবাতিল আহিল্লা' নামে একটি চমৎকার কিতাব লিখেছেন। তাতে তিনি

- দূরবর্তী শহরে উদয়ন্তলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবকে সহীহ বলেছেন। এবং এর বিপরীত বক্তব্যকে যুক্তি ও দলীল বিরুদ্ধ বলেছেন।

- হাদীসে কুরাইব উল্লেখ করে বলেছেন, এর দ্বারা নিকট ও দূরের পার্থক্য প্রমাণিত হয়।

- এ দিকেও ইশারা করেছেন যে, পরবর্তীদের কয়েকটি মতনে যে তাসামুহ হয়েছে, এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত হবে না।

দেখুন, বাখীত আলমুতীযী রহ.-এর কিতাব-

91. ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ইলা ইসবাতিল আহিল্লা, পৃষ্ঠা: ১৯১-১৯৭, (البحث العاشر), ২৪১-২৪৭ (الخاتمة), দারু ইবনে হাযম, বৈরুত, ১৪২১হি. = ২০০০ঈ.

৭৮. ইউসুফ বানুরী রহ. (১৩৯৭হি.)

মুহাদিসুল আসর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরী রহ. জামে তিরমিযীর সফল ব্যাখ্যাকার। যার শরহে তিরমিযী মাআরিফুস সুনান পুরো ইসলামী বিশ্বে গ্রহণযোগ্য, সেখানে তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার কথা কে যারা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলে যে, দূরবর্তী শহরের ক্ষেত্রেও তা ধর্তব্য নয় তারা আসলে ঐ সকল ফুকাহায়ে কেরামের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেনি যারা ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার কথা বলেছেন। তাদের এ ধারণা মূলত ফুকাহায়ে কেরামের কথার বাহ্যিক অর্থের ব্যাপকতা থেকে তৈরী, যা কখনোই সঠিক নয়।

তিনি এ কথাও বলেছেন, যেহেতু ইবনে আবদুল বার ও ইবনে রুশদ রহ. দূরবর্তী শহরের

ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন তা থেকে বুঝা যায়, যে সকল ফুকাহায়ে কেলাম ইজমালান ইখতিলাফে মাতালেকে ধর্তব্য নয় বলেন তাঁদের উদ্দেশ্য ঐ ধরণের শহর যেখানে উদয়স্থলের ভিন্নতা খুব বেশি নয়।^{১৭}

এরপর হযরত রহ. এ কথার উপরও তাসীহ করেছেন যে আজকাল পুরো উপমহাদেশে রোযা ও ঈদের তারিখ এক করে ফেলার যে আওয়াজ উঠেছে সেটা উসূলে শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। দেখুন—

92. মাআরিফুস সুনান শরহ্ জামিয়িত তিরমিযী, হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী রহ. (১৩২৬-১৩৯৭হি.) খণ্ড: ৫ পৃষ্ঠা: ৩৩৬-৩৪১ ও ৩৫২, আলমাকতাবাতুল বানূরিয়াহ, করাচি, পাকিস্তান

এখন আমরা হানাফী মাযহাবের এই কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্যেই আলোচনা সমাপ্ত করছি। সামনে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যান্য মাযহাবের বক্তব্যও খুব সংক্ষেপে পেশ করছি। আর পনেরো শ শতাব্দীর উলামায়ে কেলাম ও মুফতিয়ানে কেলামের বক্তব্য নিয়ে একসাথে (তিনি যে মাযহাবেরই হোন না কেন) এই অধ্যায়ের শেষদিকে আলোচনা করা হবে।

এবার শাফেয়ী মাযহাবের কিছু উদ্ধৃতি লক্ষ করুন:

শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবসমূহ থেকে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার উদ্ধৃতি

শাফেয়ী ফকীহগণ আলোচিত মাসআলায় (এক এলাকার হেলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় কি না) শুধু ‘উজুহ’ বর্ণনা করেছেন, ‘আকওয়াল’ বর্ণনা করেননি।^{১৮} এর অর্থ, তাঁরা এ মাসআলা ইমাম শাফেয়ীর কিতাবসমূহে পাননি এবং ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছেনি। তাঁদের কাছে শুধু আছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর অনুসারী ফকীহ ইমামগণের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে এ মাসআলা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হওয়ার এক বড় আলামত এ-ও যে, শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম বড় ইমাম বায়হাকী রাহ.-এর কিতাব ‘মারিফাতুস সুনানি ওয়াল

১৭. শায়খ বানূরী রহ. এ কথা বলে তাসীহ করেছেন—

ثم أضيف إلى ذلك أنهم لم يعتبروه للصوم دون الفطر، وذلك مراعاة للأحوط، فإن لزمهم الحكم في الصيام لم يلزمهم في الفطر في ظاهر الرواية. وإنما هذا تدقيق شرعي أساسه على الاحتياط فحسب، لا غير.

(মাআরিফুস সুনান, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৩৯)

ড. মাহবুব সাহেব ও তার সঙ্গীরা তাদের মতের পক্ষে মাআরিফুস সুনানের উদ্ধৃতিও দিয়ে থাকেন। তাহলে কি তারা মাআরিফুস সুনানের এই কথাগুলোকে মেনে নিবেন?

১৮. ফিকহে শাফেয়ীর গ্রন্থকারদের পরিভাষায় ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বক্তব্যসমূহকে ‘কওল’ (বহুবচন আকওয়াল) এবং তার মাযহাবের অনুসারী ফকীহগণের বক্তব্যসমূহকে ‘ওয়াজহ’ (বহুবচন উজুহ) বলা হয়। দেখুন: ‘শরহ্ মুহাযযাব’, নববী রহ.-এর ভূমিকা।

আছার'-এ (যার বিষয়বস্তুই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তসমূহের দলিল উল্লেখ করা) আমাদের জানা মতে, এ মাসআলার উল্লেখ নেই। এখন দেখার বিষয় এই যে, শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ কোন দিকে। সাইমারী ও আবুত তাইয়েব তবারীসহ কতিপয় মনীষী যদিও বলেন, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়, কিন্তু অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর সিদ্ধান্ত এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াই সঠিক। তবে নিকট ও দূরের মাপকাঠি সম্পর্কে শাফেয়ী ফকীহ ও অন্যান্য ফকীহগণের বিভিন্ন মত আছে।

৭৯. ইমাম নববী রহ. (৬৭৬হি.)

শাফেয়ী মাযহাবের সর্বসম্মত মুখপাত্র ইমাম আবু যাকারিয়া নববী রহ. (৬৭৬ হি.) 'শরহুল মুহাযযাবে' লেখেন-

إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين: أحدهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبُزْدَنِيّجي وآخرون، وصححه العَبْدَرِيّ والرافعي والأكثر.

والثاني: يجب، وبه قال الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب، والدارمي، وأبو علي السُّنْجِي وغيرهم.

অর্থ, এক শহরের লোকেরা রমযানের হেলাল দেখেছে, অন্য শহরের লোকেরা দেখেনি এক্ষেত্রে শহর দুটি কাছাকাছি হলে তা এক শহরের মতো গণ্য হবে। সুতরাং দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদেরও রোযা রাখা জরুরি হবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি দুই শহর পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এক্ষেত্রে দুই 'তরীকায়' দুটি প্রসিদ্ধ 'ওয়াজহ' রয়েছে: অধিকতর শুদ্ধ 'ওয়াজহ' এই যে, (এক শহরে হেলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে) অন্য শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা রাখা জরুরি হবে না। গ্রন্থকার (আবু ইসহাক শীরাযী), শায়খ আবু হামিদ, বান্দানীজী ও অন্যরা নিশ্চিতভাবে এ কথাই বলেছেন। (অর্থাৎ অন্য মতের উল্লেখও করেননি) আবদারি ও রাফেয়ীসহ অধিকাংশ মনীষী একেই সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয় 'ওয়াজহ' এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। সাইমারী তা বলেছেন এবং কাযী আবুত তাইয়েব, দারিমী ও আবু আলী সিনজী প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন।

দেখুন-

93. আলমাজমু শরহুল মুহাযযাব, খণ্ড: ৭ , পৃষ্ঠা: ৪২৭ , দারুল হাদীস, কায়রো

ইমাম নববী রহ. এখানে শুধু الأكثر নয়; বরং বহুবচন الأكثرون ব্যবহার করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, কী বিপুলসংখ্যক শাফেয়ী ফকীহ ঐ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেছেন। 'আলমাজমু'-এর পূর্ণ আলোচনা, যা এখানে নকল করা হয়নি এবং ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য কিতাব থেকে এ আলোচনা আদ্যোপান্ত পড়া হলে দেখা যাবে, শাফেয়ী মাযহাবের উভয় ঘরানা 'ইরাকী তরীকা' ও

‘খুরাসানী তরীকা’র অধিকাংশ ফকীহ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর উভয় ঘরানার শায়খ (প্রধান) আবু হামিদ আসফারাইনী রাহ ও কাফফাল মারওয়াযী রাহ.-এর অবস্থানও তাই।

‘আলমাজমু’ তো ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী (৩৯৩হি.-৪৭৬ হি.) কৃত ‘আলমুহাযযাব’-এর ভাষ্যগ্রন্থ। ‘আলমুহাযযাব’-এর মতো ফিকহে শাফেয়ীর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কিতাব ইমাম গাযালী রাহ. এর ‘আলওয়জীয’। এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় ইমাম আবদুল করীম রাফেয়ী (৬২৩হি.) এর ‘ফাতহুল আযীয’, যা ‘আশশরহুল কাবীর’ নামে প্রসিদ্ধ।

শাফেয়ী মাযহাবে রাফেয়ী ও নববীকে ‘শায়খাইন’ উপাধিতে স্মরণ করা হয় এবং এঁদের সম্মিলিত মতামত (متفقہ تصحيح وترجيح) কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে নববী রাহ.-এর আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে। এবার রাফেয়ীর বক্তব্য দেখুন-

৮০. ইমাম রাফেয়ী রহ. (৬২৩হি.)

তিনি বলেছেন-

إذا رأي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى نظر، إن تقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا فوجهان:

أظهرهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى ...

والثاني: يجب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، ويروى عن أحمد ...

এক শহরে হেলাল দেখা গেল, অন্য শহরে দেখা গেল না এ অবস্থায় দেখতে হবে: যদি শহর দুটি কাছাকাছি হয়, তাহলে দুটোকে এক শহরের মতো গণ্য করা হবে। (অর্থাৎ এক জায়গার হেলাল দেখা অন্য জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি শহর দুটি পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে দুটি ‘ওয়াজহ’ রয়েছে: অধিক জাহির (অর্থাৎ দলিলের বিচারে অধিক স্পষ্ট এবং গ্রহণকারীর সংখ্যার বিচারে অধিক প্রসিদ্ধ) ‘ওয়াজহ’ এই যে, দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদের রোযা রাখা জরুরি হবে না। আবু হানীফা রাহ. এ-ই বলেছেন এবং শায়খ আবু হামিদও তা গ্রহণ করেছেন।

‘দ্বিতীয় ওয়াজহ’ এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। কাযী আবুত তাইয়েব তা গ্রহণ করেছেন আর আহমদ রাহ. থেকেও তা বর্ণিত।’

দেখুন-

94. ফাতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয, আবদুল করীম রাফেয়ী, কিতাবুস সওম, খণ্ড: ৩ , পৃষ্ঠা: ১৭৯-১৮০

রাফেয়ী রাহ.-এর বৃত্তান্ত থেকে এ-ও বোঝা গেল, কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে সব ইমাম একমত যে, এক জায়গার হেলাল দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়। মতভেদ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে।

তেমনি এ-ও জানা গেল, এ মাসআলায় শাফেয়ী মাযহাবের যে মতটি ‘আযহার’ তথা বেশি যাহির ও অগ্রগণ্য, তা ইমাম রাফেয়ীর দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফারও মত।

ফিকহে শাফেয়ীর বহু গ্রন্থ মাশাআল্লাহ মুদ্রিত। সেসব থেকে নকল করতে থাকলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তাই এখানে ফিকহে শাফেয়ীর কিছু কিতাবের শুধু বরাত উল্লেখ করছি।

৮১. ইমাম গাযালী শাফেয়ী (৪৫০-৫০৫ হি.)

ইমাম গাযালী রাহ.-এর ইহইয়াউ উলুমিদীন মাশাআল্লাহ আম-খাস, আলিম-বুদ্ধিজীবী সব মহলে সমান সমাদৃত। এতে সিয়ামের আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদেই এ মাসআলা আছে। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন—

إِذَا رُئِيَ بِبِلْدَةٍ وَلَمْ يَرِ بِأُخْرَىٰ وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَقْلٌ مِنْ مَرَحِلَتَيْنِ وَجِبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ كَانَ لِكُلِّ بِلْدَةٍ حَكْمُهَا وَلَا يَتَعَدَّى الْوُجُوبَ.

দেখুন—

95. ইহইয়াউ উলুমিদীন, ইমাম গাযালী শাফেয়ী (৪৫০-৫০৫ হি.), খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৮

৮২. ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবিল খায়ের আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯হি.-৫৫৮হি.)

দেখুন তার কিতাব—

96. আলবায়ান ফী মাযহাবিল ইমামিশ শাফেয়ী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৭৮, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা

*ইমাম নববী শাফেয়ী (৬৩১হি.-৬৭৬ হি.)

দেখুন তার কিতাব—

97. রওয়াতুত তালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪৮

৮৩. ইমাম ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী (৯৭৪ হি.)

দেখুন তার কিতাব—

98. তুহফাতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৫০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

৮৪. ইমাম আলখতীবুশ শিরবীনী শাফেয়ী (৯৭৭ হি.)

দেখুন তার কিতাব—

99. মুগনিল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (১/৫৬৯, দারুল ফিকর, বৈরুত),

৮৫. আল্লামা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আররামলী শাফেয়ী (১০০৪ হি.)

মিনহাজ ফিকহে শাফেয়ীর নির্ভরযোগ্যতম ‘মতন’। এর অনেক ভাষ্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ ও ‘নিহায়াতুল মুহতাজ’ শাফেয়ী ফকীহগণের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত।

মিনহাজের অন্য অনেক শরহের মতো এ দুটোতেও আলোচিত মাসআলায় শায়খাইন (রাফেয়ী ও নববী)-এরই সহমত পোষণ করা হয়েছে। দেখুন ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আররামলী শাফেয়ী (১০০৪ হি.) এর কিতাব-

100. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩৫-২৩৬, আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়া, কায়রো

*ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী (৯৭৪ হি.)

101. আলফাতাওয়াল কুবরা আলফিকহিয়াহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬০

৮৬. ইমাম আবুল মাহাসিন আররুয়ানী (৪১৫-৫০২ হি.)

বাহরুল মায়হাবের আলোচনা এখানে তুলে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

ফিকহে শাফেয়ীতে আবুল মাহাসিন রুয়ানীর মাকাম ও অবস্থান কী তা এ ঘটনা থেকেও অনুমান করা যায় যে, একবার তিনি আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা হিসেবে বলেছেন-

لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي

অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, যদি (ইমাম) শাফেয়ীর গ্রন্থাবলী পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে আমি তা নিজ স্মৃতি থেকে লিখিয়ে দিতে পারব। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়াহ, তাজুদ্দীন সুবকী, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৯৪)

তঁার জন্ম ৪১৫ হিজরীতে। আর মৃত্যু ৫০২ হিজরীতে। আশুরার দিন জুমার আগে যখন তিনি ইমলার মজলিস থেকে ফারিগ হন ঐ সময় বাতেনী মালাউনেরা তাঁকে শহীদ করে দেয়। (রাহিমাুল্লাহ ওয়া রাযিয়া আনহু)

তিনি ফিকহে শাফেয়ীর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনের শেষের দিকে লিখেছেন ‘বাহরুল মায়হাব’ গ্রন্থটি। এর ভূমিকায় তিনি লেখেন, ‘মায়হাব’ ও ‘খিলাফিয়াত’ বিষয়ে ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছি। পরে ইমামগণের আরো অনেক ফাওয়াইদ (মাসাইল ও দালাইল) সংগৃহীত হয়েছে। তো ইচ্ছে হল, জীবনের শেষদিকে এক কিতাবে আমার কথাগুলো একত্র করে দেই -

(أحببت أن أجمع كلامي في آخر عمري في كتاب واحد)

যাতে আমার জন্য জানা সহজ হয় যে, ঐ কিতাবগুলোতে কী আছে। আর এ গ্রন্থে আমি ‘আসাহ’ (أصح) এর উপর নির্ভর করব। (অর্থাৎ অধিকতর বিশুদ্ধ ‘কওল’ ও ‘ওয়াজহে’র উপর এ কিতাবে বুন্যাদ হবে) আর এর নাম রাখছি ‘বাহরুল মায়হাব।’ (বাহরুল মায়হাব, রুয়ানী, ভূমিকা)

তঁার এ প্রিয়তম গ্রন্থে তিনি লেখেন, (অর্থ) এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখল অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না-যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এত কম হয় যে, উদয়স্থল আলাদা হয় না, যেমন বাগদাদ ও বসরা, তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের উপরও ঐ শহরের চাঁদ দেখার কারণে রোযা ফরয হবে।

আর যদি দুই শহর দূর-দূরান্তের হয় যেমন ইরাক ও হিজাজ বা শাম ও খোরাসান, তাহলে

আবু হামেদ (ইসফারাইনী, ইরাকী তরীকার শায়খ) বলেন, এক্ষেত্রে এক শহরের অধিবাসীদের অন্য শহরের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা জরুরি নয়। কাযী আবু হামেদ (আলমারওয়ারুযী, মৃত্যু: ৩৬২ হি.)ও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ...।

এরপর রুয়ানী এর দলীল উল্লেখ করেছেন। অতপর কাযী আবুত তাইয়েব তবারী সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য সর্বাবস্থায় অবশ্যঅনুসরণীয়। এরপর রুয়ানী লেখেন- والأول أظهر عندي অর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্তই আমার কাছে অধিক 'জাহির'।

দেখুন-

*বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন রুয়ানী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৭১, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত

৮৭. ইমাম বাগাভী আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ (৫১৬ হি.) রহ.

মাসাবিহুস সুন্নাহ কিতাবের সংকলক। তাঁর কিতাব 'মাসাবীহ' হলো মিশকাতুল মাসাবীহ এর বুনিয়াদ। তিনি 'আততাহযীব' নামে ফিকহে শাফেয়ীর উপর বিশাল এক কিতাব লিখেছেন। সেখানে দূরবর্তী এলাকায় তাদের নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করার কথাই আছে। তিনি কুরাইবের হাদীস দিয়ে ঐ মতের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। আর বলেছেন, এই মতটিই 'আসাহ' অর্থাৎ অধিকতর সহীহ।

দেখুন-

102. আততাহযীব ফি ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪৭, প্রকাশনায়: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত

*ইবনে হাজার মক্কী রহ. (৯৭৪হি.)

103. ইতহাফু আহলিল ইসলাম বিখুসুসিয়াতিস সিয়াম

104. আল-মিনহাজুল কাভীম (শরহুল মুকাদ্দিমাতিল হাযরামিয়াহ) পৃষ্ঠা: ২৪৩

105. গায়াতুল বায়ান শরহ যুবদি ইবনে রাসলান রহ. পৃষ্ঠা: ১৫৩

৮৮. ইমাম আবু আমর ইবনুস সালাহ রহ. (৬৪৩হি.)

তিনি লিখেছেন-

ثم إن الأصح من الوجهين أنه لا يعم الحكم مع التباعد لما ذكرناه، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتبر رؤية أهل الشام وهو بالمدينة، وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في «صحيحه»، ثم إن الأصح اعتبار التباعد باختلاف المطالع.

قلت: فإن علم ذلك كما في إقليمين متباعدين فلا إشكال، وإن كان التباعد بحيث يشك في تأثيره في اختلاف المطالع، فليحتمل بما إذا شك في رؤية الهلال من أصله، وحكمه أن لا يجب الصوم عملاً بالأصل، وهذا متجه قوي، والله أعلم.

দেখুন-

106. শরহ মুশকিলিল ওয়াসীত, আবু আমর ইবনুস সালাহ, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৮৩-১৮৪, দারু কুনূযি ইশবিলিয়া, রিয়াদ, সৌদী আরব, ১৪৩২ হিজরী

৮৯. আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল বারিযী রহ. (৬৪৫-৭৯৮ হি.)

তিনি বলেছেন-

«فلا يثبت في حق من موضعه على مسافة القصر من موضع الرؤية أو الاستكمال.

فالاعتبار بمسافة القصر هو الذي رجحه الغزالي والإمام والبغوي، ورجح العراقيون والصيدلاني وغيرهم الاعتبار باختلاف المطالع»

দেখুন-

107. ইয়হারুল ফাতাওয়া মিন আগওয়্যারিল হাভী, ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল বারিযী রহ., মাখতুতা, দারুল কুতুবীয যাহিরিয়াহ, দামেশক, সিরিয়া, ২২৬২ (সওম অধ্যায়ের একেবারে শুরুতে)

৯০. ইমাম তাকীউদ্দীন আসসুবকী রহ. (৬৮৩-৭৫৬ হি.)

দেখুন-

108. আলইবতিহাজ ফী শরহিল মিনহাজ, তাকীউদ্দীন সুবকী রহ., জামিয়া উম্মুল কুরার ফিকহ বিভাগ থেকে তাহকীককৃত, জাবর ইবনে আতিয়াহ এর থিসিসের অংশে, পৃষ্ঠা: ১২৭

109. আলআলামুল মানশূর ফী ইসবাতিশ শুহূর, তাকীউদ্দীন সুবকী রহ., তাহকীক, জামালুদ্দীন কাসেমী রহ., মাকতাবাতুল ইমাম শাফেয়ী, রিয়াদ

110. ফাতাওয়াস সুবকী, তাকীউদ্দীন সুবকী রহ., প্রকাশনায়: দারুল কলম, দামেশক

৯১. শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহ. (৯২৬ হি.)

দেখুন- তাঁর কিতাব

111. মানহাজুত তুল্লাব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফিযী রহ.

এবং এই কিতাবের উপর তার নিজের শরাহ-

112. ফাতহুল ওয়াহহাব বিশারহি মানহাজিত তুল্লাব, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩০৯-৩১০, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত

113. আসনাল মাতালিব শরহ রওযিত তালিব, যাকারিয়া আনসারী রহ. খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪১০-৪১১

৯২. আল্লামা সুলাইমান আলজামাল (১২০৪ হি.)

দেখুন তার কিতাব-

114. হাশিয়াতুল জামাল আলা শরহিল মানহাজ (ফুতুহাতুল ওয়াহহাব বিতাওয়াযী শরহি মানহাজিত তুল্লাব)। খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩০৮-৩১০, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত

৯৩. ইমাম উমর ইবনে মুযাফফর ইবনুল ওয়ারদী রহ. (৭৪৯হি.)

দেখুন তার ছন্দে রচিত কিতাব-

115. মানযুমাতুল বাহজাতিল ওয়ারদিয়্যাহ, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৫৪৬-৫৫০, মানযুমাহ এর উপর শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহ.-এর শরহ 'আল-গুরারুল বাহিয়্যাহ' এর সাথে ছাপা নুসখা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৮ হিজরী

৯৪. ইমাম আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন ইবনুন নাকীব আহমাদ ইবনে লু'লু' আররুমী রহ. (৭৬৯হি.)

দেখুন তার কিতাব-

116. উমদাতুস সালিক ওয়া উদ্দাতুন নাসিক, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪৭৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২০ হিজরী

৯৫. আল্লামা উমর ইবনে মুহাম্মাদ বরাকাত আলবিকারী আশশামী রহ. (১২৯৫হিজরীর পরে)

দেখুন তার কিতাব-

117. ফাইযুল ইলাহিল মালিক ফী হাল্লি আলফাযি উমদাতিস সালিক ওয়া উদ্দাতুন নাসিক, উমর ইবনে মুহাম্মাদ আলবিকারী আশশামী রহ. খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৭৩-৪৭৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৯ ইস্যায়ী

৯৬. আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে শায়খ হাসান

দেখুন তার কিতাব-

118. যাদুল মুহতাজ বিশারহিল মিনহাজ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫০৩-৫০৫, তাহকীক: শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আনসারী রহ., ধর্ম মন্ত্রণালয়, কাতার, প্রথম প্রকাশ

৯৭. ইমাম ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম আলআরদুবীলী (৭৭৯হি. আনুমানিক)

দেখুন তার কিতাব-

119. আলআনওয়ার লিআমালিল আবরার, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩০৬-৩০৭, দারুল ফায়সালা, কুয়েত, ১৪২৮ হিজরী

৯৮. আল্লামা শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস ইবনে রাসলান (৮৪৪হি.)

দেখুন তার ছন্দে রচিত কিতাব-

120. আযযুবাদু ফিল ফিকহ, পৃষ্ঠা: ৩৪৬-৩৪৭, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা, ১৪২৬ হিজরী

৯৯. আল্লামা ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আহদাল (১২৪১-১২৯৮হি.)

দেখুন তার কিতাব-

121. ইফাদাতুস সাদাতিল উমদ বিতাকরিরি মাআনী নাযমিয যুবাদ, পৃষ্ঠা: ৩৪৬-৩৪৭, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা, ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ ঈসায়ী

১০০. আল্লামা সাযি়দ আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ শাততা আদদিময়াতী রহ. (১৩০২হি. এরপর)

দেখুন তার কিতাব-

122. ইয়ানাভূত তালিবীন আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মুঈন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১৮-২১৯, দারুল ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো

১০১. আল্লামা শরফুদ্দীন ইসমাঈল ইবনুল মুকরী (৮৩৭হি.)

দেখুন তার কিতাব-

123. রওযত তালিব ওয়া নিহায়াতি মাতলাবির রাগীব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩২, দারুল যিয়া, কুয়েত, ১৪৩৪ হিজরী

১০২. জালালুদ্দীন মাহাল্লী রহ. (৮৬৪হি.) [তাফসীরে জালালাইনের দুইজন মুসান্নিফের একজন]

দেখুন তার কিতাব-

124. কানযুর রাগিবীন শরহ মিনহাজিত তালিবীন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪৮-৪৪৯, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা, ১৪৩৪ হিজরী

১০৩. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে উমর বা জামাহ রহ.

দেখুন তার কিতাব-

125. ইয়ানাভূল মুবতাদীন বিবায়ি ফুরয়িদীন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৫, দারুল মাতবুআতিল হাদীসিয়্যাহ, জিদ্দা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১২ হিজরী

১০৪. আল্লামা সাযি়দ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আলজুরদানী রহ. (১৩৩১হি.)

দেখুন তার কিতাব-

‘মুরশিদুল আনাম ইলা মা ইয়াজিবু মা’রিফাতুহু মিনাল আকাইদি ওয়াল আহকাম’ এবং এর উপর তারই লিখিত শরাহ-

১২৬ ও ১২৭. ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১২, দারুল ইবনে হাযম, বৈরুত, ১৪১৮ হিজরী

১০৫. আল্লামা কামালুদ্দীন আদদিমইয়ারী রহ. (৭৪২-৮০৮হি.)

দেখুন তার কিতাব-

128. আননাজমুল ওয়াহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৭৯

১০৬. আল্লামা মুহাম্মাদ আযযুহরী আলগোমরাবী (১৩৩৭হি. এরপর)

দেখুন তার কিতাব-

129. আসসিরাজুল ওয়াহহাজ, পৃষ্ঠা: ১৩৭,

১০৭. আল্লামা সুলাইমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর আলবুজাইরমী (১২২১হি.)

দেখুন তার কিতাব-

130. আততাজরীদু লিনাফইল আবীদ, (হাশিয়াতুল বুজাইরমী আলা শারহিল মিনহাজ)

131. তুহফাতুল হাবীব আলা শারহিল খাতীব, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩৭২

১০৮. ইমাম আবু ইসহাক শীরাযী রহ. (৩৯৩হি-৪৭৬হি.)

দেখুন হযরতের কিতাব-

132. আলমুহাযযাব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফিযী

১০৯. সায়্যিদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ বা'লুভী, মুফতিদ দিয়ারিল হাযরামিয়াহ

দেখুন তার কিতাব-

133. বুগইয়াতুল মুস্তা'রশিদ্দীন ফী তালখাসি ফাতাওয়া ব'যিল আইম্মাতিল মুতাআখখিরীন,
পৃষ্ঠা: ১৭৭, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪ হিজরী ও পৃষ্ঠা: ১১৪, মিশর সংস্করণ, ১৩০৩ হিজরী

১১০. আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবী বকর বাফাযাল আলহাযরামী (৯১৮হি.)

দেখুন তার কিতাব-

134. আলমুকাদ্দামাতুল হাযরামিয়াহ, পৃষ্ঠা: ১৩৩

১১১. আল্লামা সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ বাআলী বায়ীশ আদদাওআনী রহ. (১২৭০হি.)

দেখুন তার কিতাব-

135. শরহুল মুকাদ্দিমাতিল হাযরামিয়াহ, (বুশরাল কারীম বিশারহি মাসাইলিত তালীম)

পৃষ্ঠা: ৫৪২

১১২. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ আলমাওয়ারদী রহ. (৩৬৪-৪৫০হি.)

দেখুন তার কিতাব-

136. আলইকনা, পৃষ্ঠা: ৭৩

আলইকনা'য় ইমাম মাওয়ারদী রহ. লিখেছেন-

«إذا رأى الناس الهلال في بلد وغم عليهم في غيره، فعلى أهل إقليم ذلك البلد كله التزام حكمه، ولا يلزم غيرهم من الأقاليم».

১১৩. ইমাম সিরাজুদ্দীন আলবুলকিনী (৮০৫হি.)

দেখুন তার কিতাব-

137. আততাদরীব ফিল ফিকহিশ শাফি'রী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৬১

১১৪. মুহাম্মাদ ইবনে উমর নববী আলজাবী (১৩১৬হি.)

দেখুন তার কিতাব-

138. নিহায়াতুয যাইন ফী ইরশাদিল মুবতাদীন

১১৫. শায়খ আবদুল কারীম আলমুদাররিস

দেখুন তার কিতাব-

139. জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২৪, প্রকাশনায়: দারুল বুসরা, বগদাদ, ১৩৮৯ হিজরী=১৯৬৯ ঈসায়ী

১১৬. ইমাম বদরুদ্দীন আবুল ফযল ইবনে কাযী শুহবাহ (৭৯৮-৮৭৪ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

140. বিদায়াতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৫৪, দারুল মিনহাজ, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩২ হিজরী=২০১১ ঈসায়ী, তাহকীক: আনওয়ার ইবনে আবী বকর দাগিস্তানী

১১৭. ইমাম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন (৮০৪ হি.)

দেখুন তার কিতাব-

141. উজালাতুল মুহতাজ ইলা তাওজীহিল মিনহাজ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫২১, দারুল কিতাব, জর্ডান, প্রকাশকাল: ১৪২১ হিজরী=২০০১ ঈসায়ী

১১৮. আল্লামা খলীল ইবনে আইবেক আসসাফাদী (৭৬৪ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

142. রশফুয যুলাল ফী ওসফিল হিলাল, পৃষ্ঠা: ৭৮, মাকতাবাতুর রুশদ, প্রকাশকাল: ১৪৩০ হিজরী=২০০৯ ঈসায়ী

তাঁর আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই-

وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقين، أحدهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر،

وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنجي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون.، فعن كريب ... (وذكر حديث كريب وختم الكلام عليه)

১১৯. ইমাম সাইফুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আলকফফাল আশশাশী (৪২৯-৫০৭ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

143. হিলইয়াতুল উলামা ফী মারিফতি মাযাহিবিল ফুকাহা, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৮০-১৮১, তাহকীক: ড. ইয়াসীন দারাদিকাহ, মাকতাবাতুর রিসালাতিল হাদীসিয়াহ জর্ডান, আম্মান, প্রকাশকাল: ১৯৮৮ ঈসাবী

১২০. ইমাম কাফফাল মারওয়াযী আবদুল্লাহ বিন আহমদ আবু বকর (৩২৭-৪১৭ হি.)

শাফেয়ী মাযহাবের তরীকায়ে খোরাসানিয়ার শায়খ ও মাযহাবের অন্যতম ইমাম কাফফাল রহ.। তার মত ও ফতোয়া হাদীসে কুরাইব অনুযায়ীই ছিল।

দেখুন-

* আলফাতাওয়াল কুবরাল ফিকহিয়াহ, ইবনে হাজার মক্কী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬০

* কূতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ, শিহাবুদ্দীন আযরাঈ

১২১. ইমাম আবু হামিদ ইসফারায়েনী রহ. (৩৪৪-৪০৬ হি.)

শাফিযী মাযহাবের তরীকায়ে ইরাকিয়্যাহর শায়খ ও বড় ইমাম আবু হামিদ ইসফারায়েনী রহ.। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যকে হুবহু তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু নসর ইবনুস সাব্বাগ রহ. (৪০০-৪৭৭ হি.)

দেখুন-

* আলবায়ান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৮০, ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া আলইমরানী আশশাফিযী রহ.

১২২. ইমাম আবু আলী আলবানদানীজী হাসান ইবনে আবদুল্লাহ (৪২৫ হি.)

তাঁর বক্তব্য হুবহু তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেছেন ইমাম আবুল আব্বাস নাজমুদ্দীন ইবনুর রিফআহ (৭১০ হি.) রহ. তাঁর কিতাব 'কিফায়াতুন নাবীহ শরহুত তানবীহ' এ। বানদানীজী রহ.-এর বক্তব্যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্তই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন-

إن لم يكن بين البلدين التي رأي فيها، والتي لم ير فيها مسافة تختلف لأجلها، كالموصل وبغداد والبصرة، كان حكم الجميع واحداً، ويجب على أهل البلدة التي لم ير فيها قضاء يوم، وإن كان بينهما مسافة تختلف المطالع فيها: كبغداد وخراسان والحجاز وبغداد والشام، كان لكل بلد رؤية نفسه، فلا يلزم أهل البلدة التي لم ير فيها قضاء يوم.

দেখুন-

144. কিফায়াতুন নাবীহ শরহুত তানবীহ, ইমাম নাজমুদ্দীন ইবনুর রিফআহ (৭১০ হি.) খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৪৬-২৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রকাশকাল: ২০০৯ ইস্যায়ী

১২৩. ইমাম কাযী আবু হামিদ মাররুযী (৩৬২ হি.)

শাফিয়ী মাযহাবের অতি বিশিষ্ট ফকীহ ‘আলজামিউ ফিল মাযহাব’ গ্রন্থকার। ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ. যার সম্পর্কে বলেছেন-... إماما لا يشق غباره তাঁর গৃহিত মত এটিই যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হবে।

দেখুন-

* আলইবতিহাজ ফী শারহিল মিনহাজ, তাকীউদ্দীন সুবকী রহ., পৃষ্ঠা: ১১৯, সওম অধ্যায়, তাহকীক: জামিয়া উম্মুল কোরার ফিকহ শাখা

১২৪. ইমাম আবুল হাসান আলআবদারী রহ. (৪৯৩ হি.)

দেখুন-

* শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী রহ. খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা: ৪২৭, দারুল হাদীস, কায়রো

১২৫. ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ আসসাইদালানী রহ.

তরীকায়ে খোরাসানিয়ার শায়খ কাফফাল মারওয়াযী রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ এবং মুখতাসারুল মুযানী কিতাবের ব্যাখ্যাকার। তিনিও তাই বলেছেন।

দেখুন-

* শরহুল মুশকিলিল ওয়াসীত, ইমাম আবু উমর ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি.) খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৮২, দারুল কুনুযি ইশবিলিয়া, প্রকাশকাল: ১৪৩২ হিজরী

১২৬. ইমাম ইলকিয়া তাবারী (৫০৪ হি.) রহ.

ইমামুল হারামাইন ইবনুল জুয়াইনী রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ও ইমাম গাযালী রহ.-এর সহপাঠী। তিনি তাঁর কিতাব ‘আহকামুল কোরআন’ এ কুরাইবের হাদীসকে শাফিয়ী মাযহাবের দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন, ফুকাহায়ে শাফিয়িয়্যাহ ইখতিলাফে মাতালেফে ধর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, هذه الرواية এই হাদীসে নিজ নিজ এলাকার হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করার হুকুম করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী রহ. নিজেও রেওয়ায়েত করেছেন। দেখুন তাঁর কিতাব-

145. আহকামুল কোরআন, পৃষ্ঠা: ৭০, (আয়াত: ২: ১৮৫ এর অধিনে) দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪০৩ হিজরী = ১৯৮৩ ইস্যায়ী

১২৭. ইমাম শিহাবুদ্দীন আযরাঈ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে হামদান (৭০৮-৭৮৩ হি.)

তিনি মিনহাজে ফরঈ এর অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘কুতুল মুহতাজ’ এর মুসান্নিফ।

তিনি নিকট ও দূরের হুকুম এক না হওয়ার মতকে ‘আসাহ’ বিশুদ্ধতম ও প্রসিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। এরপর একথাও বলেছেন যে, জুমহুর এ মতকেই বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি ইমাম ইবনে আবদিল বার রহ.-এর সেই বক্তব্যকে উল্লেখ করে তার প্রতি মৌন সমর্থন জানিয়েছেন, যেখানে ইবনে আবদুল বার রহ. হাদীসে কুরাইবের উদ্ধৃতিতে নিকট ও দূরের ভিন্ন ভিন্ন হুকুম হওয়ার মতকে পছন্দ করেছেন, এবং বলেছেন যে, এটি একজন বড় সাহাবীর মত, আর সাহাবায়ে কেরামের কেউ এই মতের বিরোধিতা করেননি। দেখুন নতুন মুদ্রিত বারো খণ্ডে প্রকাশিত আযরাঈর সুবিশাল কিতাব-

146. কুতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন

১২৮. ইমাম আহমাদ ইবনে উমর আলমুযাজ্জাদ আলইয়ামানী রহ. (৮৪৭হি.-৯৩০হি.)

তার আলোচনা এই-

رؤية الهلال ببلد رؤية بأخرى قريبة، بأن علم اتحاد مطالعتهما لا إن اختلف، أو شك.

ومن سافر من بلد إلى أخرى يخالفها مطلعاً، فإن كان سفره من بلد إلى بلد لم ير فيه في يومه الأول يوافقهم في صياح آخر الشهر عندهم، فإن كان قد عيد فيه أمسك بقيته، أو من حيث لم ير إلى بلد الرؤية فعيدوا وافقهم، ثم إن كان تاسع وعشرين لصومه قضي يوماً، أو الثلاثين فلا.

এক শহরের হেলাল দেখা নিকটবর্তী অন্য শহরের হেলাল দেখার জন্য যথেষ্ট। তবে সেটা ঐ ক্ষেত্রে যখন উভয় শহরের উদয়স্থল এক হবে, উদয়স্থল ভিন্ন হলে বা এক কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হলে তা যথেষ্ট হবে না।

যে ব্যক্তি এক শহর থেকে অন্য শহরে সফর করে যার উদয়স্থল ভিন্ন, এ ক্ষেত্রে যদি উভয় শহর এমন হয় যে, দ্বিতীয় শহরে প্রথম দিন হেলাল দেখা যায়নি, তাহলে সে মাসের শেষদিন তাদের সঙ্গেই রোযা রাখবে। যদি সে ঈদ করে থাকে তাহলে দিনের বাকি অংশে পানাহার থেকে বিরত থাকবে। আর যদি সে সফর করে এমন শহর থেকে যেখানে প্রথম দিন হেলাল দেখা যায়নি, এ ক্ষেত্রে যে শহরে হেলাল দেখা গেছে সেখানে গেলে সেখানের অধিবাসীরা ঈদ করলে সেও তাদের সঙ্গে ঈদ করবে। সেই দিনটি যদি তার ঊনত্রিশতম রোযার দিন হয় তাহলে এক রোযা কাযা করবে। আর ত্রিশতম রোযার দিন হলে কাযা করতে হবে না।

দেখুন ইমাম আহমদ ইবনে উমর ইয়ামানীর কিতাব-

147. আলউবাবুল মুহীত বিমুযামি নুসুশি শাফিয়ী ওয়াল আসহাব, পাতা: ১০৫, মাখতূত: মাকতাবাতু মাক্কাতাল মুকাররামা (মাকতাবাতুল মাওলিদ) কিতাবটি এখন আরবের বেশ কয়েকটি প্রকাশনী থেকে ছেপে গেছে।

১২৯. আল্লামা শরীফ (সায়্যিদ) মুহাম্মাদ ইবনে ইওয়াজ দিমইয়াতী রহ.

তিনি হেলাল প্রমাণিত হওয়া ও উদয়স্থলের ভিন্নতা বিষয়ে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির একটি মাখতুতা জামিয়া উম্মুল কোরার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

এই মাখতুতাটি স্বয়ং লেখককৃত সংশোধিত নুসখা। ২৩ রবিউল আউয়াল ১৩২৮ হিজরীতে তিনি নুসখার মালিকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এখানে আল্লামা দিমইয়াতী রহ. খুব বিস্তারিত আকারে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মতের পক্ষে অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এরপর এই মতকেই তিনি ফতোয়াসিদ্ধ ও আমলযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব—

148. মিনহাতুল আলিয়্যিল মুতাআল ফী মা ইয়াসবুত্ব বিহিল হিলাল, মাখতুতা, জামিয়া উম্মুল কোরা, মাখতুতা নাম্বার: ১৪৩৪

১৩০. ইমাম আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলফুরানী রহ. (৪৬১ হি.)

শাফেয়ী মাযহাবের তরীকায়ে খোরাসানিয়ার শায়খ কাফফাল মারওয়ায়ী রহ.-এর শাগরেন এবং কিতাবুল ইবানার রচয়িতা। তিনি তাঁর কিতাবে দূরবর্তী শহরগুলোর ক্ষেত্রে এক এলাকার হেলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য না হওয়ার মতের পক্ষেই কেবল দলীল পেশ করেছেন। এবং হাদীসে কুরাইব উল্লেখ করে লিখেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে হেলাল দেখে রোযা শুরু করে অন্য এলাকায় যায় তাহলে ঐ এলাকার হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করবে।

দেখুন আলফুরানী রহ.-এর কিতাব—

149. কিতাবুল ইবানাহ আন আহকামি ফুরুইদ দিয়ানা, পাতা: ১৫৬, সওম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ১, মাখতুতা, মাকতাবাতুল হারামিল মাক্কি আযীযিয়্যা, মক্কা মুকাররমা

১৩১. ইমাম নাজমুদ্দীন আবদুল গাফফার ইবনে আবদুল কারীম আলকাযভীনী রহ. (৬৬৫ হি.)

ফিকহে শাফেয়ীর মতনগুলোর মধ্যে তুলনাহীন সংক্ষিপ্ত একটি কিতাব। যার পরিচয় ও প্রশংসায় শাফেয়ী ইমামগণ একমত। সেটি হল তাঁর আলহাভীস সাগীর। তাতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

দেখুন—

150. আলহাভীস সাগীর, পৃষ্ঠা: ২২৫, দারু ইবনিল জাওযী, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩০ হিজরী

* ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (৮০৪ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব—

151. খুলাসাতুল ফাতাওয়া ফী তাসহীলি আসরাবিল হাভী, খণ্ড: ১, পাতা: ১০৩, মাখতুতা

১৩২. আল্লামা ইসমাঈল ইবনে আবী বকর ইবনুল মুকরী (৮৩৭ হি.)?

দেখুন তাঁর কিতাব-

152. ইরশাদুল গাবী ইলা মাসালিকিল হাভী, পাতা: ৭৭, মাখতুতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়াদ, সৌদী আরব

তাঁরই আরেক কিতাব-

153. ইখলাসুন নাবী ফী ইরশাদিল গাবী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৬০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪২৪ হিজরী = ২০০৪ ইস্যায়ী

১৩৩. আল্লামা আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আততুসী রাহ. (৭০৬ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

154. মিসবাহুল হাভী ওয়া মিসবাহুল হাভী, পাতা: ৫৪, মাখতুতা, লণ্ডন ৫৫৮০

১৩৪. আল্লামা আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আলকুনাবী রাহ. (৭২৯ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

155. শরহুল হাভীস সাগীর, মাখতুতা

১৩৫. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান আলকুরদী আলমাদানী রাহ. (১১৯৪ হি.)

জান্নাতুল বাকীতে হযরত আব্বাস রা.এর পাশে সমাধিহু এই ফকীহও অনুসৃত এই পদ্ধতির কথাই বলেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব-

156. আলহাওয়াশিল মাদানিয়াহ আলা শারহি ইবনে হাজার মক্কী লি মুখতাসারিল হাযরামী, পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৩, দারুল তিবায়াহ, কায়রো, মিসর, প্রকাশকাল: ১২৮৮ হিজরী

* ইমাম ইবনে হাজার মক্কী রহ. (৯৭৪ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

157. ফাতহুল জাওয়াদ বিশারহিল ইরশাদ খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩০-৪৩১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: ১৪২৬ হিজরী=২০০৫ ইস্যায়ী

১৩৬. আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে হিজায়ী আশশরকাভী (১২২৭ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

158. হাশিয়াতুশ শারকাভী আলা তুহফাতিত তুল্লাব শরহ তাহরীরি তানকীহিল লুবাব লি যাকারিয়া আলআনসারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৬৫, মাতবায়ায়ে আমীরিয়া, কায়রো, মিশর প্রকাশকাল: ১২৯৮ হিজরী, তৃতীয় প্রকাশনা

১৩৭. ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রাহ. (৭৪৫-৭৯৪ হি.)

দেখুন তাঁর সুবিশাল কিতাব-

159. মাফাতীহুল কুনুযি ওয়া মালামিহুর রুমূয, (শরহুল হাভীস সাগীর লিল কাযভীনী), সওম অধ্যায়, মাখতুতা, জামিয়া ইসলামিয়া মাদীনাহ মুনাওয়ারাহ (৩৮৪২)

১৩৮. ইমাম শামসুদ্দীন সাখাতী রহ. (৯০২ হি.)

হাফেয ইবনে হাজার রাহ. এর ইলমী উত্তরাধিকারী ও জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম শামসুদ্দীন সাখাতী রাহ. লিখেছেন যে, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর সূত্রে হাদীসে কুরাইব থেকে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সাক্ষ্যই মিলে।

দেখুন তাঁর সর্বমহলে সমাদৃত কিতাব-

160. আলমাকাসিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাসীরিম মিনাল আহাদিসিল মুশতাহিরাতি আলাল আলসিনাহ, পৃষ্ঠা: ৭৪১, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪০৫ হিজরী = ১৯৮৫ ঈসাব্দী

১৩৯. আল্লামা মুহাম্মাদ তায়িব ইবনে আহমদ রাহ. (৮৭৪ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

161. ইযাছল ফাতাতী ফিননুকাতিল মুতাআল্লিকাতি ফিল হাভী, সওম অধ্যায়, মাখতুতা, মাকতাবাতুল জামিয়া আলইসলামিয়া, আলমদীনাতুল মুনাওয়ারাহ

১৪০. আল্লামা মাহফূয ইবনে আবদুল্লাহ আততারমাসী রাহ. (১২৮৫-১৩৩৮ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব- হাশিয়াতুত তারমাসী, যার নাম-

162. আলমানহালুল আমীম বিহাশিয়াতিল মানহাজিল কাভীম, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৫০৫-৫১৪, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩২ হিজরী = ২০১১ ঈসাব্দী

১৪১. আল্লামা সায়্যিদ আহমাদ ইবনে উমর শাতিরী রাহ. (১৩১২-১৩৬০ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

163. নাইলুর রজা বিশারহি সাফীনাতিন নাজা, মাতবায়াতুল মাদানী, আব্বাসিয়া রোড, কায়রো, চতুর্থ প্রকাশ: ১৩৯২ হিজরী = ১৯৭২ ঈসাব্দী

১৪২. আল্লামা কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবী শারীফ (৯০৬ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

164. আলইসআদ ফী শারহিল ইরশাদ, খণ্ড: ১, পাতা: ২৩৪, মাখতুতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়াদ

* আল্লামা শামসুদ্দীন আররমলী আলআনসারী রহ. (১০০৪ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব -

165. গায়াতুল বায়ান শরহ যুবদি ইবনে রাসলান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৪ হিজরী = ১৯৯৪ ঈসাব্দী

১৪৩. শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহীম ইবনে আলী খতীব

দেখুন তাঁর কিতাব -

166. তুহফাতুল বারী ফিল ফিকহিশ শাফিয়ী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৬১, মজলিশে ইশাআত, বোম্বাই

১৪৪. আল্লামা যাইনুদ্দীন আলমালীবারী রহ. (৯৮৭ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব -

167. ফাতহুল মুয়ীন বিশারহি কুর্রাতিল আইন বিমুহিন্মাতিদ দীন, আলজাফফান ওয়াল জাবী ও দারুল ইবনে হাযম, বৈরুত

* ইমাম আবদুল কারীম রাফিয়ী রহ. (৬২৩ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব -

168. আলমুহাররার ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফিয়ী, পৃষ্ঠা: ১০৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৬ হিজরী = ২০০৫ ঈসাব্দী।

১৪৫. আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমাদ কালযুবী রহ. (১০৯৬ হি.)

১৪৬. আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমাদ আলবুরুল্লুসী (৯৫৭ হি.)

দেখুন জালালুদ্দীন মহল্লী রহ, এর শরহুল মিনহাজের উপর তাঁদের দুজনের হাশিয়া -

169. হাশিয়াতানি আলা শারহি জালালুদ্দীন আলমহল্লী আলাল মিনহাজ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫০-৫১, মুসতাফা আলবাবী, মিসর, তৃতীয় প্রকাশ: ১৩৭৫ হিজরী = ১৯৫৬ ঈসাব্দী

১৪৭. ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ আররমলী (৯৫৭ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব -

170. ফাতহুর রহমান বিশারহি যুবাদি ইবনে রাসলান, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩০ হিজরী = ২০০৯ ঈসাব্দী

তার আরেক কিতাব -

171. ফাতাওয়ায় রমলী, তার পুত্র আল্লামা শামসুদ্দীন রমলী (১০০৪ হি.) কর্তৃক সংকলিত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৬, (মাকতাবায়ে শামেলা)

১৪৮. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ যাবীদী মুফতিল ইয়ামান

দেখুন তার কিতাব-

১৭২. গায়াতু তালখীসুল মুরাদ মিন ফাতাওয়া ইবনে যিয়াদ, আল্লামা আবদুর রহমান বালাজী হাযরামী ইয়ামানী, কিতাবুস সওমের প্রথম মাসআলা

১৪৯. আল্লামা সায়্যিদ আলাভী ইবনে আহমাদ সাক্কাফ (১৩৩৫ হি.), দেখুন তাঁর কিতাব-

১৭৩. তারশীহুল মুসতাফীদীন বিতাওয়াহী ফাতহিল মুয়ীন, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ ঈসা আলবাবী, কায়রো, মিসর

১৫০. ইমাম কামালুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে উমর আননাশায়ী (৬৯১-৭৫৭ হি.), দেখুন তাঁর অসাধারণ কিতাব-

১৭৪. নুকাতুন নাবীহ আলা আহকামিত তানবীহ, পৃষ্ঠা: ৫৮, মাখতুতা, আলমাকতাবাতুল আযহারিয়াহ, কায়রো, মিসর

তিনি লিখেছেন, وإلا فلا. إن تقاربت البلاد عم.

১৫১. ইমাম ওয়ালিউদ্দীন আবু যুরআহ আহমাদ আলইরাকী রহ. (৮২৬ হি.)

হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর খাস উস্তায যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ.-এর পুত্র। আবার তিনিও হাফেয ইবনে হাজারের উস্তায। ফিকহে শাফিয়ীতে তাঁর কিতাব 'তাহরীরুল ফাতাওয়া' বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

দেখুন তাঁর কিতাব-

১৭৫. তাহরীরুল ফাতাওয়া আলাত তানবীহ ওয়াল মিনহাজ ওয়াল হাভী, (যাকাত থেকে হজ পর্যন্ত) তাহকীক: ফাতেমা আলী ফাহাদ আহমাদী। তত্ত্বাবধান: ড. নিযার আবদুল কারীম হামদানী, জামিয়া উম্মুল কোরা, মক্কা মুকাররমা, শরীয়া বিভাগ, ফিকহ শাখা প্রকাশকাল: ১৪২৭-১৪২৮ হিজরী

১৫২. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ আশশারানী রহ. (৯৭৩ হি.)

তিনি তার কিতাব মিনাছুল মিন্নাহ তে লিখেছেন-

«وكانت الصحابة رضي الله عنهم لا يأمرؤن أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلد آخر، كالمدينة والشام ومصر والمغرب، ونحو ذلك.

وكانوا لا يرون بأساً بتقدم أهل بلد بيوم على أهل بلد آخر. قال كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهم: بعثتني أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية بالشام، فقدمت الشام، فاستهل رمضان، ورأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته مع الناس ليلة الجمعة، وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه.

قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
 فقلت: أفلا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

দেখুন তাঁর কিতাব-

176. মিনাঙ্ল মিন্নাহ ফিত তালাববুসি বিসসুন্নাহ, আবদুল ওয়াহহাব আশশারানী রহ., পৃষ্ঠা: ২২৬, দারুল কিতাবিন নাফীস, হালাব, প্রথম মুদ্রণ: ১৪২২-১৪২৩ হি.

মালিকী মাযহাবের কিতাবসমূহ থেকে অনুসৃত প্রদ্ধতির সমর্থক কিছু উদ্ধৃতি

১৫৩. ইমাম আবু উমর ইবনে আবদুল বার মালিকী (৩৮৮-৪৬৩ হি.)

মালিকী মাযহাবের সবচে বেশি গ্রহণযোগ্য মুসান্নিফ এবং সবচে বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি ‘মুআত্তা ইমাম মালিক’ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আততামহীদ’ এ এই মাসআলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে কুরাইব রহ.-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি সনদসহ রেওয়ায়েত করেছেন। এরপর লিখেছেন,

إلى القول الأول أذهب، لأن فيه أثراً مرفوعاً، وهو حديث حسن تلزم به الحجة^(১৭)، وهو قول صاحب كبير لا يخالف له من الصحابة، وقول طائفة من فقهاء التابعين.

অনুবাদ: আমি প্রথম বক্তব্যকেই (অর্থাৎ স্থানীয় হেলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করা) গ্রহণ করি। কেননা এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি মারফু হাদীস বিদ্যমান। যা (সনদের দিক থেকে) উপযুক্ত তাই তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা আবশ্যিক। সেইসাথে এটি একজন বড় সাহাবীর মত। সাহাবীদের কেউ এই মাসআলায় তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি। এরপর এটি ফকীহ তাবয়ীদের এক বড় জামাতেরও মত।

দেখুন ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ.-এর সুবিশাল কিতাব-

177. আততামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাযানী ওয়াল আসানীদ, খণ্ড: ১৪ পৃষ্ঠা: ৩৫৮, তাহকীক: সাঈদ আহমাদ আ'রাব, প্রকাশকাল: ১৪০৪ হিজরী = ১৯৮৪ ইসাবী।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. ‘মুআত্তা ইমাম মালিক’ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আলইসতিযকার’ এও কুরাইব রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এবং লিখেছেন-

قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما آخر من البلدان، كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين، والله أعلم.

এখানে তিনি বলেছেন যে, ফুকাহায়ে কেরামের এবিষয়ে ইজমা আছে যে, বহু দূরের এলাকাগুলোতে এক জায়গার হেলাল দেখা অন্য জায়গায় বিবেচনা করা হবে না। যেমন উন্দুলুস ও খোরাসান। মূলকথা হলো, প্রত্যেক এলাকার জন্য নিজেদের হেলাল দেখা ধর্তব্য। হ্যাঁ, কোনো শহর যদি বড় হয় তাহলে পুরো শহরের জন্য এক হুকুমই হবে। এমনিভাবে নিকটবর্তী শহরগুলোও এক হুকুমের আওতাভুক্ত হবে।

দেখুন তাঁর কিতাব—

178. আলইসতিয্যকার ফীমা তাযাম্মানাহুল মুয়াত্তা মিন মায়ানির রা'য়ী ওয়ালআসার, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩০, দারু ইবনে কুতাইবা, বৈরুত ও দারুল ওয়াযী, কায়রো, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৪ হিজরী

১৫৪. ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল হামীদ আসসাইগ (৪০৬-৪৮৬ হি.)

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাতা ইমাম মাযিরী রহ.-এর খাস শাগরেদ। মালিকী মাযহাবের বড় ফকীহ ও মুফতি। তাঁকে এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি এ ফতোয়া দেন-

وتقارب المواضع التي ذكرت هي كالأقليم الواحد، والقضاء عليك لليوم الذي ذكرت، إذا هي كالموضع الواحد.

জবাবের সারকথা হলো, যেহেতু হেলাল দেখার সাক্ষ্যগুলো নিকটবর্তী এলাকাসমূহের, সেজন্য তোমাদের এলাকার জন্য সেই হেলাল দেখা ধর্তব্য হবে। অতএব তোমরা একটি রোযা কাযা কর। তাঁর এই ফতোয়ার জন্য দেখুন মালিকী মাযহাবের বুনিয়াদি মজমু'আয়ে ফতোয়া বা ফতোয়া সংকলন—

179. আননাওয়াযিল, আল্লামা আবুল কাসিম ইবনে আহমাদ কায়রোয়ানী রহ. (৮৪৪হি.), আরো দেখুন মালিকী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটি ফতোয়া সংকলন—

180. আলমিয়ায়রুল মুরিব ওয়াল জামিযুল মুগরিব আন ফাতাওয়া উলামা-ই ইফরীকিয়াতি ওয়াল আন্দুলুসি ওয়াল মাগরিব, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪১৮, ওয়ারাতুল আওকাফি দাওলাতি মাগরিব এবং দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪০১ হিজরী = ১৯৮১ ঈসায়ী

১৫৫. ফকীহ আবদুল মালিক ইবনে হাবীব সুলামী উন্দুলুসী রহ. (১৭৪-২৩৮ হি.)

তিনি এক মাধ্যমে ইমাম মালিক রহ.-এর শাগরেদ। মালিকী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী কিতাব 'আলওয়াযিহা'র মুসান্নিফ। তিনিও হেলালের হুকুমের ক্ষেত্রে মাশরিক ও মাগরিবের মাঝে পার্থক্যের কথা বলেন। তাঁর আলোচনা ইমাম আবু ইমরান মুসা ইবনে ঈসা আযযাননাতী রহ. উল্লেখ করেছেন।

দেখুন—

181. আওয়াহুল মাসালিক ওয়া আসহালুল মারাকী ইলা সাবকি ইবরীযিশ শাইখ আবদুল বাকী,

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ রাহনী রহ. (১২৩০ হি.), (হাশিয়ায়ে শরহে যুরকানী বর মুখতাসারে খলীল) খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩৮, প্রথম প্রকাশ: মাতবায়্যে আমীরিয়া, বুলাক, কায়রো, ১৩০৭ হিজরী

১৫৬. ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. (৪৬৮-৫৪৩ হি.)

তিনি হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমে দলীল পেশ করে নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য সাব্যস্ত করেছেন এবং ইখতিলাফে মাতালেকে ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। দেখুন তাঁর কিতাব-

১৪২. আহকামুল কোরআন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫

১৫৭. ইমাম আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.)

মালিকী মাযহাবে বিশেষ পারদর্শিতা ছাড়াও তিনি ছিলেন ফিকহুল খিলাফিয়াত (অর্থাৎ মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় কার কোন মাযহাব) বিষয়ে পারদর্শী। তাছাড়া দর্শন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা।

তিনি তাঁর কিতাব 'বিদয়াতুল মুজতাহিদ'এ হাদীসে কুরাইব উল্লেখ করেছেন। এরপর নিকট ও দূরের পার্থক্যকে দলীলনির্ভর আখ্যা দিয়েছেন। এবং দূর দূরান্তের এলাকাগুলো যেমন হেজায ও উন্দুলুস ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে এক এলাকার হেলাল দেখা অন্য এলাকায় ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

দেখুন তাঁর কিতাব-

১৪৩. বিদয়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৩৫৮, দারুল আকীদাহ, কায়রো

১৫৮. ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (৫৭৮-৬৫৬ হি.)

তিনি আরো মজবুতভাবে সে কথাই লিখেছেন যে কথা ইবনে আবদুল বার ও ইবনে রুশদ রহ. লিখেছেন। তিনি হাদীসে কুরাইব মারফু হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, হেলালের হুকুমের ক্ষেত্রে নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য হওয়াই সঠিক।

দেখুন সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় লেখা তাঁর কিতাব-

১৪৪. আলমুফহিম লিমা আশকালান মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৪, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক, বৈরুত

১৫৯. ইমাম আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.)

তিনি খুব জোরালোভাবে হাদীসে কুরাইব, ইজমা ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে হেলাল প্রমাণিত হওয়ার মাসআলায় নিকট ও দূরের পার্থক্য সাব্যস্ত করেছেন। দেখুন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বসমাদৃত কিতাব-

১৪৫. আলজামি লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী), খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৫৭-১৫৯, সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের আলোচনায়

১৬০. ইমাম আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন কারাফী রহ. (৬২৬-৬৮৪ হি.)

ফিকহ ও উসুলে ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতার সাথে সাথে ইলমুল ফিকহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও জটিলতর শাস্ত্র ইলমুল ফুরূক শাস্ত্রের বড় ইমাম। এরপর ইলমুল মাওয়াকিত ও জ্যোতির্শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলেম। তিনি তাঁর কিতাব ‘আলফুরূক’ এ সুদীর্ঘ আলোচনার সারকথায় বলেছেন, আঞ্চলিক হেলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করাই সঠিক ও বিত্তম্ব মত। এক এলাকায় হেলাল দেখার ভিত্তিতে সব এলাকার মানুষের জন্য রোযা শুরু করার আবশ্যকীয়তা শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী নয় এবং শরীয়তের প্রমাণাদির অনুকূলও নয়।

দেখুন তাঁর কিতাব-

186. আলফুরূক, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩০৬, ফরক নং: ১০২

ইমাম আবুল আব্বাস কারাফী রহ. তাঁর কিতাব ‘আযযাখীরাহ’ তেও এই মতকেই সहीহ বলেছেন। আবার সেখানে একথাও বলেছেন যে, ইমাম আবু হানীফার মাযহাবও এই যে, এক এলাকার হেলাল দেখা সব এলাকার জন্য ধর্তব্য নয়।

দেখুন তাঁর কিতাব-

* আযযাখীরাহ, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৯০, দারুল গারবিল ইসলামী, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪ ইসলামী

১৬১. মুহাম্মদ আবুল হাসান ইবনুল কাস্তান আলফাসী রহ. (৬২৮ হি.) [মালিকী মাযহাবের পুরো অনুসারী না হলেও এই মাযহাবের বিজ্ঞ আলেম]

তিনি ঐসব মাসাআলার জন্য স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন যার উপর ফিকহ ও ফতোয়ার ইমামগণের ইজমা রয়েছে।

এই কিতাবে তিনি দূর-দূরান্তের এলাকার ক্ষেত্রে অন্য জায়গার হেলাল দেখা বিবেচনা না করার বিধানও উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন, এই বিষয়ে তাদের (ফকীহগণের) ইজমা রয়েছে।

তাঁর আরবী ইবরাত দেখুন-

وأجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب أقطاره من بلدان المسلمين.

দেখুন তাঁর কিতাব-

187. আলইকনা ফী মাসায়িলিল ইজমা, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৯২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৬ হিজরী = ২০০৫ ইসলামী।

১৬২. আব্দামা ইবনে জুযাই আলকালবী আলগারনাভী রহ. (৬৯৩-৭৪১ হি.)

আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে জুযাই আলকালবী রহ.। ফিকহ শাস্ত্রের বিধান ও নীতিমালা বিষয়ে দক্ষ এবং এর গ্রহণযোগ্য সংকলক। তিনি তাঁর কিতাবে বলেন,

ولا يلزم في البلاد البعيدة جدا، كالأندلس والحجاز، إجماعا.

অর্থাৎ হেজাজ ও আন্দালুসের মত পরস্পর দূরবর্তী এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে এক শহরের দেখা অন্য শহরের জন্য আবশ্যিক নয়। এ ইজমাসম্মত বিধান।

দেখুন তাঁর কিতাব—

188. আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়াহ, পৃষ্ঠা: ২১৩, দারু ইবনে হাযম, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৪ হিজরী = ২০১৩ ঈসায়ী।

১৬৩. ইমাম ইবনে আরাফা রহ. (৭১৬-৮০৩ হি.)

হিজরী অষ্টম শতকে মালিকী মাযহাবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। যার দক্ষতার প্রভাব পরবর্তী যুগগুলোতেও অবশিষ্ট ছিল। দেখুন তাঁর কিতাব—

189. আলমুখতাসারুল ফিকহী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আরাফা তিউনিশী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৯, তাহকীক: ড. হাফেয আবদুর রহমান মুহাম্মাদ খাইর, শিক্ষক: কুল্লিয়াতুল ইমামি মালিক লিশ শারীয়াতি ওয়াল কানুন, দুবাই, প্রকাশক: আলফারুক, দুবাই, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৫ হিজরী = ২০১৪ ঈসায়ী

১৬৪. ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল আযীয ইবনে বাযীযাহ তিউনিশী (৬০৬- ৬৭৩ হি.)

তিনি হাদীসে কুরাইবের পুরো মতন উল্লেখ করে লিখেছেন যে, এই হাদীস আঞ্চলিক হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে সুস্পষ্ট। তাঁর মূল আরবী ইবারতের একটি অংশ লক্ষ্য করুন—

وهذا الحديث الثابت الصحيح نص في أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد، وإنما عول أحمد والشافعي ومالك في رواية المصريين عنه على أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فهي كالأفق الواحد، والله أعلم.

দেখুন তাঁর চমৎকার সুবিশাল কিতাব—

190. রওয়াতুল মুসতাবীন ফী শারহি কিতাবিত তালকীন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫১৩-৫১৪, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১ হিজরী = ২০১০ ঈসায়ী

১৬৫. ফকীহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ (৭২৬ হি.)

তিনি বলেছেন যে, আঞ্চলিক হেলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করাই দলীলের দাবী।

দেখুন তাঁর কিতাব—

191. আলমুযহাব ফী যাবতি মাসাইলিল মাযহাব, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮৪, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪২৯ হিজরী = ২০০৮ ঈসায়ী।

১৬৬. আল্লামা যাররুক আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলফাসী (৮৯৯ হি.)

তিনিও একথাই বলেছেন যে, বহু দূরের এলাকা যেমন হেজাজ ও উন্দুলুস ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক এলাকার হেলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য বিবেচনা না করার বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। এরপর তিনি সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। দেখুন ইবনে আবী যায়েদ কায়রোয়ানী রহ.-এর কিতাবের উপর লেখা তাঁর শরহ—

192. শরহ্ যাররুক আলা মাতনির রিসালাহ, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪৪১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ২০০৬ ঈসাবী

১৬৭. আবু আবদুল্লাহ আলহাভাব (৯৫৪-৯০২ হি.)

মালিকী মাযহাবের ইমাম আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান হাভাব রহ. 'মুখতাসারুল খলীল' এর ব্যাখ্যাত্রেছে একেবারে 'তান্বীহ' বা সতর্কীকরণ শিরোনামে ইমাম ইবনে আরাফার উদ্ধৃতিতে ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. কর্তৃক আলোচিত ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব-

193. মাওয়াহিবুল জালীল ফী শারহি মুখতাসারি খলীল, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৫১, দারুল রিয়ওয়ান, নুওয়াকশুত, মৌরিতানিয়া, প্রকাশকাল: ১৪৩১ হিজরী = ২০১০ ঈসাবী।

১৬৮. আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলউজ্জহরী আলমিসরী (৯৬১ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

194. হাশিয়াতু মুখতাসারি খলীল, পৃষ্ঠা: ৩১০, মাখতুতা, মাকতাবা ইসকোরিয়াল, স্পেন

১৬৯. আল্লামা আবদুল বাকী যুরকানী মিসরী (১০২০-১০৯৯ হি.)

'শরহুল মুআত্তা' ও 'শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া' এর মুসান্নিফ আল্লামা মুহাম্মাদ যুরকানী (১১২২ হি.) এর সম্মানিত পিতা আল্লামা আবদুল বাকী যুরকানী রহ.ও ইবনে আবদুল বার রহ.সহ মালিকী মাযহাবের বহু বড় আলেমদের আলোচিত ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব-

195. শরহ্ যুরকানী আলা মুখতাসারি খলীল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪২২ হিজরী = ২০০২ ঈসাবী

১৭০. ইমাম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মাদানী জান্নুন রহ. (১২৩৯-১৩০২ হি.)

মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাক্কিক ফকীহ। তিনি তাঁর কিতাব 'ইখতিসারু হাশিয়াতির রাহনী আলা শরহি যুরকানী'তে মালিকী মাযহাবের অনেক উদ্ধৃতির ভিত্তিতে সেই কথাই প্রমাণ করেছেন যে কথা এই মাযহাবের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, দূরের এলাকাগুলোতে অন্য শহরের হেলাল দেখা বিবেচনা করা হবে না।

এই বিধানকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমেও সাব্যস্ত করেছেন। দেখুন তাঁর কিতাব যা হাশিয়াতুর রাহনীর সঙ্গে ছাপা হয়েছে-

196. ইখতিসারু হাশিয়াতির রাহনী আলা শরহি যুরকানী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩৭-৩৩৮, প্রথম প্রকাশ: মাতবায়ানে আমীরিয়া, বুলাক, মিসর, প্রকাশকাল: ১৩০৬ হিজরী

১৭১. আল্লামা আমীর কাবীর রহ. (১১৫৪-১২৩২ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

১৭১. যওউশ শুমু' শরহুল মাজমু', খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৬২৮, মাকতাবাতুল ইমাম মালিক, নুওয়াকশুত, মৌরিতানিয়া, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৬ হিজরী = ২০০৫ ঈসাব্দী

১৭২. আল্লামা হিজাযী আদাতী রহ. (১২৩২ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

১৭২. হাশিয়াতুল মাজমু' লিল আমীর, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৩২৮, মাকতাবাতুল ইমাম মালিক, নুওয়াকশুত, মৌরিতানিয়া

১৭৩. আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আরাফা দুসুকী রহ. (১২৩০ হি.)

তিনি বলেছেন, হেলাল 'খবরে মুসতাকীয' এর মাধ্যমে প্রমাণিত হোক কিংবা কাবীর ফয়সালার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হোক, কোনো সূরতেই দূরের শহরের জন্য সেটা ধর্তব্য হবে না।

দেখুন তাঁর কিতাব-

১৭৩. হাশিয়াতুল দুসুকী আলাশ শারহিল কাবীর, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫১০, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ঈসা আলবাবী, কায়রো

১৭৪. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আলবানানানী রহ. (১১৯৪ হি.)

তিনি খুব সংক্ষিপ্তাকারে পুরো কথাই বলে দিয়েছেন। লিখেছেন-

الظاهر من نقل ح وغيره أن كلام ابن عبد البر جار في كل ما ثبت به، وحيثئذ فيشترط في النقل مطلقاً عدم البعد جداً.

দেখুন তাঁর কিতাব-

১৭৪. আলফাতহুর রব্বানী ফী মা যাহিলা আনহয যুরকানী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪২-৩৪৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪২২ হিজরী = ২০০২ ঈসাব্দী

১৭৫. আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ উলাইশ (১২১৭-১২৯৯ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

১৭৫. মিনাছল জালীল শরহ মুখতাসারিল খলীল, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮৯

১৭৬. আল্লামা মুহাম্মাদ আলী ইবনে হুসাইন মাক্কী রহ. (১২১৭-১২৯৯ হি.)

তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, এই ধারণা ঠিক নয় যে, মালিকী উলামায়ে কেরাম পৃথিবীর কোথাও হেলাল দেখা গেলে সারা দুনিয়ায় হেলাল দেখার বিধান সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলেন। বরং তাঁদের ইজমা হলো এ কথার উপর যে, একদিকে যদি হেলাল দেখা যায়- যেমন হেজাযে হেলাল দেখা গেলো- একারণে অন্যদিকে - যেমন উন্দুলুসে- ঐ হেলালের হুকুম চালু হয়ে যাবে, বিষয়টি এমন

নয়। মালিকী উলামায়ে কেলাম তো ঐ সময় এক জায়গার হেলাল দেখাকে অন্য জায়গার জন্য গ্রহণ করেন যখন উভয়ের উদয়স্থলে তেমন পার্থক্য না হয়, যেমন মদীনা ও মিসর।

দেখুন আল্লামা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর কিতাব-

২৮২. তাহযীবুল ফুরাকি ওয়াল কাওয়াদিস সানিয়্যাহ ফিল আসরাবিল ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮।

১৭৭. আল্লামা আবুল আব্বাস ইবনুল বান্না আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলমাররাকুশী রহ. (৬৫৪-৭২১ হি.)

ইলমুল ফিকহি ওয়াশ শারীআয় প্রাজ্ঞ হওয়ার সাথে সাথে জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ইমাম ছিলেন, তার বক্তব্য পশ্চিমা গবেষকদের দৃষ্টিতে এখনো প্রশংসনীয়। তিনি ‘আররিসালাতুল হিলালিয়্যাহ’ নামে স্বতন্ত্র একটি কিতাব লিখেছেন যাতে শরীয়তের বিধান ও জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা সাব্যস্ত করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব ‘আররিসালাতুল হিলালিয়্যাহ’ যার প্রচুর উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে ‘আলআযবুয যুলাল’ কিতাবে।

১৭৮. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে নাসীম রাহ.

আবুল আব্বাস ইবনুল বান্না রহ. তাঁর ‘কিতাবুল আসইলা’ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ‘কোথাও হেলাল দেখা গেলে তার বিধান সর্বত্র প্রযোজ্য হয়’ এমন কথা স্পষ্ট ভুল। বহু দূরের অঞ্চলের বিধান অবশ্যই ভিন্ন।

১৭৯. আল্লামা আবুল হাসান তারতুসী রহ.

আবুল আব্বাস ইবনুল বান্না তাঁর কিতাব ‘সফওয়াতুল ইয়াওয়াকীত ফী সিফাতিল মাওয়াকীত’ থেকে তাঁর যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন তার সারকথাও এটাই যে, হেলাল দেখার হুকুমের মধ্যে নিকট ও দূরের পার্থক্য আবশ্যিক।

১৮০. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সাবেক

আবুল আব্বাস ইবনুল বান্না রহ. তাঁর কিতাব ‘আলবারিউ ফিল ফিকহি’ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-
إطلاق الزوم والتسوية بين بلد الرؤية وغيره، وإن بعد ما بينهما غلط فاحش وجهل بين ومخالفة سنة وخرق إجماع، إذ لا يصوم أهل قيروان برؤية أهل مكة والمدينة وما يشبه ذلك في البعد إجماعاً.

তাঁর কথার মূল বিষয় হলো, কায়রোয়ানবাসীরা মক্কা মদীনা বা এই পরিমাণ দূরের কোনো জায়গার হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা না রাখা একটি ইজমা নির্ভর কথা। এবং দূরের শহরেও রুয়াতের বিধান চাঁপিয়ে দেওয়া স্পষ্ট ভুল এবং সুন্নাহ পরিপন্থী।

১৮১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর আলফাসী রহ.

তিনি তাঁর সময়ের ফকীহ, কাযী এবং অনেক বড় শায়খ ছিলেন। ‘মাআলিমুল ইমান ফী মারিফাতি আহলি কায়রাওয়ান’ য়ার আলোচনা এসেছে। তাঁর ব্যাপারে আবুল আব্বাস ইবনুল বান্নার পিতা উল্লেখ করেছেন যে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- আমরা (ফাসবাসী) কি আলেকজান্দ্রিয়াবাসীদের হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা রাখবো? ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ফাসী উত্তরে বলেন,

لَا، إِنَّمَا ذَاكَ فِيمَا قَرَبْنَا، وَلَمْ يَتَبَاعَدْ جَدًّا،

না, এটাতো ঐ সময়ের বিধান যখন আমাদের নিকটের কোনো এলাকায় হেলাল দেখা যাবে। বহু দূরের এলাকার ক্ষেত্রে এ বিধান নয়।

১৭৬ থেকে ১৮০ পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলোর জন্য দেখুন-

203. আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিসি রুয়াতিল হিলাল, আল্লামা ইবনে আবদুর রায়যাক আলমাররাকুশী রহ. খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০ ও ১৩২, তাহকীক: আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আলআনসারী রহ., সাবেক প্রধান: উমূরে দীনিয়াহ, কাতার

১৮২. আল্লামা ইবনে মারযুক মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ রহ. (৭১০-৭৮১ হি.)

তিনি ‘উমদাতুল আহকাম’ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে অঞ্চলিক হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করার সমর্থনের কথাই লিখেছেন। তাঁর ‘শরহ উমদাতিল আহকাম’ এর এক খণ্ড ছেপেও গেছে। সেটি ‘মাকতাবাতুল মাসজিদিল হারামে’ দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু সওম অধ্যায়টি আমাদের জানামতে এখনো ছাপেনি। তবে শায়খ মুহাম্মাদ জান্নুন রহ. তার একটি অংশের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। দেখুন-

* ইখতিসারু মুহাম্মাদ ইবনুল মাদানী জান্নুন লি হাশিয়াতির রাহনী [প্রাণ্ডক্ত]

১৮৩. শায়খ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আবু য়ায়েদ আলফাসী রহ. (৯৭২-১০৩৬ হি.)

১৮৪. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম আলকাস্সার রহ. (১০১২ হি.)

এই দুই মনীষীর আলোচনার জন্য দেখুন শায়খ মাহাম্মাদ জান্নুন রহ.-এর পূর্বোক্ত কিতাব, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩৩৮।

১৮৫. আল্লামা সায়্যিদ আবদুর রহমান ইবনে যাইদান রহ. (১৩৬৫ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

204. তাবয়ীনু উজুহিল ইখতিলাল ফী মুসতানাডি ইলানিল আদালিয়াতি লি সুবুতি রুয়াতিল হিলাল

এই কিতাবের উপর মাগরিবের সতের জন আলেমের তাকরীয রয়েছে। কিতাবটি মাতবায়ীয়ে মাহদিয়াহ, তিতওয়ান থেকে ১৩৬৫ হিজরী = ১৯৪৬ ইসারীতে ছেপেছে। আলআযবুয যুলাল কিতাবে এর অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। উক্ত কিতাবে হেলালের হুকুমের ক্ষেত্রে নিকট ও দূরের পার্থক্যের মতকেই অত্যাবশ্যকীয় পালনীয় বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।

১৮৬. আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলামী রহ. (১২৯২-১৩৭৩ হি.)
তিনি ছিলেন শরীয়ত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী আলেম।

১৮৭. আল্লামা আব্বাস ইবনে ইবরাহীম আলমাররাকুশী রহ. (১২৯৪-১৩৭৮ হি.)
তিনি ছিলেন বড় মুহাক্কিক, নাকেদ আলেম এবং ইতিহাসবিদ ও কাযী।

১৮৮. আল্লামা আবদুল কাদের ইবনে হুসাইন (১৩৭৭ হি.)
তিনি ছিলেন মাররাকুশীর ইউসুফিয়া কলেজের প্রধান এবং বড় ফকীহ।

১৮৯. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আদদাকাগ (১৩৭১ হি.)
তঁার প্রসিদ্ধ নামই ছিল ফকীহ ইবনুল হাসান।

১৯০. আল্লামা মুহাম্মাদ মুখতার সূসী রহ. (১৩১৮-১৩৮৩ হি.)
ফকীহ এবং ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক।

১৯১. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনুত তায়্যিব আসসুবহী (১২৯২-১৩৮৯ হি.)
সাল্লা শহরের পাশা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী আলেমেদীন।

১৯২. আল্লামা আব্বাস বাননানী (১৩৯২ হি.)
কুন্সিয়াতুল কারভিয়ীন এর প্রফেসর এবং তঁার সময়ের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতি।

১৯৩. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলহাজুজী রহ. (১২৯৭-১৩৭০ হি.)
ফাস শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম এবং তঁার সময়ের শায়খ ও মুরশিদ।

১৯৪. আল্লামা মুহাম্মাদ আলআব্বাদী রহ. (১৩৯৬ হি.) [আসিফীর কাযী]

১৮৫ নম্বর থেকে ১৯৩ নম্বর পর্যন্ত মনীষীদের বক্তব্য জানার জন্য দেখুন আল্লামা ইবনে আবদুর রায়যাক রহ.-এর কিতাব-

*‘আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিসি রুয়াতিল হিলাল’, কিতাবটি দুই খণ্ডে মোট ৮৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

এখানে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার প্রমাণাদি ও এর সমর্থনে চার মাযহাবের ফিকহ ফাতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে বহু উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। এরপর খুব প্রামাণিক ও যৌক্তিক ধারায় পুরো বিশ্বে একই তারিখে রোযা ও ঈদ পালনের যে নতুন চিন্তা বর্তমানে আলোচনায় এসেছে তার খণ্ডন করা হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটিতে মালিকী মাযহাবের উল্লেখিত মনীষীদের তাকরীয বা অভিমত

ও বাণী কিতাবের শেষে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে প্রত্যেকেই তাঁদের তাকরীযে এই কিতাবের আলোচ্য বিষয়কে জোরদার সমর্থন করেছেন।

১৯৫. আল্লামা আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ শাবীহী আলহাসানী রহ. (১৩৯৪ হি.) [ফাসের বিখ্যাত মুফতি]

তিনি ‘তাবয়ীনু উযূহিল ইখতিলাল’ কিতাবের উপর তাঁর মন্তব্য ও অভিমতে কুরাইব রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন। এবং লিখেছেন, মরক্কোতে তিউনিসিয়ার হেলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করা হবে না। এমনকি টেলিফোন আবিষ্কারের ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মরক্কোতে তিউনিসিয়ার হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ হয় নাই।

তার তাকরীযের বড় অংশ ‘আলআযবুয যুলাল’ কিতাবেও উল্লেখিত হয়েছে।

হাম্বলী মাযহাবের উদ্ধৃতিসমূহ

এই অধ্যায়ে আমরা এখন পর্যন্ত দেখে এসেছি এবং দেখেই চলেছি যে, হানাফী মাযহাবের মুতাকাদিমীন ফুকাহায়ে কেরামের অধিকাংশ এবং মুতাআখিরীন ফুকাহায়ে কেরামেরও একটি বড় জামাত হেলাল দেখার ক্ষেত্রে নিকট-দূরের পার্থক্য করেন। শাফিয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহদের মত এটাই। এমনিভাবে মালিকী মাযহাবের বড় বড় মুহাক্কিক ফকীহগণও এমনিই বলেছেন। চার মাযহাবের মধ্যে কেবল হাম্বলী মাযহাবই এমন যার অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় হেলাল দেখার বিষয়ে নিকট-দূরের একই হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু সেটাও পঞ্চম শতকের শেষদিক থেকে। অন্যথা ইমাম আহমদ রহ.-এর ইবারতে ‘অনেক দূরের’ কথা সুস্পষ্টভাবে নেই যে, যত দূরই হোক সেখানের হেলাল দেখা ধর্তব্য হবে। এমনকি ইমাম আহমদের শাগরেদগণ বা তাদের শাগরেদগণের কথায় এবিষয়ে স্পষ্ট এমন কোনো ইবারত আমরা পাইনি যেখানে তারা সুস্পষ্টভাবে অনেক দূরের শহরের হেলাল দেখাকেও ধর্তব্য আখ্যা দেন। সম্ভবত এজন্যই আল্লামা ইবনে বাযীযা মালিকী রহ.(৬০৬হি.-৬৭৩হি.) ‘রওয়াতুল মুসতাবীনে’ ইমাম আহমদ রহ.-এর মত ইমাম শাফিয়ী রহ. ও মালিক রহ.-এর মতো বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই তিনো ইমাম ঐ দুই এলাকার মধ্যে একই হুকুমের কথা বলেন যে দুই এলাকার উদয়স্থলে বেশি পার্থক্য হয় না। দেখুন- রওয়াতুল মুসতাবীন শরহ কিতাবিত তালকীন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫১৩-৫১৪

অবশ্য একথা ঠিক যে পরবর্তী হাম্বলী ফকীহগণ এই মাসআলাকে খুবই ব্যাপক ইবারতে উল্লেখ করে থাকেন। যেমন হিজরী সপ্তম শতকের হাম্বলী ফকীহ ইবনে কুদামা তাঁর ‘আলমুকনি’ কিতাবে লিখেছেন,

وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم

যখন কোনো শহরবাসী হেলাল দেখে তখন সকল মানুষের উপর রোযা আবশ্যক হয়ে যাবে। হিজরী সপ্তম শতকের আরেকজন হাম্বলী আলেম আবু আবদুল্লাহ আসসামিরী রহ.

‘আলমুসতাওযিবে’ লিখেছেন,

وإذا رُوي الهلال في بلد لزم أهل جميع أهل البلاد الصوم وإن لم يروه

যখন কোনো শহরে হেলাল দেখা গেল তখন সব শহরের সকল মানুষের উপরই রোযা আবশ্যক হয়ে যাবে, যদিও তারা নিজেরা না দেখে।

হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ কিতাবগুলোতে যদিও ব্যাপকভাবে এমন হুকুমের কথাই লেখা হয়েছে, তবে এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে হাম্বলী মাযহাবের কতক বড় আলেম নিকট-দূরের পার্থক্য করেন। কেউ কেউ তো সুস্পষ্ট ইবারতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা বলেন।

পনের শতকের অর্থাৎ চলমান শতকের অধিকাংশ আরব হাম্বলী আলেমগণ এই মাসআলায় নিজেদের মাযহাবের বিপরীত অন্য তিন মাযহাবের অনুসারীদের মতো পরিষ্কার ভাষায় ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্ত দেন।

এই সকল ফকীহ আলেমদের আলোচনা আমরা পনের শতকের অধীনে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। এখন প্রথমে পূর্ববর্তী সময়ের হাম্বলী ফকীহদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি, যারা হেলাল বিষয়ে নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য করেছেন কিংবা স্পষ্ট ইবারতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা বলেছেন। দেখুন—

১৯৬. ইমাম ওয়াযীর ইবনে হুবাইরা রহ. (৫৬০ হি.)

তিনি ‘আলজামউ বাইনাস সহীহাইন’ এর শরহ ‘আলইফসাহ আন মাআনিস সিহাহ’ কিতাবে কুরাইব রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন—

في هذا الحديث ما يدل على أن لكل إقليم حكمه

অর্থাৎ এই হাদীসে একথার দলীল রয়েছে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য সেখানের (হেলাল দেখার) হুকুম ধর্তব্য হবে।

দেখুন তাঁর কিতাব—

205. আলইফসাহ আন মাআনিস সিহাহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৩, হাদীস: ১২০০, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ

১৯৭. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.)

তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزوم الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد.

অর্থাৎ শাস্ত্রবিদদের ঐকমত্য এই বিষয়ে যে, উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ জন্য যদি (যেখানে হেলাল দেখা গেছে আর যেখানে দেখা যায়নি) উভয় স্থানের উদয়স্থল এক হয় তাহলে (যারা হেলাল দেখেনি) তাদের উপরও রোযা আবশ্যক। আর যদি উদয়স্থল এক না হয় তাহলে আবশ্যক নয়। এটাই শাফিয়ী মাযহাব অবলম্বনকারীদের বিস্তুতমত মত এবং ইমাম আহমাদ রহ.-এর মাযহাবের একটি মত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন তাঁর শাগরেদ আল্লামা ইবনে মুফলিহ রহ. (৭৬৩হি.), আরেক শাগরেদ আল্লামা শরফুদ্দীন ইবনে কাযীল জাবাল (৭৭১হি.), এবং আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলবালী রহ. (৮০২হি.) যিনি ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ইখতিয়ার ও তারজীহ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। আলাউদ্দীন আবুল হাসান রহ.-এর মাধ্যমে আল্লামা আলাউদ্দীন আলমারদাভী রহ. (৮৮৫হি.)ও তা উল্লেখ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ফতোয়া সংকলক আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে কাসিম রহ. (১৩৯২হি.) আররওদুল মুরবি' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে একথাই উল্লেখ করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ উসাইমিন ও শায়খ বিন বায রহ. সহ আগে পরের বড় বড় হাম্বলী ফকীহগণ ইবনে তাইমিয়া রহ. থেকে কেবল এই একটি মতই উল্লেখ করেছেন।^{২০}

দেখুন-

206. কিতাবুল ফুর' ফী ফিকহিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., শামসুদ্দীন ইবনে মুফলিহ মাকদিসী রহ., খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০-১১, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪২২ হিজরী = ২০০২ ঈসাব্দী।

207. আলইনসাফ ফী মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ আলা মাযহাবিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৭৩, দারুল ইহইয়য়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশনা

208. আলআখবারুল ইলমিয়াহ মিনাল ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়াহ লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলবালী রহ. (৮০২ হি.), পৃষ্ঠা: ১৮৫, দারুল আসিমা, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৮ হিজরী = ১৯৯৭ ঈসাব্দী।

209. হাশিয়াতুর রওদুল মুরবি' শরহু যাদিল মুসতাকনি', আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম আননাজদী, (১৩১২-১৩৯২ হিজরী) খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৫৮, প্রথম প্রকাশ: ১৩৯৭ হিজরী

১৯৮. ইমাম ইবনে হামদান (৬০৩-৬৯৫ হিজরী)

ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী রহ. 'আররিয়াতুল কুবরা' কিতাবে এই বিষয়ে নিজের অভিমত এভাবে পেশ করেছেন,

قلت: بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها، دون مسافة القصر لا فيما فوقها، مع اختلافها.

এই মহান হাম্বলী আলেমও হেলালের বিষয়ে নিকট-দূরের পার্থক্যের কথা বলেছেন। দেখুন-

* আলইনসাফ ফী মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৭৩

২০. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, 'মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া'তে উল্লেখকৃত বক্তব্য এই বক্তব্যের বিপরীত নয়। তবে খেয়াল রাখা উচিত যে, আমরা যে কথা এই মনীষীদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি তার সূত্রগুলো অবিচ্ছিন্ন এবং শক্তিশালী। অথচ 'মাজমুউল ফাতাওয়া'র বক্তব্যের কোনো সনদ উল্লেখ নেই।

১৯৯. শায়খ আবদুর রহমান ইবনে নাসের আসসাদী রহ. (১৩০৭হি.-১৩৭৬হি.)

শায়েখ ইবনে বায ও শায়েখ মুহাম্মাদ উসাইমীন রহ.-এর উক্তায়, হিজরী গত শতাব্দির শায়খ ফুকাহা ইলহানাবিলাহ আল্লামা আবদুর রহমান সাদী রহ. তাঁর কিতাব 'আলমুখতারাতুল জালিয়া মিন মাসায়িলিল ফিকহিয়াহ' আলোচ্য বিষয়ের মাসআলা সম্পর্কে লিখেছেন:

«والصواب: أن المطالع إذا اختلفت لكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم صريح بذلك، فإن ابن عباس لم يعتبر رؤية أهل الشام، وأخبر أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»

فإنه مثل قوله: «إذا أقبل الليلة من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم».

وقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ. (البقرة: ১৮৭)».

অর্থাৎ সঠিক কথা হল, উদয়স্থল ভিন্ন হলে প্রত্যেক এলাকাবাসীর জন্য নিজ নিজ হেলাল দেখা ধর্তব্য। কুরাইবের সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস এই বিষয়ে স্পষ্ট। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. শামের রুয়াত এতেবার করেননি। এবং বলেছেন, এটা (দূরের রুয়াত এতেবার না করা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ।

থাকল «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» এর হাদীসটি। তো এতে যার যার রুয়াতই উদ্দেশ্য। বিষয়টি কিন্তু স্পষ্ট। যেমন «إذا أقبل اليلة من هاهنا....» হাদীসটিতে নিজ নিজ সূর্য ডুবা উদ্দেশ্য। এবং وَكُلُوا وَاشْرَبُوا আয়াতে নিজ নিজ সুবহে সাদেক এবং নিজ নিজ রাত শুরু হওয়া উদ্দেশ্য।

দেখুন তাঁর কিতাব-

210. আলমুখতারাতুল জালিয়া মিন মাসায়িলিল ফিকহিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫, দারুল মিনহাজ, কায়রো, ১৪২৬ হি. মোতাবেক ২০০৫ ইসায়ী

২০০. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ রহ. (১৩১১হি.-১৩৮৯হি.)

বিগত হিজরী শতকে সৌদী আরবের গুরুত্বপূর্ণ দীনী ব্যক্তিত্ব। যার তত্ত্বাবধানে বিচার ও ফতোয়া বিভাগ সহ সকল দীনী বিষয়াদি চূড়ান্ত করা হত। তিনিও আঞ্চলিক হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করাকে সঠিক মনে করতেন। একবার তাওহীদুল আহিন্না বিষয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে আমন্ত্রিত হলে তিনি এই চিন্তাকে ভুল আখ্যায়িত করেন এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

দেখুন তাঁর ফতোয়া সংকলন-

211. ফাতাওয়া ও রাসায়েলু সামাহাতিশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ, খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ১৫৫-১৫৮, ফতোয়া নম্বর: ১০৯৬।

২০১. আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে কাসিম আসেমী রহ. (১৩১২-১৩৯২ হি.)

বড় হাম্বলী ফকীহ, ‘মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া’ এর সংকলক এবং আরো বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের মুসান্নিফ। তিনি হাম্বলী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ‘আররওদুল মুরবি’ এর উপর দীর্ঘ হাশিয়া লিখেছেন। সেখানে তিনি প্রথমে বলেছেন, একথা ঠিক যে, হাম্বলী মাযহাবে উদয়স্থল ভিন্ন হলেও হেলাল দেখার হুকুম সাব্যস্ত হবে। তবে—

والصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم

সঠিক কথা হলো, কোনো স্থানের হেলাল দেখার হুকুম ঐ সকল মানুষের ক্ষেত্রেই আবশ্যিক হবে যাদের উদয়স্থল নিকটবর্তী।

এরপর তিনি ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর পূর্বোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন—

وقطع به غير واحد وصححوه

অর্থাৎ একাধিক ফকীহ দৃঢ়ভাবে একথাই বলেছেন এবং একথাকেই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন।

সামনে গিয়ে লিখেছেন تروه لاتصومو حتى تروه তে সম্বোধন তো ব্যাপক। তবে সেটা ঐ পর্যন্ত যেখানে উদয়স্থল এক।

পরের হাশিয়ায় তিনি সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতিতে কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। এবং একে তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতের দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

আমরা একথা বলেছি যে, নিকট অতীত ও বর্তমানের অধিকাংশ উলামায়ে আরব হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এই মাসআলায় অন্য তিন মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ আলেমদের মতো ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরো আলোচনা এই অধ্যায়েই সামনের শিরোনামে আসছে।

وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه أنبنا

স্মর্তব্য

এই মতের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাব একা

সামনে আত্মসর হওয়ার আগে এখানেই আরেকবার স্মরণ করা উচিত যে, খোদ হাম্বলী মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ এই কথা সুস্পষ্ট বলেছেন যে, উদয়স্থল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক এলাকার হেলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য আবশ্যিক সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাব একা। কোনো মাযহাবের এধরনের মাসআলাকে ‘মুফরাদাত’ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

হাম্বলী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব আল্লামা আলাউদ্দীন মারদাভী রহ. ‘আলইনসাফ ফী মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ’ কিতাবের খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৭৩ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই মাসআলাকে হাম্বলী মাযহাবের ‘মুফরাদাত’ এর মধ্যে গণ্য করা হয়। এছাড়াও হাম্বলী মাযহাবের ‘মুফরাদাত’ বিষয়ক কিতাবেও এই মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ— আল্লামা মানসুর ইবনে ইউনুস আলবুহুতী রহ. (১০০০-১০৫১ হি.) কর্তৃক রচিত ‘আলমিনালাশ শাফিয়াত বিশারহি মুফরাদাতিল ইমামি আহমদ’ যা রিয়াদের দারু কুনুযি ইশবীলিয়া থেকে খুব যত্নের সাথে দুই খণ্ডে

ছেপেছে, সেখানে প্রথম খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় এই মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে।

এবার ঘটনাক্রমে আমাদের সামনে হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও সর্বজন গৃহিত কিতাব 'আররুদুদুল মুরবি'র ঐ নুসখাও এসে গেছে যার উপর আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয আলআনকারী (২০০৮ঈ.) রহ. কৃত হাশিয়া রয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

والقول بوجوب الصوم على أهل بلد لم يروه مع اختلاف المطالع من مفردات المذهب

হাশিয়াতুল আনকারী আলার রওদুল মুরবি, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪১৩, দারুত তাসীল, কায়রো।
প্রথম প্রকাশ

মোটকথা, খোদ হাম্বলী মাযহাবের উলামায়ে কেরামই এই মতকে হাম্বলী মাযহাবের মুফরাদাতের মধ্যে গণ্য করেন, অথচ আমাদের এই বন্ধুরা এটাকে তিনও মাযহাবের সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত হওয়ার দাবী করেন!

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী এসকল উলামায়ে কেরাম এটাকে হাম্বলী মাযহাবের একক মত এই জন্য আখ্যায়িত করেন যেহেতু বাকি তিনও মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, হেলালের ক্ষেত্রে নিকট-দূরের পার্থক্য করা এবং উদয়স্থলের ভিন্নতাকে গ্রাহ্য করা। (তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা, পৃষ্ঠা: ৪০)

অনুসৃত পদ্ধতির সমর্থনে হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দির উলামা মাশায়েখ ও ডক্টরদের উদ্ধৃতি

প্রবন্ধের এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমে সাহাবা ও তাবিয়ী যুগের উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এরপর একেক মাযহাব করে চারও ফিকহী মাযহাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। কেবল নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা সত্ত্বেও তার সংখ্যা দুশো হয়ে গেছে।

এই অধ্যায়ের বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দির উলামা মাশায়েখ ও ডক্টরদের উদ্ধৃতি পেশ করছি। তারা এই উপমহাদেশের হোন কিংবা আরব দেশ বা অন্য কোনো অঞ্চলের।

এই তালিকায় এসময়ের চারও মাযহাবের আকাবির উলামায়ে কেরামের নাম থাকবে। অতিরিক্ত আরো অনেক আলেমের নাম আসবে যারা, বিশেষ কোনো মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত নন, অর্থাৎ যারা আহলে হাদীস নামে পরিচিত।

এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অনেকে তো মরহুম হয়ে গেছেন।^{২১} আর অনেকে

২১. আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের পরিভাষায় কাউকে ঐ শতাব্দির মানুষ গণ্য করা হয় যে শতাব্দিতে তিনি ইনতিকাল করেছেন। যেমন শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. হলেন মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ. -এর সমকালীন। কিন্তু তাঁর ইনতিকাল ১৪০২ হিজরীতে। তাই এ হিসাবে তিনি এখন পঞ্চদশ শতাব্দির মধ্যে গণ্য হবেন। অথচ মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ. চতুর্দশ শতাব্দিতে গণ্য। কারণ তাঁর ইনতিকাল ১৩৯৬ হিজরীতে। তবে হতে পারে কোনো কারণে এই অনুচ্ছেদে এমন কোনো মনীষীর উদ্ধৃতিও এসে গেছে যাদের ইন্তেকাল গত শতাব্দিতে হয়েছে।

এখনো বা-হায়াত।

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দির আকাবির মাশায়েখের উদ্ধৃতি পড়ে এই কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়া এবং হেলাল দেখার ক্ষেত্রে নিকট ও দূরের পার্থক্য করা ইত্যাদি বিষয়গুলো কোনো যামানা বা পরিবেশের বাধ্যবাধকতার কারণে ছিলোনা, যেমনটি নতুন পদ্ধতির প্রবক্তাদের দাবী। বরং এটা ছিলো শরয়ী দলীলেরই কারণে। এজন্য আমরা দেখি পূর্বের যুগে যেমন প্রত্যেক মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের অধিকাংশেরই ফতোয়া ও আমল এটাই ছিল। তেমনি এখনো- যখন যোগাযোগ ও সংবাদ আদান প্রদানের চরম উৎকর্ষের যুগ- অসংখ্য উলামা মাশায়েখ সেই মতেরই অনুসারী। যদি আগের যুগের উলামায়ে কেরামের ফতোয়া কেবল যামানার বাধ্যবাধকতার কারণে হয়ে থাকতো তাহলে যোগাযোগ মাধ্যমের এই উৎকর্ষের যুগে সকলেই একমত হয়ে যেতেন যে, নিকট-দূরের পার্থক্য খতম হয়ে গেছে। অথচ এখনো অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথাই বলেন^{২২}। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বড় একটি দল এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে একমত। এখন রইল তাওহীদুল আহিন্দা এর বিষয়টি অর্থাৎ স্বতন্ত্র উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী হেলালের তারিখ এক করার প্রচেষ্টা, এটা না আগে কেউ বলেছেন আর না এখন কোনো মুহাক্কিক আলেম তাকে জরুরী বলেন। কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে যে প্রস্তাব পেশ করেছেন সেটা কেবল একটি কাল্পনিক প্রস্তাব। তাছাড়া এমন প্রস্তাব পেশকারীদের মধ্য থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম এ কথা বলেন না যে, আঞ্চলিক হেলাল দেখার ভিত্তিতে আমলকারীদের -নাউযুবিল্লাহ- রোযা, ঈদ, কোরবানী, তাকবীরে তাশরীক, শবে কদর, শবে বরাত ইত্যাদি সব বরবাদ!!

এমন কথা কেউ বলে থাকলে সেটা এদেশের নতুন পদ্ধতির প্রবক্তারাই বলেন, যা স্পষ্ট ইজমাবিরোধী দাবী।

যাইহোক, ভূমিকা লম্বা হয়ে গেলো। এখন আমরা হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দির উলামা মাশায়েখ ও বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরদের এসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি, যাতে অনুসৃত পদ্ধতির মজবুত সমর্থন রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু উদ্ধৃতি এমন মনীষীদেরও হয়ে থাকবে যারা বিগত শতাব্দির শেষদিকে ইনতিকাল করেছেন। অবশ্য তাদের অধিকাংশই হিজরী চৌদ্দতম শতাব্দির আলেম হিসাবে গণ্য।

এবার উদ্ধৃতিগুলো দেখুন। প্রথমে উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি। এরপর অন্যান্য দেশের।

২২. বরং তাদের কেউ কেউ তো এই ইঙ্গিত করেছেন যে, আগের যে ফকীহগণ لا اعرابة لاختلاف المطالع কথাটি বলেছেন তারা এ যুগের অবস্থা দেখলে খুব সম্ভব নিজেদের মত প্রত্যাহার করতেন। কারণ, তারা স্বচক্ষে দেখতেন যে, এখন এত দূরের হেলাল দেখার সংবাদ মূর্ত্তেই এসে যায় যে, সে মোতাবেক আমল করার কোনো উপায় নাই। সেখানে হেলাল প্রমাণিত হল আর এখানে সুবেহ সাদেক হয়ে গেল; দিনের আটটা নয়টা বেজে গেল!! (দেখুন, 'ক্বায়েম হেলাল', মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ., 'মাআরেফুস সুনা'ন', মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরী রহ., কিতাবুস সাওম; 'তুহফাতুল আলমায়ী', মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী, কিতাবুস সাওম; তার আরেক কিতাব 'ইলমি খুতুবা'ত', খণ্ড: ২ ও 'মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী', (১৪০৭হি. = ১৯৮৬ঙ্গ.) জিদ্দা, সংখ্যা: ২, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০০৯, ড. আবদুল লতীফ ফারফুর এর আলোচনা।)

উমহাদেশের অধিবাসী হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দির উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি

২০২. মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ. (১৩০৯-১৩৯৭ হি.)

তিনি খুব শক্তভাবে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। দেখুন তাঁর কিতাব—

212. তাকসীরে মাজেদী উর্দু, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৯-৩৪০, প্রকাশক: মজলিশে নশরিয়্যাতে কোরআন, নাযিমাবাদ, করাচি, প্রকাশকাল: ১৪১৮ হিজরী=১৯৯৮ ইস্যরী

২০৩. হযরত মাওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারুকী রহ.

১৩৭৮ হিজরীর শাওয়াল মৃতাবেক ১৯৫৯ ইস্যরী সালের এপ্রিলে তিনি ‘খাইরুল মাকাল ফী মাসআলাতি ইসবাতি রুয়াতি হিলাল’ নামে একটি চমৎকার রিসালা লিখেছেন। সেখানে তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যকে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য বলেছেন। এরপর ফতোয়ায়ে শামী ও অন্যান্যদের অনুসরণে এর বিপরীত বক্তব্যকে যাহের রেওয়ায়েত মনে করা সত্ত্বেও লিখেছেন—

«دوسرا قول (اختلاف مطالع کا اعتبار کرنا) یقیناً اسهل اور ارفق ہے، اور احق اور ایتق ہے کہ اس پر پوری طرح عمل کیا جائے»

অর্থাৎ দ্বিতীয় বক্তব্য (ইখতিলাফে মাতালেকে গ্রাহ্য করা) নিশ্চিত সহজ এবং একথার অধিক হক রাখে যে সে মোতাবেক পুরাপুরি আমল করা হোক।

এর জন্য দলীল হিসাবে তিনি হযরত কুরাইব রাহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনে আব্বাস রা.এ বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম কাসানী রাহ. ও যাইলায়ী রাহ. বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। দেখুন তাঁর কিতাব—

213. খাইরুল মাকাল ফী মাসআলাতি ইসবাতি রুয়াতি হিলাল, পৃষ্ঠা: ১৮-১৯, ১৬, প্রকাশক: সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইরফানুল হক কাদেরী চিশতী, দিল্লী

২০৪. হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.

২০৫. মাওলানা মুয়ীনুদ্দীন নদভী রহ.

২০৬. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ যফীরুদ্দীন রহ.

২০৭. মাওলানা আউন আহমাদ কাদেরী

২০৮. মাওলানা ইমরান খান নদভী রহ.

২০৯. হযরত মাওলানা আতীকুর রহমান উসমানী রহ.

*হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নোমানী রহ.

২১০. মাওলানা উয়াইস নদভী রহ.

২১১. মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদভী রহ.

২১২. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক নদভী (সিন্দলভী) রহ.

২০৪ থেকে ২১২ পর্যন্ত মনীষীদের উদ্ধৃতিগুলোর জন্য দেখুন—

214. রুয়াতে হেলাল কা মাসআলা আসরে হাযের কে ওসায়েল আওর তারাকিয়াত কি রোশনী মৈ, মাওলানা মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন সাম্বলী, প্রধান, তাফসীর বিভাগ, নাযেম, মজলিশে তাহকীকাতে শারইয়াহ, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, পৃষ্ঠা: ১২৪-১৪৭, ১৫৮-১৬৩, দারুল কুতুব, প্রিন্স রোড, করাচি

২১৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া সাহেব রহ. (১৩৯৫ হি.), সাবেক নাযেম: জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ।

তিনি মওলভী আবদুল হক আফ্রিকীর ইসতিফতার জবাবে হেলাল দেখা বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি রিসালা লিখেছেন। যে ইসতিফতায় আফ্রিকী সাহেব কিছু মানুষের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। আর সেজন্য ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার বক্তব্যকে বাহানা হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া রহ. বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, এই প্রস্তাব অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়। তিনি স্পষ্টভাবে একথাও বলেছেন যে, আমলযোগ্য পন্থা এটিই যে, দূরবর্তী শহরগুলোতে ইখতিলাফে মাতালে এতেবার করা হবে। এছাড়া তিনি সেই বিখ্যাত ছুল আপত্তিটির জবাবও দিয়েছেন যে, ইখতিলাফে মাতালে এতেবার হলে বরকতময় বিশেষ দিন ও রাতের ফযীলত ও বরকত থেকে কোনো না কোনো ফরীক মাহরুম হবেই!

দেখুন মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া রহ.-এর কিতাব—

215. রুয়াতে হেলালে রামাযান ও ঈদ কে মাসায়েল ও দালায়েল, পৃষ্ঠা: ৮০-৯৪, প্রকাশক: আলজামইয়াহ বুক ডিপু, দিল্লী, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৩৯০ হিজরী = ১৯৭০ ঈসাব্দী।

২১৪. ডক্টর মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ রহ. (১৩২৬হি.-১৪২৩হি = ১৯০৮ঈ.-২০০২ঈ.)

তিনি হায়দারাবাদ জামিয়া উসমানিয়ার কৃতিসন্তান। হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রহ.-এর শাগরেদ। ‘সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাবিহ’ এর উদ্ভাবক। ‘আলওয়াসাইকুস সিয়াসিয়াহ’ এর মতো ঐতিহাসিক কিতাবের সংকলক। পাশ্চাত্যে ইসলামের মুখপাত্র আল্লামা ডক্টর মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ রাহ. এর প্রবন্ধ সাপ্তাহিক ‘মুসলিম ওয়ার্ল্ড’ ১৯৬৬ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তার উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে মাসিক ‘আলবালাগ’ করাচি ১৯৭৫ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায়। শিরোনাম ছিল, ‘তকভীমে হিজরী আওর আলমে ইসলাম মৈ এক দিন

ঈদ মানানে কা মাসআলা’। সেখানে তিনি এই নতুন প্রস্তাবিত চিন্তার বিপরীতে সংক্ষিপ্তাকারে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার কিছু অংশ এখানে পেশ করা হলো—

“প্রকৃতির বিধানই হলো চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে সাঁতার কেটে কেটে ঘুরবে। ফলে চাঁদ দৃশ্যমান হওয়া না হওয়া এই বিধানের অনুযায়ীই হবে। উদাহরণস্বরূপ ২৯ শাবান ঢাকায় হেলাল দেখা গেলোনা। কিন্তু করাচি মক্কা প্যারিস বা নিউইয়র্কে দেখা গেলো। এটাতো আবহাওয়া নির্ভর বিষয় নয়। এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়। এখন যদি কেবল মক্কায়ে হেলাল দেখা গেলো (পূর্বের দেশগুলোতে দেখা গেল না), তাহলে কি করাচি ঢাকা জাকার্তা ইত্যাদি শহরগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানগণ স্বাভাবিক রীতি ও শরীয়তে নববীর বিপরীত আমল করবে?” (হেলাল ছাড়াই রোযা ও ঈদ করে ফেলবে?) দেখুন—

216. মাসিক আলবালাগ, করাচি, ডিসেম্বর ১৯৭৫ ঈসায়ী

২১৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নোমানী রহ. (১৪১৭ হি.)

তঁার সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক ‘আল-ফুরকান’ এর ৪৩ নম্বর খণ্ডের নবম সংখ্যায় (শাবান ১৩৯৫ হিজরী = সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ঈসায়ী) তিনি মক্কা মুকাররামার শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ এর ‘তিবইয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইসবাতিল আহিল্লাহ’ পুস্তিকাটির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। শিরোনাম ছিল ‘রুযাতে হেলাল মে ইখতিলাফে মাতালে কা ইতিবার, দালায়েলে শারইয়্যাহ আওর আকল কি রোশনী মে’।

এই প্রবন্ধের শুরুতে তিনি পরিস্কারভাবে লিখেছেন যে তাওহীদুল আহিল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তিনি একমত নন। দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সেটাকে তিনি সঠিক মানেন না। এ ব্যাপারে তিনি শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ রহ.-এর এ কথাও ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তাওহীদুল আহিল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি সহীহ হাদীস ও চার মাযহাবের মুহাক্কিক ফকীহগণের স্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী। এবং ভূগোল ও এস্ট্রোনমির স্বীকৃত নীতিসমূহের বিপরীত। মাওলানা নোমানী রহ. বলেন, এজন্য আমার নিকট এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। দেখুন—

217. মাসিক আলফুরকান, লখনৌ, শাবান ১৩৯৫ হিজরী = সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ঈসায়ী, পৃষ্ঠা:

২৪-২৫

২১৬. হযরত মাওলানা মুসা রুহানী বাযী রাহ. (১৪১৯ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব—

218. সাইরুল কামার ও ঈদুল ফিতর, পৃষ্ঠা: ৩৫২-৩৫৬

এটি আল্লামা রুহানী রহ.-এরই আরেকটি কিতাব ‘ফালাকিয়্যাতে জাদীদাহ’ এর দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে ছাপা হয়েছে। প্রকাশক: ইদারাত তাসনীফ ও আদব, জামিয়া মুহাম্মাদ মুসা আলবাযী, লাহোর, নবম প্রকাশ, ১৪২৪ হিজরী = ২০০৩ ঈসায়ী

২১৭. আল্লামা পীর করম শাহ আযহারী রহ.

তিনি তাঁর রচিত তাফসীরের কিতাবে আয়াত ২: ১৮৫ এর অধীনে লিখেছেন, কেননা

ইখতিলাফে মাতালে একটি স্বীকৃত মাসআলা। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি দূর দূরান্তের এলাকায় চাঁদ দেখা যায় তাহলে তা ধর্তব্য হবে না। দেখুন তাঁর কিতাব—

219. যিয়াউল কোরআন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৫, হাশিয়া: ২১৬, প্রকাশক: যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, গঞ্জবখশ রোড, লাহোর

২১৮. মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী রহ., সাবেক শাইখুল হাদীস দারুল উলুম দেওবন্দ।

তিনি তাঁর ‘ইলমী খুতুবাত’ এ ‘তাওহীদে আহিল্লা কি তাজতীয় সে মুতাআল্লেক সুয়াল জওয়াব’ শিরোনামের অধীনে যা কিছু লিখেছেন তার সারাংশ হলো—

ক. কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আমরা তো (তাওহীদুল আহিল্লাহ নয় বরং) তাআদুদে আহিল্লাহ তথা হেলালের বিভিন্নতার বিধান পাই। কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান হলো, শরয়ী মাস হেলাল দেখার মাধ্যমেই শুরু হবে।

يسألونك عن الأهلة

ও তার তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহের এই অর্থই অকাট্য। সুতরাং বিধান যখন হেলাল দেখার সঙ্গেই সম্পৃক্ত তখন যে এলাকার উদয়স্থলে দেখা যাওয়ার মতো হেলাল বিদ্যমান নেই সেখানে তো হেলাল দেখা সম্ভবই নয়। অতএব পুরো দুনিয়াকে এক হেলালের সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ হবে এই যে, হেলাল দেখা ছাড়াই রোযা ঈদ কর। অথচ এর কোনো অবকাশ নেই।

খ. কোরআনে কারীমের নুসুস ও হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল এ বিষয়ে অকাট্য যে, দূরবর্তী শহর নগরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হবে।

গ. যে সকল ফকীহ আলেম দূরবর্তী ও নিকটবর্তী শহরের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন তাঁরা لا عبرة لا اختلاف المطالع এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছেন।

ঘ. হিন্দুস্তান পাকিস্তানে মিসর তুরস্কের হেলাল দেখার সংবাদের ভিত্তিতে আমল করা জায়েয নয়। সেই সংবাদ যতো মজবুত মাধ্যমেই পৌঁছুক না কেনো। দেখুন তাঁর কিতাব—

220. ইলমী খুতুবাত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০০-১০৭, মাকতাবায়ে হেজাজ, দেওবন্দ, ১৪৩২ হিজরী = ২০১১ ঈসাব্দী

২১৯. মাওলানা মুহাম্মাদ সাদেক খলীল (‘তাফসীরে আসদাকুল বায়ানের’ মুসান্নিফ)

তিনি তাঁর তাফসীরে লিখেছেন,

রমযানের হেলাল দেখা সেই এলাকার জন্যই ধর্তব্য হবে যেখানে হেলাল দেখা গেছে। দূর দূরান্তের হেলাল দেখা ধর্তব্য হবে না। তবে সেই এলাকার নিকটবর্তী অঞ্চলের জন্য ধর্তব্য হবে।

এরপর তিনি কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসের মাধ্যমে এ কথার দলীল পেশ করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব—

221. তাফসীরে আসদাকুল বায়ান, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪৩৯, আয়াত: ২: ১৮৫ এর অধীনে, প্রকাশক: সাদেক খলীল ইসলামিক লাইব্রেরী, রহমতাবাদ, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান

২২০. হযরত মাওলানা খোরশেদ হুসাইন কাসেমী, মুহাদ্দিস দারুল উলুম দেওবন্দ

তিনি নাসায়ী শরীফের উর্দু শরাহে লিখেছেন,

উল্লেখিত হাদীস ২১৫ থেকে জানা যায় যে, অনেক দূরের দেশের হেলাল দেখা ধর্তব্য নয়। তবে যদি সেই দেশ কাছে হয় তাহলে সেখানের হেলাল দেখা ধর্তব্য হবে।

দেখুন তার কিতাব—

222. তরজমায়ে সুনানে নাসায়ী শরীফ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩ -৩৪, অধ্যায়: যদি হেলাল দেখার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য হয়, প্রকাশক: মাকতাবাতুল ইলম, ১৮ উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান

২২১. মাওলানা ফয়য মুহাম্মাদ বেলুচ

দেখুন তাঁর কিতাব—

223. ফিকহে আহনাফ দরপ্যর তো আয়াতে কোরআন ও আহাদীসে পয়াস্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃষ্ঠা: ৪৭৫, (সুন্নী বুক নেট)

২২২. আল্লামা গোলাম রাসূল সায়ীদী

দারুল উলুম নাইমিয়া করাচির শাইখুল হাদীস আল্লামা গোলাম রাসূল সায়ীদী হলেন বেরলভী ঘরানার একজন বড় আলেম। তিনিও অবশেষে এ কথাই লিখেছেন যে, অনেক দূরের অঞ্চলগুলোতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যই সহীহ।

দেখুন তাঁর কিতাব—

224. শরহু সহীহী মুসলিম, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৫৩, প্রকাশক: মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রেয়া, ইমাম আহমাদ রেয়া রোড, পুরবন্দর, গুজরাট, প্রকাশকাল: ১৪২৩ হিজরী, সম্পাদনা: মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম ফাইযী এম এ, এল এল বি, বি এড, ফায়েলে উলুমে শরইয়্যাহ।

২২৩. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী

হিন্দুস্তান ফিকহ একাডেমির চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যকে আল্লামা আবদুল হাই লখনভী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে أصح المذاهب عقلا ونقلا বলেছেন অর্থাৎ এ হল হাদীস, আসার এবং কিয়াসে শরয়ী উভয় দিক থেকে অধিকতর সহীহ। এরপর বলেছেন, এটা ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রমাণসিদ্ধ ফয়সালা। আরো বলেছেন যে, এই সিদ্ধান্ত খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাপোযুক্ত।

দেখুন তাঁর কিতাব—

225. ইবাদাত আওর চান্দ আহাম জাদীদ মাসায়েল, পৃষ্ঠা: ২৭-৩৩, প্রকাশক: কুতুবখানা নাইমিয়া দেওবন্দ

২২৪. মুফতী নিযামুদ্দীন রহ., সাবেক মুফতীয়ে আযম দারুল উলুম দেওবন্দ ।

তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয় বলা সত্ত্বেও তাওহীদুল আহিল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছেন । তার এ বিষয়টি খুবই লক্ষ্যণীয় ।

দেখুন তাঁর কিতাব—

২২৬. মুনতখাবাতে ফাতাওয়া নেযামিয়া, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২২

২২৫. মুফতী হাবীবুর রহমান খাইরাবাদী, দারুল উলুম দেওবন্দের ইফতা বিভাগের প্রধান

দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান দারুল ইফতার প্রধান হযরত মাওলানা মুফতী হাবীবুর রহমান খাইরাবাদী মুদাযিল্লুহর দুটি ফতোয়া নিম্নে দেখুন—

তিনি ১৪২৮ হিজরীতে আমাদের এক ইস্তিফতার জবাবে শুরুতেই বলেন, ‘রুয়তে হেলালের বিষয়ে শরীয়তে স্পষ্ট ও সোজা বিধান—

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين

অর্থাৎ হেলাল দেখে রোযা রাখা শুরু কর এবং হেলাল দেখেই রোযা শেষ কর । অর্থাৎ ঈদ কর । এখন যদি হেলাল তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহলে মাস ত্রিশ দিন পুরো কর ।

এই হাদীসের উপর আমল করা হলে কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না । শরীয়ত আমাদের উপর এদিক-সেদিক খোঁজ করার দায়িত্ব আরোপ করেনি এবং সবাইকে একই দিনে ঈদ করারও বিধান দেয়নি । আমরা টেলিফোন, ইন্টারনেট, টিভি-রেডিও ব্যবহার করে এদিক-সেদিকের চাঁদের খবর অনুসন্ধান করতে শুরু করি বা একই দিন ঈদ পালনের রাজনৈতিক চিন্তা কায়ম করে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়ি ।’

এই ফতোয়ার উপর মুফতী সাহেবের দস্তখতের সঙ্গে তারিখ দেওয়া আছে ১৯ রবীউল আওয়াল ১৪২৮হি. এবং এর উপর মুফতী মাহমুদ হাসান বুলন্দশহরী ও মুফতী মুহাম্মাদ যফীরুদ্দীন (যিনি ফতোয়া দারুল উলূমের সংকলক ও টীকাকার)এর সমর্থনজ্ঞাপক স্বাক্ষর আছে ।

দেখুন আমাদের কাছে সংরক্ষিত তাঁর স্বাক্ষরিত ফতোয়া—

২২৭. দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল ইফতা থেকে প্রকাশিত স্বাক্ষরিত ফতোয়া, তারিখ: ১৯ রবীউল আউয়াল, ১৪২৮হি.

২২৬. মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী

মুন রিসার্চ সেন্টার ইউ কে এর চেয়ারম্যান, সামীরী ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারী এবং হেদায়া ও কুদুরী কিতাবের ব্যাখ্যাকার হযরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী তাওহীদুল আহিল্লাহ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত লিখেছেন । সেইসঙ্গে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, ‘উদযজ্বলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়’ এ মতকে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্য বলা কিংবা তাকে হানারফী মাযহাব বলা আপত্তিকর । তিনি বলেছেন, আমরা ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর কিতাবগুলো পড়েছি । তাতে এমন কথা নেই । একথা ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বহু পরে শুরু হয়েছে । এমনকি কুদুরী হেদায়া এবং শরহে বেকায়াতেও একথা নেই ।

দেখুন তাঁর ১২.১০.২০০৯ ঈসাবী তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধ-

228. মক্কা হিজরী ক্যালেন্ডার প্যার তাবসেরা, প্রবন্ধটি নেটে পাওয়া যায়।

২২৭. শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম لا عبرة لاختلاف المطالع এর মত পোষণ করা সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খুব স্পষ্টভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন-

ক. নিজেদের দায়িত্বশীলদের বিরোধিতা করে আগে পরে রোযা ঈদ করাকে নাজায়েয বলেছেন।

খ. সৌদী আরবের হেলালের ফয়সালার ভিত্তিতে পাকিস্তানে রোযা ঈদ করাকে সুস্পষ্ট নাজায়েয বলেছেন।

গ. শবে কদরের ফযীলত প্রত্যেকের নিজ নিজ এলাকার হেলাল দেখার ভিত্তিতে হবে।

ঘ. মক্কা মুকাররমায় যেদিন আরাফায় উকূফ হবে তাকে নয় যিলহজ্জ বলে পরের দিন সারা বিশ্বে ঈদুল আযহা পালনের চিন্তাকেও তিনি ভুল বলেছেন।

এ বিষয়ে তিনি তাঁর একটি ইংরেজি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব-

229. ইনআমুল বারী দরসে সহীহ বুখারী, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৯৭

তাঁর আরেকটি কিতাব-

230. ফাতাওয়া উসমানী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৪২

এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা-

231. আলবালাগ ইন্টারন্যাশনাল, ১৪২১ হি., প্রবন্ধের শিরোনাম: Determination of Eid al-adha

২২৮. জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিনুরী টাউন এর মুফতী সাহেবগণ

গত ২৯ রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরীতে বাংলাদেশে যুগ-পরম্পরায় চলে আসা রোযা ও ঈদ পালন পদ্ধতি বিষয়ে পেশকৃত ইস্তিফতার জওয়াবে তাঁরা লিখেছেন-

‘উল্লেখিত বিবরণের আলোকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের অধিবাসীদের জন্য বাংলাদেশের উদয়স্থলের ভিত্তিতে রোযা রাখা ও ঈদ পালন করা আবশ্যিক। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশবাসী লোকেরা চাঁদ দেখবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য দেশের উদয়স্থলের ভিত্তিতে রোযা রাখা ও ঈদ পালন করা সহীহ হবে না।’

তাঁরা আরো লিখেছেন-

‘এ কথা ঠিক নয় যে, পাকিস্তানে হেলাল দেখা পদ্ধতি বদলে গেছে এবং এখন লুনার ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হবে। বরং পাকিস্তানে হেলাল দেখার জন্য নিয়মতান্ত্রিক চাঁদ দেখা কমিটি আছে। তাঁরা পাকিস্তানের উদয়স্থল হিসাবে হেলাল দেখে ফয়সালা দেন।’ দেখুন আমাদের কাছে সংরক্ষিত তাঁদের স্বাক্ষরিত ফতোয়া-

232. ফতোয়া দারুল ইফতা, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিনুরী টাউন, তারিখ: ২৯

রবিউস সানী, ১৪৩৮ হিজরী = ২৮ জানুয়ারি, ২০১৭ ইসাবী

এই ফতোয়ায় মুফতি ইনআমুল হক ও মুফতি আবু বকর সায়ীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমে-
র স্বাক্ষর রয়েছে।

২২৯. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রাহ. (১৪০৭ হি.)

২৩০. হযরত মাওলানা মুফতী আহমাদুল হক রাহ.

মুফতিয়ে আযম ও সাবেক দারুল ইফতা প্রধান, দারুল উলূম হাটহাজারী

২৩১. ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী রহ.

সাবেক সদর, দারুল উলূম দেওবন্দ

২৩২. হযরত মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী রহ.

সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, দারুস সুন্নাহ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা

২৩৩. হযরত মাওলানা মুফতী ইউসুফ রহ. চাটগাম

সাবেক শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম বরুড়া, কুমিল্লা

২৩৪. হযরত মাওলানা মুফতী নূরুল হক

জামিয়া ইসলামিয়া জীরী, চট্টগ্রাম

২৩৫. হযরত মাওলানা মুফতী আহমাদুল্লাহ

প্রধান মুফতী, জামিয়া ইসলামিয়া ছারছীনা

২৩৬. হযরত মাওলানা নূরুস সালাম

প্রিন্সিপাল, সুফিয়া নূরিয়া মাদরাসা চট্টগ্রাম

২৩৭. হযরত মাওলানা মুযাফফর আহমদ

আহমাদিয়া সুন্নীয়া বোলোশহর, চট্টগ্রাম

২৩৮. শায়খে কৌড়িয়া, সিলেট (হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল কারীম রহ.)

২২৯ থেকে ২৩৮ পর্যন্ত এই দশজন মনীষীর উদ্ধৃতির জন্য দেখুন—

233. ইসলামের দৃষ্টিতে চাঁদের ফয়সালা, হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক সাহেব, সাবেক
উস্তায, জামিয়া মাহমুদিয়া বরিশাল, বর্তমান মুহাদ্দিস, জামিয়া নূরিয়া, ঢাকা

কিতাবটি রোযা ও ঈদ বিষয়ে সাদা ও বদরপুর এর কর্মপন্থার খণ্ডন করতে গিয়ে লেখা
হয়েছে। ঐ উভয় মসনদের পীর সাহেবান **لا عبرة لاختلاف المطالع** এর ব্যবহার করে স্বদেশের
মানুষের আগে রোযা শুরু করেন এবং আগে ঈদ করেন। তাদের এই পদ্ধতির খণ্ডনে হানাফী
মায়হাবের ফিকহ ও ফতোয়ার বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে লেখক প্রমাণ করেছেন যে তাদের এই পদ্ধতি
ভুল এবং প্রান্তিকতা। আর **لا عبرة لاختلاف المطالع** ইবারতকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা নিশ্চিত
অপপ্রয়োগ ছাড়া কিছু নয়। আর এই ব্যাপারে অনুসৃত পদ্ধতিই সঠিক। লেখকের বক্তব্যের
সঙ্গে একমত পোষণ করে সে সময় কওমী আলিয়া নির্বিশেষে সারা দেশের প্রথম সারির বড় বড়
উলামায়ে কেরাম তাতে অভিমত লিখে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য এই দস্তাবেজ ১৪০০ হিজরীতে বরিশাল আঞ্জুমানে ইয়হারে হক এর
পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

উপমহাদেশের আহলে হাদীস উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি

২৩৯. হযরত মাওলানা সানাউল্লাহ আমরতসরি রহ. (১২৮৭-১৩৬৭ হি.)

তিনি তাঁর ফতোয়ায় লিখেছেন যে, দূরের সাক্ষ্য দলীল নয়। অন্য জায়গায় লিখেছেন, আহলে হাদীসের নিকট-দূর দূরান্তের হেলাল দেখা হুজ্জত নয়।

এই ফয়সালা সাহাবায়ে কেরামের যামানায়ই হয়েছে। দেখুন তাঁর ফতোয়া সংকলন-

234. ফতোয়া সানাইয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৫৭, ৬৬৩ প্রকাশক: মাকতাবায়ে সানাইয়্যাহ সারগোদা

২৪০. মাওলানা আবু সায়ীদ মুহাম্মাদ শরফুদ্দীন দেহলভী রহ. (১৩৮১ হি.)

তিনি বলেছেন, ইখতিলাফে মাতালের ভিত্তিতে ফয়সালা ছাড়া আর কোনো ফয়সালা নির্ভরযোগ্য নয়।

২৪১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আযমী

তিনি লিখেছেন, আহলে হাদীস আলেমদের আমল হলো এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য।

এই দুই উদ্ধৃতির জন্য দেখুন উল্লেখিত কিতাব 'ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ' খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৬৫৭, ৬৫৯, ৬৬৩-৬৬৪ ও ৬৭৩

২৪২. মাওলানা আবদুল্লাহ মুহাদ্দিস রূপড়ী রহ. (১২৯৯-১৩৮৪ হি.)

কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করে তিনি দূর ও নিকটের পার্থক্য প্রমাণ করেছেন। এরপর এই হাদীসের যে তাবীল করা হয়েছে যে, একজনের সাক্ষ্য হওয়ার কারণে শামের হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করা হয়নি-তাকে সবিস্তারে খণ্ডন করে লিখেছেন, ব্যস্ একথা পোক্ত হয়ে গেলো যে দূরের হেলাল দেখা যথেষ্ট নয়।

দেখুন তাঁর ফতোয়া সংকলন-

235. ফাতাওয়া আহলে হাদীস, মুহাদ্দিস রূপড়ী, সংকলন: আবুস সালাম মুহাম্মাদ সিদ্দীক, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২০৯ -২১১, প্রকাশক: ইদারতু ইহইয়াইস সুনাতিন নববিয়্যাহ, সারগোদা, পাকিস্তান

২৪৩. মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মুহাদ্দিস গাজীপুরী রহ. (১২৬০-১৩৩৭ হি.)

তুহফাতুল আহওয়াযী কিতাবের মুসান্নিফ মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী ও অন্য অনেক আলেমের উস্তায়। তিনি এক ইস্তিফতার জাওয়াবে লিখেছেন- ইখতিলাফে মাতালে শরয়ীতের দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যিকীয়ভাবে ধর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। অপর পক্ষ থেকে এর যে

তাবীল করা হয়ে থাকে তাও খণ্ডন করেছেন। এবং صوموا لرؤيته হাদীসের দ্বারা বিপরীত মতটি প্রমাণ করার যে প্রয়াস অনেকে পেয়ে থাকেন তাও খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন-
 «والفرق بين الصوم وبين الصلاة والحج والأضحية وغيرها بأنه إنما لم يعتبر اختلاف المطالع في الصوم لتعلق الخطاب عاما في الصوم (معلقا) بمطلق الرؤية في حديث صوموا لرؤيته، بخلاف الصلاة والحج والأضحية وغيرها مما لا يجدي نفعاً؛ لأنه قد تعلق الخطاب عاما في الصلاة والحج والأضحية جميعاً (معلقاً) بمطلق أوقاتها...».

দেখুন তাঁর ফতোয়া সংকলন-

236. মজমুআয়ে ফতোয়া, মুহাদ্দিস গাজীপুরী রহ. সংকলন: মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তাহকীক ও তাখরীজ: হাফেয শাহেদ মাহমুদ, পৃষ্ঠা: ৩৭৯-৩৮১, প্রকাশক: দারু আবিত তায়্যিব, গুজরানওয়ালা, প্রথম প্রকাশ: ২০১৫ ঈসাবী

২৪৪. মাওলানা আবদুল জাব্বার বিন আবদুল্লাহ গজনবী রহ. (১৩৩১ হি.)

তিনি বলেছেন, সহীহ হাদীসের কিতাবগুলোতে হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার দাবী হলো, প্রত্যেক শহরের হেলাল দেখা তাদের জন্য ধর্তব্য হবে। এক মাসের দূরত্বে যে শহর অবস্থিত সে শহরের হেলাল দেখার ভিত্তিতে হেলাল দেখা ধর্তব্য হবে না। তবে কোনো শহরের আশপাশ ঐ শহরেরই অন্তর্ভুক্ত...। ফাতাওয়ায়ে গজনবিয়াহ, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৮৬ ও ৮৭। দেখুন-

237. ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস, সংকলক: আবুল হাসানাত সায়ীদী, মাকতাবাতু আসহাবিল হাদীস, নিউ উর্দু বাজার রোড, লাহোর, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১ ঈসাবী

২৪৫. মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ রাহ. (১৯০৯ঈ.- ১৯৮৭ঈ.)

দেখুন ‘আলইতিসাম’ পত্রিকা, লাহোর। জীবদ্দশায় তিনিই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন, (খণ্ড: ২৬ সংখ্যা: ৩২)। আলইতিসাম থেকে উল্লেখিত ফতোয়াটি ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস কিতাবেও (খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ১৬৩-১৬৫) সংকলিত হয়েছে।

২৪৬. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল গুজরানওয়ালা (১৩৮৭ হি.)

‘ঈদ আগর ওয়াহদাতে মিল্লাত’ শিরোনামে তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,
 ‘২৯ রমযান রেডিও মারফত জানতে পারলাম, ঢাকায় চাঁদ দেখা যায়নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কমিশনার সাহেব এখানেও ঈদের ঘোষণা দিয়েছেন। জানা নেই এটা তিনি কোনো করছেন।

কথা হল, উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি বাস্তবতা। কেবল ঈদকেই উম্মাহর ঐক্যের দলীল মনে করা অবাস্তব কল্পনা বটে। ঢাকায় যদি রবিবারে ঈদ হতো তাতে উম্মাহর কোনো ক্ষতি হতো না। আবহাওয়া অধিগুরুকে জিজ্ঞেস করুন। যদি ঢাকার উদয়স্থল পশ্চিম পাকিস্তানের উদয়স্থল থেকে ভিন্ন হয় তাহলে সেখানের লোকদেরকে কেন ঈদ করতে বাধ্য করা হবে? কমিশনার সাহেব কেন নিজের কাঁধে হাজারো রোযা ভাঙ্গার দায় নিবেন? এটা না শরীয়ত সম্মত আর না বিবেক সম্মত।

আলহামদুলিল্লাহ! মুসলমান এখন সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। একই দিনে তাদের সবার ঈদ পালন করা সম্ভবই নয়। আর শরীয়তের এটা কম্যও না।

হিজ্রা মিসর ও শামে যদি জুমাবার ঈদ হয় তাহলে এতে উম্মাহর ঐক্যে কোনো ক্রটি আসে না। এতএব ঢাকায় হেলাল না দেখা যাওয়ার কারণে যদি রবিবারে হয় তাহলে তাতে উম্মাহর ঐক্যে আর কী ক্রটি আসবে। উম্মাহর ঐক্য তো বরং এর মধ্যেই নিহীত যে, শরীয়তের বিধিবিধান ও নিয়মনীতি যথাযথ পালন করা হবে। জ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত তো এটাই যে, এতো দূরের একটি অঞ্চলে যখন হেলাল দেখা গেল না তখন বিষয়টিকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। স্বীকৃত মাসআলার খেলাফ কিছু সাধারণ জনগণকে বলা তো রাষ্ট্রের ভাব গান্ধীর্ষ পরিপন্থী।’

দেখুন— আলইতিসাম, লাহোর, খণ্ড: ১২ সংখ্যা: ৩৫, অথবা ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ১৮৩

একই দিনে ঈদ প্রসঙ্গটির খণ্ডনে ‘আলইতিসাম’ এরই উদ্ধৃতিতে আরেকটি প্রবন্ধ ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস কিতাবে রয়েছে। খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ১৯৫-২০৬, আলইতিসাম, খণ্ড: ২৬, সংখ্যা: ৯, ১০, ১১, ১২। প্রবন্ধটি সম্ভবত কুতুবখানা ইদারায় তাহকীকাতে ইসলামী, ইসলামাবাদের মুহতামিম মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী রহ.-এর লেখা।

২৪৭. শায়খ আবু মুহাম্মাদ হাফেয আবদুস সাত্তার আলহাম্মাদ

তাকে আরাকার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানবাসী কি এই রোযা সৌদী আরবের হেলাল দেখা অনুযায়ী রাখবে না পাকিস্তানের হেলাল দেখা অনুযায়ী? তিনি উত্তরে লিখেছেন যে, এই রোযা আঞ্চলিক হেলাল দেখার ভিত্তিতে রাখতে হবে, সৌদী আরবের ভিত্তিতে নয়। এরপর তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

দেখুন তাঁর ফতোয়া সংকলন—

238. ফাতাওয়া আসহাবিল হাদীস, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২০-২২১, আলকিতাব ইন্টারন্যাশনাল জামিয়া নগর, নয়া দিল্লী, ২০১০ ঈসায়ী প্রকাশ, আরো দেখুন— খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ২৪৫-২৪৬, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া গজনী স্ট্রিট, লাহোর, ২০০৯ ঈসায়ী প্রকাশ।

২৪৮. শায়খ আবদুর রহমান কীলানী রহ. (১৯২৩-১৯৯৫ ঈসায়ী)

তাঁর কিতাব ‘ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যা’ যা মাকতাবাতুস সালাম লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ৬৩ থেকে ৭৯ পর্যন্ত বিস্তৃত যার শিরোনাম ‘ইখতিলাফে মাতালে আওর ইসলামী তিহওয়ান্ মে হাম আহেঙ্গী’। সেই অধ্যায়ে তিনি খুব বিস্তারিতভাবে দলীল প্রমাণ ও বাস্তবতার আলোকে একদিনে রোযা ও ঈদ পালনের দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি দলীলের আলোকে স্পষ্ট করেছেন যে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য।

দেখুন শায়খ কীলানী রহ.-এর কিতাব—

239. ইসলাম কা নিযামে ফালাকিয়্যা, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পৃষ্ঠা: ৬৩-৭৯

২৪৯. মাওলানা আবুস সালাম মুহাম্মাদ সিদ্দীক

‘রুয়াতে হেলাল আওর মাতালে কা ইখতিলাফ’ শিরোনামে তিনি লিখেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জন্য সৌদী আরব একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানের মর্যাদা রাখে, তার অর্থ এই নয় যে, সকল দেশের রোযা ও ঈদ সৌদীর তারিখ অনুযায়ী হতে হবে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী শিক্ষার সুস্পষ্ট বিরোধী। ইসলামে রোযা ও ঈদের ভিত্তি হলো হেলাল দেখার উপর, যেমন আছে হাদীস শরীফে— صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته এরপর উদয়স্থলের পার্থক্যও এমন এক বাস্তবতা যাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। এতএব এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভুল যে, সৌদী আরবের সাথে অন্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলোও রোযা রাখবে কিংবা ঈদ ও অন্যান্য ইবাদাত আদায় করবে।

দেখুন—

240. মাসিক মুহাদ্দিস, লাহোর, খণ্ড: ১৭, সংখ্যা: ৬ (জুমাদাল আখিরাহ ১৪০৭ হিজরী), পৃষ্ঠা: ২৩০

২৫০. মাওলানা আবদুল ওয়াকীল নাসির

এই বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। খুবই চমৎকার উপস্থাপনায় দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে নিকট-দূরের পার্থক্য ও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মতকে সুস্পষ্ট করেছেন। এবং সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালনের দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছেন। এমনিভাবে সৌদী আরবকে ভিত্তি বানানোর বিষয়টির খণ্ডন করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব—

241. হাকীকতে ইখতিলাফে মাতালে ও মাসআলায়ে রুয়াতে হেলাল, প্রকাশক: ইদারায়ে ইশাআতে কোরআন ও হাদীস, করাচি।

মাওলানা আবদুল ওয়াকীল নাসির এই কিতাবে যেসকল আহলে হাদীস আলেমের নাম নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য করার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে এই নামগুলোও রয়েছে—

২৫১. শায়খ আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী

২৫২. খতীবুল হিন্দ মুহাম্মাদ জোনাগড়ী

২৫৩. আল্লামা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলভী

২৫৪. মাওলানা সাদেক শিয়ালকুটি

২৫৫. মাওলানা আবদুস সাত্তার মুহাদ্দিসে দেহলভী

২৫৬. মাওলানা হাফেয আবদুল মান্নান নূরপুরী

২৫৭. শায়খ আবদুল্লাহ নাসির রাহমানী

২৫৮. হাফেয মুহাম্মাদ সালীম আবু উমর

দেখুন—

* খোলাসায়ে হাকীকতে ইখতিলাফে মাতালে ও মাসআলায়ে রুয়াতে হেলাল, মাওলানা আবদুল ওয়াকীল নাসির, পৃষ্ঠা: ৬, ইদারায়ে ইশাআতে কোরআন ও হাদীস, করাচি

২৫৯. মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন রহ., মেহেরপুর, বাংলাদেশ (২০০১ঈ.)

দেখুন তাঁর পুস্তিকা—

242. নতুন চাঁদ, পৃষ্ঠা: ১০-১৬, আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমি

হিজরী পঞ্চদশ শতকের অন্যান্য উলামা মাশায়েখ (অধিকাংশই আরবের এবং তাদের বড় একটি জামাত হাম্বলী মাযহাবের)

২৬০. শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ রহ. (১৩২৯-১৪০২ হি.)

মসজিদে হারামের তত্ত্ববধানে পরিচালিত দীনী কার্যক্রম পরিচালনা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক

তিনি একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডনে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। আর যেহেতু এই দৃষ্টিভঙ্গির লোকেরা لا ابرة لاختلاف المطالع বক্তব্যকে বাহানা বানায়, সেজন্য তিনি এই কথার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মতকে সঠিক বলেছেন। সেইসঙ্গে পরিষ্কার বলেছেন যে, একই দিনে রোযা ঈদের দৃষ্টিভঙ্গি না সহীহ হাদীসের অনুযায়ী আর না চার মাযহাবের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী। আর না সেটা হাইআত (এস্ট্রোনমি) ও ভূগোলের স্বীকৃত নীতিমালার অনুযায়ী।

দেখুন তাঁর কিতাব—

243. তিবইয়ানুল আদিলাহ ফী ইসবাতিল আহিল্লাহ

আগেই বলা হয়েছে যে, এই কিতাবের উর্দু তরজমা মাসিক আল-ফুরকান লখনৌতে প্রকাশিত হয়েছে। এবং আল-ইতিসাম লাহোরেও প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে মুহাদ্দিস লাহোরের মুহাররম ও সফর ১৩৯৫ হিজরীতেও তা প্রকাশিত হয়েছে। (ইসলাম কা নিয়ামে ফালাকিয়াত, আবদুর রহমান কীলানী, পৃষ্ঠা: ৭০)

২৬১. শায়খ সালেহ বিন ইবরাহীম আলবালইয়াহা (১৩৩১-১৪১০ হি.)

যদিও তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দিকে ইমাম আহমদের মতকে ভুলবশত: নিসবত করে দিয়েছেন, তবে পরিষ্কার বলেছেন,

والأصح عندي إذا اختلفت المطالع أن لكل قطر وأهل بلد حكم يخصهم

অর্থাৎ আমার নিকট অধিক ‘সহীহ’ হলো এই যে, যদি উদয়স্থল ভিন্ন হয় তাহলে প্রত্যেক এলাকার জন্যে তাদের নিজেদের হেলাল দেখার হুকুম প্রজোয্য হবে।

দেখুন তাঁর কিতাব—

244. আসসালসাবীল ফী মারিফাতিল দালীল, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৯০, মাকতাবাতু জিদ্দা, চতুর্থ

প্রকাশ: ১৪০৬ হিজরী

এটি ফিকহে হাম্বলীর খুবই প্রসিদ্ধ কিতাব ‘যাদুল মুসতাকনি’ এর উপর লেখা হাশিয়া।

২৬২. শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি.)

তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার মতকে প্রাধান্যযোগ্য মনে করলেও সৌদি আরবের হাইআতু কিবারিল উলামার (সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ) ঐ সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেছেন।

শায়খ পরিষ্কার বলেছেন-

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل أهل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع...، وهذا قول له حظ من القوة، وقد رأى القول به أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، جمعا بين الأدلة، والله ولي التوفيق.

উলামায়ে কেরামের একটি জামাত এই মত অবলম্বন করেন যে, উদয়স্থল ভিন্ন হলে প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের হেলাল দেখাই ধর্তব্য হবে।

এই বক্তব্য যথেষ্ট শক্তিশালী। সৌদী আরবের হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্যবৃন্দ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন; যাতে উভয় ধরনের দলীলসমূহের উপর আমল করা যায়। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

দেখুন শায়খের ফতোয়া সংকলন-

245. মজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালতিম মুতানাওভীয়াহ, খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪, দারু আসদায়িল মুজতামা, আলকাসীম, বুরাইদাহ, ১৪২৮হি.

শায়খকে একবার কেউ এই অস্থিরতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল যে, প্রত্যেক বছর রমযানের শুরুতে ও শেষে সবাইকে অস্থির দেখা যায়। কোনো শহরের অধিবাসীরা আগে ঈদ করে কোনো শহরবাসী পরে!

শায়খ এর যে জওয়াব লিখিয়েছেন তাতে আছে-

الأمر واسع بحمد الله، ولكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما.

বিষয়টি আলহামদুলিল্লাহ খুবই প্রশস্ত। প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য তাদের হেলাল দেখাই ধর্তব্য হবে যেমনটি প্রমাণিত আছে ইবনে আব্বাস রা.থেকে। (প্রাণ্ডক্ত: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫)

একটি ফতোয়া আছে তাঁর ইনতিকালের কয়েক মাস পূর্বের। ফতোয়াটি সৌদীর ‘আললাজনা তুত দাইমা লিল ইফতা ওয়াল ইরশাদ’ এর প্রধান শায়েখ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আলুশ শায়েখ ২৫/৫/১৪৩৮ হি. তারিখে লেখা চিঠির সংগে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

২৬৩. শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আলউসাইমীন রহ. (১৩৪৭-১৪২১ হি.)

শায়খের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রোযা ও ঈদে যেন গোটা উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এজন্য কিছু লোক মনে করেন, শুধু মক্কা মুকাররমার ‘মাতলা’ উদয়স্থলকেই বুনিয়াদ বানানো

হোক। এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী?

তিনি যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা এই যে, যখন এটা স্বীকৃত যে, উদয়স্থল আলাদা হয়ে থাকে তাহলে দলীলের দাবি প্রত্যেক এলাকার হুকুম আলাদা হওয়া, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْنَهُ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে (রমযান) মাস পাবে সে যেন তার রোযা রাখে। (সূরা বাকারা ২ : ১৮৫)

তো এখন যদি মক্কায় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা এ মাসে উপনীত হল আর অন্যরা তাদের অঞ্চলে চাঁদ না উঠায় উপনীত হল না তাহলে আয়াতের হুকুম তাদের জন্য কীভাবে প্রযোজ্য হবে? হাদীসে আছে, ‘তোমরা চাঁদ দেখলে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখলে রোযা শেষ করবে।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৬৭)

তো মক্কাবাসীদের চাঁদ দেখার কারণে পাকিস্তান ও তারও পূর্বের লোকদের কীভাবে রোযা রাখতে বাধ্য করব? অথচ আমরা জানি যে, তাদের দিগন্তে চাঁদ ওঠেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রোযাকে চাঁদ দেখার সাথেই যুক্ত করেছেন।

আরো আলোচনার পর শায়খ পুনরায় বলেন, দলীলের দাবি এটাই যে, প্রত্যেক জায়গার জন্য আলাদা বিধান হবে। (মক্কার ‘মাতলা’ (উদয়স্থল)-কে সব অঞ্চলের জন্য বুনিয়াদ বানানো ঠিক নয়) তাঁর আরবী ইবারতের শেষ অনুচ্ছেদ এই-

فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر (الهلال)، وشهود الشمس أو الفجر.

(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালাহ আলউছাইমীন পৃষ্ঠা : ৪৫১, মাসআলা : ৩৯৩)

এ বিষয়ে শায়খের কিতাব ‘আশশরহুল মুমতি’ লিয়াদিল মুসতাকনি’ (খণ্ড: ৩ , পৃষ্ঠা: ৯-১০) এবং ‘ফিকহুল ইবাদাত’-এও আলোচনা আছে, যার সারকথা এই যে, তিনি ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্তকেই অগ্রগণ্য মনে করতেন। যদিও বিপরীত মতটিও তাঁর কাছে ছিল একটি ইজতিহাদী মত।

ঢাকার সৌদি দূতাবাসের ‘আলমালহাকুদ দ্বীনী’র একজন কর্মকর্তার পক্ষ থেকেও শায়খের কাছে একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, তাতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গীরা তিন দলে বিভক্ত হয়েছেন : কেউ বলেন, আমরা রোযা-ঈদ সৌদিয়ার সাথে করব। কেউ বলেন, বাংলাদেশের সাথে করব। আর কারো মত হচ্ছে, (রমযানের) রোযা বাংলাদেশের সাথে রাখা হবে তবে আরাফার রোযা সৌদিয়ার সাথে। (প্রশ্নকারী : আহমদ ইবনে আলী আররামী)

শায়খ ২৮/৮/১৪২০ হি. তারিখে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি লেখেন, এ বিষয়ে আলিমদের ইখতিলাফ আছে যে, ঐ লোকদের জন্য, যারা অভিন্ন উদয়স্থল বা অভিন্ন শাসনের অধীনে বসবাসকারী। এ প্রসঙ্গে একাধিক মত আছে।

এরপর শায়খ তার নিজের কাছে অগ্রগণ্য মতটি উল্লেখ করার পর লেখেন—

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب امتثال أمره، لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلادكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه.

অর্থ : কিন্তু যদি উভয় শহর (যেখানে চাঁদ দেখা গেছে আর যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি) একই শাসকের অধীনে থাকে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে রোযা বা ঈদের হুকুম দেওয়া হয় তাহলে সে হুকুমের অনুসরণ করা জরুরি। কারণ এ মাসআলা ‘ইখতিলাফী’। আর শাসকের ফয়সালা (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) ‘ইখতিলাফ’ (এর কার্যকারিতা) রহিত করে দেয়। (অর্থাৎ এ ধরনের ইখতিলাফী বিষয়ে শাসক কোনো এক মাসলাক অনুসারে ফয়সালা করলে অন্য মাসলাকের অনুসারীদেরও সে ফয়সালা অনুসারে আমল করা জরুরি হয়ে যায়) সুতরাং তোমরা যে দেশে থাক সেখানের অধিবাসীরা যেদিন রোযা শুরু করে তোমরাও ঐদিন শুরু করবে। আর যেদিন তারা রোযা শেষ করে তোমরাও ঐদিন শেষ করবে তা তোমাদের নিজ দেশের অনুযায়ী হোক বা না হোক। একইভাবে আরাফার দিনের ক্ষেত্রেও ঐ দেশের অনুসরণ করবে যেখানে তোমরা থাক। (মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ১৯/৪০-৪১; আলইজয ফী বা’যি মাখতালফা ফীহিল আলবানী ওয়াবনু উছাইমীন ওয়াবনু বা’য ২/৫০১-৫০২)

ফতোয়াটি (পূর্ণ আরবী মতনসহ) শায়খ মুস্তাফা ইবনে বাহরুদ্দীনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত কিতাবেও ছাপা হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ। (পৃষ্ঠা: ৭৯-৮১)

দেখুন শায়খ মুহাম্মাদ উসাইমীন এর কিতাব—

246. ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৪৫১, মাসআলা নাম্বার: ৩৯৩, এবং তাঁরই কিতাব—

247. আশশারহুল মুমতি’ লি যাদিল মুসতাকনি, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৯-১০, প্রকাশক: দারু ইবনুল জাওয়াই, ২০০৯ ঈ.

আরো দেখুন তাঁরই কিতাব—

248. শরহু সহীহি মুসলিম

এই কিতাবে শায়খ উসাইমীন হাদীসে ইবনে আব্বাস এর ব্যাপারে যারা এই কথা বলে যে, কুরাইব একা হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না তাদের সম্পর্কে বলেন,

وهذا دفاع من غير سلاح ...

এটি অস্ত্রবিহীন প্রতিরোধ (অর্থাৎ দলীলবিহীন তাবীল)। শায়েখ উসাইমীনের ‘শরহু সহীহি মুসলিম’ ছেপে প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এর নোসখা মসজিদে হারামের মাকতাবায় পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

আরো দেখুন শায়খের ফতোয়া সংকলন—

249. মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইলুশ শাইখ, খণ্ড: ১৯, পৃষ্ঠা: ৪০-৪১

এই বিষয়ে শায়খের আরেকটি সুস্পষ্ট ফতোয়া জানার জন্য দেখুন—

250. ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম,

২৬৪. শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন জিবরীন (১৩৫৩-১৪৩০ হি.)

শায়খ জিবরীনকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ সৌদীর হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করবে না নিজেদের এলাকার হেলাল দেখা অনুযায়ী?

শায়খ উত্তরে বলেন, অন্য এলাকার হেলাল অনুযায়ী আমল আবশ্যিক কি না এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে। প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য হলো, যদি উভয় শহরের মাঝে এই পরিমাণ দূরত্ব থাকে যে তার এক জায়গায় হেলাল দেখা গেলে অন্য জায়গায় দেখা যায় না, এমন দূরত্বের শহরের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীগণ নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ীই আমল জারি রাখবে।

শায়খ বলেন,

هذه المسألة خلافية...، الراجح القول الثاني: وهو أن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين البلدين يمكن أن لا يرى في البلدة الأخرى، وهذا ما عليه العمل، وبالله التوفيق.

দেখুন—

251. ফাতাওয়াস সিয়াম, জিবরীন, পৃষ্ঠা: ২৬-২৭

আরো দেখুন—

252. ফাতাওয়া রামাদান ফিস সিয়াম ওয়াল কিয়াম, সংকলন বিন্যাস, আবু মুহাম্মাদ আশরাফ বিন আবদুল মাকসুদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০৬

২৬৫. শায়খ সালেহ আলফাউযান হাফিযাহুল্লাহু তায়াল্লা ওয়ারাহা

হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদি আরবের রুকন।

আরবের শায়খগণের মাঝে তাঁর অবস্থানও উল্লেখযোগ্য। হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: সৌদিয়ায় শনিবারে রোযা শুরু হল আর আলজাযাইরে রবিবারে। এখন আলজাযাইরের কোনো অধিবাসী যদি সৌদিয়ার সাথে রোযা শুরু করে তাহলে তা জায়েয হবে কি না? অতপর তিনি ঈদ করবেন কাদের সাথে? সৌদিয়ার সাথে করলে সমস্যা এই যে, তার দেশে ঐদিন রোযা চলছে আর সেদিন রোযা রাখলে সমস্যা এই যে, যাদের সাথে তিনি রোযা শুরু করেছিলেন তারা এদিন ঈদ করছে!

শায়খ সালেহ উত্তরে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ফরয হওয়াকে চাঁদ দেখার সাথে যুক্ত করেছেন। আর আলিমদের দুই কণ্ডলের মাঝে সহীহ কণ্ডল অনুসারে উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে চাঁদের বিধান ভিন্ন হয়। যেহেতু আলজাযাইরের উদয়স্থল নিঃসন্দেহে সৌদিয়ার উদয়স্থল থেকে আলাদা তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যে ইকলীম ও যে শহরে অবস্থান করছে সেখানের লোকেরা যখন চাঁদ দেখবে তখন তাদের সাথে রোযা রাখবে এবং তাদের সাথেই ঈদ করবে। এ কারণে আপনার

হুকুম ঐ সকল মুসলমানের মতোই, যেখানে আপনি অবস্থান করছেন। আলজাযাইর হোক বা অন্য কোনো শহর। আপনি তাদের সাথেই রোযা রাখবেন এবং তাদের সাথেই ঈদ করবেন।

আরবী ইবারতের মূল অংশ এই—

فعلق صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام برؤية الهلال، وذلك يختلف باختلاف المطالع على الصحيح من قولي العلماء...، فكل إنسان يصوم مع أهل الإقليم وأهل البلد الذي هو فيه إذا رأوا الهلال ويفطر معهم، فأنت حكمك حكم المسلمين الذين تسكن معهم....

দেখুন—

253. মাজমুউ ফাতাওয়াশ শায়খ সালাহ আলফাউয়ান, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৩৮৭, এমনিভাবে—

254. আলমুনতাকা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ সালাহ আলফাউয়ান, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১২৪, আরো দেখা যেতে পারে—

255. মিন ফাতাওয়াল উলামা ফিস সিয়ামি ওয়াল কিয়াম, পৃষ্ঠা: ৬০, মুসা ইউনুস এর তত্ত্বাবধানে।

২৬৬. শায়খ আবদুল্লাহ বিন সালাহ আলফাউয়ান

তিনি অনেক মজবুতভাবে ঐ সকল লোকের খণ্ডন করেছেন যারা صوموا لرؤيته এর সম্বোধন ব্যাপক হওয়ার বাহানায় নীতিহীনভাবে ইখতিলাফে মাতালেকে ধর্তব্য নয় বলেন। এছাড়াও তিনি হাদীসে ইবনে আব্বাস এর মাধ্যমে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার উপর দলীল পেশ করার মজবুত সমর্থন করেন। তিনি পরিষ্কার বলেন,

والأظهر - والله أعلم - أن الصوم أو الفطر لا يجب على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع، لأن الشرع علق الحكم على الرؤية، وهنا لم ير الهلال لا حقيقة ولا حكماً....

অর্থাৎ অতি যাহের কথা এই যে, উদয়স্থল যদি ভিন্ন হয় তাহলে দূরের হেলাল দেখার দ্বারা রোযা ও ঈদ ওয়াজিব হবে না। কারণ শরীয়ত বিধানটিকে রুযাতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। অথচ এই অঞ্চলে হেলালের রুযাত হয়নি, না প্রত্যক্ষভাবে আর না পরোক্ষভাবে (কেননা, এই উদয়স্থলে তার কোনো অস্তিত্বই নেই যে এই বলে ব্যাখ্যা করা যায়, হেলাল তো উদয়স্থলে আছে, কোনো কারণে আমরা না দেখলেও তারা তো দেখেছে। এমন ব্যাখ্যা তো তখনই করা সম্ভব যখন উদয়স্থল এক হয়)। দেখুন হাফলী মাযহাবের ফিকহী কিতাব বদরুদ্দীন বালী রহ. (৭৭৮ হি.) এর ‘আততাসহীল’ এর উপর তার শরাহ—

256. ফিকহুদ দালাইল শরহুত তাসহীল, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৭৫-৪৭৭, মাকতাবাতুর রুশাদ,

২৬৭. ড. আবদুল কারীম নামলাহ রহ. (১৩৭৫-১৪৩৫ হি.)

রিয়াদ জামিতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আলইসলামিয়ার শরীয়া বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর।

তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়াকে প্রাধান্যযোগ্য মত বলেছেন। আর বলেছেন,

ইমাম নববী রহ. ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং অন্যান্য মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এই বক্তব্যকে সহীহ বলেছেন। তিনি সংক্ষেপে একটি ইবারতে এই সতর্কও করেছেন যে, صوموا এর আদেশ পুরো উম্মতের জন্য। তবে একসময়ে নয়। যখন যেখানে হেলাল দেখা যাবে তখন সেখানের জন্য। কেননা রোযার হুকুমকে হাদীসে হেলাল দেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এজন্য যেখানে হেলাল দেখা যাবে না (এবং এ সন্ধ্যায় দেখা সম্ভবও নয়) সেখানে কিভাবে রোযা শুরু করা যাবে? এজন্য صوموا এর আদেশ পুরো উম্মতের জন্য হওয়ার কথা বলে ইখতিলাফে মাতালেকে অগ্রহণযোগ্য বলা ঠিক নয়। দেখুন তাঁর কিতাব—

257. তাইসীক মাসাইলিল ফিকহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪৮-৩৪৯, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৬ হিজরী = ২০০৫ ঈসায়ী।

২৬৮. ড. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আলমুতলাক, হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদির রোকন।

মানসূর ইবনে ইউনুস আলবুহতী রহ. অন্যান্য কতক হাম্বলী আলেমদের মতো এই দাবী করেছেন যে, উদয়স্থল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোথাও অন্য এলাকার হেলাল দেখার কারণে নস ও ইজমার দলীলের ভিত্তিতে রোযা ফরয হয়ে যায়! তো ড. আবদুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে নোট লিখেছেন—

«لا نص ولا إجماع في موضع النزاع... وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على اعتبار اختلاف المطالع، وأن الرؤية لا تراعي مع البعد، كالأندلس مع خراسان...»

‘যেই পয়েন্টে ফুকাহায়ে কেরামের ইখতিলাফ আছে সেখানে না নস আছে, না ইজমা। বরং এর উল্টো, অনেক দূরের এলাকায় অন্য এলাকার হেলাল দেখা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে তো ইবনে আবদুল বার রহ. ইজমা উল্লেখ করেছেন।’

এরপর ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সমর্থনে নববী রহ. ও ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এবং (আরো বিস্তারিত জানার জন্য) ‘আলআযবুয যুলাল’ দেখতে বলেছেন।

এবং কুরাইব রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুপযোগী তাবীল খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন—

هذا لا يستقيم مع قول ابن عباس في الحديث، لكننا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، إذ لو كان كما يقول المؤلف لقال ابن عباس: أو يشهد معك آخر.

দেখুন—

258. আলমিনাছ শাফিয়াতি শরহ মুফরাদাতিল ইমামি আহমদ, মনসূর ইবনে ইউনুস আলবুহতীর এই কিতাবের উপর তাঁর হাশিয়া, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩২২, হাশিয়া নম্বর: ৮, এবং পৃষ্ঠা: ৩২৩, প্রকাশক: কুনূযে ইশবিলিয়া, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৭ হিজরী = ২০০৬ ঈসায়ী

২৬৯. ড. আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয আলজিবরীন (১৩৭৮-১৪৩৮ হি.)

জামিয়াতুল মালিক সাউদ রিয়াদ এর কুল্লিয়াতুত তারবিয়াহ ও রিয়াদের কুল্লিয়াতুল মুয়াল্লিমীন এর সাবেক প্রফেসর।

তিনি বলেন, ভিন্ন উদয়স্থলের হেলাল দিয়ে না রোযা সহীহ হবে না ঈদ। দলীল সূরা বাকারার

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

তিনি আরো বলেছেন, এই মাযহাবই আকরাব, অর্থাৎ শরীয়তের দলীলের বেশি নিকটবর্তী।
দেখুন তাঁর কিতাব-

259. শরহ্ উমদাতুল ফিকহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৭২,

২৭০. ড. আবদুল কারীম আলখাযীর

১৪৩০ হিজরীতে হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য হয়েছেন। ১৪৩১ হিজরীতে আল-লাজনাতে দাইমা লিল ইফতা এর সদস্য হয়েছেন।

তিনি ফিকহে হাম্বলীর কিতাব ‘যাদুল মুসতাকনি’ এর শরাহয় বলেছেন, যদি উদয়স্থল ভিন্ন হয় তাহলে হেলাল দেখার বিধানও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

এই বক্তব্যকে তিনি মুত্তাজিহ বলেছেন। অর্থাৎ দলীলের দিক থেকে এই বক্তব্যই উপযুক্ত।
দেখুন তার কিতাব-

260. শরহ্ কিতাবিস সিয়াম মিন যাদিল মুসতাকনী, প্রস্তুতকরণ: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলআবশী।

২৭১. ডক্টর আবদুল আযীম বাদাতী

তিনি ...فمن الخطأ صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرم معها، مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم، لأن الجماعة حق وصواب، والفرقة زيغ وعذاب، وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

অর্থাৎ কিছু মানুষ নিজেদের দেশের মানুষদেরকে রেখে অন্য দেশের হিসাব অনুযায়ী রোযা গুরু করে এবং ঈদ পালন করে, এই পদ্ধতি ভুল...

দেখুন তাঁর কিতাব-

261. আলওয়াজীয ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৩, প্রকাশক: দারু ইবনি রজব, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ: ১৪৩১ হিজরী= ২০১১ সসায়ী

২৭২. ডক্টর খালেদ ইবনে আলী আলমুসাইকিহ

জামিয়াতুল কাসীম সৌদি আরব এর শরীয়া বিভাগের ফিকহ শাখার প্রফেসর।

তিনি ‘আলমুখতাসার ফিল ইবাদাত’ কিতাবে শুধু এই একটি বক্তব্যই উল্লেখ করেছেন যে, যেখানে হেলাল দেখা যাবে সেখানের উদয়স্থলের সঙ্গে যে সব এলাকার উদয়স্থল মিলে তার অধিবাসীদের জন্য রোযা রাখা ফরয হবে (অন্যদের উপর ঐ সময় ফরজ হবে যখন তাদের ওখানে হেলাল দেখা যাবে)।

দেখুন তাঁর কিতাব-

262. আলমুখতাসার ফিল ইবাদাত, পৃষ্ঠা: ২৪১, প্রকাশক: মাকতাবাতুল ইমামিয যাহাবী, কুয়েত, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪৩৬ হিজরী = ২০১৫ ঈসায়ী

এছাড়া ইবাদাতের সময়সূচি বিষয়ে তাঁর যে সুবিস্তৃত কিতাব রয়েছে সেখানে তিনি এই মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত এবং দলীল নির্ভর আলোচনা করেছেন। এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতের উপর উত্থাপিত সকল আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব—

263. মারিফাতু আওকাতিল ইবাদাত

২৭৩. আল্লামা ফয়সাল ইবনে আবদুল আযীয আলে মুবারক

তিনি সৌদি আরবের ‘আলজাওফ’ এর বিচারপতি। অনেক বড় বুয়ুর্গ। কাযী শাওকানী রহ.-এর ‘নাইলুল আওতারের’ সংক্ষেপণের কাজ করেছেন। তাতে তিনি শাওকানী রহ.-এর সকল অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বিপক্ষের সকল অযৌক্তিক আপত্তি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসটি উল্লেখ করে কেবল সেসকল ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যই উল্লেখ করেছেন যারা নিকট ও দূরের বিধানে পার্থক্য করেন। এবং শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ঐ কথার মাধ্যমে আলোচনা সমাপ্ত করেছেন যে, শাস্ত্রবিদগণের ঐকমত্যে উদয়স্থল ভিন্ন হয়। এজন্য যাদের উদয়স্থল এক একসাথে রোযা কেবল তাদের জন্যেই আবশ্যিক।

দেখুন তাঁর কিতাব—

264. বুসতানুল আহবার মুখতাসার নাইলিল আওতার, দারু ইশবিলিয়া, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৯ হিজরী = ১৯৯৭ ঈসায়ী

২৭৪. আল্লামা উবাইদুল্লাহ রাহমানী মুবারকপুরী রহ. (১৩২৭-১৪১৪ হিজরী)

তুহফাতুল আহওয়াযী কিতাবের মুসান্নিফ আহলে হাদীস আলেম আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরেদ। তিনি মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবের উপর লেখা ব্যাখ্যাথ্রে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্ত পেশ করে বলেছেন, এটিই হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মত। এবং এটিই শাফেয়ী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মাযহাব। এরপর তিনি হযরত কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করে শাওকানী রহ.-এর অযৌক্তিক আপত্তিসমূহের দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন,

وعندي أن كلام الشوكاني مبني على التحامل يرده ظاهر سياق الحديث

অর্থাৎ আমার মতে শাওকানী রহ.-এর কথা জোর-জবরদস্তি কথা। হাদীসের পূর্বাপর থেকে যে অর্থ স্পষ্ট হয় তা-ই এই কথাকে খণ্ডন করে দেয়।

দেখুন আল্লামা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহ.-এর কিতাব—

265. মিরআতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ, খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ৪২৬ ও ৪২৮, প্রকাশক: ইদারাতুল বুহুসিস সালাফিয়াহ, জামিয়া সালাফিয়াহ বেনারস, হিন্দুস্তান, এবং খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৭১

ও ১৭৪, হাদীস নম্বর ১৯৮৯ এর আলোচনায়, তাহকীকৃত সংস্করণ, প্রকাশক: মাদারুল কাবস, রিয়াদ, প্রকাশকাল: ১৪৩৮ হিজরী=২০১৭ ঈসাব্দী

২৭৫. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে শায়খ আলী বিন আদম ইখিউপী রহ.

মক্কা মুকাররমার দারুল হাদীসিল খাইরিয়্যাহর শায়খ এবং বেশ কয়েকটি হাদীসের কিতাবের ব্যাখ্যাতা।

তিনি একাধিক কিতাবে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যকে প্রাধান্যযোগ্য বলেছেন। এবং এই মতের উপর কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনে আব্বাস রাযি.এর মাধ্যমে দলীল পেশ করার বিষয়ে শাওকানী রহ.-এর আপত্তিসমূহের জোরদার খণ্ডন করেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব-

266. আলবাহরুল মুহীতুছ হাজ্জাজ ফী শারহি সহীহিল ইমামি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, খণ্ড: ২০ পৃষ্ঠা: ৪৭৩, দারুল ইবনিল জাওযী, রিয়াদ। প্রথম প্রকাশ: ১৪৩২ হিজরী।

এবং তাঁরই কিতাব-

267. শারহু সুনানিন নাসাবী, (যখীরাতুল উকবা ফী শারহিল মুজতাবা) খণ্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ১৮১-১৮৩, প্রকাশক: দারুল আলে বুরুম, মক্কা মুকাররমা, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৪ হিজরী = ২০০৩ ঈসাব্দী।

২৭৬. ডক্টর মুসা শাহীন লাহীন

মাসআলাটি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করে কোনোটিকে প্রাধান্য না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু হাদীসে কুরাইবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এতটুকু কথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

الرواية الثالثة والعشرون (وهو حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما) صريحة في أن الصحابة اعتمدوا وعملوا باختلاف المطالع، وأن لكل إقليم مطلعته ورؤيته.

فهي إذ تحكي أن معاوية وأهل الشام صاموا يوم الجمعة على أنه أول رمضان، بناء على رؤيتهم الهلال، وأن أهل المدينة صاموا يوم السبت على أنه أول رمضان بناء على رؤيتهم، وأن ابن عباس قرر أن لأهل المدينة رؤيتهم، وحين قيل له: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، رد الكلام على رؤية أهل المدينة، وقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

তাঁর আলোচনার খোলাসা হল, হাদীসে কুরাইব এই ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যে, হেলালের বিষয়ে সাহাবায়ে কেলাম উদয়স্থলের ভিন্নতার এতেবার করতেন। এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ দেখা প্রযোজ্য মনে করতেন। ...।

দেখুন সহীহ মুসলিমের উপর তাঁর শরাহ-

268. ফতহুল মুনয়িম শরহু সহীহি মুসলিম, খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৫০৭, দারুলশ শুরূক কায়রো, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৩ হিজরী = ২০০২ ঈসাব্দী।

২৭৭. মাওলানা সফিউর রহমান মুবারকপুরী

সীরাতে নববী বিষয়ে এই শতকের প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব ‘আর-রহীকুল মাখতুম’ এর মুসান্নিফ।

তিনি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে হাদীসে কুরাইবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,
و حديث الباب كالصريح في الدلالة على هذا المذهب، ولا يوجد لمخالفه دليل يشفي، لا من العقل ولا من النقل

অর্থাৎ এই হাদীস উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার দলীল। এবং এই বিষয়টি প্রায় স্পষ্ট। যারা এই মাযহাবের বিরোধিতা করে তাদের নিকট সন্তোষজনক কোনো দলীল নেই। না আকলী না নকলী দলীল। অর্থাৎ না কুরআন ও সুন্নাহ বা আসারে সাহাবার দলীল আছে, না শরয়ী কিয়াসের দলীল আছে।

দেখুন তাঁর কিতাব—

269. মিন্নাতুল মুনইম ফী শারহি সহীহি মুসলিম, খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ১৫০, দারুস সালাম, রিয়াদ,

২৭৮. শায়খ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মানি আররুকা

‘এক এলাকার হেলাল দেখা অন্য এলাকায় ধর্তব্য হওয়ার বিষয়টি উভয় এলাকার উদয়স্থল অভিন্ন হওয়ার শর্তের সঙ্গে যুক্ত।’ শায়খ আবু মুহাম্মাদ বলেন, এই বক্তব্যটিই মাঝামাঝি ও ভারসাম্যপূর্ণ। এবং এটিই সহীহ। নস এবং কিয়াসের নিকটবর্তী বক্তব্য। দেখুন তাঁর লিখিত সহীহ বুখারীর কিতাবুস সওমের শরাহ—

270. শরহু কিতাবিস সওম মিন সহীহিল বুখারী, পৃষ্ঠা: ৪২-৪৩, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, মদীনাহ মুনাওয়ারাহ, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১ হিজরী = ২০১০ ঈসায়ী

২৭৯. ডক্টর উমর সুলাইমান আলআশকার

‘আলমাউসুআতুল ফিকহিয়াহ আলকুয়েতিয়াহ’ এর তত্ত্বাবধায়কদের বিশিষ্ট একজন। দারুল ইফতা কুয়েতের রোকন। ফিকহ ও উসূলে ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিতাবের মুসান্নিফ। তিনি তাঁর প্রবন্ধ ‘আলআহকামুল মুতাআল্লিকাতু বি রয়াতিল হিলাল’ এ ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার পক্ষে সাধারণত যেসব যুক্তি পেশ করা হয় সেগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। এবং হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদি আরবের ফয়সালা য় উল্লেখিত ফতোয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর আলোচনার খোলাসা এই প্রবন্ধের --- পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা এই বলেছেন, কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের হুকুমটি যদি হয়রত ইবনে আব্বাস রা.এর নিজস্ব ইজতিহাদও হয় তবুও এটি দলীল। কেননা সাহাবীর এমন কোনো অভিমত যার বিপরীতে অন্য কোনো সাহাবী থেকে ভিন্ন কোনো মত পাওয়া যায় না তা কেবল দলীলযোগ্যই নয়, বরং সেটা ইজমার হুকুম রাখে। আর কুরাইবের হাদীসে বর্ণিত বিধান এমনই একটি হুকুম।

(এখানে বিষয়টি শুধু এমন নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেননি, বরং এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম তার সঙ্গে একমত ছিলেন। সেই একমত্য তো আমলের মাধ্যমে

সবার থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া হযরত উমর রা. থেকে সুস্পষ্ট মৌখিক ফতোয়াও তাঁর সপক্ষে ছিলো। সহীহ সনদে সেটি এই প্রবন্ধের এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা পড়ে এসেছি।)

ডক্টর উমর সুলাইমানকৃত উল্লেখিত প্রবন্ধটি দারুন নাফাইস থেকে প্রকাশিত নিম্নোক্ত কিতাবে বিদ্যমান—

271. মাসাইলু ফিল ফিকহিল মুকারান, রচনা: ডক্টর উমর সুলাইমান আলআশকার ও তাঁর তিন সঙ্গী, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫৭, দারুন নাফাইস, আম্মান-জর্ডান, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪১৮ হিজরী = ১৯৯৭ ঈসাবী

২৮০. শায়খ আবদুর রায়যাক আফীফী (১৩২২-১৪১৫ হিজরী)

তিনি স্থানীয় হেলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করাকে অগ্রগণ্য বলেছেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মানুষ কি নিজ দেশের লোকদের সঙ্গে রোযা শুরু করবে নাকি অন্য কোনো দেশে হেলাল দেখা গেলে তাদের সঙ্গে রোযা শুরু করবে? উত্তরে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম দেশে আছে, যেখানে হেলাল দেখার ব্যবস্থাও আছে—এক্ষেত্রে তার জন্য আবশ্যিক হলো, সে দেশের হেলাল দেখা অনুযায়ীই রোযা শুরু করবে। দেখুন তাঁর ফতোয়া সংকলন—

272. ফাতাওয়াশ শায়খ আবদুর রায়যাক আফীফী, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ১৬৬ (শামেলা)

২৮১. আসসায়্যিদ আরাবী ইবনে কামাল

তিনি মাসআলা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীন শামী রহ.-এর ধারা অনুসরণ করা সত্ত্বেও এ কথা পরিষ্কার বলেছেন যে, হানাফীগণ দূরবর্তী শহর নগরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালেকে ধর্তব্য বিবেচনা করেন। এবং ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার মতের ভিত্তিতে যা বলা হয়েছে, পশ্চিম অঞ্চলে হেলাল দেখার মাধ্যমে মাশরিকের লোকদের উপর রোযা ফরয হয়ে যায়—এই বক্তব্যের উপর তিনি জোর আপত্তি করেছেন এবং বলেছেন, এ কথাটি সঠিকতা থেকে দূরে। তিনি লিখেছেন—

قلت: وهو بعيد أن يصوم أهل المشرق والمغرب برؤية واحدة، لأن اختلاف المطالع أمر واقع بين البلاد البعيدة، كاختلاف مطالع الشمس.

দেখুন তাঁর কিতাব—

273. ফাতহুল ওয়াহহাব ফী বায়ানি আহকাম, সুআলুন ওয়া জাওয়াব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩, প্রকাশক: দারু আওলাদিশ শায়খ লিত তুরাস, আলজীযাহ, মিসর

২৮২. শায়খ সাদ ইবনে তুর্কী আল খাতলান

জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আলইসলামিয়ার ফিকহ বিভাগের প্রফেসর

তিনি স্থানীয় হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করাকে ‘সহী বা বিশুদ্ধ মত’ বলেছেন। রোযা ও ঈদের ক্ষেত্রে নিজ দেশের উলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকাকে আবশ্যিক বলেছেন। এবং সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, বাস্তবে এমন কোনো কিছু

শরীয়তে কাম্য নয়। দেখুন ইবনে কুদামা রহ.-এর কিতাব 'উমদাতুল ফিকহ' এর সওম অংশের উপর তাঁর শরাহ-

274. শারহ উমদাতিল ফিকহ [যাকাত ও সিয়াম], মাকতাবায়ে শামেলার নুসখা

২৮৩. শায়খ আবদুল্লাহ নিয়াওনী

অনুসৃত পদ্ধতিকে তিনি 'সহীহ' এবং 'হক' বলেছেন।

দেখুন তাঁর কিতাব-

275. আলকঙ্কুল ফছল ফী মাসআলাতি রুয়াতি হিলালি শাহরি রামাযান

২৮৪. ডক্টর ইয়াহইয়া ইবনে মুসা আযযাহরানী

তিনি যদিও নিজের ইচ্ছা ও নিজস্ব রুচির কথা না লিখে থাকতে পারেননি যে, উদাহরণস্বরূপ মক্কা মুকাররমাকে ভিত্তি বানিয়ে একই দিনের একটি ব্যবস্থা করা গেলে ভালো হতো। তবে মাসআলা সঠিক বলেছেন যে, প্রত্যেক এলাকার জন্য তাদের নিজেদের হেলাল দেখা ধর্তব্য, দূরের দেখা লাযেম নয়। এবং হাদীস শরীফ, নববী আমল ও খাইরুল কুরানের অনুসৃত আমলের মাধ্যমে এর দলীলও পেশ করেছেন।

তিনি বলেন,

ولأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كتب إلى من يسكنون بعيدين عن المدينة بشأن هلال رمضان أو شوال، ولو كانت الرؤية في بلد لازمة لجميع البلدان لبين ذلك النبي ﷺ، لأنه أمر مهم يحتاج إليه المسلمون في كل زمان. ولأنه في عصر الصحابة والتابعين كانت تختلف الرؤية، ومع ذلك لم يكن هناك مخالف أو من أمر البعض بالقضاء، فالأمر واضح وبين والله الحمد.

দেখুন ডক্টর ইয়াহইয়া যাহরানীর কিতাব-

276. আসসিয়াম আদিল্লাতান ও আহকামান, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪৫ (শামেলা)

২৮৫. শায়খ ওয়ালীদ ইবনে রাশেদ আসসায়ীদান

হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই বুয়ুর্গ কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করে লিখেছেন, وهذا الحديث نص في محل النزاع (হাদীসটি মতভেদের মূল প্রসঙ্গে একেবারে সুস্পষ্ট)

দেখুন তাঁর কিতাব-

277. যাওয়াবিতুস সিয়ামিল ফিকহিয়াহ, পৃষ্ঠা: ১১ (শামেলা)

২৮৬. শায়খ আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মুহসিন আসসালমান (১৪২২ হি.)

দেখুন তাঁর কিতাব-

278. মাওয়রিদুয যামআন লি দুরুসিয যামান, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৩৪৬, আটশতম প্রকাশ: ১৪২৩ হিজরী।

২৮৭. ডক্টর ইউসুফ ইবনে আহমদ আলকাসেমী

তিনি লিখেছেন,

والأرجح من الأقوال: أن لكل بلد رؤيته لا سيما مع اختلاف المطالع.... يدل لهذا حديث
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم...

দেখুন—

279. ফাতাওয়া ও ইসতিশারাত মাউকিউল ইসলামিল ইয়াউম, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪৭৭,
কিতাবুস সিয়াম (ثبوت شهر رمضان ورؤية الهلال) তারিখ: ২৯/৮/১৪২৫ হিজরী, <http://www.islamtoday.net>

২৮৮. ডক্টর হানী ইবনে আবদিল্লাহ আলজুবাইর

পাকিস্তানে অবস্থানরত বিদেশী ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যদি ওখানের ব্যবস্থাপনা
হেলাল দেখার উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে তোমাদেরকে ওখানের লোকদের সঙ্গেই রোযা শুরু
করতে হবে। দলীল পেশ করেছেন الصوم يوم تصومون ও হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমে। এবং
বলেছেন, হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদি আরবের ফতোয়াও তাই।

তিনি আরেকটি ফতোয়ায় বলেছেন, মুসলমান যে দেশেই অবস্থান করুক সেখানে যদি হেলাল
দেখার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেখানের চান্দ্র তারিখ হিসাবে যিলহজের নয় তারিখে আরাফার রোযা
রাখবে। সেদিন মক্কায় আট যিলহজ থাকুক আর দশ যিলহজ। দেখুন—

* পূর্বোল্লিখিত সাইটে ৬/৪৭৫ এ ২২/৬/১৪২৪ হিজরী তারিখের ফতোয়া এবং ৬/৪৭২ এ
১/৯/১৪২৪ হিজরী তারিখের ফতোয়া।

২৮৯. আলহাজাহ দারিয়্যাহ আলআইতা (درية العيطة)

ফিকহে শাফেয়ীর আলেমা আল্লাহর এই বান্দি ফিকহুল ইবাদাত বিষয়ে কিতাব লিখে আল্লামা
শায়খ মুহিউদ্দীন কুরদী শাফেয়ী (১৩৩১-১৪২৯ হি.) এর সামনে পেশ করেছেন। তিনি পুরো
কিতাবে নয়রে ছানী দিয়েছেন।

এই কিতাবে শাফেয়ী মাযহাবের অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রমাণনির্ভর মতকেই নির্বাচন করা
হয়েছে। এবং হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমে দলীল পেশ করা হয়েছে।

দেখুন তাঁর কিতাব—

280. ফিকহুল ইবাদাত আলাল মাযহাবিশ শাফিযী, পৃষ্ঠা: ৩২৫

২৯০. শায়খ আতিয়্যাহ ইবনে মুহাম্মাদ সালাম (১৩৪৬-১৪২০ হি.)

আরবের অনেক বড় ব্যক্তিত্ব, মসজিদে নববীর সাবেক বিশিষ্ট মুদাররিস এবং বাকীর
গোরস্থানে সমাধিস্থ।

তিনি এ বিষয়ে অনেক জোর দিয়েছেন যে, এক এলাকার হেলাল দেখা সকল জায়গায়
চাপিয়ে দেওয়ার না চিন্তা করা উচিত আর না তা কখনো সম্ভব। এ বিষয়ে লড়াই ঝগড়া করাও উচিত

নয়। এসব কেবলই নীতিকথা। বাস্তবে তো আমল ও অনুসরণ চলে আসছে আঞ্চলিক হেলাল দেখা অনুযায়ী। এছাড়া এ বিষয়ে দলীলও বিদ্যমান। আর এক জায়গার হেলাল দেখাকে সব জায়গায় প্রয়োগ করার বিষয়টি আপত্তিকর।

তিনি বলেন,

ونصيحتي: أن هذه القضية بالذات لا ينبغي أن تكون مجالا للبحث والنقاش، ولانتهام الأمة بالفرقة من أجل هذا، أو ندعو الأمة إلى الوحدة في هذا، فلا يوجد حاجة إلى هذا كله، لأنه لا تكون هذه الوحدة أبدا...

إذا: قضية الحساب وقضية تعميم الرؤية، فيها نظر.

দেখুন তাঁর কিতাব-

281. শরহ্ বুলুগুল মারাম, দরস নম্বর: ১৪৪, পৃষ্ঠা: ৪ (শামেলা)

২৯১. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলমুখতার আশশানকীতী

বড় ফকীহ ও মুফাসসির এবং হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদি আরবের রোকন।

তিনি বলেন, আঞ্চলিক হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করার পদ্ধতিটি আমার কাছে অগ্রগণ্য মনে হয়। আর এটা সম্ভব নয় যে, আমরা صوموا لرؤيته হাদীস সম্পর্কে এ কথা বলব যে, এখানে এক হেলাল দেখার মাধ্যমে পুরো দুনিয়াবাসীকে রোযা রাখার হুকুম করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন, নুসূস ও সুন্নতে নববী থেকে যে সঠিক কথাটি স্পষ্ট হয় তা হলো, প্রত্যেকেই আঞ্চলিক হেলাল দেখার অনুসরণে আদিষ্ট, এক হেলালের ভিত্তিতে পুরো দুনিয়াবাসীর হেলাল দেখা সাব্যস্ত করার কারণে বহু ধরনের ফেতনা সৃষ্টি হবে।

তিনি লিখেছেন,

والصحيح الذي يظهر—والله أعلم—من خلال النصوص وسنة النبي ﷺ التي تقطع النزاع: أن كل أهل بلد ملزمون بالرؤية، فإذا رأوا الهلال فالحمد لله، وحينئذ يلزمهم ما يلزم الرائي من صيام ذلك الشهر، وأما إذا لم يروا فنجعل لكل بلد رؤيتهم.

فمثلا: يتراءى أهل المشرق، وأهل المغرب كذلك، فإن ثبت عندهم جميعا فيها ونعمت، وإن لم يثبت أكملوا العدة، والكل على خير، أما لو قلنا: إن رؤية بلد هي رؤية لغيره، فإن ذلك سيكون سببا في النزاع، هل نتبع هذا البلد، أو نتبع هذا البلد؟ وهل نعتد بهذه الرؤية أو بهذه الرؤية؟ فتقع فتن كثيرة بسبب جعل الرؤية الواحدة رؤية للجميع.

তিনি আরো বলেন, সুন্নাতে নববী বিশেষভাবে ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীস থেকে নিজেদের হেলাল দেখা ধর্তব্য হওয়ার কথাই বুঝে আসে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.হলেন ঐ ব্যক্তি যার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ করেছেন যে, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (হে আল্লাহ! তাকে দীনের বুঝ দান করুন এবং কোরআনের তাফসীর শিখিয়ে দিন।) তো তাঁর বক্তব্য— لا هكذا أمرنا رسول الله —

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته এরই তাফসীর।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীকে তাদের হেলাল দেখা অনুযায়ীই আমল করতে বলা হয়েছে। দেখুন ফিকহে হাম্বলীর কিতাব ‘যাদুল মুসতাকনি’র উপর আল্লামা শানকীতীর শরাহ—

282. শরহু যাদিল মুসতাকনি, দরস নম্বর: ১০০, পৃষ্ঠা: ১৪, (শামেলা)

২৯২. আনীস ইবনে নাসির আলমুসআবী

তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ‘আললাজনাতুল ইলমিয়াহ’র রোকন।

দলীলুত তালিব কিতাবের সওম অধ্যায়ের শরাহয় তিনি ইখতিলাফে মাতলেকে অগ্রগণ্য হওয়ার কথা বলেছেন। লিখেছেন—

والراجح هو القول باختلاف المطالع، قال ابن عبد البر في التمهيد: ولأن فيه أثرا مرفوعا، وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة.

দেখুন তাঁর কিতাব—

283. শরহু কিতাবিস সিয়াম মিন দালীলিত তালিব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯, (শামেলা)।

২৯৩. শায়খ হামদ ইবনে আবদুল্লাহ আলহামদ

ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা তো বলেছেনই। এরপর যে কথাটি গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন তা হলো, কিছু মানুষ পুরো দুনিয়াকে এক হেলাল দেখার অধীনে নিতে চায় আর মনে করে, এটা শরীয়ত প্রদানকারীর উদ্দেশ্য।

এই ধারণা ভুল। শরীয়ত প্রদানকারীর উদ্দেশ্য হলো, সকল মানুষ উসূলুদ্দীন (ইসলামী আকায়েদ ও ইজমায়ী আহকাম)-এর ক্ষেত্রে এক হয়ে যাক। ইজতিহাদী মাসায়েল যার মধ্যে ইখতিলাফ বিদ্যমান তাতে কোনো একটি মতের উপর সকলে একমত হয়ে যাওয়া শরীয়ত প্রদানকারীর উদ্দেশ্য নয়।

তিনি বলেন, কেউ কেউ এই বিষয়কে মনে হয় যেনো ইসলামী তাওহীদের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং এ বিষয়ে সেমিনার করে। অথচ এরা তাওহীদ ও ইসলামী আকায়েদের জন্য সেমিনার করে না।

দেখুন যাদুল মুসতাকনি এর উপর শায়খ হামদের শরাহ—

284. শরহু যাদিল মুসতাকনি, সওম অধ্যায়।

২৯৪. ডক্টর বানদার বিন নাফে আলআবদালী

তিনি বলেন, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. এবং ‘সুবুলুস সালাম’ কিতাবের মুসান্নিফ আমীর মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাজিল সনআনী ইয়ামানী রহ.ও পছন্দ করেছেন। আর এটিই অগ্রগণ্য মত। কোরআনে কারীমের যাহের এবং সুম্পষ্ট হাদীস থেকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়।

লিখেছেন,
والراجح والله أعلم القول الثاني، فهو مؤيد بظاهر القرآن وصريح السنة. ولولا حديث كريب
لكان القول الأول هو الصحيح^{২০}

দেখুন উমদাতুল আহকাম এর কিতাবুস সওম এর উপর লেখা তার শরহ-
285. শরহ কিতাবিস সওম মিন কিতাবি উমদাতিল আহকাম, হাফেয মাকদিসী রহ. (শামেলা)

২৯৫. ডক্টর শায়খ ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ الحقیل

তিনি লিখেছেন,

أما إذا كان في بلد لم ير فيها الهلال فلا يصوم، لأن الصوم عُلِّقَ بالرؤية، ولاختلاف مطالع
الهلال بين البلدان. (انظر شرح ابن الملحق ١٨١/٥ - ١٨٢)

দেখুন তাঁর কিতাব-

286. আলমুনতাকা লিল হাদীস ফী রামাযান, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৭ হিজরী, (শামেলা) ।

২৯৬. সায়্যিদি ইয়াহইয়া ওয়ালাদু আবদুল ওয়াহহাব

২০১৪ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, জুমহুর আহলে ইলমের
নিকট আরাফা দিবস হলো ৯ যিলহজের নাম। মক্কা মুকাররমায় যেদিন ৯ যিলহজ হবে সেদিন
হাজী সাহেবগণ উকুফ করবেন। সারা পৃথিবীর যেখানে যেদিন ৯ যিলহজ হবে সেখানের লোকেরা
সেদিন ঐদিনের রোযা রাখবে। এবং এরপরের দিন কোরবানী করবে। সেটা মক্কা মুকাররমার ৮
যিলহজ হোক কিংবা ৯ যিলহজ, তাদের হুকুমে কোনো পার্থক্য হবে না।

তিনি আরো বলেছেন,

إذا تقرر هذا فلا لوم على المسلمين في أن يختلفوا في بداية الصوم ونهايته، وفي تحديد يوم
عرفة ويوم العيد مادامت مطالعهم مختلفة، لأن العبرة في دخول الشهر بالرؤية أو بإتمام الشهر
ثلاثين يوماً... وإذا تأخرت رؤيتهم للهلال عن رؤية أهل مكة، فلا يقال: إنما صاموا يوم عرفة
في يوم العيد وصومه ممنوع، لأنه لم يكن قد دخل يوم العيد عندهم حتى يقال عنهم إنهم صاموا
يوم العيد...

অর্থাৎ উদয়স্থল ভিন্ন হলে রোযার শুরু ও শেষে পার্থক্য হওয়া, অথবা ৯ যিলহজ এবং ঈদের
দিন নির্ধারণে পার্থক্য হওয়া- দোষের কিছু নয়। কোনো এলাকায় যিলহজের হেলাল মক্কায় হেলাল
দেখার পরে দেখা গেলো, এজন্য একথা বলা যাবে না যে, তারা ঈদের দিন আরাফার রোযা রাখছে,

২৩.

قال الرامق : وفيه نظر، فظاهر «من شهد» الآية، وصوموا لرؤيته-الحديث، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله
تعالى عنه، والعمل المتوارث من لدن خير القرون كل ذلك يؤيد هذا القول، فحديث كريب من جملة أدلة الباب
وليس الدليل الوحيد في ذلك كما زعم. (عبد المالك)

অতএব তাদের একাজ নাজায়েয। কারণ তাদের ওখানে তো এখনো ঈদের দিন আসেই নি। (এমনিভাবে কোনো এলাকায় যিলহজের হেলাল দেখা গেলো মক্কায় হেলাল দেখা যাওয়ার আগে, সেজন্যে একথা বলা যাবেনা যে, হাজীদের উকূফ তো নয় তারিখের বদলে আট তারিখে হয়েছে।)

সায়্যিদি ইয়াহইয়া একথাও লিখেছেন যে, এই মুআমালা নতুন নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর ইতিহাস বিষয়ক কিতাব ‘ইনবাউল গুমর বি আনবাইল উমর’ এ ৮২৮ হিজরীর ঘটনা লিখেছেন যে, সেই বছর উকূফে আরাফা হয়েছিল সোমবারে, আর সেইদিন কায়রোতে ছিল ১০ যিলহজ। একথা শুনে সুলতান খুব নারাজ হলেন। তিনি মনে করলেন, এটা হেলাল তালাশ করায় অবহেলার কারণে হয়েছে! ইবনে হাজার রহ. বলেন, এরপর কেউ কেউ তাকে বুঝালেন যে, উদযত্বলের ভিন্নতার কারণে প্রায়ই এধরণের পার্থক্য হয়ে থাকে। দেখুন তাঁর প্রবন্ধ—

287. হাওলাল ইখতিলাফ ফী তাহদীদি ইয়াওমি আরাফাতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব,
<https://www.hespress.com/opinions/242975.html>

২৯৭. আল্লামা আবু বকর সাল

হারকাতুল ফালাহ লিস সাকাফাতি ওয়াত তারবিয়াহ, সেনেগাল, ডাকার এর লাজনাতুদ দাওয়াহর দায়িত্বশীল ১৪৩২ হিজরীর শাবান মাসে লিখিত একটি প্রবন্ধে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন,

والحق أن قول ابن عباس رضي الله عنه: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ، له حكم الرفع، وقد وردت أحكام كثيرة معرفة بمثل هذه الصيغة، وما قيل إنها اجتهد! والذين رواوا الحديث من أصحاب السنن وغيرهم لم يفهموا منه إلا ذلك، فبوبوا له واستدلوا به.

তিনি আরো লিখেছেন যে, ১৪২৭ হিজরী ও ১৪৩১ হিজরীতে সেনেগাল ও মালীতে বিরাট সংখ্যক মানুষ সৌদি আরবের একদিন পূর্বে হেলাল দেখেন। কিন্তু সৌদি আরব সে অনুযায়ী আমল করেনি। বরং তারা হেলাল দেখা না যাওয়ার কারণে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করেছে। তার মানে তারা সেনেগালের ঈদের দিন রোযা রেখেছে। এখন যদি সৌদির জন্য জায়েয হয় যে, তারা নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ী ত্রিশ রমযান পুরা করবে তাহলে সেনেগালবাসীদের জন্য কেনো জায়েয হবে না যে, তারা নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ী যিলকদ মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ করবে (এবং সৌদির হেলাল দেখা আমলে নিবে না।)?!

তাঁর প্রবন্ধ সুদীর্ঘ এবং ইলমী। আহুদী পাঠক নিম্নোক্ত ঠিকানায় সেটি মুতালআ করে নিতে পারেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম—

288. ইতিবারু ইখতিলাফিল মাতালে বাইনাল ফিকহি ওয়াল ওয়াকি, ইমাম আবু বকর সাল।
২৯৮. শায়খ আবু ফারীহান জামাল ইবনে ফারীহান আলহারিসী

তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সমর্থনে বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের ইবারত উল্লেখ করেছেন। অতপর সাহাবা ও তাবিয়ীনের বিভিন্ন আসার নকল করে বলেছেন, কোনো এক ব্যক্তি বা কোনো জামাতের জন্য নিজের দেশের দায়িত্বশীলদের ঘোষণার আগেই অন্য কোনো দেশের ঘোষণার ভিত্তিতে রোযা ঈদ না করা উচিত। তিনি লিখেছেন—

فعلى هذا، لا ينبغي للأفراد ولا للجماعات أن يصوموا، أو يفطروا من رمضان، بإعلان رؤية بلد آخر للهلال، ما لم يعلنه ولي أمره ويستهل الشهر، والله ولي التوفيق.

১ রবিউল আউয়াল ১৪২৬ হিজরীতে শায়খ আবু ফারীহান কর্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধের শিরোনাম ও ঠিকানা হলো—

289. আহকামু রুয়াতি হিলালি শাহরি রমায়ান ওয়ামা ইয়াতাআল্লাকু বিল মারাসিদি ওয়াল হিসাবিল ফালাকি,
<https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=84936>

২৯৯. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সাঈদ রাসলান

তিনি ইখতিলাফে মাতালের বিষয়ে তাঁর মুহাযারায় বলেছেন, এক হেলাল দেখার অধীনে সবাইকে নিয়ে আসার চেষ্টা কোনো ঐক্যের প্রচেষ্টা নয় বরং এটা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা। এটা দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর ধরে চলে আসা উম্মতের অনুসৃত পদ্ধতির বিপরীত চেষ্টা।

কুরাইব রাহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনে আব্বাসের উপর আপত্তি উত্থাপনকারীদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন,

وهو يدفع، حتى يدفع بقول القائل: هذا من اجتهاده لا من نص رسول الله ﷺ.

وحينئذ يرد اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، لا اجتهاد فلان وفلان! فأى حسرة هذه تنزل في القلوب؟

দেখুন আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সাঈদ রাসলান এর মুহাযারা, শিরোনাম—

290. খুতবাতু মাসআলাতিখ তিলাফিল মাতালি

৩০০. ডক্টর শায়খ আহমাদ হিজ্জী আলকুরদী

আলমউসুআতুল ফিকহিয়াহ আলকুয়েতিয়্যাহর নিরীক্ষক এবং কুয়েত ইফতা বোর্ডের রেকন।

আরাফার রোযা উকুফে আরাফার তারিখে রাখা হবে না নিজেদের এলাকার হেলাল দেখা অনুযায়ী রাখা হবে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন, নিজেদের এলাকার অনুযায়ীই রাখা উচিত।

শায়খের এই ফতোয়া আবু মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালীল তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। শিরোনাম—

291. তাহদীদু ইয়াউমি আরাফাতা ইযাখ তালাফাতিল মাতালি,

<http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=161892>

৩০১. শায়খ মুহাম্মাদ বায়্ব লেআলম

আলজাযায়েরের মালিকী মাযহাবের ফকীহ। হাত্তাব ও বাননানী এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, অনেক দূরের হেলাল দেখা সর্বসম্মতক্রমে বিবেচ্য নয়।

দেখুন তাঁর কিতাব-

292. মুরজিউল ফুর ইলাত তাসীলি মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াল ইজমায়িল কাফীল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩২৪, দারুল ওয়ায়ি, আররুবিয়া, আলজাযায়ের, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩০ হিজরী তাঁর আরেকটি কিতাব-

293. ইকামাতুল হুজ্জাহ বিদ্বালীল শরহুন আলা নায়মি ইবনে বাদী লিমুখতাসারি খালীল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৪, দারুল ইবনে হায়ম, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৮ হিজরী = ২০০৭ ঈসায়ী

৩০২. ড. সাদিক আব্দুর রহমান আল গারয়ানী

তিনি লিখেছেন, রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহ একাডেমি এবং জামিয়াতুল আযহারের ফতোয়া বিভাগ ১৯৭৯ সালে হাদীসে কুরাইব অনুযায়ী ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত পাশ করেছে।

তিনি আরো লিখেন, উভয় মতের মাঝে মৌলিকভাবে বড় কোনো ইখতিলাফ নেই। কথা হলো, প্রথম হেলাল দেখার এলাকা থেকে পশ্চিমের সকল দেশে এই দেখা ধর্তব্য হবে। তবে পূর্বের দেশগুলোতে এই দেখা ধর্তব্য হবে না। এজন্য হেলাল দেখার পরের দিনই পশ্চিমের দেশগুলোতে রোযা ও ঈদ করা হবে, তবে সেই এলাকা থেকে পূর্বের (দূরের) দেশগুলোতে রোযা ও ঈদ হবে তার পরের দিন।

দেখুন ডক্টর সাদিক মালিকীর কিতাব-

294. মুদাওয়ানাতুল ফিকহিল মালিকী ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৬১৫-৬১৮, মুআসসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৩ হিজরী = ২০০২ ঈসায়ী। [তার এই কিতাব অথবা তার একটি অংশ 'আলইবাদাত: আহকাম ও আদিল্লাহ' শিরোনামে ইন্টারনেটে বিদ্যমান]

৩০৩. ডক্টর আবদুল্লাহ আলআববাদী

তিনি ইমাম ইবনে রুশদ মালেকী রহ.-এর 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' কিতাবের শরাহ লিখেছেন। সেখানে পরিষ্কার বলেছেন যে, ইবনে রুশদ যা বলেছেন সেটাই ঠিক। অর্থাৎ অনেক দূর যদি হয় এবং উদয়স্থল সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় তাহলে নিজেদের হেলাল দেখা, অন্যথায় এক উদয়স্থলের ভিতরে এক হেলাল দেখাই সবার জন্য যথেষ্ট।

তাঁর বক্তব্য এই,

والصواب في هذه المسألة كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ...

দেখুন তাঁর কিতাব-

296. শরহ বিদায়াতিল মুজতাহিদ (আস-সাবীলুল মুরশিদ ইলা বিদায়াতিল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতিল মুকতাসিদ) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৬৯২, দারুস সালাম, আলআযহার সরণি, কায়রো, প্রথম প্রকাশ: ১৪১৬ হিজরী = ১৯৯৫ ঈসায়ী।

৩০৪. ডক্টর মুস্তফা সায়ীদ আলখেন শাফেয়ী

৩০৫. ডক্টর মুস্তফা দেব আলবুগা

৩০৬. আলী আশশারবাজী

এই তিন ফকীহ ফিকহে শাফেয়ীর উপর তাদের সম্মিলিত রচনায় যা কিছু লিখেছেন তা হুবহু নকল করে দেওয়া হলো, যাতে জানা যায় যে, শাফেয়ী মাযহাবালম্বীগণ এই মাসআলায় তাদের মাযহাব পরিবর্তন করেনি-যেমন প্রোপাগান্ডা কিছু মানুষ আজকাল ছড়াচ্ছে—

هذا، وإذا رُئي الهلال ببلد لزم الصوم أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية، دون أهل البلاد البعيدة، لأن البلاد القريبة - كدمشق وحمص وحلب - في حكم البلد الواحد، بخلاف البلاد البعيدة كدمشق، والقاهرة، ومكة.

ويعتبر البعد باختلاف المطالع.

ودليل ما سبق:

ما رواه مسلم (١٠٨٧) عن كريب قال: استهل عليّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس - رضي الله عنه -: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: كلنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه. فقلت: أو لا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعليه قال العلماء: إذا لم يجب الصوم على أهل بلد بعيد فسافر إليه شخص من بلد الرؤية فإنه يوافقهم في الصوم آخرًا، وإن كان قد أتم ثلاثين يومًا، لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدًا منهم، فيلزمه حكمهم، ومن سافر من البلد الذي لم يرف فيه الهلال إلى بلد الرؤية أفطر معهم، سواء أصام ثمانية وعشرين يومًا، وذلك بأن كان رمضان عندهم ناقصًا فأفطر معهم في التاسع والعشرين، أم صام تسعة وعشرين، وذلك بأن كان رمضان عندهم تامًا لكنه يقضي يومًا إن صام ثمانية وعشرين، لأن الشهر لا يكون كذلك.

ومن أصبح في بلد معيّدًا، فسافر إلى بلد بعيد أهله صيام وجب عليه أن يمكث بقية اليوم موافقة لهم.

দেখুন এই তিন আলেমের সম্মিলিত রচিত কিতাব—

297. আলফিকহুল মানহাজি আলা মাযহাবিল ইমামিশ শাফিযী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৭-৭৮, দারুল কলম দিমাশক। চতুর্থ প্রকাশ: ১৪১৩ হিজরী/১৯৯২ ইসাযী

৩০৭. ডক্টর মুহাম্মাদ যুহাইলী

জামিয়াতুশ শারিকাহর শরীয়া বিভাগের প্রধান

ফিকহে শাফিয়ীতে তাঁর লিখিত কিতাবে তিনি ঐকথাই লিখেছেন যা শাফিয়ী ফকীহগণ লিখেছেন। এবং যা আলফিকহুল মানহাজির উদ্ধৃতিতে এইমাত্র বিস্তারিত নকল করা হয়েছে।

দেখুন ডক্টর মুহাম্মাদ যুহাইলীর কিতাব—

298. আলমুতামাদ ফিল ফিকহিশ শাফিয়ী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৬১-১৬২, তৃতীয় প্রকাশ: ১৪৩২ হিজরী = ২০১১ ঈসায়ী।

৩০৮. ডক্টর সাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাসির আলবারীক

প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠার সুবিস্তারিত আলোচনার খোলাসা তিনি নিজেই লিখেছেন এভাবে—

الترجيح بالنظر إلى الأقوال السابقة، وأدلة كل قول، والاعتراضات على كل منها، يتبين أن قول من قال: إن لكل بلد رؤيتهم، قول له حظ من القوة، وفاقا للخطابي، مع الأخذ في الاعتبار أن الخلاف في المسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه، ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنا لانعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، والله أعلم.

বলেছেন, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বক্তব্য, প্রমাণাদি এবং এ নিয়ে বিভিন্ন পর্যালোচনার আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্থানীয় হেলাল দেখার মতে দলীলের শক্তি বিদ্যমান। ইমাম খাতাবীও (আবু দাউদ ও বুখারীর ব্যাখ্যাতা) এই বক্তব্যের প্রবক্তা। মোটকথা, এই বিষয়ে এখতেলাফ বিদ্যমান থাকাতে ক্ষতির কিছু নাই।

এই দীন শুরু হওয়ার পর থেকে চৌদ্দটি শতক পার হয়ে গেছে, কখনো পুরো উম্মতকে এক হেলালের উপর এক করা হয়নি.....

দেখুন ডক্টর সাদের কিতাব—

299. আলইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়াহ লিল ইমামিল খাতাবী. খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৬৮১-১৬৯৯, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৬ হিজরী = ২০০৬ ঈসায়ী

৩০৯. ডক্টর আবদুর রউফ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আলকামালী

তিনি তার ‘খোলাসাতুল ফিকহ’ কিতাবে লিখেছেন,

যদি কোনো শহর হেলাল দেখার শহর হতে এত দূরে হয় যে দুই শহরের উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যায়, যেমন- ইরাক ও হিজাজ অথবা শাম ও খোরাসান, তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীরা নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করবে, অন্যদের হেলাল দেখা অনুযায়ী নয়।

আর যদি দুই এলাকা এমন নিকটবর্তী হয় যে, তাদের উদয়স্থল ভিন্ন হয় না, যেমন- বাগদাদ ও বসরা, এক্ষেত্রে এক এলাকার হেলাল দেখা অপর এলাকার জন্য আবশ্যিক হবে।

ডক্টর আবদুর রউফ কামালী এই বিষয়ে হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমে দলীল পেশ করে লিখেন, কোনো ব্যক্তি নিজ এলাকায় রোযা শুরু করে এমন কোনো এলাকায় সফর করে গেলো যেখানে

একদিন পরে রোযা শুরু করা হয়েছে, তাহলে ঐ ব্যক্তি ওখানের লোকদের সঙ্গে রোযা রাখতে থাকবে এবং ঈদও তাদের সঙ্গে করবে। যদিও তার রোযা একত্রিশটি হোক না কেনো।

এর দলীল ঐ হাদীস যেখানে বলা হয়েছে,

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

আর যদি এর বিপরীত সুরত সামনে আসে, উদাহরণস্বরূপ- কেউ এমন এলাকায় সফর করে গেলো যেখানে একদিন আগে থেকে রোযা শুরু হয়েছে, আর ঘটনাক্রমে এমন হয়ে গেলো যে তার আটাশ রোযা পূর্ণ হওয়ার পরই সেখানে ঈদের হেলাল দেখা গেলো, তাহলে ঐ ব্যক্তি ঐ লোকদের সঙ্গেই ঈদ পালন করবে। পরে এক রোযা কায্য করে নিবে।

দেখুন ডক্টর আবদুর রউফ কামালীর কিতাব-

300. খোলাসাতুল ফিকহ, পৃষ্ঠা: ৩৬৪-৩৬৬, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৬ হিজরী = ২০১৫ ঈসায়ী।

৩১০. ডক্টর আলী জুমআ, সাবেক মুফতি, মিসর

هل يجوز الصيام بناء على رؤية دولة أخرى، غير الدولة التي يوجد فيها الصائم؟

(রোযাদার যেই দেশে মুকীম ওখানের হেলাল দেখা ছেড়ে অন্য দেশের হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা (ও ঈদ) করা জায়েয?)

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনে আব্বাস এর মাধ্যমে দলীল পেশ করে লিখেছেন যে, এই পদ্ধতি ঠিক নয়। বরং মানুষ যে দেশে আছে সেখানের হেলাল দেখার ফয়সালা মেনে চলা আবশ্যিক। তিনি বলেন,

وعلى ذلك فإذا ما صدرت الفتوى الشرعية باستطلاع هلال رمضان أو غيره في بلد ما، فإن على المسلمين في ذلك البلد أن يلتزموا بهذه الفتوى، ولا يجوز الخروج عنها. وذلك بما روي عن كريب أن أم الفضل....

فالحديث يدل على التزام كل بلد برؤيتها، وهو ما نفتي به، والله تعالى أعلى وأعلم.

দেখুন ডক্টর আলী জুমআর কিতাব-

302. আলবায়ান লিমা ইয়াশগালুল আযহান, পৃষ্ঠা: ৩০৭, প্রশ্ন নম্বর: ৭৬, একাদশ প্রকাশ: ২০০৯ ঈসায়ী

৩১১. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মানী

৩১২. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে গাদয়ান

দুজনই সৌদি আরবের আললাজনাভুদ দাইমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা এর রোকন ছিলেন। আললাজনাভুদ দাইমাতে ইস্তিফতা এসেছে-

আমরা রেডিওতে সৌদি আরবে রোযা শুরু হওয়ার খবর শুনতে পাই, অথচ আমাদের এখানে- আজ, (আইভরি) গিনি, মালী ও সেনেগালে গুরুত্বের সঙ্গে হেলাল তালিশ করার পরও

কোথাও হেলাল দেখা যায় না। তখন আমাদের মাঝে মতানৈক্য তৈরী হয়ে যায়, কেউ তো রেডিওর খবর অনুযায়ী সৌদি আরবের হেলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা শুরু করে-যদিও তাদের সংখ্যা খুবই কম। আর অধিকাংশ লোক আল্লাহ তায়ালার বাণী **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী **أَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ** অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে নিজেদের এলাকায় হেলাল দেখার অপেক্ষা করে। এবিষয়ে আমাদেরকে ফতোয়া প্রদান করুন (কাদের আমল ঠিক আর কাদেরটি ভুল?)

এই ইস্তিফতার জবাবে আললাজনা তুত দাইমা শরীয়তে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়া না হওয়া বিষয়ক মাসআলার বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করার পর বলেছে, যদি রেডিওর মাধ্যমে আপনাদের উদয়স্থলের বাইরে অন্য কোথাও হেলাল দেখার খবর পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করার পরিবর্তে বিষয়টি আপনাদের দেশের দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন। তারা যদি রোযা শুরু করতে বলুন আর না করতে বলুন সর্বাবস্থায় তাদের অনুসরণ আবশ্যিক।

তিনি লিখেন,

واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله تعالى: يستلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويقولون ﷺ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الخ. وغير ذلك من النصوص، وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيئ تخشى عاقبته، لحسن قصدهم، واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر.

وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإداعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه، تبعا لحكم رئيس دولتكم وتحل المشكلة.

এই ফতোয়ার উপর লাজনার নায়েবে রঙ্গিস আবদুর রাযযাক আফীফী ছাড়াও লাজনার দুজন গুরুত্বপূর্ণ রোকন শায়খ আবদুল্লাহ বিন মানী এবং শায়খ আবদুল্লাহ গাদয়ান এর স্বাক্ষর রয়েছে।

এই ফতোয়ায় স্থানীয় হেলাল দেখা অনুযায়ী রাষ্ট্রের ফয়সালা হলে তাকে আবশ্যকীয়ভাবে আমলযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এবং স্থানীয় হেলাল দেখা আমল আবশ্যিককারী হওয়ার উপর বিষয়ে কোনো আপত্তি করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, ফুকাহায়ে কেরামের এক ফরীক এমনভাবে দলীল পেশ করেছেন। উল্লেখিত ফতোয়ার মূলপাঠ দেখার জন্য দেখুন—

303. ফাতাওয়ালা লাজনাতিত দাইমা, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৯৬, কিতাবুস সওম, বাব: الأهلة
واختلاف المطالع وحساب الفلك,

৩১৩. শায়খ মুহাম্মাদ আলী আলহারকান (الشيخ محمد علي الحرکان)
৩১৪. শায়খ মুস্তফা যারকা (الشيخ مصطفى الزرقاء)
৩১৫. শায়খ মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসওয়াফ (الشيخ محمد محمود الصواف)
৩১৬. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইয়িল
(الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل)

৩১৭. শায়খ মাবরুক আলআওয়াদী (الشيخ مبروك العوادي)
৩১৮. শায়খ মুহাম্মাদ আশশাযিলী আননাইফার (الشيخ محمد الشاذلي النيفر)
৩১৯. মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশিমী (الشيخ عبد القدوس الهاشمي)
৩২০. শায়খ মুহাম্মাদ রাশীদী (الشيخ محمد رشيدى)
* মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (الشيخ أبو الحسن علي الندوي)
৩২১. শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ জুমী (الشيخ أبو بكر محمد جومي)
৩২২. শায়খ হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ (الشيخ حسنين محمد مخلوف)
৩২৩. শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ কাবানী (الشيخ محمد رشيد قباني)
* শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ বিন বায (الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز)
* শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ (الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد)
* শায়খ সালেহ বিন উসাইমীন (الشيخ صالح بن عثيمين)

৩১৩ থেকে এই পর্যন্ত যেই ফকীহদের নাম লেখা হয়েছে তাদের সকলের ঐকমত্যে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী মক্কা মুকাররমার ১৪০১হি. মোতাবেক ১৯৮১ঈ. এর সেমিনারে এই সিদ্ধান্ত পাশ হয় যে,

ক. ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হবে।

খ. যারা পুরো বিশ্বের জন্য রোযা ও ঈদের তারিখ এক করাকে আবশ্যক মনে করে তাদের কথা শরীয়ত এবং বিবেক উভয়ের খেলাফ।

এই সিদ্ধান্তের দলীলসমূহের মধ্যে হাদীসে কুরাইবও উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিভাবে لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه হাদীসটিও আনা হয়েছে।

আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (মজমাউ মক্কা) এটি রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহ একডেমি। এর চতুর্থ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭-১৭ রবিউস সানী ১৪০১ হিজরী/১২-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈসায়ীতে।

সিদ্ধান্তের পুরো পাঠ এর জন্য দেখুন-

304. কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী মক্কা মুকাররামা, পৃষ্ঠা: ৮৭-৮৯, তৃতীয় প্রকাশ, রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী মক্কা মুকাররামা

৩২৪. শায়খ আবদুল্লাহ বিন বাইয়্যাহ
 ৩২৫. শায়খ মুহিউদ্দীন কাদী (قادي)
 ৩২৬. শায়খ আবু বকর دوکوري
 ৩২৭. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল লতীফ আসসাদ
 ৩২৮. শায়খ আবদুল হামীদ বিন ակ.
 ৩২৯. শায়খ সালেহ তুগ
 ৩৩০. শায়খ উমর জাহ
 ৩৩১. শায়খ আবদুর রহমান খলীলী
 ৩৩২. শায়খ আবদুর রহমান বাহ
 ৩৩৩. শায়খ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
 ৩৩৪. শায়খ আবদুল্লাহ বাসসাম
 ৩৩৫. শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম
 ৩৩৬. ডক্টর আবদুল লতীফ ফারফুর
 ৩৩৭. ডক্টর বকর আবযায়েদ

৩২৪ থেকে ৩৩৭ পর্যন্ত উল্লেখিত ফকীহগণ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেদ্দার রোকন ছিলেন। তাদের অনেকেই ইত্তিকাল করে গেছেন। কেউ কেউ এখনো বাহায়াত আছেন। আর কেউ কেউ তো এখনো মাজমার রোকন হিসাবেই আছেন।

এই সকল ফকীহ ১৪০৭ হিজরী (মুতাবেক ১৯৮৬ দ্বিসায়ী) এর মজলিশে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার সমর্থন করেছেন। উক্ত মজলিশে যে সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছিল তা কেবল সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পাশ হয়েছিল। অথচ এই ফকীহগণ তাঁদের মতামত সংক্ষিপ্তাকারে কিংবা বিস্তারিতভাবে পেশ করেছিলেন যে, তাঁরা ইখতিলাফে মাতালেকে ধর্তব্য মনে করেন।

ডক্টর শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে বাইয়্যাহ হাফিয়াহুল্লাহ তায়ালা ১৪০৬ হিজরী = ১৯৮৫ দ্বিসায়ীর মজলিশে বলেছিলেন, কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনে আব্বাস মারফুর মর্যাদা রাখে। মজলিশে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, একদিকে তোমরা সাইসের কথা বল অপরদিকে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয় বল। কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনে আব্বাস থেকে যে হুকুম সাব্যস্ত হয় তা সাইসের সাথে হুবহু মিলে। আমি মনে করি এই মতটি একেবারে সুস্পষ্ট।

তিনি আরো বলেন, আমাদের এই মাজমার সফলতা ও গ্রহণযোগ্যতার রহস্য এর মধ্যেই নিহিত যে, আমরা হাদীস, আসার এবং শরীয়তের দলীলকে সবকিছুর উপর অগ্রগণ্য রাখবো।

ডক্টর আবদুল লতীফ ফারফুর তাঁর প্রবন্ধে হেলাল দেখার প্রসঙ্গে পুরো বিশ্বকে উদয়স্থলের বিবেচনায় তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এবং ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার পক্ষে মত প্রদান করার সাথে সাথে তাঁর পর্যালোচনায় একথাও বলেছেন,

أما أن نقول بتوحيد المطالع في الأرض قاطبة من أولها إلى آخرها، فهذا أظنه فيه كثير من الإفراط في التوحيد الذي قد لا يقره علم الفلك، هذه ناحية...

كان الناس لا يعرفون من الدنيا إلا آسيا وأوروبا وأفريقيا، ثم اكتشفت قارتان كبيرتان، استراليا

وأمریکا، أفنظل على ما قاله (بعض) الحنفية إذ رأى أهل المشرق يلزم أهل المغرب؟...

فالقول بالاتحاد مطلقا إفراط، والقول بالاختلاف مطلقا تفريط.

শায়খ মুহিউদ্দীন কাদী এই কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বে একসঙ্গে মাস গুলু করার বিষয়টি তো শরীয়তের মাকসাদই নয়, এরপর ইলমুল ফালাকের আলোকেও এই চিন্তা অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়।

ডক্টর বকর আবযায়েদ (মাজমার সাবেক রেক্টস) তাঁর প্রবন্ধে ইখতিলাফে মাতালে ধর্ভব্য হওয়ার বিষয়ে রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর মাজমায়ে মঙ্কার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার সাথে সাথে এইদিকেও মনযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, ১৯৭৯ সালে সেসময়ের শায়খুল আযহার আল্লামা মাহমুদ শালতুত রহ.-এর তত্ত্বাবধানে আযহারের লাজনায়ে শারইয়্যা ফালাকিয়্যার পক্ষ থেকে আয়োজিত সেমিনারেও ঐ সিদ্ধান্তই পাশ হয়েছিল যা ১৪০১ হিজরীতে মাজমা মঙ্কায পাশ হয়েছে।

শায়খ উমর জাহ বলেছেন, মাজমার আমীনে আম (শায়খ হাবীব খুজাহ), ডক্টর আবদুল লতীফ ফারফুর ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম যে মতকে পছন্দ করেছেন আমিও সেটিই পছন্দ করি। আমি বলতে চাই, যদি সারা বিশ্বে মাসের শুরুতে এক করতে চাও তাহলে প্রথমে উদয়স্থলকে এক করতে হবে। অথচ উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি কুদরতী বিষয় যেখানে কারো হাত নেই। সেজন্য তা-ই করা যেতে পারে যা শায়খ ফারফুর বলেছেন।

শায়খ উমর জাহ আরো বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই যে, আমেরিকার মুসলমানগণ (হেলাল দেখার মাধ্যমে) সেদিন রোযা শুরু করে দিবে যেদিন পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা রোযা শুরু করতে পারেনি। কেননা এটা বাস্তব এক কুদরতী বিষয়।

এতএব যে চেষ্টা করা উচিত তা এই যে প্রতিবেশি দুই দেশে পার্থক্য না হওয়া উচিত যেখানে উদয়স্থল এক ও অভিন্ন।

তিনি লিখেছেন,

ومن هنا أريد أن أثنى ما ذهب إليه بعض أصحاب الفضيلة، وخاصة الأمين العام للمجمع، والدكتور عبد اللطيف الفرفور، ومن ذهب إلى ما ذهبوا إليه،

ينبغي أن نهتم إذا كنا نسعى إلى توحيد بداية الشهور الإسلامية نهتم بتوحيد المطالع، ومما لا شك فيه أن المطالع طبعيا لا يمكن توحيدها على الكرة الأرضية كلها...

أنا لا أرى أن هناك ضيقاً من أن المسلمين في أميركا يصومون في يوم مختلف عن اليوم الذي يصوم فيه المسلمون في جنوب شرق آسيا هذا طبيعي حقيقة، والذي يهمني أنني أرى في دولتين مسلمتين مجتاورتين يصومون في أيام مختلفة! أليس هناك ثقة؟ ألا نستطيع أن نضع الطريق ليستطيع المسلم الذي يعيش في دولة مجاورة لمسلم آخر، أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في هذه المنطقة ينبغي أن نتمسك بها ونصوم ...

এই সকল ফকীহগণের উল্লেখিত মতামত এবং তাদের বক্তব্য জানার জন্য দেখুন—

304. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা: ২, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯০১-৯০২, ১০০৯, ১০২৩-১০২৪, ১০২৮-১০২৯, ও সংখ্যা: ৩, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮৪, ১০০৭-১০০৯, ১০৫৫-১০৫৭।

৩৩৮. শায়খ আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আলে মাহমুদ

সারা বিশ্বে একই তারিখে ঈদ পালনের আহবান জানিয়ে তিনি একটি পুস্তিকা লিখেছেন 'ইজতিমাউ আহলিল ইসলাম আলা ঈদিন ওয়াহিদিন কুল্লা আম' নামে। তাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় দুই জায়গায় ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য হওয়ার কথা বলেছেন। বলেছেন, যদি একথা নিশ্চিত হয় যে, অমুক দুই এলাকার উদয়স্থল ভিন্ন তাহলে তাদের নিজেদের হেলাল দেখাই ধর্তব্য হবে। তিনি লিখেছেন,

اللهم إلا أن يقال بثبوت وقوع التفاوت في المطالع بطريق اليقين بين الأقطار الأجنبية الواسعة والأقاليم الشاسعة، وأن مطلع الهلال فيها غير مطلعها في الجزيرة العربية وما جاورها، فعند ثباته يتعلق حكم كل قطر وكل إقليم برؤيته بنفسه، والله أعلم.

সেই পুস্তিকার অন্য জায়গায় লিখেন—

...، فيصير حجة على الجمهور من سائر الأقطار الإسلامية التي تتفق مطالعها.

দেখুন শায়খ আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আলে মাহমুদ এর রাসায়েলের সংকলন—

305. مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود

শায়খ আবদুল্লাহ বিন যায়েদ এর এই পুস্তিকা 'মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী' এর খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৩৯-৩৬৫ এ সংকলিত হয়েছে।

৩৩৯. শায়খ সায্যিদ সাবেক রহ. (১৪২০হি.)

তিনি হানাফী মাযহাবের আলোচনা সঠিকভাবে পেশ করেছেন। লিখেছেন—

وذهب عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق، والصحيح عند الأحناف، والمختار عن الشافعية: أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزم رؤية غيرهم.
لما روى كريب قال: قدمت الشام...

অর্থাৎ ইকরিমা, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম (এই তিনজন তাবিয়ী) এবং (ইমাম) ইসহাক রাহ. এর মাযহাব হলো, স্থানীয় হেলাল দেখাই ধর্তব্য। এটিই হানাফীগণের সহীহ মাযহাব এবং শাফিয়ীগণের মুখতার মাযহাব।

এই মাযহাবের দলীল হলো হযরত কুরাইব রহ. কর্তৃক বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীস... ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, আহলে ইলমের আমল এই হাদীস অনুযায়ীই।^{২৪}

২৪. জানা কথা যে, জুমহুরের মত এটিই যা সায্যিদ সাবেক রহ. হানাফীগণের সহীহ মাযহাব বলে পেশ করেছেন। এজন্য তাঁর এ দাবী, জুমহুরের নিকট ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয়—আপত্তিকর। মোটকথা তার উদ্ধৃতি এখানে এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তিনি হানাফীগণের সঠিক মাযহাব উল্লেখ করেছেন। একথা বলার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের হুল করেননি।

দেখুন সায়্যিদ সাবেক রাহ. এর কিতাব-

306. ফিকহুস সুন্নাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫০৩-৫০৪, দারুল কিবলাহ লিস সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জেদ্দা, তৃতীয় প্রকাশ

৩৪০. শায়খ ওয়াহবী সুলাইমান গাউজী (১৯২৩-২০১৩ ঈসায়ী)

ফিকহে হানাফীর উপর তাঁর কিতাব প্রসিদ্ধ। তাতে তিনি ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে লেখার পর এই নোট দিয়েছেন যে, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য না হওয়া- এই কথা নিকটবর্তী শহর নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। যে সকল ফকীহ কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া এ কথা বলেছেন যে, ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয়-তাদের এ কথা ঐসব এলাকার জন্য প্রযোজ্য যাদের উদয়স্থলে বেশি পার্থক্য নেই।

দেখুন তাঁর কিতাব-

307. আলকাফী ফিল ফিকহিল হানাফী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৮২, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩০ হিজরী ২০০৯ ঈসায়ী।

৩৪১. সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ আদদারবেশ

আবহা (সৌদি আরবে) মাহকামাতুত তামঈয এর কাযী

ইখতিলাফে মাতালের আলোচনায় আল্লামা বাখীত মুতীযী হানাফী রহ.-এর বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃত করে তা সমর্থন করেছেন। তাতে পরিষ্কার বলেছেন-

وبالجملة فالقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقول...

দেখুন কাযী সালেহ এর প্রবন্ধ-

308. ইসবাতুল আহিল্লাহ ফী যিল্লিল মুতাগাইয়িরাতিল মুআসিরা, পৃষ্ঠা: ৩৭৩-৩৭৯, আমেরিকার ‘মাজমাউল ফুকাহাইশ শরীয়া’ কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারের সুপারিশ ও প্রবন্ধসমূহের সংকলনে প্রবন্ধটি রয়েছে। উক্ত সেমিনার নাইজেরিয়ার সোকোটো স্টেটে ১৫-১৯ জুমাদাল উখরা ১৪২৬হি. অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৩৪২. ডক্টর মুহাম্মাদ জাবর আলআলফী

আলমাহাদুল আলী লিলকাযা রিয়াদের ফিকহে মুকারানের উস্তায

তিনি পরিষ্কার লিখেছেন যে, পুরো পৃথিবীতে এক সাথে সকল উদয়স্থল কীভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয় যে ধোয়া বা ধূলাবালির আড়ালে পরে যায়? এটা তো হতে পারে না। তো যখন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, হেলাল যদি আড়ালে পড়ে যায় তো ত্রিশ পূর্ণ কর। এর আবশ্যকীয় অর্থ এই হয় যে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ী আমল করবে। صوموا لرؤيته এর স্বাভাবিক ও প্রকৃত অর্থ এটাই। তিনি লিখেছেন-

وهذا هو المتبادر إلى الفهم من قول الرسول ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي

ذلك أن الهلال لا يظهر في نفس الوقت لكل أهل الأرض، ولا يحجبه الغيم عن كل أهل الأرض، فتكون لكل بلد رؤيته، وفق الضوابط التالية...

মাকালার শেষে তিনি আরো স্পষ্টভাবে লিখেছেন, উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি বাস্তবতা। শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই। এটিই অধিকাংশ ফকীহগণের মত। এবং ইসলামী দেশগুলোতে আমল এ অনুযায়ীই চলে এসেছে। তাই এই বলে বাড়াবাড়ি না করা উচিত যে, একারণে মুসলমানদের একতা নষ্ট হয়ে যাবে।

দেখুন ডক্টর জাবর আলফীর প্রবন্ধ:

309. মানহাজিয়াতু ইসবাতিল আহিল্লাতি ফী যিল্লিল মুতাগাইয়িরাতিল মুআসিরাহ, পৃষ্ঠা: ৪০২-৪০৩, ৩০৯ নম্বরে উল্লেখিত সংকলন

৩৪৩. ডক্টর হাসান সায়ীদ المواني

তিনি একসাথে মাস শুরু করা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে একেবারে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বলা যায় যে একেবারে আঙুল ধরে দেখিয়েছেন যে, পুরো দুনিয়ার জন্য রোযা শুরু করার তারিখ এক করা সম্ভব নয়। এবং দলীল প্রমাণের মাধ্যমে একথাও সাব্যস্ত করেছেন যে, এ বিধান শরীয়তেরও কাম্য নয়।

হাদীসে কুরাইবের উপর শাওকানী রহ. যে যালিমানা হামলা করেছেন তিনি তার সংক্ষিপ্ত তবে মজবুত জবাবও লিখেছেন।

তিনি আল্লামা শারানী রহ.-এর সেই চমৎকার আলোচনাটির উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন যে আলোচনা আমরা তাঁর কিতাব 'মিনাছল মিন্নাহ' থেকে এই অধ্যায়েই উল্লেখ করেছি।

দেখুন ডক্টর হাসান মুওয়াফীর প্রবন্ধ-

310. তাওহীদু ওয়া তাহদীদু আওয়াইলুশ শুহুরিল আরাবিয়াহ, পৃষ্ঠা: ২৪৮-২৪৯, ২৬৪, ২৮৬-২৮৮, ৩১৮-৩২১, ৩৩৪-৩৩৬, ৩৪৫-৩৪৭, মজমুআ থেকে...

৩৪৪. ডক্টর হুসাইন কামাল (১৩৩২-১৪০৭ হিজরী)

তিনি খুব সংক্ষিপ্ত ইবারতে সিদ্ধান্তমূলক কথা লিখে দিয়েছেন,

ولا يجوز توحيد الصوم والأعياد لجميع أهل الأرض

অর্থাৎ সারা বিশ্বের জন্য রোযা ও ঈদের তারিখ এক করা জায়েয নেই। দেখুন ডক্টর হুসাইন কামালের কিতাব-

311. দাওরাতাশ শামসি ওয়াল কামার, পৃষ্ঠা: ৩৭, দারুল ফিকরিল আরাবী, কায়রো, ১৯৯৬ ঈসায়ী

উল্লেখ্য, ড. হুসাইন কামাল কিন্তু বড় বিজ্ঞানীও ছিলেন।

৩৪৫. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আবদুর রাযযাক মাররাকুশী (১৯০৬ঈ.-২০১১ঈ.)

মাগরিবের এই বুয়ুর্গ মালেকী মাযহাবের অনুসারী বড় ফকীহ ছিলেন। এদিকে তিনি ফালাকিয়াতে পারদর্শী ছিলেন। হেলাল বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও রচনা খুবই মানসম্পন্ন। এ বিষয়ে তার সবচে' সমৃদ্ধ তাসনীফ তার কিতাব 'আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিসি রুয়াতিল হিলাল'। যা দুই খণ্ডে মোট ৮৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। কাতারের সবচে বড় দীনী ব্যক্তিত্ব শায়েখ আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম আনসারী রহ. তা নিজ তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করেছেন।

এই কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ই হল এখাতেলাফে মাতালের হুকুম বর্ণনা করা। মুসান্নিফ রহ. যিনি শরীয়ত ও সাইল উভয় ময়দানের নিপুণ অশ্বারোহী, তিনি বিষয়ের হক আদায়ে বিন্দু পরিমান কমতি করেননি। খুব মজবুতভাবে 'এখতেলাফে মাতালে এতেবার হওয়ার' প্রমাণ করেছেন। এবং আল্লামা শাওকানী রহ.-এর একেকটি কথার প্রমাণসিদ্ধ ও সাবলিল আঙ্গিকে উত্তর দিয়েছেন।

মুসান্নিফের আসাতেয়া এবং সমকালীন অনেক মুহাক্কিক আলেমগণ এতে অভিমত ও মন্তব্য লিখেছেন। এবং তার ফয়সালার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন। কিতাবে সাথে ছাপা তাকরীযের সংখ্যাও বিশেষ অধিক। ১৮ মুহাররম ১৩৬৭ হিজরী মোতাবেক ২ ডিসেম্বর ১৯৪৭ ঈসাব্দী তারিখে এই কিতাবের রচনার কাজ সমাপ্ত করেন।

এই বরকতময় কিতাবের আলোচনার মাধ্যমে আমরা হিজরী পনের শতকের উদ্ধৃতিসমূহের আলোচনা শেষ করছি।

প্রত্যেক মাযহাবের উদ্ধৃতি এবং প্রত্যেক শতকের ফুকাহা ও আলেমগণের আরো অনেক উদ্ধৃতি এখনো যুক্ত হওয়ার অবকাশ আছে। তবে উদারহণ স্বরূপ এ হাওয়ালাসমূহও আল্লাহ চাহে তো যথেষ্ট হতে পারে। বাকী হেদায়েত তো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হাতে।

কুরাইবের সূত্রে ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীস

[দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহের নিজ নিজ রূয়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্পষ্ট দলিল]

বিশুদ্ধতা ও দ্যর্থহীনতা

প্রথমে সহীহ মুসলিম থেকে এই হাদীসের মূল পাঠ সনদসহ উল্লেখ করা হল—

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا تَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي تَكْتِفِي أَوْ تَكْتَفِي.

তরজমা : (ইমাম মুসলিম রহ. বলেন) আমাদেরকে ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়া, ইয়াহুয়া ইবনে আইয়ুব, কুতাইবা এবং (আলী) ইবনে হুজর হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহুয়া এভাবে বলেছেন, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (অর্থাৎ পরবর্তী হাদীসটি আমরা ইসমাইলের সামনে পাঠ করে তাঁর কাছ থেকে এর সনদ নিয়েছি) আর অন্যরা (ইয়াহুয়া ইবনে আইয়ুব, কুতাইবা এবং আলী ইবনে হুজর) বলেছেন حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (অর্থাৎ ইসমাইল আমাদেরকে এই হাদীস নিজে পড়ে শুনিয়েছেন) ইসমাইল বলে উদ্দেশ্য হল ইসমাইল ইবনে জাফর। তিনি এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন মুহাম্মাদ থেকে, মুহাম্মাদ বলে উদ্দেশ্য হল মুহাম্মাদ বিন আবী হারমালা। তিনি কুরাইব থেকে রেওয়ায়েত করেন, উম্মুল ফযল বিনতুল হারেস তাকে মুআবিয়া (রা.)-এর কাছে শামে পাঠিয়েছেন। কুরাইব বলেন, আমি শামে এলাম এবং তাঁর প্রয়োজন পুরো করলাম। আমি শামে থাকতে থাকতেই রমযানের হেলাল দেখা গেল। এরপর মাসের শেষে আমি মদীনায পৌছলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর হেলালের আলোচনা করলেন। বললেন, তোমরা কবে

হেলাল দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ? আমি বললাম- হ্যাঁ, অন্যরাও দেখেছেন এবং সবাই রোযা রেখেছেন। (আমীরুল মুমিনীন) মুআবিয়া (রা.)ও রোযা রেখেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু আমরা তো শনিবারের রাতে (শুক্রবার দিবাগত রাতে) হেলাল দেখেছি। সুতরাং আমরা তো ত্রিশ পুরো করা পর্যন্ত রোযা রেখেই যাব। যদি না এর আগে আমরা (নিজেরা) হেলাল দেখি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি মুআবিয়া (রা.)-এর হেলাল দেখা এবং (জুমাবারে) তাঁর রোযা শুরু করা যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশই করেছেন।

(ইমাম মুসলিম বলেন) ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়ার এই বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, হাদীসের শব্দ نَكْتَنِي নাকি تَكْتَنِي^{২৫} (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৮৭, কিতাবুস সিয়াম, অধ্যায় ৫) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই অধ্যায়ের শিরোনাম-إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ وَأَنَّهُمْ بِلَدِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ (অর্থ) অধ্যায় এই প্রসঙ্গে যে, প্রত্যেক শহরের (অঞ্চলের) জন্য নিজ নিজ দেখা ধর্তব্য এবং এই প্রসঙ্গে যে, যখন মানুষ কোনো শহরে হেলাল দেখবে তখন এর হুকুম সেসব মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে না, যারা তাদের থেকে দূরে আছে।

এই হাদীস আইন্মায়ে হাদীস ও আইন্মায়ে ফিকহের ঐকমত্য অনুসারে সহীহ।

আইন্মায়ে হাদীস ও আইন্মায়ে ফিকহ সকল ইমামের এই হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য আছে। এমনকি যে ফকীহগণ উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে ধর্তব্য গণ্য করেন না, তারাও এই হাদীসের সহীহ হওয়াকে অস্বীকার করেননি। হ্যাঁ, তারা তাদের ইজতেহাদ মোতাবেক এর কোনো ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কিন্তু তা সহীহ হওয়ার বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেননি। নমুনাস্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি দেখুন-

১. ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর কিতাবুস সহীহতে এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

২. ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. তাঁর কিতাবুস সহীহতে এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। এই হাদীসের শিরোনাম করেছেন- ‘এই বিষয়ের দলিল যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের নিজ নিজ হেলাল দেখা অনুযায়ী রমযানের রোযা ওয়াজিব হয়। অন্যদের হেলাল দেখা অনুযায়ী নয়।’

৩. ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীস রেওয়ায়েত করে বলেন- هذا حديث حسن صحيح غريب

২৫. نَكْتَنِي অর্থ হল, আমরা যথেষ্ট মনে করব না? আর تَكْتَنِي অর্থ হল, আপনি যথেষ্ট মনে করেন না? উভয় শব্দের ফলাফল একই। ‘আমরা যথেষ্ট মনে করব না?’ অর্থাৎ কুরাইব ও ইবনে আব্বাস রা.সহ মদীনাবাসী সবাই। আর ‘আপনি যথেষ্ট মনে করেন না?’ এখানে ‘আপনি’ দ্বারা ইবনে আব্বাস রা. উদ্দেশ্য। তিনি সে সময়ের মদীনাবাসী বড় সাহাবী ফকীহদের অন্যতম। তিনি যথেষ্ট মনে করলে তাঁর সকল অনুসারীরাও যথেষ্ট মনে করবেন। তাই نَكْتَنِي ও تَكْتَنِي মর্মের দিক থেকে বিরোধ নেই। এটা ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়া রহ.এর পূর্ণ সাবধানতা ছিল যে, মাত্র একটি শব্দের ব্যাপারে সন্দেহ করেছিলেন, যা মূল মর্মে কোনো প্রভাব ফেলে না। তারপরও তিনি বলে দিয়েছেন যে, এতে তার সন্দেহ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয়, ইসমাঈল ইবনে জাফর যিনি ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়া এবং তার সাথীদেরকে হাদীস শুনিয়ে ছিলেন, তিনি ‘কুরাইব থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আবী হারমাল’ এই সূত্রে কোন শব্দ উল্লেখ করেছেন? উত্তর স্পষ্ট। ইমাম মুসলিমের রেওয়ায়েতে ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়ার অন্য তিনজন সহপাঠী ইয়াহুয়া ইবনে আইয়ুব, কুতাইবা এবং আলী ইবনে হুজর সবার ঐকমত্যপূর্ণ ও দৃঢ় বক্তব্য হল কুরাইব রহ.এর প্রশ্নের শব্দগুলো ছিল أَوْ لَا تَكْتَنِي (‘আপনি কি যথেষ্ট মনে করেন না?’) এই তিনজন ছাড়া ইসমাঈলের আরো অন্য শাগরিদের বক্তব্যও এটিই। তা ছাড়া ইসমাঈল ইবনে জাফর রহ.এর কিতাবে এই শব্দই আছে। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মূল শব্দ ছিল تَكْتَنِي।

ইমাম তিরমিযীর পরিভাষা অনুসারে এই বাক্যের মর্ম হল, এই হাদীস উচ্চ পর্যায়ের সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।^{২৬}

৪. ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. এই হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করে বলেন-
إلى القول الأول أذهب، لأن فيه أثراً مرفوعاً، وهو حديث حسن تلم به الحجة، وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة.

অর্থাৎ প্রথম অভিমতই আমি গ্রহণ করি। (অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য নিজ নিজ অঞ্চলের হেলাল দেখা ধর্তব্য।) কারণ এই অভিমতের স্বপক্ষে একটি মারফু হাদীস আছে। আর সেই হাদীস (সনদের বিচারে) উত্তম। এর দ্বারা দলিল গ্রহণ আবশ্যিক। তা ছাড়া এটা বড় একজন সাহাবীর অভিমত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁর বিপরীত মত কারো নেই। (আত্‌তামহীদ শরহুল মুআত্তা, ইমাম ইবনে আব্দুল বার ১৪: ৩৫৮)

৫. ইমাম দারাকুতনী রহ. কিতাবুস সুনানে (খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২৭) এই হাদীস রেওয়ায়েত করে বলেন- هذا إسناد صحيح (এটা সহীহ সনদ।)

তাঁরা ছাড়াও হাদীসের অন্য যে ইমামগণ এই হাদীসকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন এবং এর সনদের বিষয়ে কোনো আপত্তি করেননি, তাদের মধ্যে রয়েছেন-

৬. ইমাম আবু দাউদ রহ.।

৭. ইমাম নাসায়ী রহ.।

৮. ইমাম আবু নুআইম আসফাহানী রহ. (আলমুস্তাখরাজ আলা সহীহি মুসলিম খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৬৩-১৬৪)

৯. ইমাম হুমাইদী রহ. (আলজামউ বাইনাস সহীহাইন খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ১২২)

১০. ইমাম বাগাভী রহ. (শরহুস সুন্নাহ খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ১৪৫, আলমাক্তাবুল ইসলামী)

১১. ইমাম ইবনে হুবায়রা। (আলইফসাহ আন মাআনিস সিহাহ খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৩, হাদীস ১২০০)

১২. হাফেযুল হাদীস জামালুদ্দীন যাইলায়ী। তিনি 'নাসবুর রায়াহ' খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৭১-এ বলেছেন- هو حجة على المذهب অর্থাৎ এই হাদীস উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার মতের বিপক্ষে দলিল।

আর যেসব হাফেযুল হাদীস এই হাদীসকে পরিষ্কার ভাষায় সহীহ বলেছেন বা ইমাম মুসলিম রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ. -তাদের কোনো একজনের তাসহীহের উদ্ধৃতি দিয়ে এই হাদীস সহীহ হওয়ার কথা বলেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন-

১৩. ইমাম বাইহাকী রহ. (আসসুনানুল কুবরা খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ২৫১, সঙ্গে দেখুন এর টীকায় হাফেযুল হাদীস ইবনুত তুরকুমানী হানাফী রহ.এর আলজাওহারুন নাকী)

১৪. ইবনুল জাওয়াযী রহ. (আত্‌তাহকীক ফী আহাদীসিত তালীক খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৮৩, হাদীস ১০৭৫)

২৬. লক্ষ করুন যে, এখানে ইমাম তিরমিযী শুধু গরীব বলেননি। বরং হাসান সহীহের সঙ্গে মিলিয়ে গরীব বলেছেন। কোনো রেওয়ায়েতকে শুধু গরীব বলার অবশ্যজ্ঞাবী অর্থ এই নয় যে, রেওয়ায়েতটি যয়ীফ। যেখানে হাসান সহীহের সঙ্গে একত্রে এই শব্দ ব্যবহার হবে সেখানে তা যয়ীফ হওয়ার কল্পনাও করা যায় না।

১৫. ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. (আরেযাতুল আহওয়াযী শরহে জামিউত তিরমিযী খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২১৩, আহকামুল কুরআন খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫, ২ : ১৮৫এর অধীন)

১৬. ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (তানকীহত তাহকীক খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৩৭২, দারুল ওয়াতন, রিয়াদ)

১৭. হাফেযুল হাদীস ইবনে আব্দুল হাদী রহ. (তানকীহত তাহকীক খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ২৯৯-৩০০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

১৮. ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. (ইহ্কামুল আহকাম শরহে উমদাতুল আহকাম পৃষ্ঠা: ৩৯৩, হাদীস ১৭৯এর অধীন, দারুল জীল, বৈরুত)

১৯. হাফেযুল হাদীস ইবনুল মুলাক্কীন রহ. (তুহফাতুল মুহতাজ ইলা আদিললাতিল মিনহাজ খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০ দারে হেরা, মক্কা মুকাররমা, আলবদরুল মুনীর খণ্ড: ৫ পৃষ্ঠা: ৬৪৯)

২০. হাফেযুল হাদীস ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (আত্‌তালখীসুল হাবীর খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪০০, হাদীস ১১০৬)

২১. হাফেযুল হাদীস শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. (আল্‌মাকাসিদুল হাসানা পৃষ্ঠা: ৫৫৬-৫৫৭, বর্ণনা ১৩৪৪এর অধীন)

২২. হাফেযুল হাদীস মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত ইবনে তাইমিয়া (প্রসিদ্ধ ইবনে তাইমিয়ার দাদা) মুত্তাকাল আখবার খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ১৬২, হাদীস ২১১৬ (باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم)

২৩. মুহাদ্দিস মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর (৬০৬ হি.), (জামেউল উসূল, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৭৫-২৭৬)

তা ছাড়া সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ফকীহ ও মুহাদ্দিসবৃন্দ, সুনানে আবু দাউদের ভাষ্যকার ফকীহ ও মুহাদ্দিসবৃন্দ, সুনানে তিরমিযীর ভাষ্যকার ফকীহ ও মুহাদ্দিসবৃন্দ, ইহ্কামুল আহকামের ভাষ্যকার ফকীহ ও মুহাদ্দিসবৃন্দ এবং ফিক্‌হে মুদালাল (দলিল উল্লেখকৃত ফিক্‌হ) ও ফিক্‌হে মুকারান (তুলনামূলক ফিক্‌হ)-এর মুহাদ্দিস-ফকীহ মুসান্নিফবৃন্দ, মুহাদ্দিস-মুফাসসিরবৃন্দ যারা এই হাদীসকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং তা সহীহ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে বলেছেন, তাদের তালিকা অনেক দীর্ঘ।

বর্তমানকালের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের রহ. মুসনাদে আহমদের টীকায় লিখেছেন-إسناده صحيح অর্থাৎ এই হাদীসের সনদ সহীহ। মুহাদ্দিস গুআইব আরনাউত রহ. সুনানে দারাকুতনী (খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১২৭) টীকায় লিখেছেন-هو حديث صحيح (এটি সহীহ হাদীস) আর মুসনাদে আহমদ (খণ্ড: ৫ পৃষ্ঠা: ১০)-এর হাশিয়ায় লিখেছেন-إسناده صحيح (এর সনদ সহীহ।) শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. তাঁর কিতাব সহীহ সুনানি আবী দাউদে লিখেছেন-

إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه هو والترمذي وقال: حسن صحيح

অর্থাৎ এই হাদীসের সনদ ইমাম মুসলিম রহ.এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ এবং এই হাদীস খোদ ইমাম মুসলিম রহ. রেওয়ায়েতও করেছেন এবং তিরমিযী রহ. এটা রেওয়ায়েত করে একে হাসান সহীহ বলেছেন। (সহীহ সুনানি আবী দাউদ, শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.)

হাদীসের মর্ম

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তাবেয়ী কুরাইব রহ.এর সূত্রে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। এখন দেখার বিষয় এই যে, এই হাদীস আমাদের কী বলছে? কী নির্দেশনা আমরা এই হাদীস থেকে পাচ্ছি আর ফিক্হ-ফতোয়ার কোন মাসআলাটি এতে রয়েছে।

হাদীসের মতন মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে এ কথাই পাওয়া যায় যে, দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহের অধিবাসীরা নিজ নিজ রুয়াত অনুযায়ী আমল করবেন। এই নির্দেশনা এই হাদীস থেকে বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়—

১. উম্মুল ফযল রা. যখন কুরাইব রহ.কে দামেশকে পাঠাচ্ছিলেন তখন এ কথা বলেননি যে, ওখানে হেলালের বিষয়ে লক্ষ রেখো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম যদি এই শিখে থাকেন যে রোযা ফরয হয় সর্বপ্রথম রুয়াত দ্বারাই, তবে যোগাযোগের সুবিধা না-থাকার ওয়রবশত তাঁরা আঞ্চলিক রুয়াতের উপরই আমল করতেন, তাহলে যখন অন্য অঞ্চলের রুয়াতের সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে তা ঘটনাচক্রে হলেও তখন কেন এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানো হবে না?

২. কুরাইব রহ. যখন দামেশক থেকে ফিরছিলেন তখন হযরত মুআবিয়া রা. তাঁর মাধ্যমে এ মর্মে কোনো পত্র বা মৌখিক বার্তা মদীনাবাসীর উদ্দেশে প্রেরণ করেননি যে, আমাদের এখানে জুমার রাতে হেলাল হয়েছে, তোমাদের ওখানে যদি পরে হয় তাহলে একটি রোযা কাযা করো। আর রমযানের ২৯ তারিখ আমাদের হেলাল দেখা অনুসারে নির্ধারণ করো।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যখন নিশ্চিত হলেন যে, কুরাইব নিজেও জুমার রাতে দামেশকে হেলাল দেখেছেন, অন্যরাও দেখেছে আর আমীর মুআবিয়া রা. নিজেও জুমার দিন প্রথম রোযা রেখেছেন, অন্যরাও রেখেছে, তখন এসব বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘আমরা তো জুমাবার দিবাগত রাতে হেলাল দেখেছি, কাজেই আমরা ত্রিশ পুরো হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখব, যদি না এর আগে হেলাল দেখি।’

৪. কুরাইব রহ. আবার জিজ্ঞাসা করলেন—

أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ

অর্থাৎ মুআবিয়ার (রা.) দেখা ও রোযা রাখাকে কি আপনি যথেষ্ট মনে করবেন না?

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ না, (আমি মুআবিয়ার দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করি না।) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই আদেশ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৮৭)

কুরাইবের প্রশ্ন এই ছিল যে, দামেশকে ব্যাপকভাবে হেলাল দেখা গেছে, ওখানকার দায়িত্বশীলসহ সকল মুসলমান রোযা রেখেছে, ওই রুয়াত কি মদীনাবাসীর জন্য যথেষ্ট হবে না? জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, না।

এরপর নিজের জবাবের পক্ষে তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি

দিয়েছেন এবং বলেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই আদেশ করেছেন।

তো জানা গেল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর কাছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আদেশ-বাচক হাদীস রয়েছে, যাতে এই নির্দেশনা আছে যে, দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহের রুম্মাতের ভিত্তিতে নয়, স্থানীয় রুম্মাতের ভিত্তিতেই সিয়াম ও ঈদ হওয়া চাই।

কোনো এক অঞ্চলের রুম্মাত অন্য সব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় কিনা—এ বিষয়ে এই হাদীসটি খুবই স্পষ্ট। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দূরের অঞ্চলসমূহের রুম্মাত অবশ্য অনুসরণীয় নয়। আর এ কারণে প্রত্যেক যুগের জুমহূর ফকীহগণের মাযহাবও ওটাই ছিল এবং সাহাবা-যুগ থেকে উম্মাহর কর্মও এরই অনুরূপ।

অনেক ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা এই মাযহাব প্রমাণ করেছেন। আর (যেমনটা আমরা দেখেছি) এই প্রমাণ দেওয়া সঠিক ও যথার্থ।

অন্যায় আপত্তি ও অসার ব্যাখ্যা

১৯ জানুয়ারি ২০১৭ঈ. ও ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৭ঈ. এর দুই মজলিসেই ওই তরফ থেকে অনেক অবাস্তব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি আফসোস হয়েছে এই কারণে যে, ওসব বন্ধুরা তাদের পছন্দের মতের পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে হাদীসের উপর অন্যায় আক্রমণ করা থেকেও বিরত থাকেননি। বিশেষত ড. আব্দুল্লাহ আলমারূফ তো কুরাইব রহ. বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীসের উপর যেভাবে আক্রমণ করেছেন, এতে আমরা খুবই মর্মাহত হয়েছি। অসত্য বরাত ব্যবহার, উদ্ধৃতিসমূহের মধ্যে কাটছাঁট, এরপর সরাসরি হাদীস শরীফের উপর আক্রমণ—এসব তো কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আমরা এখানে আলোচিত হাদীসের উপর তাদের অন্যায় অভিযোগসমূহ এবং অসার ও অর্থহীন তাবীলের পর্যালোচনার চেষ্টা করব, ইনশা-আল্লাহ।

১. এই হাদীস কি মুযতারিব? এতে কী দুর্বলতা আছে? (নাউয়ু বিল্লাহিল আযীম!)

ওই পক্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচক মাওলানা রফীকুল ইসলাম (যিনি ‘দেশবাসীর প্রতি জাতীয় হেলাল কমিটির এ কেমন দায়িত্বহীনতা’ বইয়ের লেখক) আলোচনায় পরিষ্কার বলেছেন—‘নিঃসন্দেহে এই হাদীসটি সহীহ। এতে কোনো কালাম নেই।’ কিন্তু তার পক্ষের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ড. আবদুল্লাহ আল্ মা'রূফ এই সর্বসম্মত সহীহ হাদীসের উপর এই বলে আক্রমণ করেছেন যে, ‘এটি মুযতারাব।’ ইলমে উসূলে হাদীসের ব্যাপারে তার অবগতির অবস্থা এই যে, এই পরিভাষিক আরবী শব্দটির উচ্চারণ যে ‘মুযতারিব’ (রায়ে কাসরাহ সহযোগে ইসমে ফায়িলের সীগা) এটুকুও তার জানা নেই অথচ হাদীসের ব্যাপারে বিচারকসুলভ রায় ঘোষণা করছেন যে, এটি মুযতারিব! ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দ্বিতীয় দিন ‘মুযতারাব’ শব্দ ব্যবহার করেননি, তবে হাদীসের মতনে দুই জায়গায় ইয়তিরাবের ভুল দাবি করে বলেছেন, অনেক মুহাদ্দিস (এরপর বলেছেন, কেউ কেউ) বলেন, এই হাদীসে

দুর্বলতা আছে।

প্রথম দিনের মজলিসে ঠিক এভাবে দাবি করেছেন যে, ‘মুহাদ্দিসীনরা বলেছেন, এটি অস্থির বর্ণনা’!!

ওই দিনই আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন কোন মুহাদ্দিস একে মুযতারিব বলেছেন দেখান। কিন্তু না তিনি ওই মজলিসে কোনো বরাত দিয়েছেন, না পরের মজলিসে।

আফসোস! তিনি একটি সর্বসম্মত সহীহ হাদীসের উপর অন্যায় অভিযোগ আরোপ করলেন। এরপর একে মুহাদ্দিসগণের প্রতিও সম্বন্ধ করলেন! ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

উল্লেখ্য, মুহাদ্দিসগণের নামে এই কথা বলা যে, তারা এই হাদীসকে মুযতারিব বা যযীফ বলেছেন, সম্পূর্ণ অসত্য ও অবাস্তব।

সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে ‘মুযতারিব’ ঘিরে কিছু কথা হয়ে গেলে বোধ হয় ভালো হয়।

‘মুযতারিব’ কাকে বলে?

‘মুযতারিব’ ওই হাদীসকে বলে যার কেন্দ্রীয় বর্ণনাকারীর শীষ্যদের মধ্যে বর্ণনার এমন ধরনের ভিন্নতা পাওয়া যায় যে, কেন্দ্রীয় বর্ণনাকারী বাস্তবে কী বলেছিলেন, তা নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদি তাদের পরস্পরের এই ভিন্নতা হাদীসের কোনো মৌলিক বিষয়ে না হয়ে থাকে, বরং ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে হয় কিংবা ভিন্নতা শুধু শব্দগত, যার কারণে মূল মর্মে কোনো ত্রুটি বা অস্পষ্টতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে একে ‘মুযতারিব’ বলে না।

তদ্রূপ যদি বর্ণনার ভিন্নতা বেশী হয় এবং কঠিন হয়, কিন্তু বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দ্বারা কেন্দ্রীয় বর্ণনাকারীর মূল বর্ণনা নির্ধারিত হয়ে যায়, তাহলেও একে ‘মুযতারিব’ বলা হবে না। বরং হাদীসের প্রকৃত সনদ ও মতন সেটিই সাব্যস্ত হবে, যা কেন্দ্রীয় রাবীর বর্ণনা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

ইলমে উসূলে হাদীসের এই কয়েদা এই ফনের প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদেরও জানা আছে। আমরা কয়েকটি মাত্র বরাত উল্লেখ করছি—

১. হাফেয ইবনে হাজার রহ. তাঁর কিতাব ‘ফাতহুল বারী’-র মুকাদ্দিমাতে লিখেছেন—

الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعلل الصحيح بالمرجوح. ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك».

(মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী পৃষ্ঠা: ৩৬৭, ফসলে ছামিন, প্রথম হাদীসের অধীন)

২. মুহাদ্দিস জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. (৯১১ হি.) লিখেছেন—

(والمضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة) من راو واحد مرتين أو أكثر، أو من راوین أو رواة (مقاربة). وعبرة ابن الصلاح: «متساوية»، وعبرة ابن جماعة: «مقاومة» بالواو والميم، أي ولا مرجح.

(فإن رجحت إحدى الروايتين) أو الروايات (بِحفظ راويها) مثلاً، (أو كثرة صحبة المروي عنه، أو غير ذلك) من وجوه الترجيحات، (فالحكم للراجحة، ولا يكون) الحديث (مضطرباً).
(তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নাবাবী খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৩৮৪, দারুল ইউসূর, মদীনা মুনাওয়ারা ১৪৩৭ হি.)

৩. মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন সাখাজী (৯০২ হি.) লেখেন-

هذا كله (إن اتضح فيه تساوي الخُلف) أي الاختلاف في الجهتين أو الجهات، بحيث لم يترجح منه شيء، أو لم يمكن الجمع.

(أما أن رجح بعض الوجوه) أو الوجهين على غيره، بأحفظية، أو أكثرية ملازمة للمروي عنه، أو غيرهما من وجوه الترجيح (لم يكن) حيثئذ (مضطرباً، والحكم للراجح منها) ...، إذ المرجوح لا يكون مانعاً من التمسك بالراجح.

وكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع، بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبراً باللفظين فأكثر عن معنى واحد، ولو لم يترجح شيء.

(ফাতহুল মুগীছ বি-শারহি আলফিয়াতিল হাদীস খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৭০, দারুল মিনহাজ, রিয়াদ ১৪২৬ হি.)

৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.) এ কথাও লিখেছেন-

ما لا يَتَصَمَّنُ المخالفة بين الروايات اختلافَ حكم شرعي فلا يقدح ذلك في الحديث ...

(আননুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ, ইবনে হাজার আসকালানী খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৮০২, দারুল রায়াহ, রিয়াদ, ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ ঈ.)

৫. হাফেযুল হাদীস আল্লামা আলাউদ্দীন মুগল্‌তাই হানাফী (৭৬২ হি.) তাঁর 'শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ'-এ লিখেছেন-

وإذا صح للحديث طريق، وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليه، ولا عبرة باختلاف الباقي.

(শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, আলাউদ্দীন মুগল্‌তাই খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৩৮, মাকতাবা নেযার মুস্তফা, মক্কা মুকাররমা, ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ ঈ.)

উসূলে হাদীসের কিতাবাদি ও হাফেযুল হাদীসগণের উপরিউক্ত ইবারতসমূহে মুযতারিবেব ওই পরিচয় এবং ওই কায়দাই বয়ান করা হয়েছে, যা আমরা উপরে লিখেছি। যার সারকথা হচ্ছে, কোনো হাদীসের বর্ণনায় রাবীদের মধ্যে যেকোনো ধরনের ভিন্নতা পাওয়া গেলেই ওই হাদীসকে মুযতারিব বলে না; বরং তাদের বর্ণনাসমূহের মধ্যে যদি এমন ভিন্নতা পাওয়া যায়, যা তাআরুয ও তানাকুযের শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ যেখানে সম্বয়ের কোনো উপায় থাকে না এবং কেন্দ্রীয় বর্ণনাকারীর প্রকৃত বর্ণনা কী, তা নির্ধারণেরও কোনো পথ থাকে না, তাহলে মুযতারিব বলে। শাস্ত্রীয় ভাষায় বললে মোদ্দাকথা এই দাঁড়ায় যে, 'ইখতিসার', 'রেওয়ায়েত বিল-মা'না' ও 'যিয়াদাতুছ ছিকাত'কে মুযতারিব বলে আখ্যায়িত করা ভুল। আর এসবের উপর মুযতারিবেব হুকুম আরোপ করা তো

সম্পূর্ণ তাহরীফ।

মুযতারিবের পরিচিতির পর এবার লক্ষ করুন কুরাইবের হাদীসকে মুযতারিব বলা কত বড় মিথ্যা ও জুলুম।

এক ভুল দাবি প্রমাণে অসংখ্য ভুল দাবি।

আলোচিত সর্বসম্মত সহীহ হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করার জন্য প্রথমে ড. আব্দুল্লাহ আলমারুফ এই ভুল দাবি করলেন যে তা মুযতারিব। এরপর এই ভুল দাবি প্রমাণের জন্য আরো কতগুলো ভুল দাবি করে দিলেন। অথচ দলিল-প্রমাণের নাম-নিশানাও নেই। দেখুন—

১. একবার বললেন, মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে ‘এটি অস্তির বর্ণনা’ অথচ বরাত একজন মুহাদ্দিসেরও দেননি।

২. এরপর বললেন, ‘অনেকে বলেছেন’। এর পর কথা পুরো না করেই বললেন, ‘কেউ কেউ’ বলেছেন যে, এই হাদীসে দুর্বলতা আছে অথচ না ‘অনেকের’ বরাত দিয়েছেন, না ‘কেউ কেউ’ এর!!

৩. প্রথম দিনের মজলিসে বলেছেন, শরহে ফতহুল কাদীরে^{২৭} এবং অনেক কিতাবে আছে যে, কুরাইবের হাদীসে অনেক প্রবলেম আছে।

প্রথম কল্পিত প্রবলেমটি তার ভাষায়— কেউ বলেছেন এটি মুযতারিব। কারণ কুরাইবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, তুমি নিজে হেলাল দেখেছ? তখন তিনি বললেন— رأی معاوية মুআবিয়া রা. দেখেছেন। (নিজের দেখার কথা বলেননি।) আরেক জায়গায় বলেছেন نعم رأيت (হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি)।

অথচ ফতহুল কাদীরে না এই হাদীসকে মুযতারিব বলা হয়েছে আর না সেখানে তার কল্পিত প্রবলেমের উল্লেখ আছে। আর না ‘ফতহুল কাদীর’ ছাড়া হানাফী মাযহাবের বা অন্য কোনো মাযহাবের কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে এই কথা আছে।

৪. দ্বিতীয় দিনের মজলিসে ‘ফতহুল কাদীর’ ও নাইলুল আওতার’ উভয় কিতাবের বরাতে বলেছেন যে, কুরাইবের হাদীসে তাদের (অর্থাৎ দূর ও নিকটের পার্থক্যকারীদের) পক্ষে কোনো দলিল নেই। এর অনেক কারণ। এরপর প্রথম কারণ যেটি বর্ণনা করেছেন তা এই—

‘এতে কুরাইব রহ. নিজে হেলাল দেখেছেন কি না—এ বিষয়ে বর্ণনায় বিভিন্নতা আছে। তদ্রূপ হাদীসের শব্দ কি أفلا تكفي না أفلا تكفي এতেও রাবী ইয়াহ্যার সংশয় হয়ে গেছে। এ কারণে অনেকে/কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণনার এই পার্থক্য এই হাদীসের একটি দুর্বলতা।’

অথচ ‘ফতহুল কাদীর’ বা ‘নাইলুল আওতার’ কোনো কিতাবেই এজাতীয় কথা নেই। শুধু এই দুটো নয়, হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকেও ড. আব্দুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীরা দেখাতে পারবেন না যে, কেউ কুরাইবের হাদীসকে ‘মুযতারিব’ বা ‘যয়ীফ’ বলেছেন কিংবা উপরের দুই পার্থক্য নির্দেশ করে কেউ বলেছেন, এটা এই হাদীসের দুর্বলতা!

কিতাবের নাম উল্লেখ করে এবং কিতাব হাতে নিয়ে এজাতীয় অবাস্তব কথা বলে যাওয়ার উপর কী মন্তব্য করা যায়, তা তাঁদেরকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

২৭. শরহে ফতহুল কাদীরের অর্থ ‘ফতহুল কাদীরের শরহ’ নয়; বরং এর অর্থ হচ্ছে, ফতহুল কাদীর শরহ শ্রেণির কিতাব। এটি হেদায়ার শরহ। (আব্দুল মালেক)

উপরিউক্ত দুই ভিন্নতা বা পার্থক্যের স্বরূপ

বাস্তবতা এই যে, উক্ত দুই পার্থক্য 'ইয়তিরাবের' মধ্যেই পড়ে না। এই কারণে উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যকারী (কাছের ও দূরের পার্থক্য অগ্রাহ্যকারী) কোনো ফকীহও এই হাদীসকে 'যমীক' বা 'মুযতারিব' বলেননি। কোনো মুহাদ্দিস তো বলেনইনি। এ তো এই সময়ের আবিষ্কার এবং এসব লোকের আবিষ্কার। যেমন- প্রবাদ আছে, নিমজ্জিত ব্যক্তি খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায়। তেমনি ড. আবদুল্লাহ আল মা'রুফ এই সর্বসম্মত সহীহ হাদীসকে মুযতারিব সাব্যস্ত করার জন্য এই অজুহাতের আশ্রয় নিচ্ছেন যে, হাদীসের শব্দ কি **أولا نكتفي** না **أولا نكتفي** এতে রাবী ইয়াহুয়ার সন্দেহ হয়েছে আর এই কারণে তা মুযতারিব। প্রথম কথা হচ্ছে, এই দুই শব্দে এমন কী পার্থক্য যে একে 'তাআরুফ' বলা হবে? কুরাইব রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- **أولا نكتفي** برؤية معاوية وصيامه? অর্থাৎ আপনি কি [জুমারাতো] মুআবিয়া রা.এর হেলাল দেখা এবং তাঁর রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করবেন না?

এখন ইমাম মুসলিমের চার উস্তাযের মধ্যে একজন ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়ার সন্দেহ হয়ে গেছে যে, কুরাইবের শব্দ **أولا نكتفي** ছিল, নাকি **أولا نكتفي**। তাঁর শব্দ যদি **أولا نكتفي** হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে 'আমরা কি যথেষ্ট মনে করব না?' তো বলুন, এই দুই শব্দে কী বৈপরীত্য। কুরাইব যে শব্দেই জিজ্ঞাসা করে থাকুন, অর্থ তো এটাই যে, দামেশকে আমীর মুআবিয়া ও তাঁর সঙ্গীরা যে হেলাল দেখেছেন এবং হেলালের হুকুম কার্যকর হয়ে সবাই রোযা রেখেছেন তা কি মদীনায় গ্রহণযোগ্য হবে না?'

তো শুধু একটি শব্দগত পার্থক্যকে, যার মূল অর্থে কোনো প্রভাবই নেই, ইয়তিরাব আখ্যা দেওয়া যে কত বড় অন্যায়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কথা এখানেই শেষ নয়, কোনো রাবী যদি স্বীকার করেন যে, এই বিষয়ে আমার সংশয় আছে, তাহলে নিয়ম হল যে অংশে তার সংশয় ওই অংশে তার বয়ান গ্রহণ করা হবে না। যারা সংশয়হীন বর্ণনা করেছেন তাদের বয়ান গ্রহণ করা হবে। তো এই হাদীস বর্ণনাকারী শুধু সহীহ মুসলিমেই ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়া ছাড়া আরো তিনজন বড় মুহাদ্দিস রয়েছেন- ১. ইয়াহুয়া ইবনে আইয়ূব ২. কুতাইবা ৩. আলী ইবনে হুজর। এই তিনজন সম্মিলিতভাবে সংশয়হীনভাবে **أولا نكتفي** বলেছেন। এই তিনজন ছাড়া ইসমাঈল ইবনে জাফরের অন্য ছাত্রদের বয়ানেও **أولا نكتفي** খেতাবের সীগায় রয়েছে, **أولا نكتفي** মুতাকাল্লিমের সীগায় নয়। যেমন-

* মূসা ইবনে ইসমাঈল (আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৬)

* সুলাইমান ইবনে দাউদ আলহাশেমী (মুসনাদে আহমদ খণ্ড: ১ পৃ. ৩০৬ হাদীস ২৭৮৯)

* সুরাইজ ইবনে নুমান (সুনানে দারাকুতনী খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১২৭ (২২১১))

* আবুর রবী (সুলাইমান ইবনে দাউদ আলআতাকী আবুর রবী আযযাহরানী) (আল মুসনাদুল মুত্তাখরাজ আলা সহীহিল ইমামি মুসলিম, আবু নুআইম আলআসফাহানী খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৬৩-১৬৪)

এসব শাগরিদের বয়ানে **أولا نكتفي** খেতাবের সীগায় আছে। এঁরা ছাড়া তিরমিযী, নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে 'আলী ইবনে হুজর'এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ওসব কিতাবেও **أولا نكتفي** খেতাবের সীগায় রয়েছে।

তো এতগুলো কিতাবে এবং ইসমাঈল ইবনে জাফরের এতজন শাগরিদের সূত্রে সংশয়হীনভাবে **أولا نكتفي** পাওয়া যাচ্ছে, শুধু এক শাগরিদ ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াহুয়ার এই শব্দে সংশয় হয়েছে যে,

শব্দটি কি نكفي না نكفي۔ তিনিও নিশ্চিতভাবে তাঁদের বিরোধী কিছু বয়ান করেননি। সাতজন ছিকা রাবীর সংশয়হীন বর্ণনাকে একজন মাত্র রাবীর সংশয়ের কারণে ‘যয়ীফ’ বা ‘মুয্তারিব’ বলে দেওয়া উসূলে হাদীসের কত পরিষ্কার বিরুদ্ধাচরণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাও উপলব্ধি করা যায় বিষয়টি কত বড় অন্যায়।

আরেকটি বাহানা

আলোচিত সর্বসম্মত সহীহ হাদীসটিকে মুয্তারিব সাব্যস্ত করার দ্বিতীয় অজুহাত ড. আবদুল্লাহ্ আল্ মা'রুফ এই বের করেছেন যে, তিরমিযীর বর্ণনা অনুসারে কুরাইব রহ.কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি কি নিজে হেলাল দেখেছেন? তখন তিনি জবাবে বলেছেন-رأه الناس অর্থাৎ লোকেরা দেখেছে।^{২৮} নিজের দেখার কথা বলেননি। কিন্তু অন্য রেওয়ায়েতে আছে-نعم هُيّا، আমি দেখেছি। ড. মা'রুফের দাবি, এতেও ‘ইয্তিরাব’ হয়ে গেছে।

অথচ প্রথম কথা হচ্ছে, ওই দুই বয়ানে কোনো তাআরুফ নেই। কাজেই একে ইয্তিরাবে ফেলারও অবকাশ নেই। এক রেওয়ায়েতে কুরাইবের নিজের দেখারও বর্ণনা আছে, অন্য লোকদের দেখারও বর্ণনা আছে, অপর রেওয়ায়েতে লোকদের দেখার বর্ণনা আছে। তো এতে এমন কী সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়ে গেল যে, একে ইয্তিরাব বলতে হবে? উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এর নাম ذكر كل ما لم يذكره الآخر একে ইয্তিরাব বলা হয় না। এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝার জন্য আমরা ড. মা'রুফকে ‘ফতহুল বারী’ ও ‘মাআরিফুস সুনান’ অধ্যয়নের পরামর্শ দিচ্ছি। মাআরিফুস সুনান খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ১২৬, ফতহুল বারীর একাধিক বরাত বিদ্যমান আছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তিরমিযীর রেওয়ায়েতে رأه الناس-এর আগে نعم ‘হুয়া’ কথাটি পাণ্ডুলিপি লেখকের ভুলে রয়ে গেছে। ‘নাআম’-বিহীন বর্ণনা একটি আলাদা বর্ণনা বিষয়টি এমন নয়। আনওয়ারুল মাহমুদ শরহে সুনানে আবু দাউদ কিতাবে এই কথাই লেখা হয়েছে-

والظاهر أن في سياق الترمذي سقوطاً، سقط عنه نعم

(আনওয়ারুল মাহমুদ খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৭২-৭৩, মুদ্রণ দিল্লি, ১৩৫৬ হি. মোতাবেক ১৯৩৭ঈ.)

তিরমিযীর রেওয়ায়েত থেকে ‘নাআম’ শব্দটি ছুটে যাওয়ার দলিল হচ্ছে, ইমাম তিরমিযী রহ. যে শায়েখের সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন তিনি ‘আলী ইবনে হুজর’। এই আলী ইবনে হুজর-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম নাসায়ী রহ. ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. ও ইমাম আবু নুআইম আসফাহানী রহ.ও এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। এঁদের সবার কিতাবে কুরাইব রহ.এর জবাব نعم ورأه الناس রয়েছে। অর্থাৎ হুয়া, আমি দেখেছি, লোকেরাও দেখেছেন।

যখন চার কিতাবেই রাবী আলী ইবনে হুজরের রেওয়ায়েতে ‘নাআম’ শব্দটি রয়েছে তো এরপর শুধু এক কিতাবের মুদ্রিত কপিতে এ শব্দ না থাকার কারণে এ কথা বলা যে, হাদীসে ইয্তিরাব এসে গেছে, কত বড় বে-ইনসাফী!

এদিকে আলী ইবনে হুজর ছাড়া আরো যারা এই হাদীসের কেন্দ্রীয় রাবী ইসমাইল ইবনে জাফর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন সবার বর্ণনায় ‘নাআম’ আছে।

২৮. ড. মা'রুফ বলেছেন, رآه معاوية (অর্থাৎ মুআবিয়া দেখেছেন) অথচ তিরমিযীতে এখানে رآه الناس লেখা আছে।

তো সারকথা দাড়াচ্ছে এই যে, আলী ইবনে হুজরসহ কেন্দ্রীয় রাবীর সকল শাগরিদ نعم وراه الناس বর্ণনা করেছেন। শুধু ইসমাঈল ইবনে জাফরের এক শাগরিদ আলী ইবনে হুজরের বর্ণনা একটি কিতাবে এমনভাবে এসেছে যে, তাতে ‘নাআম’ শব্দটি ছুটে গেছে। তাহলে ইসমাঈলের সকল শাগরিদের বর্ণনা এবং আলী ইবনে হুজরের বর্ণনা, যা অধিকাংশ কিতাবে রয়েছে, ত্যাগ করে এক কিতাবের سقط বা اختصار কে অজুহাত বানিয়ে হাদীসকে মুযতারিবি সাব্যস্ত করা কোনো নীতিতে পড়ে না।

ড. আবদুল্লাহ্ আল্ মারুফের খেদমতে এ প্রসঙ্গে শেষ কথা

ড. মারুফ! প্রত্যেক শাস্ত্রে ওই শাস্ত্রের ইমামদের কথাই গ্রহণযোগ্য। এই হাদীসকে হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ ‘সহীহ’ বলেছেন। ‘সহীহ’ শিরোনামে লিখিত কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। যেসব ফকীহ উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করেন তাঁরাও একে ‘সহীহ’ বলে স্বীকার করেন। তাহলে এই সর্বসম্মত ও সর্বজন গৃহীত সহীহ হাদীসের সমালোচনা করে আপনি নিজেকে প্রশংসিত করলেন! এর পর মুহাদ্দিসীদের নামে এই অসত্য কখনও করলেন যে, তাঁরাও এই হাদীসকে মুযতারিবি বলেছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন এতে দুর্বলতা আছে! এরপর আপনার এই কথাটা কী সাংঘাতিক তা আপনি নিজেই চিন্তা করুন। আপনি বলেছিলেন, ‘একটিমাত্র হাদীস পাওয়া যায়, যেইটার ধোয়াশায় কুয়াশায় মানুষ অনেক সময় পথ হারিয়ে ফেলে।’

আমরা আপনার হেদায়েতের দুআ করি। আপনার কাছে নিবেদন করি যে, আপনি যদি এই হাদীসের সনদগুলো মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে থাকেন, তাহলে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই হাদীসের কেন্দ্রীয় রাবী ইসমাঈল ইবনে জাফর। ইনি ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার অন্যতম ইমাম। ইলমে কিরাআত ও ইলমে হাদীসের ইমাম। ইমাম মালেক রহ.এর সমসাময়িক। ১৮০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল। ইমাম মালেক রহ.এর মতো তিনিও হাদীসের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন, যার হাদীস সংখ্যা পাঁচশ। এই সংকলনের প্রসিদ্ধ নাম الخمس مئة حديث ইলমে হাদীসের ইতিহাস ও ইলমে আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে এই সংকলনের আলোচনা আছে।

ঐতিহাসিক ইবনে সা‘দ ‘আত্‌তবাকাতুল কুবরা’-এ (৭/২৩৭) লিখেছেন—

هو صاحب «الخمس مئة حديث» التي سمعها الناس منه

এই সংকলনটি মাখতূতা আকারে ছিল। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, কয়েক বছর আগে এর নুসখা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম ইসমাঈল ইবনে জাফর রহ. থেকে হাদীস শরীফের এই সংকলন, যার আরেক নাম نسخة إسماعيل بن جعفر তাঁর কয়েকজন শাগরিদ এটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী রহ. এই কিতাবের হাদীসগুলো কুতাইবার সূত্রে বর্ণনা করেন এবং ইমাম আহমদ রহ. সুলাইমান ইবনে দাউদ আলহাশেমীর সূত্রে। তবে এই কিতাবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা সেটিই যেটি ছাহেবে কিতাবের শাগরিদ আলী ইবনে হুজরের রেওয়ায়েত।

তো এই কিতাব রিয়াদের মাকতাবাতুর রুশদ থেকে ১৪১৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৮ ই. উমার ইবনে রাফুদ বিন রুফাইদ-এর সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়েছে।

আমরা এখানে এই হাদীসের কেন্দ্রীয় রাবী, যার সূত্রে সবাই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন সেই ইসমাইল ইবনে জাফরের কিতাব থেকেই পেশ করছি। ড. আব্দুল্লাহর কাছে আবেদন, তিনি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারেন যে, কোনোরূপ সংশয় ছাড়া হাদীসের শব্দ نعم رأيتُه أولا تكتفي এবং ورآه الناس (হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে) কথাটিও বিদ্যমান।

حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ السَّعْدِيِّ

عَنْ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ

(ب ١٨٠)

دَلِيلَةُ وَتَحْقِيقُ

عَمْرٍاءُ رَفُودُ بْنُ رَفِيدِ السَّفِيَّانِي

شركة التوزيع
للنشر والتوزيع

مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ
الرياض

كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس أن الفضل أخبره أن رسول الله ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة^(١).

(٣١٨) حدثنا محمد، عن النعمان^(٢) بن أبي عياش الزرقى، عن أبي سعيد الخدرى، أن النبي ﷺ قال:

”لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع [الشمس]“^(٣).

(٣١٩) حدثنا محمد قال: [و]^(٤) أخبرني كريب، أن أم الفضل^(٥) بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل^(٦) عليّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى

(١) هي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وتلي مكة.

والحديث أخرجه البخاري (٦٠٠/٢) رقم (١٥٨٦)، ومسلم (٩٣١/٢) رقم (١٢٨٠) من طريق المصنف بهذا السند.

(٢) النعمان بن أبي عياش الزرقى الأنصاري أبو سلمة المدني قال الحافظ: ثقة.

(٣) زيادة من (ظ). والحديث إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٢١٢/١) رقم (٥٦١) ومسلم (٥٦٧/١) رقم (٨٢٧) (٢٨٨) من طريق عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدرى به.

(٤) زيادة من (ظ).

(٥) هي لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، أخت ميمونة بنت الحارث زوج الرسول ﷺ.

(٦) يقال: أهل الهلال إذا طلع، وأهل واستهل: إذا أبصر.

رأيتهم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيت ليلة الجمعة؟
فقلت: نعم رأيت ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية.
فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا تزال نصوص حتى نكمل ثلاثين^(١) أو
نراه. فقلت: أولاً تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا
أمرنا^(٢) رسول الله ﷺ^(٣).

(٣٢٠) حدثنا محمد، عن سالم^(٤) بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال:
”من اقتنى^(٥) كلباً غير^(٦) كلب ماشية أو كلب صيد نقص من
عمله كل يوم قيراط“. قال عبد الله: وقال أبو هريرة^(٧): أو كلب
حرث^(٨).

(١) أي تمام رمضان.
(٢) يشير ابن عباس إلى حديث ”لا تصوموا حتى تزوا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن
غم عليكم فاقدروا له“ أخرجه البخاري (٦٧٤/٢) رقم (١٨٠٧)، ومسلم (٧٥٩/٢)
رقم (١٠٨٠) (٣) من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه مسلم (٧٦٥/٢) رقم (١٠٨٧) (٢٨) من طريق المصنف بهذا السند.
(٤) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أحد الفقهاء السبعة قال الحافظ: كان ثباتاً
عابداً فاضلاً.

(٥) يقال: قناه، يقنوه، واقتناه، إذا اتخذ لنفسه دون بيع.
(٦) في (ظ) ”إلا“ بدل ”غير“ وكذلك في مسلم.
(٧) أي أن ابن عمر لم يسمع هذه اللفظة من رسول الله ﷺ وإنما سمعها من أبي هريرة عن
رسول الله ﷺ. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري (٨١٧/٢) رقم (٢١٩٧)
ومسلم (١٢٠٣/٣) رقم (١٥٧٥) (٥٩) بنحو حديث ابن عمر مع زيادة اللفظة
المذكورة.

(٨) أخرجه مسلم (١٢٠٢/٣) رقم (١٥٧٤) (٥٣) من طريق المصنف بهذا السند.
وقد مضى تخريج هذا الحديث برقم (٢١).

এরপর আমরা আপনাকে আল্লাহর সোপর্দ করছি। আল্লাহ তাআলাই আপনাকে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন।

এই হাদীস কি ‘মারফু’ নয়?

আগের প্রশ্নটির মতোই আরেকটি ভিত্তিহীন প্রশ্ন করেছেন ওই দিকের আলোচক মাজলান রফীকুল ইসলাম সাহেব ও ড. আবদুল্লাহ আল্ মারুফ সাহেব। দুজনই বলেছেন, এই হাদীসটি ‘মারফু’ নয়। আগের আপত্তির মতো এই আপত্তিটাও বর্তমানের আবিষ্কার এবং ওসব লোকের আবিষ্কার। এই স্পষ্ট মারফু হাদীসটি কেন মারফু নয়, এর কারণ ব্যাখ্যা করে ড. মারুফ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই আদেশই করেছেন।) কিন্তু কী আদেশ করেছেন তা তিনি বলেননি। তাই এটি ‘মারফু’ নয়!!

অথচ কী আদেশ করেছেন তার উল্লেখ হাদীসে আছে। কুরাইব জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি মুআবিয়া রা. (অর্থাৎ দামেশকবাসীর) রুয়াতকে যথেষ্ট মনে করবেন না? আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. জবাব দিয়েছেন—

لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ ‘না, (আমরা দামেশকবাসীর রুয়াতকে যথেষ্ট মনে করি না।) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই আদেশ করেছেন’। কী আদেশ করেছেন তা তো এখানে আছে। هكذا (এরূপ) বলে তো ওই বিষয়টির দিকেই তিনি ইশারা করেছেন, যার বৃন্তান্ত কুরাইব ও তাঁর মধ্যকার কথোপকথনের মধ্যেই রয়েছে।

হ্যাঁ, আপনি এইটুকু বলতে পারেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ওই ইবারতটি হুব্হ উদ্ধৃত করেননি, যেই ইবারতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের আদেশটি করেছিলেন। তিনি নবীজীর আদেশ-সম্বলিত বাণীটির ফলাফল এখানে উল্লেখ করেছেন। কোনো হাদীস মারফু হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। ফকীহ ও মুহাদিস সবারই এই বিষয়ে ইজমা রয়েছে। হানাফী ফকীহ ও মুহাদিসগণেরও এটিই বক্তব্য। ইনশা-আল্লাহ, শীঘ্রই এর উপর নির্ভরযোগ্য বরাত-উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হবে। প্রথমে রফীক সাহেবের বক্তব্যটা দেখুন! তিনি বলেছেন—

‘দেখুন, হাদীসে চারটি নামের উল্লেখ এসেছে উম্মুল ফযল রযিআল্লাহু আনহা, কুরাইব রযিআল্লাহু আনহু (বলা উচিত ছিল, রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুআবিয়া রযিআল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রযিআল্লাহু আনহুমা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই হাদীস মারফু নয়, মওকুফ। সাহাবীদের হাদীস এটা সাহাবীদের হাদীস, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকালের পরের, খোলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের পরের হাদীস।’^{২৯}

২৯. যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এই ঘটনা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পরের ঘটনা, তাহলেও তো এর সারকথা ওধু এইটুকু যে, কুরাইবের সঙ্গে ইবনে আব্বাস রা.এর কথোপকথনটি ওই সময় হয়েছিল। কিন্তু এই কথোপকথনে সাহাবী আব্দুল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আদেশের বরাত দিয়েছেন ওই আদেশ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকালের আগের। সেটা তো পরের নয়। এরপর উম্মুল ফযল ও কুরাইবের এই

লক্ষ করুন, কী চমৎকার আলোচনা! এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি এই হাদীসে শুধু চারটি নামই পেলেন? পঞ্চম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামটিই তার চোখে পড়ল না? এই হাদীসে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ নেই? ইবনে আব্বাস রা. এই যে বললেন— (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই আদেশ করেছেন) এই বাক্যে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ আসেনি? এরপরও তা ‘মারফূ’ হবে না কেন?

আল্লাহর বান্দা! প্রত্যেকটি মুত্তাসিল মারফূ হাদীসে সাহাবীর নাম অবশ্যই আসবে। কারণ সাহাবীই তো হাদীসের প্রথম রাবী। তো সাহাবীর নাম এলেই কি হাদীস ‘মাওকূফ’ হয়ে যাবে? এতো দেখছি মারফূ ও মাওকূফের নতুন সংজ্ঞা! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তো কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য নূর ও হেদায়েত। আর তাই হাদীস থেকে নির্দেশ ও নির্দেশনা গ্রহণের ধারা তো কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের ত্রিশ বছর পরে কেন, তাঁর ইন্তেকালের পঞ্চাশ-ষাট বছর পরেও যদি কোনো সাহাবী তাঁর কোনো আদেশ, কোনো নির্দেশনা বা কোনো কর্ম দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকেন, তাহলে কি ওই হাদীস ‘মারফূ’ থাকবে না? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের ত্রিশ বছর পরে রাসূলের কোনো হাদীস দ্বারা ইস্তিদলালের অর্থ কি এই যে, হাদীসটি এখন প্রস্তুত হয়েছে! নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক! তদ্রূপ কোনো মাসআলায় সাহাবী ও তাবেয়ীর মাঝে কথোপকথন হল আর সাহাবী এই প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো আদেশ বা কোনো কাজের বরাত দিলেন, তাহলে শুধু এই জন্য যে, এতে তাবেয়ীর উল্লেখ এসেছে, হাদীসটি মাওকূফ বা মাকতূ হয়ে যাবে?

রেওয়ায়েতের যে অংশ সাহাবীর নিজের কথা বা কাজ ওই অংশটুকু মাওকূফ। যতটুকু অংশ তাবেয়ীর কথা-কাজ ওই টুকু ‘মাকতূ’। কিন্তু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নির্দেশনা বা কাজের বরাত দিয়েছেন, তা কেন মাওকূফ বা মাকতূ হবে? তা তো অবশ্যই ‘মারফূ’।

আলোচ্য হাদীসে উম্মুল ফযলের ঘটনাটি মাওকূফ। কারণ এই অংশে একজন সাহাবিয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কুরাইব রহ. সম্পর্কে যা আছে তা ‘মাকতূ’। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুরাইব রহ.কে ‘লা’ বলে যে ফতোয়া দিয়েছেন যে, দামেশকবাসীর রুয়াত মদীনাবাসীর জন্য ধর্তব্য নয়, সে ফতোয়াকে তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বলেছেন— *هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم* ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই আদেশ করেছেন।’ এটি মারফূ। কারণ ইবনে আব্বাস রা.এর এই ফতোয়া তাঁর নিজের ইজতেহাদ-ভিত্তিক নয়, বরং এ বিষয়ে তাঁর কাছে থাকা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশভিত্তিক। এ কারণে এই হাদীসের মূল অংশ নিঃসন্দেহে মারফূ। যদি ইবনে আব্বাস রা. ‘লা’ (لا) বলে কথা শেষ করে দিতেন, তাহলে তা শুধু মাওকূফ হত এবং তাঁর মর্যাদা শুধু ‘সাহাবীর ফতোয়া’ হিসাবেই হত। কিন্তু যেহেতু তিনি এই ফতোয়ার

ঘটনা জানা কথা যে, এটা হযরত উসমান রা.এর যুগের ঘটনা। কারণ, উম্মুল ফযল রা.এর জানাযা হযরত উসমান রা. পড়িয়েছেন। (কিতাবুছ ছিকাত, ইবনে হিব্বান খ. ৩ পৃ. ৩৬১, দারুল ফিকর) তারীখুল ইসলাম, যাহাবী। হযরত উসমান রা.-এর খেলাফত আমলে মুআবিয়া রা. শামের প্রশাসক ছিলেন, তিনি খলীফা হয়েছেন পরে। মাজলা রাফীকুল ইসলাম সাহেবের কাছে কি উম্মুল ফযলের মৃত্যু সনের ব্যাপারে এর চেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য কোনো বরাত আছে, যার দ্বারা তাঁর ওফাত ৪১ হিজরীর পরে প্রমাণিত হয়?

সমর্থনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বরাত দিয়েছেন, তাই তা বিল-ইজমা (সর্ব সম্মতিক্রমে) ‘মারফু’ হাদীস।

যেকোনো উসূলে হাদীস বা উসূলে ফিক্‌হের কিতাবে মারফু হাদীসের সংজ্ঞা পড়লেই নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, এই হাদীস মারফু হাদীসের সংজ্ঞায় দাখেল হওয়ার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। এ কারণেই আজ পর্যন্ত কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহ এই হাদীসকে মাওকুফ বলেননি। কোনো ফকীহ ও মুহাদ্দিস এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন যে, এই হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আদেশের বরাত দিয়েছেন তা কোন আদেশটি, কিন্তু একজনও এই কথা বলেননি যে- لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم এটি মারফু হাদীস নয়, মাওকুফ হাদীস। এই বাতিল কথা না ‘ফতহুল কাদীরে’ আছে, না নাইলুল আওতারে, আর না রফীক সাহেবের উদ্ধৃত কোনো কিতাবে।

হ্যাঁ, এই কথা ঠিক যে, কুরাইব রহ.এর এই রেওয়ায়েতে যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের উল্লেখ আছে, তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতোয়ারও উল্লেখ আছে, যে ফতোয়া নবী-আদেশের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণে এই রেওয়ায়েতে আমরা একই সঙ্গে মাসআলা-সংশ্লিষ্ট নবী-আদেশ এবং এর ভিত্তিতে প্রদত্ত সাহাবীর ফতোয়া-দুটোই পেয়ে যাচ্ছি। এই কারণে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করে কখনো সাহাবীর ফতোয়াকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন, কখনো নবীর আদেশকে, আবার কখনো উভয়টিকে। কারণ এই দুটো বিষয়ই স্ব স্ব স্থানে শরীয়তের দলিল।

মারফু কাকে বলে?

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মারফু ওই হাদীসকে বলে যা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যাতে তাঁর কোনো কথা, কাজ বা সম্মতির উল্লেখ আছে। এ কারণে যে হাদীসে কোনো সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো আদেশ-নিষেধের হাওয়ালা দিয়েছেন, তা মারফু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা পরিষ্কার অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা।

কোনো সাহাবী যদি বলেন- أُمِرْنَا (আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে) কিংবা বলেন- نُهِنَا (আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে)। আদেশ-নিষেধ কে করেছেন তা স্পষ্ট করে বললেন না। এর পরও স্বাভাবিক যেহেতু এটাই যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন। তাই প্রায় সকল আইম্মায়ে হাদীস ও ফুকাহা একমত যে, এটিও মারফু হাদীস। আর সাহাবী যদি স্পষ্ট বলে দেন- أُمِرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন) তাহলে তা মারফু হওয়ার বিষয়ে আইম্মায়ে হাদীস ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কারো কোনো মতভেদ নেই। আর না এতে মতভেদের কোনো সুযোগ আছে। পরবর্তী দু-একজন যে মতভেদ করেছেন তারা নিজেরাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের ক্বুল সর্বসম্মতিক্রমে ‘শায’ (বিচ্ছিন্ন) ও ‘বাতিল’ (ভ্রান্ত) বলে চিহ্নিত হয়েছে।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. লিখেছেন-

فإن صرح الصحابي بالامر كقوله: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا خلاف فيه، إلا ما حكى عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف، بل باطل،

لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق.

অর্থাৎ সাহাবী যদি আদেশকারীর নাম পরিষ্কার বলে দেন, যেমন বললেন— **أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم** (আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন) তাহলে তা মারফু হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। তবে দাউদ (যাহেরী) ও কালামশাফের কারো কারো থেকে যে বর্ণিত হয়েছে— ‘এ ধরনের রেওয়ায়েত ওই সময় পর্যন্ত হুজ্জত হবে না, যে পর্যন্ত না সাহাবী আদেশের ইবারত বর্ণনা করেন’ তা একটা দুর্বল, বরং ভ্রান্ত কথা। কারণ সাহাবী আমানতদার ও রাসূলের ভাষা সম্পর্কে অবগত। আর তাই নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দেবেন না।

(তাদরীবুর রাবী, সুযুতী মুতু ৯১১ হি. খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১১২, দারুল ইউসর, মদীনা মুনাওয়ারা ১৪৩৭ হি. আরো দেখুন, (খণ্ড:) আননুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) পৃষ্ঠা: ১৮৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ. (গ.) ফতহুল মুগীছ, শামসুদ্দীন সাখাভী (৯০২ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ১৩৪, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ ঈ. (ঘ.) শরহু নুখবাতিল ফিকার, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী পৃষ্ঠা: ১১৫, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, ১৪১৫ হি. (ঙ.) শরহু শরহিন নুখবা, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (১০১৪ হি.) পৃষ্ঠা: ৫৭১, শারিকা দারুল আরকাম, বৈরুত, লেবানন)

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ.ও দাউদ যাহেরীর এই মতকে বাতিল ও ভ্রান্ত ঘোষণা করেছেন। এবং বলেছেন—

«...،وجب أن يحمل قوله: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهانا عن كذا، وسن لنا كذا، على حقيقة الأمر والنهي كأنه قول من النبي عليه السلام بعينه...».

(আলফুসূল ফিল উসূল, আবু বকর জাসসাস (৩৭০ হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন ২০১০ ঈ.)

মোটকথা সাহাবী বলবেন— **أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم** আর কেউ তা মারফু কি না, এই সন্দেহ করবে, অন্তত কোনো সুন্নী আলেমের ব্যাপারে তো আমরা এরূপ ধারণা করতে পারি না। এটা তো হানাফী গায়রে হানাফী সব মাযহাবের ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীদের ইজমার বিরোধী।

কুরাইবের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি বিল-ইজমা মারফু

উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলো দেখার পর আর কোনো সংশয় থাকতে পারে না যে, কুরাইবের রেওয়ায়েত কৃত হাদীসটি, যাতে দামেশকের রুয়াত মাদীনাবাসীর জন্য অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে বলেছেন— **أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم** তা ‘মারফু’ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদও নেই, কোনো সংশয়ও নেই। কারণ এই হাদীসে পরিষ্কার **أمرنا رسول الله** বাক্যটি রয়েছে।

এই স্পষ্ট মারফু হাদীস সম্পর্কে কোনো ফকীহ বা মুহাদ্দিসের বরাতে এ কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না যে, এই মারফু হাদীসটি মারফু। এরপরও ওই বন্ধুদের আশ্বস্তির জন্য আমরা কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এতে দেখা যাবে যে, বড় বড় মনীষী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কুরাইবের রেওয়ায়েত কৃত এই হাদীসটি মারফু। নিচের বরাতগুলো দেখুন—

১. ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. (৪৬৩ হি.)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ রুয়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার মাযহাবের সমর্থনে কুরাইবের হাদীস উল্লেখ করে অপর মাযহাবের আলোচনা করেছেন। এর পর লিখেছেন—

إلى القول الأول أذهب، لأن فيه أثراً مرفوعاً، وهو حديث حسن ٣٠ تلزم به الحجة، وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة، وقول طائفة من فقهاء التابعين.

অর্থাৎ আমি প্রথম মাসলাকটিই গ্রহণ করছি। কারণ এর সমর্থনে একটি মারফু হাদীস আছে, যা (সনদের বিচারে) উপযুক্ত ও অবশ্য-গ্রহণীয়। একইসঙ্গে এই মাসলাক একজন বড় সাহাবীরও ক্বওল আর এই বিষয়ে সাহাবীদের কেউ তাঁর সঙ্গে দ্বিমত করেননি। এদিকে এটি এক জামাত তাবেয়ীরও মাসলাক। (আত্‌তামহীদ শরহুল মুআত্তা, ইবনে আব্দুল বার খণ্ড: ১৪ পৃষ্ঠা: ৩৫৮) দেখুন, ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. পরিষ্কার বলেছেন যে এটি মারফু হাদীস।

২. মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস কুরতুবী (৬৫৬ হি.)

ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. তালখীসু সহীহ মুসলিমের শরহ ‘আলমুফহিম’-এ লেখেন—
(وقول ابن عباس: فلا نزال نصوص حتى نكمل ثلاثين أو نراه) ثم قال في آخره: (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) كلمة تصريح برفع ذلك للنبي صلى الله عليه وبأمره به.

আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ.-স্পষ্ট বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ.এর শেষ কথাটি—
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم তে পরিষ্কার বয়ান আছে যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারফু হাদীস আর তিনিই এই আদেশ করেছেন। (আলমুফহিম, আবুল আব্বাস কুরতুবী খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪২, দারু ইবনে কাছীর, বৈরুত, মুদ্রণ : ৩, ১৪২৬ হি. = ২০০৫ ঈ.)

৩. মুফাসসির কুরতুবী (৬৭১ হি.)

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী রহ. তাঁর তাফসীরগ্রন্থে কুরাইব রহ. রেওয়ায়েতকৃত এই হাদীস উল্লেখ করে লেখেন—

قال علماؤنا: قول ابن عباس: «هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره.

অর্থাৎ ‘আমাদের সকল আলেম বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা’র কথা «هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» এতে পরিষ্কার বয়ান আছে এটি মারফু এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আদেশ। (আলজামি লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ২৯৫, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৩৭৩ হি. = ১৯৫৪ ঈ.)

৩০. আগেও বলা হয়েছে, ইবনে আব্দুল বার রহ. حسن কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। একে যদি পারিভাষিক অর্থে নেওয়া হয় তবুও কোনো সমস্যা নেই। কারণ পারিভাষিক হাসান তো দলিলযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার। বাস্তব মানদণ্ড বিবেচনায় এই হাদীসটি ‘সহীহ লিয়াতিহী’র মনে উত্তীর্ণ।

৪. আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী রহ. (৯৭৪ হি.)

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার মক্কী রহ. إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام किताबे এই হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন—

لأثر فيه حسن مرفوع تقوم به الحجة، وهو قول صحابي كبير لا مخالف له من الصحابة وفقهاء التابعين.

এখানেও পরিষ্কার ভাষায় এই হাদীসকে ‘মারফু’ বলা হয়েছে। (ইত্হাফু আহলিল ইসলাম, ইবনে হাজার মক্কী পৃষ্ঠা: ১০৫ আলফসলুহু ছামিন)

সাহাবীর কুওল কি দলিল নয়?

আমরা দেখেছি যে আলোচ্য হাদীসটি নিঃসন্দেহে মারফু। যদি একে শুধু মওকুফও ধরে নেওয়া হয় অর্থাৎ এ শুধু ইবনে আব্বাস রা.এর ইজতেহাদভিত্তিক ফতোয়া, এর বেশি কিছু নয়, তাহলেও প্রশ্ন থাকে যে, সাহাবীর কুওল কি দলিল নয়? সঠিক উসূল তো এটিই যে, সাহাবীর কুওল অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী কোনো দলিলের বিরোধী না হলে তা হুজ্জত। আর এখানে তো সাহাবীর ব্যক্তিগত কুওলের প্রশ্ন নয়, বরং এমন কুওল যার সমর্থনে রয়েছে গোটা সাহাবা জামাতের আমল এবং যে কুওলের খেলাফ কোনো সাহাবীর কোনো কুওল বা ফেল বিদ্যমান নেই; যেমনটা ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. ও ইবনে হাজার মক্কী রহ. প্রমুখ বলেছেন। এই প্রকারের ফতোয়ায়ে সাহাবা হুজ্জত হওয়া তো একটি ইয়াকীনী ও ইজমায়ী বিষয়।

মাওলানা রফীকুল ইসলামের দাবি— এই হাদীস যেহেতু মওকুফ, তাই তা মারফু হাদীসের বিপরীতে হুজ্জত হতে পারে না, সম্পূর্ণ অসার দাবি। কারণ এই হাদীস তো কোনো মারফু হাদীসের খেলাফ নয়। প্রথমত صوموا لرؤيته হাদীসের স্বাভাবিক মর্ম এই হাদীসেরই সমর্থক, এই হাদীসের বিরোধী নয়, আর শাহাদত কবুলের কোনো হাদীসেই দূরের অঞ্চলের সাক্ষ্য গ্রহণের কোনো ঘটনা নেই, সবগুলোই স্থানীয় ও আঞ্চলিক রুয়াতের ঘটনা। যে কাফেলা দিনের শেষভাগে সাক্ষ্য দিয়েছিল তা বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল দূর থেকে এসেছিল। এর উপর দামেশক ও মদীনাকে কিয়াস করা সম্পূর্ণ ভুল।

এখানে আরো ভেবে দেখা দরকার যে, কুরাইবের এই ঘটনায় তো একটিমাত্র সফরের উল্লেখ হয়েছে, সফরের ধারা তো চলতেই থাকত। রোযা ফরয হয়েছিল ২য় হিজরী সনে, নবী-যুগেই কত রমযান অতিবাহিত হয়েছে! এরপর শুধু খেলাফত আমলেই অতিবাহিত হয়েছে ত্রিশটি রমযান। অন্তত এটুকুই ভাবা দরকার যে, শাবান ও রমযান, শাওয়াল ও যিলহজ্জ—এই মাসগুলোতে যারা সফরে থাকতেন, তারা তো উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে তারিখের পার্থক্য অবশ্যই দেখতেন। কিন্তু এই মর্মে একটি নজিরও কি দেখানো যাবে যে, নিয়মিত কোনো ব্যবস্থাপনা না হোক অন্তত এসব মুসাফিরের মাধ্যমেও এক শহরের রুয়াতের দলিল-প্রমাণ নির্ভরযোগ্য পন্থায় অন্য শহরে পৌছানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল? কুরাইবের এই ঘটনাতেও তো আমীর মুআবিয়া বা শামের রুয়াতের ফয়সালা মোহর করে কুরাইবের সূত্রে খলীফাতুল মুসলিমীন উসমান রা.—এর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা তো তিনি করেননি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুরাইব রহ.কে খলীফাতুল মুসলিমীন বা মদীনার কাযীর কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পাঠাননি। কুরাইবের

সফরসঙ্গীরাও^{৩১} খলীফাতুল মুসলিমীনের কাছে গিয়ে (আজকালের বন্ধুদের মতো) এই দাবি তোলেননি যে, মূল বিধান তো প্রথম রুয়াতের উপর আমল করা, কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে অন্য অঞ্চলের রুয়াত আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না বিধায় আমরা সে বিধানের উপর আমল করতে পারি না, কিন্তু এখন তো মুফতে দামেশকের রুয়াতের সংবাদ পাওয়া গেল, কাজেই অন্তত এই বার এই রুয়াতের উপর আমল করা হোক। শুরুতে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা আদায়ের ঘোষণা দেওয়া হোক এবং দামেশকের রুয়াত অনুসারে যে রাত উনত্রিশের রাত হয় তাতে শাওয়ালের হেলাল তালাশ করা হোক। হেলাল দেখা না গেলে দামেশকের হিসাবে ৩০ পূর্ণ করে ঈদ করা হোক।! তাঁরা কি এমন দাবি তুলেছিলেন? কিংবা অন্য কোনো শহর থেকে আগত মুসাফিরেরা অথবা মদীনাতে হেলাল দেখে অন্য শহরে গমনকারী মুসাফিরেরা কখনোই কি এই ধরনের দাবি তুলেছিলেন? নবী-যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ও পরবর্তী সাহাবা-যুগ থেকে এর একটি মাত্র নজিরও কি দেখানো যাবে?

যাই হোক, এই মুহূর্তে আমরা হাদীসে কুরাইবের উপর আরোপিত অন্যায় অভিযোগসমূহের পর্যালোচনা করছি। এক অবাস্তব দাবি ড. আবদুল্লাহ আল্ মারুফের এই ছিল যে হাদীসটি মুযতারিব, আরেক অবাস্তব দাবি তাদের সবার ছিল এই হাদীস মারফু নয়, মাওকুফ!

নবী-আদেশের ইবারত উদ্ধৃত করেননি।

ড. মারুফ বারবার শাওকানীর ‘নাইলুল আওতার’-এর বরাতে টেনেছেন এবং বলেছেন, এতে কুরাইবের হাদীসের বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে নাইলুল আওতারে শাওকানী যা কিছু লিখেছেন, তার সারকথা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে দামেশকের রুয়াতকে আহলে মদীনার জন্য অত্যাচার করেছেন, কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই আদেশের ইবারত উদ্ধৃত করেননি। যদি ইবারত উদ্ধৃত করতেন তাহলে আমরা দেখতাম তা আম না খাস। (অর্থাৎ বাস্তবেই কি ওই আদেশ দ্বারা এই ফতোয়া প্রমাণ হয়, যা ইবনে আব্বাস রা. ওই আদেশের ভিত্তিতে প্রদান করেছেন।)

একটু চিন্তা করুন, নবী-আদেশের ভিত্তিতে ফতোয়া দিচ্ছেন সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. আর নবী-আদেশের শব্দ-বাক্য দেখে তা পরীক্ষা করবেন শাওকানী! এই কথাটা লিখতে শাওকানীর একটু লজ্জা করল না আর তা নকল করতেও ড. মারুফের কোনো সংকোচ হল না! আহা! ড. মারুফ যদি জানতেন শাওকানী কে আর তার কাছে সাহাবায়ে কেরামের মান-মর্যাদা কী!

শাওকানী তো ওই লোক যে এই নাইলুল আওতারেই (খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা: ১৯, দারুল ফিকর) তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার বিচ্ছিন্ন মতের (যা কিনা চার মাযহাবের ইজমার বিরোধী) তরফদারি করতে গিয়ে খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে ‘মিসকীন’ পর্যন্ত বলেছে!!^{৩২}

৩১. ওই যামানায় একা সফরের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই কুরাইব রহ.-এর দামেশক আসা-যাওয়া কখনো একা ছিল না!

তো শাওকানী যদি তার সাবেক 'যায়দী' চিন্তাধারার প্রভাবে ('যায়দী' শীয়াদের একটি ফের্কা/ উপদল, এদের মধ্যে গুলু অপেক্ষাকৃত কম) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সঙ্গে এ ধরনের কথা বলে তাহলে সে বলুক, কিন্তু আমাদের এই বন্ধুরা যারা ওই মজলিসেও নিজেদের সুন্নী হানাফী বলে পরিচয় দিয়েছেন তাদের কি তা সাজে?

তারা কি জানেন শাওকানী তার উসূলে ফিকহের কিতাব 'ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিনাল উসূল'-এ কী লিখেছেন? ওখানে তো তিনি এই চিন্তাধারাকে শক্তভাবে রদ করেছেন যে, সাহাবিয়ে রাসূল যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধের বরাত দেয়, তাহলে আদেশ-নিষেধের শব্দ-বাক্য উদ্ধৃত না করা পর্যন্ত তা নাউযুবিল্লাহ হুজ্জত (দলীল) হবে না! (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) শাওকানী তো দাউদ যাহেরী (যার সঙ্গে এই মতবাদকে সম্বন্ধ করা হয়)-এর দিকে এই মতবাদের নিসবতকেও, যা তার কোনো শাগরিদ করেছেন, ভুল বলেছেন।

শাওকানী আরো বলেছেন যে এই মতবাদ ভিত্তিহীন। কারণ সাহাবী তো আমানতদার এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী। (এ কারণে তাঁর নবী-শব্দ উল্লেখ না-করা প্রমাণের ক্ষেত্রে বাধা হবে না।)

তিনি লেখেন—

«ولا وجه لهذا، فإن الصحابي عدل عارف باللسان».

أمرنا، نُهيّا إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (আমাদের আদেশ করা হয়েছে, আমাদের নিষেধ করা হয়েছে) এরূপও বলেন, শাওকানী এর উপরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটাও হুজ্জত। আর বিরোধী চিন্তাগুলো এক এক করে খণ্ডন করে শেষে লিখেছেন—

ولا فرق بين أن يأتي الصحابي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، فإن لها حكم الرفع، وبها تقوم الحجة.

অর্থাৎ সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বলুন أمرنا نُهيّا বা তাঁর ইন্তেকালের পর—এ দুইয়ে কোনো পার্থক্য নেই। সাহাবী এরূপ বললে একে মারফুই গণ্য করা হবে এবং এর দ্বারা 'হুজ্জত' সাব্যস্ত হবে। (ইরশাদুল ফুহুল, শাওকানী (১২৫০ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৪৪-২৪৬, মুদ্রণ ১ম, ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ ঈ. দারুল কুতবিল ইলমিয়া, কায়রো, মিশর)

শাওকানী যখন أمرنا সম্পর্কে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের

قال الرّاقم: والغريب أن ذلك كان في دفاعه عن حديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك الحديث أيضا لم يُذكر فيه اللفظ النبوي، وإنما هو حكاية مبهمّة، ولكن كثيرا من المحدثين أعل ذلك الحديث، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الإفتاء بخلافه، وهو معلول أو مؤول بإجماع الفقهاء إلا ما شذ ونذر، ومع ذلك يدافع عنه الشوكاني ويطلق لأجله على الخليفة الراشد أنه مسكين! وهنا يحمل على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم نفسه، ويطالب ابن عباس رضي الله عنهما نقل عبارة الأمر لينظر هل أصاب ابن عباس في فهمه أم لم يصب، مع أن هذا الحديث موافق للعمل المتوارث والإجماع العملي، والمفهوم الفطري لأحاديث الرؤية كلها، فافهم واعتبر!

পর সাহাবী এই শব্দে বর্ণনা করলে তা-ও তা ‘মারফু’-এর হুকুমে এবং হুজ্জত, তাহলে সাহাবী যদি সাফ সাফ سلم الله عليه وسلم বলেন, তাহলে তা কি হুজ্জত হবে না?

আমরা কি ড. মার্কফের প্রতি এই সুধারণা করতে পারি যে, শাওকানীর উসূলে ফিকহের কিতাব ‘ইরশাদুল ফুহুল’-এর আলোচনা তার স্মরণে থাকলে তিনি তার ‘নাইলুল আওতারের’ এই অন্যান্য নীতিবিরুদ্ধ কথাটা পেশ করতেন না?

ড. মার্কফের জানা থাকা উচিত যে, শাওকানী যে কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর অন্যান্য আপত্তি করেছেন অনেক মুহাক্কিক তা খণ্ডন করেছেন। কারণ আলোচনাটা কেবল নীতিবিরুদ্ধই নয়, বরং সাহাবায়ে কেরামের শানে বেআদবিমূলকও বটে। আনওয়ারুল মাহমুদ শরহে সুনানে আবু দাউদ^{৩৩} কিতাবে শাওকানীর এই বক্তব্য নকল করে লেখা হয়েছে لقد أبعد অর্থাৎ শাওকানী অনেক দূরবর্তী তাবিল করেছেন। (আনওয়ারুল মাহমুদ খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৭৩)

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. ‘ইলাউস সুনান’এছে (খণ্ড: ৯ পৃষ্ঠা: ১১৯) নাইলুল আওতারের এই কথাগুলোকে হানাকী মৌলনীতি বিরোধী বলেছেন। বাস্তবতা হচ্ছে শুধু হানাকী মৌলনীতি বিরোধী নয়, গোটা আহলুস সুনাহ ওয়াল-জামাআরই মৌলনীতি বিরোধী এবং খোদ শাওকানীরও নীতি বিরোধী।

আহলে হাদীস আলেম হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ‘মিরআতুল মাফাতীহ’ কিতাবে শাওকানীর এই আলোচনার দিকে ইশারা করে লিখেছেন-

وعندي كلام الشوكاني مبني على التحامل يرده ظاهر سياق الحديث

অর্থাৎ আমার মতে শাওকানীর কথাটা জবরদস্তিমূলক, হাদীসের যাহেরই তা খণ্ডন করে। (মিরআতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ৪২৮, ইদারাতুল বুহুছিল ইসলামিয়া, জামেয়া সালাফিয়া বেনারস, হিন্দুস্তান, মুদ্রণ ৪র্থ, ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.)

আহলে হাদীস ঘরানার লোকেরা চিন্তার কিছু মিলের কারণে সাধারণত শাওকানীকে পছন্দ করে থাকেন, কিন্তু এখানে মাওলানা মুবারকপুরী রহ. ইনসাফের সঙ্গে বিচার করেছেন এবং শাওকানীর অন্যান্য আক্রমণ রদ করে দেওয়া জরুরি মনে করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর উস্তায হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ.এর দিকে এ মর্মে ইঙ্গিত করেছেন যে, শাওকানীর এই রকম গর্হিত বক্তব্য ‘তুহফাতুল আহওয়াজি’তে নকল করে তিনি নীরবে চলে গেলেন!

ইবনে আব্বাস রা. কি হাদীস صوموا لرؤيته এর দিকেই ইশারা করেছেন?

কোনো কোনো আলেম এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ‘নবী-আদেশ’ বলে কোন কথাটিকে নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক কথা তো সেটিই যা শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আদম (মুহাদ্দিস, মাদরাসা খাইরিয়া, মক্কা মুকাররমা)-

৩৩. ‘আনওয়ারুল মাহমুদ আলা সুনানি আবী দাউদ, হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. ও আল্লামা আনওয়ার শাহ ছাহেবের শাগরিদ মাওলানা আবুল আতীক মুহাম্মদ সিদ্দীক নজীবাবাদীর কিতাব, যাতে হযরত শাইখুল হিন্দ প্রমুখের তাকরীর, বিশেষত হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ ছাহেবের তাকরীর লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৭ ঈসাব্দে ছেপে প্রকাশিত হয়। এই কিতাবের উপর হযরত মাওলানা শাকীর আহমদ উসমানী রহ.-এর তাকরীয় রয়েছে।

এই ইবারতে আসছে। অর্থাৎ দূরের অঞ্চলের রুয়াত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ কোনো বাণী ছিল। সেটির দিকেই তিনি ইশারা করেছেন। আর এ-বিষয়ক সাধারণ হাদীসগুলোর লেহাজ তো থাকবেই।

এই কারণে যেসব ফকীহ ও মুহাদ্দিস এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা একে আলাদা হাদীসই ধরেছেন। তবে হ্যাঁ, ইবনে দাকীকুল ঈদসহ কতক আলেমের ধারণা ‘নবী-আদেশ’ দ্বারা উদ্দেশ্য صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية হাদীসটিই। অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.ও এই হাদীসের একজন রাবী। এ হাদীস থেকে তিনি এই বুঝেছেন যে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ রুয়াতই গ্রহণযোগ্য, দূরের রুয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ.সহ ওই সব আলেম একথা বলে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া থেকে বিরত থাকেননি। তাঁরা এই হাদীসকে প্রমাণ মেনেছেন। ‘ইহকামুল আহকাম শরহ্ উমদাতিল আহকাম’-এ (পৃষ্ঠা: ৩৯৩) ইবনে দাকীকুল ঈদের বোঁক স্পষ্ট। অন্য আলেমগণের বরাত আলাদা শিরোনামে আসছে। হানাফী ফকীহগণের মধ্যে ইবনুল হুমাম রহ.ও একে আলাদা হাদীস সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর ইবারত সামনে নকল করা হবে। এই শতকের আলেমদের মধ্যে মক্কা মুকাররমার দারুল হাদীসিল খাইরিয়ার শায়েখ আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী ইবনে আদম, যিনি চল্লিশ খণ্ডে নাসাঈ শরীফের শরাহ লিখেছেন এবং মুসলিম শরীফের দীর্ঘ ‘শরহ’ লিখেছেন, যার কিতাবুস সিয়ামই বিশতম খণ্ডে, এই বুয়ুর্গ মুহাদ্দিসও শাওকানীর অন্যায় আলোচনার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি লেখেন-

وقد أطال الشوكاني في نيل الأوطار في رد قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه بدون دليل مقنع. فتأويل قوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أراد قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا للرؤية... تأويل بارد، وتعضف كاسد، فابن عباس رضي الله عنهما من أهل اللسان والفقه، وقد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم هكذا، فالظاهر أنه أمرهم بأن لا يصوموا برؤية البلدان النائية، حتى يروا بأنفسهم.

(শরহে সুনানে নাসায়ী (যখীরাতুল উকবা ফী শরহিল মুজতাবা) খণ্ড: ২০ পৃষ্ঠা: ২৮৩, দারুল আলী বুরূম, মক্কা)

একই কথা শায়েখ ইবনে আদম বলেছেন তাঁর শরহে সহীহ মুসলিমেও (আলবাহরুল মুহীতিহ ছাজ্জাজ) খণ্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ৪৭৩, দারুল ইবনিল জাওযী, বৈরুত লিননাশরি ওয়াতাতাওয়া, ১৪০২হি.।

তাঁর উপরিউক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, শাওকানী হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উপর রদ করতে গিয়ে আজব আজব কথা বলেছেন। আর আমরা হেঁচকা এই মিসদাক الرؤية এই হাদীসকে সাব্যস্ত করা একেবারেই অচল ও নির্জীব ব্যাখ্যা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ফকীহও ছিলেন, আহলে লিসানও ছিলেন, তিনি যখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন- هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم তখন এর সহজ-সরল অর্থ এ-ই হয় যে, এ বিষয়ে তাঁর কাছে কোনো সুস্পষ্ট নবী-আদেশ অবশ্যই রয়েছে। (যখীরাতুল উকবা, আলবাহরুল মুহীত)

তো যাই হোক, এঁরা তো শাওকানীর এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত রদ করেছেন। এর বিশদ রদ

করেছেন আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মারাকেশী রহ.। ‘আলআযবুয যুলাল’ কিতাবে তিনি শাওকানীর এক একটি বাক্যের উপর আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করেছেন। (দেখুন, আলআযবুয যুলাল ফী মাযাহিহি রুযাতিল হেলাল, আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বিন আব্দুর রায়যাক মারাকেশী (১৯০৬-২০১১ ঈ. খণ্ড: ০১ পৃষ্ঠা: ১০০-১১১)

আল্লামা এখানে বিস্তারিতভাবে এ কথাও বয়ান করেছেন যে-صوموا لرؤيته তে শুধু هكذا أمرنا- এই হাদীসের দিকেই ইশারা নয়; বরং যাহের এটিই যে তাঁর কাছে এ বিষয়ে বিশেষ ও নির্দিষ্ট আদেশও রয়েছে।

একই কথা লিখেছেন সৌদি আরবের হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য ড. আব্দুল কারীম আলখাযীর তাঁর শরহুল মুআত্তা কিতাবে। তিনি এ বিষয়ে অপর মতটি উল্লেখ করলেও নিজের অভিমত স্পষ্টভাষায় এই বলে পেশ করেছেন-

فتصرفه هذا قطعاً يدل على اختلاف المطالع، لكن قوله: «هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هل سمع نصاً خاصاً من النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على اختلاف المطالع؟ نقول: هذا هو المظنون به، وهو الظاهر،... (درس ৫৮ ص ১০، بترقيم الشاملة آليا)

এই মনীষীদের কথা দূরবর্তীও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। কারণ রমযানে ও রমযানের অব্যবহিত পরে সফরের ধারা সবসময়ই ছিল। নবী-যুগেও এই ধরনের সফর হত। আর দুই অঞ্চলের রুযাত ভিন্ন হয়ে যাওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এ কারণে নবী-যুগে কুরাইবের ঘটনার মতো মদীনা থেকে অন্য অঞ্চলের দিকে কিংবা অন্য কোনো অঞ্চল থেকে মদীনার দিকে সফরের কোনো ঘটনা সামনে আসা আর এ বিষয়ে তাঁদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করাও খুবই সম্ভব ব্যাপার। কাজেই এ ধরনের কোনো পরিস্থিতিতেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই নবী-আদেশ সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকবেন, যার দিকে তিনি ওই বাক্যে ইশারা করেছেন।

ইতিহাসে এ ধরনের কিছু ঘটনাও সংরক্ষিত আছে, কিন্তু সেগুলোর সনদের উল্লেখ না থাকায় আমরা সেগুলোকে দলিল হিসাবে আনছি না। আবুল আব্বাস ইবনুল বাত্তা (৬৫৪-৭২১ হি.) যিনি আলেমও ছিলেন, বড় বিজ্ঞান-গবেষকও ছিলেন। তিনি ‘আররিসালাতুল হিলালিয়া’তে একদু’টি ঘটনা উল্লেখও করেছেন। আলআযবুয যুলাল গ্রন্থে (খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৪, ৩৫) তা নকল করা হয়েছে, কিন্তু ঘটনা দুটির সনদ অনুক্ত থাকায় আমরা তা উল্লেখ করছি না। আমরা শুধু এইটুকু বলছি যে, এই ধরনের ঘটনা নবী-যুগে ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ কারণে খুবই সম্ভব যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ. এ ধরনের কোনো ঘটনাতেই এই নবী-আদেশ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

যেমনটা আমরা বলে এসেছি, খোদ ইবনুল হুমাম রহ.ও তাঁর ঐক উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার দিকে হওয়ার পরও এই হাদীসকে আলাদা হাদীস গণ্য করেছেন। ফতহুল কাদীরে প্রথমে তিনি লিখেছিলেন যে-صوموا لرؤيته এই হাদীসের খিতাব যেহেতু ‘আম’ এবং রুযাতও ‘মুতলাক’ তাই যেখানেই হেলালের রুযাত হোক (তাঁর ধারণা মতে) সকল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয হয়ে যাবে, কিন্তু এরপর তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবের দলিল হিসাবে সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযীর বরাতে কুরাইবের রেওয়ায়েতকৃত এই হাদীসটি উল্লেখ করে লেখেন-

ولا شك أن هذا أولى لأنه نص، وذلك محتمل لكون المراد أمر كل أهل مطلع بالصوم لرؤيتهم.

অর্থাৎ কোনো সন্দেহ নেই কুরাইবের এই হাদীস ওই দলিলের চেয়ে অগ্রগণ্য। কারণ এটি তার অর্থ-মর্মে দ্ব্যর্থহীন। পক্ষান্তরে ওই হাদীসে (তো صوموا لرؤيته) এই অর্থের সম্ভাবনা আছে যে, প্রত্যেক উদয়স্থলের লোকদের নিজ নিজ রুয়াত অনুসারে রোযা রাখার হুকুম করা হয়েছে। (ফতহুল কাদীর খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩১৪, দারুল ফিকর, বৈরুত, ফসল ফী রুয়াতিল হেলাল)

এই ইবারত থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইবনুল হুমাম রহ.এর কাছে কুরাইবের রেওয়াজেতকৃত ইবনে আব্বাস রহ.-এর হাদীসটি আলাদা, صوموا لرؤيته হাদীসটি আলাদা।

দ্বিতীয়ত, আরো জানা গেছে যে, ইবনুল হুমাম রহ. এর দৃষ্টিতে কুরাইবের হাদীস অর্থ-মর্মে দ্ব্যর্থহীন। অর্থাৎ তা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের রুয়াত অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় নয়।

তৃতীয়ত, আরো জানা গেছে যে, ইবনুল হুমাম রহ.এর দৃষ্টিতে صوموا لرؤيته হাদীসখানা মুতলাক রুয়াতের ভিত্তিতে প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের সওমের হুকুম অর্থে সুস্পষ্ট নয়। বরং এতে এই অর্থেরও অবকাশ আছে যে, ‘প্রত্যেক উদয়স্থলের অধিবাসীরা নিজ নিজ রুয়াত অনুযায়ী রোযা রাখবে’।^{৩৪}

চতুর্থত, আরো জানা গেছে যে, ইবনুল হুমাম রহ. এর দৃষ্টিতে দলিলের দিক থেকে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাব অগ্রগণ্য। কারণ এই মাযহাবের দলিল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আর অপর মতের দলিল সম্ভাবনার পর্যায়ে, সুস্পষ্ট নয়।

আফসোস! ড. মা'রুফ ফতহুল কাদীর হাতে নিয়ে লম্বা তাকরীর তো করে গেছেন, কিন্তু ইবনুল হুমাম রহ. এর এই স্পষ্ট ইবারত সযত্নে এড়িয়ে গেছেন!!

ইবনুল হুমাম পরিষ্কার বলেছেন- ولا شك أن هذا أولى لأنه نص. ‘নিঃসন্দেহে এটি (কুরাইবের হাদীস) অগ্রগণ্য। কারণ তা স্পষ্ট।’

কিন্তু ড. মা'রুফ এই ইবারত একেবারেই অনুক্ত রাখলেন। ইবনুল হুমামের এই দৃঢ় ও পরিষ্কার বক্তব্য উল্লেখ না করে তিনি ওই কথাটা মজলিসে উদ্ধৃত করলেন, যা ইবনুল হুমাম قد يقال (তবে বলা যেতে পারে...) বলে একটি সম্ভাবনা হিসাবে বলেছেন!! এই ‘সম্ভাবনা’র উপরও আহলে ইলমের মতামত আমরা সামনে গিয়ে পেশ করব। এখানে এটুকুই দেখালাম যে, কুরাইবের রেওয়াজেতকৃত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসে উদ্ধৃত ‘নবী-আদেশের’ মিসদাক صوموا لرؤيته কে সাব্যস্ত করা খোদ ইবনুল হুমামের কাছেও স্বীকৃত নয়।

নবী-আদেশ দ্বারা যদি صوموا لرؤيته ই উদ্দেশ্য হয়?

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আদেশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ধরে নিন, এ থেকে যদি صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته এই হাদীসখানাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কি কুরাইবের হাদীস দলিলের অযোগ্য হয়ে যাবে এবং স্থানীয় রুয়াত

৩৪. উল্লেখ্য, صوموا لرؤيته এর এই অর্থটিই যাহের। সালাফ এই অর্থই বুঝেছেন। ইমাম খাতাবী রহ. ‘আলামুল হাদীসে’ এই ব্যাখ্যাই করেছেন। মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ. বলেছেন: ‘মুহাক্কিকগণ হাদীসের এই ব্যাখ্যাই করেছেন’।

গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং দূরের রুয়াত অবশ্য অনুসরণীয় না হওয়ার উপর এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া ভুল সাব্যস্ত হবে? জী না, কখনো তা হবে না অথচ এমনটাই শাওকানীর ধারণা। আর একারণেই তিনি একটি সম্ভাব্য কথাকে ইয়াকীনী সাব্যস্ত করছেন। অর্থাৎ হোক না হোক, এটি আদেশের উদ্দেশ্য ওই আম হাদীস, অন্য কোনো হাদীস নয়। একদিকে তিনি এই কথা বলেছেন, অন্যদিকে তার অভিযোগ ইবনে আব্বাস রা. নবী-আদেশের ইবারত উল্লেখ করেননি! যাইহোক নবী-আদেশ দ্বারা ইবনে আব্বাস রা.-এর ইশারা যদি ওই আম হাদীসের দিকেই হয়ে থাকে, তবুও উক্ত মাসলাক (দূরের রুয়াত অবশ্য-অনুসরণীয় না হওয়া)-এর বিষয়ে এই হাদীস প্রমাণ হিসাবে বহাল থাকবে। প্রথমে আমরা এই প্রসিদ্ধ হাদীসের ওই মতনটি নকল করছি, যা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত—

১. ইকরিমা রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فاتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون.

তোমরা একটি বা দুটি রোযার দ্বারা (রমযান) মাসের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। তবে যদি তোমাদের কারো (অভ্যাসগত নফল) রোযার দিবস হয়, যা সে আগে থেকে রেখে আসছে, তাহলে আলাদা কথা। আর তোমরা হেলাল দেখার আগে রোযা রাখবে না এবং (আবার) হেলাল দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে। হেলাল (এবং তোমাদের) মাঝে মেঘ আড়াল হয়ে গেলে ত্রিশের গণনা পূর্ণ করবে। আর মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। (আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৭)

২.

عن محمد بن حنين قال: كان ابن عباس يُنكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم ير هلال شهر رمضان، يقول: قال النبي: «إذا لم تروا الهلال فاستكملوا ثلاثين ليلة».

মুহাম্মাদ ইবনে হুনাইন রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রমযান মাসের হেলাল না দেখা গেলে আগে আগে রোযা রাখলে আপত্তি করতেন। তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি হেলাল না দেখ তাহলে ত্রিশ রাত পূর্ণ করবে। (ইবনুল জারুদ, হাদীস ৩৭৫)

নবী-আদেশের এই দুই ইবারত একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যদি এই নবী-আদেশের ভিত্তিতেই কুরাইব রহ.কে বলে থাকেন যে, দামেশকবাসীর রুয়াত আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে কি তিনি অভাবিতপূর্ব কোনো কিছু বলেছেন? এই হাদীসের ইশারাতুন নস থেকে স্বাভাবিকভাবেই বুঝে আসে যে, এ আদেশে মূলত এ শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নিজেদের স্থানীয় রুয়াতের উপর আমল করি।

এর উপর বিশদ আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এখানে এটুকু যোগ করছি যে, দ্বিতীয় দিনের মজলিসে আমরা বলেছিলাম, এই হাদীসের সকল বর্ণনার শেষে যে বাক্যটি অবশ্যই আছে, হাদীসের কোনো বর্ণনাই যে বাক্য থেকে খালি নয়, তা এই—فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

(যদি হেলাল তোমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকে তাহলে ত্রিশ সংখ্যা পুরো কর।) এই বাক্য বা এর সমার্থক কোনো বাক্য অবশ্যই রয়েছে। আমরা ওই পক্ষের বন্ধুদের বলেছিলাম, গোটা পৃথিবীতে উদয়স্থল একসঙ্গে ধুলোয় আচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন হয় না। কাজেই যখন বলা হচ্ছে ‘উদয়স্থল পরিষ্কার না থাকলে ত্রিশ পুরো কর’ তো এটাই আলামত যে, এই হাদীসে স্থানীয় রুয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এরপর ‘মাতলা’ যদি আচ্ছন্ন থাকে আর সে কারণে দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহলে অন্য এলাকায় হেলালের সংবাদ খোঁজার আদেশ করা হয়নি, অপেক্ষা করারও হুকুম দেওয়া হয়নি; বরং ত্রিশ পুরো করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এটাও তো প্রমাণ এ কথার যে, এই হাদীসগুলোতে স্থানীয় রুয়াতের হুকুম করা হয়েছে।

ড. মারুফ বলেছেন, এ তো যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকট হেতু একটি সাময়িক সমাধান!!

আমরা আদবের সঙ্গে নিবেদন করছি যে, আপনার আলোচনার সব জোর তো এ কথার উপরই যে صوموا لرؤيته কথাটিতে খেতাব ‘আম’। এতে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে আর এ কারণেই আপনার ভাষায় গোটা পৃথিবীর মুসলমানকে এক ও সর্ব প্রথম হেলাল অনুসারে রোযা ঈদ করতে হবে। صوموا এর খেতাব যখন আম, তো যাদের লক্ষ করে صوموا বলা হয়েছে তাদেরকেই তো أفطروا বলা হয়েছে। কাজেই এটাও আম। এরপর এদেরকেই তো বলা হচ্ছে العدة ثلاثين فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين তো আম খেতাব হঠাৎ করে এই বাক্যে এসে ‘স্থানীয়’ ও ‘সাময়িক’ খেতাবে কীভাবে বদলে গেল? আগের দুই খেতাব যদি ‘আম’ হয়ে থাকে, তাহলে এই খেতাবও তো আমই হবে।

ড. মারুফ যদি শুধু এই একটি পয়েন্টও ভালোভাবে চিন্তা করেন, তাহলে ইনশা-আল্লাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, صوموا এর খেতাব ‘আম’ বটে, কিন্তু ওই অর্থে ‘আম’ নয়, যা আপনি বুঝেছেন। সওম ও ইফতারের খেতাব অবশ্যই ‘আম’, কিন্তু তা প্রত্যেক অঞ্চলে ওই সময়ই প্রযোজ্য হবে যখন সেখানে হেলালের রুয়াত হয়ে রমযান শুরু হবে। হাদীসের এই স্বাভাবিক মর্ম মেনে নিলেই শুধু হাদীসের শেষ অংশ فان غم عليكم এর মিল প্রথম অংশের সঙ্গে অর্থাৎ الهلال إذا رأيتم الهلال فان غم عليكم এর সঙ্গে বুঝে আসবে।

যাই হোক, আমরা এখানে আরও করতে চাই যে, কুরাইবের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসে ইবনে আব্বাস রা. যে ‘নবী-আদেশের’ উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা যদি হয় এই হাদীসটিই, তাহলেও এই হাদীস দ্বারা আমাদের প্রমাণ দেওয়া সঠিক এবং যথার্থ। কারণ এই হাদীসের স্বাভাবিক মর্ম এটিই, যা ইবনে আব্বাস রা. বুঝেছেন। অন্যান্য সাহাবী-তাবেয়ীনও এই অর্থই বুঝেছেন। কোনো একজন সাহাবী থেকেও এর বিপরীত কোনো কথা বর্ণিত হয়নি।

একারণে যে কয়জন ফকীহ ও মুহাদ্দিস এই সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন বা যে দু-একজন যল্লে গালেবের ভিত্তিতে এই সম্ভাবনাকে গ্রহণ করেছেন, তারাও এই হাদীসকে দূরের রুয়াত অবশ্য অনুসরণীয় না-হওয়ারই প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন, ইহকামুল আহকাম শরহ্ উমদাতিল আহকাম, ইবনে দাকীকুল ঈদ, পৃষ্ঠা: ৩৯৩; মাসাইলু ফিল ফিকহিল মুকারান পৃষ্ঠা: ১৫৪-১৫৫, দারুন নাফাইছ, উরদুন^{৩৫}

ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকী রহ. (৭৫৬ হি.)-এরবয়ান দেখুন। তিনি الابتهاج في شرح المنهاج

৩৫. কিতাবটি একটি লাজনা কতুব রচিত, যার সদস্যদের মধ্যে ড. উমার সুলায়মান আল আশক্বার, ড. মাজেদ أبو رغبة, ড. মুহাম্মদ উছমান শাকীর ও ড. আব্দুন নাসির আবুল বাছাল অন্যতম।

কিতাবে লিখেছেন-

وقد اختلف الناس في معنى قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان عنده نص أو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي مصنف سعيد بن منصور أن قوماً من العرب سكاناً بين جبال لا يرون الهلال إذا رآه الناس، سألوا عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال لهم: لا تُفطروا حتى تروه.

(আলইবতিহাজ ফী শারহিল মিনহাজ, তকীউদ্দীন সুবকী, তাহকীক : উম্মুল কুরা, মক্কা মুকাররমা পৃষ্ঠা: ১২৭) এখানে তাকীউদ্দীন সুবকী রহ. এদিকে ইশারা করেছেন যে, নবী-আদেশ বলতে উদ্দেশ্য যদি এই صوموا لرؤيته হাদীসই হয়ে থাকে, তাহলে এর এই অর্থ তো আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.ও বুঝেছেন। তাঁকে আরবের কোনো পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, লোকেরা যে রাতে প্রথম হেলাল দেখে আমরা ওই রাতে দেখি না (পরে দেখি) আমরা কী করব? তিনি বললেন, তোমরা হেলাল দেখেই রোযা ও ঈদ করো। সুবকী রহ. এই রেওয়াজে তটি এনেছেন সাঈদ ইবনে মনসূর রহ.এর কিতাবের বরাতে।

এই কারণে যারা (নবী-আদেশের উদ্দেশ্য শুধু صوموا শীর্ষক হাদীসখানা) এই কথা বলে নিজেদেরকে দায়মুক্ত ভাবছেন আর এই দলিল থেকে মুক্তি পাওয়া গেল মনে করে পরিতৃপ্ত হয়ে যাচ্ছেন যে, এতো ইবনে আব্বাস রা.-এর ইজতেহাদ হাদীসে নববী নয়, তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, এখানে বিষয়টা ব্যক্তিগত ইজতেহাদের নয়; হাদীসের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের এবং হাদীসের অর্থ-মর্ম নির্ধারণের। আমীরুল মুমিনীন ওমর রা. ও হিবরুল উম্মাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ. উভয়ে صوموا لرؤيته এর অর্থ বুঝেছেন স্থানীয় রূয়াত আর আপনারা বলছেন তা 'মুতলাক'; বরং প্রথম রূয়াত! এখন কোনটা অগ্রগণ্য? হাদীসের যে মর্ম ওই দুই সাহাবী বুঝেছেন এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন, সেটি অগ্রগণ্য? না যে মর্ম আপনারা ফতহুল কাদীর ও রদ্দুল মুহতারের বরাতে বলে চলেছেন সেটা?!

কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা যদি খোদ সাহাবী থেকেই বর্ণিত হয় আর ওই পর্যায়ের দুই সাহাবী যাদের একজনকে আল্লাহর রাসূলের যবান মুবারকে 'মুহাদ্দাস' বলা হয়েছে আর অপরজনের উপাধি 'হিবরুল উম্মাহ' ও 'তুরজুমানুল কুরআন' যাঁর সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিকহ ও হিকমতের জন্য বিশেষ দুআ করেছেন, কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা যদি এমন দুই সাহাবী থেকে বর্ণিত হয় এবং এই হাদীসের বিপরীত কোনো ব্যাখ্যা কোনো সাহাবী থেকেই বর্ণিত না হয়, বরং তাঁরা কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যারই সমর্থক হন, তাহলে কি হানাফী মাযহাবের উসূল অনুসারে হাদীসের এমন তাফসীর 'হুজ্জত' নয়?

ড. মা'রুফ ও তাঁর সঙ্গীদের যদি এই বিষয়ে মতভেদ থাকে তাহলে আমাদের নিবেদন, আপনারা কোনো এক সাহাবী থেকে صوموا لرؤيته হাদীসের ওই তাফসীর উদ্ধৃত করুন, যা আপনাদের দাবি এবং যা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর এই তাফসীরের বিরোধী!

মনে রাখবেন, হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহের ফতোয়া কুরাইবের হাদীস অনুসারে, যেমনটা মাযহাবের আলোচনায় আমরা দেখে এসেছি। সামনেও এ প্রসঙ্গে কিছু কথা আসছে। এখানে আমরা শুধু একটি বরাত উল্লেখ করছি।

আল্লামা আমীর কাতিব ইতকানী (৭৫৮ হি.) ইমাম মারগীনানী রহ.এর হেদায়াত্বের শরহ
'গায়াতুল বায়ান ওয়ানাদিরাতুল আকরান' কিতাবে লিখেছেন-

ثم المعتبر في كل قوم مطلع بلادهم لا بلاد غيرهم، فإن البلاد تختلف أقاليمها في الارتفاع والانخفاض، فربما يرى في بعضها ولم ير في بعض، وقيل: لا اعتبار لاختلاف المطالع، حتى لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب برؤيتهم على أهل المشرق، وعليه فتوى الفقيه أبي الليث رحمه الله.

ولا نأخذه، لما روى الترمذي في «جامعه»، وقال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوماً أو نراه.

فقلت: ألا تكتفي بروية معاوية وصيامه، قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب، قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

(গায়াতুল বায়ান ওয়ানাদিরাতুল আকরান শরহুল হিদায়া, আমীর কাতিব ইতকানী (৭৫৮ হি.) মাখতুতা মাকতাবায়ে শাইখুল ইসলাম ফয়যুল্লাহ আফেন্দী, কুসতুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল)

চিন্তা করুন, যে ক্বওলকে যাহিরুর রিওয়ায়াহ মনে করে 'সুন্নতে মুতাওয়ারাছা'কে বদলানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে সেই ক্বওলকেই আল্লামা আমীর কাতিব ইতকানী হানাফী 'কীলা' বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরিস্কার বলে দিয়েছেন নাক্ষত্র লা অর্থাৎ আমরা (হানাফীরা) এই ক্বওল গ্রহণ করি না। কেন গ্রহণ করেন না? কারণ তা কুরাইবের হাদীসের খেলাফ আর ইমাম তিরমিযীর ভাষায় এই হাদীস অনুযায়ী আহলে ইলমের আমল।

আরো কিছু আপত্তি

ওই বন্ধুদের অভিযোগের ধারা এখানেই শেষ নয়। কুরাইব কতৃক বর্ণিত হাদীসটির বিরুদ্ধে তাদের আরো অভিযোগ আছে। অথচ হাদীসটি একটি সর্বসম্মত সহীহ হাদীস এবং খাইরুল কুররান থেকে আজ পর্যন্ত এই হাদীসের উপর আমল চলে এসেছে! তো বন্ধুদের ওই সব অভিযোগেরও একটা পরীক্ষা করা দরকার। তাদের অভিযোগগুলো নিম্নরূপ:

১. হেলালের সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরাইব একা ছিলেন।
২. কুরাইব সাক্ষ্য দেননি।
৩. এটা না সাক্ষ্য ছিল, না সিদ্ধান্ত।

ড. মা'রুফ এই কথাগুলো 'ফতহুল কাদীর' থেকে নিয়েছেন। অথচ ফতহুল কাদীরে এসব কথা বলা হয়েছে قد يقال শিরোনামে, সম্ভাবনা হিসাবে, স্বীকৃত ও প্রমাণিত কণ্ডল হিসাবে নয়। ইবনুল হুমামের সম্পূর্ণ আলোচনা উদ্ধৃত করছি। তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকের দলিল হিসাবে কুরাইবের হাদীস উল্লেখ করে লেখেন—

ولا شك أن هذا أولى، لأنه نص، وذلك محتمل لكون المراد أمر كل أهل مطلع بالصوم لرؤيته.

وقد يقال: إن الإشارة في قوله هكذا إلى نحو ما جرى بينه وبين رسول أم الفضل، وحينئذ لا دليل فيه، لأن مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لم نحكم به، لأنه لم يشهد على شهادة غيره، ولا على حكم الحاكم.

فإن قيل إخباره عن صوم معاوية يتضمنه، لأنه الإمام.

يجاب بأنه لم يأت بلفظ الشهادة، ولم سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي، والله سبحانه وتعالى أعلم، والأخذ بظاهر الرواية أحوط.

(ফতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩১৪, দারুল ফিকর, বৈরুত)

এখানে ইবনুল হুমাম রহ. প্রথমে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে কুরাইবের হাদীসই অগ্রগণ্য। কারণ তা 'সরীহ' (দ্ব্যর্থহীন)। অপর হাদীস রুইতে صوموا (এমন অর্থের সম্ভাবনা আছে যা একে কুরাইবের হাদীসের প্রতিকূল নয়, অনুকূল সাব্যস্ত করে)।^{৩৬} এরপর ইবনুল হুমাম বলে (হ্যাঁ, বলা যেতে পারে) শিরোনামে সম্ভাবনার পর্যায়ে ওই কথাগুলো বলেছেন, যা ড. মা'রুফ বর্ণনা করেছেন। অথচ নিশ্চিত কথার বিপরীতে সম্ভাব্য পর্যায়ে কথার বিশেষ কোনো ওজন থাকে না। আর তাই ইবনুল হুমামের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বহাল আছে। তবে তিনি আলোচনার শেষে আরেক আঙ্গিক থেকে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য না-হওয়ার মাসলাককে সমর্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এতে সতর্কতা বেশি।' এর অর্থ হচ্ছে, যে দলিলের বিচারে তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মায়হাবকে অগ্রগণ্য বলেছিলেন তা প্রত্যাহার করেননি। তবে ধর্তব্য না-হওয়ার মাসলাককে অধিকতর সতর্কতার মনে করছেন। এখন বাস্তবেই এতে সতর্কতা বেশি কি না, তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সম্ভাব্য কথাবার্তার পর্যালোচনা

এরপরও এই সম্ভাব্য পর্যায়ে কথাকলারও পর্যালোচনা করে দেখা সমীচীন মনে হচ্ছে। এসব কথার সংক্ষেপ হল, (তাদের ধারণা অনুযায়ী) ইবনে আব্বাস রহ. দূরের রুয়াত হওয়ার কারণে দামেশকের রুয়াতকে অগ্রাহ্য করেছেন এমন নয়। তিনি তো আরো দূরের রুয়াত গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই রুয়াত তিনি মেনে নিতে পারেননি কিছু ওয়র ও সমস্যার কারণে।

৩৬. ইবনুল হুমাম صوموا لرؤيته এর যে সম্ভাব্য অর্থ বয়ান করেছেন তা-ই এই হাদীসের স্বাভাবিক মর্ম, যা আছারে সাহাবা ও আমলে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত।

সেই ওয়রগুলো নিম্নরূপ :

১. হেলালের খবর দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরাইব একা ছিলেন।

২. কুরাইব **أشهد** পদ সহযোগে হেলালের সাক্ষ্য দেননি।

৩. কুরাইব না হেলালের সাক্ষ্য দিয়েছেন, না হাকিমের চাঁদের ফয়সালার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

বাস্তবে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোনো ওয়র নয়; বরং নিছক সম্ভাবনার ভিত্তিতে দাঁড় করানো অজুহাতমাত্র। বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে ইবনে আব্বাস রা. ও কুরাইব রহ.এর সংলাপগুলো আরেকবার দেখে নিন। তাহলে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর স্বরূপ বোঝা সহজ হবে।

কুরাইব রহ. দামেশক থেকে ফিরে এলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর কাছে অবস্থা জ্ঞানতে চাইলেন। কুরাইব তো দামেশক গিয়েই ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মহীয়সী মা উম্মুল ফয়ল বিনতুল হারিহ রা.-এর কাজে। কুরাইব রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর খাস শাগরিদ ও তাঁর খাদেম ছিলেন। হালপুরছির পর ইবনে আব্বাস রা. নিজেই দামেশকে হেলাল কবে দেখা গেছে এ প্রশ্নে কথা শুরু করলেন—

ইবনে আব্বাস : متى رأيتم الهلال (তোমরা কবে হেলাল দেখেছ?)

কুরাইব : رأيناه ليلة الجمعة (জুমা-রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। আর তাই দামেশকে প্রথম রোযা হয়েছে জুমাবারে।)

ইবনে আব্বাস : أنت رأيته ليلة الجمعة (তুমি নিজে জুমা-রাতে হেলাল দেখেছ?)

কুরাইব : نعم رأيته ليلة الجمعة ورأه الناس وصاموا وصام معاوية (হ্যাঁ, জুমা-রাতে আমি নিজেও হেলাল দেখেছি, লোকেরাও দেখেছে এবং সকলে জুমার দিন (প্রথম) রোযা রেখেছে, আমীর মুআবিয়া নিজেও।)

ইবনে আব্বাস : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه (কিন্তু আমরা তো (এখানে মদীনায়ে) শনিবার রাতে অর্থাৎ জুমাবার দিবাগত রাতে হেলাল দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ পুরো করা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব, যদি না এর আগে হেলাল দেখি।)

কুরাইব : أو لا تكفني برؤية معاوية وصيامه (আপনি কি (দামেশকে) মুআবিয়া রা.-এর হেলাল দেখা এবং সে অনুযায়ী (জুমার দিন প্রথম) রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করবেন না?)

ইবনে আব্বাস : لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই আদেশ করেছেন।) (সহীহ মুসলিম হাদীস ১০৮৭, মুসনাদে আহমদ হাদীস: ২৭৮৯, حديث علي بن حجر السعدي عن اسماعيل به جعفر المدني, পৃষ্ঠা: ৩৭৩-৩৭৪ হাদীস ৩১৯)

পুরো কথোপকথনটি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করুন। কুরাইবের শেষ কথাটি ছিল আপনি কি দামেশকে আমীর মুআবিয়া রা. ও তাঁর সঙ্গীদের হেলাল দেখা এবং সে অনুযায়ী জুমার দিন প্রথম রোযা রাখাকে মদীনাবাসীর জন্য যথেষ্ট মনে করবেন না? জবাবে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন—না, আমরা একে যথেষ্ট মনে করব না। তো এই সংলাপে কী অস্পষ্টতা আছে, এমন কী লক্ষণ আছে, যার কারণে এই ‘সম্ভাবনা’ সৃষ্টি হয়ে গেল যে, কুরাইব একা ছিলেন কিংবা তিনি সাক্ষ্য দেননি কিংবা চাঁদের ফয়সালা নকল করেননি?

কুরাইব রহ. তো এই প্রশ্ন করেননি যে, ‘আপনি কি আমার সংবাদে আস্থা রাখছেন না?’ এই প্রশ্ন করলে ইবনে আব্বাস রা.এর ‘লা’ কথাটির এই অর্থ হত যে, না আমরা তোমার সংবাদ কবুল করব

না। (কারণ তুমি একা এক ব্যক্তি)। কাজেই কথাকে এই দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা ভুল। ৩৭

এরপর কুরাইব সংবাদ দিচ্ছেন রমযানের হেলাল সম্পর্কে আর রমযানের হেলালের ব্যাপারে এক বেদুঈনের সাক্ষ্য কবুলের হাদীসের রাবী তো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নিজেই। (আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ২১১-২১২)

এখানে এই তত্ত্বের অবতারণাও অর্থহীন যে, এই সংবাদের প্রভাব ঈদের উপরে পড়ছিল আর ঈদের হেলালে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য জরুরি। কারণ প্রথম কথা তো হচ্ছে, সরাসরি শাওয়ালের হেলালের ক্ষেত্রে যদিও দুইজন সাক্ষী জরুরি, কিন্তু রমযানের হেলাল এক সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হওয়ার পর এই সাক্ষ্যের হিসাব অনুযায়ী ত্রিশ পুরো করে ঈদ করার জন্য দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য জরুরি নয়। তবে হ্যাঁ, ত্রিশতম দিন শেষ হওয়ার পর মাতলা পরিক্ষার থাকা সত্ত্বেও যদি হেলাল দেখা না যায়, তাহলে আরো এক রোযা রাখতে হবে কি না-এ নিয়ে মতভেদ আছে। (দেখুন, আলমুহীতুল বুরহানী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪০-৩৪১; শামসুল আয়িম্মাহ হালওয়ানীর বরাতে ফাতাওয়া শামী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪১৫-৪১৬) তো এ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মাযহাব কী তা নির্ধারণ করা হোক। নিছক অনুমান ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে এই কথা বলে দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয় যে, কুরাইব একা এক ব্যক্তি হওয়ার কারণে তাঁর সংবাদ কবুল করা হয়নি।

এ কারণে কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী রহ. (৫৪৩ হি.) ইমাম নববী শাফেয়ী (৬৭৬ হি.) এবং আলাউদ্দীন মারদীনী হানাফী (৭৫০ হি.) এই সম্ভাবনা-নির্ভর কথাটি গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই ঘটনায় কুরাইবের একা হওয়ার কারণে নয়, বরং দূরের রুয়াত (অন্য মাতলার রুয়াত) অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে দামেশকের হেলাল দেখা মদীনাবাসীর জন্য অগ্রাহ্য করেছেন। ৩৮ আর শেষ যুগের অনেক হাম্বলী আলেমসহ অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিস তো এই সম্ভাবনার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁরা কুরাইব-বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.এর এ হাদীস উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবের পক্ষে নির্দিষ্টায় দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ইনশা-আল্লাহ আমরা তাঁদের নামের একটি তালিকা শীঘ্রই পেশ করব।

এরপর এই যে অভিযোগ- কুরাইব রহ. أشهد أني رأيت الهلال (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হেলাল দেখেছি) বলে সাক্ষ্য দেননি। এ কারণে তাঁর সংবাদ গ্রহণ করা হয়নি, একেবারেই অসংলগ্ন বক্তব্য। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর অবস্থান তো একজন ফকীহ ও মুফতীর অবস্থান, সাক্ষ্য তো পেশ করা হয় তাঁদের ফয়সালার যিনি ভারপ্রাপ্ত তাঁর সামনে। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন কিংবা প্রশাসক অথবা তার নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ। ইবনে আব্বাস রা.-এর

৩৭. একটু চিন্তা করুন! ঐ যমানায় সফর কি একা হত? তাও আবার এত দূরের সফর! নিশ্চয়ই কুরাইবের সঙ্গে একটি কাফেলা ছিল। আরো এক জনের সাক্ষ্য যুক্ত হলে যদি এই সংবাদ গ্রহণ করার মত হত, তাহলে কুরাইবকে জিজ্ঞাসা করা হত তোমার সফরসঙ্গীরা কেউ তোমার সঙ্গে দেখেনি? অথচ তা বর্ণনায় অনুপস্থিত। বরং শুরুতে ছুটে যাওয়া রোযা আসলেই কাযা করতে হবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্বয়ং দারুল খিলাফাত দূত মারফত বা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন। তাও বর্ণনায় অনুপস্থিত।

৩৮. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী মালেকী খ. ১ পৃ. ৮৪-৮৫; দারুল জীল, বৈরুত ১৪০৮ হি.= ১৯৮৮ ঈ.: শরহে মুসলিম নববী শাফেয়ী খ. ১ পৃ. ৩৪৮, হিন্দুস্তানী মুদ্রণ; আল জাহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলাল বাইহাকী, আলা উদ্দীন মারদীনী হানাফী খ. ৪ পৃ. ২৫১ দারুল ফিকর বৈরুত, হায়দারাবাদ হিন্দের মুদ্রণ থেকে ফটো, সুনানে কুবরা বাইহাকীর সঙ্গে।

হুজুতে যদি দামেশকের হেলাল দেখা মদীনার জন্য গ্রহণযোগ্য হত তাহলে **أشهد** সহযোগে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তিনি কুরাইবকে মদীনার কাথীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তা তো তিনি করেননি।

অদ্রুপ এই যে অভিযোগ- কুরাইব রহ. হাকিমের ফয়সালায় উপর সাক্ষ্য দেননি, এ-ও সম্পূর্ণ অসঙ্গিক। কারণ কুরাইব যখন নিজেই হেলাল দেখেছেন তখন তিনি তো সরাসরিই হেলাল দেখার সাক্ষ্য দিতে পারেন, হাকিমের ফয়সালায় সাক্ষ্য দেওয়ার তো প্রয়োজন নেই।

ড. মা'রুফ ২য় দিনের মজলিসে বলেছিলেন, 'এটা না ছিল সাক্ষ্য, না ফয়সালা। ওই সময় হাকিম ছিলেন মুআবিয়া রা. কিন্তু তিনি কোনো ফয়সালা করেননি।'

ড. মা'রুফ লক্ষ করেননি যে, এটা তার দলিল নয়, এটা তো আমাদের দলিল। আমাদেরই প্রশ্ন- আমীর মুআবিয়া রা. মদীনাবাসীর জন্য হেলালের ফয়সালা লিখে মোহর করে কুরাইব রহ. এর হাতে কেন দেননি। এর কারণ এটাই যে, সাহাবায়ে কেরামের কল্পনার ত্রিসীমানাতেও একথা ছিল না যে- **صوموا لرؤيته** হাদীসে তাদেরকে রুয়াতে হেলালের সংবাদ, সাক্ষ্য ও ফয়সালা পৃথিবীর নানা প্রান্তে আদান-প্রদানের হুকুম করা হয়েছে! তেমনি এটাও তাঁদের কল্পনাতেই ছিল যে, এই হাদীসে তাঁদেরকে ভূপৃষ্ঠের সর্বপ্রথম নজরে আসা হেলালের অনুসন্ধান করে সে অনুযায়ী রোযা ও ঈদ করতে বলা হয়েছে।

মোটকথা, কুরাইবের হাদীসের বিরুদ্ধে যেসব 'অভিযোগ' তোলা হয়েছে এর কিছু তো একবারেই অসার, যা ড. মা'রুফের আবিষ্কার। আর কিছু অতি দুর্বল, যা কোনো কোনো লেখক নিছক অনুমান ও সম্ভাবনারূপে উল্লেখ করেছেন। তাই এগুলোরও কোনো ধর্তব্য নেই। এ কারণে সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে খলীফা উক্বী মালেকী রহ. (৮২৭ হি.) তাঁর ইকমালু ইকমালিল মু'লিম গ্রন্থে এ ধরনের অভিযোগগুলোর আলোচনা করে লিখেছেন-

واحتمال أنه لم يعمل على الخبر (خبر الواحد) وما بعده تأويل من يقول إن رؤية بلد تلمز

أهل أخرى، وهي كلها خلاف قوله: «هكذا أمرنا رسول الله صلى الله وسلم».

এই ইবারতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, এসব সম্ভাবনা ওই সব লোকের তরফ থেকে ব্যাখ্যা-তাবিল হিসাবে উত্থাপিত, যারা এক অঞ্চলের রুয়ায় অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় মনে করেন, কিন্তু এসব অনুমান-সম্ভাবনা হাদীসের বাক্য- **صلى الله عليه وسلم** لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم এর বিরোধী। (ইকমালু ইকমালিল মু'লিম, মুহাম্মদ ইবনে খলীফা উক্বী মালেকী (৮২৭ হি.) খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ১৯, কিতাবুস সিয়াম, বাব ৫, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ ঈ. দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

উক্বীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এইসব ব্যাখ্যা-তাবিল হাদীসের মূল পাঠের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। এ কারণে এসবের কোনো ধর্তব্য নেই।

ড. মা'রুফের বলা আরো কিছু অবাস্তব কথা

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কদীম কওল কী ছিল?

কিতাব হাতে নিয়ে ভুল কথা বলে যাওয়ার উদাহরণ ১৯ জানুয়ারি ও ২ ফেব্রুয়ারির মজলিসে আমাদের বারবার দেখতে হয়েছে। ড. মা'রুফ বলেছেন-

“এখানে আরেকটা সুন্দর কথা বলেছেন 'নাইলুল আওতারে'র মুসান্নিফ। তিনি বলেছেন যে,

শাফেয়ী মাযহাবে এক সময় দুটি কুণ্ডল ছিল। একটি কুণ্ডল ছিল এই- চারশ আশি মাইল জায়গার মধ্যে এক মাতলা হিসাব করে এক চন্দ্র দর্শনকে আমরা ইতেমাদ করব। এর বাহিরে নয়”।

জিজ্ঞাসা করা হল ৪৮০ মাইল কেন? বললেন যে, “তখন সবচেয়ে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যম ছিল ঘোড়া। একটি ঘোড়া তার সহিসসহ জিরিয়ে জিরিয়ে ষোল মাইল যেত। এবং এই যে ষোল মাইল; এটা আমাদের নিজস্ব কোনো ইজতেহাদ নয়। এটা বহু আগে থেকেই আছে। কারণ আমরা যখন বলি নামাযের কসর হবে ৪৮ মাইলে, এটা হাদীসে লেখা নেই, কুরআনে লেখা নেই। সেটিও ছিল ইজতেহাদ এবং তখনকার যমানায় ষোল মাইল যেত। এই জন্য বলেছে রাসূল (স.) তিন দিন তিন রাত বলেছেন। কাজেই তিন ষোল আটচল্লিশ মাইল হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. তখন এই ইজতেহাদ করেছেন যে, বাবা ত্রিশ দিন পরে খবর দিলে কোনো লাভ নেই, এটা تكليف ما لا يطاق এর মধ্যে পড়বে।”

ড. মার্কুফ আরো বলেন, আমি খুব চমৎকৃত হয়েছি যখন এই বইটি আমার হাতে এসেছে। বইটির নাম হল توحيد أعياد المسلمين ومسائل أخرى লিখেছেন, শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ আলে মাহমুদ।

কাতারের প্রাক্তন চীফ জাস্টিস। তিনি এ কিতাবে বলেছেন যে, মুসলমানদের সমস্ত পর্ব একসাথ করা উচিত। এখানে একটি সুন্দর পয়েন্ট তিনি বলেছেন যে, হযরত ইমাম শাফেয়ী যে ৪৮০ মাইলের কথা বলেছেন, যেটা এক যমানায় তাঁর একটি মাযহাব হিসাবে প্রচলন পেয়েছে, যেটাকে ইমাম তিরমিযীও প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের। তো সেখানে দেখা গেছে যে, তিনি ঘোড়ার উপর কিয়াস করে তাঁর ইজতেহাদী মাসআলাটা বলেছেন। কিন্তু ঘোড়ার পর যখন চাকা আবিষ্কার হল তখন আর এটা থাকল না।

তিনি আরো একটি সুন্দর কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন- مسيرة شهر এক মাসের পথ। এ জন্যই তো ৪৮০ মাইল হয়েছে। তো مسيرة شهر হবে কেন এখানে?

কুরাইবের হাদীসের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীরও দলিল নেই। কারণ ওখানে হাদীসের মধ্যে আছে যে, রমযানের শুরু দিকে তিনি (কুরাইব) গিয়েছেন আবার শেষের দিকে তিনি চলে এসেছেন। তাঁর ত্রিশ দিন সফর করতে হয়নি অর্থাৎ ত্রিশ দিনের অনেক কম সময়ে তিনি চলে এসেছেন। এখানে مسيرة شهر (এক মাসের দূরত্ব) না হওয়া সত্ত্বেও তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) তাঁরটা (কুরাইবের কথা) গ্রহণ করেননি। তাহলে বোঝা গেল যে, এখানে مسافة (দূরত্ব) কোনো ব্যাপার না।

এই জন্য আমরা দেখব যে, কোনো ইমাম কোনোকালে এই ‘হাদীসে কুরাইব’ গ্রহণ করেন নাই। আমরা হাদীসকে কোনো হেয় করতে চাই না, কিন্তু হাদীসের যে ব্যাকরণ আছে সে ব্যাকরণের সামনে এটা দাঁড়াতে পারে নাই।...”

এই গোটা তাকরীর ড. মার্কুফ প্রথম দিনের মজলিসে পেশ করেছেন। দ্বিতীয় দিনের মজলিসে তিনি বলেছেন, “একটিমাত্র হাদীস পাওয়া যায়, যেইটার ধোয়াশায় কুয়াশায় মানুষ অনেক সময় পথ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আমরা বলেছিলাম, এটা ডেট কেইস। চার মাযহাবের কোনো ইমাম এটাকে গ্রহণ করেননি। অনেকেই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর পুরনো কুণ্ডলের পক্ষে এটাকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু আমি গতকালও বলেছি ‘নাইলুল আওতারের’ রেফারেন্স দিয়ে, ‘শরহে ফতহুল কাদীরের’ রেফারেন্স দিয়ে যে এটার ভিতরে অলরেডি তাদের কোনো দলিল নেই।”

একসঙ্গে আটটি অবাস্তব কথা!!

এখানে আমরা এই দুই বক্তব্যের ভ্রান্তি বা অসত্য কখনগুলো চিহ্নিত করছি :

১. ড. মারুফ বলেছেন, নাইলুল আওতারে শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে দুইটি ক্বওল ছিল। এক ক্বওল চারশ আশি মাইল মাতলার। অথচ নাইলুল আওতারে শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে না দুই ক্বওলের^{৩৯} উল্লেখ আছে, না চারশ আশি মাইল মাতলার উল্লেখ।

নাইলুল আওতারে উদয়স্থলের ভিন্নতা-সংক্রান্ত মাযহাবগুলো ফতহুল বারীর (খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৪৭-১৪৮ কিতাবুস সওম, বাব ১১) বরাতে নকল করা হয়েছে। ‘নাইলুল আওতার’ ও ‘ফাতহুল বারী’ কোনোটাতেই শাফেয়ী মাযহাবের দিকে চারশ আশি মাইলের মাতলার কথা সম্বন্ধ করা হয়নি। এটা ড. মারুফের লজ্জাকর ভুল।

আমরা প্রথম দিন তার কাছে এর বরাতে চেয়েছিলাম। তিনি দেখাবেন বলেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনও তিনি এর কোনো বরাতে পেশ করেননি।

২. ড. মারুফ কাতারের চীফ জাস্টিস শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আলে মাহমুদ এর কিতাব توحيد أعياد المسلمين এর বরাতে বললেন, তিনি নাকি ৪৮০ মাইলের মাতলার কথা শাফেয়ী মাযহাবের দিকে নিসবত করে বলেছেন যে, এটা কোনো যমানায় শাফেয়ী মাযহাব হিসাবে প্রচলিত হয়ে যায়।

অথচ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ এর توحيد أعياد المسلمين কিতাবে এই কথাটা ইমাম শাফেয়ীর বরাতেও নেই, শাফেয়ী মাযহাবের কোনো আলেমের বরাতেও নেই। তবে হ্যাঁ, শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আলে মাহমুদ তো স্পষ্টভাবে অন্য একটি কিতাবে বলেছেন, যা আব্দুল্লাহ আলমারুফ সাহেব এড়িয়ে গেছেন। শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ঐ কিতাবে বলেছেন, দূরের যে দুই অঞ্চলের মাঝে উদয়স্থল ভিন্ন হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, সেখানে প্রত্যেক এলাকার জন্য নিজ নিজ রুয়াত ধর্তব্য হবে। তার আরবী ইবারত,

«اللهم إلا أن يقال بثبوت وقوع التفاوت في المطالع بطريق اليقين، بين الأفطار الأجنبية الواسعة والأقاليم الشاسعة، وأن مطلع الهلال فيها غير مطلع في الجزيرة العربية وما جاورها، فعند ثبوتها يتعلق حكم كل قطر وكل إقليم برؤيته بنفسه، والله أعلم»۔ (مجموعة رسائل الشيخ عبد بن زيد آل محمود، ج ١، ص ٣٩١)

এই সংকলনই শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ এর ঐ কিতাব যা মুআসাতুর রিসালা বৈরুত থেকে ১৯৮২ খ্রি:তে ‘তাওহীদু আইয়াদিল মুসলিমীন’ নামে ছেপে ছিল। এই কিতাবের মূল শিরোনাম আগের পরের সব এডিশনে এভাবেই দেওয়া হয়েছে:

«إجماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام وبيان أمر الهلال وما يترتب عليه من الأحكام»۔

৩. ড. মারুফ এই কিতাবের বরাতে কিংবা নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, ‘ইমাম তিরমিযী রহ. এই মত প্রচলিত করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন।’

৩৯. শাফেয়ী মাযহাবের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলোকে اقوال (ক্বওল এর বহুবচন) বলা হয়। আর তাঁর আসহাব ও আসহাবুল আসহাব বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলোকে وجوه (ওয়াজ্হ-এর বহুবচন) বলে।

অথচ জামে তিরমিযীতে এই মাসআলা সম্পর্কে না চারশ আশি মাইলের মাতলার কথা আছে, আর না ইমাম শাফেয়ী বা শাফেয়ী মাযহাবের আলাদাভাবে কোনো উল্লেখ আছে। তিনি নাম না নিয়ে এবং কাউকে নির্দিষ্ট না করে **أهل العلم** (ইলমে ওহীর ধারকবাহক) এর বরাতে বলেছেন—**لكل أهل بلد رؤيتهم** (প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ রুয়াত ধর্তব্য)। (দ্র. জামে তিরমিযী খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ১৪৯, হিন্দুস্তানী ছাপা)

উল্লেখ্য, ‘এক মাসের দূরত্বের’ কথা ‘রদ্দুল মুহতারে’ হানাফী মাযহাবের এক নির্ভরযোগ্য কিতাব ‘জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া’র বরাতে নকল করা হয়েছে। ‘জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া’তে এই কথা বর্ণিত হয়েছে ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী হানাফীর যবানীতে।

ড. মার্কুফ বারবার একজন হানাফী ফকীহের এই কুণ্ডলকে শাফেয়ী মাযহাবের দিকে নিসবত করেছেন!

৪. ড. মার্কুফ বলেছেন যে, কুরাইবের হাদীসকে অনেকে ইমাম শাফেয়ী রহ-এর পুরনো কুণ্ডলের সমর্থনে নিয়ে এসেছেন।

প্রশ্ন এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে ড. মার্কুফ ইমাম শাফেয়ী রহ-এর দুই কুণ্ডল কোথায় পেলেন— একটি নতুন কুণ্ডল, আরেকটি পুরনো কুণ্ডল! আমরা তাঁর কাছে নতুন ও পুরনোর তাসরীহসহ ইমাম শাফেয়ী রহ-এর এই দুই কুণ্ডলের ইবারত নির্ভরযোগ্য বরাতে পেশ করার অনুরোধ করছি। মনে রাখুন, আপনাকে ইমাম শাফেয়ীর দুই কুণ্ডল দেখাতে হবে, আসহাবুশ শাফেয়ীর ‘উজুহ’ নয়।

৫. ড. মার্কুফ বলেছেন, হাদীসের ব্যাকরণের সামনে কুরাইবের হাদীস দাঁড়াতে পারে না।

আমরা তাঁকে বলব, উসূলে হাদীসের বরাতে হাদীসের ব্যাকরণের ওই দফাগুলো পেশ করুন, যার সামনে কুরাইবের হাদীস দাঁড়াতে পারে না।

সঙ্গে ওই মুহাদ্দিসগণের বরাতও উল্লেখ করুন, যাঁরা কুরাইবের হাদীসকে হাদীসের ব্যাকরণ-বিরোধী বলেছেন।

ভাই! অন্তত হাদীসের ব্যাপারে অবাস্তব কথন থেকে বিরত থাকুন। একদিকে বলছেন, আমরা হাদীসের অমর্যাদা করতে চাই না, অন্যদিকে সর্বসম্মত ও সর্বজন বরিত সহীহ হাদীসের উপর অন্যায় অপবাদ আরোপ করছেন!!

৬. ড. মার্কুফ বলেছেন, কুরাইবের হাদীসে আছে যে, কুরাইব রমযানের শুরুতে শামে গেছেন আর রমযানের শেষে ফেরত এসেছেন। অর্থাৎ ত্রিশদিনের অনেক কমেই তিনি চলে এসেছেন!!

অথচ কুরাইবের হাদীসে যা আছে তা হল, তিনি শামে গিয়ে উম্মুল ফযলের কাজ সমাধা করেছেন। এরপর শাম থেকে বের হওয়ার আগে রমযানের হেলাল দেখা গেল। এরপর তিনি রমযানের শেষের দিকে মদীনায় পৌঁছালেন। হাদীসের আরবী ইবারত দেখুন—

أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: قدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر...

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৮৭)

বোঝা গেল যে, তিনি রমযানের আগেই শামে পৌঁছে গিয়েছিলেন আর ফেরার জন্য রওনা হন

রমযানের হেলাল দেখার পর। এ কারণে কুরাইবের হাদীসের বরাতে এই কথা বলা যে, কুরাইবের মদীনা থেকে শামে আসা-যাওয়া এক মাসের অনেক কমে হয়ে গিয়েছিল, সম্পূর্ণ ভুল।

উল্লেখ্য, মদীনা ও দামেশক এর মাঝে দূরত্ব প্রায় ১২৬৬ কিলোমিটার বা ৮৪৪ মাইল।

৭. ড. মার্কুফ বলেছেন, “তখন সবচেয়ে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যম ছিল ঘোড়া। একটি ঘোড়া তার সহস্রসহ জিরিয়ে জিরিয়ে ষোল মাইল যেত। এবং এই যে ষোল মাইল; এটা আমাদের নিজস্ব কোনো ইজতেহাদ নয়। এটা বহু আগে থেকেই আছে। কারণ আমরা যখন বলি নামাযের কসর হবে ৪৮ মাইলে, এটা হাদীসে লেখা নেই, কুরআনে লেখা নেই। সেটিও ছিল ইজতেহাদ এবং তখনকার যমানায় ষোল মাইল যেত। এই জন্য বলেছে রাসূল (স.) তিন দিন তিন রাত বলেছেন। কাজেই তিন ষোল আটচল্লিশ মাইল হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. তখন এই ইজতেহাদ করেছেন যে, বাবা! ত্রিশ দিন পরে খবর দিলে কোনো লাভ নেই, এটা تكليف ما لا يطاق এর মধ্যে পড়বে।”।

প্রশ্ন হল, ঘোড়ার দৈনিক সফরের পরিমাণ যে ১৬ মাইল এই কথাটা তিনি কোথায় পেয়েছেন? এটা তো উটের সফরের সাধারণ পরিমাণ, যদি শুধু একবেলা সফর করে। ঘোড়ার গতি তো এর চেয়ে বেশি। ঘোড়ার দুলকি চালে চলার গতি গড়ে ঘণ্টায় ১৩-১৯ কি. মি.। অর্ধ বল্লিতে ঘণ্টায় ১৯-২৪ কি. মি.। আর বল্লিতে ঘণ্টায় ৪০-৪৮ কি. মি.।^{৪০}

এরপর এই দাবিও সম্পূর্ণ ভুল যে, এক মাস পর খবর পৌঁছায় কোনো লাভ নেই। কারণ লাভের অর্থ যদি হয় রুম্মাতকালীন নগদ লাভ, তাহলে এক মাস কেন এক দিন পরের সংবাদেও তো লাভ নেই। আর যদি সময়ের পরে যে সুফল গ্রহণ করা যায় তা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এক মাস কেন দশ মাস পরেও যদি সংবাদ পাওয়া যায় তাহলেও লাভ আছে।

নাওয়াদের রেওয়ায়েতের যে মাসআলাকে যাহির রিওয়ায়াহ নামে পেশ করা হয় তাতে তো এ কথাই আছে যে, কোনো শহরে হেলাল দেখে ২৯ রোযা রাখা হল আর কোনো শহরে হেলাল দেখেই ত্রিশ রোযা, তাহলে ২৯ওয়ালাদেরকে এক রোযা কাযা করতে হবে। এ তো রমযান শেষ হওয়ার পর অন্য জায়গা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে ব্যাপারেই।

পরে পাওয়া সংবাদে ভিত্তিতে ছুটে-যাওয়া রোযা আদায় করার বিধান تكليف ما لا يطاق (অসম্ভবের বিধান) কেন হবে? এটা তো খুব সহজেই পালনযোগ্য।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে কথাটা ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে প্রমাণিতই নয় তা তাঁর দিকে নিসবত করে এরপর নিজের তরফ থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার আসলে উদ্দেশ্যটা কী?

৮. ড. মার্কুফ বলেছেন, ‘কোনো ইমাম কোনো যুগে কুরাইবের হাদীসকে গ্রহণ করেননি।’ প্রথম দিনের মজলিসে ওই তরফ থেকে মাওলানা রফীকুল ইসলাম সাহেবও বলেছিলেন, ‘আমাদের চারো মাযহাবের কোনো ইমাম কুরাইবের হাদীস কবুল করেননি।’

লক্ষ করুন- ড. মার্কুফ সম্পূর্ণ শর্তহীনভাবে বলেছেন ‘কোনো’ যুগে ‘কোনো’ ইমাম কুরাইবের

৪০. All horses move naturally with four basic gaits: the four-beat walk, which averages 6.4 kilometres per hour (4.0 mph); the two-beat trot or jog, which averages 13 to 19 kilometres per hour (8.1 to 12 mph) ...and the leaping gaits known as the canter or lope (a three-beat gait) that is 19 to 24 kilometres per hour (12 to 15 mph) The gallop averages 40 to 48 kilometres per hour (25 to 30 mph). (<http://www.speedofanimals.com/animals/horse>)

হাদীস কবুল করেননি। আর মাওলানা রফীকুল ইসলাম এত ব্যাপকভাবে বলছেন না, তিনি চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বলছেন, চারো মাযহাবের কোনো ইমাম এই হাদীসকে কবুল করেননি।

চার মাযহাবে মাযহাবের প্রধান ইমাম তো একজন একজন করে, কিন্তু প্রত্যেক মাযহাবে প্রধান ইমাম ছাড়াও অনেক ইমাম রয়েছেন। রফীক সাহেব কি শুধু চার প্রধান ইমাম সম্পর্কে বললেন, না চার মাযহাবের সকল ইমাম সম্পর্কে, তা স্পষ্ট নয়। ধরে নিন, তিনি শুধু চার ইমামের ব্যাপারেই বলেছেন যে, তাদের কেউ হাদীসে কুরাইবকে গ্রহণ করেননি।

আমরা এই দুজনকেই বলছি— ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী—এই তিনজনের কোনো একজনের ইবারত নির্ভরযোগ্য বরাতে দেখান যে, তাঁরা কুরাইবের হাদীসকে মাত্রাক বা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন; কিংবা বলেছেন, আমরা এই হাদীস অনুসারে ফতোয়া দিই না অথবা বলেছেন, আমরা উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করি অথবা বলেছেন, যতদূরই হোক এক অঞ্চলের রূয়াত অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়।

তাঁরা যদি এই তিন ইমামের কারো থেকে উপরিউক্ত কথাগুলোর কোনো কথাই নির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য বরাতে দেখাতে না পারেন, তাহলে তাদের এই অবাস্তব কথাটা প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করা নেওয়া উচিত যে, কোনো ইমাম এই হাদীসকে কবুল করেননি।

আমরা এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থিত করছি, যা থেকে স্পষ্ট হবে চারো মাযহাবের বিশেষত হানাফী মাযহাব ও শাফেয়ী মাযহাবের কত ফকীহ কুরাইবের হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন এবং কত মুহাদিস لكل أهل بلد رؤيته এর সমর্থনে স্ব স্ব গ্রন্থে এই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

যেসব ফকীহ, মুহাদিস ও মুফাসসির কুরাইবের হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন

ড. মারুফ প্রথম দিনের মজলিসে বলেছিলেন, ‘কোনো ইমাম কোনো যুগে কুরাইবের হাদীসকে কবুল করেননি!’

এই কথাটা কী ভয়াবহ রকমের অবাস্তব তা নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেও অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটা দেখুন, এরপর বিস্তারিতভাবে সেসব ফকীহ ও মুহাদিসের নাম পেশ করব যারা নিজ নিজ গ্রন্থে কুরাইবের হাদীসকে উল্লেখ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন কিংবা একে দূরের সাক্ষ্য অবশ্য-গ্রহণীয় না হওয়ার মাযহাবের দলিল হিসাবে পেশ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কুরাইবের হাদীসের সারকথা হচ্ছে, এক অঞ্চলের রূয়াত কাছের ও দূরের প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য অবশ্য-গ্রহণীয় নয় এবং কোনো অঞ্চলে হেলাল দেখা গেলে অন্যান্য অঞ্চলে রূয়াতে হেলালের সাক্ষ্য পৌঁছানো অথবা কোনো অঞ্চলে হেলাল দেখা না গেলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে হেলালের রূয়াতের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা ফরয নয়।

দ্বিতীয় কথাটির উপর তো সকল ফকীহের ইজমা রয়েছে। আর প্রথম কথার পক্ষে আমরা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতোয়া পেশ করেছি। এর খেলাফ কোনো সাহাবী থেকে একটি শব্দও বর্ণিত হয়নি। বরং গোটা সাহাবা-যুগে

এই অনুযায়ীই আমল হত। এই বিষয়টি আমরা কারাফী, সুবকী, আবুল আব্বাস সারুজী ও মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.এর বরাতে দেখে এসেছি এবং এই অনুসারেই তাবেয়ীদের মধ্যে ইকরিমা, সালেম ও কাসেমের ফতোয়া বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ হয়েছে। এর বিপরীত ফতোয়া কোনো তাবেয়ী থেকে বর্ণিত নয়। শুধু হাসান বসরী রহ.-এর একটি ফতোয়া সুনানে আবু দাউদের কোনো কোনো নুসখায় আছে, কিন্তু তাতে এই তাসরীহ নেই যে, অনেক দূরের বা দূরের শহরের রুয়াতের ইতেবার হবে। তাতে مصر من أمصار المسلمين কথাটা আছে। সাধারণ পারিপার্শ্বিকতার বিচারে এর অর্থ নিকটবর্তী শহরও হতে পারে। তো চারটি স্পষ্ট ফতোয়া যখন চার তাবেয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যার তিনটিই لكل أهل بلد رؤيتهم মর্মে তখন পরিষ্কার যে, তাবেয়ী যুগেও ফতোয়া ও আমল কুরাইবের হাদীসের অনুকূলেই বেশি।

তাবে-তাবেয়ী ফকীহদের কারো থেকেও কুরাইবের হাদীসের খেলাফ কোনো স্পষ্ট কথা আমাদের জানা মতে বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ তাঁদের কারো থেকেই এই ফতোয়া বর্ণিত হয়নি যে, অতিদূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের রুয়াত অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যগ্রহণীয় হবে।

তাবে-তাবেয়ী যুগে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে অন্য শহরের রুয়াতের ইতেবার করার যে মাসআলা নাদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এর ব্যাখ্যা অধিকাংশ হানাফী ফকীহ এই করেছেন যে, এই হুকুম কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে, দূরবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়।

তদ্রূপ ওই যুগেই ইমাম মালেক রহ. থেকে যদিও বসরার রুয়াত মদীনার জন্য কবুল করার রেওয়ায়েত তাঁর কোনো কোনো মিসরী শাগরিদ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল ইমাম মালেক রহ.এর যুগে ইসলামী খেলাফতের সীমানা ছিল একদিকে খুরাসান ও সিন্ধ পর্যন্ত, অন্যদিকে আফ্রিকা পর্যন্ত। এ অবস্থায় তিনি শুধু বসরা ও মদীনার কথা কেন বললেন? বোঝা যাচ্ছে, অনেক দূরের অঞ্চলসমূহের রুয়াত গ্রহণযোগ্য না-হওয়ার ব্যাপারে তিনিও একমত। মালেকী মাযহাবের অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য বরাত দ্বারা আমরা দেখিয়েছি যে, অতি দূরের অঞ্চলসমূহে যেমন-খুরাসান ও আন্দালুস কিংবা হেজাজ ও আন্দালুসে এক অঞ্চলের রুয়াত সর্বসম্মতিক্রমে অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

তাবে-তাবেয়ী যুগের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে, যিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর খাস শাগরিদও বটে, বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে নির্দিষ্টভাবে নকল করা হয়েছে যে, তাঁরও অভিমত ছিল لكل أهل بلد رؤيتهم (প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ দেখা প্রযোজ্য)।

ইমাম আবু হানীফা রহ. ‘তাবেয়ীন’-এর মধ্যে গণ্য। তাঁর থেকেও কুরাইবের হাদীসের বিপরীতে একটি শব্দও বর্ণিত হয়নি। একইসঙ্গে তাঁর মাযহাবের অনুসারী অধিকাংশ ফকীহের ফতোয়া কুরাইবের হাদীসের সম্পূর্ণ মুয়াফিক।^{৪১}

তাবে-তাবেয়ীর পরে ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রমুখের যুগ। ইমাম শাফেয়ী রহ. সম্পর্কে যদিও ফতহুল বারীতে বাগাভীর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দূরের রুয়াতকে অবশ্য-গ্রহণীয় বলেন, কিন্তু খোদ বাগাভী রহ. التهذيب في فقه الإمام الشافعي কিতাবে সরাসরি ইমাম শাফেয়ীর কোনো ক্বওলই উদ্ধৃত করেননি, বরং শাফেয়ী মাযহাবের ‘আসাহ ওয়াজ্হ’ এই বয়ান করেছেন যে,

৪১. বরং অন্য মাযহাবের কয়েকজন বিশিষ্ট ফকীহ সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর স্পষ্ট বক্তব্য কুরাইবের হাদীস অনুযায়ী উদ্ধৃত করেছেন।

দূরের রুম্মাত অবশ্য-গ্রহণীয় নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ.এর পরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের সংকলকগণের যুগ। এই যুগে অবশ্য ইমাম আহমদ রহ.এর অভিমত ছিল এক অঞ্চলের রুম্মাত দূরের জন্যও অবশ্য-গ্রহণীয়।^{৪২} কিন্তু তাঁরই সমকালীন ইমাম (হাদীস ও ফিকহ উভয়শাস্ত্রের ইমাম) ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. لكل أهل بلد رؤيتهم (প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ দেখাই প্রযোজ্য) এই মতটিই পোষণ করতেন। আর এ যুগের বড় বড় মুহাদ্দিস তো স্ব গ্রন্থে কুরাইবের হাদীসকে لكل أهل بلد رؤيتهم মাযহাবের দলিল হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। (ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী, ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকী, ইমাম আবুল আক্বাস ক্বারাকী তো লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী রহ.ও তাঁর কিতাবে لكل أهل بلد رؤيتهم শিরোনাম এনেছেন।)^{৪৩}

ইমাম তিরমিযী রহ. জামে তিরমিযীতে কুরাইবের হাদীস রেওয়ায়েত করে লিখেছেন—

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم

অর্থাৎ হামিলীনে ইলমের (ইলমে ফিকহ ও ইলমে হাদীসের ধারক উলামা) কাছে আমল এই হাদীস অনুসারেই। অর্থাৎ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য নিজ নিজ রুম্মাত গ্রহণযোগ্য। (জামে তিরমিযী খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ১৪৯, হিন্দুস্তানী ছাপা)

এর অর্থ হচ্ছে, দূরের রুম্মাত ওয়াজিবুল আমল হওয়ার মাযহাব ইমাম তিরমিযী রহ. কোনো ইমাম থেকেই পাননি।

এদিকে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ তাঁদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ ক্বুওলটিকে (এক অঞ্চলের রুম্মাত সব অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয়) নিজেদের মাযহাবের ‘নিঃসঙ্গ’ মতসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ এই ক্বুওল শুধু হাম্বলী মাযহাবেরই ক্বুওল, অন্য মাযহাবের নয়। চিন্তা করুন, অন্যান্য মাযহাবে এই অভিমত পোষণকারীর সংখ্যা কত কম হলে নিজের মাযহাবের মাশহূর ক্বুওলকে ‘মুফরাদাতে মাযহাব’ বা মাযহাবের নিঃসঙ্গ মতের তালিকায় শামিল করেছেন।

এই পরিস্থিতি সামনে নিয়ে বলুন, ড. আবদুল্লাহ্ আল্ মাক্‌রুফের ওই কথাটাতে অণু পরিমাণও কি বাস্তবতা আছে? অথচ নির্দিধায় তিনি বলে দিলেন, কোনো যুগেই কোনো ইমাম কুরাইবের হাদীসকে কবুল করেননি!!

৪২. অনেক বেশি দূরের কথা ইমাম আহমদ রহ. থেকে বর্ণিত নয়। হ্যাঁ, হাম্বলী মাযহাবের অনেক আলেম তা বলেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. ইজমা নকল করেছেন যে, অনেক দূরের রুম্মাত প্রযোজ্য না হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে। মনে রাখবেন অতি দূরের রুম্মাত গ্রহণ করাকে ওয়াজিব বলা কোনো কোনো মাযহাবের পরবর্তী আলেমদের কথা। মাযহাবের ইমামগণ বা সালাফের অন্য কোনো ইমাম থেকে এমন কিছু বর্ণিত নেই। ইবনে আব্দুল বার রহ. এর উদ্ধৃত ইজমা তখনই প্রশ্নবিদ্ধ হবে যখন তার আগের কোনো ফকীহ থেকে অতি দূরের রুম্মাত অবশ্যগ্রহণীয় হওয়ার কোনো নির্ভরযোগ্য হাওয়ালা কেউ পেশ করতে পারবেন। ইবনে আব্দুল বার রহ. এর মত ইমামের কথা শাওকানীর মত ভারসাম্যহীন ব্যক্তির দলীলবিহীন দাবি দ্বারা খণ্ডন করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

৪৩. আল কাবাছ শরহুল মুআত্তা, ইবনুল আরাবী খ.১ পৃ.৪৮৭ দারুল গারব আলইসলামী, মাগরিব; আলআলামুল গানশূর, তাকিউদ্দীন সুবকী পৃ. ১৩, মাকতাবাতুল ইমাম আশশাফেয়ী, ১৪১০ হিজরী; আযযাখীরাহ, আবুল আক্বাস ক্বারাকী খ. ২, পৃ. ৪৯১, দারুল গারব আলইসলামী, ১৯৯৪ ঈসাবী ড. আব্দুল্লাহ মাক্‌রুফ ও তাঁর সঙ্গীদের নীতি-অনুযায়ী এই বরাতগুলোকে ভুল বলার কোনো কারণ নেই।

বিস্তারিত তালিকা

এখানে আমরা চার মাযহাবের ওই সব ফকীহ ও মুহাদ্দিসের কিতাবসমূহের তালিকা পেশ করছি, যাঁরা কুরাইব-বর্ণিত হাদীস অনুসারে ফতোয়া দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মাসআলা লিখেছেন এবং দূরের রুয়াত লামেম না-হওয়ার দলিলরূপে একে পেশ করেছেন। এই তালিকা ড. আবদুল্লাহ্ মাল্ মারুফের অনবগতি আরো স্পষ্ট করবে।

হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাবের যত ফকীহ এক জায়গার রুয়াত অন্য জায়গায় লামেম হওয়ার ক্ষেত্রে গছের ও দূরের পার্থক্য করেছেন, তাদের সবার ফতোয়া কুরাইবের হাদীসের অনুকূলে, তারা এর উদ্ধৃতি দিন বা না দিন। তথাপি এই তালিকায় আমরা হানাফী মাযহাবের শুধু সেসব কিতাবের রাত দেব যেগুলোতে কুরাইবের পুরো হাদীস বা তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তার দিকে ইশারা করা হয়েছে অথবা ওই হাদীস থেকে শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতোয়ার হশটুকুর শুধু মর্ম রেওয়ায়েত করা হয়েছে।

কুরাইবের হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি কিন্তু সে অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হয়েছে, এর তালিকা তো সুদীর্ঘ। এখানে ওই হাদীসের উদ্ধৃতিদানকারী কিতাবসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিচ্ছি :

১. আলমাবসূত (المبسوط) শামসুল আয়িম্মাহ হালওয়ানী রহ. (৪৪৮ হি.), মাখতুতা, মাকতাবাতু আয়াসুফিয়া ইস্তাম্বুল।
২. ফাতাওয়া আহলে সমরকন্দ (فتاوى أهل سمرقند)
এই কিতাবের বরাত এসেছে ইমাম আবু বকর আলহাসীরীর 'আলহাভী ফিল ফাতাভী' কিতাবে। হাসীরী রহ. এই কিতাবের বরাতে ইমাম ছফফার শহীদ (৪৬১ হি.)-এর ফতোয়া নকল করেছেন, যাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতোয়াকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. আততাজনীসু ওয়ালমাযীদ (التجنىس والمزيد) আবুল হাসান আলী আলমারগীনানী (৫৯৩ হি.) (হেদায়াগ্রন্থকার) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৩১
৪. আলমুহীতুল বুরহানী (المحيط البرهاني) ইমাম বুরহানুল আইম্মা আবুল মাআলী মাহমূদ বুখারী (৬১৬ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৩৪১-৩৪২
৫. আলফাওয়ায়িদুয যহীরিয়্যাহ (الفوائد الظهيرية)। দেখুন, ফতোয়া তাতারখানিয়া, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২৬৫
৬. আলইখতিয়ার (الاختيار لتعليل المختار) আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমূদ আলমাওসিলী (৬৮৩ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২০৯

৭. আলগায়াহ শরহুল হিদায়া (الغاية شرح الهداية) আবুল আব্বাস আসসারাজী (৭১০হি.) (মাখতূত, জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওওয়ারা, কিতাবুস সওম)
৮. আলফাতাওয়া আততাতারখানিয়া (الفتاوى التاتارخانية) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২৬৫
৯. কাশফুল হাকায়িক শহর কানযিদ দাকায়িক (كشف الحقائق شرح كنز الدقائق) ঈসা ইবনে ইসমাইল আলআকসারায়ী (৭২৭হি.) খণ্ড: ১, পাতা: ২৮৮, মাখতূত
১০. মাজমাউল ফাতাওয়া (مجمع الفتاوى) আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (সপ্তম শতাব্দির বিশিষ্ট একজন ফকীহ)
তিনি হেদায়াগ্রন্থকারের কিতাব আততাজনীসু ওয়ালমাযীদের উদ্ধৃতিতে কুরাইবের হাদীসের শুধু ইবনে আব্বাস রাযি. এর আসারের অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। দেখুন, মাজমাউল ফাতাওয়ার মাখতূত, যা মাকতাবাতু জামিয়াতিল মালিক সাউদ রিয়াদে ৪২১৫ নাম্বারে (পাতা: ৫০-৫১) সংরক্ষিত আছে। এর আরেকটি মাখতূত একই মাকতাবায় ২১৩৬ নাম্বারে (পাতা: ৩১) আছে।
১১. তাবয়ীনুল হাকায়িক (تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق) ফখরুদ্দীন যাইলায়ী (৭৪৩হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ১৬৫
১২. আলজাওহারুন নাকি (الجواهر النقي) আলাউদ্দীন আলমারদীনী (৭৫০ হি.) খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫১ (সুনানে কুবরার হাশিয়াতে মুদ্রিত নোসখা)
১৩. নাসবুর রায়াহ (نصب الراية لأحاديث الهداية) জামালুদ্দীন যাইলায়ী (৭৬২হি.) খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৭১
১৪. গায়াতুল বায়ান ওয়ানাদরা অফ্রান شرح الهداية) আমীর কাতিব ইতকানী (৭৫৮ হি.) মাখতূত মাকতাবায়ে শাইখুল ইসলাম, ফয়যুল্লাহ আফেন্দী, কুসতুনতুনিয়াহ (ইস্তাম্বুল) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৬৫
১৫. ফাতহুল কাদীর (فتح القدير) ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩১৯
১৬. জামিউল মুযমারাত শরহ মুখতাসারুল কুদুরী (جامع المصمرات شرح مختصر القدوري) জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে উমর (৮৩২হি.)
১৭. শরহ মাজমাইল বাহরাইন (شرح مجمع البحرين) ইবনে মালাক (৮০১ হি.) মাখতূত
১৮. আলইসার লিহাল্লিল মুখতার (الإيثار لحل المختار) আল্লামা মুহীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে শহীদ ইলিয়াস চাবী যাদাহ (৯৫৪হি.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৯-৩৪০, মাকতাবাতুল ইরশাদ, ইস্তাম্বুল, ১৪৩৭হি.
১৯. ফাতাওয়াল আসকুবী (فتاوى الأسكوبي) আল্লামা পীর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলকুসতুমুনী (১০২০হি.) পাতা: ১৭ এর ১৮ - أ এর ১, মাকতাবাতু মাসজিদিন নাবাবীর মাখতূত
২০. শরহ মুলতাকাল আবহুর (شرح ملتقى الأبحر) আল্লামা ইসমাইল আফেন্দী আসসীওয়াসী (১০৭৪হি.) মাকতাবাতু জামিয়াতু উম্মুল কুরা মক্কা মুকাররমার মাখতূত, পাতা: ৭৬
২১. ইযহার ফারায়ীদিল আবহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর (إظهار فرائد الأبحر في شرح إظهار فرائد الأبحر) আল্লামা খলীল ইবনে আব্দুল মুমিন আসসাইনুবী (১০৭৫হি.), পাতা: ১০৪, মাকতাবাতু কুপরেলী, মুহাম্মাদ আসেম বেক এর ৮৬ নাম্বার মাখতূত

২২. মুহতাদাল আনছর ইলা মুলতাকাল আবছর (مَهْتَدَى الْأَنْهَرِ إِلَى مَلْتَقَى الْأَبْحَرِ) আল্লামা আবু মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ওয়াহদাতী (আনুমানিক ১১৩০ হি.) খণ্ড: ২, পাতা: ৬৫, মাকতাবাতুল হারামিল মাক্কির মাখতুতা, মক্কা মুকাররমা
২৩. কামালুদ দেরায়্যা ফী শরহি মুলতাকাল আবছর (كَمَالُ الدَّرَايَةِ فِي شَرْحِ مَلْتَقَى الْأَبْحَرِ) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ওলী ইবনে রাসূল আলকীর শাহরী আলইয়মীরী (১১৬৫ হি.), খণ্ড: ১, পাতা: ২৫৯, মাকতাবাতুল কুপরেলী, মুহাম্মাদ আসেম বেক এর ৯৪ নাম্বার মাখতুতা
২৪. আলমুসাফফা শরছল মুআত্তা (المصنفى شرح الموطأ) শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (১১৭৬ হি.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৭, প্রকাশকাল ১২৯৩ হি., আকসী এডিশন মীর মুহাম্মাদ কারাচী
২৫. তন্বیه الغافل والوسنان (تنبيه الغافل والوسنان) আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.) মাজমুআয়ে রাসাইলে ইবনে আবেদীন, সোহাইল একাডেমি লাহোর, ১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ ঙ্গ., পৃষ্ঠা: ২৫১-২৫২
২৬. মাজমুউল ফাতাওয়া (مجموع الفتاوى) আব্দুল হাই লাখনাতী (১৩০৪ হি.)
২৭. ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ইলা ইছবাতিল আহিল্লা (إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة) বাখীত আলমুতীযী (১৩৫৪ হি.) পৃষ্ঠা: ১৯২
২৮. রুয়াতে হেলাল (رويت هلال) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (১৩৯৬ হি.)
২৯. মাআরিফুস সুনান (معارف السنن شرح جامع الترمذي) ইউসুফ বিহুরী (১৩৯৭ হি.) খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৩৯, ৩৫২

মালেকী মাযহাব

১. আত্তামহীদ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) খণ্ড: ১৪ পৃষ্ঠা: ৩৫৬-৩৫৮
২. আলইসতিযকার শরছল মুআত্তা (الاستذكار شرح الموطأ) ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) খণ্ড: ১০ পৃষ্ঠা: ২৯
৩. আহকামুল কুরআন (أحكام القرآن) আবু বকর ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৮৪
৪. আলমুফহিম (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) আবুল আব্বাস কুরতুবী (৬৫৬ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৩
৫. তাফসীরে কুরতুবী (الجامع لأحكام القرآن) আবু আব্দুল্লাহ আলকুরতুবী (৬৭১ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৫৮
৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ইবনে রুশদ আলহাফীদ আলমালেকী (৫৯৫ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৮৮
৭. ইকমালু ইকমালিল মুলিম (إكمال إكمال المعلم) মুহাম্মাদ ইবনে খলীফা উক্বী মালেকী রহ. (৮২৭ হি.) খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৯
৮. আযযাখিরাহ (الذخيرة) শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আলকারাফী (৬৮৪ হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৯০
৯. রওয়াতুল মুস্তাবীন (روضة المستبين في شرح كتاب التلقين) ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনে বাযীযাহ তিউনিসী (৬০৬ হি.-৬৭৩ হি.) খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫১৩-৫১৪, দারু ইবনে হযম

বৈরুত, ১৪৩১হি.

১০. তাইসিরুল মারাম (تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام) আল্লামা ইবনে মারযুক মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ (৭১০-৭৮১হি.), দেখুন ইখতেসারু মুহাম্মাদ ইবনিল মাদানী জাননুন লিহাশিয়াতির রাহনী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩৭-৩৩৮
১১. ইখতেসারু হাশিয়াতুর রাহনী (إختصار حاشية الرهوني على شرح الزرقاني) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মাদানী জাননুন (১২৩৯-১৩০২হি.) খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩৭-৩৩৮, মাতবায়ে আমীরিয়া বুলাক মিসর, ১৩০৬হি.
১২. শরহ যাররুক আলা মাতনির রিসালা (شرح زروق على متن الرسالة) আল্লামা যাররুক আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আলফাসী (৮৯৯হি.), খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৬ঈ.
১৩. আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিহি রুয়াতিল হেলাল (العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আব্দুর রাজ্জাক (২০১১ ঈ.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২১

শাফেয়ী মাযহাব

১. আলমুহাযযাব (المهذب) আবু ইসহাক শিরায়ী (৪৭৬ হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৫৯৩-৫৯৪
২. নিহায়াতুল মতলব (نهاية المطلب في دراية المذهب) ইমামুল হারামাইন (৪৭৮ হি.) খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ১৮
৩. বাহরুল মাযহাব (بحر المذهب) আবুল মাহাসিন রুয়ানী (৫০২ হি.) খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ২৭১
৪. আহকামুল কুরআন (أحكام القرآن) ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ আত্‌তাবারী ইলকিয়া আলহাররাছী (৫০৪ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৭০
৫. আত্‌তাহযীব (التهذيب) আবু মুহাম্মদ হুসাইন আলবাগাভী (৫১৬ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪৭
৬. আলবায়ান (البيان) আবুল হুসাইন আলইমরানী (৫৫৮ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৪৭৯
৭. ফাতহুল আযীব শরহুল ওয়াজীয (فتح العزيز شرح الوجيز) আবুল কাসেম রাফেয়ী (৬২৩ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৭৯
৮. শরহ মুশকিলিল ওয়াসীত (شرح مشكل الوسيط) ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৮৩
৯. আলমাজমু শরহুল মুহাযযাব (المجموع شرح المهذب) ইমাম নববী (৬৭৬ হি.) খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা: ৪২৩-৪৩১
১০. কিফায়াতুন নাবীহ শরহুত তানবীহ (كفاية النبيه شرح التنبيه) ইবনুর রিফআ (৭১০ হি.) খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ২৪৭
১১. আলমুহিম্মাত ফী শরহির রাওয়া ওয়ার-রাফেয়ী (المهمات في شرح الروضة والرافعي) জামালুদ্দীন আব্দুর রাহীম আলইসনাবী (৭৭২ হি.) খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৫২
১২. আন্বাজমুল ওয়াহ্‌হাজ ফী শরহিল মিন্‌হাজ (النجم الوهاج في شرح المنهاج) কামালুদ্দীন দামীরী (৮০৮ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২৭৯
১৩. আসনালা মাতালিব শরহ রাওয়াতিত তালিব (أسنى المطالب شرح روضة الطالب) যাকারিয়া আলআনসারী (৯২৬ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪১০-৪১১

১৪. আলগুরারুল বাহিয়াহ (الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية) যাকারিয়া আলআনসারী (৯২৬ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৫৪৬
১৫. তুহফাতুল মুহতাজ (تحفة المحتاج بشرح المنهاج) ইবনে হাজার হাইতামী (৯৭৩ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৩৮১
১৬. আলফাতাওয়াল কুবরা আলফিকহিয়াহ (الفتاوى الكبرى الفقيهية) ইবনে হাজার হাইতামী (৯৭৩ হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৫৭
১৭. মুগনিল মুহতাজ (مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) শামসুদ্দীন শারবীনী (৯৭৭ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৬১৯
১৮. নিহায়াতুল মুহতাজ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) শামসুদ্দীন রমলী (১০০৪ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২৩৫
১৯. হাশিয়াতুল জামাল আলা শরহিল মানবাজ লি-যাকারিয়া আলআনসারী (حاشية الجمل على شرح المنبج لذكرى الأنصاري) সুলাইমান আলজামাল (১২০৪ হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩০৯
২০. ফায়যুল ইলাহ আলমালিক ফী হান্নি আলফায়ে উমদাতিস সালিক ওয়া-উদ্দাতিন নাসিক (فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك) আলবিকারী (১২৯৫ হিজরীর পর) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪৭৪
২১. হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج) আব্দুল হামিদ শেরওয়ানী, খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৩৮১
২২. ফাতহুল আল্লাম বি-শারহি মুরশিদিল আনাম (فتح العلام بشرح مرشد الأنعام) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আদদিময়াতী (১৩৩১ হি.) খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ১৫
২৩. আলমুতামাদ ফিল ফিকহিশ শাফেয়ী (المعتمد في الفقه الشافعي) মুহাম্মদ আযযুহাইলী খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ১৬১
২৪. ইয়ানাতুত তালিবীন (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات) আবু বকর উসমান আলবাকরী আদদিময়াতী (১৩০২ হিজরীর পর) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ২১৯

হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাবের মশহুর ক্বওল হচ্ছে এক জায়গার রুয়াত অন্য জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয়। আর এতে 'নিকট' ও 'দূর' উভয়ের হুকুম এক। এই ক্বওলটি সরাসরি ইমাম আহমাদ রহ. থেকে প্রমাণিত। এ কারণে হাম্বলী মাযহাবের কিতাবাদিতে সাধারণত দ্বিতীয় ক্বওলের উল্লেখ হয় না। কিন্তু শেষ যুগে সাম্প্রতিক আরব হাম্বলী উলামা আলোচ্যবিষয়ে কুরাইবের হাদীস ও অন্যান্য দলিলের আলোকে মাযহাবের মশহুর ক্বওল ত্যাগ করেছেন এবং জুমহুর ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য এবং হেলালের ব্যাপারে কাছের ও দূরের হুকুম এক নয়। এখানে আমরা তাদের ওই গ্রন্থগুলোরই তালিকা পেশ করছি।^{৪৪}

৪৪. হাম্বলী মাযহাবের প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে ইবনে হুবাইরা রহ. (৫৬০ হি.) 'আলইফসাহ' কিতাবে কুরাইবের হাদীসের অধীনে বলেছেন যে, এক ইকলীমের রুয়াত অপর ইকলীমে 'ওয়াজিবুল আমল' নয়।

১. হাশিয়াতুর রাওযিল মুরবি (حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع) আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম আলআসেমী (১৩৯২ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৩৫৮
২. আসসালসাবীল ফী মারিফাতিদ দালীল (السلسيل في معرفة الدليل) সালেহ বিন ইবরাহীম (১৪১০ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৯০
৩. আশশারহুল মুমতি আলা যাদিল মুস্তাকনি (الشرح الممتع على زاد المستقنع) মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউসাইমীন (১৪২১ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১০
৪. তিব্বানুল আদিল্লাহ ফী ইসবাতিল আহিল্লা (تبيان الأدلة في إثبات الأهلة) শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ (১৪০২ হি.)
৫. মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়ামাকালাত মুতানাওয়িয়া (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) শায়েখ ইবনে বায
৬. ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম (فتاوى أركان الإسلام) শায়েখ মুহাম্মাদ সালেহ আলউসাইমীন (১৪২১ হি.) খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা, খ. ৪৫১, প্রথম প্রকাশ ১৪২৪, রিয়াদ।
৭. ফাতাওয়া শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আলজিবরীন (فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين)
৮. ফিকহুদ দালীল শরহুত তাসহীল (فقه الدليل شرح التسهيل) আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আলফাওয়ান খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৪৭৫-৪৭৬

আহলে হাদীস

১. ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ, মাওলানা ছানাতুল্লাহ আমরতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হি.)
২. ফাতাওয়া আহলে হাদীস, মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী রহ. (আনুমানিক ১২৯৯-১৩৮৪ হিজরী)
৩. ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত, শায়েখ আবদুর রহমান কীলানী রহ. (১৯২৩-১৯৯৫ঈ.)
৪. নতুন চাঁদ, মাওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন রহ. (২০০১ ঈ.)

চারো মাহহাবের নির্বাচিত ব্যক্তিত্বদের কুরাইবের হাদীস অনুসারে ফয়সালা

রাবিতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহী প্রতিষ্ঠান আলমাজমাউল ফিকহী আলইসলামী (মাজমাউ মাক্কাহ)-এ ১৪০১ হিজরীর রবীউস সানী (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈ.)-এর সেমিনারে 'ইখতেলাফে মাতালে' শীর্ষক মাসআলা আলোচনায় এসেছিল। মজলিসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই হয় যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। আর 'তাওহীদুল আহিল্লাহ'কে ওয়াজিব বলা শরীয়তের দলিল পরিপন্থী। এই ফয়সালায় উদ্ধৃত দলিলগুলোর প্রথমটি হচ্ছে কুরাইব-বর্ণিত এই হাদীস। এখানে আমরা ওই ফয়সালার পূর্ণ কপি আবারো তুলে ধরছি—

القرار الخامس

في بيان توحيد الأهلة من عجمه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد:

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، تقبله الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة، لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة، ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب، كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً، أما شرعاً فقد أورد أئمة الحديث، حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيت الهلال، فقلت: رأيتاه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيتاه، فقلت نعم ورأه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟، فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ (رواه مسلم في صحيحه).

وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببild، لا يثبت حكمه لما بُعد عنهم) ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له.

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله ﷺ (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن ختم عليكم فاقدروا له). رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب، الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهراً عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار، أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة - وقد قرر العلماء من كل المذاهب: أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان: كخراسان من الأندلس، ولكل بلد حكم يخصه - وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالع الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.

وأما عقلاً: فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة، التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة - ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية - وعلى ضوء ذلك.

قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي:

أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد.

وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة

وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ في جميع شؤونهم.

والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

التوقيعات على قرار
في بيان توحيد الأهلّة من عهده

المجمع الفقهي الإسلامي

نائب الرئيس

عبد الله بن محمد بن حميد

محمد علي الحركان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صالح بن عثيمين

محمد محمود الصواف

مصطفى الزرقاني

محمد الشاذلي النيفر

مبارك العواوي

محمد بن عبد الله بن سويل

أبو الحسن علي الحسيني الندوي

محمد رشيد

عبد القدوس الهاشمي

غائب عند التوقيع

محمد رشيد

عبد الله بن عبد الله

محمد رشيد قبانسي

حسين محمد مخلوف

أبو بكر محمود جومسي

محمد سالم

عبد الله بن محمد

عبد الله بن محمد

محمد سالم عند ود

الشيخ اللواء الركن محمود شيت خطاب

غائب

غائب

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তাওহীদুল আহিল্লাকে তারা শরীয়ত ও আকল পরিপন্থি বলেছেন। তারা এতে আরো বলেছেন, 'মুসলিম জাহানে চাঁদ ও ঈদ এক করার প্রয়োজন নেই। কারণ মুসলিমদের ঐক্য নিশ্চিত করবে না। চাঁদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি ইসলামী দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগের উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।' এবং তারা অনুসৃত পদ্ধতির স্বপক্ষে হাদীসে কুরাইবকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

ফিকহে মুকারান' ও 'ফিকহুস সুন্নাহর' উদ্ধৃতি

চারো মাযহাবে পেশকৃত ফিকহ ও ফতোয়া হচ্ছে মূলত ফিকহুল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ এবং চার মাযহাবের প্রতিটিতেই রয়েছে 'ফিকহে মুদাল্লাল' ও 'ফিকহে মুকারানের' আলাদা প্রকার যদিও তা এই শিরোনামে উল্লেখিত হয়নি। সেই সব কিতাবের বরাত আমরা দিয়ে এসেছি। কিন্তু গত শতাব্দীতে সালাফী ও আহলে হাদীস উলামা 'ফিকহে মুকারান' বা 'ফিকহুস সুন্নাহ' শিরোনামে ফিকহ-ফতোয়ার কিছু কিতাব রচনা করেছেন। ঐ সব কিতাবে ফিকহে মুকারানের নীতিমালা পরোপুরি রক্ষিত না হলেও ঐ তরফের বন্ধুদের যেহেতু এ ধরনের কিছু কিতাবের ভুল বরাত দিতে আমরা দেখেছি এজন্য এই শ্রেণির কিছু কিতাবের বরাত উল্লেখ করে দেওয়াও মুনাসিব মনে হয়েছে, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীস-অনুসরণের এই সবচেয়ে বড় দাবিদারেরাও এই মাসআলায় জুমহুর ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণেরই সঙ্গে রয়েছেন এবং তারাও কুরাইবের হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে থাকেন ও আমল করে থাকেন।

'ফিকহে মুকারান' বা 'ফিকহুস সুন্নাহ' শিরোনামে মাযহাবের অনুসারী কিছু ফকীহও কিতাব লিখেছেন। সামনের তালিকায় তাদেরও কিছু কিতাবের নাম থাকবে।

১. ফিকহুস সুন্নাহ, (فقه السنة) সাইয়েদ সাবেক।

২. মাসাইলু ফিল ফিকহিল মুকারান (مسائل في الفقه المقارن), উমর সুলাইমান আলআশকার ও তার সাথীবৃন্দ, পৃষ্ঠা: ১৫৩-১৫৪

শুধু এই একটি ফায়সালায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হিজরী পনের শতকের একেবারে শুরুতে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের চারো মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মধ্য থেকে পনেরজন ফুকাহা হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন।

হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহের বরাত

হাদীস ও সুন্নাহ হচ্ছে ফিকহে ইসলামীর সবচেয়ে বিস্তৃত সূত্র। উম্মাহর ফকীহগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে হাদীস ও সুন্নাহয় বিদ্যমান ফিকহ-ফতোয়া উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। তাদের এক পদ্ধতি হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহে তা পেশ করা। এ কারণে মশহুর হাদীস-গ্রন্থগুলোর উপর প্রত্যেক মাযহাবের ফকীহগণ বড় বড় ভাষ্য ও টীকা রচনা করেছেন। এখানে আমরা কিছু ভাষ্যগ্রন্থের নামও পেশ করছি, যেগুলোতে হাদীসের শরহ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই হাদীস ওই সব ফকীহর দলিল, যারা হেলালের বিষয়ে কাছের ও দূরের পার্থক্য করে থাকেন। অন্য ভাষায়, উদয়স্থলের ভিন্নতাকে গ্রাহ্য করেন। নমুনাস্বরূপ কিছু গ্রন্থের বরাত দেওয়া হল—

১. আলইস্তিযকার (الاستذكار) ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) খণ্ড: ১০ পৃষ্ঠা: ২৯
২. আত্‌তামহীদ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) খণ্ড: ১৪ পৃষ্ঠা: ৩৫৬-৩৫৮
৩. আলইফসাহ আন মাআনিস সিহাহ (الإفصاح عن معاني الصحاح) ইমাম ইবনে হুবাইরা (৫৬০ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৩, হাদীস ১২০০
৪. শরহুস সুন্নাহ (شرح السنة) ইমাম বাগাভী (৫১৬ হি.) খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ২৪৫-২৪৬, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.

৫. আলমুফহিম (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) আবুল আকাস কুরতুবী (৬৫৬ হি.) খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৩
৬. ইহকামুল আহকাম (إحكام الأحكام) ইবনু দাকীকিল ইদ (৭০২ হি.), পৃষ্ঠা: ৩৯৩
৭. শরহু সহীহ মুসলিম (شرح صحيح مسلم) ইমাম নববী (৬৭৬ হি.) খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা: ১৯৭
৮. তাইসীরুল মারাম (تيسير المرام شرح عمدة الأحكام) ইবনে মারযুক।
৯. ইকমালু ইকমালিল মুলিম (إكمال الإكمال المعلم) মুহাম্মদ ইবনে খলীফা উব্বী মালেকী রহ. (৮২৭ হি.)
১০. ফাতহুল বারী (فتح الباري) ইবনে হাজার (৮৫২ হি.) খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ১৫৮
১১. যিয়াউস সারী (ضياء الساري في مسالك أبواب البخاري) আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম আলবসারী (১১৩৪ হি.) খণ্ড: ১৫ পৃষ্ঠা: ৩৩৯
১২. আততাওযীহ লি-শরহিল জামিয়িস সহীহ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) ইবনুল মুলাক্কিন (৮০৪ হি.) খণ্ড: ১৩ পৃষ্ঠা: ৭১
১৩. মিন্নাতুল মুনইম ফী শরহি সহীহ মুসলিম (منة المنعم في شرح صحيح مسلم) শফীউর রহমান মুবারকপুরী (১৪২৭ হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ১৫০
১৪. ফাতহুল মুনইম বি-শরহি সহীহ মুসলিম (فتح المنعم بشرح صحيح مسلم) মূসা শাহীন লাশীন (১৪৩০ হি.) খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৫০৭
১৫. আলবাহরুল মুহীতুস সাজ্জাজ (البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) মুহাম্মাদ ইবনে আদম আলআছযুবী (১৪২৬ হি.) খণ্ড: ২০ পৃষ্ঠা: ৪৭০-৪৭৩
১৬. যাখীরাতুল উকবা ফী শারহিল মুজতাবা (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) মুহাম্মাদ ইবনে আদম আলআছযুবী (১৪২৬ হি.) খণ্ড: ২০ পৃষ্ঠা: ২৮২-২৮৩
১৭. শরহু কিতাবিস সওম মিন সহীহিল বুখারী (شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري) আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মানেউর রুকী পৃষ্ঠা: ৪২-৪৩
১৮. শরহুত তিরমিযী (شرح الترمذي) আব্দুল কারীম খুযাইর।

পরিশিষ্ট

একটু চিন্তা করুন, ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এভাবে যে হাদীস বরিত ও অনুসৃত হয়ে আসছে এবং ফিকহ ও শরীয়তের ইলমের সূত্র-গ্রন্থগুলোতে ওই কর্মধারার সনদ হিসাবে যে হাদীস এত ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে, ওই হাদীস সম্পর্কে এই কথা বলা যে, ‘কোনো যুগে কোনো ইমাম এই হাদীসকে গ্রহণ করেননি’ কী ভয়াবহ রকমের অসত্য কথন!

যাই হোক, ড. আবদুল্লাহ আল্ মারুফ ও তার সঙ্গীরা কুরাইবের হাদীসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপন করেছেন সেগুলোর কিছু তো একেবারেই বাতিল যা তাদের নিজেদের আবিক্কার। একটা আপত্তি আছে শাওকানীর, যার ভিত্তি হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান। কিছু কথা আরো কেউ কেউ বলেছেন, কিন্তু সেগুলোও নিতান্তই দুর্বল এবং হাদীসের মূল পাঠেরই বিরোধী। আর তাই এসব ওয়র-আপত্তির কোনোই মূল্য নেই এবং এগুলোর কারণে হাদীসের শুদ্ধতা ও অর্থ-মর্ম বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় না। যেমনটা প্রত্যেক যুগের বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে আমরা দেখে এসেছি।

রসমূল মুফতীর আলোকে আলোচ্য মাসআলার পর্যালোচনা

ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবাদির সাহায্যে ফতোয়া দেওয়ার নিজস্ব নীতিমালা আছে, যার আলোচনার জন্য একটি আলাদা ফন ‘রসমূল মুফতী’ নামে প্রসিদ্ধ। রসমূল মুফতী বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব ইবনে আবেদীন শামী রহ.এর ‘শরহ্ উকূদি রাসমিল মুফতী’। এ কিতাবে তিনি এসব নিয়মনীতি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ফাতাওয়া শামীর শুরুতেও এ-সংক্রান্ত আলোচনা আছে, ভেতরেও বিভিন্ন মাসআলার অধীনে বিভিন্ন নিয়মনীতির উল্লেখ আছে। ‘শরহ্ উকূদি রাসমিল মুফতী’ ও ফাতাওয়া শামীর ওই সব নিয়মনীতি যেহেতু আমাদের ওই বন্ধুদের কাছেও স্বীকৃত, তাই আমরা রসমূল মুফতীর নিয়মনীতির আলোকেও আলোচ্য বিষয়টি পর্যালোচনা করতে চাই।

প্রথম নিয়ম

ফতোয়ার বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম এই যে, কোনো কিতাবে কোনো বরাত এলেই চোখ বুঝে এর উপর নির্ভর করা সঙ্গত নয়; বরং যে কিতাবের বরাত দেওয়া হয়েছে এবং তাতে যার বরাত আছে তা মূল কিতাবে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. ‘আলবাহরর রাইক’ কিতাবে এই নিয়মের গুরুত্ব ভুলে ধরে লেখেন—

وقد يقع كثيرا أن مؤلفا يذكر شيئا خطأ في كتابه، فيأتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه، فيكثر الناقلون لها، وأصلها لواحد مخطئ.

অর্থাৎ অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো লেখক নিজ কিতাবে ভুলে একটি কথা লিখে দেন। পরের লেখকেরা ওই ইবারতের সংশোধনী ছাড়াই তা উদ্ধৃত করতে থাকেন। এভাবে একজন দুজন করে ভুলটির বর্ণনাকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। অথচ সবগুলো বর্ণনার গোড়ায় একজনমাত্র ব্যক্তি যিনি ভুলের শিকার হয়েছিলেন। (আলবাহরর রাইক খণ্ড: ৬ পৃষ্ঠা: ৩০৮, কিতাবুল বাই, বাবুল মুতাফাররিকাত)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. ইবনে নুজাইমের এই কথা ‘শরহ্ উকূদি রাসমিল মুফতী’তে উদ্ধৃত করেছেন এবং অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন—

وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض ...

অর্থাৎ কখনো এমন দেখা যায় যে, পরের লেখকদের কিতাবে পর-নির্ভর বর্ণনা পরস্পরায় পনেরো বিশ কিতাবে একটি কথা বর্ণিত হয়ে চলেছে। প্রথমে যিনি লিখেছিলেন ভুলে লিখেছিলেন, পরের-ওয়ালারা (মূলে গিয়ে যাচাই করা ছাড়াই আস্থার ভিত্তিতে) সেটাই নকল করে গেছেন। (শরহ উকুদি রসমিল মুফতী, ইবনে আবেদীন শামী পৃষ্ঠা: ১৩)

এই সমস্যার কারণে এবং সাধারণভাবেও ইলম ও তাহকীকের আমানত রক্ষায় সতর্কতা হেতু ‘রসমুল মুফতীর’ এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম এই যে, পরোক্ষ বরাতসমূহ মূলে গিয়ে যাচাই করা উচিত।

এই নিয়মের প্রয়োগ ও ফলাফল

রসমুল মুফতীর এই স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে আমরা যখন ড. মাহবুবুর রহমান, ড. আবদুল্লাহ আল্ মারুফ ও তাদের সঙ্গীদের উপস্থাপিত বরাতগুলো উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহে এবং অন্যান্য উৎসগ্রন্থে যাচাই করলাম, তখন নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া গেল—

১. **لا عبرة لاختلاف المطالع** (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) এই ইবারত না যাহের রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে আছে, না নাদের রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে; এই ইবারত না ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত, না ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে, না ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে আর না ইমাম আবু হানারফীর অন্য কোনো শাগরিদ থেকে।

২. অন্য শহরে হেলাল দেখার ভিত্তিতে ৩০ রোযা রাখা হয়েছে প্রমাণিত হওয়ার পর নিজেদের হেলাল দেখা অনুযায়ী ২৯ রোযা যারা রেখেছেন তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে—এই মাসআলা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত নয়, যাহের রেওয়ায়েতেও নয়, নাদের রেওয়ায়েতেও নয়। হানারফী মাযহাবের কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবেই একে ইমাম আবু হানীফা রহ.এর কুওল বলা হয়নি।

এই মাসআলার বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এর ‘আলআমালী’ কিতাবে (যা নাদের রেওয়ায়েতের মধ্যে গণ্য) এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে ‘আনুনাওয়াদির’-এ।

৩. নাদের রেওয়ায়েতের এই মাসআলার যে ব্যাখ্যা কাযী খান রহ. করেছেন অর্থাৎ মাতলা (উদয়স্থল) এক হোক, আলাদা হোক, সর্বাবস্থায় হুকুম এটিই। এই ব্যাখ্যা কাযী খান রহ.এর সমকালীন আকাবির ফকীহগণ এবং আগের ফকীহগণের অভিমতের পরিপন্থী।

তাদের বক্তব্য হচ্ছে— উক্ত নাদের রেওয়ায়েতের হুকুম নিকটবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দূরবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয় (যেগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন)। দূরবর্তী শহরের ক্ষেত্রে এক এলাকার রুযাত অন্য এলাকায় ধর্তব্য নয়। এ প্রসঙ্গে অনেক বরাত এই প্রবন্ধে পেশ করা হয়েছে।

রসমুল মুফতীর আরেকটি নিয়ম দেখুন

কোনো মাসআলা, তা যে প্রকারেরই হোক— যাহের রেওয়ায়েতের হোক বা নাদের রেওয়ায়েতের কিংবা মাযহাবের মাশায়েখের কারো ফতোয়া, যদি আসহাবুত তারজীহ ফকীহগণ তাতে কোনো ‘কয়েদ’ বা শর্তের উল্লেখ করেন, তাহলে ওই কয়েদ বা শর্তের লেহাজ করা জরুরি। এই মাসআলা ওই কয়েদ বা শর্তের সাথেই গৃহীত হবে।

ফকীহদের অনেকেই এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা এখানে শুধু ইবনে আবেদীন শামী রহ.এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

আজমী আলেম কোনো আরব নারীর কুফু হবে কি না-এ বিষয়ে মুহীত, ফয়েয, বাযযাযিয়া, ফাতহুল কাদীর, আদদুরার প্রভৃতি কিতাবে এই কুণ্ডলকে ইখতেয়ার করা হয়েছে যে, আলেম আজমী হোক বা আরবী, আরব নারীর কুফু হতে পারেন। পক্ষান্তরে ইবনে নুজাইম রহ. ‘আলবাহরুর রাইক’ কিতাবে লিখেছেন, যাহের রেওয়ায়েত মোতাবেক আজমী পুরুষ আলেম হলেও আরব নারীর কুফু হবে না। ইবনে নুজাইম রহ.এর এই কথা তাঁর শীষ্য মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আততুর্মুরতাশী ‘তানভীরুল আবসার’ কিতাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ‘তানভীরুল আবসারের’ ভাষ্যকার আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. ‘আদদুররুল মুখতার’ কিতাবে এর সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন-البحر وادعى في المصنف وأقره الرواية، إنه ظاهر الرواية... ইবনে আবেদীন শামী ‘আদদুররুল মুখতারের’ হাশিয়া ‘রদ্দুল মুহতারে’ আরো স্পষ্ট করে লেখেন-

وقول الشارح: «وادعى في البحر» يفيد أن كونه ظاهر الرواية مجرد دعوى لا دليل عليها سوى قولهم في المتن وغيرها: والعرب أكفاء، أي فلا يكافئهم غيرهم.

ولا يخفى أن هذا وإن كان ظاهره الإطلاق، ولكن قيده المشايخ بغير العالم، وكم له من نظير، فإن شأن مشايخ المذهب إفادة قيود وشرائط لعبارات مطلقة استنباطاً من قواعد كلية أو مسائل فرعية أو أدلة نقلية، وهنا كذلك...

وتصريحهم بذلك اقتضى تقييد ما أطلقوه هنا اعتماداً على فهمه من محل آخر، فلم يكن ما ذكره المشايخ مخالفاً لظاهر الرواية...

ইবনে আবেদীন শামী রহ. উপরের বয়ানে বলেছেন, যাহের রেওয়ায়েত অনুসারে আজমী আলেম আরব নারীর কুফু হতে পারে না মর্মে ইবনে নুজাইম যে দাবি করেছেন বাস্তবে তা যাহের রেওয়ায়েতে নেই।

যাহের রেওয়ায়েতে শুধু এটুকুই আছে যে-العرب أكفاء আরব আরবের কুফু। এরই ভিত্তিতে ইবনে নুজাইম রহ. বলতে চান, যাহের রেওয়ায়েতের এই ইবারত মুতলাক (সাধারণ)। এর দাবি, অনারব পুরুষ আলেম হলেও আরবী নারীর কুফু হবে না।

ইবনে আবেদীন রহ. বলেন, এ কথা ঠিক যে উপরিউক্ত ইবারত শব্দগত দিক থেকে মুতলাক, কিন্তু মাযহাবের মাশায়েখ বলেছেন, এখানে একটি কয়েদ/শর্ত ধর্তব্য হবে। আর তা হচ্ছে, এই হুকুম আলেম ছাড়া অন্য অনারব পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইবনে আবেদীন রহ. বলেন, এর অনেক নজির আছে। মাযহাবের মাশায়েখের গুরুত্বপূর্ণ কাজই হচ্ছে, মুতলাক ইবারতসমূহের (যা বাস্তবে মুতলাক নয়) ‘কুয়ূদ’ ও ‘শারাইত’ উল্লেখ করা। এটা হতে পারে কাওয়াইদে কুল্লিয়ার আলোকে কিংবা মানকুল দলিল (হাদীস ও আসার)-এর আলোকে কিংবা ইমামদের থেকে বর্ণিত অন্যান্য মাসায়েলের আলোকে।

ইবনে আবেদীন রহ. তাঁর বক্তব্য এ বলে সমাপ্ত করেছেন যে, মাযহাবের মাশায়েখ যদি দালাইলের আলোকে ইমামগণের মুতলাক ইবারতের ধর্তব্য ‘শর্ত’ বা ‘কয়েদ’ বর্ণনা করেন,

তাহলে তা যাহের রেওয়াজেতের বিরোধী বিষয় নয় (বরং বাস্তবে তা যাহের রেওয়াজেতে খর্বব্য বিষয়ই বটে।) (রদ্দুল মুহতার খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল কুফু)

এই একই কথা ইবনে আবেদীন রহ. বলেছেন আলবাহরর রাইক-এর হাশিয়া 'মিনহাতুল খালিক' কিতাবেও। (আলবাহরর রাইক খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ২৩০)

রদ্দুল মুহতারের আরো বিভিন্ন জায়গায় এ কথা আছে।

ইবনে আবেদীন রহ. তাঁর রিসালা 'তাহবীরুত তাহরীর'-এ পরিষ্কার ভাষায় ইবরাহীম হালাবী রহ.এর 'শুন্যাতুল মুতামাল্লী'র (কাবীরী) বরাতে লিখেছেন-
إذا جاءت رواية أو قول مطلق وقيدته
رأى ابن عابدين في «تنبيه الولاة والحكام»: «إن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع، وإنما يستكون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب. والثاني أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى، لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع عنه، وإلا فتشبه المسائل على الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة المبني، ومن أهمل ما ذكرناه حار في الخطأ والغلط». (مجموع رسائل ابن عابدين ١/ ٣٣٨)

৪৫

قال الرافق: وهناك قيود أخرى ملحوظة في عبارات فقهية كثيرة، ظاهرها السطحي مطلق، ولكنها مقيدة بقضايا العقل العام، ومسلمات الفقه العام، وأبواب القيود المقررة في محالها والمشار إليها في مظانها، ففي الصنف الأول يقول ابن القُرس صاحب «الفواكه البديرة» من علماء القرن التاسع فيما نقل عنه ابن نجيم في بعض رسائله، وعنه ابن عابدين في «تنبيه الولاة والحكام»: «إن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع، وإنما يستكون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب. والثاني أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى، لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع عنه، وإلا فتشبه المسائل على الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة المبني، ومن أهمل ما ذكرناه حار في الخطأ والغلط». (مجموع رسائل ابن عابدين ١/ ٣٣٨)

وفي الصنف الثاني يقول مصطفى الرحمتي رحمه الله تعالى وعنه ابن عابدين في «رد المحتار» ج ١ ص ٤٧٠ في ذكر فرائض الصلاة (مطلب: قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه) قال الرحمتي: وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا على التقييد في محله. قال في البحر: وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ اهـ (ولم أقف عليه في البحر، ولكنها كلمة حكمة أيا كان قائلها.)

وفي الصنف الأول يصدق قول أبي العباس القرافي رحمه الله تعالى: «فكم من علم لا يوجد مسطورا بقصّه ونصّه أبدا، ولا يقدر على نقله، وهو موجود فيما نُصّ من القواعد ضمنا على سبيل الاندراج، يَنْقُطُ لاندراج أحاد الفقهاء دون عامّتهم». (قاله القرافي في «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» ص ٢١٣ السؤال الثامن والثلاثون). وتطبيقا لهذه الضوابط أقول: إن أمر أهل بلد صاموا ٢٩ يوما للرؤية بقضاء يوم لأجل أن أهل بلد آخر صاموا ٣٠ يوما للرؤية، إنما يتقيد بالقيود الآتية:

- أ- أن يأتيهم علم ذلك بطريق موجب.
- ب- أن يحكم بذلك من بأيديهم عقدة أمر الهلال.
- ج- أن هذا الحكم مقيد بالبلاد المتقاربة، وأما البلاد المتباعدة فلا يلزم أهل بلد منها حكم بلد آخر، على ما شرح هذه المسألة أكابر الفقهاء الحنفية وغيرهم.

এই নিয়মের প্রয়োগ ও ফলাফল

এই নিয়মের আলোকে কাযী খান রহ. কর্তৃক বর্ণিত নাদের রেওয়াজেতের এই মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করুন। দেখুন ফলাফল কী আসে।

নাদের রেওয়াজেতের মাসআলাটি ছিল নিম্নরূপ—

“কোনো শহরের অধিবাসীরা হেলাল দেখে ২৯ রোযা রেখেছে। এ দিকে অন্য শহরের অধিবাসীরা হেলাল দেখে ৩০ রোযা রেখেছে, যারা ২৯ রোযা রেখেছে তারা যদি ওই ব্যাপারটি জানতে পারে (এবং যথানিয়মে তা প্রমাণিত ও ফয়সালা হয়) তাহলে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে।”

এখানে ইবারত যদিও মুতলাক আর এ কারণে কারো মনে হতে পারে, যে কোনো শহর-নগর এখানে উদ্দেশ্য, তা যত দূরেরই হোক। কিন্তু যে যুগে এই কথা বলা হচ্ছে ওই যুগের কথোপকথনের সাধারণ অর্থ যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে এ ধরনের ইবারতে কাছাকাছি দুই শহরই উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। মায়হাবের অধিকাংশ আকাবির ফকীহ উক্ত নাদের রেওয়াজেতের এই অর্থই বুঝেছেন। আর সে কারণে সবাই এক কথাই লিখেছেন যে, এই মাসআলা কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে যেগুলোর মাতলা (উদয়স্থল) ভিন্ন, এই হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

ইমাম কুদুরী রহ. (৪২৮হি.) থেকে ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭হি.) সাহেবে বাদায়ে ও ইমাম আবুল হাসান আলমারগীনানী (৫৯৩হি.) সাহেবে হেদায়া পর্যন্ত অনেক আকাবির ফকীহের ইবারত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যাঁরা নাদের রেওয়াজেতের এই মাসআলাকে কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন।

এই মাসআলা যদি যাহের রেওয়াজেতের হত এবং সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকেও বর্ণিত হত আর শুধু ইমাম কুদুরী রহ. ও সাহেবে হেদায়াই এর এই ব্যাখ্যা করতেন, তাহলেও ফতোয়া ও আমলের জন্য এর এই অর্থই গ্রহণযোগ্য হত। তাহলে যখন শুধু এই দুজনই নন, অনেকজন ব্যক্তিত্ব অভিন্ন ব্যাখ্যা করছেন, উপরন্তু আগে-পরের ফকীহগণের এক বড় জামাত আলাদাভাবেও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য বলেই মত প্রকাশ করছেন, এরপরও নাদের রেওয়াজেতের এই মাসআলার যে ব্যাখ্যা কাযী খান রহ. করেছেন একেই চূড়ান্ত কথা ধরে নিয়ে সকল আকাবির ফকীহের রায়কে ভুল আখ্যা দেওয়া এবং তাঁদের অনুসারীদের ভুল পথের অনুসারী জ্ঞান করা শুধু রসমুল মুফতীর উপরিউক্ত নিয়মেরই খেলাফ নয়, উসূলুল ইফতা, উসূলুল ফিকহ ও স্বীকৃত সাধারণ নিয়মনীতিরও খেলাফ।^{৪৬}

د- ومن عمم هذا الحكم في البلاد المتباعدة أيضا فلا يحكمون بالقضاء إلا لمن قلد فتواهم، ولا يأمرون بذلك الفقهاء الآخرين وأتباعهم ممن لا يرون رأيهم هذا.

ه- حكم القضاء في البلاد المتقاربة أيضا مختص عند بعض الفقهاء فيما إذا وصلت الشهادة في حينها، وأما إذا بلغت بعد ما فات أوان العمل فلا. راجع «جواهر الفتاوى» باب === من كتاب الصوم، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى قول الراتب.

৪৬. বিস্তারিত জানার জন্য আদাবুল ইখতেলাফ-বিষয়ক কিতাবাদি অধ্যয়ন করা চাই। ওখানে উসূলুল ফিকহের সংশ্লিষ্ট কাওয়াজেদ ও নিয়মনীতির বরাতও পাওয়া যাবে।

সারকথা এই যে, রসমূল মুফতীর উক্ত নিয়ম অনুযায়ী নাদের রেওয়াজেতের এই মাসআলা কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একে সব জায়গার বিধান মনে করা উপরিউক্ত নিয়মের পরিপন্থী।

তৃতীয় নিয়ম

রসমূল মুফতীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে যে মাসআলায় মাযহাবের ইমামদের থেকে বিভিন্ন রেওয়াজেত কিংবা মাযহাবের অন্যান্য ফকীহের বিভিন্ন ক্বওল (বক্তব্য/অভিমত) রয়েছে, সে ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান ছাড়াই কোনো এক রেওয়াজেত বা ক্বওল অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, আসহাবুত তারজীহ ফকীহগণ কোন রেওয়াজেত বা কোন ক্বওলকে ‘মুফতা বিহী’ ও ‘মামূল বিহী’ (ফতোয়াযোগ্য ও আমলযোগ্য) সাব্যস্ত করেছেন। ওই রেওয়াজেত, ওই ক্বওল অনুসারে মুফতী ফতোয়া দেবেন এবং সে অনুসারেই মাযহাবের মুকাল্লিদগণ আমল করবেন।

এই নিয়ম একে তো ইজমায়ী; দ্বিতীয়ত, এত প্রসিদ্ধ ও আলোচিত যে, এর জন্য বরাত উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এরপরও দেখুন, আততাসহীহ ওয়াততারজীহ, আলমাওযু আলা মুখতাসারিল কুদুরী, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা পৃষ্ঠা: ৩৭, (মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত); রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররুল মুখতার খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮০, (বুলাক, কায়রো) শরহ উকুদি রসমিল মুফতী, ইবনে আবেদীন শামী পৃষ্ঠা: ১৬, ২৭-৩২, ৩৫, মাজমুআয়ে রাসায়েল-এর প্রথম কিতাব, (সুহাইল একাডেমি, লাহোর); উসুলুল ইফতা ওয়া-আদাবুহু, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী পৃষ্ঠা: ৪৬৯-৪৭১, الأصل الرابع

রসমূল মুফতীর নিয়মনীতি বর্ণনাকারী ফকীহগণ ওই শব্দ-বাক্যও বর্ণনা করেছেন, যা অগ্রগণ্য রেওয়াজেত বা ক্বওল নির্দেশের জন্য আসহাবুত তারজীহ ফকীহগণ ব্যবহার করতেন।

আদদুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও শরহ উকুদি রসমিল মুফতীতে জামিউল মুযমারাত ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির বরাতে যেসব শব্দ ও বাক্য লেখা হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. عليه الفتوى (ফতোয়া এরই উপর)
২. به يفتى (এই অনুযায়ীই ফতোয়া দেওয়া হয়)
৩. عليه عمل الأمة (উম্মতের আমল এ অনুযায়ীই)
৪. به نأخذ (আমরা এটাই গ্রহণ করি)
৫. عليه عمل اليوم (এখন আমল এর উপরই)
৬. عليه الاعتماد (এটির উপরই নির্ভর করা হয়)
৭. هو الصحيح (এটিই সহীহ)
৮. هو الأصح (এটিই অধিকতর সহীহ)
৯. هو الأظهر (দলিলের বিচারে এটিই বেশি স্পষ্ট)

১০. هو الأشبه (শরীয়তের দলিলের সাথে এবং মুজতাহিদ থেকে প্রমাণিত মাসলাকের সাথে এটিই সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কথাটি এভাবেও বলা যায়, আকলী ও নকলী উভয় প্রকারের দলীলের দিক থেকে এটিই বেশী উপযোগী মাসলাক। আর এ কারণে এটিই ফতোয়াযোগ্য)

১১. هو الأوجه (সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত)

১২. هو الأحوط (এতে সাবধানতা সর্বাধিক)

১৩. هو المختار (এটিই পছন্দনীয়)

এতো অগ্রগণ্য নির্দেশক শব্দাবলির মাধ্যমে অগ্রগণ্য ক্বওল চিহ্নিত করা। আসহাবুত তারজীহ ফকীহগণ কখনো কখনো অন্য কিছু উপায়েও অগ্রগণ্য ক্বওল নির্দেশ করে থাকেন। যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে, যে বিষয়ে রেওয়ায়েত ও আকওয়াল বিভিন্ন ওখানে নিজ কিতাবে শুধু একটি রেওয়ায়েত বা ক্বওল উল্লেখ করা, অন্য রেওয়ায়েত বা ক্বওল উল্লেখই না করা। এর অর্থ, যেটি তিনি উল্লেখ করেছেন সেটিই তার কাছে অগ্রগণ্য। অন্যটিকে যেন তিনি উল্লেখযোগ্যই মনে করেননি। একে ফকীহগণ এভাবে বর্ণনা করেন— اقتصر عليه في الكتاب الفلاني বা اقتصر عليه فلان অর্থঃ অমুক ইমাম তার কিতাবে শুধু এই ক্বওলেরই উল্লেখ করেছেন বা অমুক (নির্ভরযোগ্য) কিতাবে শুধু এই ক্বওলের উল্লেখ আছে।

এই নিয়মের প্রয়োগ ফলাফল

এই নিয়মটি প্রয়োগের জন্য আমাদের তিনটি বিষয় দেখতে হবে—

১. আসহাবুত তারজীহ ফকীহ কোন দিকে বেশি?
২. কোন ক্বওলের ব্যাপারে ‘আলফাযে তারজীহ’ (অগ্রগণ্য নির্দেশক শব্দসমূহ) বেশি?
৩. কোন ক্বওলটি এমন যে বড় বড় ফকীহ শুধু সেটিই উল্লেখ করেছেন?

১. আসহাবুত তারজীহ ফকীহ কোন দিকে বেশি?

এ প্রবন্ধের আন নুসুসুল ফিকহিয়াহ অংশে শুধু কাযী খান রহ. এর যামানা পর্যন্তই অনেক ফকীহের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে; যারা উদয়স্থলের ভিন্নতাকে ধর্তব্য মনে করেছেন। এদের মাঝে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও এঁরা সকলেই ‘আসহাবুত তারজীহের’ অন্তর্ভুক্ত তবে দশজনের বেশি এমন আছেন যারা আসহাবুত তারজীহের উচু পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। তাদের মধ্যে কয়েকজন তো আছেন এই ময়দানের সেনাপতি এবং যাদেরকে স্বয়ং কাযী খান রহ. ‘ইমাম ও শায়খুল ইসলাম’ উপাধিতে স্মরণ করে থাকেন। সেই আসহাবুত তারজীহ ফকীহগণের মধ্যে রয়েছে: ইমাম কুদুরী রহ., আসসাফহার আশশহীদ, রযিউদ্দীন সারাখসী, হুসামুদ্দীন আসসদরুশ শহীদ, আলা উদ্দীন আলউসমান্দী, রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আলকিরমানী, শাইখুল ইসলাম আলউবজান্দী, আব্দুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী, জামালুদ্দীন আলইয়াযদী, আলাউদ্দীন আলকাসানী, এবং আবুল হাসান আলমারগীনানী ছাহেবে হেদায়া। বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য মতে এই তালিকায় শামসুল আইন্না সারাখসী রহ. এর নামও আসবে। এমনিভাবে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বক্তব্য মতে এ তালিকায় আবু আব্দিল্লাহ আলজুরজানীর নামও আসবে। আবু আব্দুল্লাহ জুরজানী রহ. তো ‘আসহাবুত তাখরীজ’ এর মধ্যে গণ্য। তিনি ইমাম কুদুরী রহ. এর উস্তায। শামসুল আইন্না সারাখসী রহ. তো কাযী খান রহ. এর দাদাজানের উস্তায। সবার মতেই তিনি ইমামুল আইন্না এবং তার ‘আল মাবসুত হানাফী মায়হাবের অন্যতম বুনিয়াদী কিতাব।

কাযী খান রহ.এর পরের ফকীহদের মধ্যে যারা এই মাসলাককে অগ্রগণ্য করেছেন তাদের তালিকা ভিন্ন। তাদের কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে গত হয়েছে। আর কিছু আগামী শিরোনামগুলোর

অধীনেও হবে। পক্ষান্তরে স্বয়ং কাযী খান রহ. ও খুলাসাতুল ফাতাওয়া-এর গ্রন্থকারের বরাত অনুসারে উদয়হুলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য কারীদের তালিকায় বড় ও পুরানোদের মধ্যে আমরা শুধু শামসুল আইন্যা হালওয়ানী ও আবুল শাইখ সমরকন্দীর নামই খুঁজে পাই। এই দুইজনের সাথে কাযী খান রহ. ও ছাহেবে খুলাসার নাম যুক্ত করা হলে এঁদের সংখ্যা সর্বমোট চারজন হচ্ছে। আমরা ড. মাহবুবুর রহমান ও তার সঙ্গীদের অনুরোধ করব, তারা এই তালিকায় ওই যুগের আর তিনটি মাত্র নাম যোগ করুন এরপরও মানে ও পরিমাণে উদয়হুলের ভিন্নতা গ্রাহ্যকারী আসহাবুত তারজীহের পাল্লাই ভারি থাকবে।

আর এতো গেল শুধু হানাফী ফকীহদের কথা। অন্যান্য মায়হাবের আকাবির ফকীহগণের প্রসঙ্গ আলাদাই রইল।

২. কোন্ কণ্ডলের অনুকূলে আলফাযে তারজীহ বেশি?

উদয়হুলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়—এই কণ্ডলের অনুকূলে হানাফী মায়হাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে অগ্রগণ্যতা প্রকাশক শব্দ ও ফতোয়ার আলামতসমূহের মধ্য থেকে শুধু একটি শব্দই পাওয়া যায়, যা ইবনুল হযাম রহ.এর ইবারতে এসেছে। তিনি যেহেতু এই মতকে খানিয়া ও খুলাসার ইবারতের যাহেরের কারণে যাহেরে রেওয়াজেতও মনে করেন তাই তিনি এই মত এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন—والأخذ بظاهر الرواية أحوط

জাহেরে রেওয়াজেতকে কবুল করাই অধিক সতর্কতার। (ফতহুল কাদীর খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩১৪)

পক্ষান্তরে উদয়হুলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকের অনুকূলে নিম্নোক্ত আলফাযে তারজীহ ও 'আলামাতে ফাতওয়া' পরিষ্কারভাবে এসেছে—

১. الصحيح

২. الأصح

৩. الأشبه

৪. معتد

৫. اقتصر عليه فلان وفلان

আর অর্গতভাবে এসেছে নিম্নোক্ত কথাগুলো—

১. عليه فتوى محققى الحنفية

২. عليه عمل فقهاء الصحابة والتابعين في خير القرون

৩. عليه عمل الأمة في جميع الأعصار والأعصار

ব্যাখ্যা ও বিশদ বিবরণে এখনই আসছি, তবে প্রথমে একটি প্রশ্নের জবাব দিই। কেউ বলতে পারেন যে, শুকনবুলালী 'দুরারুল হুককাম'-এর হাশিয়ায় এবং হাসকাফী রহ. 'আদদুররুল মুখতার' কিতাবে উদয়হুলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মত সম্পর্কে লিখেছেন—وعليه الفتوى بحر عن وعليه الفتوى وعليه الفتوى—অর্থাৎ বাহরে খুলাসাতুল ফাতাওয়ার বরাতে এই মত সম্পর্কে লিখেছেন—ফতোয়া এরই উপর। তদ্রূপ হাশিয়াতুত তহতাবী আলাল মারাকীতে আছে, আবুস সাউদ একে 'আসাহ' বলেছেন।

জবাব এই যে, আলবাহরুর রাইক কিতাবে যখন 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' বরাত দেওয়া হল তখন আপনার কর্তব্য ছিল, খুলাসাতুল ফাতাওয়া খুলে দেখা। 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'য় তো

وعليه فتوى لا عبرة لاختلاف المطالع এই মাসলাক সম্পর্কে লিখেছে। ওখানে লেখা নেই।
 الفقيه أبي الليث وبه كان يفتى شمس الأئمة الحلواني
 ফতোয়া, এবং শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রহ.ও এ মোতাবেকই ফতোয়া দিতেন। (খুলাসা তুল
 ফাতাওয়া খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪৯) তাহলে কোথায় ব্যাপক ও সাধারণ শব্দে عليه الفتوى বলা আর
 কোথায় শুধু দুই মুফতীর নাম উল্লেখ করে এ কথা বলা যে, তারা এই ক্বওল অনুসারে ফতোয়া
 দিতেন।

‘খুলাসা তুল ফাতাওয়া’র উক্ত ইবারত ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৬৫ এবং
 ফাতাওয়া আলমগীরী খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯৮ তে উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে এই ইবারতটি ঐভাবেই
 আছে যেভাবে সরাসরি খুলাসা তুল ফাতাওয়া’ থেকে উল্লেখ করা হল। عليه الفتوى বাক্যটি
 কোনোটিতে নেই।

আবার চিন্তা করুন, খুলাসা গ্রন্থকার যদি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাক
 অনুসারে ফতোয়া দানকারী ফকীহ শুধু এই দুজনকেই পেয়ে থাকেন, তাহলে তাদের সমসাময়িক
 ও আগে-পরের ফকীহগণের ফতোয়া কোন মত অনুযায়ী ছিল? আমাদের উপস্থাপিত বরাতসমূহ
 থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট যে, তাদের অধিকাংশের ফতোয়া উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার
 পক্ষে ছিল।

সারকথা হচ্ছে, বাহরের অনুসরণে যারাই লিখেছেন যে, খুলাসা কিতাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা
 ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাক সম্পর্কে عليه الفتوى বলা হয়েছে, তারা ভুল লিখেছেন। খুলাসায় এই
 ইবারত নেই।

এখন থাকল হাশিয়াতুত তাহতাবী (পৃষ্ঠা: ৬৫৬)তে আবুস সাউদের উদ্ধৃতি যে, তিনি একে
 أصح বলেছেন- এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, আবুস সাউদ রহ. এই কথাটা লিখেছেন বদরুদ্দীন
 আইনী রহ.-এর ‘শরহুল কানয’এর বরাতে। ওখানে আইনী রহ. শুধু أصح বলেননি; বরং
 الأصح বলেছেন। অর্থাৎ তিনি একে দলিলের বিচারে ‘আসাহ’ (বেশি সহীহ) বলেননি,
 সতর্কতার বিচারে ‘আসাহ’ বলেছেন। এ তো সেই ইবনুল হুমায রহ.এরই কথা, তিনি একে
 أحوط বলেছেন। তাহলে সারসংক্ষেপ এই দাঁড়াচ্ছে যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতের
 অনুকূলে আলফাযে তারজীহের মধ্যে একটি শব্দই শুধু টিকছে। আর তা হচ্ছে أحوط। কানযুদ
 দাকাইকের শরহ মুনলা মিসকীনের উপর আবুস সাউদ রহ. ‘ফতহুল মুয়ীন আলা শরহিল কানয লি
 মুনলা মিসকীন’ নামে যে হাশিয়াটি লিখেছেন তাতেও الأصح للاحتياط লেখা আছে। শুধু أصح নয়।

হাশিয়াতুত তাহতাবীতে আবুস সাউদের শরহুল মারাকীর কথা আনা হয়েছে। আমরা শরহুল
 মারাকীর মাখতুতা দেখেছি। তাতেও الأصح للاحتياط লেখা আছে, শুধু أصح নয়।

এরপর ‘আইনী’ ও ‘আবুস সাউদ’ (১১৭২হি.) কেউই এই মত সম্পর্কে الأصح للاحتياط বলে
 নীরব হয়ে যাননি; বরং তারা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাককে الأشبه বলেছেন।
 আইনীর ইবারত এই-

وهو منقول عن شمس الأئمة السرخسي، وهذا هو الأشبه، وإن كان الأول هو الأصح

لا احتياط

অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাক শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. থেকে

বর্ণিত। আর এই মাসলাকই ‘আশবাহ’। যদিও অন্য মাসলাকটি ‘সতর্কতার বিচারে ‘আসাহ’। (রমযুল হাকাইক শরহ কানযিদ দাকাইক, বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫হি.) খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৮১)

আবুস সাউদ রহ.এর ‘ফতহুল মুয়ীন’ (খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪২৯) কিতাবেও এ-ই আছে—

وهو الأشبه وإن كان الأول هو الأصح للاحتياط

الأشبه (আলআশবাহ) অর্থ, যেমনটা বিস্তারিত সামনে আসছে এই যে, আকলী ও নকলী উভয় প্রকারের দলিলের দিক থেকে এটিই বেশি উপযোগী মাসলাক। আর এ কারণে এটিই ফতোয়াযোগ্য।

যে মাসলাকটি ‘আশবাহ’ তার বিপরীতে যাকে (অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়াকে) সতর্কতা বলা হয়েছে তা এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এই মতের দাবি যেহেতু রোযা রাখা, তাই রাখাই ভালো। বাস্তবে যদি হক মাযহাব এটাই হয়ে থাকে, তাহলে তো ফরয তরক করার গোনাহ হবে। অথচ চিন্তা করলে পরিষ্কার হতে পারে যে, শরীয়ত ‘ইয়াওমুশ শাক’ সন্দেহের দিনে আজ রোযার দিন হতে পারে শুধু এই আশঙ্কায় সতর্কতাবশত রোযা রাখতে নিষেধ করেছে। তাহলে দলিলের বিচারে অগ্রগণ্য মাযহাবের হুকুম মতে আজ যখন এই এলাকায় রমযান শুরু হয়নি তখন এই দিন রোযা শুরু করাকে সতর্কতার দাবি বলে আখ্যায়িত করা শরীয়তের উসূলের মোতাবেক নয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, রমযানের ক্ষেত্রে যদি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না করাকে সতর্কতা বলি তাহলে শাওয়ালের ক্ষেত্রে তো ধর্তব্য করাকে সতর্কতা বলতে হবে। অর্থাৎ ৩০ রমযানে যদি দূরের কোনো অঞ্চলে হেলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার ভিত্তিতে ঈদ করে নেওয়া হয় তাহলে তো ফরয তরকের আশঙ্কা থাকে, যা ঈদের দিন রোযা রাখার গোনাহের চেয়ে ভয়াবহ।

হানাফী মাযহাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাকের ব্যাপারে তারজীহের শব্দাবলি-সংক্রান্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এই দাঁড়াল যে, এই মাসলাক সম্পর্কে عليه الفتوى বলে যে কথাটি নকল করা হয়েছে তা তাসামুহ-বশত হয়েছে। আর أصح বলে যে কথাটি নকল করা হয়েছে তাতে পুরো কথা হচ্ছে للاحتياط অর্থাৎ ভিন্ন শব্দে أحوط -ই বলা হয়েছে।

আর এটাও দেখেছি যে, সতর্কতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। এ কারণে খোদ বদরুদ্দীন আইনী রহ. যিনি এই মতকে للاحتياط বলেছেন। তিনিও নিজে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাককেই গ্রহণ করেছেন তাঁর কিতাব شرح تحفة الملوك এ।

উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকের অনুকূলে তারজীহের শব্দাবলির মধ্যে শুধু الأشبه শব্দই নয়; বরং যেমনটা ইতিপূর্বে নিবেদন করা হয়েছে, আরো শব্দাবলি আছে। আমরা এরই বিশদ বর্ণনায় যাচ্ছি।

উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকের অনুকূলে তারজীহের শব্দাবলি ও ফতোয়ার আলামত

১. الصحيح (আসসহীহ)

ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আবুল ওয়াফা আলকাহেরী (ইন্তেকাল : ৯২২হি.) যিনি হাফেয ইবনে হাজার রহ. ও ইবনুল হমাম রহ.-এর শাগরিদ, স্বহস্তে বিন্যাসকৃত

ফতোয়া-সমগ্র ‘ফয়যুল মাওলাল কারীম আলা আদ্বীহী ইবরাহীম’ কিতাবে পরিষ্কার লিখেছেন—

والصحيح اعتبار اختلاف المطالع

ছাহেবে ফয়য এই কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন যে, এসব মাসআলা আমি লিপিবদ্ধ করেছি অনেক তাহকীক ও তানকীহের পর; ফতোয়ার দায়িত্ব-পালন-রত ব্যক্তিদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন—

حررتها من كتب أصحابنا بعد كثرة المراجعات وتكرير النظر والمطالعات

তিনি আরো বলেন—

ووضعت في كتابي هذا ما هو الراجح والمعتمد، ليقطع بصحة ما يوجد فيه ومنه يستمد

অর্থাৎ আমি এই কিতাবে শুধু ওই সব (রেওয়াজেত ও আকওয়াল) লিখেছি, যা ‘রাজিহ’ (অগ্রগণ্য) ও ‘মু’তামাদ’ (নির্ভরযোগ্য)। যেন এতে বিদ্যমান বিষয়াদির সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখা যায়। (ফয়যুল মাওলাল কারীম, ভূমিকা)

জানা গেল যে, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবরাহীম কাহেরী হানাফীর দৃষ্টিতে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া ‘সহীহ’ও, ‘রাজিহ’ও এবং ‘মু’তামাদ’ও।^{৪৭}

৪৭. ইবনে আবেদীন রহ. ‘মাজমুআয়ে রাসায়িল’এ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়াকে হানাফী মাযহাবের ‘রাজিহ’ ও ‘মু’তামাদ’ মত বলেছেন। নবম হিজরী শতকের হাদীস ও ফিকহের এই আল্লামার বক্তব্যে, যিনি হাফেয ইবনে হাজার রহ. ও ইবনুল হুমাম রহ. উভয়ের কাছ থেকেই সনদপ্রাপ্ত, আমরা তের হিজরী শতকের ইবনে আবেদীন শামী রহ.এর বক্তব্যের জবাব পেয়ে গেলাম। বলাই বাহুল্য, ইবরাহীম আলকাহেরী রহ.এর বক্তব্যের সামনে তার কথার ওই মর্যাদা কীভাবে হতে পারে?

পরিষ্কার থাকা দরকার যে, শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রহ.এর—

والصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله: أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم أهل هذه البلدة

এই ইবারতটি হচ্ছে রুযাতের হুকুম অন্যত্র প্রযোজ্য হওয়ার নিয়ম-সংক্রান্ত, যে ক্ষেত্রে রুযাতের হুকুম অন্যত্র প্রযোজ্য হতে পারে, ওখানে কীভাবে তা প্রযোজ্য হবে এবং এর কী উপায় হবে তা বলা হয়েছে। এ কারণে আলাউদ্দীন হাসকানী রহ. এই ইবারত উদ্ধৃত করেছেন হেলাল প্রমাণিত হওয়ার আলোচনায়, উদয়স্থলের ভিন্নতার আলোচনায় নয়।

হালওয়ানী রহ. তার এ বক্তব্যে দূর-দূরান্তের শহর-নগরের রুযাত ধর্তব্য হবে কি না, এই বিষয়ে মাযহাবের বরাতে কিছু বলেননি। দূরের শহর-নগরের বিষয়টি তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আরেকটি ইবারতে, যা ছাহেবে খুলাসা বিনা বরাতে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে—

لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق

এটি তার ব্যক্তিগত অভিমত। একে তিনি মাযহাবের দিকেও নিসবত করেননি এবং এর জন্য الصحيح শব্দও ব্যবহার করেননি।

তাস্বীহ: আমাদের ওই বন্ধুদের জানা থাকার কথা যে, মাজমুআয়ে ফাতাওয়া লাখনাবীতে (খ. ২ পৃষ্ঠা: ২৫৫, পৃষ্ঠা: ২৬৫ ও পৃষ্ঠা: ২৬৭-এ আছে—

وفي القدوري إن كان بين البلدين تفاوت لا تختلف المطالع يلزمه، وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني أنه الصحيح من مذهب أصحابنا

এতে শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর বরাতে বলা হয়েছে, যদি দুই শহরের মাঝে উদয়স্থলের পার্থক্য না হয়, তাহলে এক জায়গার রুযাত অন্য জায়গায় প্রযোজ্য হবে—এটিই আমাদের ফকীহগণের সহীহ মাযহাব। আমাদের ওই বন্ধুদের নীতি অনুযায়ী এই বরাত ভুল না হওয়া চাই।

২. الأصح (আলআসাহ)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ, দরসে নেযামীর বুনিয়াদি কিতাবসমূহের ভাষ্যকার ও টীকাকার আল্লামা আবুল হাসানাত লাখনাবী রহ. তাঁর ‘মাজমূআয়ে ফাতাওয়া’ গ্রন্থে এ-সংক্রান্ত এক ইস্তেফতার জবাবে প্রথমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন যে, কাছাকাছি শহর-নগরে এক জায়গার রুয়াতকে অন্য জায়গায় (প্রমাণিত হওয়ার পর) অবশ্য অনুসরণীয় মনে না করা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে যত দূরই হোক সর্বাবস্থায় অবশ্য অনুসরণীয় মনে করা ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীসের খেলাফ।

এই বিষয়টি পরিষ্কার বর্ণনা করার পর আল্লামা লাখনাবী রহ. লেখেন—

واضح المذهب عقلا ونظرا، همین ست که هر دو بلده که فیما بین آنها مسافتی باشد که در آن اختلافی مطالع می شود و تقدیرش مسافت یک ماه است حکم رویت یک بلده ببلده دیگر لازم نخواهد شد و در بلد متقاربه که مسافت کم از کم یک ماه داشته باشد حکم رویت یک بلده ببلده دیگر لازم خواهد شد بشرطیکه ثبوت آن بطریق موجب شده باشد۔

অর্থাৎ ‘আকল’ ও নকল (অর্থাৎ দলিলে আকলী ও দলিলে নকলী, অন্য ভাষায় শরয়ী কিয়াস এবং হাদীস ও আছার)-এরদিক থেকে সর্বাধিক সহীহ মাযহাব হচ্ছে যে, দুই অঞ্চলের মধ্যে যদি ‘মাতলা’ (উদয়স্থল) পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার মতো দূরত্ব হয়, যার পরিমাণ এক মাসের দূরত্ব, সেখানে এক অঞ্চলের রুয়াতের হুকুম অন্য অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে না। আর কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের মাঝে, যেখানে দূরত্ব এক মাসের কম, এক অঞ্চলের রুয়াতের হুকুম অন্য অঞ্চলের জন্য লায়েম হবে, যদি তা তরীকে মুজিবের মাধ্যমে পৌঁছায়। (মাজমূআয়ে ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাখনাবী রহ. খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ২৫৬ খুলাসাতুল ফাতাওয়ার সঙ্গে) আল্লামা লাখনাবী রহ. ‘মাজমূআয়ে ফাতাওয়া’-এ (খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ২৭১) আরেকটি ইস্তেফতার জবাবে একেই মذهب معتمد বলেছেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ওই সব শহর-নগরের ক্ষেত্রে, যেখানে উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যায়, অধিকাংশ ফকীহ এই ভিন্নতা আমলে নেন। আর যেখানে উদয়স্থল ভিন্ন হয় না সেখানে উদয়স্থলের ভিন্নতা আমলে নেন না।

আমাদের এই বন্ধুরা আব্দুল হাই লাখনাবী রহ.এর এই ফতোয়া তিনটি একদমই উল্লেখ করেননি। তার ওই কিতাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে একটি ফতোয়া ছিল, তারা এরই বরাত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে মাযহাবকে তিনি ‘আসাহ’ বলেছেন, ‘মু’তামাদ’ বলেছেন এবং ‘অধিকাংশ ফকীহের মাসলাক’ বলেছেন এবং তিন তিনটি ইস্তেফতার জবাবে ওই অনুযায়ীই ফতোয়া দিয়েছেন, সেটিই বেমালাম চপে গেছেন!

৩. الأشبه (আলআশবাহ)

প্রথমে ‘আলআশবাহ’ কথাটির অর্থ বলছি। আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. আদদুররুল মুখতার কিতাবে লিখেছেন—

معناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية، والراجح دراية، فيكون الفتوى عليه

(আদদুররুল মুখতার খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ১৪২ নواقض الوضوء)

ইবনে আবেদীন শামী রহ. মুকাদ্দিমাতেই এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ওখানে লিখেছেন—

قال في البرازية: معناه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى، والدراية

بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفي

কাজেই মুখতালাফ ফীহ বিষয়ে (অর্থাৎ যে বিষয়ে ফকীহদের মাঝে একাধিক মত আছে তাতে) বিভিন্ন কুওলের কোনো একটিকে ‘আশবাহ’ বলার অর্থ হয় এই কুওল মাযহাবের ইমাম থেকে বর্ণিত বক্তব্য এবং মাসআলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলিল-প্রমাণের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণে সেটিই ‘মুফতাবিহী কুওল’ (যে অভিমত অনুসারে ফতোয়া হয়) হওয়ার হক রাখে।

ফাতাওয়া বাযযাযিয়ায় খণ্ড: ৫ পৃষ্ঠা: ২০৯ [হিন্দিয়ার হাশিয়ায়] (কিতাবুল কাযা, কাইফিয়াতুল ইসতিহলাফ) আল্লামা ইবনুল বাযযাযী কারদারী (৮২৭হি.) উপরিউক্ত অর্থ বয়ান করেছেন। আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. ‘আলআশবাহ ওয়ান-নাযাইর’ পৃষ্ঠা: ৪৬৩ (আলফন্সুর রাবি-এর দুই পৃষ্ঠা আগে) বাযযাযিয়ার উদ্ধৃতিতে এই অর্থই বয়ান করেছেন। হাসকাফী ও ইবনে আবেদীন শামী রহ.এর উদ্ধৃতি তো এই মাত্র গেল।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারজীহের শব্দাবলি ও ফাতাওয়ার চিহ্নসমূহের মধ্যে الأشبه শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে যে, উদয়স্থলের ভিন্নতার মাসআলায় ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার ব্যাপারে নয়, ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারেই ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী রহ. (৭৪৩হি.) সহ অনেক ফকীহ الأشبه শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আমাদের জানা মতে, যাইলায়ীর আগের বা তাঁর চেয়ে বড় কোনো ফকীহ অপর কুওলটির (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার) ব্যাপারে তারজীহের কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি। الأشبه-জাতীয় ভারী শব্দ তো কেউই ব্যবহার করেননি।

উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে কে কে الأشبه বলেছেন

১. ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী রহ. (৭৪৩হি.)

‘কানযুদ দাকাইক’-এর শরহ ‘তাবয়ীনুল হাকাইক’গ্রন্থে এই মাসলাককে ‘আশবাহ’ বলেছেন। তিনি বিপরীত মাসলাকটিকে আকছার (অধিকাংশ) মাশায়েখের কুওল^{৪৮} বলা সত্ত্বেও পরিষ্কার লিখেছেন যে-والأشبه أن يعتبر আশবাহ কুওল এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। (তাবয়ীনুল হাকাইক খণ্ড: ২ পৃ ১৬৫ باب ما يفسد الصوم এর আগে) অর্থাৎ যেমনটা উপরে বলা হয়েছে, মাযহাবের বর্ণনা ও দলিল উভয় বিচারে এই কুওল অধিক উপযোগী এবং এটিই ‘মুফতা বিহী’ হওয়ার বেশি উপযুক্ত।

ইমাম যাইলায়ী রহ.এর এই ফয়সালার সঙ্গে আমাদের জানা মতে কোনো ফকীহ দ্বিমত করেননি। এমনকি ওই সব পরবর্তী ফকীহও না, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়াকে ‘যাহির রিওয়াযাহ’ মনে করার কারণে কিংবা সতর্কতার দাবি মনে করে ‘রাজিহ’ মনে করতেন। এখানে আমরা হানাফী মাযহাবের ফিকহ-ফতোয়ার কিছু কিতাবের শুধু বরাত দিচ্ছি, যেগুলোতে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার কুওলকে ‘আশবাহ’ বলা হয়েছে। তা ইমাম যাইলায়ীর বরাতে

৪৮. ‘অধিকাংশ’ কথাটি একটি আপেক্ষিক কথা। তাছাড়া এ তো গণনার বিষয়, ইজতেহাদ বা চিন্তাভাবনার বিষয় নয়। কাজেই ফিকহ ও ফাতাওয়ার গ্রন্থসমূহ সামনে নিয়ে যেকোনো প্রশস্ত-দৃষ্টির আলেমই গণনা করতে পারেন যে, কোন মাসলাক গ্রহণকারী ফকীহের সংখ্যা বেশি। আব্দুল হাই লাখনৌবী রহ.এর বক্তব্য বরাতসহ লিখে এসেছি যে, অধিকাংশ ফকীহ যে ক্ষেত্রে উদয়স্থল আলাদা হয় ওখানে এই ভিন্নতা গ্রাহ্য করেন। শিহাবুদ্দীন আযরায়ীর কথাও সামনে আসছে যে, অধিকাংশ আহলে ইলম উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্য করেন।

বলুন বা নিজে থেকে বলুন। তাদের কেউই এই কুওলটি ‘আশবাহ’ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেননি।

২. ইবনে মালাক (৮০১হি.)

ইবনুস সা‘আতীর ‘মাজমাউল বাহরাইন’-এর ভাষ্যগ্রন্থে মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইবনে মালাক রহ. ৮০১) লিখেছেন— هذا هو الأ شبه (পাতা ৬৩, মাখতুতা জামেয়া মালিক সাউদ, রিয়ায) ইবনে মালাক রহ. যে কুওলকে ‘আশবাহ’ বলেছেন নিজেও তা-ই গ্রহণ করেছেন।

৩. বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫২হি.)

কানযুদ দাকাইক-এর ভাষ্যগ্রন্থ ‘রমযুল হাকাইক’-এ (খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮১, ইদারাতুল কুরআন, করাচি) লিখেছেন—

وهذا هو الأ شبه وإن كان الأول أصح للاحتياط

এরপর উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া আশবাহ কেন তা বর্ণনা করেছেন, যা রমযুল হাকায়েকে দেখে নেওয়া যেতে পারে। আর তিনি আপন কিতাব ‘মিনহাতুস সুলূক’ (পৃষ্ঠা: ২৫৮) তে এই মাযহাবটিই উল্লেখ করেছেন যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। অন্য কুওলটি বিলকুল আনেননি।

৪. আদদুরার ওয়াল গুরার-লেখক মুনলা খসরু (৮৮৫হি.)

‘আদদুররুল মুখতার’ ও ‘তানভীরুল আবসার’-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে মুনলা খসরু মুহাম্মাদ বিন ফারামূয রুমী রহ.-এর এই কিতাব। হাসকাফী ও তুমুরতাশী এই কিতাব থেকে প্রচুর নকল করেছেন। ইবনে আবেদীন শামী রহ. রদ্দুল মুহতার-এ (খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২০) লিখেছেন যে, বাস্তবিকই কিতাবটি এর যোগ্য। কারণ তা খুবই মুহাক্কাক কিতাব। এই কিতাবের প্রথম খণ্ডে (পৃষ্ঠা: ২০০-২০১) উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকেই ‘আলআশবাহ’ বলা হয়েছে।

৫. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আততুমুরতাশী আলগায্বী (মৃত্যু ১০০৪হি. বা এরপরে)

‘তানভীরুল আবসার’-এর লেখক। ‘মিনাছল গাফফার’ নামে নিজেই এই কিতাবের শরহ লিখেছেন। ইস্তাম্বুলের মাকতাবা শাইখুল ইসলাম ফয়যুল্লাহ আফেন্দিতে এর মাখতুতা সংরক্ষিত আছে। আল্লামা তুমুরতাশী রহ. যদিও ‘তানভীরুল আবসার’ কিতাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার কুওলই উল্লেখ করেছেন এবং একে ‘আলমাযহাব’ও বলেছেন, কিন্তু ‘তানভীর’-এর শরহ ‘মিনাছল গাফফার’-এ তিনি লেখেন—

وقيل: يعتبر، فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلفت المطالع، وهو الأ شبه كما في تبين الكنز.

(باب في بيان أحكام ما يفسد)

তো মিনাছল গাফফারে তিনি আলোচনা শেষ করেছেন ইমাম যাইলায়ী রহ.-এর এই কথার উপর যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়াই ‘আশবাহ’।

৬. আল্লামা মুহীউদ্দীন চাবী যাদাহ (৯৫৪হি.)

তিনি তার কিতাব ‘আলইছার লিহাল্লিল মুখতারে’ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাককে ‘আশবাহ’ বলেছেন এবং এর স্বপক্ষে হাদীসে কুরাইবের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন। দেখুন ‘আলইছার লিহাল্লিল মুখতারে’ আল্লামা মুহীউদ্দীন চাবী যাদাহ (৯৫৪হি.), খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৩৯-২৪০, মাকতাবাতুল ইরশাদ ইজামুল, ১৪৩৭হি. মোতাবেক ২০১৬ঈ., ইলিয়াস কবলানের তাহকীককৃত।

৭. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি.)

‘শরহে বিকায়’-এর লেখক সদরুশ শরীয়া রহ. (৭৪৫হি.) ‘বিকায়’ কিতাবের একটি মুখতাসারও লিখেছেন, যার নাম ‘আননুকায়’। এর গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য হচ্ছে ছাহেবে মিরকাত মোল্লা আলী কারী রহ.-এর ‘ফতহ বাবিল ইনায়’। মোল্লা আলী কারী রহ. তাঁর কিতাবে লিখেছেন-

والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها...

অর্থাৎ দলিলের দিক থেকে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়াই আশবাহ। (ফতহ বাবিল ইনায় শরহুন নুকায় খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৪১২, কাহেরা মীরিয়াহ মুদ্রণ, মিশর ১৯০৮ঈ.)

৮. আল্লামা পীর মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলকুসতুমুনী আলউসকুবী (১০২০হি.)

তিনি তার কিতাব ‘ফাতাওয়াল উসকুবী’তে বিপরীত রেওয়ায়েতকে যাহের রেওয়ায়েত বলা সত্ত্বেও ইমাম যাইলায়ীর ঐ ফায়সালাকে গ্রহণ করেছেন যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া ‘আশবাহ’। তাই সংশ্লিষ্ট ফতোয়াতে তিনি মুনলা খসরু রহ. এর ‘আদদুরার ওয়াল গুরার’ এবং যাইলায়ী রহ. এর তাবরীনুল হাকায়েকের ইবারত উল্লেখ করেছেন। উভয় কিতাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়াকে ‘আশবাহ’ বলা হয়েছে। দেখুন ফাতাওয়াল উসকুবী, পাণ্ডুলিপি, পাতা: ১৭

৯. আল্লামা আব্দুর রহীম আলমারআশী (১০৬৮হি. এর কাছাকাছি সময়)

তিনি তার কিতাব শরহ মুলতাকাল আবহুরে স্পষ্ট লিখেছেন-«وهذا هو الأشبه» অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার বক্তব্যই ‘আশবাহ’। দেখুন ‘আলমুআদিল শরহ মুলতাকাল আবহুর’, আব্দুর রহীম ইবনে আবী বকর ইবনে সুলাইমান আলমারআশী, পাতা: ৪৯, মাখতুতা, দারুল কুতুব যাহেরিয়াহ, ফিল্ম নং ১০২৫। এ কিতাবের দুটি মাখতুতা ব্রিটিশ মিউজিয়াম লন্ডনেও সংরক্ষিত আছে।

১০. মুসতফা বালী যাদাহ (১০৭৩হি.)

তাঁর কিতাব ‘আলফারাইদ ফী হল্লিল মাসাইলি ওয়াল-কাওয়াইদ শরহ কানযিদ দাকাইক’। এই কিতাবের যাকাত থেকে হজ পর্যন্ত অংশটুকু লুবনানের ‘মাহাদুদ দাওয়াহ আলজামিয়া লিদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়া’-এর ‘কানুন ও ফিকহ’ বিভাগে তাহকীক হয়েছে। তাহকীক করেছেন বসনিয়ার আমীর বিন আনওয়ার ১৪৩১ হিজরীতে। এই কিতাবে লেখক ফখরুদ্দীন যাইলায়ীর রহ.এর الأشبه এর উপর আলোচনা সমাপ্ত করেছেন। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মতভেদেরও মাঝে

এভাবে সমন্বয় করেছেন যে- لا عبرة لاختلاف المطالع মতটি পরস্পর কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য। আর উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকটি প্রযোজ্য পরস্পর দূরবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে। (দেখুন, আলফারাইদ ফী হাল্লিল মাসাইলি ওয়াল-কাওয়াইদ পৃষ্ঠা: ১৯৪-১৯৫)

১১. আল্লামা ইসমাদীল আফেন্দী আসসাইওয়াসী (১০৭৪হি.)

তার কিতাব শরহ মুলতাকাল আবহুর জামিয়া উম্মুল কুরা মক্কা মুকাররমার কেন্দ্রীয় কুতুবখানায় ২০৭৩৯ নাম্বারে সংরক্ষিত আছে। এই শরাহের ৭৬ পাতায় তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়াকে ‘আশবাহ’ বলেছেন।

১২. আল্লামা খলীল ইবনে রাসূলান আসসাইনুবী আলআকজা জাবী (১০৭৫হি.)

তিনি তার কিতাব ‘ইযহারু ফারাইদিল আবহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুরে’ ইমাম যাইলায়ী রহ. এবং আল্লামা ইবনে মালাক রহ. এর উদ্ধৃতিতে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়াকে ‘আশবাহ’ বলেছেন। দেখুন ‘ইযহারু ফারাইদিল আবহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর’, পাতা: ১০৪-১০৫, মাখতূতা, কোবরেলী ইস্তামুল।

১৩. আল্লামা উমর ইবনে উমর আযযুহরী (১০৭৯হি.)

তিনি তার কিতাব ‘আলজাওয়াহিরুন নাকিয়া ফী শরহিদ দুররাতিল মুনীফা’তে এই মাযহাবকে ‘আশবাহ’ বলেছেন। দেখুন, ‘আলজাওয়াহিরুন নাকিয়া ফী শরহিদ দুররাতিল মুনীফা’, পাতা: ১৭৫, মাকতাবাতু জামিয়াতুল মালিক সাউদ রিয়াদের মাখতূতা।

১৪. আল্লামা মুসতাফা ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মাদ আলউসকুদারী (১০৯৩হি.)

তিনি তার কিতাব ‘আলমুনতাকা ফী শরহিল মুলতাকা’য় বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাব শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসী রহ. থেকে বর্ণিত এবং এটাই ‘আশবাহ’। দেখুন ‘আলমুনতাকা ফী শরহিল মুলতাকা’, পাতা: ৬৬।

১৫. সাদিক ইবনে মুহাম্মদ সাকিবী (১০৯৯হি.)

আরখবীল-এর দ্বীপপুঞ্জে ‘সাকিব’ নামে একটি দ্বীপ আছে। এক সময় তা ছিল খেলাফতে উসমানিয়ার অংশ। হানাফী কাযী আল্লামা সাদিক ইবনে মুহাম্মদ ওই দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। صرة الفتاوى তাঁর গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি। এর মাখতূতা রিয়াদের মাকতাবাতুল মালিক আব্দুল আযীয ‘আম্মাহ’-এ সংরক্ষিত। আল্লামা সাদিক বিন মুহাম্মদ صرة الفتاوى গ্রন্থে (পাতা ৩৩) ‘আদদুরারু ওয়াল-গুরার-এর পুরো ইবারত নকল করেছেন। যাতে يعتبر أن الشبهة রয়েছে। এরপর এর সমর্থনে ইমাম কাসানী রহ.-এর ‘বাদায়েউস সানায়ে’ থেকে প্রাসঙ্গিক পুরো আলোচনা নকল করেছেন। যাতে তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ারই ফয়সালা করেছেন।

১৬. আল্লামা মুসতফা ইবনে মুহাম্মাদ আলউশশাকী আররুমী (১১০১হি.)

তিনি ‘জামেউন নুকূল ওয়া লামেউল উকূল’ নামে মুলতাকাল আবহুরের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ

রচনা করেছেন। যা ‘ইসিম বা মুসাম্মা’। এর মাখতুতা মাদরাসা বশীর আগা মদীনা মুনাওয়ারাতে ছিল। যা এখন জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি লেখকের নিজের লেখা। যিলহজ্জ ১০৬৮ হিজরীর শেষে তিনি তা লেখে শেষ করেন।

আল্লামা মুসতফা রুমী রহ. নিজের এই কিতাবে যেই কথার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাসআলার আলোচনা শেষ করেছেন তা হল, মুনলা খসরুর ইবারত এবং আল্লামা আমীর কাতেব ইতকানী রহ. এর বর্ণনা। মুনলা খসরু রহ. এই মাসলাককে ‘আশবাহ’ বলেছেন। আর আমীর কাতেব ইতকানী রহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককে قیل (কীলা) বলে উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, «ولا نأخذ» অর্থাৎ আমরা (আহনাফ) এই বক্তব্যকে গ্রহণ করি না।

১৭. আল্লামা আবু মুহাম্মাদ ওয়াহদাতী আলআসকুবী (আনুমানিক ১১৩০হি.)

তার কিতাব ‘মুহতাদাল আনহুর ইলা মুলতাকাল আবহুরে’র মাখতুতা মাকতাবাতুল হারামিল মাকীতে (যা এখন মক্কা মুকাররমার আযীযিয়াতে আছে) সংরক্ষিত আছে। আল্লামা ওয়াহদাতী রহ. সংশ্লিষ্ট মাসআলার আলোচনা সমাপ্ত করেছেন যাইলায়ী রহ. এর ফায়সালা ও আমীর কাতেব ইতকানীর ঘোষণার মাধ্যমে। যা এইমাত্র উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. মুহাম্মদ বাখীত আলমুতীযী (১২৭১হি.-১৩৫৪হি.)

মিশরের তৎকালীন মুফতিল মামলাকা শায়েখ মুহাম্মদ বাখীত আলমুতীযী ছিলেন ফিকহ ও উসূলে ফিকহ উভয়শাস্ত্রে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গণ্য। ‘ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ইলা ইসবাতিল আহিল্লা’ কিতাবে তিনি লিখেছেন—

وبالجملة فالقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقول...

অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতটি মাকুল এবং মানকুল তথা শরয়ী কিয়াস এবং হাদীস ও আসার উভয় প্রকার দলীলে পরিপন্থী। (ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ পৃষ্ঠা: ১৯৩-১৯৪)

দীর্ঘ প্রামাণিক আলোচনার পর তিনি লেখেন—

ولذلك قال الزيلعي: «والأشبه أن يعتبر»، واقتصر عليه في البدائع.

অর্থাৎ এই কারণেই যাইলায়ী রহ. বলেছেন, ‘আশবাহ’ হচ্ছে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া। আর ‘বাদায়ে’ কিতাবে শুধু এই মাযহাবটিই উল্লেখ করা হয়েছে। (ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ পৃষ্ঠা: ১৯৬, দারু ইবনে হায়ম, বৈরুত ১৪২১)

সারকথা হচ্ছে ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী রহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাককে ‘আশবাহ’ বলেছেন। অর্থাৎ মাযহাবের বর্ণনা ও দলিল-প্রমাণ উভয় দিক থেকে উপযুক্ত ও ফতোয়াযোগ্য মত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন আরো অনেকে। কাজেই যে মাযহাবের অনুকূলে উচ্চ পর্যায়ের তারজীহের শব্দাবলি থাকে তা অগ্রগণ্য-রসমুল মুফতীর এই কায়দা অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাক অগ্রগণ্য ও ফতোয়াযোগ্য। আর সে কারণেই গোটা দুনিয়ার আহনাফের কাছেও তা অনুসৃত।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুধু এ মাযহাবকেই উল্লেখ করেছেন

8. اقتصر عليه في الولوالجية

আগেও বলা হয়েছে, ‘মুখতালাফ ফীহ’ মাসআলাসমূহে রাজিহ ও অগ্রগণ্য ক্বওল নির্ধারণের এক উপায়, যা সব মাযহাবের ফকীহগণ ব্যবহার করেন, তা এই যে, মাযহাবের ‘আসহাবুত তারজীহ’ পর্যায়ের ফকীহদের কেউ যদি তার ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্বওলের মধ্যে শুধু একটি ক্বওল উল্লেখ করেন, তাহলে এর অর্থ হয় এই ক্বওলটি তাদের দৃষ্টিতে ফতোয়া ও আমলের উপযুক্ত। এ কারণে ফিকহ ফতোয়ার যোগ্য লেখকগণ এই বিষয়টি লক্ষ করে থাকেন এবং ‘মুখতালাফ ফীহ’ মাসায়েলের আলোচনায় মাযহাবের রাজিহ ও অগ্রগণ্য ক্বওল নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিখে থাকেন— اقتصر عليه فلاں অর্থাৎ অমুক ফকীহ (যিনি আসহাবুত তারজীহের মধ্যে গণ্য এই মাসআলায়) শুধু এই ক্বওলটিই উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য বিষয়েও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকের সমর্থনে আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. নিজ উস্তায আল্লামা খাইরুদ্দীন রমলী রহ. (যার ফতোয়াসমগ্র আলফাতাওয়ালা খাইরিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত) এর বরাতে নকল করেছেন যে, তিনি ‘আলবাহরুর রাইক’ এর হাশিয়ায় লিখেছেন— اقتصر عليه في الولوالجية

অর্থাৎ ইমাম আব্দুর রশীদ ওয়ালুওয়ালিযী রহ. (৫৪০এর পর) তাঁর ফতোয়াগ্রন্থ ‘আলফাতাওয়ালা ওয়ালুওয়ালিজিয়াহ’-এ শুধু এই ক্বওলটিই (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য) নিয়েছেন।

খাইরুদ্দীন রমলীর এই বরাতে হাসকাফী রহ. ‘আদদুররুল মুখতার’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আদদুররুল মুখতার-এর পূর্ব মুদ্রিত সংস্করণে নেই। এই কিতাবের এমন একাধিক পাণ্ডুলিপি ড. হুসামুদ্দীন ফারফুর-এর কাছে আছে, যা থেকে এই বরাতটি তিনি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত রদুল মুহতার আলাদা দুররিল মুখতার-এ (খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৫৬) উল্লেখ করেছেন।

খাইরুদ্দীন রমলী রহ. বলতে চান যে, ফাতাওয়া ওয়ালুওয়ালিজিয়াহর মতো নির্ভরযোগ্য কিতাবে শুধু এই মাসলাকের উল্লেখ আর অপর মাসলাকের সম্পূর্ণ অনুল্লেখ এই মাসলাকটি রাজিহ ও অগ্রগণ্য হওয়ার একটি আলামত।

খাইরুদ্দীন রমলী রহ. এখানে শুধু ইশারা করেছেন। নতুবা শুধু ফাতাওয়া ওয়ালুওয়ালিজিয়াহ কেন; এই ধরনের বহু নির্ভরযোগ্য কিতাবে শুধু এই একটি ক্বওলই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

১. শরহ মুখতাসারিল কারখী, ইমাম কুদুরী রহ. (৪২৮হি.)
 ২. আলফাতাওয়ালা হুসামিয়াহ, সদরুদ্দীন শহীদ রহ. (৫৩৬হি.)
 ৩. মুহীতুস সারাখসী, রযিউদ্দীন সারাখসী রহ. (৫৪৪হি.)
 ৪. তাজরীদুল সৈযাহ (আততাজরীদুর রুকনী) আবুল ফযল আলকিরমানী রহ. (৫৪৩হি.)
 ৫. শরহ উয়ুনিল মাসাইল, আবুল ফাতহ আলউছমানদী রহ. (৫৫২হি.)
 ৬. জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, রুকনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রশীদ আলকিরমানী (৫৬৫হি.)
 ৭. আলফাতাওয়ালা সিরাজিয়াহ, সিরাজুদ্দীন আলআওশী (৫৬৯হি.)
 ৮. বাদায়েউস সানায়ে, আলাউদ্দীন আলকাসানী (৫৮৭হি.)
 ৯. আততাজনীসু ওয়ালমাযীদ, আবুল হাসান আলমারগীনানী হাযেবে হেদায়া (৫৯৩হি.)
 ১০. মুখতারাতুন নাওয়াযিল, আবুল হাসান আলমারগীনানী হাযেবে হেদায়া (৫৯৩হি.)
- ফাতাওয়া ওয়ালুওয়ালিজিয়াহ-সহ এই এগারোটি নির্ভরযোগ্য কিতাবে শুধু উদয়স্থলের

ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকই লেখা হয়েছে। এই কিতাবগুলোর কোনোটিতে অপর কুওলটির কোনো উল্লেখই নেই। উপরিউক্ত দশ ফকীহের আটজন তো খুবই প্রসিদ্ধ ‘আসহাবুত তারজীহ’ পর্যায়ে ফকীহ।

এ থেকে অনুমান করা যায়, এই কুওলটি হানাফী মাযহাবের কত শক্তিশালী ও সমাদৃত কুওল।^{৯৯}

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.এর সিদ্ধান্তমূলক বয়ান

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. লিখেছেন—

اس سالہ میں ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے، اور خود فقہائے حنفیہ میں بھی، متون حنفیہ میں اگرچہ لا عبرۃ لاختلاف المطالع کے الفاظ موجود ہیں، لیکن محققین حنفیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بلاد بعیدہ جن میں اختلاف مطالع واقع ہو سکتا ہے ان میں اختلاف مطالع کا اعتبار کرنا چاہیئے، فقہاء عراقیین حنفیہ اسی طرف گئے ہیں، آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے بھی فتویٰ میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

(پھر حدیث ابن عباس بروایت کریب ذکر کر کے مفتی محمد شفیعؒ نے مزید لکھا ہے) اس حدیث سے بعض علماء نے یہ قرار دیا ہے کہ ہر بلد کے لوگوں کو اپنی رویت پر عمل کرنا چاہیئے، اور محققین فقہاء نے بشہادت واقع اس کو بلاد بعیدہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جن میں اختلاف مطالع ہو سکتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت صوموا لرؤیتہ وأفطروا لرؤیتہ کا متبادر مفہوم بھی یہی قرار دیا۔

اسی لئے محققین حنفیہ کے نزدیک بھی یہی مختار ہے، اور صاحب بدائع نے تو دوسرا قول نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، صرف اسی کو بالفاظ ذیل لکھا ہے:

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة، لا تختلف فيه المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلادهم دون البلد الآخر.

এই মাসআলায় আইন্মায়ের আরবাবার মধ্যে মতভেদ আছে, আছে খোদ হানাফী ফকীহগণের মধ্যেও। হানাফী মতন-সমূহে যদিও اختلاف المطالع কথাটি আছে,^{১০} কিন্তু মুহাক্কিক হানাফীগণের ফতোয়া হচ্ছে— দূরবর্তী শহরসমূহে যেখানে উদয়স্থলের ভিন্নতা সংঘটিত হতে

৪৯. এখানে এ কথাও লক্ষ্যনীয় যে, হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য পাঁচটি কিতাব থেকেও এমনটি দেখানো যাবে না যে, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতাকে ধর্তব্য নয় লিখেছেন, তারা তার বিপরীত বক্তব্য উল্লেখই করেননি। বরং খোদ যাদের থেকে ধর্তব্য না হওয়ার কথা শুরু হয়েছে— খানিয়া এবং খুলাসা —তারাও ধর্তব্য হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

৫০. যেমন আবুল বারাকাত নাসাফী রহ. (৭১০হি.)-এর ‘কানযুদ দাকাইক’ কিতাবে আছে। তবে ফিকহে হানাফীর অধিকাংশ মতনে বিশেষত মুতাকাদিমীন হানাফী ফকীহদের মতনে এর কোনো উল্লেখ নেই। দরসে নেযামীতে সর্বমোট চারটি মতন পড়ানো হয়— ১. মুখতাসারুল কুদুরী ২. বিদায়াতুল মুবতাদী (এর শরহ হেদায়ার মধ্যে) ৩. বিকায়ী ও ৪. কানয। প্রথম তিনটিতে ওই কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আছে শুধু কানযে।

পারে, ভিন্নতা আমলে নেওয়া উচিত। এটিই হানাফী ইরাকী ফকীহগণের সিদ্ধান্ত।^{৫১} শেষে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুও তাঁর ফতোয়ায় এটিই গ্রহণ করেছেন। এরপর কুরাইবের সূত্রে ইবনে আব্বাস রা.এর হাদীস উল্লেখ করে মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. আরো লেখেন, এই হাদীসের ভিত্তিতে কোনো কোনো আলেমের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্তব্য স্ব স্ব রূয়াত অনুযায়ী আমল করা। আর মুহাক্কিক ফকীহগণ বাস্তবতার নিরিখে একে দূরবর্তী শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছেন, যে ক্ষেত্রে উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত—صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته—এর সহজ-স্বাভাবিক অর্থও এটাই সাব্যস্ত করেছেন।

এই কারণেই মুহাক্কিক হানাফীগণের কাছেও এটাই গ্রহণীয়। আর ছাহেবে বাদায়ে তো অপর কুওলটি নকল করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। শুধু এই কুওলটিই নিম্নোক্ত শব্দে লিখেছেন—

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة، لا تختلف فيه المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلادهم دون البلد الآخر.

অনুরূপ কথা হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রহ.ও শরহে মুআত্তায় লিখেছেন ...। (ইমদাদুল মুফতী, মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. পৃ ৪৮২-৪৮৩ কিতাবুস সাওম।)

হযরত মাওলানা শাহ আবুল হাসান য়ায়েদ ফারুকীর বয়ান

দরগা হযরত শাহ আবুল খায়ের রহ.এর সাজ্জাদা নাশীন হযরত মাওলানা শাহ আবুল হাসান য়ায়েদ ফারুকী রহ. ‘খাইরুল মাকাল ফী মাসআলাতি ইহ্বাতি রুয়াতিল হেলাল’-এ লেখেন—

دوسرا قول (بلاد متبعده میں اختلاف مطالع معتبر ہونا) یقیناً اسہل اور ارفق ہے، اور احق اور البق ہے کہ اس پر پوری طرح عمل کیا جائے۔

দ্বিতীয় কুওল (দূরবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া) নিঃসন্দেহে বেশি সহজ এবং পূর্ণ অনুসরণের বেশি উপযোগী এবং বেশি হক্কদার। (খাইরুল মাকাল, হযরত মাওলানা আবুল হাসান য়ায়েদ ফারুকী পৃষ্ঠা: ১৮, রচনা সমাপ্তির তারিখ বৃহস্পতিবার, ৭ শাওয়াল ১৩৭৮হি. মোতাবেক ১৬ এপ্রিল ১৯৫৯ঈ. প্রকাশক সাইয়েদ মুহাম্মদ ইরফানুল হক কাদেরী চিশতী দেহলী)

অন্যান্য মাযহাবের কিতাবসমূহে এই কুওলের অনুকূলে আলফাযে তারজীহ

এতক্ষণ আমরা হানাফী ফিকহের কিতাবাদি থেকে দেখালাম যে কত বড় বড় ফিকহ ফতোয়ার মনীষী দূরবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার কুওলের ব্যাপারেই আলফাযে তারজীহের প্রয়োগ করেছেন। কেউ الصحيح বলেছেন, কেউ الأصح। কেউ الأشبه কেউ أكثر الفقهاء আবার কেউ اقتصر عليه فلان কেউ الأشبه

৫১. বরং খুরাসান ও মা-ওয়ারাউল্লাহরের আকাবির ফকীহগণেরও। দেখুন, এই লেখায় উল্লেখকৃত হানাফী ফকীহগণের তালিকা।

মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি খুললেও আমরা দেখতে পাই যে, ওই সব মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিসও এই কুণ্ডল সম্পর্কে ‘আসাহ’, ‘আযহার’ প্রভৃতি তারজীহের শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এরও কিছু নমুনা এখানে দেখে নেওয়া যাক—

১. ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালেকী (৪৬৩হি.)

হাদীস ও ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু উমার ইবনে আব্দুল বার মালেকী রহ. প্রাচীন হাদীস গ্রন্থ ‘আলমুআত্তার’ দুটি ভাষ্য রচনা করেছেন—

ক. আততামহীদ (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) এটি ২৬ খণ্ডে প্রকাশিত।

খ. আলইসতিযকার (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه) এটি ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত।

উভয় কিতাবে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. দূরবর্তী শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের রুয়াত অন্য অঞ্চলে লাযেম না-হওয়ার কুণ্ডলকে তারজীহ দিয়েছেন। আর তামহীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন—

قال أبو عمر: إلى القول الأول أذهب، لأن فيه أثراً مرفوعاً، وهو حديث حسن تلزم به الحجة، وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة، وقول طائفة من فقهاء التابعين...

অর্থাৎ আমি প্রথম কুণ্ডলটি গ্রহণ করি। কারণ এর সমর্থনে একটি মারফু হাদীস রয়েছে। হাদীসটির সনদ উত্তম^{৫২} এবং তা এই পর্যায়ে যে, এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করা জরুরি। এরপর তা একজন বড় সাহাবীর অভিমতও বটে, যার সঙ্গে দ্বিমতকারী সাহাবীদের মধ্যে কেউ নেই। (অর্থাৎ কোনো সাহাবী থেকেই বিপরীত মাসলাক বর্ণিত হয়নি।) একই সঙ্গে তা তাবেয়ী ফকীহগণের এক জামাতের মাযহাব। (আততামহীদ শরহুল মুআত্তা খণ্ড: ১৪ পৃষ্ঠা: ৩৫৮ নাফে আন ইবনে উমার-এর চল্লিশতম হাদীসের অধীনে)

এখানে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. হেলালের ক্ষেত্রে নিকট ও দূরের পার্থক্য রয়েছে এই মাযহাব অগ্রগণ্য হওয়ার তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন—

১. এর পক্ষে মারফু হাদীস রয়েছে।

২. এই মাযহাবটি সাহাবী থেকে বর্ণিত। অপর বক্তব্য কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত নয়।

৩. এই মাযহাব এক জামাত তাবেয়ী ফকীহ থেকে বর্ণিত। (অপর বক্তব্য অর্থাৎ দূরবর্তী শহর-নগরের এক জায়গার রুয়াত অন্য জায়গায় লাযেম হওয়া একজন তাবেয়ী থেকেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত নয়। সুনানে আবু দাউদ-এর কোনো কোনো নুসখায় একমাত্র হাসান বসরী রহ.এর যে কুণ্ডলটি আছে তার শব্দ بلد آخر তখনকার প্রেক্ষাপটে যার সহজ-স্বাভাবিক অর্থ হয় ‘নিকটবর্তী অন্য শহর’। তবে হ্যাঁ, শব্দের ব্যাপকতায় ‘দূরের শহর’ শামিল থাকারও সম্ভাবনা আছে।)

অগ্রগণ্যতার এই তিনটি কারণ শুধু এই মাযহাবের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, অপর বক্তব্যে পাওয়া যায় না। চতুর্থ আরেকটি কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন, যার আলোচনা আমরা পরে করব।

৫২. ইবনে আব্দুল বার রহ. ‘হাদীসুন হাসান’ শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেন। এখানে যে হাদীসটির দিকে তিনি ইশারা করেছেন তা হচ্ছে কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.এর সেই প্রসিদ্ধ হাদীস, যা সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে খুযাইমাসহ অনেক হাদীসের কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

২. ইমাম আবুল আক্বাস আলকুরতুবী মালেকী (৫৭৮হি.-৬৫৬হি.)

তিনি সহীহ মুসলিমের একটি শানদার তালখীস (চ্যানিকা) প্রস্তুত করেছেন। এরপর এর একটি অনন্য সাধারণ ভাষ্য লিখেছেন। এই ভাষ্যগ্রন্থে আলোচ্যবিষয়ে তিনি যা লিখেছেন, এর সারসংক্ষেপ সামনে যথাস্থানে উপস্থাপিত হবে। এখানে শুধু একটি বাক্য দেখুন। তিনি লেখেন-
الفرق الصواب والفرق الفروق
অর্থাৎ সঠিক কথা হচ্ছে দূর ও নিকটের মধ্যে পার্থক্য আছে। (আলমুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪৩, দারু ইবনি কাসীর, বৈরুত, মুদ্রণ ৩, ১৪২৬হি. = ২০০৫ঈ.)

৩. ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আক্বাস আলকারাফী আলমালেকী (৬২৬হি.-৬৮৪হি.)

ইলমুল ফিকহের সূক্ষ্মতম ফন 'ইলমুল ফুরুক' বিষয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিতাব তাঁরটিই, যার পুরো নাম-
الفرق الثاني والمئة والفرق الأول
এই কিতাবে الفرق الأول এবং الفرق الثاني এর অধীনে দুই জায়গায় উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার পক্ষে দালিলিক আলোচনা করেছেন। প্রথম জায়গায় লেখেন-

والحق أنه يعتبر لكل قوم رؤيتهم وهلالهم

হক কথা এই- প্রত্যেক কওমের (এলাকার) জন্য নিজ নিজ রুয়াত ও নিজ নিজ হেলাল ধর্তব্য হবে। (আলফুরুক, কারাফী খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৮১)

অন্য জায়গায় লেখেন-

وهذا حق ظاهر، وصواب متعين.

এটিই স্পষ্ট হক এবং সহীহ একমাত্র এটাই। (আলফুরুক, কারাফী খণ্ড: ২ পৃষ্ঠা: ৩২৯)

৪. আল্লামা ইবনে আন্দুর রাযযাক (১৯০৬ঈ.-২০১১ঈ.)

ইলমুল ফিকহ ও ইলমুল ফারাক উভয় ময়দানের অশ্বারোহী মালেকী ফকীহ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বিন আব্দুর রাযযাক আলমারাকেশী তাঁর কিতাব-
العذب الزلال في مباحث
العذب الزلال -এর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ফসলে (পরিচ্ছেদে) পৃষ্ঠা: ২৬ থেকে পৃষ্ঠা: ৮৩ পর্যন্ত চার মাযহাবের কিতাবসমূহ থেকে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনের অনেক ইবারত নকল করেছেন। এরপর লেখেন-

وعلى كل فقد اتضح من هذه النصوص لهؤلاء الأقطاب المالكية، والشافعية والحنفية والحنابلة، أن الحق والصواب والصحيح هو أن رؤية بلد إنما تعم القريب ولا تعم البعيد، وقد قدمنا أن ذلك هو الموافق لأحاديث الرؤية وللنظر، وكذلك هو الموافق للواجب كتاباً وسنةً وإجماعاً، وهو الرؤية البصرية بعد الغروب.

অর্থাৎ তো মালেকী, শাফেয়ী, হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের এই বড় বড় ফকীহ, যাঁরা ফিকহ ও ফতোয়ার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, এঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হক ও সহীহ হচ্ছে কোনো এলাকার রুয়াত নিকটবর্তী স্থানসমূহের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলেও দূরবর্তী স্থানসমূহের ক্ষেত্রে হবে না। আর এটাই রুয়াতে হেলালের হাদীসসমূহের মর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তা শরয়ী কিয়াসেরও

অনুকূল। তেমনি এই মাযহাব কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত এই বাস্তবতার সঙ্গেও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, শরীয়তে ওই রুয়াতই গ্রহণযোগ্য, যা সূর্যাস্তের পর চোখের দ্বারা হয়। (আলআযবুয যুলাল পৃষ্ঠা: ৮৩, মুদ্রণ- ধর্মমঞ্জালয়, কাতার)

৫-১৪. ইমাম ইবনে আব্দুল বার থেকে দুস্কী পর্যন্ত মোট আটজন মালেকী ফকীহ এবং এর সঙ্গে আল্লামা আবুল হাসান ইবনে কাত্তান রহ. এই মোট নয়জন মনীষী বলেছেন যে, এক অঞ্চলের হেলাল দেখা দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহের জন্য ধর্তব্য হবে না এই বিষয়ে (ফকীহগণের) ইজমা রয়েছে। এঁদের সবার বক্তব্য এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে।

এই বিধান ওই সব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ইজমাসম্পন্ন বলার অনিবার্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই মাযহাবটিই হক। আর أجمعوا কথাটি ইবনে আবেদীন শামী উল্লিখিত তারজীহের বচন- عليه عمل الأمة এর সমার্থক।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের আলফাযে তারজীহ^{৫৩}

১. শায়েখ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আলআসিমী আলহাম্বলী (১৩১২-১৩৯২হি.)

ফিকহে হাম্বলীর কিতাব شرح زاد المستقنع-এর উপর তাঁর টীকার প্রথম সংস্করণ ১৩৯৭ হিজরীতে মুদ্রিত হয়। এতে তিনি লিখেছেন, হাম্বলী মাযহাবের মূল কুওল যদিও এটাই যে, এক জায়গার রুয়াত সব জায়গার জন্য লাযেম, কিন্তু إنما يلزم من قرب والصواب أنه (দলিলের দিক থেকে) সঠিক কথা হচ্ছে এক জায়গার রুয়াত শুধু কাছের মাতলার জন্য জরুরি হবে। এরপর তিনি এর সমর্থনে ইবনে আব্দুল বার, নববী ও শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রহ.এর ইবারতসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। এরপর লিখেছেন- وقطع به غير واحد وصححوه অর্থাৎ একাধিকজন দৃঢ়ভাবে এই কথা বলেছেন এবং একে তাঁরা সহীহ বলেছেন। (হাশিয়াতুর রওযিল মুরবি, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আলআসিমী খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৩৫৮)

উল্লেখ্য, এই শায়েখ আব্দুর রহমানই হচ্ছেন ‘মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া’-এর সংকলক।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ (১৩২৯হি.-১৪০২হি.)

নিজসময়ের ‘আল্ইশরাফুদ দীনী আলাল মাসজিদিল হারাম’-এর প্রধান তিনি ‘তিবইয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইসবাতিল আহিল্লাহ’ (تبيان الأدلة في إثبات الأهلة) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার রুয়াত অন্য এলাকায় ধর্তব্য না-হওয়ার মাসলাকের সমর্থনে।

এই কিতাবে তিনি হাম্বলী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ‘আল্ইনসাফ’এর বরাতে লিখেছেন যে, এক অঞ্চলের রুয়াত সকল অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য বলা হাম্বলী মাযহাবের একক মত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের মত এর বিপরীত। এরপর তিনি বলেছেন-

والحق كما قدمنا أن لكل أهل بلد رؤيتهم على التفصيل السابق.

৫৩. ‘আলফাযে তারজীহ’ অর্থাৎ যেসব বাক্যের মাধ্যমে অগ্রগণ্য অভিমতটি নির্ণয় করা হয়।

অর্থাৎ হক এই যে, পূর্বোক্তব্যাপ্য অনুসারে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ রুয়াত ধর্তব্য।
(তিবয়ানুল আদিল্লাহ পৃষ্ঠা: ৩৮, ৪০)

৩. শায়েখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম ছাছেবে সালসাবীল (১৩৩১হি.-১৪১০হি.)

ড. মারুফ তার ‘আল হিলাল’ পুস্তিকায় ‘আস্‌সালসাবীল ফী মারিফাতিদ দলীল’-এর উদ্ধৃতি এনেছেন। কিন্তু তার সামনের কথাটি পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছেন। শায়েখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম (১৩৩১হি.-১৪১০হি.) হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব زاد المستقنع-এর যে হাশিয়া লিখেছেন, এরই নাম ‘আস্‌সালসাবীল’।^{৫৪}

শায়েখ সালেহ এতে লেখেন-

قلت: والأصح عندي إذا اختلف المطالع أن لكل قطر وأهل بلد حكم يخصهم...

অর্থাৎ আমি বলি, আমার কাছে ‘আসাহ’ (অধিকতর সহীহ) এই যে, মাতলা যখন আলাদা হয় তখন প্রত্যেক অঞ্চলের হুকুম আলাদা আলাদা...।’ (আস্‌সালসাবীল ফী মারিফাতিদ দলীল খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৯০, মাকতাবাতু জিন্দাহ, ১৪০৬হি.)

৪. শায়েখ ইবনে বায রহ. (১৪২১হি.)

হাইআতু কিবারিল উলামা (ফিকহ ও ফতোয়ার সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ) সৌদিয়ার বরাতে শায়েখ ইবনে বায রহ.এর একটি প্রবন্ধ الحساب الفلكي في إثبات دخول شهور العبادات والأعياد থেকে প্রকাশিত البعث الإسلامي-এর যুল হিজ্জাহ ১৩৯৯হি. সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে ছিল। ওই প্রবন্ধে শায়েখ ইবনে বায রহ. পরিষ্কার বলেছেন-

هذا وينبغي الانتباه إلى أن اعتبار اختلاف المطالع من المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم، وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراتها السابقة واتخذت قراراً بالأكثرية مضمونه: أن الأرجح قول من قال: إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك عملاً بما رواه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه:

فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة، فلا أصل له ولا دليل عليه، ويلزم منه أن لا يجب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم من سكان جهات أخرى إذا لم ير الهلال بمكة.

এতে শায়েখ পরিষ্কার বলেছেন যে, হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদিয়ার অধিকাংশ ফকীহ (বলাই বাহুল্য তারা মূলত হাম্বলী মাযহাবেরই) প্রত্যেক দেশের জন্য নিজ নিজ রুয়াতকেও গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তাঁদের কাছে এটিই ‘আরজাহ’ কুণ্ডল।

মক্কার রুয়াতকে যারা ভিত্তি বানাতে চান তাদের মতবাদকে এই বয়ানে শায়েখ ইবনে বায রহ. ভিত্তিহীন ও দলিলহীন বলছেন। শায়েখ বলেছেন, এর দ্বারা তো ভুল ফলাফল সামনে

৫৪. সালসাবীলে হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মাসলাকটিকে আবু হানীফা রহ.এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ এর উপর একটি বরাতও আনা হয়নি। এটা নিতান্তই তাসামুহ।

দুই অঞ্চলের মধ্যে এই পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, অপর অঞ্চলে রুয়াত না-হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এই কণ্ডলের উপরই (উম্মতের) আমল। (<http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/18>)

এখানে عليه العمل وراجع দুটো শব্দ রয়েছে।

ফিকহে শাফেয়ীর কিতাবসমূহ থেকে তারজীহ শব্দাবলি ও ফতোয়ার আশামত

১. আবুল হাসান আলী ইবনে সাঈদ আলআবদারী (৪৯৩হি.)

(সামনে ইমাম নববীর ইবারত দেখুন)

২. আবুল মাহাসিন আব্দুল ওয়াহিদ আররুয়ানী (৫০২হি.)

والأول أظهر عندي কিতাবে তিনি লিখেছেন- في فروع المذهب الإمام الشافعي
অর্থাৎ আমার কাছে প্রথম মতটি অধিক যাহের। অর্থাৎ পরস্পর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে প্রত্যেকের জন্য নিজের রুয়াত ধর্তব্য হওয়ার মতটি।

উল্লেখ্য রুয়ানী রহ. এই মাযহাবটি ‘তরীকাতুল ইরাকিয়ীন’-এর শায়েখ আবু হামেদ ইসফিরায়িনী রহ. (৩৪৪হি.-৪০৬হি.) ও কাজী আবু হামেদ আল মারওয়াররুযী (৩৬২হি.) থেকে নকল করেছেন। শায়েখ আবু হামেদের সরাসরি ইবারতই উদ্ধৃত করেছেন। এরপর লিখেছেন-

واختاره القاضي أبو حامد

(বাহরুল মাযহাব, রুয়ানী খণ্ড: ৪. পৃষ্ঠা: ২৭১, দারু ইহ্যাইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত)

৩. মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী রহ. (৫১৬হি.)

ইমাম বাগাভী রহ. বোদ্ধা মহলে বেশি পরিচিত তাঁর মাসাবীহুস সুন্নাহ, শরহুস সুন্নাহ ও মাআলিমুত তানযীল-এর কারণে। ফিকহে শাফেয়ীর উপর তাঁর কিতাব ‘আততাহযীব’ও প্রসিদ্ধ। তাতে তিনি লিখেছেন-

والثاني، وهو الأصح، لا يجب ...

অর্থাৎ আসাহ (অধিক সহীহ) এই যে, দূরের রুয়াত আমলে নেওয়া জরুরি নয়। (আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮হি.)

৪. আবুল কাসেম আব্দুল কারীম আররাফেয়ী (৬২৩হি.)

ইমাম গাযালী রহ. কৃত ‘আল্ওয়াজীয’ শাফেয়ী মাযহাবের বুনিয়াদি কিতাব। এর উপর ইমাম রাফেয়ী রহ. রচিত আশশরহুল কাবীর গ্রন্থটি মাযহাবের মৌলিকগ্রন্থ হিসাবে গণ্য। এতে রাফেয়ী রহ. লিখেছেন-

أظهرهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على

أهل البلدة الأخرى...

অর্থাৎ অধিকতর যাহের এই যে, দূরের রুয়াতের কারণে রোযা ওয়াজিব হয় না। এমনটিই

বলেছেন আবু হানীফা রহ.। আর এটাই শারোখ আবু হামেদ রহ.এর গৃহীত মত। (ফতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৮০)

৫. ইমাম আবু আমর ইবনুস সালাহ (৫৫৬হি.)

তিনি ইমাম গাযালী রহ.এর ‘আলওয়াসীত’এর ভাষ্য লিখেছেন ‘শরহ মুশকিলিল ওয়াসীত’ নামে। তাতে তিনি বলেছেন—

ثم إن الأصح أن الأصحَّ من الوجهين أنه لا يعم الحكم مع التباعد

অর্থাৎ বিশুদ্ধতর কথা এই যে (আলোচ্য মাসআলায় শাফেয়ী মাযহাবের ধারক-বাহকদের থেকে বর্ণিত) দুই ওয়াজুহের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে দূরত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কল্যাণের হুকুম ব্যাপক হবে না। (শরহ মুশকিলিল ওয়াসীত, ইবনুস সালাহ খণ্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ১৮৩ দারুল কুন্হূযি ইশবীলিয়া, রিযায ১৪৩২হি.)

৬. ইমাম নববী রহ. (৬৭৬হি.)

‘শরহে মুসলিম’, ‘রওয়াতুত তালবীন’, ‘মিনহাজুত তালবীন’ ও ‘শরহুল মুহাযযাব’ প্রতিটি কিতাবে এই মাযহাবকে ‘আসাহ’ বলেছেন।

ইমাম নববী রহ. এ-ও লিখেছেন—

وبهذا قطع المصنف، والشيخ أبو حامد، والنبدنجي وآخرون، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون.

অর্থাৎ এই মাযহাবকে আবুল হাসান আলী ইবনে সাঈদ আবদারী (৪৯৩হি.) এবং রাফেয়ী রহ. ‘সহীহ’ বলেছেন। বরং শাফেয়ী ফকীহগণের অনেক বড় জামাত একে ‘সহীহ’ বলেছেন। (শরহুল মুহাযযাব খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা: ৪২৭, দারুল হাদীস, কায়রো)

৭. ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী রহ. (৭৫৬হি.)

শাফেয়ী ফকীহগণ যখন ‘শুযুখ’ শব্দ ব্যবহার করেন তখন উদ্দেশ্য হয় রাফেয়ী, নববী ও তাকীউদ্দীন সুবকী। আর শাইখাইন বললে রাফেয়ী ও নববী। এঁদের সম্মিলিত তাসহীহ খুবই গুরুত্ব রাখে। রাফেয়ী ও নববীর বক্তব্য এই মাত্র গিয়েছে। তকীউদ্দীন সুবকী রহ. ‘আলইবতিহাজ ফী শরহিল মিনহাজ’ কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত ও প্রমাণিক আলোচনা করেছেন এবং উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবকে ‘আসাহ’ ও ‘আওফাক’ বলেছেন। তিনি লেখেন—

وأما عدم لزومه للبعيد فهو اختيار القاضي أبي حامد، وهو الأصح عند العبدري، والبغوي، والرويانى، والرافعي، والمصنف، وقال المصنف: والأكثرون، وقطع به الشيخ أبو حامد، وصاحب المذهب والبندنجي، وغيره، لما روى مسلم في «صحيحه» عن كريب...

সামনে গিয়ে লেখেন—

والثاني (يعني أنه لا يثبت حكمه إلا فيما يوافق تلك البلدة) أو فُق، لحديث كريب...

وفي «مصنف سعيد بن منصور»: «إن قوماً من العرب سُكَّانًا بين جبال لا يرون الهلالَ إذا رآه الناس سألوا عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال لهم: لا تفتروا حتى تروه.

(আলইবতিহাজ ফী শরহিল মিনহাজ, তকীউদ্দীন সুবকী, তাহকীক : কুল্লিয়াতুশ শরীয়া জামেয়া উম্মুল কুরা, মক্কা মুকাররমা; কিসমুদ দিরাসাতিল উলইয়া, শোবা : আলফিক্হ, জবর ইবনে আতিয়াহ আলবিজালীর তাহকীককৃত (সিয়ামের শুরু থেকে ইতেকাফ-এর শেষ পর্যন্ত) পৃষ্ঠা: ১১৯-১২১, ১২৭)

‘আসাহ’ অর্থ তো জানাই আছে। ‘আওফাক’ শব্দটি অনেকটা ‘আশবাহ’এর সমার্থক। অর্থাৎ এই মাযহাবটি শরীয়তের উসূল ও দালায়েলের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৮. শিহাবুদ্দীন আযরায়ী (৭০৮-৭৮৩হি.)

তিনিও এই মাযহাবকেই ‘মশহুর’ বলেছেন। আরো বলেন যে, জুম্হুর একেই ‘সহীহ’ বলেছেন। আর তা শুধু শাফেয়ী মাযহাবেই নয়, বরং সাধারণভাবে অধিকাংশ ফকীহের মাসলাক এটাই। তাঁর আরবী বয়ান নিম্নরূপ—

دون البعيد في الأصح، لأن ابن عباس لم يعمل بالمدينة بما أخبره به كريب من الروية بالشام قبله بيوم وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، قال: الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

তিনি আরো বলেছেন—

وهو المشهور عندنا، وصححه الجمهور.

তা ছাড়া তিনি ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ.এর আলোচনাও উদ্ধৃত করেছেন এবং তার সমর্থন করেছেন। (কুতুল মুহ্তাজ শরহুল মিনহাজ, শিহাবুদ্দীন আযরায়ী, সিয়াম অধ্যায় পৃষ্ঠা: ৪৬৬-৪৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৯. কামালুদ্দীন দামীরী (৭৪২হি.- ৮০৮হি.)

ইমাম নববী রহ.এর ‘আলমিনহাজ’ গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য এবং সেসব ভাষ্যের উপর ভাষ্যগ্রন্থ প্রচুর। আমাদের সংগ্রহে যা আছে তা-ও কম নয়। আমরা যদুর দেখেছি সবাই ইমাম নববী রহ.এর সমর্থন করেছেন। তিনি যে দূরবর্তিতার ক্ষেত্রে নিজ নিজ রুয়াত আমলযোগ্য হওয়ার মাযহাবকে ‘আসাহ’ বলেছেন, সবাই এর সঙ্গে একমত। কেউই দ্বিমত করেননি। নমুনাস্বরূপ আমরা এখানে শুধু কামালুদ্দীন দামীরী রহ.এর ‘আনুনাযমুল ওয়াহ্‌হাজ ফী শরহিল মিনহাজ’এর বরাত দিচ্ছি। দেখুন, এই কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা: ২৭৯-২৮০ এবং মিনহাজের অন্যান্য গুরুত্ব ও হাওয়াশী।

১০. ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী (৯০৯হি.-৯৭৪হি.)

বিভিন্ন দিক দিয়ে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২হি.)-এরসঙ্গে তাঁর মিল আছে। এই কারণে কেউ কেউ তাঁকে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। আরেক ভুল এই হয় যে, ‘হাইতামী’ শব্দের ‘তা’কে ‘ছা’তে পরিবর্তিত করে কেউ কেউ তাঁকে যেন নূরুদ্দীন হাইতামী (৮০৭হি.) বানিয়ে দেন!

যাই হোক, শাফেয়ী মাযহাবের ধারক-বাহক ও ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে ইবনে হাজার মক্কী রহ.এর মাকাম অনেক উঁচু এবং হিজরী একাদশ শতক থেকে নিয়ে মাযহাবের ফকীহগণের উপর তাঁর প্রভাব সামগ্রিক বিচারে সবচেয়ে বেশি।

ইবনে হাজার মক্কী রহ. ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ কিতাবে (খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮১) এবং ‘আলফাতাওয়ালা ফিকহিয়্যাহ আলকুবরা’ (খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১) প্রভৃতি গ্রন্থে ওই মাযহাবকেই ‘আসাহ’ বলেছেন, যাকে তাঁর আগের আসহাবুত তারজীহ ‘আসাহ’ বলে গেছেন।

আপাতত আমরা চার মাযহাবের আকাবির ফুকাহা ও তাঁদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে নমুনাস্বরূপ এই উদ্ধৃতিগুলো পেশ করলাম। এ থেকেও অনুমান করা যায় হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের কত বড় বড় ফকীহ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবের সঙ্গে حق، صواب، صحيح، راجح، أظهر، أشبه، أوفق، عليه العمل، أصح ফতোয়ার লক্ষণ প্রযুক্ত করেছেন এবং পরিষ্কার বলেছেন যে, এটিই অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহের মাযহাব। সাহাবা-যুগ থেকে এই মাযহাবের বিপরীত কথা কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি। এমনকি হাম্বলী মাযহাব, যার মুতাকাদিমীন ফুকাহা থেকে নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য করার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না, ওই মাযহাবেরও শেষ যুগের ফকীহগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবকে حق، صواب، أصح বলেছেন।

এরপরও কি এই কথার কোনো অবকাশ থাকে যে, হানাফী ও মালেকী মনীষীদের নির্ভরযোগ্য কুওল হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়া! যেন ধর্তব্য হওয়ার কুওলটি একমাত্র শাফেয়ী মাযহাবেরই ‘আসাহ’ কুওল। বাস্তব উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে আমরা দেখেছি যে, এ জাতীয় দাবী সম্পূর্ণ বাস্তবতা পরিপন্থী; বরং হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত ও অধিকাংশের মত এবং শীর্ষস্থানীয় মালেকী মনীষীগণের কাছে ‘রাজিহ’ (অগ্রগণ্য) ও ‘মু‘তামাদ’ (নির্ভরযোগ্য) মাযহাব হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। তবে হ্যাঁ, বড়জোর হাম্বলী মাযহাবের ক্ষেত্রে যদি ওই কথাটা বলা হয়, তবে এর অবকাশ আছে। যদিও শেষ যুগের হাম্বলী মুহাক্কিকগণ দলিল ও জুমহুরের অনুসরণে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। এখন যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার মাযহাবের দিকে আমাদের আহ্বান করেন তারা আসলে হানাফী মাযহাবের দিকে ডাকেন না, তারা ডাকেন হাম্বলী মাযহাবের এমন এক মতের দিকে, যার উপর খোদ হাম্বলী মুহাক্কিক আলেমরাই এখন আর নেই।

রসমুল মুফতীর আরেকটি নিয়ম

রসমুল মুফতীর এই নিয়ম তো একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে, আসহাবুত তারজীহ ফকীহগণ যদি যাহেরে রেওয়ায়েতের বিপরীত রেওয়ায়েত বা কুওলকে ‘রাজিহ’ সাব্যস্ত করেন, তাহলে ফতোয়া ও আমল এ অনুযায়ীই হবে^{৫৫}। আলোচ্যবিষয়ে যে কুওলকে যাইলায়ী রহ.

৫৫. আত্‌তাসহীহ ওয়াত্‌তারজীহ, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা পৃষ্ঠা: ৩৭, মুআস্সাতুর রাইয়ান, বৈরুত, ১৪২৬ হি.; রাদ্দুল মুহতার খ. ১ পৃষ্ঠা: ৮০ (মুকাদ্দিমার শেষাংশে) শরহ উকুদি রসমিল মুফতী পৃষ্ঠা: ১৬, ২৭-৩২, ৩৫-মাজমুআয়ে রাসায়েল, ইবনে আবেদীনের প্রথম কিতাব, মুদ্রণ : সুহাইল একাডেমি, লাহোর। ইবনে আবেদীন রহ.এর ভাষায়-

نعم، لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه.

এবং আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ.এর ভাষায়-

‘আশবাহ’ বলেছেন এবং মুতাকাদিমীন ও মুতাআখখিরীনের অনেক আহলুত তারজীহ শুধু এই কুওলকেই শরয়ী মাসআলা হিসাবে বয়ান করেছেন, তা বাস্তবে যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর বিরোধী নয়। এ কারণে ফতোয়া ও আমলের জন্য এটি এমনিতেই নির্ধারিত। যদি তা যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর বিরোধী হওয়ার দাবি সহীহ বলে ধরেও নেওয়া হয়, তবুও আসহাবুত তারজীহের তারজীহের কারণে এটিই আমলযোগ্য ও ফতোয়াযোগ্য।

মনে রাখুন, এখানে ওই নিয়ম চলবে না, যাতে বলা হয়েছে আসহাবুত তারজীহের পক্ষ থেকে দুই বিরোধী কুওলের প্রত্যেকটিকেই যদি সহীহ বলা হয় অর্থাৎ যাহের রেওয়ায়েতকেও সহীহ বলা হল, বিপরীত কুওলটিকেও সহীহ বলা হল, তাহলে যাহের রেওয়ায়েতের উপরই আমল করতে হবে।

উক্ত নিয়ম এখানে নিম্নোক্ত কারণে প্রযোজ্য নয়—

১. এই নিয়ম তো ওই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কুওলটি বাস্তবিকই যাহের রেওয়ায়েত। যে কুওলটি সম্পর্কে যাহিরুর রিওয়ায়াহর কিতাবসমূহ সংকলিত হওয়ার চারশ বছর পর প্রথমবারের মতো একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে যাহের রেওয়ায়েত বলা হয়েছে এবং যাহিরুর রিওয়ায়াহর কিতাবসমূহে এবং যাহের রেওয়ায়েতের মাসায়েলের মৌলিক সূত্র-গ্রন্থসমূহে যার কোনো চিহ্নই আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেননি, সেই কুওলের ক্ষেত্রে নয়! ইবনে নুজাইমের ইবারত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করুন—

إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليه

(আলবাহরুর রাইক, বাবুল মাসরাফ, শরহ উকুদী রাসমিল মুফতী, ইবনে আবেদীন পৃষ্ঠা: ৪০)

এখানে فحص কথটি লক্ষণীয়। فحص বলে যথাযথ অব্বেষণকে। কাজেই যাহের রেওয়ায়েতকে যাহের রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে এবং এর মৌলিক উৎস-গ্রন্থসমূহে খুঁজতে হবে। কেউ একজন লিখে দিলেন এটা যাহের রেওয়ায়েত আর চোখ বুঁজে সে কথা মেনে নেওয়া হল, একে فحص বলে না।

এই কারণে কল্লিত বা সংশয়পূর্ণ যাহের রেওয়ায়েত কখনো এমন কুওলের মোকাবেলায় ‘রাজিহ’ হতে পারে না, যাকে আসহাবুত তারজীহ الأصح، الصحيح এবং الأشبه-এর মতো ভারী শব্দে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং যে কুওলকে আসহাবুত তারজীহের অনেকে একমাত্র কুওল হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

২. আলোচ্যবিষয়ে যে কুওলকে যাহের রেওয়ায়েত বলা হচ্ছে এর সম্পর্কে الصحيح ও الأشبه শব্দ কেউ বলেননি। অথচ তারজীহের ক্ষেত্রে এ দুটো শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকের কাছে রসমুল মুফতীর তারজীহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে عليه الفتوى ১৬

فترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية وعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتونا به في حياتهم
এবং আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. (আদদুররুল মুখতার খ. ১ পৃষ্ঠা: ৮০, মুকাদিমার শেষাংশে)-এর ভাষায়—
فأما نحن فعلىنا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتوا في حياتهم.

৫৬. ইবনে আবেদীন রহ. লিখেছেন, তাঁর মতে العمل ও به نأخذ তার মতে العمل عليه কথা দুটি عليه الفتوى-এর সমমানের। আর الأمة عمل عليه কথাটি তার সমান হওয়া তো বলাই বাহুল্য। (বরং তার চেয়ে উঁচু মানের।) দেখুন, রদুল মুহতার খ. ১ পৃষ্ঠা: ৭৫ (রসমুল মুফতীর বহুই)। এখন চিন্তা করুন الأمة عمل عليه (উম্মতের আমল এ অনুযায়ী)-এর সনদ কোন কুওলের সঙ্গে।

কিষ্ট উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার কুওল সম্পর্কে আসহাবুত তারজীহের কেউ عليه الفتوى কথাটি বলেননি। এই বিষয়ে عليه الفتوى কথাটি প্রচার পেয়েছে বাহর-এর সূত্রে।^{৫৭} বাহর-এ লেখা হয়েছে, খুলাসায় এই মতের ব্যাপারে عليه الفتوى লেখা আছে। এটি বাহরের তাসামুহ (দ্রাষ্টি)। খুলাসাতুল ফাতাওয়া (খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ২৪৯) عليه الفتوى নেই। ওখানে আছে فتوى عليه الفقيه أبي الليث অর্থাৎ ফকীহ আবুল লাইছের ফতোয়া এই অনুযায়ী।^{৫৮} এরপর লিখেছেন- وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني অর্থাৎ শামসুল আইম্মা হালওয়ানীও এ অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।

চিন্তা করুন, কোথায় এই কথা যে ফকীহ আবুল লাইছের ফতোয়া এই অনুযায়ী, আর কোথায় ওই কথা যে এই কুওলের উপরই ফতোয়া। দ্বিতীয় কথাটির মর্ম হচ্ছে, সকল বা অধিকাংশ ফকীহের ফতোয়া এই অনুযায়ী কিংবা এই মত ফতোয়ার জন্য নির্ধারিত। এর খেলাফ ফতোয়া হতে পারে না। পক্ষান্তরে ‘অমুক ফকীহের ফতোয়া এই অনুযায়ী’ কথাটিতে শুধু একজন মুফতীর ফতোয়ার উল্লেখ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তারজীহের শব্দাবলি ও ফতোয়ার লক্ষণসমূহের তালিকায় عليه الفتوى কথাটি থাকলেও فتوى فلان কথাটি নেই। বরং কোনো বিষয়ে এক দুজনের মত উল্লেখ করার সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় অন্যান্য ফকীহের ফতোয়া এর বিপরীত মত অনুসারে। এখানেও বিষয়টি এমনই।

৩. যে মতটিকে যাহিরুন্ন রিওয়াযাহ বলা হচ্ছে তাকে أحوط বা للاحتياط (উভয় কথার সারমর্ম একই) যারা বলেছেন, তাঁরা সংখ্যায় ও মর্যাদায় ওই আসহাবুত তারজীহ ফকীহদের সমতুল্য নন, যাঁরা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাককে ‘রাজিহ’ বলেছেন বা একে একক মত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

চিন্তা করে দেখুন, কোথায় ইমাম কুদুরী, হাযেবে হেদায়া, হাযেবে বাদায়ে ও ইমাম যাইলায়ী আর কোথায় ইবনুল হুমাম! অন্যান্য আসহাবুত তারজীহের উল্লেখ ছেড়ে দিলেও মুতাওয়ারাছ পদ্ধতি অনুকূল সিদ্ধান্তের পাল্লা কত ভারি।!

৪. أحوط এর মর্মও আলোচনা করা হয়েছে যে, সতর্কতা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। তা ছাড়া আলোচ্য ক্ষেত্রে সতর্কতার কথা বললে তা মুতাওয়ারাছ কুওলের ব্যাপারেই যথার্থ।

কেউ ‘আহুওয়াত’এর অর্থ করেছেন العمل بأقوى الدليلين অর্থাৎ দুই দলিলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী দলিলের অনুসরণ, যেমনটা রদ্দুল মুহতারে (খণ্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৭৬) নাহরের বরাতে লেখা হয়েছে। এ কথা সঠিক হলে আলোচ্য ক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী দলিল কোন দিকে তা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি।

৫৭. ‘নূরুল ঈযাহ’ কিতাবেও লেখা হয়েছে- عليه الفتوى। এখানেও ব্যাপার এমন নয় যে, হাযেবে নূরুল ঈযাহ গুরুন্বুলালী রহ. এ কথাটা নিজের পক্ষ হতে বলেছেন। তাঁর حاشية درر الحکام কিতাবে (খ. ১ পৃষ্ঠা: ২০০-২০১) তিনি এ কথা বাহরের বরাতে নকল করেছেন। তা যেই ওই মতের ব্যাপারে عليه الفتوى লিখেছেন তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাহরের উপর নির্ভর করেছেন, সরাসরি খুলাসাতুল ফাতাওয়া খুলে দেখেননি নতুবা বাস্তবতা সামনে এসে যেত।

৫৮. হিন্দিয়া খ. ১ পৃষ্ঠা: ১৯৮ এবং তাতারখানিয়া খ. ৩ পৃষ্ঠা: ৩৬৫ (মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ)-এও খুলাসার ইবারত عليه الفتوى নয়। الفقيه أبي الليث عليه فتوى এভাবেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

قال الراقم: ونسأل هنا الدكتور المعروف المتحامل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما مقلدا للشوكاني: لم ينقل صاحب الخلاصة عبارة فتوى أبي الليث، فهل تقبل دعواه بدون نقل ألفاظه!?

সমগ্র বিশ্বে একই দিনে চান্দ্রমাসের সূচনা একই দিনে রোযা ও ঈদ

প্রথমত : ভৌগোলিক ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় বাস্তবতার আলোকে

সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা, রমযান মাস শেষ হলে একই দিনে ঈদ করা এবং একই দিনে ঈদুল আযহা করা— ভৌগোলিক ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় বাস্তবতার দিক থেকে এগুলো মূলত সম্ভবই নয়। কার্যত যা সম্ভব নয়, শরীয়ত নাযিলের সময় সে বিষয়ের ধারণা থাকলেও, শরীয়ত এর হুকুম দেয় না। আর একে তো অসম্ভব, আবার সে সময় এর ধারণাও ছিল না, এমন বিষয়ের হুকুম শরীয়ত কীভাবে দেবে?

কথা এমনিতেই খুব পরিষ্কার; তা সত্ত্বেও আরো স্পষ্ট করার জন্য প্রথমে আমরা বাস্তবতার আলোকে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখব তারপর শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সম্ভাব্যতা যাচাই

রোযা ও ঈদের ঐক্যের ডাক বেশি আগের নয়, আবার বেশি নতুনও নয়, ষাট বছরেরও কিছু বেশি এর বয়স। প্রথমে যারা এই আওয়াজ তুলেছেন তারা শুধু মুসলিম বিশ্বব্যাপী ঐক্যের প্রস্তাব পেশ করেছেন। পরবর্তীরা বিশ্বব্যাপী এক করার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

আমরা উভয় দাবির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে চাই। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করুন :

এক. আমাদের কি বিশ্বব্যাপী কোনো সর্বজনীন নেতৃত্ব আছে?

একই দিনে বিশ্বব্যাপী রোযা ও ঈদ করা, অন্তত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা, এক্ষেত্রে জানা কথা যে, আমাদের সম্মিলিত কোনো খেলাফত বা নেতৃত্ব অথবা সম্মিলিত কোনো রাষ্ট্র কিছুই নেই। বিশ্বব্যাপী তো নেইই; মুসলিম বিশ্বব্যাপীও নেই। অথচ হিলালের বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কোনো না কোনো বিশ্বব্যাপী শক্তি ও নেতৃত্বের প্রয়োজন, যেই নেতৃত্ব সবাই মেনে নেবে। এমন কিছু তো বিলকুল নেই! ওআইসি, এটা তো কোনো বিশ্বজনীন সংস্থা নয়। এর নামই তো হল ‘অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন’। আর ওআইসির ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্তও ওআইসি সমর্থিত হওয়া জরুরি নয়। তাই ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্ত ওআইসির কাছে কোনো আইনী মর্যাদা রাখে না। ফিকহ একাডেমি ১৯৮৬ ঈ. সনে এই সুপারিশ পাশ করে যে, কোনো এক শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল মুসলমানের উপরই ঐ চাঁদ দেখা

মোতাবেক আমল ওয়াজিব হয়ে যাবে। এই সুপারিশের পর এখন ২০২৬ ঈ. সাল চলছে। প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সেই সুপারিশের উপর আমলের কী পদ্ধতি হবে সে বিষয়ের কোনো খসড়াও তারা পেশ করতে পারেনি এবং ওআইসির মন্ত্রীসভাও একে কার্যকর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি।

এই প্রস্তাব অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে বা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা, একে বাস্তবায়ন করার জন্য অন্তত চাঁদ দেখার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত বিশ্বজনীন সংগঠনের প্রয়োজন, যার প্রতি সবার ঐকমত্য থাকবে। এর সিদ্ধান্তের প্রতি সমস্ত মুসলমানের আস্থা থাকবে। অন্তত চাঁদ দেখার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ফায়সালা অবশ্য-গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। আজও পর্যন্ত কি এরকম কোনো সম্মিলিত সংগঠন অস্তিত্বে এসেছে?

ডক্টর এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ডক্টর আব্দুল্লাহ মারুফ প্রমুখের গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত পুস্তিকা ‘পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীয়াহ কী বলে? এর শেষ কথায় তারা যা লিখেছেন, তা হল—

আসুন আমরা হকের পক্ষে কথা বলি :

‘আলেম সমাজ ও আম জনতাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সকল অসত্যের জাল ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসি, সঠিক দ্বীনি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসকল সমস্যার সমাধান করি। আজকের মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষের তৈরি সীমানা উপড়ে ফেলে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার^{৫৯}, যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করবে এবং ইসলাম অনুযায়ী সমাধান প্রদান করবে, সকল মুসলমানকে একই তারিখে রোযা রাখা এবং ঈদ উদযাপন করার ঘোষণা প্রদান করবে এবং সকল উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করবে। মূলতঃ একমাত্র ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রের পক্ষেই তা সম্ভব। আমীন। (পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীয়াহ কী বলে?, পৃ. ৪৮)

এই কথাটাই হল আসল কথা, রোযা ও ঈদের ক্ষেত্রে ঐক্যের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে এটাই করা উচিত। এটা না হোক অন্তত এটুকু তো অবশ্যই হওয়া উচিত, যা উপরে বলা হয়েছে— অন্ততঃ চাঁদ দেখার প্রসঙ্গে সর্বমান্য, সর্বসম্মত, বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্য চাঁদের সিদ্ধান্ত দানকারী কোনো সংগঠন হওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় সেরকম সংগঠন? তাছাড়া যদি এমন কোনো সম্মিলিত সংগঠন অস্তিত্বে এসেও যায় তারপরেও কার্যত একই দিনে বা একই তারিখে সমগ্র বিশ্বে তো দূরের কথা গোটা ইসলামী বিশ্বেও সময়ের ব্যবধানের কারণে ঐক্য সম্ভব হবে না।

দুই. ঐক্যের ভিত্তি কী হবে?

দ্বিতীয় কথা হল, চান্দ্রমাসের সূচনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আমরা যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি, সেই ঐক্য কীসের ভিত্তিতে হবে? শরীয়ী পদ্ধতিতে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে, না জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে? দুই পদ্ধতির যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক বাস্তব ক্ষেত্রে ঐক্য অসম্ভব।

৫৯. জানি না এ সীমানা নির্ধারণের সূত্র কী? অমুসলিম দেশগুলো তো আল্লাহর জমীনেরই অংশ। এগুলোর উপর তাদের দখলদারিত্ব পুরোটাই জোরপূর্বক। এগুলোকে কেন বাদ দেওয়া হচ্ছে? তাছাড়া মরক্কোকে কেন মুসলিমদেশগুলোর শেষ সীমানা ধরা হল মৌরতানিয়াও তো মুসলিম দেশ। (আবদুল মালেক)

(ক)

শরয়ী পদ্ধতিতে চাঁদ দেখার বিধান ছেড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রথম কথা তো হল, কোনো রাষ্ট্রই আহলে হক উলামা এবং তাদের অনুসারীগণ এই পদ্ধতির সাথে একমত হবেন না এবং একমত হতে পারেন না! সেক্ষেত্রে ঐক্যের চিন্তা করাটাই ভুল। তারপরও কথার কথা, কেউ যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান তাহলে কি তিনি চাঁদের সম্মিলন বা সংযোগ (কনজাক্ষশান) এর হিসাব গ্রহণ করবেন নাকি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার পদ্ধতি গ্রহণ করবেন? যদি চাঁদের কনজাক্ষশানের হিসাব গ্রহণ করতে চান, তাহলে কনজাক্ষশান তো দিন-রাতের যে কোনোও সময়ে, যে কোনো জায়গায় হতে পারে। এখন ধরুন, কনজাক্ষশানের সময় কোনো এলাকায় সাহরীর সময় চলছে, তারা তো রোযা রাখতে পারবে, ঠিক আছে, কিন্তু যেসব এলাকায় ঐ সময় ফজরের নামায হয়ে গিয়েছে /সূর্য চলে পড়েছে সেখানকার অধিবাসীরা কি সেদিন রোযা রাখবে, না পরের দিন? যদি সেদিনই রোযা রাখে তবে তো সেটা অযৌক্তিক; বাস্তবতার নিরিখেও এবং শরীয়তের বিধান হিসেবেও। আর যদি পরের দিন রাখে তবে আর ঐক্য হল কোথায়?

(খ)

যদি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার হিসাব গ্রহণ করা হয়, তাহলেও প্রথম কথা হল, চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার ভিত্তি খোদ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন। এ জন্যই চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার নীতি অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডারে পরস্পর অনেক বৈপরিত্য ও ভিন্নতা পাওয়া যায়। সুতরাং চাঁদ দেখার সম্ভাব্য সময়ই যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু এর ভিত্তিতে ঐক্য কীভাবে হবে? এত লুনার ক্যালেন্ডার দিয়ে রোযা ও ঈদ একসাথে কীভাবে করা যাবে?

আরেকটি কথা চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে জুমার নামাযই IDL (ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন)-এর এপাশে আর ওপাশে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে হচ্ছে! তাহলে এরপরও ঈদ কি একই দিনে হয়?!

(গ)

এখন বাকি থাকল শরয়ী ভিত্তি ‘হিলাল দেখা’। আর এটাই একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তিতে ইসলামী মাসসমূহের শরয়ী সূচনা হবে, রোযা শুরু হবে, ঈদ হবে...। হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করলে অন্তত একদিনের ব্যবধান অবশ্যই হবে। হিলাল দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা, একই দিনে ঈদ করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবই নয়। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখে আমল করে তাহলে ঐক্য সম্ভব না হওয়া তো খুবই স্পষ্ট! সাড়ে চৌদ্দশ বছরের এটাই বাস্তবতা! আর যদি কোনো এক অঞ্চলের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানানো হয়, তবে সেটা কোন অঞ্চল? শরীয়তের কোন্ দলীলের মাধ্যমে সেটা নির্ধারিত হবে? কীসের ভিত্তিতে সেটা অগ্রাধিকার পাবে?

(ঘ)

কেউ যদি কোনো দলীল ছাড়াই শুধু আবেগের বশে সৌদিআরব অথবা মধ্য প্রাচ্যের কোনো অঞ্চলের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানায় তাহলে বিষয়টি বোঝার জন্য নিম্নোক্ত উদাহরণ লক্ষ্য করুন, যা ডক্টর মাহবুবুর রহমান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন—

‘প্রতি চান্দ্র মাসের নতুন চাঁদ সকল সময়ই মধ্য প্রাচ্যের কোনো দেশে সর্ব প্রথম দৃষ্টিগোচর

হয়। তাই মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের সবচেয়ে দূরতম অগ্রগামী সময়ের দেশ হচ্ছে জাপান। তার সাথে সময়ের পার্থক্য ৭-৩০ ঘণ্টা। ধরা যাক যদি, মধ্য প্রাচ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় নতুন চাঁদ দেখে। ঐ সময় পৃথিবীর সর্বপূর্ব স্থান জাপানে রাত ১টা ৩০ মিনিট। তখন জাপানে সাহরী খাওয়ার সর্বনিম্ন সময় হলো ৩টা ৪৩ মিনিট। তাহলে জাপানবাসী চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাওয়ার পরেও রোযা রাখতে সাহরী খাওয়ার জন্য সময় পাচ্ছেন। উপরন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তারা বীর নামায আদায় করাও সম্ভব এবং শুক্রবার রোযা পালন করা সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যের পূর্বে অবস্থিত অন্যান্য দেশের সাথে সময়ের পার্থক্য আরো কম ফলে তারা রোযা রাখার জন্য আরো বেশি সময় পাবেন।’ (পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীআহ কী বলে?, পৃ. ৩৯-৪০)

তিনি এটা খেয়াল করেননি যে, এরা তো রাত দেড়টায় গভীর ঘুমে থাকবে। সে সময় চাঁদের খবর তারা কীভাবে পাবে। আর এখানে যা সময় বলা হয়েছে, তা হল জাপানের একটি শহরের হিসেবে। আরো পূর্বের শহরগুলোতে রাতের আরো কম সময় বাকি থাকবে। তাছাড়া উদাহরণটি একটি ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছে। তা হল, ‘প্রতি চান্দ্র মাসের নতুন চাঁদ সকল সময়ই মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে সর্ব প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়।’ অথচ এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এবং বাস্তবতার পরিপন্থী। নতুন চাঁদ সাধারণত পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তেই দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি তা কোনো কোনো মাসে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া পশ্চিম প্রান্তের সাথে জাপান নয় ইন্দোনেশিয়ার সময় ধরুন। মৌরতানিয়ায় যখন হিলাল দেখা যাবে তখন ইন্দোনেশিয়ায় দিনের কোন সময়? একটু চিন্তা করুন!

ডক্টর মাহবুবুর রহমান সামনে আরো লিখেছেন-

‘এবার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১০৫ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশসমূহ মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্রের আলবুকয়ার্ক, ডেনভার, সিয়েন, মাইলস্ সিটিতে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায়। এমনভাবে সর্বশেষ ১৮০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে সেখানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৪ টায়। অতএব মধ্যপ্রাচ্য বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে তারা শুক্রবার ১ রমযানের রোযা পালন করবে। অর্থাৎ সারা পৃথিবীব্যাপি একই দিন রোযা পালন করা সম্ভব।’ (পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীআহ কী বলে?, পৃ. ৪০)

এটা তিনি আজব কথা লিখেছেন, কারণ কথা যদি এটাই হয় যে, সমগ্র বিশ্বে একই হিলালের উপর আমল করতে হবে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে যে হিলাল দেখা যাবে, সেই হিলালের উপর তো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ-বাসীদের তৎক্ষণাৎ আমল করা উচিত। তাদের তো বৃহস্পতিবার থেকেই রোযা রাখা উচিত। সৌদি আরব অথবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে হিলাল দেখার পর যে এলাকায় সাহরীর সময় পাওয়া যাবে, অন্তত রোযার নিয়ত করার সময় পাওয়া যাবে তাদের তো জুমার দিন পর্যন্ত রোযা বিলম্ব করার পরামর্শ দেওয়া ভুল। আপনি যেহেতু সমগ্র বিশ্বে একই হিলালের উপর আমল করার কথা বলেন, তো আপনি কীভাবে তাদেরকে এই পরামর্শ দিতে পারেন? তো তারা যদি বৃহস্পতিবার রোযা রাখে তাহলে তারা মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের চেয়ে একদিন আগে রোযা রাখল। আর যদি শুক্রবার রাখে তাহলে তো এরা বৃহস্পতিবার (দিবাগত) সন্ধ্যায় নিজেরাই হিলাল দেখবে। তাদের রোযা তাদের হিলাল দেখা মোতাবেকই হবে। মধ্যপ্রাচ্যের হিলাল দেখা মোতাবেক নয়। বৃহস্পতিবারের হিলালই তাদের জন্য হিলাল। যদিও আপনারা জবরদস্তি করে এটাকে পুরোনো চাঁদ বলতে চান। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় চাঁদ এখনও পর্যন্ত উদিত হয়নি।

এই সকল সম্মানিত ব্যক্তি যদি এই উদাহরণ নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে তারা ইসলামী চান্দ্রমাসের ক্ষেত্রে একের অধিক হিলালের বিষয়টিও বুঝতে পারবেন। তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞান; যার দোহাই দিয়ে এত লড়াই-বাগড়া, উলামায়ে কেরামকে এত জাহেল বলা, সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানও তো একের অধিক হিলালের ধারণাই দেয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানও তো উদয়স্থলের ভিন্নতাকে মেনে নিচ্ছে। এরকম প্রত্যক্ষ ও বাস্তব বিষয়কে জ্যোতির্বিজ্ঞান কখনোই অস্বীকার করে না।

যাই হোক, এখন আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা হল, মধ্যপ্রাচ্যের হিলালকে যদি প্রথম এবং একমাত্র হিলাল ধরা হয় এরপর একে সমগ্র বিশ্বে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বাস্তব ময়দানে কত জটিলতা সামনে আসবে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

চিন্তা করুন, যে সন্ধ্যায় হিলাল দেখা যায়, রোযা এর পরের দিন হয়। এ ক্ষেত্রে হাওয়াইবাসীরা তো 'বিশ্বব্যাপী প্রথম হেলাল দিয়ে রোযা রাখা'র নীতি অনুযায়ী বৃহস্পতিবারে রোযা রাখবে, তারা তো হিলালের আগের দিন রোযা রাখছে। আপনার কাছে এর কী ব্যাখ্যা?

আরো শুনুন, এরা যখন বৃহস্পতিবারে রোযা রাখল তখন তো শুক্রবার রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) তাদের জন্য দ্বিতীয় তারিখ। কারণ ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডারে দিন ও তারিখ সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। এখন যাদের নতুন চাঁদ দেখে হাওয়াইবাসীরা বৃহস্পতিবার রোযা রেখেছে অর্থাৎ (মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের চাঁদ) তারা তো রোযা রাখবে শুক্রবারে, যা হাওয়াইবাসীদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই দ্বিতীয় তারিখ। এটাকে যদি হাওয়াইবাসীদের জন্য প্রথম তারিখ বলা হয়, তবে কি তারা শা'বানে রোযা রেখেছে? যেহেতু এটা মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম তারিখ আর হাওয়াইয়ে দ্বিতীয় তারিখ আর হাওয়াইবাসীদের রোযা হয়েছে বৃহস্পতিবার, মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের রোযা হয়েছে শুক্রবার তবে তো এখানে দিন তারিখ সবই ভিন্ন ভিন্ন হল! আর এটাও কত অবাক কাণ্ড যে, যাদের হিলাল দেখে রোযা রাখা হচ্ছে, তারা রোযা রাখছে পরে, আর অন্যরা রোযা রাখছে আগে।

এটা অবশ্য ভিন্ন এক বিষয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন হিলাল উঠার সম্ভাব্য সন্ধ্যা যখন, তখন তো হাওয়াইবাসীরা রাত যাপন করছে। তো বেচারাদেরকে শেষ রাতে ঘুমের অবস্থায় চাঁদ দেখার সংবাদ/সাক্ষ্য কীভাবে পৌঁছানো হবে?

আপনি যদি বলেন, হাওয়াইবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর হওয়া হিলালের ভিত্তিতে (যার সংবাদ তারা বৃহস্পতিবার সুবহে সাদিকের কিছু আগে বা সুবহে সাদিকের পর পেয়েছে) শুক্রবার রোযা রাখবে। তাহলে প্রথম প্রশ্ন হল— আপনাদের কথা মত যদি সর্বপ্রথম হিলাল দেখার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে হিলাল উদিত হয়ে রমযান শুরু হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তারা পূর্ণ একদিন রোযা ছাড়া কীভাবে কাটাবে? আপনারা যেভাবে কাফফারার ভয় দেখান, তাদের উপর এক রোযার পরিবর্তে ষাট রোযার কাফফারা আসবে না তো?!

(ঙ)

এ কথা আগেও বলা হয়েছে যে, এই ধারণা ভুল যে, নতুন চাঁদ প্রথমে মক্কায়, অথবা সৌদি রাষ্ট্রের সীমানায় অথবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো রাষ্ট্রে দেখা যায়। আমরা বেশ কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তারা বলেছেন, নতুন চাঁদ সর্বপ্রথম দেখা যাবে এমন নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। এটাও নির্দিষ্ট নেই যে, প্রতি মাসে নতুন চাঁদ একই জায়গায় প্রথমবার দেখা যাবে। বরং কখনো এক জায়গায় দেখা যায়, কখনো অন্য জায়গায়। তবে অধিকাংশ সময় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তেই সর্বপ্রথম নতুন চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের পত্রগুলো

আমাদের কাছে আছে। এ বিষয়ের কিতাবে ইনশাআল্লাহ সেগুলো প্রকাশ করা হবে।

এই বিষয়টি জানার জন্য ইন্টারনেটে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেওয়া মুন সাইটিংয়ের চান্দ্রগোলকের বিভিন্ন ছবি দেখা যেতে পারে। সেখানে দেখবেন যে, বছরের অনেক মাসে বরং কোনো কোনো বছরের অধিকাংশ মাসে প্রথম দর্শনযোগ্য চাঁদের ‘দৃষ্ট-রেখা’র বৃত্তে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ নেই। বৃত্তের ভেতরে আছে কখনো প্রশান্ত মহাসাগর বা আটলান্টিক মহাসাগর, কখনো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, কখনো পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের অন্যান্য দেশ।

যেহেতু এটাই বাস্তবতা যে, সবসময় হিলাল প্রথমবার সৌদিআরব বা মধ্যপ্রাচ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না; বরং অধিকাংশ সময় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টিগোচর হয় সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে রোযা ও ঈদের ঐক্য সম্ভব কি না তা যাচাই করার জন্য পশ্চিম প্রান্তের এলাকাগুলোর সাথে পূর্ব প্রান্তের এলাকাগুলোর সময় মিলিয়ে দেখতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করুন—

ধরে নিন, ৫ই জুন সন্ধ্যা ২৯ শা’বানের সন্ধ্যা। কিন্তু প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কোনো দেশেই চাঁদ দেখা যায়নি। আবাদি স্থানগুলোর মধ্যে শুধু হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে হিলাল দেখা গেছে সন্ধ্যা ছয়টায়। ধরে নিন যে, কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে এর সাক্ষ্য বা সংবাদ প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এসে পৌঁছল। কিন্তু বিষয় হল, হাওয়াইতে ৫ই জুন সন্ধ্যায় হিলাল দেখা গেছে, তখন বাংলাদেশে ৬ই জুন সকাল দশটা এবং মালয়েশিয়ায় সকাল আটটা। এখন এখানকার লোকেরা যে রোযা রাখবে কীভাবে রাখবে? আর যদি না রাখে তাহলে সাতই জুন হবে তাদের প্রথম রোযা অথচ সেদিন হাওয়াই-র অধিবাসীদের ২য় রোযা চলছে। তাহলে একই দিনে সবার রোযা হল কোথায়? কীভাবেই বা হতে পারে? আর যদি বলেন, হোক না হোক, প্রাচ্যের অধিবাসীদের ৬ই জুনই রোযা রাখতে হবে, তাহলে তারাবীহ ছাড়া, সাহরী ছাড়া, রাতে নিয়ত করা ছাড়া কোন্ দলীলের ভিত্তিতে এদের উপর রোযা ফরয করে দেওয়া হবে? এর চেয়ে বড় কথা হল, রোযার নির্ধারিত সময় তো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অথচ এক্ষেত্রে প্রাচ্যের বাসিন্দাদের দিনের বিভিন্ন সময়ে রোযা শুরু করতে হচ্ছে?!

এর চেয়েও বড় কথা হল, হিলাল দেখার আগে তো রোযার সময় শুরুই হয় না; প্রাচ্যের বাসিন্দাদের কাছে যদি দিনের কোনো অংশে হাওয়াইয়ের হিলাল দেখা প্রমাণিত হয়ে যায়, আর ততক্ষণ পর্যন্ত এরা কিছু না খেয়েও থাকে তাহলেও তো তাদের রোযা সুবহে সাদিক থেকে হয়েছে গণ্য হবে না। কারণ তাদের সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ার কোথাও নতুন চাঁদ দেখাই যায়নি। এ জন্য ঐটা রোযার সময় ছিল না।

আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, প্রাচ্যের বাসিন্দারা ৬ই জুনই রোযা রাখবে তাহলে প্রশ্ন হল, পরবর্তীতে যদি হাওয়াইয়ের বাসিন্দারা তাদের হিসাব মতো ২৯ রমযান সন্ধ্যায় হিলাল না দেখে তাহলে তো তাদের পূর্ণ ত্রিশ দিন রোযা রাখতে হবে। তখন প্রাচ্যের বাসিন্দাদের মোট রোযা হয়ে যাচ্ছে একত্রিশটি!

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, প্রাচ্যের বাসিন্দাদের এই অসম্পূর্ণ রোযা রমযানের ফরয রোযা হিসাবেই ধর্তব্য হবে নাকি এর কাযা আদায় করা তাদের জন্য আবশ্যিক? যদি কাযা করতে হয়, তাহলে

৬০. হানাফী মাযহাবে রমযানের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের আগেই নিয়ত করে নেওয়া মুস্তাহাব। আর অন্যান্য মাযহাবে তো এটা রোযা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। সাহরী করা সুন্নত। রমযানের তারাবী প্রথম রাতেও সুন্নাতে মুআক্কাদা। অথচ একই দিনে রোযার এই উজ্জ্বলিত পদ্ধতির কারণে এসব আমল হ-য-ব-ল হয়ে যায়।

ঐক্যের আর অর্থ কী? আর যদি কাযা না করতে হয় তাহলে অসম্পূর্ণ রোযা দিয়ে ফরয কীভাবে আদায় হবে?

১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ ঈ. জুমাবার দিবাগত রাত এখানে সন্ধ্যা সাতটা বিশ মিনিটে কানাডার wiinipeg শহরে অবস্থানরত এক বন্ধুর কাছে কিছু তথ্যের বিষয়ে ফোন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, ‘আমাদের এখানে আজকে জুমাবার সকাল সাতটা বিশ মিনিট’। অর্থাৎ পূর্ণ বার ঘণ্টার ব্যবধান। আর আমাদের তো শনিবার শুরু হয়ে গেছে, অথচ তারা এখনও জুমার নামাযই পড়েননি। ধরে নিন কানাডাতে যদি হিলাল প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, যেদিন সন্ধ্যায় সেখানে হিলাল দেখা যাবে, সেসময় আমাদের এখানে হবে পরের দিন সকাল। আমরা যদি ঐ দিনই রোযা রাখি, তবে সে রোযা হবে অসম্পূর্ণ, আর যদি পরের দিন রোযা রাখি, তাহলে দিন ও তারিখ ভিন্ন হয়ে যাবে।

এমনিভাবে প্রথম হিলাল যদি আলাঙ্কায় হয় তাহলে তো কোরিয়ার মুসলমানেরা যখন এর সংবাদ পাবে তখন তারা সকাল ৯/১০টা পার করছে। তাদের জন্য তো নিয়মমত রোযা রাখা সম্ভবই নয়। আবার এই হিলালের সংবাদ নিউজিল্যান্ডে এমন সময় পৌঁছবে যখন তাদের দিন-তারিখ সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। কারণ হল, এক দেশ ‘ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইনের’ এক পাশে আরেক দেশ অপর পাশে। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরা যদি আলাঙ্কার অধিবাসীদের সাথে একই ভোরে রোযা শুরু করে তাহলেও তাদের দিন ও তারিখ ভিন্ন হবে।

মোটকথা, প্রথমত বিশ্বজনীন কোনো নেতৃত্ব নেই। দ্বিতীয়ত সময়ের ব্যবধান অনেক। এসব কারণে বাস্তবতার আলোকে একই দিনে রোযা শুরু করা, একই দিনে ঈদ করা না বিশ্বব্যাপী সম্ভব না মুসলিম বিশ্বে সম্ভব।

এবার আমরা দেখব যে, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর অবস্থান কী? এ ধরনের প্রয়াস-প্রচেষ্টা কি শরীয়তে কোনো জরুরি বিষয়? বা অন্তত মুস্তাহাব পর্যায়ে কোনো সওয়াবের কাজ?

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে

বিশ্বব্যাপী একই দিনে বা একই তারিখে রোযা ও ঈদ করাকে ফরয/জরুরি সাব্যস্ত করার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে :

১. যে বিষয় গোড়া থেকেই সম্ভব নয় বা যে বিষয় পালনে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়, শরীয়ত কখনো এমন বিষয়ের আদেশ করে না। এজন্য যে কোনো সমঝদার ব্যক্তির কাছে প্রথম ধাপেই এই ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা শরীয়তের নির্দেশ হতেই পারে না। অসম্ভব অথবা প্রায় অসম্ভব কোনো কাজের আদেশ শরীয়ত করতে পারে না।

২. শরীয়ত নাযিলের সময় যে বিষয়ের কোনোও ধারণা-কল্পনাও ছিল না, এরকম বিষয় শরীয়তের নির্দেশ হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। সুতরাং এখানে তো একথা পরিষ্কার যে, এই কাজ শরীয়তের নির্দেশ হতে পারে না।

৩. নব উদ্ভাবিত কোনো কাজকে ফরয-ওয়াজিব তো দূরের কথা; সুন্নতের মর্তবাও যদি দেওয়া হয় তাহলেও এটা বিদআত হয়ে যায়। আর বিদআত তো গোমরাহী আর ভ্রষ্টতা।

৪. যে কাজের বিশেষ কোনো সওয়াব বা ফযীলত কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়নি আবার এই কাজ করতে গেলে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা দেখা দেয় এরকম কাজ তো নিঃসন্দেহে ‘তাকালুফ’ তথা লৌকিকতা ও নিরর্থক আয়োজন ছাড়া কিছু নয়। আর এ উম্মতকে এসব তাকালুফ থেকে

নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে— **نهينا عن التكلف** আমাদেরকে তাকালুফ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৫. বিশ্বব্যাপী এই ঐক্যের শরয়ী কোনো মানদ- নেই। এটা যদি শরীয়তে নির্দেশিত হতই তাহলে শরীয়তে এর কোনো মানদ-ও থাকত। এই প্রসঙ্গে যে তিনটি মানদ- বলা হয়, এর একটাও আমলযোগ্য নয়।

ক. জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডার

এতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ না-জায়েয। শরীয়ত-নির্ধারিত ভিত্তি ‘হিলাল দেখা’ পরিবর্তন করার ইখতিয়ার কারো নেই। কেউ যদি পরিবর্তন করে দেয়ও তাহলেও আহলে হক মুসলমানরা একে গ্রহণ করবে না। তাহলে ঐক্য কীভাবে হবে।

খ. প্রথম হিলাল দেখা

এটা এ জন্য মানদ- হতে পারে না যে, প্রথমবার কোথায় হিলাল দৃষ্টিগোচর হয়, তা অনুসন্ধান করার হুকুম শরীয়ত দেয়নি। আর বাস্তবে দূর-দূরান্তের অঞ্চলের জন্য প্রথম হিলাল কোথায় কখন দেখা গিয়েছে তা অনুসন্ধান করা অনেক জটিল বিষয়। তারপরও যদি হিলাল সাব্যস্ত হয়েও যায়, তাহলেও সেটাকে বিশ্বব্যাপী কার্যকর করতে গেলে অনেক জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এজন্য এই পদ্ধতিও আমলযোগ্য নয়।

গ. সৌদি আরবের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানানো

সৌদিআরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতেও বিশ্বব্যাপী আমল করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোনো এক জায়গার হিলালকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া, শুধু এতটুকু নয় যে, তা দলীলবিহীন, বরং এটা দলীলবিরোধী। সুতরাং এই পদ্ধতিই আসলে গ্রহণ করা উচিত যে, প্রত্যেক অঞ্চলের বাসিন্দারা নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখা অনুসারে আমল করবে।

সুতরাং যেহেতু বিশ্বব্যাপী ঐক্যের শরয়ী কোনো মানদ- নেই তাহলে এটা শরীয়তে ফরয / ওয়াজিব বা সুন্নত তো দূরের কথা; অন্তত শরীয়তের কাম্যও হয় কীভাবে?

৬. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতা হল এ-ই। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিপন্থী কিছু লোক বিষয়টাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন এবং এর জন্য এমন এমন দলীল বের করেন, যেন কুরআন-হাদীসে সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ করার কথা বলা হয়েছে। তারা এটাও বলেন যে, ‘যেহেতু আগের যামানায় প্রচারমাধ্যম এত উন্নত ছিল না; যা এখন হয়েছে, সেজন্য আগের লোকেরা শরীয়তের ঐ ওয়াজিব বিধান বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তাদের যদি সুযোগ হত তাহলে তারা অবশ্যই এটা বাস্তবায়ন করতেন।

এখন তো প্রচারমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত হয়েছে যে, পুরো বিশ্ব যেন একটি গ্রাম। এখন আমাদের কুরআন-হাদীসের সেই বিধান বাস্তবায়ন করতে বাধা কোথায়?’

সামনে আমরা সেই ভাইদের পেশকৃত দলীলের (বাস্তবে যেগুলো দলীল নয়) উপর পর্যালোচনা করতে চাই। যেন এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এরা কোনো দলীল ছাড়াই একটি নব উদ্ভাবিত বিষয়কে শরীয়তের আবশ্যকীয় বিধান সাব্যস্ত করতে লেগেছেন।

৭. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অভিমত আর একই দিনে রোযা ও ঈদ জরুরি হওয়ার মতকে এক মনে করা।

তাদের বড় এক দুর্বলতা হল, তারা ফিকহ-ফতোয়ার কিছু কিতাবে দেখেছেন যে, হানার

মাযহাবে, (বরং এক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্য তিন মাযহাবেও এবং এক বক্তব্য অনুযায়ী শাফেয়ী মাযহাবেও) উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং যদি অন্য কোনো এলাকা থেকে ‘তরীকে মুজিব’ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও শরয়ী নিয়ম-সমর্থিত পদ্ধতিতে খবর পাওয়া যায় তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। এখান থেকে তাঁরা এটা বুঝে নিয়েছেন যে, দেখ! সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার কথা তো ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমও বলে গিয়েছেন!!

এটা তাদের অসম্পূর্ণ বুঝের পরিণাম ছাড়া কিছুই নয়। প্রথম কথা তো হল, لا عبرة لاختلاف المطالع ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়’ এমন ব্যাপক ও নিঃশর্ত কথা তো কোনো ইমামই বলেননি। ফিকহের কিতাবের পরবর্তী মুসান্নিফগণের অনেকে এ ধরনের নিঃশর্ত কথা যদিও লিখেছেন, কিন্তু ইমামদের কেউই এরকম নিঃশর্ত কথা বলেননি। ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য তিন ইমামের মাযহাবেই অগ্রগণ্য বক্তব্য, যার উপর অধিকাংশ ফকীহ ফতোয়া দিয়েছেন তা এই যে, ‘কাছাকাছি অঞ্চলের ক্ষেত্রে তো এক জায়গার হিলাল দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হবে, কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে এক জায়গার হিলাল দেখা অন্য জায়গার জন্য প্রযোজ্য নয়’। হানাফী মাযহাবেরই অনেক বড় বড় ফকীহ এটা বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এর বিপরীতে একটি শব্দও বর্ণিত হয়নি। ‘উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়’ জাতীয় বাক্য ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে পাওয়া যায়নি। আর হানাফী মাযহাবে জাহিরুর রিওয়ায়াহ মানে হল এসব মাসআলা, যা ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছয় কিতাবে উল্লেখ আছে। আলহামদু লিল্লাহ ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সব কিতাব এখন ছাপা আছে। এসব কিতাবের কোথাও لا عبرة لاختلاف المطالع ‘উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়’ জাতীয় কোনো বাক্য পাওয়া যায়নি।

অবশ্য এই বাক্য কানযুদ দাকায়েকসহ ফিকহে হানাফীর কিছু কিতাবে অবশ্যই এসেছে। কিন্তু এর যে অর্থ এখন উদ্ভাবন করা হয়েছে যে, পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা ফরয, এরকম কথা সেই মুসান্নিফদের কল্পনার আশেপাশেও আসেনি। এখানে সম্পূর্ণ নব উদ্ভাবিত একটি বিষয়কে এই বাক্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বলা যে, নিজ অঞ্চলের বাইরে থেকেও হিলাল সাব্যস্ত হওয়ার শরয়ী সাক্ষ্য যদি ‘তরীকে মুজিব’ এর মাধ্যমে এসে যায়, তবে সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। কিন্তু তাদের কেউ এ কথা বলেননি যে, ২৯ শাবান সন্ধ্যায় মুসলমানদের দায়িত্ব শুধু এটুকু নয় যে, নিজ নিজ এলাকায় হিলাল তালাশ করবে বরং তাদের উপর এটাও ফরয যে, সারা বিশ্বে কোনো এলাকায় আজ হিলাল দেখা গিয়েছে কি না তা সন্ধান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই করতে হবে, হিলাল দেখা প্রমাণিত হলে তা সারা বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ কথা যদি কোনো একজন ফকীহও কোথাও লিখতেন, তাহলেও বলা যেত যে, যাক! একজন ফকীহ তো অন্তত এ কথা বলেছেন! কিন্তু চার মাযহাবের ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবের বিশাল ভাণ্ডারে কোনো নির্ভরযোগ্য ফকীহের কিতাব থেকে এরকম কথা ইনশাআল্লাহ দেখাযাবে না! বরং এর বিপরীতে যে সকল আলিম لا عبرة لاختلاف المطالع বক্তব্যকে হানাফী মাযহাবের বা অন্য মাযহাবের অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত মনে করেছেন তাদেরকেই যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, সারা বিশ্বে নয়, বরং বড় কোনো অঞ্চল জুড়ে প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদের আয়োজন করার শরয়ী বিধান কী, তখন তারা সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, এটা ওয়াজিব

জো কখনোই নয় বরং শরীয়তে এটা কাম্য বিষয়ও নয়। (এমদাদুল ফাতাওয়া খ. ২, পৃ. ১২৯)

তো আমরা কলিলাম, তাদের বড় দুর্বলতা এই যে, তারা কয়েক বছর আগের উদ্ভাবিত একটি প্রস্তাবকে কয়েকশ বছর আগের ফিকহ-কতোয়ার কিতাবের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এই ভুল ধারণার ভিত্তিতে যে *لا عبرة لاختلاف المطالع* বাক্যে একথাই বলা হয়েছে, অথচ বিষয়টি এমন নয়।

৯. কুরআন ও হাদীসে কি একই দিনে রোযা ও ঈদ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে?

তাদের এরচেয়েও বড় দুর্বলতা হল, তারা নবউদ্ভাবিত একটি প্রস্তাব, যার সূচনাই হয়েছে বেশি দিন হয়নি, তারা একে সরাসরি কুরআন-হাদীসের হুকুম সাব্যস্ত করছেন।^{৬১} তারা বলছেন, কুরআন কারীমের আয়াত ২ : ১৮৫ -এ এবং *صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته*- শীর্ষক হাদীসে এই হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা শুরু করতে হবে, একই দিনে রোযা শেষ করে ঈদ করতে হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জানি না, তারা সাধারণ বুদ্ধিকে কেন একটু কাজে লাগান না। যদি কোনো হুকুম কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে এসে থাকে তাহলে সেটা আর নতুন কথা হবে কীভাবে? এটা তো তাহলে আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, হাদীস যখন ইরশাদ হয়েছে তখন থেকে মানুষের মাঝে একটা জানাশোনা বিষয় হত। অনেক পুরোনো বিষয় হত। তাফসীরের কিতাবে, হাদীসের ব্যাখ্যার কিতাবে, ফিকহের কিতাবে এর আলোচনা হত। প্রত্যেক যুগের আলিম ও ফকীহগণের মুখে এর চর্চা হত। এমন কেন হল যে, পনেরো শতকে এসে এটা আবিষ্কার করতে হল আর দলীল-প্রমাণের খোঁজে নামা হল।

যাই হোক, এখানে মনে হচ্ছে উক্ত আয়াত এবং উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বাপরসহ উল্লেখ করে দিই। যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই আয়াত এবং এই হাদীসকে আলোচ্য বিষয়বস্তুতে টেনে আনা আয়াত ও হাদীসের উপর কত বড় জুলুম।

২ : ১৮৫ আয়াতের মর্ম

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“রমযান মাস— যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য আদ্যোপান্ত হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এই মাস পাবে সে যেন এই সময়

৬১. ১৫ই জিলহজ্ব ১৩৬৫ হি. মোতাবেক ১০ নভেম্বর ১৯৪৬ খৃ., ‘আলইলম’ পত্রিকার ৫২তম সংখ্যায় এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়— *هل يمكن توحيد الأعياد الدينية في الأقطار الإسلامية* (মুসলিম বিশ্বে দ্বীনী পর্বসমূহের তারিখের ক্ষেত্রে একা সৃষ্টি করা সম্ভব?)। তখন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ইবনে আব্দুর রায়যাক (১৯০৬-২০১১ঈ.) যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দ্বীনী ইলম, উভয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তার কিতাব *الْعَذْبُ الزَّلَالُ فِي مَبَاحِثِ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ* (খ. ১, পৃ. ১৮৯-২০৭)-এ উক্ত প্রবন্ধের বিস্তারিত খণ্ড লিখেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, যুগ যুগ ধরে অনুসৃত কর্মপন্থাই সঠিক। এ থেকে সরে আসার কোনো অর্থই হয় না। আমাদের জানা নেই, ১৯৪৬ -এর আগেও কেউ এই ধরনের দাবি করেছেন কি না, কিন্তু আফসোস হল, সময় যতই যাচ্ছে আবেগ-প্রবণ লোকদের বাড়াবাড়ি বেড়ে চলেছে। প্রথমে বলা হয়েছিল, শুধু মুসলিম বিশ্বে একই তারিখে রোযা ও ঈদ কর। এখন বলা হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বেই একই তারিখে কর! আসলে এটাও অসম্ভব ওটাও অসম্ভব!

অবশ্যই রোযা রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে তবে অন্য সময় সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ, সেটাই করতে চান। তোমাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না। যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সে জন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”

আয়াতে কারিমায় **فَمِنْ شَهَادَتِكُمْ الشَّهْرُ فَلْيَصُمْهُ** অংশটির এক অর্থ তো এটাই, যা উক্ত তরজমা থেকে বুঝে আসছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই এই মাস পাবে, অন্য কথায় যে ব্যক্তিই এই মাসে উপনীত হবে সে যেন অবশ্যই এই মাসের রোযা রাখে।

এর আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি এই সময় ‘মুকীম’ অবস্থায় থাকবে সে যেন অবশ্যই এই মাসের রোযা রাখে। (যে সফরে থাকবে তার জন্য ঐ সময় রোযা ফরয নয়, তার জন্য পরবর্তীতে কাযা করে নেওয়ার অনুমতি আছে।) যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, এখানে তো দূর থেকেও এ কথা বের করা যায় না যে, বিশ্বব্যাপী একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে রোযা রাখা ফরয। বিশ্বব্যাপী একই তারিখে রোযা শুরু করা এবং একই তারিখে ঈদ করা ফরয। এই প্রসঙ্গ আয়াতের কোন শব্দ থেকে বুঝে আসে? আয়াতে তো রমযান শুরু হলে শরীয়ত পালনে আদিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ফরয— এটুকুই বলা হয়েছে। রমযান কীভাবে শুরু হবে সে বিষয়ে এ আয়াত নীরব। তাহলে এ আয়াতের ঐ অর্থ কীভাবে বানানো হচ্ছে? তাদের কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতে **من** শব্দটি ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে। কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করে যে, **من** শব্দটি ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে! **من** শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সে কারণেই তো সকল মুসলিম নর-নারীর উপর রোযা ফরয! হ্যাঁ, ওয়রের কারণে শরীয়ত যাদেরকে অনুমতি দিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন। এই আয়াতে সকল মুসলমানকেই রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ থেকে এটা কীভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক এলাকার মুসলমানদের উপর একই দিনে রোযা শুরু করা ফরয। এটা তো ভিন্ন এক প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আয়াত নীরব।

যদি আয়াতের ইশারাই ধরা হয়, তাহলে তো শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালাহ আলউছাইমীনের কথা মতো এ আয়াতে এদিকে ইশারা আছে যে, যে অঞ্চলে লোকেরা এখনও রমযান পায়নি তাদের রোযা এখন শুরু হবে না। যখন তারা নিজেরা চাঁদ দেখার মাধ্যমে তাদের ওখানে রমযান শুরু হবে আর তারা রমযান পাবে তখনই তাদের উপর রোযা শুরু করা ফরয হবে। লক্ষ্য করুন যদি কারো রমযান না পাওয়ার বিষয়ই এখানে না থাকে তাহলে এভাবে বলার কী অর্থ যে, তোমাদের মধ্যে যারা রমযান পাবে!

যাইহোক, এটা তো একটা সূক্ষ্ম ইশারা। এ আয়াতে এর সম্ভাবনা আছে বটে! কিন্তু এই আয়াতের সুস্পষ্ট যে অর্থ, তা হল, রমযান শুরু হলে শরীয়ত পালনে আদিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রোযা ফরয। উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য কি ধর্তব্য নয় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো হুকুম না এই আয়াতে আছে, না অন্য কোনো আয়াতে! এটা তো এক মুজতাহাদ ফীহ (ইজতিহাদ নির্ভর) মাসআলা। ফকীহগণ এই বিষয়ে ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করেছেন এবং তাতে তাদের মাঝে মতভিন্নতাও হয়েছে। এই আয়াতের উদ্দিষ্ট মর্মের মধ্যে উদয়স্থলের বিভিন্নতার মাসআলা সরাসরি দাখিল করা ভুল। আর এই দাবি করা তো অনেক দূরের কথা যে, এই আয়াতে একই হিলাল ও প্রথম হিলালের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহিল আযীম।

রমযান কীভাবে শুরু করতে হবে সে আলোচনা তো ২ : ১৮৯ আয়াতে এসেছে।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجَّةِ

অর্থাৎ মানুষ আপনাকে হিলালসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন সেগুলো মানুষের জন্য (অর্থাৎ তাদের ইবাদত ও লেনদেনের জন্য, বিশেষ করে) হজ্বের জন্য সময় নিরূপণের মাধ্যম।

তো রমযান কীভাবে শুরু হবে তার বিবরণ এই আয়াতে এবং হাদীস শরীফে এসেছে। লক্ষ্য করুন! এ আয়াত এবং যেসব হাদীসকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলা হয়েছে, কোথাও এ কথা নেই যে, ইসলামী মাসসমূহের শরয়ী সূচনা সমগ্র বিশ্বে একই সাথে করা জরুরি এবং একই হিলালের দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা জরুরি! হিলালের মাধ্যমে সময় নির্ধারণের ফায়দা সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষ লাভ করে আসছে। ইসলামে রোযা ফরয হওয়ার সময় থেকেই মানুষ হিলালের মাধ্যমেই রোযার সময়, রমযানের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করে আসছে। কখনোই তো তাদের কল্পনাও এ কথা আসেনি যে, এই আয়াতে বিশ্বব্যাপী এবং প্রথম দেখা হিলালের ভিত্তিতেই সময় নির্ধারণ করা এবং এক হিলাল ও প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা শুরু করা এবং ঈদ করা ফরয করা হয়েছে। বড় আশ্চর্যের কথা যে, আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে এতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ আয়াতের উপর যেভাবে আমল করে এসেছে তা আয়াতের মর্ম নয়। আর যে কথা কালকের সৃষ্ট আর তাও আবার নিছক চিন্তা ও দর্শনের আকারেই রয়ে গেছে, সেটাই নাকি আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ!!

কুরআনের তাফসীরের কোনো এক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেও কি এই নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যার একটি উদ্ধৃতি পেশ করা সম্ভব? সালাফে সালাহীনের নির্ভরযোগ্য কোনো এক কিতাবেও কি এই নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যার একটিও উদ্ধৃতি পেশ করা সম্ভব? কোনো সন্দেহ নেই যে, তা কোনোদিনই সম্ভব নয়!

এবার হাদীস শরীফের ভাষ্যটি লক্ষ্য করুন :

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

إن الله تبارك و تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم

عليكم فعدوا له ثلاثين يوما.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হিলালকে মানুষের জন্য মীকাত (সময় নিরূপণের মাধ্যম) বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। যদি হিলাল দেখা না যায় তাহলে (চলতি মাসের) ত্রিশ দিন গণনা কর! —মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক বিন হাম্মাম (১২৬-২১১ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৫৬, হাদীস ৭৩০৬; আসসুনানুল কুবরা বাইহাকী, খ. ৪, পৃ. ২০৫; আলমুসতাদরাফ, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৪২২, হাদীস ১৫৭৯; আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুযাইমা (২২২-৩১১ হি.) খ. ৩, পৃ. ২০১, হাদীস ১৯০৬)

উক্ত হাদীসে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, হিলাল দেখে রমযান মাস শুরু হবে। পরবর্তী হিলাল দেখে রমযান মাস শেষ হবে। এই জন্য হিলাল দেখে রোযা শুরু করতে হবে। হিলাল দেখে রোযা শেষ করতে হবে। যদি হিলাল দেখা না যায় তাহলে চলতি মাস ত্রিশ দিন গণনা করতে হবে। এই হল, হাদীসের মর্ম। তো এখানে কোথায় আছে যে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের

এক হিলাল এবং প্রথম হিলাল দেখে একই দিনে রোযা শুরু করতে হবে। একই দিনে ঈদ করতে হবে? আবার বলা হচ্ছে, ‘তা শুধু সওয়াবের কাজ তাই নয়, বরং এটা করা ফরয। অন্যথায় ফরয রোযা ছেড়ে দেওয়ার কবীরা গুনাহ এবং ঈদের দিনে রোযা রাখার গুনাহ তাদের উপর আসবে’। এতসব কথা উক্ত হাদীসের কোন্ শব্দ আর কোন্ বাক্য থেকে বের হল? আসলে তা নব উদ্ভাবিত বিষয়কে হাদীসের উপর চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী?৬২

তারা বলেন, صوموا لرؤيته-এর মধ্যে صوموا (তোমরা রোযা রাখ) হচ্ছে আদেশসূচক সম্বোধন এবং বহুবচনের শব্দ। এতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে হুকুম করেছেন যে, তারা যেন হিলাল দেখে রোযা রাখে! এই কথা শত ভাগ সঠিক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্যই সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানদের উপর রোযা ফরয। কোনো অঞ্চলের মুসলমানরাই এই হুকুমের বাইরে নয়। সবার উপরই রোযা ফরয। আর হিলাল দেখার পরই রোযা ফরয। কারণও জন্য এটা জায়েয নেই যে, হিলাল দেখা ছাড়া শুধু হিলালের সম্ভাবনার ভিত্তিতে মাস শুরু করবে এবং এটা জায়েয নেই যে, হিলাল দেখা বাদ দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে মাস শুরু করবে। রোযা সব অঞ্চলের সব মুসলমানের উপর ফরয। আর হিলাল দেখার পরই রোযা ফরয, এর আগে নয়।

এ হল হাদীসের সরল অর্থ। এখানে এ কথা কোথেকে এল যে, বিশ্বব্যাপী সমস্ত মুসলমানকে একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের অথবা বিশেষ কোনো অঞ্চলের হিলালের ভিত্তিতে একই তারিখে রোযা শুরু ফরয? বহুবচনের শব্দ দিয়ে সবাইকে রোযা রাখতে বলা হয়েছে। সেখান থেকে এটা কীভাবে সাব্যস্ত হল যে, সবার রোযার সূচনা একই তারিখে হওয়া জরুরি। আচ্ছা أقیموا الصلاة (তোমরা নামায আদায় কর) এ কথার অর্থ কি এই যে, সবাই একই সময়ে নামায আদায় কর? অথবা أتوا الزكاة (তোমরা যাকাত আদায় কর) এর অর্থ কি এই যে, সবাই একই তারিখে যাকাত আদায় কর? أقیموا ও أتوا শব্দদ্বয় সম্বোধনসূচক বহুবচন। উভয় শব্দের সম্বোধনই ব্যাপক। বিশ্বের সকলকে সম্বোধন করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে কি এ অর্থ হতে পারে যে, সবাই একই সময়ে নামায আদায় কর, সবাই একই তারিখে যাকাত আদায় কর? ওখানে যদি এ অর্থ হয় যে, সবাই নিজ নিজ সময়ে নামায আদায় কর এবং সবাই নিজ নিজ নেসাবের বছর পূর্ণ হলে যাকাত আদায় কর, তাহলে صوموا لرؤيته-এর ক্ষেত্রে কেন এই অর্থ হবে না যে, সকল মানুষ নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখে রোযা শুরু করবে।

সুতরাং এ কথা বলা যে, ‘صوموا’ বলে সব অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সে জন্য বিশ্বব্যাপী এক হিলাল এবং প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে সমস্ত মুসলমানের উপর রোযা শুরু করা ফরয—সম্পূর্ণ ভুল। সম্বোধন সবাইকে করা হয়েছে এ কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু শুধু ‘হিলাল দেখা’ এতটুকু বিধানের সাথে তারা যে এক হিলাল দেখা এবং প্রথম হিলাল

৬২. বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার থিওরিকে এই হাদীসের উদ্দিষ্ট অর্থ বলে সাব্যস্ত করা হাদীসের সুস্পষ্ট বিকৃতি। উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা যেমন কয়েকজন ফকীহ করেছেন- সেটা একটা সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়। হাদীসের পূর্বাপরের সাথে তা পুরোপুরি মিলে না। এটা হাদীসের স্বাভাবিক মর্মের বাইরের একটি বিষয়। এটাকে হাদীসের সরাসরি উদ্দিষ্ট মর্ম সাব্যস্ত করা আপত্তিজনক। সৌদিআরবের সাবেক সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমও এই হাদীস থেকে উক্ত বিষয়ে দলীল প্রদানের উত্তর দিয়েছেন। দেখুন, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলি সামাহাতিশ শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, খ. ৪, পৃ. ১৫৫, ফতোয়া : ১০৯৫।

দেখা অথবা সৌদিআরবের হিলাল দেখার কথা বলছেন তা তো হাদীসে নেই। এসব তো তাঁদের সংযোজন। শরীয়তের কোনো দলীলের আলোকে তাঁরা হাদীসের মর্মের মধ্যে এসব কথা যুক্ত করছেন? জানা কথা যে, এসব তাঁদের নিজেদের থেকে সংযোজন। এসব না কোনো আয়াতে আছে, না কোনো হাদীসে!

হিলাল দেখার সাক্ষ্যের হাদীসসমূহ থেকে কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা ফরয?

তারা এটাও দাবি করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এলাকা থেকে আগত হিলালের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, যে কোনো এলাকাতে হিলাল দেখা গেলে সব এলাকায় রোযা ও ঈদ করা উচিত।

পর্যালোচনা : হিলাল দেখার সাক্ষ্য কবুল করার হাদীসসমূহের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। শা'বানের ২৯ তারিখ, রমযানের ২৯ তারিখ, অথবা যিলকদের ২৯ তারিখ এসব তারিখে কখনো কি এমন হয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল দেখার জন্য অথবা হিলালের সংবাদ বা সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য এক দিন দূরত্ব নয়; পাঁচ-দশ মাইল দূরত্বের কোনো এলাকায়ও কোনো লোক পাঠিয়েছেন? হাদীস, সীরাতে ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এর একটিও কি দৃষ্টান্ত আছে? উত্তর না-বাচক ছাড়া আর কী? খুব ভালো করে চিন্তা করা দরকার, এক হল সাক্ষ্য এসে গেলে সাক্ষ্য কবুল করা, আরেক হল সাক্ষ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করা যদি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে নতুন চাঁদের সংবাদ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করাও তো ফরয হবে। কিন্তু নবী-যুগে এর উপর আমল হল না কেন? এসে যাওয়া সাক্ষ্য গ্রহণেই কেন ক্ষ্যান্ত থাকা হল?

সূতরাং মদীনা মুনাওয়্যারার আশেপাশেও কাউকে না পাঠানো এবং মদীনায় হিলাল দেখা গেলেই রোযা শুরু করা /ঈদ করা এবং মদীনায় হিলাল দেখা না গেলে রোযা শুরু না করা এবং শাওয়ালের হিলাল দেখা না গেলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করা, এগুলোই তো দলীল যে, নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করলেই মানুষ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

ভূমিকাস্বরূপ এই প্রয়োজনীয় কথাগুলো মনে রেখে এবার চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের হাদীসগুলো নিয়ে চিন্তা করুন—

ক. এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখার ঘটনা এসেছে। স্পষ্টই যে, এখানে খোদ মদীনার অধিবাসীদেরই এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী রোযা রাখা হয়েছে।

খ. আরেক হাদীসে এসেছে যে, এক বেদুঈন হাররা থেকে এসে রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। হাররা আজকাল তো মদীনা মুনাওয়্যারারই অংশ। মাসজিদে নববী থেকে হাররা মাত্র ৪-৫ কিলোমিটার দূরত্বে।

গ. আরেক হাদীসে দুই বেদুঈনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদ করার ঘটনা এসেছে। এতে একথার উল্লেখ নেই যে, এই দুই বেদুঈন কোথা হতে এসেছে। কিন্তু বেদুঈনদের বসতি মদীনার আশপাশেই ছিল। এবং এরা সকাল সকাল এসে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এটাও তো তাহলে মদীনা থেকে একেবারে কাছের এলাকারই সাক্ষ্য হল।

ঘ. মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে ইবনে মাজাহ-এ একটি ঘটনা এমনও বর্ণিত হয়েছে যে,

একবার উনত্রিশে রমযান সন্ধ্যায় হিলাল দেখা গেল না, তাই সবাই ত্রিশ রমযানের রোযা রাখলেন। দিনের শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক কাফেলা এল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা হিলাল দেখেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ভেঙ্গে ফেলার এবং পরের দিন ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৫৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৫৩)

তো এই কাফেলা কতই বা দূর থেকে আসবে যে, ২৯ শে রমযান সন্ধ্যায় হিলাল দেখে পরের দিন (আসরের সময়ই ধরুন) মদীনায পৌঁছে যাবে? সেদিন হিলাল দেখার পর থেকে তারা যদি বিরামহীন লাগাতার উটের পিঠে সফর করে থাকে, তাহলে বেশির চেয়ে বেশি পঁচিশ মাইল, আরো বাড়ালে ত্রিশ মাইল দূর থেকেই হয়তো এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে একটু দূরবর্তী এলাকা থেকে আগত সাক্ষ্য গ্রহণ করার এই একটি ঘটনাই আছে যাকে মূলত দূর বলা যায় না। ফিকহের ভাষায় এটা ‘বিলাদে মুতাকারিবা’র সংজ্ঞায় পড়ে। অপরদিকে সহীহ মুসলিমে এবং সহীহ ইবনে খুযায়মাসহ হাদীসের অন্যান্য অনেক কিতাবে সহীহ সনদে কুরাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকৃত প্রসিদ্ধ হাদীসটি আছে। এই হাদীসে এসেছে যে, দামেক্কে, যা তখন দারুল খিলাফাহ ছিল, সেখানে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একদিন আগে রমযান শুরু হওয়ার সংবাদ আসলেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি। তিনি বলেছেন, আমরা তো শনিবার সন্ধ্যায় হিলাল দেখেছি। এইজন্য আমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করব। তবে নিজেরা যদি হিলাল দেখি সেটা ভিন্ন কথা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, মুআবিয়া রাযিআল্লাহু আনহুর হিলাল দেখা এবং রোযা রাখা কি আপনি যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই আদেশ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা গেল, অনেক দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে হিলাল দেখার সংবাদ আসলে সেটা ভিন্ন মাসআলা। হিলাল দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রসঙ্গে এক হাদীসের বর্ণনাকারী স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু। এরপরও তিনি এ কথা বলছেন, তাহলে বুঝা গেল ভিন্ন এলাকার হিলালের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করা বিষয়ে দূর ও নিকটের পার্থক্য আছে।^{৬৩}

দূর ও নিকটের পার্থক্য যদিও কতিপয় ফকীহ গ্রাহ্য করেননি, কিন্তু কোনো ফকীহ, মুজতাহিদ এই ফতোয়া দেননি যে, দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে হিলাল দেখার সাক্ষ্য সংগ্রহ করে সব এলাকার জন্য সেই হিলালের বিধান বাস্তবায়ন করা জরুরি। হিলাল দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের সমস্ত হাদীসের মর্ম ও আবেদনও এ কথার সমর্থন করে না। কেননা এসব হাদীসের প্রেক্ষাপট হল, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হিলাল দেখার জন্য অথবা হিলাল দেখার সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য কোনো প্রতিনিধি দলকে এদিক সেদিক পাঠানো হয়নি। যদি রোযা ও ঈদের তারিখের ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টি করা জরুরি হত তাহলে অবশ্যই এটা করা হত।

৬৩. কুরাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণিত হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। মুহাদ্দিসগণ একে সহীহ বলেছেন এবং এর মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন এবং বড় বড় ফকীহগণও এই হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন। এর উপর মাসআলার ভিত্তি রেখেছেন।

ঐ যামানায় কি প্রচার-ব্যবস্থা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিলকুল ছিল না?

এর জবাবে এই কথা যেন না বলা হয় যে, ঐ যামানায় তো যোগাযোগের উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। এই সীমাবদ্ধতার কারণে বাধ্য হয়ে তারা নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করত। নয়তো তাদেরও জানা ছিল যে, কুরআন-হাদীসে এক হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা এবং একই সাথে অন্যান্য চান্দ্রমাস শুরু করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

এ কথা এ জন্য যথাযথ হবে না যে, প্রচারব্যবস্থা ইসলামের শুরুর যুগ থেকে সব যুগে কমবেশি ছিল। প্রত্যেক যুগেই তার পূর্ববর্তী যুগ থেকে উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রশ্ন হল, প্রত্যেক যুগের দায়িত্বশীল ও আলিমগণ এবং পীর ও মাশায়েখ কি নিজ নিজ সময়ের প্রচারব্যবস্থাকে সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্ত এই কাজে লাগিয়েছেন? উত্তর যদি না-বাচক হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করুন- আপনাদের দৃষ্টিতে তো এটা কুরআন-হাদীসের বিধান। আর ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের কথা মতে এটা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণ, যারা নবীগণের ওয়ারিস তারা কীভাবে অবহেলা-উদাসীনতা প্রদর্শন করতে পারেন?

ঐ যামানায় প্রচলিত প্রচারমাধ্যম এবং যোগাযোগমাধ্যমগুলোর মধ্যে আমরা শুধু নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা করতে চাই :

১. দূত পাঠানো

২. হাতে হাতে চিঠি পাঠানো

এখানে এই আপত্তির সুযোগ নেই যে, ২৯ শে শাবান সন্ধ্যায় হিলাল দেখে পরের দিন সকালে রোযা রাখার সংবাদ এবং ২৯ শে রমযান সন্ধ্যায় হিলাল দেখে পরের দিন ঈদ করার সংবাদ দূত মাধ্যমে বা হাতে হাতে চিঠির মাধ্যমে কত দূর আর পৌঁছানো সম্ভব?

চতুর্দিকে দশ মাইল পর্যন্তও যদি পৌঁছানো যায় তবু সেটা কম কীসে? এইটুকু অঞ্চলের বাসিন্দারা অন্তত প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করা থেকে মাহরুম থাকতো না। এরপরে বিষয় তো শুধু হিলাল দেখার সংবাদ রাতের মধ্যেই পৌঁছানো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যদি পহেলা শাওয়াল আছর পর্যন্তও সংবাদ পৌঁছে যায়, তবুও তো সবাই ঈদের দিন রোযা রাখার গুনাহ থেকে বেঁচে যেত। আর পরের দিন ঈদের নামায পড়ে নিত। এমনভাবে দূর-দূরান্তে ২৭ শে রমযান পর্যন্তও যদি খবর পৌঁছে যায় তাহলে তো সবাই সঠিক ২৯ তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে। একটি রোযা কাযা করতে হবে, তা জানতে পারবে। পঁচিশ রমযানে খবর পৌঁছলে তো সঠিক ২৭-এর রাতও নির্ধারণ করতে পারবে। আর ঈদুল আযহা, কুরবানী, তাকবীরে তাশরীক ও শবে বরাত এসব তারিখের ক্ষেত্রে তো দূত এবং চিঠির ব্যবস্থা শত শত মাইল পর্যন্ত কাজে আসতে পারতো।

৩. ডাকযোগে পাঠানো

ডাকের ব্যবস্থা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহুর যামানায়ও ছিল। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থা অনেক উন্নতি করেছে। খেলাফতে বনু উমাইয়া এবং খেলাফতে আব্বাসিয়ার সময়ে তো এই ব্যবস্থা অনেক অনেক উন্নতি করেছে। আরবে ‘ঘোড়ার ডাক’ অনেক প্রাচীন। ডাকপিয়ন সাধারণ মুসাফিরদের মত সফর করতো না যে, দিনে চলত আর রাতে বিশ্রাম নিত। বরং ডাকপিয়নের রাতদিন লাগাতার সফর করতে হত। কয়েক মাইল পর পর তাজাদম ঘোড়া প্রস্তুত

থাকত। যেন ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ডাক পৌঁছতে বিলম্ব না হয়ে যায়। এভাবে অনেক দীর্ঘ পথও ডাকপিয়ন সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করে ফেলতো। ডাকের কথা সহীহ বুখারীতেও এসেছে। কুফার ডাকঘরে আবু মূসা আশআরী রাহ.-এর নামায় আদায় করার বিবরণ সহীহ বুখারীতে (ফাতহুল বারী নুসখা, খ. ১, পৃ. ৪০০, কিতাবুল উযু, অধ্যায় ৬৬ و أبواب الإبل والغنم و مراضها) এসেছে। আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু আনহু খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে কুফার গভর্নর ছিলেন। (ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৪০১)

আরবে ডাকব্যবস্থা প্রাচীনকালে কত উন্নত ছিল সে বিষয়ের আলোচনা الطائر الغريد في নামক কিতাবে দেখা যেতে পারে। নুমান আফেন্দীর ডাকের ইতিহাসের উপর লিখিত এই চমৎকার ও অনবদ্য গ্রন্থটি মিসরের المقطف প্রেস থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে আগের কালে প্রচলিত ‘আকাশ-ডাকের’ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকার ‘পায়রার ডাক’ সহ অন্যান্য প্রকারের বিষয়েও আলোচনা আছে। আরো দেখুন ‘আততারাতীবুল ইদারিয়া’, আব্দুল হাই কাতানী রাহ. (খ. ১ পৃ. ১৯১-১৯৪)

এরপর যখন চীন পারস্য এবং সিন্ধু ও হিন্দুস্তানসহ অন্যান্য অঙ্গুর দেশসমূহও ইসলামের বিজিত অঞ্চলের অধীনে এসে গেছে তখন তো সেখানকার যোগাযোগ মাধ্যমও মুসলিম উম্মাহর ব্যবহারে চলে এসেছে।

দু’টি নমুনা

ঐতিহাসিক তাকীউদ্দীন মাকরিযী রাহ. (৮৪৫হি.)-এর ‘আলমাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার’ খ. ১, পৃ. ৩২২) কিতাবে ইতিহাসের সেই সোনালি অধ্যায়টিরও উল্লেখ আছে যে, ২৬১ হিজরীতে আফ্রিকায় যে সময় ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আলআগলাবের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তখন তিনি সমুদ্রতীরে ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাইল পর পর দুর্গ ও চৌকি স্থাপন করেন। তার কালে পথ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। ঐ সময় দুর্গে দুর্গে আগুন প্রজ্বলিত করার মাধ্যমে সাবতা থেকে ইস্কান্দরিয়া পর্যন্ত এক রাতেই সংবাদ পৌঁছে যেত। অথচ সাবতা আর ইস্কান্দরিয়ার মাঝে চার হাজার দুইশ উনআশি কিলোমিটারের দূরত্ব। বর্তমানে বাসেই উনসত্তর ঘণ্টার পথ।

এমনিভাবে ইস্কান্দরিয়া থেকে তারাবলুসে রাতে কয়েক ঘণ্টায় খবর পৌঁছে যেত। উভয় শহরের মাঝে দূরত্ব মোট আঠার শত বিরাশী কিলোমিটার। এটা হল মুরাবিতীনের শাসন আমলের ঘটনা। দেখুন আবু মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ বিন আলী আততামীমী আলমারাকেশী (৫৮১-৬৪৭)-এর কিতাব ‘আলমুজিব ফি তালখীসী আখবারিল মাগারিব’, পৃ. ২৫০

প্রশ্ন হল, আমাদের পূর্বসূরীদের যুগে, বিশেষত সোনালী তিন যুগে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আদান-প্রদানের জন্য কোনো মাধ্যম কি ব্যবহার করা হয়েছিল? উত্তর যদি না-বাচক হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ কী? দ্বীনের বিষয়ে তারা শিথিলতা করতেন বলে কেউ যদি অপবাদ দেয়, সে তো নিজেই নিজের ঈমান বরবাদ করবে, আখেরাত নষ্ট করবে। তাহলে এটা মেনে নেওয়া ছাড়া কি কোনো উপায় আছে যে, আসলে ইসলাম যেহেতু মানব-স্বভাবের অনুকূল ধর্ম, এতে সবক্ষেত্রে সব যুগের এবং সব এলাকার মানুষের সহজতার দিক লক্ষ্য করা হয়েছে। তাই ইসলামী শরীয়তে এই হুকুম দেওয়াই হয়নি যে, হোক না হোক বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানুষ যেন তাদের চান্দ্রমাস একই দিনে শুরু করে! একই দিনে রোযা ও ঈদ করে! সেই জন্যই তো ইসলামের সাড়ে চৌদ্দশত বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর একটাও নযীর পাওয়া যায় না। এর নযীর তো পাওয়া যায়ই না, যা পাওয়া যায় তা হল, খেলাফতে রাশেদার যুগে খেলাফতের অধীন

সমস্ত এলাকায় এটা লিখে পাঠানো হয়েছে যে, তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ। হিলাল দেখেই রোযা শেষ কর। এই প্রসঙ্গে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানদের নিকট যে পত্র লিখতেন তা খতীব বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্ধৃতিতে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি শরহুল মুহাযযাব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (খ. ৭ পৃ. ৬৪৯-৬৫০) আরেকটি ফরমান মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতোও আছে। এই প্রসঙ্গে শা'বানের শেষে সালাফের খুতবা ও বক্তৃতা দেখা যেতে পারে। কেউ মদীনায় বলছেন صوموا لرؤيته, কেউ দামেশকে বলছেন صوموا لرؤيته। প্রতিটি খুতবাতে একই কথা যে, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ। হিলাল দেখে রোযা ছাড়। এসবের নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী অর্থ কি এই নয় যে, তারা এবং তাদের শ্রোতারা এই হাদীস থেকে নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার অর্থই বুঝেছেন!

নব উজ্জ্বিত এই প্রস্তাব সামনে আসার পর আলিমগণ কী বলেছেন?

রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে চলে আসা এখনও পর্যন্ত বহাল ও বলবৎ এই সুন্নতে মুতাওয়্যারাসার বিপরীতে যখন কতিপয় যুক্তিবাদী লোকের পক্ষ থেকে তথাকথিত ঐক্যের আওয়াজ উঠল তখন আহলে হক আলিমগণ যথাসময়ে এর প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদের উত্থাপিত যুক্তিসমূহের বাস্তবতা উন্মোচন করে দিয়েছেন।

১. ইবনে আব্দুর রাযযাক রাহ.

هل يمكن اتحاد الشمال الأفريقي مواسم وأعياداً

(গোটা উত্তর আফ্রিকায় একই দিনে ঈদ করা কি সম্ভব?) এবং

هل يمكن توحيد الأعياد الدينية في الأقطار الإسلامية

(গোটা মুসলিম বিশ্বে দ্বীনী পর্বসমূহের তারিখের ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টি করা কি সম্ভব?) প্রথম শিরোনামে যখন আলমাগরিব পত্রিকায় ৫ম সংখ্যা ১০ মুহাররম ১৩৬৩ হি. মোতাবেক ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ ঈ.-এ এবং দ্বিতীয় শিরোনামে আলইলম পত্রিকায় ৫২তম সংখ্যা ১৫ই যিলহজ্ব ১৩৫৫ হি. মোতাবেক ১০ নভেম্বর ১৯৪৬ ঈ. দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল তখন এর বিস্তারিত খণ্ডগুন লিখেছেন মরক্কোর বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুর রাযযাক (১৯০৬-২০১১ঈ.)। যা তার কিতাব العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال (এ যুক্ত আছে। (পৃষ্ঠা : ১৭৪-২০৭) এই কিতাব কাতারের ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে বড় বড় দুই খণ্ডেও প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৩৪, রচনাকাল : মুহাররম ১৩৬৭ হি. মুতাবেক ডিসেম্বর ১৯৪৭ঈ.

العذب الزلال-এর উপর অনেক বড় বড় মণীষী আলিমগণের অভিমত আছে। যা কিতাবের শেষে ছাপা হয়েছে।

২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, হারামুল মাক্কীর সাবেক ইমাম

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ রাহ.-ও এ মতবাদকে তার কিতাব الأهلة في إثبات الأدلة في إثبات الأهلة-এ প্রমাণিক খণ্ডণ করেছেন। শায়েখের এ কিতাবের উর্দু তরজমা 'আলফুরকান' পত্রিকায় -যা মাসলাকে দেওবন্দের মুখপত্র- প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে উলামায়ে আহলে হাদীসও পাকিস্তানে এ কিতাবের উর্দু তরজমা প্রকাশ করেছেন।

৩. রাবেতার ফিকহ একাডেমি

পরে যখন কিছু লোকের পক্ষ থেকে আবার একই তাকাযা পেশ করা হয়, তখন রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (ফিকহ একাডেমি, মক্কা

মুকররমা) এর খন্ডন করে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে :

لا حاجة إلى توحيد الأهلّة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلّة والأعياد. وأن ترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاة في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم.

মুসলিম জাহানে হিল্লাল ও ঈদ এক করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তা মুসলিমদের ঐক্য নিশ্চিত করবে না যেমনটা হিল্লাল ও ঈদ এক করার অনেক প্রস্তাবকের ধারণা। হিল্লাল প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি ইসলামী দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগগুলোর উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। কারণ এটিই ইসলামের সাধারণ কল্যাণ বিবেচনায় অধিকতর উত্তম ও উপযোগী।

আর যে বিষয়টি উম্মাহর ঐক্য নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া।” (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৯)

রাবেতায় আলমে ইসলামীর ‘আলমাজমাউল ফিকহী’-এর ঐ অধিবেশনে, যাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পুরো বিশ্বের এবং সকল মায়হাবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তে স্বাক্ষরকারীদের নাম আমরা আলকাউসার শাওয়াল ১৪৩৪ হি. (আগস্ট ২০১৩ঈ.) সংখ্যায় পড়েছি।

৪. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৩১১-১৩৮৯ হি.) যিনি শায়খ বিন বায রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আগে সৌদিআরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রবিউল আউয়াল ১৩৭৭ হিজরীতে জামিয়াতুদ দুয়ালিল আরাবিয়ার পক্ষ থেকে তার সামনে ‘তাওহীদুল আহিল্লাহ’ (হিল্লাল এক করা) বিষয়ে সেমিনারের প্রস্তাব পেশ করা হয়, তখন তিনি এতে সম্মত হননি।

তাঁর উত্তরের সারকথা হল, এটি এমন কোনো বিষয় নয়, যার জন্য সেমিনার ডাকা কাম্য। এটা তো একটা শাখাগত মাসআলা। صوموا للرؤيته وأفطروا للرؤيته শীর্ষক হাদীসের মধ্যেই এর ফায়সালা আছে। এই হাদীসের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য হয়েছে (এক অঞ্চলের হিল্লাল দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যগ্রহণীয় কি না) সেটা অন্যান্য শাখাগত মতপার্থক্যের মতই। এই মতপার্থক্যে কোনো ক্ষতি নেই।

আসল কথা তো হল, গোটা উম্মত তাওহীদে উলূহিয়াত এবং তাওহীদে রুবূবিয়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে একমাত্র সিদ্ধান্তদানকারী হিসেবে গ্রহণে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। মজলিস তো এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য হওয়া উচিত।

সুতরাং রোযা ও ঈদের হিল্লালের বিষয়ে (তাওহীদুল আহিল্লাহর প্রস্তাব) উক্ত মজলিসের সাথে একমত নই। আমার দৃষ্টিতে এ জন্য মজলিসের প্রয়োজন নেই, মুসলিম উম্মাহ সুদীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দী অতিবাহিত করল, রোযা ও ঈদের মধ্যে তারিখের পার্থক্য ছিল, কিন্তু তারা একে ক্ষতিকর মনে করেননি। আর না তারা এর জন্য সেমিনার আহ্বান করার প্রয়োজন বোধ করেছেন!

(ফতোয়া ওয়া রাসাইলি সামাহাতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শায়খ, খ. ৪, পৃ. ১৫৫-১৫৮, ফতোয়া নাম্বার : ১০৯৬)

এই বিষয়ে রাবেতা তুল আলামিল ইসলামীর ফিকহ একাডেমির বিবৃতি একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সৌদি আরবের হাইয়াতু কিবারিল উলামার সুপারিশ আমরা আলকাউসার শাওয়াল ১৪৩৪ হি. (আগস্ট ২০১৩ঈ.) সংখ্যায় পড়েছি।

৫. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ.

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. এই বিষয়ে যে সারৎসার ও অনবদ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা তাঁর পুস্তিকা ‘রুইয়াতে হিলালে’র পৃষ্ঠা : ১১-১২, ৩২-৩৭ -এ বিদ্যমান আছে। যার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিনুরী রাহ.

হযরত রাহ.-এর তিরমিযীর শরাহ ‘মাআরেফুস সুনান’ দেখা যেতে পারে। তিনি সেখানে ‘তাওহীদুল আহিল্লা’র মতকে শরীয়তের মেযাজের খেলাফ বলেছেন।

৭. মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী রাহ.

মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী রাহ. মাওলানা ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ ব্যক্তিত্ব। যে বন্ধুরা সবসময় বুদ্ধির কথা বলেন, তাদের তো তাঁর কথার প্রতি মান্যতা থাকা চাই। বিশ্বব্যাপী নয়, শুধু ভারতব্যাপী একই তারিখে রোযা ও ঈদের জবরদস্তি করার উপর তিনি কী রকম সমালোচনা করেছেন তা তার তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৩৮-৩৪০ আয়াত (২:) ১৮৫ এ দেখা যেতে পারে। এই কিতাবের উর্দু ও ইংরেজী উভয় সংস্করণই হাতের নাগালে পাওয়া যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এর বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

৮. মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী রাহ.

আহলে হাদীস ঘরানার বড় আলেম, মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী রাহ. (১৯২৩-১৯৯৫ঈ.) তার কিতাব (الشمس والقمر بحسبان) (اسلام کا نظام فلكيات) -এর পঞ্চম অধ্যায়ে (উদয়স্থলের বিভিন্নতা এবং ইসলামী পর্ব-উৎসবে ঐক্যের প্রচেষ্টা) শিরোনামে তিনি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি লেখেন—

‘...হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহুর মত চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব, যিনি জনসাধারণের সহজতার জন্য অসংখ্য নীতি ও ব্যবস্থার উদ্ভাবক বলে স্বীকৃত। তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুন্দর ও সঠিকভাবে শাসন করেছেন। তিনি যদি ভালো মনে করতেন তাহলে কি মুসলমানদের এই ঐক্যের জন্য ব্যবস্থা না নিয়ে পারতেন? তিনি তো কথায় কথায় মজলিসে শূরা ডেকে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত জারী করতেন কিন্তু কখনোই ঈদ বা রমযানের ঐক্যের মাসআলা তাঁর আলোচনায় আসেনি! ঐ স্বর্ণযুগে যদি এর কোনো নযীর না পাওয়া যায়, তাহলে এখন অনেক বছর পরে এসে এ বিষয়ে কেন এত চাপাচাপি?

ইসলামের দুই ঈদ, ইবাদত এবং শোকরের নামায আদায়। ইসলামে ঈদ উৎসব পালনের জন্য নয়। তাই ঈদের ক্ষেত্রে ঈদের নামায (ফিতরা ও কুরবানী) ছাড়া আর কোনো বিধান ইসলামে দেওয়া হয়নি।

মুসলিম ঐক্যের জন্য ইসলাম যে বিষয়গুলোর তাকীদ করেছে সেগুলোর মধ্যে হল, দলীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেঁচে থাকা। ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করা, যাকাত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

করা, হজ্বের সম্মিলন ইত্যাদিসহ আরো বিষয়। এসব বিষয়ে তো মুসলমানদের কোনো মনোযোগ নেই। শুধু অন্যান্য ধর্মের দেখাদেখি ধর্মীয় আবেগের সর্বোচ্চ সীমা কেবল উৎসব উদযাপন-ঈদ ও অন্যান্য পর্বের তারিখ এক করার আওয়াজ তোলা। বস্তুত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতার প্রকাশ যে, মানুষ জরুরি বিষয়গুলোর দিকে নয় দেয় না। নিজের সমস্ত শক্তি অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কাজে ব্যয় করে। (ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত, মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পৃষ্ঠা: ৭৯)

৯. হাফেজ সালাহুদ্দীন ইউসুফ

আহলে হাদীস ঘরানার আরেকজন বরং ব্যক্তিত্ব হাফেজ সালাহুদ্দীন ইউসুফ তাঁর কিতাব *مسألة رؤيت ليل اور باره اسلامی*—এর মধ্যে বিশদ আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপে লেখেন—‘মুসলিম বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করা, রমযান ও অন্যান্য মাস একই দিনে সূচনার যে মতবাদ, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও দলীলবিহীন। সৌদিআরবের হিলাল দেখাকেও এক্ষেত্রে ভিত্তি বানানো যাবে না।’ (পৃষ্ঠা: ১৫৩, দারুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল)

১০. পীর করম শাহ আজহারী

তিনি তার তাফসীরগ্রন্থ ‘যিয়াউল কুরআন’ খ. ১ পৃ. ১২৫-এ লেখেন—
কারণ, উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি স্বীকৃত বিষয়। এ কারণে ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যদি দূর-দূরান্তের অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায় তাহলে তা ধর্তব্য হবে না।

إن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره. (قرطبي)

(প্রকাশক যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, গঞ্জ বখশ রোড লাহোর, মুদ্রণকাল: ১৯৯৫ ঈ.)

১১. ড. ইউসুফ আলকারযাতী রাহ.

আল্লামা ড. ইউসুফ কারযাতী রাহ. প্রথমে যা কিছুই লিখে থাকুন সম্প্রতি ২০১৬ ঈ. ইস্তাম্বুলে হিজরী ক্যালেন্ডারের উপর যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই যে, গোটা দুনিয়ায় একই দিনে রোযা ও ঈদ করতে হবে।

সেমিনারের পর সাক্ষাৎকারে আরো বলেছেন, মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার স্থানগত ও সময়গত এত দূরত্ব থাকা অবস্থায় চাঁদসমূহ এক করার চিন্তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। দেখুন:

http://www.huffpostarabi.com/2016/05/30/story_n_10203036.html

মোটকথা, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার মতবাদ একটি নতুন বিষয়। চার মাযহাবেরই অধিকাংশ আলেম এবং এই উপমহাদেশের দেওবন্দী, বেরলভী ও আহলে হাদীস, সকল ঘরানার অধিকাংশ আলেম একে এক অপ্রয়োজনীয় বরং ভিত্তিহীন প্রচেষ্টা গণ্য করেছেন। আর এ প্রয়াসকে বিশেষ কোনো সওয়াবের কাজ মনে করা হলে তা বিদআত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বীনের ইলম এবং শরীয়তের রুচি-প্রকৃতি সম্পর্কে বেখবর থাকার কারণে যারা একে ফরয বা ওয়াজিব বলতে চান, তারা তো বুঝে অথবা না বুঝে শরীয়তের বিকৃতিতে লিপ্ত।

প্রকাশ থাকে যে, যারা একই দিনে রোযা ও ঈদকে ফরয বা ওয়াজিব বলার প্রবক্তা, মাজমুউল ফিকহিল ইসলামীর (জিদা ফিকহ একাডেমি) সুপারিশে তাদের এই মতের পক্ষে কোনো দলীল নেই।

জ্যোতির্বিদগণ কী বলেন?

তাদের উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে আপত্তি হল, ‘আলিমরা বিজ্ঞান জানে না, জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝে না। এজন্যই মুসলিম জাতি আজ অধঃপতনের শিকার। আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান না জানার কারণেই রোযা ও ঈদের ঐক্যের বিরোধী!’ কিন্তু তাদের এই আপত্তির বাস্তবতা আজও আমাদের বুঝে আসে না! ধরে নিন, একজন মৌলবী সাহেবও জ্যোতির্বিজ্ঞান জানে না, কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা তো জানেন। (যদিও আফসোসের কথা হল, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের দেশে এস্টোনমির গবেষণার কাজ ইঞ্জিনিয়ারদেরকেই করতে হচ্ছে। দেশে আমাদের জানা মতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই এস্টোনমি বিভাগ নেই।) কিন্তু এরা †জ্যোতির্বিজ্ঞান জানা সত্ত্বেও কেন বলেন যে,

১. ‘চান্দ্রমাস হয়তো উনত্রিশ দিন হবে, নয়তো ত্রিশ দিন’ অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে চান্দ্রমাসের সময়ের মধ্যে ভাঙতি আছে।

২. কেন তারা বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা উচিত’, অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে বিশ্বের সব জায়গায় একই দিনে নতুন চাঁদ দেখা অসম্ভব। এ জন্যই জ্যোতির্বিজ্ঞান উদয়স্থলের বিভিন্নতা স্বীকার করে। কারণ এটা একটা বাস্তবতা।

৩. কেন তারা বলেন, ‘চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে লুনার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সেই মোতাবেক রোযা ও ঈদ করা উচিত’। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান এস্টোনমিক্যাল নিউমুন থেকে চান্দ্রমাস হিসাব করে। এদিকে ইসলামের শিক্ষা হল, চান্দ্রমাস হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্য সময় থেকে নয়, দেখার মাধ্যমে শুরু হবে। এই জন্য হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডার মোতাবেক আমল করলে না ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা মোতাবেক আমল হবে, না জ্যোতির্বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারে আমল হবে।

মেহেরবানী করে একটু বলুন দেখি, শরীয়ত তো চান্দ্রমাসের হিসাবকে চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের নিকট জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের কোনো ইতিবার নেই। তাহলে বাস্তবেই যদি আলিমগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান না জানেন, এতে এমন কী অন্যায় হয়ে গেল যে, এর কারণে তাঁরা হিলালের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়তের বিধান বুঝবেন না?!

যাই হোক এখন আমরা বলতে চাচ্ছি, তারা তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আলিমগণের সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হচ্ছেন। অথচ আমরা দেখি যে, হিলাল দেখার মাসআলায়ও এবং একই তারিখে রোযা ও ঈদ করার ইস্যুতেও বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলিমগণের সাথেই আছেন।

দ্বীনী বিষয় বিশেষত রোযা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, হজ্ব ও কুরবানী ইত্যাদির ক্ষেত্রে হিলাল দেখার ভিত্তিতেই চান্দ্রমাসের হিসাব হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে নয়।

এখানে আমরা শুধু দরসে নেযামীর পাঠ্যভুক্ত একটি কিতাবের পাঠ উল্লেখ করছি। ‘দরসে নেযামী’ আমাদের উপমহাদেশের সমস্ত মাদরাসার নেসাবের ভিত্তি। কিতাবটির নাম হল ‘শরহে চিগমিনী’। এটি মুসা পাশা বিন মুহাম্মাদ (৮৯৯হি.)-এর রচনা। যা মাহমুদ বিন উমর চিগমিনী রাহ. (৬১৮হি.)-এর কিতাব ‘আলমুলাখ্বাসের’ ব্যাখ্যাত্ত্ব। এতে আছে—

وأوضح الأوضاع هو الهلال، لكن رؤية الهلال تختلف باختلاف المساكن، كما أشرنا إليه،

فلم يلتفت إليها عند أهل الحساب إلا في الأمور الشرعية امتثالاً لأمر الشرع.

চাঁদের কলাসমূহের সবচেয়ে সুস্পষ্ট কলা হল, হিলাল। কিন্তু স্থানভেদে হিলাল দেখা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিলালের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। কিন্তু দ্বীনী বিষয়াদিতে শরীয়তের হুকুম তামিল করার জন্য হিলালকে গ্রহণ করেছেন। (শরহ চিগমিনী, পৃষ্ঠা: ১২৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া দেওবন্দ থেকে ১৩৮৭ হি.-এ মুদ্রিত)

তো বুঝা গেল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিজস্ব শাস্ত্রীয় পরিম-লে যদিও এস্টোনমিক্যাল নিউমুন থেকে চাঁদের হিসাব শুরু করেন কিন্তু দ্বীনী বিষয়ে যেহেতু শরীয়তের হুকুম মান্য করতে হবে আর শরীয়ত যেহেতু দ্বীনী বিষয়ে হিলাল দেখার উপর ভিত্তি রেখেছে সেহেতু তারা দ্বীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে হিলাল দেখারই অনুসরণ করে। নিজস্ব শাস্ত্রের মর্যাদা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞরা বেশি বুঝান নাকি ভিন্ন শাস্ত্রের লোকেরা?

এখন বলছিলাম যে, ‘আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝে না’- একে বাহানা বানিয়ে তারা বিশ্বব্যাপী একই তারিখে রোযা ও ঈদ করার প্রচারণা চালাচ্ছেন, তাদের তো খবর নিয়ে দেখা উচিত যে, এই বিষয়ে স্বয়ং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য কী? আমরা এখানে আগের ও পরের এবং বর্তমান সময়ের দু’চারজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি পেশ করছি :

১. আলবেরুনী (৪৪০হি.=১০৪৮ঈ.)

আলবেরুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিসাব-নির্ভর লুনার ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালনকারী বাতিল ফিরকা বাতেনী শীয়াদের খন্ডন করতে গিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তার সামান্য একটি অংশ এই-

فإذن لا يمكن ما ذكره من تمام شهر رمضان أبداً ووقوع أوله وآخره في جميع المعمور من الأرض متفقاً كما يخرج الجدول الذي يستعملونه.

অর্থ : এটা সম্ভব নয় যে, রমযান মাস সবসময় ত্রিশ দিনেই হবে এবং এটাও সম্ভব নয় যে, মাসের শুরু ও শেষ সমগ্র বিশ্বে একই তারিখে হবে। যেমনটা তাদের ক্যালেন্ডারে দেওয়া থাকে। ‘আলআসারুল বাকিয়া আনিল কুরানিল খালিয়া, পৃষ্ঠা : ৬৬

২. ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.)

তিনি একইসাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন এবং অনেক বড় ফকীহও ছিলেন। তিনি ইলমুল ফিকহ বিষয়ে তাঁর কিতাব বিদায়াতুল মুজতাহিদ (খ. ১, পৃ. ৩৫৮)-এ লিখেছেন, দূর-দূরান্তের অঞ্চলের ক্ষেত্রে এক এলাকার হিলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য ইংতবার করা হবে না। তার আরবী বক্তব্য এই-

«وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان ١٠ النائية كالأندلس والحجاز».

তিনি আরো লিখেছেন- ‘দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের এক অঞ্চলের হিলাল দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার পার্থক্য করা আকলেরও দাবি।’

তার আরবী পাঠ হল-

والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيراً.

৩. ডক্টর হুসাইন কামালুদ্দীন (১৩৩২ হি.=১৯১৩ ইং-১৪০৭ হি.=১৯৮৭ ঈ.)

প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান অনেক। মিশর ও সৌদিআরবের বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে তিনি এ বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি دورتا الشمس والقمر وتعيين أوائل নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, তিনি তার এই কিতাবে (পৃষ্ঠা: ২৮-এ) প্রথমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে হিলালের উদয়স্থলের বিভিন্নতার বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন

«وهكذا بنى الشارع على اختلاف المطالع كثيرا من الأحكام ومن أظهرها مواقيت الصلاة، ولا يجوز توحيد الصوم والأعياد لجميع أهل الأرض».

‘শরীয়ত উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অনেক আহকামের ভিত্তি বানিয়েছে। তন্মধ্যে সুস্পষ্ট আহকাম হল নামাযের সময়। আর সারা পৃথিবীতে রোযা ও ঈদের ঐক্য জায়েয নয়।

৪. মুসা রুহানী (১৪১৯হি.= ১৯৯৮ঈ.)

শায়খুল হাদীস ও শায়খুত তাফসীর হওয়ায় সাথে সাথে প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বড় পারদর্শী ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর চল্লিশের কাছাকাছি ছোট-বড় কিতাব রচনা করেছেন। তিনি তার ‘সায়রুল কামার ওয়া ঈদুল ফিতর’ কিতাবে নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার বিধানকেই সমর্থন করেছেন আর পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন যে, শরীয়তের বিধানের ভিত্তি শরয়ী দলীল, বিজ্ঞানের গবেষণা নয়। তিনি এটাও সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, সৌদিআরবের ঈদ থেকে উপমহাদেশের ঈদ পরে হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়।

৫. ডক্টর ইউসুফ মুরওয়া

Jackson university of Mississippi থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা ছাড়াও বৃটেন, জার্মানি ও আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সসহ সাইন্সের আরো কিছু বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনকারী এবং বিজ্ঞানের জগতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠান الجمعية اللبنانية للأبحاث العلمية للبحاث -এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ড. ইউসুফ মুরওয়া একই দিনে রোযা ও ঈদের মতবাদের পর্যালোচনা ঐ সময়ের আকাবির ওলামা মাশায়েখের খেদমতে পেশ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন-

‘যেহেতু মুসলিম বিশ্ব মাশাআল্লাহ বেশ বড় সীমানা জুড়ে বিস্তৃত। ইন্দোনেশিয়া থেকে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত, ১৪২ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ১৮ ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই ভৌগোলিকভাবে ইসলামী বিশ্বকে তিনটি জোনে ভাগ করা চাই।

১. ৩০ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ২০ ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত যেসব রাষ্ট্র রয়েছে যথা লিবিয়া তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরতানিয়া, মালী, চাঁদ, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, বেনীন, ঘানা ইত্যাদি।

২. ৩০ ডিগ্রি পূর্ব এবং ৮০ ডিগ্রি পূর্বের মধ্যবর্তী রাষ্ট্রগুলো। যথা মিশর, সুদান, সোমালিয়া, সৌদিআরব, ইয়েমেন, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত ইরান, তুরস্ক পশ্চিম আফগানিস্তান, পাকিস্তান...।

৩. ৮০ ডিগ্রি পূর্ব এবং ১৪০ ডিগ্রি পূর্বের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ। যথা বাংলাদেশ, বার্মা, থাইল্যান্ড, চীন মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া।

তিনি লিখেছেন, এই হল তিনটি জোন। এবার কোনো এক জোনে নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য

হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অবশ্যই অবশ্যই অন্য দুই জোনেও তা দর্শনযোগ্য হয়েছে।

তার এই লেখা মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা : ২, খ- : ২, পৃষ্ঠা : ৮৮৭-৮৯০-এ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনাটি তার কিতাব ‘আলউলুমুত তাবয়িয়াহ ফীল কুরআনে’ও যুক্ত আছে। (পৃ. ১১-১২)

৬. জামালুদ্দীন আব্দুর রায়যাক

الجمعية المغربية لعلم الفلك-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জামালুদ্দীন আব্দুর রায়যাকের কিতাব التقويم القمري الإسلامي (একক ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডার) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর রাবাত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন-

لا سبيل إلى التوحيد إذا اعتمدنا رؤية الهلال، حتى مع إقرار الموقف الثالث.

لا سبيل إلى التوحيد إذا اشترطنا أن ساعة الدخول في الشهر، في بلد ما، تأتي بعد إثبات إمكان الرؤية، في مكان ما من العالم، حتى مع إقرار الحساب وإقرار الموقف الثالث. هذه النقطة من الأهمية بمكان.

যদি হিলাল দেখাকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে (রোযা ও ঈদের তারিখের ক্ষেত্রে) ঐক্য সম্ভব নয়। এমনকি যদি এক্ষেত্রে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতটিকেই অগ্রগণ্য ধরা হয় তবুও সম্ভব নয়; বরং কোনো শহরে মাস শুরু হওয়ার জন্য যদি এই শর্ত যুক্ত করা হয় যে, পুরো বিশ্বের কোথাও না কোথাও হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতা সৃষ্টি হতে হবে। (অন্যথায় মাস শুরু করা যাবে না) তাহলেও ঐক্য সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবকে ভিত্তি বা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে গ্রহণ করা হলেও ঐক্য সম্ভব নয়।’ (আততাকবীমুল কামারিল ইসলামিয়্যিল মুওয়াহহিদ’, জামালুদ্দীন আব্দুর রায়যাক, পৃ. ৫)

এই সুস্পষ্ট বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েও তিনি একক ইসলামিক হিজরী ক্যালেন্ডারের নমুনা পেশ করেছেন। কিন্তু জানা কথা যে, শরীয়তের মানসূস আলাইহি এবং মুজমা আলাইহি বিধান হিলাল দেখার বিধান বাদ দিয়ে এটা গ্রহণ করবে তার বক্তব্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই শরীয়ত নির্ধারিত ভিত্তি (হিলাল দেখা) বহাল রেখে এবং উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয় মত গ্রহণ করেও বিশ্বব্যাপী ঐক্য অসম্ভব বলেছেন।

৭. ডক্টর মুহাম্মাদ শওকত উদাহ

International Astronomical Center ICOP -এর প্রধান, জর্দান আলজামইয়্যাতুল ফালাকিয়্যার হিলাল পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রধান, ও ‘আলইত্তিহাদুল আরাবী লিউলুমিল ফিয়ায়ি ওয়াল ফালাক’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ডক্টর মুহাম্মাদ শওকত উদাহ প্রথমে পুরো পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য আলাদা আলাদা লুনার ক্যালেন্ডার তৈরী করেছেন। এটা ২০০১ সনের কথা। পরে তিনি পুরো পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করে একেক অংশের জন্য আলাদা আলাদা ক্যালেন্ডার তৈরী করেন। পরবর্তীতে তিনি আরো চিন্তা গবেষণার পর চূড়ান্তভাবে আরেকটি লুনার ক্যালেন্ডার তৈরী করেছেন। তাতে পুরো পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশের জন্য একটি করে ক্যালেন্ডার তৈরী করেন। এক অংশে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। দ্বিতীয় অংশে অন্য সব মহাদেশ। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে যদি লুনার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বের

জন্ম একটি শূণ্য ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমল করা কখনোই সম্ভব হবে না। বিশ্বকে অন্তত দুই ভাগে ভাগ করা জরুরি, তিনি দালীলিক আলোচনা করে তার সিদ্ধান্ত এই ভাষায় পেশ করেছেন—
 «ومن هنا برزت الحاجة الضرورية لتقسيم العالم إلى قسمين على الأقل».

তكنولوجيا المعلومات لإعداد تقويم هجري عالمي، دكتور محمد شوكت عودة، ص ٧ ٨

উভয় ক্যালেন্ডারে কোনো মাসে তারিখ অভিন্ন আবার কোনো মাসে ভিন্ন। যাই হোক, শওকত উদাহ এই ক্যালেন্ডার কোনো মাসআলা হিসেবে পেশ করেননি। তিনি শুধু একটি প্রস্তাব উল্লেখ করে কেরামের কাছে রেখেছেন।

তার কাছে আমরা একই দিনে রোযা ও ঈদের এসঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম যে, কিছু লোক এই মতবাদের দাওয়াত দিচ্ছে, এ বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন, তিনি উত্তরে লিখেছেন—

«مسألة هل يصوم الناس معا أو لا يصوموا معا فهي مسألة فقهية يجيب عليها الفقهاء وليس نحن الفلكيون، بالنسبة لنا فنحن مجرد حاسبون، نطوع حساباتنا لما يطلبه ويقره الفقهاء».

‘সমস্ত মানুষ একই তারিখে রোযা রাখবে, না আলাদা আলাদা রাখবে এটা তো ফিকহী মাসআলা। এর জওয়াব তো উল্লেখ করে দিবেন। আমরা তো হিসাব জানি, ব্যস, ফকীহগণ যেভাবে বলাবেন, আমরা সেভাবেই হিসাবের খেদমত পেশ করে দেব।’ এটা তিনি আমাদেরকে ১৫ ই অক্টোবর, ২০১৪ ই.এর চিঠিতে লেখেন।

১৩ই মে ২০১৩ ই.এর পত্রে তিনি এটাও লিখেছেন—

«من الناحية العملية والعلمية لا يمكن توحيد جميع البلاد الإسلامية بناء على رؤية الهلال، فلا يمكن الطلب من سكان أندونيسيا وماليزيا والدول الشرقية الانتظار لمعرفة نتيجة تحري الهلال في موريتانيا، ففي هذه الحالة ستشرق الشمس في أندونيسيا والناس لا تعرف بعد هل هذا اليوم هو عيد أم لا مثلاً!

فغاية ما يمكن فعله هو توحيد الدول الإسلامية بناء على تقويم هجري مبني على الحسابات الفلكية، أما التوحيد المبني على الرؤية الفعلية فهذا وهم، ولا يمكن تحقيقه».

‘বাস্তবতার আলোকে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবেই হিলাল দেখার ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বব্যাপী তারিখ এক করা সম্ভব নয়। এটা কীভাবে হতে পারে যে, আমরা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর বিধান চাপিয়ে দেব যে, তারা যেন মৌরতানিয়ার চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করে। এমন করতে গেলে তো ইন্দোনেশিয়ায় সূর্যোদয় হয়ে যাবে তখনও তারা জানতে পারবে না যে, আজ ঈদ হবে না, রোযাই রাখতে হবে।

হ্যাঁ, সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হল, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে প্রণীত একটি হিজরী ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে কেবল মুসলিম বিশ্বে ঐক্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু হিলাল দেখার ভিত্তিতে ঐক্য বাস্তবে অসম্ভব। এটা নিছক কল্পনা। একে বাস্তবের রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।’

তো শরীয়ত যখন হিলাল দেখাকেই ভিত্তি বানিয়েছে, আর পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থাই এরকম যে, হিলাল দেখার ভিত্তিতে অন্তত ইসলামী বিশ্বেও একই দিনে রোযা ও ঈদ সম্ভব নয়। হ্যাঁ,

জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবকে ভিত্তি বানাশে শুধু বর্তমান মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার কথা ভাবা যায়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা কখনো সম্ভব নয়। তাহলে কোনো মুসলমান এমন আছে যে, শরীয়া ভিত্তি বাদ দিয়ে একই তারিখে রোযা ও ঈদ করতে যাবে? আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত অনুসরণ উদ্দেশ্যে নাকি দিলের খাহেশ পূরা করা?

ডক্টর মুহাম্মদ শওকত উদাহ এই বিষয়টি তার প্রবন্ধ ‘আলহিলাল বাইনাল হিসাবাতিল ফালাকিয়াতি ওয়ার রুইয়াতি’তেও লিখেছেন। তিনি বলেছেন কোনো ছানের হিলাল দেখা গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য ধর্তব্য হবে কি না এর ফায়সালা উলামায়ে কেরাম করবেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ নয়।

তিনি আরো লিখেন, হিজরী মাসের সূচনা কীভাবে হবে এটা শরীয়তের মাসআলা। এর ফায়সালা করবেন ফকীহগণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ নয়। আর জানা কথা যে, এই বিষয়ে ফকীহগণের ইজমা আছে যে, এই বিষয়ে চাঁদ দেখাই ভিত্তি। অন্য কিছু নয়। দেখুন, তার প্রবন্ধ ‘আলহিলাল বাইনাল হিসাবাতিল ফালাকিয়াতি ওয়ার রুইয়াতি’, পৃ. ৭, ১১ ও ১৩

মুহাম্মদ শওকত উদাহ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কোনো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাই তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন যে, কোন মাসআলা শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত আর কোনটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর এই বাস্তবতার বিষয়ে সুস্পষ্ট জবানবন্দীর পর আপনি ঐ ভাইদের কথার হাকীকত বুঝতে পারবেন, যারা বলে বলে ক্লাস্ত হয়ে যান যে, আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান জানে না। তাই তারা লুনার ক্যালেন্ডারের বিরোধিতা করেন। এই জন্যই তারা একই দিনে বিশ্বব্যাপী রোযা ও ঈদ করার বিপক্ষে। নাউযুবিল্লাহিল আযীম।

এ সকল ভাইয়ের খেদমতে আমরা বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ইলিয়াসের একটি কথা পেশ করতে পারি যা তিনি Washington Islamic centre কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেটের উপরে মন্তব্য করে বলেছেন। লিফলেটের বক্তব্য ছিল—

“.... Many good Muslim leaders call for the unification of Muslim dates on the basis of astronomical findings, especially now that science has advanced so much as to put man on the face of the moon. “

এর উপর মন্তব্য করে ড. ইলিয়াস বলেন,

“... Statements of this nature are common in private discussions that take place every year especially at the time of Ramadan. also the mass media, especially newspapers, are full of such comments, mostly from those lacking any appropriate background in astronomy and /or in the Islamic aspects concerned....” (Astronomy of Islamic Calendar, by: Mohammad Ilyas, page-60, Published by: A.S. NOORDEEN, Kuala Lumpur, Malaysia, First Published in 1997)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ বাস্তবতা উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন এবং সকল প্রকার প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত রাখুন— আমীন।

চাঁদের বিষয়ে স্বদেশবাসী থেকে আলাদা হওয়া জায়েয নয়

১. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ.

এ শিরোনামে সবার আগে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০ হি.)-এর নাম উল্লেখ করছি। কারণ তিনি শুধু উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যই করেন না, সকল মুসলিম দেশে একই দিনে রোযা ও ঈদেরও তাকীদ করেন। তিনি সাইয়েদ সাবেক মিসরী রাহ. (১৩৩৩-১৪২৫ হি.)-এর কিতাব ‘ফিকহুল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ’-এর উপর একটি পর্যালোচনা-গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, “তামামুল মিন্নাহ ফিত তালীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ”। এতে তিনি সাইয়েদ সাবিক রাহ.-এর উপর এ আপত্তি করেছেন যে, তিনি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে অগ্রগণ্য করেননি। শায়খ আলবানী রাহ.-এর বক্তব্য এই যে, صوموا للرؤيته وأفطروا للرؤيته শীর্ষক হাদীসটি একদম ‘আম’ (ব্যাপক)। যে কোনো অঞ্চলের চাঁদ দেখার ইলম যে কোনো জায়গায় পৌঁছবে সেখানের অধিবাসীদের উপর এ হুকুম আরোপিত হবে। এতে দূরত্ব বা ইক্সলিমের কোনো পার্থক্য নেই।

এরপর শায়খ আলবানী বলেন-

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها، وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية، منذ بضع سنين. والله المستعان.

অর্থ : যে পর্যন্ত সকল ইসলামী দেশ এ বিষয়ে একমত না হবে, আমার সিদ্ধান্ত, সকল দেশের অধিবাসী নিজ দেশের জনগণের সাথেই রোযা রাখবে। এমন যেন না হয় যে, তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, কেউ স্বদেশবাসীর সাথে রোযা রাখল আর কেউ অন্য দেশের সাথে। সে দেশে রোযা-ঈদ আগে হোক বা পরে। কারণ এমনটা হলে মতভেদের গণ্ডি আরো প্রশস্ত হবে, যেমনটা কয়েক বছর যাবৎ আরব দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে। বাস, শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়।

(তামামুল মিন্নাহ ফিততালীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ ৩৯৮, দারুর রাযাহ, রিয়ায ১৪২৬ হি., মোতাবেক ২০০৫ ঈ., পঞ্চম সংস্করণ)

শায়খ আলবানী রাহ. এ বিষয়ে “সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা”তেও আলোচনা করেছেন। এ কিতাবে ২২৪ নম্বরে ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, যার আলোচনা এখনি হয়েছে-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

শায়খ প্রথমে এ হাদীসের বরাতসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদের উপর আলোচনা করেছেন, যার সারকথা, এ হাদীস তাঁর দৃষ্টিতে ‘হুজ্জত’ (দলিল হওয়ার যোগ্য)। এরপর এ হাদীসের মর্ম ও নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, এ হাদীসের সহজ অর্থ তা-ই যা আবুল হাসান সিন্ধী রাহ. “সুনানে ইবনে মাজাহ”র টীকায় উল্লেখ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, সওম, ফিতর (ঈদুল ফিতর) ও আযহা (কোরবানী)র মতো সম্মিলিত ইবাদতসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির হাতে নয়; বরং ‘ইমাম’ ও ‘আলজামাআ’ (রাষ্ট্র-প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠের)র হাতে। ব্যক্তির কর্তব্য, তাদের অনুগত থাকা।

শায়খ বলেন, মাসরুকের প্রশ্নের উত্তরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. যে এ হাদীস পেশ করেছেন তা থেকেও এ অর্থের সমর্থন হয়। আর এ অর্থই শরীয়তের শান উপযোগী। শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ উম্মাহর ঐক্য অটুট রাখা, তাদের ছত্রভঙ্গ হতে না দেওয়া এবং যত ব্যক্তিগত মতামত তাদের ঐক্যে ফাটল ধরায় তা থেকে তাদের দূরে রাখা।

এ কারণে কারো ব্যক্তিগত মত, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হলেও, সম্মিলিত ইবাদতের ক্ষেত্রে, যেমন রোযা, ঈদ ও জামাতের নামায, শরীয়ত গ্রাহ্য করে না।

সামনে শায়খ সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার উদ্ধৃতি দিয়ে ইশিয়ার করেছেন যে, এ হাদীস থেকে ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা থেকে ঐ সকল লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা শাখাগত বিষয়ে মতভেদের কারণে কোনো ইমামের পিছনে ইকতিদা করা থেকে বিরত থাকে এবং যারা জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবে পারদর্শিতার দাবি করে নিজ মুসলিম ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদ করে। তারা চিন্তা-ভাবনা করলে এ আলোচনায় আছে তাদের অজ্ঞতা ও অহঙ্কার-ব্যথির উপশম।

শায়খ আলবানীর ভাষায়—

وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث ...، وهذا هو اللائق بالشرعية السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يُفَرِّقُ جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد، ولو كان صواباً من وجهة نظره، في عبادة جماعية كالصوم والتعبيد وصلاة الجماعة ...

فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرون في صلواتهم ...، وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم وحده ويفطر وحده، متقدماً أو متأخراً على جماعة المسلمين، معتداً برأيه وعلمه، غير مبال بالخروج عنهم.

فليتأمل هؤلاء جميعاً فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونون صفواً واحداً مع إخوانهم المسلمين، فإن يد الله على الجماعة.

(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ১/১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস : ২২৪)

“সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা”য় (হাদীস নং : ২৬২৪-এর অধীনে) শায়খ আলবানী রাহ. দ্বিতীয়বার এ মাসআলা আলোচনা করেছেন এবং “তামামুল মিন্নাহ”-এর আলোচনার মতো

পরিষ্কার বলেছেন, সকল মুসলিম দেশের পক্ষ হতে সম্মিলিত ব্যবস্থা হওয়ার আগে আমরা প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের নিজেদের ঐক্য অটুট রাখাকে জরুরি মনে করি। কিছু লোক স্বদেশবাসীর সাথে আর কিছু অন্য দেশের অধিবাসীদের সাথে—এভাবে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়াকে আমরা জায়েয মনে করি না।

শায়খ আলবানীর এ দুই আলোচনা শায়খ হুসাইন আলআওয়াইশাও তাঁর কিতাব “আলমওসূআতুল ফিকহিয়াহ আলমুইয়াসসারা ফী ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতিল মুতাহহারাহা”য় (৩/২০৮-২১৩) নকল করে সমর্থন করেছেন।

২. ড. ইউসুফ কারযাভী রহ.

ড. কারযাভীও ঈদ ও সিয়ামে ঐক্যের সমর্থনকারীদের অন্যতম। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর ফতোয়া-সংকলনে পরিষ্কার লিখেছেন, রোযা ও ঈদে মুসলমানদের এক হওয়া কাম্য। এ বিষয়ে নিরাশ হওয়া উচিত নয়, তবে যে বিষয়ে জোর দেওয়া ওয়াজিব এবং যে বিষয়ে কখনোই ত্রুটি হওয়া উচিত নয় তা এই যে, আমরা যদি বৈশ্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম না হই তবে অন্তত আঞ্চলিক ঐক্য অটুট রাখা তো ওয়াজিব।

তাই একই শহরের বা একই দেশের লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হবে—কেউ পয়লা রমযান বলে রোযা রাখবে আর কেউ খ্রিশ শাবান বলে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। তেমনি মাসের শেষে কেউ খ্রিশ রমযান বলে রোযা রাখবে আর কেউ পয়লা শাওয়াল বলে ঈদ করবে—এ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ ইজমারী ও সর্বসম্মত বিধান এই যে, হাকিমের ফয়সালা বা দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত মতভেদপূর্ণ মাসআলায় মতভেদের সমাপ্তি ঘটায়।

এ কারণে কোনো মুসলিম দেশে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যদি রোযা ও ঈদের ফয়সালা করে তাহলে সে দেশের মুসলমানদের তা মান্য করা অপরিহার্য। কারণ এ ‘তআত ফিল মারুফ’ (ন্যায়ের ক্ষেত্রে আনুগত্যের) মধ্যে পড়ে (যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয)। যদিও তার সিদ্ধান্ত অন্য দেশের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়। কারণ হাকিমের ফয়সালা এখানে ঐ মাযহাবকেই নির্ধারিত/অগ্রগণ্য করেছে, যাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক জনপদে নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণীয়। হাদীস শরীফে প্রমাণিত—

صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون.

ড. কারযাভীর আরবী ইবারতের এক অংশ দেখুন—

ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو : أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد.

(ফাতাওয়া মুআসিরা, ড. ইউসুফ কারযাভী ২/২২২-২২৪)

৩. শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায (১৩৩০-১৪২০ হি.)

শায়খ ইবনে বায রাহ. এর কাছে পাকিস্তান থেকে প্রশ্ন এসেছিল যে, পাকিস্তানে রমযান ও শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় সৌদিয়ার পরে, কখনো দুই দিন পরে। এখন প্রশ্ন এই যে, আমরা কি সৌদিয়ার সাথে রোযা শুরু করব, না পাকিস্তানবাসীর সাথে।

প্রশ্নকারী পাকিস্তানে বসবাস করলেও পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন না। সম্ভবত সৌদী ছিলেন। শায়খ ইবনে বায যে উত্তর দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ:

الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم،
لأمرين : أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون،
والأضحى يوم تضحون. خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في
الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون وإفطاركم معهم حين يفطرون، لأنكم
داخلون في هذا الخطاب.

ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع، وقد ذهب جمع من أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.

الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل
والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشرعية الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق
والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف، ولهذا قال تعالى : واعتصموا بحبل
الله جميعا ولا تفرقوا.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : بشرا
ولا تنفرا وتطوعا ولا تختلفا.

শায়খ এ প্রজ্ঞাপূর্ণ ইলমী ফতোয়ায় ঐ প্রশ্নকারীদের বলেছেন, তোমাদের বিষয়ে পবিত্র শরীয়তের বিধান আমাদের এ-ই মনে হচ্ছে যে, যাদের সাথে তোমাদের অবস্থান তাদের সাথেই তোমাদের রোযা রাখা জরুরি। এটা দুই কারণে : এক. ঐ হাদীসের ইরশাদ, যাতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

এ কারণে তুমি ও তোমার সাথীরা যে পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকবে তোমাদের রোযা ও ঈদ তাদের সাথেই হওয়া চাই। কারণ তোমরা এ হাদীসের সম্বোধনে शामिल।

দ্বিতীয় কারণ, তোমরা যেখানে আছ, রোযা ও ঈদ যদি ঐখানের মুসলমানদের বিরোধিতা কর তাহলে বিশৃঙ্খলা হবে। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পথ খুলবে। বাগড়া-বিবাদ হবে, অথচ শরীয়তের আদেশ নিজেদের একতা ও সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং নেকী ও খোদাভীরুতার পথে পরস্পর সহযোগী হওয়া।

(এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.সহ আহলে ইলমের এক জামাত যখন প্রত্যেক অঞ্চলের

জন্য আলাদা আলাদা চাঁদ দেখার প্রবক্তা তখন পাকিস্তানের অধিবাসীরা যদি নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণ করে তাহলে এটিও নেকীর কাজ। এতে তাদের সহযোগিতা করা জরুরি। ওখানে অবস্থান করে তাদের বিরোধিতা করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ তোমাদের নেই।)

(মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাউইয়াহ, শায়খ ইবনে বায ১৫/১০৩-১০৪, তৃতীয় প্রকাশ ১৪২৮ হি.)

একই নির্দেশনা শায়খ ইবনে বায অন্যান্য ফতোয়াতেও দান করেছেন যা তার ঐ কিতাবে দেখা যেতে পারে। (১৫/১০০-১০২)

৪. ড. হুসামুদ্দীন ইবনে মুসা

জামেয়াতুল কুদস ফিলিস্তিনের “কুল্লিয়াতুদ দাওয়াহ”-এর প্রফেসর ড. হুসামুদ্দীন ইবনে মুসার “ইয়াসআলুনাকা আন রমযান” কিতাবে এ বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন আছে। জবাবে তিনি একটি কথাই বলেছেন, যদিও আমি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককেই অগ্রগণ্য মনে করি এবং আমারও ইচ্ছা, সকল মুসলিম একই চাঁদ দেখার উপর ঐক্যবদ্ধ হোক, কিন্তু এ বাস্তবতা উপেক্ষা করাও সঠিক নয় যে, উদয়স্থলসমূহের ঐক্য সাধনের মাসলাক এখনো পর্যন্ত একটি নীতিমাত্র, যা নবী-যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত কখনো বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

এজন্য আমি বলি—

يجب على أهل كل بلد من بلدان المسلمين أن يصوموا في يوم واحد، وأن يكون عيدهم في يوم واحد، فنحن أهل فلسطين علينا أن نصوم جميعا في يوم واحد وأن يكون عيدنا واحدا، لأن في هذا الأمر محافظة على وحدتنا الجزئية إلى أن تتحقق وحدة العالم الإسلامي الكلية، فلا يقبل أن يختلف أهل البلدة الواحدة أو المدينة الواحدة أو القرية الواحدة، فبعضهم صائم وبعضهم يصلي العيد.

وضابط هذا الأمر هو الالتزام بما يصدر عن أهل العلم في ذلك البلد، وهم القضاة في المحاكم الشرعية، وطاعتهم في ذلك طاعة في المعروف، وإن كان هذا مخالفا لرؤية أهل بلد آخر، لأن الأصل في الصوم أن يكون مع جماعة المسلمين وعامتهم، لما ثبت في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، الأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح ...

অর্থ : প্রত্যেক মুসলিম-দেশের অধিবাসীদের অবশ্য-কর্তব্য নিজেরা একই দিন রোযা শুরু করা এবং একই দিন ঈদ করা। বৈশ্বিক ঐক্য বাস্তবায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তত আঞ্চলিক ঐক্য সংরক্ষণ করা জরুরি। এ কারণে একই দেশের জনগণ বা এক শহরের অধিবাসী নিজেদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া-কেউ রোযাদার, কেউ ঈদ উদযাপনরত-মোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে মূলনীতি এই যে, প্রত্যেক দেশে স্থানীয় দায়িত্বশীল আহলে ইলমের পক্ষ হতে চাঁদের বিষয়ে যে ফয়সালা প্রকাশিত হয় গোটা দেশবাসী তা অনুসরণ করবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট

দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে। কারণ তা “ইতাআত ফিল মারুফ” (ন্যায়ের ক্ষেত্রে আনুগত্য)-এর অংশ। তাদের চাঁদের ফয়সালা যদি অন্য কোনো দেশের চাঁদ দেখার বিরোধীও হয় তবুও তাদের আনুগত্য করবে এবং তাদের ফয়সালা অনুসরণ করবে।

হাদীস শরীফে আছে—

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

তিরমিযী, আবু দাউদ ও বাইহাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তা সহীহ হাদীস। এ হাদীসের দাবি তা-ই, যা উপরে বলা হয়েছে। (ইয়াসআলুনাকা আন রমায়ান পৃষ্ঠা : ২৯-৩০)

ড. হুসামুদ্দীন আরো লেখেন—

وأخيراً أقول : إن على المنادين بوحدة المسلمين في الصوم أن يكفوا عن هذه الدعوى لما فيها من تفريق المسلمين في البلد الواحد، وأن يسعوا سعياً حقيقياً إلى الوحدة الحقيقية للمسلمين، لا مجرد كلام وتنظير فلسفي.

وعليهم أن يتركوا قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في دول مسلمي اليوم، وإن الذي يكفل وحدة المسلمين الحقيقية هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، وليس مجرد اتفاقهم على الصيام والعيد في يوم واحد.

অর্থ : “সবশেষে আমি বলতে চাই, রোযা ও ঈদে ঐক্যের শ্লোগান দানকারীদের এ শ্লোগান পরিহার করা কর্তব্য। কারণ এভাবে তারা একই দেশের মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তাদের কর্তব্য, শুধু মৌখিক জমা-খরচের স্থলে মুসলমানদের মাঝে বাস্তব ঐক্য প্রতিষ্ঠার কার্যকর প্রয়াস গ্রহণ করা। তাদের কর্তব্য, প্রত্যেক দেশের চাঁদের ফয়সালা সে দেশের ফতোয়া-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের উপর (সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের উপর) ছেড়ে দেওয়া। আর যা দ্বারা সকল মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে তা হচ্ছে, সকলে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক আমলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। শুধু একদিন একসাথে রোযা ও ঈদে সম্মত হওয়া প্রকৃত ঐক্য নয়। (ইয়াসআলুনাকা আন রামায়ান পৃষ্ঠা : ৩৫)

ড. হুসামুদ্দীন এ কিতাবে আরো লেখেন—

إن الصوم والفطر ليس عملاً فردياً يقوم به فرد أو أفراد لوحدهم بل الصيام والعيد عبادة جماعية تتم مع الجماعة فلا يصح أن يصوم أحد رمضان لوحده، وكذلك لا يصح أن يعيد فرد لوحده، وهذا هو المفهوم المستمد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح ...

অর্থ : রমযানের রোযা ও ঈদ কোনো ব্যক্তিগত আমল নয় যে, এক বা একাধিক ব্যক্তি নিজেদের মতো করে তা পালন করবে। বরং রমযানের রোযা ও ঈদ হচ্ছে সম্মিলিত ইবাদত, যা সম্মিলিতভাবে আদায় করা হয়। এ কারণে কেউ একা নিজের মতো রোযা রাখা বা একা ঈদ করা জায়েয নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে তা গৃহীত। তিনি ইরশাদ করেছেন—
الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

(প্রাণ্ডত পৃষ্ঠা : ৩৯)

৫. ড. শায়খ আবদুল মুহসিন আলআব্বাদ আলবদর

মসজিদে নববীর ইমাম ও মুদাররিস এবং জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার প্রফেসর শায়খ আবদুল মুহসিন আলআব্বাদ “সুনানে আবু দাউদ”-এর ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন, মনে তো হয় যে, সকল মুসলিমের একসাথে রোযা শুরু করাই ভালো, কিন্তু যখন তা হচ্ছে না তখন প্রত্যেক দেশের অধিবাসী নিজেদের আলিমগণের ফতোয়ার উপর আমল করবে, তাঁরা অন্য কোনো দেশের চাঁদ দেখা অনুসরণ করুন বা নিজের দেশের চাঁদ দেখা। এটাই সঠিক পন্থা।

(শরহে সুনানে আবু দাউদ, শায়খ আবদুল মুহসিন আলআব্বাদ, দরস নং : ২৬৮ : باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بيلة)

৬. শায়খ আবু আবদিল মুয়িয ফারকুস

সালাফী আলেম “জামেয়াতুল জাযাইর”-এ ‘কুল্লিয়াতু উসুলিদীন’-এর প্রফেসর শায়খ আবদুল মুয়িয মুহাম্মাদ আলী ফারকুস তার “ফিকহু আহাদীসিস সিয়াম” সিরিজের তৃতীয় কিতাব “হাদীসুল আমরি বিস সওমি ওয়াল ইফতার লিরুয়াতিল হিলাল”-এ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককেই অগ্রগণ্য ও পছন্দনীয় বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোনো শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পৃথিবীর যত শহর ঐ শহরের সাথে রাতে বা রাতের কোনো অংশে শরিক সব জায়গায় ঐ চাঁদ দেখা অবশ্য-অনুসরণীয়। আর যে সব জায়গায় ঐ সময় দিন হয়ে গেছে সেখানে তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণীয়।

এরপরও তিনি পরিষ্কার লেখেন—

على أن الميزان المقاصدي يقتضي أنه إذا ثبت عند ولي المسلمين وإمامهم الأعلى أحد النظرين المجتهد فيهما، وأصدر حكماً على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته التزام بصوم أو إفتار لا اعتقاده بأحقيقته في اجتهاده - كما تقدم - ولو في خصوص بلد إسلامي، إذ الاعتبار الشرعي في العبادات الجماعية مع الجماعة وإمامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم : الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

وعليه فلا تجوز مخالفته شرعاً قولاً واحداً، درءاً للنزاع ودفعاً للمفسدة وإبعاداً للفرقة، سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار.

অর্থ : এ সত্ত্বেও মাকাসিদে শরীয়া ভিত্তিক মানদণ্ডের দাবি এই যে, যখন রাষ্ট্র-প্রধান (বা তার পক্ষ হতে চাঁদের ফয়সালার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি বা কমিটি)র কাছে ইজতিহাদী দুই মাসলাকের কোনো একটি প্রমাণিত হবে এবং তাদের পক্ষ হতে সে অনুযায়ী কোনো ফয়সালা প্রকাশিত হবে

তখন সে রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী সকলের এ ফয়সালায় আনুগত্য করা জরুরি।

রোযা রাখার বিষয়েও এবং রোযা ছাড়ার বিষয়েও ...। কারণ সম্মিলিত ইবাদত-বন্দেগীতে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই যে, সকলে (দেশের) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও তাদের রাষ্ট্র-প্রধানের সাথেই থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

এ কারণে সর্বসম্মত শরয়ী নীতি এই যে, এ বিষয়ে রাষ্ট্র-প্রধানের বিরোধিতা জায়েয নয়। যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্য করেন তাঁদের কাছেও, যারা গ্রাহ্য করেন না তাদের কাছেও। (হাদীসুল আমরি বিস সিয়ামি ওয়াল ইফতারি লিরুয়াতিল হিলাল, শায়খ আবু আবদিল মুয়িয ফারকুস ৯১-৯২, মুদ্রণ : ১৪২২ হি., মোতাবেক ২০০১ ঈ.)

হুব্ব এ কথাই তিনি তাঁর “ফাতাওয়া”তেও বলেছেন। দেখুন : সিয়াম সংক্রান্ত ফতোয়াসমূহে ফতোয়া নং : ১৬২, তারিখ ২৪ শাবান ১৪১৬ হি. মোতাবেক ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৬ ঈ. (www.ferkous.com)

আরেক ফতোয়ায় ‘কেউ এক দেশে রোযা শুরু করে অন্য দেশে গেলে তার ঈদের নিয়ম কী হবে’ এ প্রশ্নের উত্তরে শায়খ আবু আবদিল মুয়িয বলেন, ‘যে দেশে তার/তাদের অবস্থান ওখানের রাষ্ট্র-প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের নিয়মে তারা রোযা ও ঈদ করবে। দেশে দেশের হিসাবে, প্রবাসে ওখানের হিসাবে। ... হাদীস দ্বারা এমনটাই প্রমাণিত হয় যে, সওম ও ইফতার এবং ঈদ ও কোরবানীর মতো সম্মিলিত ইবাদতে ব্যক্তির কোনো ইতিবার নেই এবং এসব ক্ষেত্রে কারো বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের সুযোগ নেই। যে দেশে তার অবস্থান ওখানকার মুসলিম জনগণ ও রাষ্ট্র-প্রধানকে ছেড়ে অন্য দেশের লোকদের অনুসরণ তার জন্য জায়েয নয়। যেখানে সে আছে সেখানের মুসলমান ও রাষ্ট্র-প্রধানের সাথে তাকে রোযা রাখতে হবে ও রোযা ছাড়তে হবে। আর এ কারণে যদি ঐ মুসাফিরের রোযা ২৯-এর কম থেকে যায় তাহলে একটি রোযা কাযা করতে হবে। আর যদি ত্রিশের বেশি হয় তবুও যে দেশে তার অবস্থান সেখানের লোকদের সাথেই ঈদ করবে। অতিরিক্ত রোযা তার জন্য নফল হবে ...।

(ফতোয়া নং : ৫০০, ১১ রমযান ১৪২৭ হি., মোতাবেক ৪ অক্টোবর ২০০৬ ঈ.)

ফতোয়ার আরবী পাঠের মূল অংশ নিম্নরূপ :

ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتععيد ونحوها لا عبرة فيها للأحاد، وليس لهم التفرد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صوما وإفطارا

৭. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ উছাইমীন (১৩৪৭ হি.-১৪২১ হি.)

ইতিপূর্বে আমরা শায়খের বিভিন্ন বক্তব্য পাঠ করেছি। বাংলাদেশে অবস্থিত সৌদী দূতাবাসের এক কর্মকর্তার পক্ষ হতে শায়খের কাছে যে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল তাতে শায়খ বাংলাদেশে অবস্থানকারী সৌদী নাগরিকদেরও এখানের জনগণের সাথে রোযা ও ঈদ করতে বলেছেন এবং

এখানের তারিখ অনুসারে আরাফার রোযা রাখতে বলেছেন।

৮. কুয়েত ফতোয়া বোর্ড

কুয়েত 'ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়াহ'র ফতোয়া বোর্ড, যা ওখানের ফিকহ-ফতোয়ার বড় বড় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করে না। এ সত্ত্বেও তার দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, যতদিন গোটা মুসলিম বিশ্বে রোযা ও ঈদে এক্য প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন প্রত্যেক মুসলিম দেশ নিজেদের (নির্ভরযোগ্য) সরকারী হেলাল কমিটির অনুসরণ করবে। আর অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম সংগঠনগুলোর ফয়সালা অনুসরণ করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে বোর্ড লিখেছে—

ولكن لما كان العمل في البلاد الإسلامية جارياً على الرأي الأول، وهو اختلاف المطالع، وأن لكل بلد رؤيته، فترى الهيئة العامة للفتوى بالكويت أنه ينبغي على المسلمين في أمريكا الشمالية اتباع اللجنة المشكلة من جماعة المسلمين هناك، وأنه ينبغي طاعتها في هذا الأمر وسائر ما فيها مصلحة المسلمين، لأنه تقوم بالنسبة لمسلمي أمريكا مقام الهيئات الدينية الرسمية في البلاد الإسلامية، والله أعلم.

(মাজমুআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়াহ, কুয়েত ওয়ারাতুল আওকাফ ৩/৬৫-৬৬)

কুয়েত ফতোয়া বোর্ডে একবার এ মর্মে অনেক প্রশ্ন এল যে, কুয়েত হেলাল কমিটির ফয়সালা অনুসারে ১৪০৩ হিজরীর রমযানুল মুবারক শুরু হয় ১২ জুন (১৯৮৩ ঈ.)। অথচ কোনো কোনো ইসলামী দেশে সে বছর পয়লা রমযান ছিল ১১ জুন (১৯৮৩ ঈ.)। প্রশ্নকারীদের জিজ্ঞাসা ছিল, তাদের কি একদিনের (শনিবারের) রোযা কায্য করতে হবে।

কুয়েত ফতোয়া বোর্ড জবাব দিয়েছে—

إنه بالنسبة لأهل الكويت والمقيمين فيها يجب التقيد بما قرره هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، لأنها الجهة المختصة المعنية من الدولة لهذه المهمة الشرعية.

وبناء عليه لا يلزم قضاء يوم السبت المشار إليه، لأن أول رمضان في حق أهل الكويت والمقيمين فيها هو يوم الأحد الموافق ١٩٨٣/٦/١٢ ...

অর্থাৎ কুয়েতবাসী ও কুয়েতে অবস্থানকারী প্রবাসীদের কুয়েত হেলাল কমিটির ফয়সালা অনুসরণ করা অপরিহার্য। কারণ রাষ্ট্রের পক্ষ হতে এ কমিটিই এ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের (চাঁদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার) জন্য নির্ধারিত। তাই শনিবারের রোযা তাদের কায্য করতে হবে না। তাদের জন্য পয়লা রমযান ছিল রবিবার অর্থাৎ ১২ জুন, ১৯৮৩ ঈ.।

(মাজমুআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়াহ ১/২৩৩-২৩৪)

۸. شایخون اسلام ہمرت ماونلانا مؤفاتی مؤہامآاد تکی ڈھمانی دامات باراکاتؤہم

ہمرت ماونلانا “رؤیاتہ ہلال” (ٹاڈ دہخا) بیضیہ لیخیت تائز ہربکھ، یا تائز آیاموش شان فیکہی کیتاہ “رؤہؤن فہی کایاا فیکہیؤاھ مؤاسیرا”ر دہتیؤ خٹہ مؤدیت، ڈدؤہؤلہر ڈیللتا ڈرٹہؤ نا ہؤؤار ماسلاککہ دللیلہر دیک ٹہکہ شکتیشالی ہلہؤہن اہہؤ ا-ؤ ہلہؤہن ہہ، ا ماسلاک انؤسارہ سارا بیٹہ ٹاڈہر ماسؤلہر سؤنای ائکؤ ہریتٹا سہٹہ ہ۔

ا سؤٹہؤ ہمرت ماونلانا ہرکھار ہلہؤہن، یاتدین ا ہئشیک ہؤہؤاہنا شریأتسہؤت اؤپاہہ نا ہہہ تاتدین ہرٹہؤک دہشہر جنون نیک دہشہر ساٹہی روالا و ئد کربہن۔ ہؤدہہاسی ٹہکہ آلالا ہؤؤا تادہر جنؤ آاہہؤ نؤ۔

ہمرتہر دؤرسہ رؤخاری ہہ سہکلن “ہنآامؤل ہاری” نامہ ہرکاشیت ہؤہؤہ اہر ہہؤم خٹہ کیتاؤس سؤمہر ہادیسسؤہر ہؤاؤا رؤہؤہ۔ سہیہ رؤخاری کیتاؤس سؤمہر ہہؤم ہاہہر دہرسہ سہؤلٹٹ ماساہلہر اؤہر تین بیٹاریت آالوؤنا کربہؤن۔ وؤانہ سؤدی آارہہر رؤیاتہ ہلال (ٹاڈ دہخار) بیضیہ آالوؤنا کربہؤہ گیہ ہلہن-

سوال یہ ہہہ کہ کیا کوئی شخص یہاں (باکستان میں) رہتہ ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کر سکتا ہہ؟ اس کا جواب یہ ہہہ کہ یہاں رہتہ ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں، اس لئہ کہ یہاں ہر سعودی عرب کہ فیصلہ کو ولایت حاصل نہیں، اور جس کو ولایت حاصل ہہ اس نے اس کہ مطابق یہاں فیصلہ نہیں کیا، یہاں تو یہاں کی ولایت کہ مطابق (عمل) ہوگا۔

“ہؤن اہی ہہ، کونو ہؤکتیک اؤانہ (ہاکستانہ) ٹہکہ سؤدی آارہہر انؤسارن کربہؤہ ہارہ؟ جواب اہی ہہ، اؤانہ ٹہکہ سؤدی آارہہر انؤسارن کرا آاہہؤ نؤ۔ کارن اؤانہ سؤدی آارہہر فؤسالار “ہیلاؤات” (ہؤماتا) نہی۔ آار یار ہؤماتا آاہہ تین ائ انؤیاری اؤانہ فؤسالا کربہننن اؤانہ تو آمال ہہہ اؤانہر “ہیلاؤات” انؤسارہ۔

(ہنآامؤل ہاری دہرسہ رؤخاری، ہمرت ماونلانا مؤفاتی مؤہامآاد تکی ڈھمانی ۵/۸۹۹)

اڈم ہربککار ہمرتؤؤالار ہیدمٹہ ۲۵ آومادال اؤخرا ۱۸۷۸ ہیکریٹہ ا بیضیہ کیکؤ ہؤن ہاٹہیہؤللام۔ ہمرت ۲ رمیانؤل موارک ۱۸۷۸ ہی. سہؤلہر جواب لہؤہن۔ ا ہؤہ ہمرتؤؤالا ہلہؤہن، یادی “خہرہ مؤؤافیہ” (ؤارديک ٹہکہ ہؤاپکٹاہہ آاسا سہؤاد)-اہر سؤہہ انؤ دہشہ روالا سؤر ہؤؤار ہلم ہؤ تاہلہ اہر اؤہر آمال کرا اہی شہرہ ساٹہ یؤکت ہہ، اہر دہرا نیک دہشہر “ہیلاؤات” (داریؤشیل)-اہر ہیروڈیتا ہہہ نا۔ آارو ہلہؤہن، الصوم يوم تصومون شہرک ہادیس ٹہکہ آانا یای، اٹہ سہؤللیت رؤپ ٹاکا آاہی۔

ا اٹیتٹہ ہمرت ا کٹار سہرٹن کربہؤہن ہہ، رمیانہر ٹاڈ و شاؤالہر ٹاڈ دؤٹہی “ہؤتفایاہہ خہر” و “آادمہ ہؤتفایا” (سہؤاد ہؤاپکٹاہہ آاسا ہا ہؤاپکٹاہہ نا آاسا) اڈہر اہؤؤای “ہیلاؤاتہر” اڈہنہ ٹاکہہ۔

ہرٹمان ہربک ہؤکتیکا آاکارہ ہرکاشہر سؤؤوہ ہلہ اٹہ ہمرتؤؤالار ہؤرو اٹٹ شامیل کرار ہؤؤا ٹاکل۔

১০. অন্যান্য ফিকহ-ফতোয়া বিশারদ

উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যকারী ফকীহ ও আলিমগণের ফতোয়াই যখন এই যে, রোযা ও ঈদে নিজ দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা বৈধ নয়, তেমনি সমসাময়িক এমন কিছু আলিমের ফতোয়াও যখন এ-ই, যারা সরাসরি রোযা ও ঈদে ঐক্যেরও উৎসাহ দেন তখন ঐ সকল আলিম ও ফকীহের ফতোয়া কী হবে, যারা দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ধর্তব্যই মনে করেন না। বলাবাহুল্য, তাঁদের ফতোয়াও এ-ই হবে যে, কোনো দেশে বসবাসকারীর জন্য ঐ দেশের সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন জায়েয হবে না। বিগত সংখ্যাগুলোতে আমরা এ বিষয়ে যত ফিকহী উদ্ধৃতি পড়েছি সবগুলোর দাবি তা-ই। বিশেষত প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে উল্লেখিত “আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী মক্কা মুকাররমা” এবং “হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদী আরব”-এর সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তো এখানে আবার উল্লেখ করা যায়। আশা করি, পাঠকবৃন্দ তা আরেকবার দেখে নিবেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত মুসলিম বিশ্বের আরো কয়েকটি ফিকহী বোর্ড ও সেমিনারে গৃহীত হয়েছে। দীর্ঘতার আশঙ্কায় সেগুলোর উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি।

আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশের ফকীহবৃন্দ ও আকাবির আহলে ইলমের ফতোয়া সামনে এসেছে। কিছু বরাত ও আলোচনা পরে আসছে। আর এখানে যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে এর কয়েক গুণ বরাত-উদ্ধৃতি আছে ফিকহের কিতাবসমূহে, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে ও ফতোয়া সংকলনগুলোতে। তবে বিষয়ের উপলব্ধি ও উপদেশ গ্রহণের জন্য এটুকুও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

সারকথা এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাকের উপর নির্ভর করে আমাদের এখানের যে বন্ধুরা রোযা ও ঈদের ঐক্য ফরয বলতে চান আর এ কারণে তারা স্বদেশের উলামা, রাষ্ট্রপরিচালনাকারী দায়িত্বশীল ও সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদে আগে-পরে হয়ে যান তাদের এ কর্মপন্থা গোটা মুসলিম জাহানের প্রত্যেক মাযহাবের ফকীহ ও মুফতীগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে অশুদ্ধ, ভুল। সুতরাং তাদের কর্তব্য, নিজ দেশের আলিমদের নিন্দার পরিবর্তে নিজ কর্মপন্থা সংশোধন করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কল্যাণের বিষয়ে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দিন এবং সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন। আমীন ৷^{৬৪}

৬৪.

- قال الراقم : ولا يغرن أحدا ما وقع في البحر ورد المختار من أن هلال رمضان لا يدخل تحت الحكم، فإن عدم دخول شيء تحت الحكم أو القضاء من حيث الاصطلاح لا يلزم منه أن لا يكون ذلك الشيء من فرائض الحاكم والقاضي، فهلال رمضان وإن كان مما لا يدخل تحت الحكم فهو وهلال شوال لا ريب في كون الحكم بثبوتها من فرائض الولاية أو نوابهم من القضاة والحكام، وهذا أمر معلوم من التاريخ ضرورة. وتأمل كم من مسألة في البحر ورد المختار بنيت على أن أمر الهلال، هلال رمضان كان أو هلال شوال، إلى الخليفة أو نائبه من وال أو قاض.

ولأجل تلك العبارات المبهمة والموهمة في بعض كتبنا وبعض كتب المذاهب الأخرى اشتبه الأمر على بعض المصنفين، فوقعوا في تخليط في هذا الباب، كما تراه عند بخيت المطيعي، ومحمد بن عبد الرزاق المراكشي، وأحمد الغماري وغيرهم، فلا تغتر بكلامهم وتذكر ما قاله العلامة السيد يوسف البنوري رحمه الله تعالى في

প্রশ্নোত্তর

খাইরুল্ল করুন থেকে এ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ যুগ যুগ ধরে যে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসরণ করে আসছেন এর উপর বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকালীদের তরফ থেকে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এ অধ্যায়ে এসব প্রশ্ন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

১. রমযান আগে-পিছে হওয়ার কারণে শুরু রমযানে এক-দুইটি রোযা না রাখার গুনাহ হয়; বরং এক এক রোযার ষাট ষাট দিনের কাফফারা ওয়াজিব হয়। যা আদায় করা হয় না।

২. ঈদের দিন রোযা রাখা নাজায়েয। অথচ ঈদ আগে-পিছে হওয়ার কারণে এই নাজায়েয কাজটি করা হয়।

৩. তাকবীরে তাশরিকের কিছু অংশ থেকে যায়।

৪. আরাফার রোযা ঈদুল আযহার দিন রাখা হয়।

৫. যারা বারো তারিখে কুরবানী করেন তা প্রকৃতপক্ষে তেরো তারিখে হওয়ার কারণে তাদের কুরবানী শুদ্ধ হয় না।

এই পাঁচটি অভিযোগই নানা কারণে ভিত্তিহীন। আলোচনার সহজার্থে শুধু একটি কারণ উল্লেখ করছি। আর তা এই যে, শরীয়তের ইজমারী তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে সকল মাসআলায় ইমামদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে, তাতে যিনি যে মাযহাবের অনুসারী তার কর্মের হুকুম ঐ মাযহাব অনুযায়ী হবে, অন্য মাযহাব অনুযায়ী নয়। উদাহরণ স্বরূপ:

শরীরের কোনো জায়গা থেকে রক্ত বের হলে শাফেয়ী মাযহাবে অজু নষ্ট হয় না। সুতরাং শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী কোনো মুসল্লী রক্ত বের হওয়া সত্ত্বেও যদি নতুন করে অজু না করেন, আগের অজুতেই নামায পড়েন, তাহলে হানাফী মাযহাবের অনুসারী কারো ঐ মুসল্লীকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা জায়েয নয় যে, সে বিনা অজুতে নামায পড়েছে। তেমনি এই বিধান

معارف السنن ٣٥٧/٥ في باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، تحت قول الإمام الترمذي : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.

قال البنوري رحمه الله تعالى : ومن هنا أدار الفقهاء حكم ثبوت الهلال على قضاء القاضي، ثم ما يذكر في كتب الفقه من أن القضاء لا ينفذ إلا في المعاملات ولا مدخل له في العبادات، فقال الشيخ الإمام (أنور شاه الكشميري) : ليس هذا مطردا عاما، فإننا نجد لقضاء القاضي مدخلا في العبادات، ألا ترى أن إقامة الحج والأعياد وصلاة الكسوف مفوضة إلى الإمام والحاكم، ...، وكذلك الصيام يحتاج ثبوتها إلى حكم القاضي على الشهادة أو الإخبار عند الغيم، فإن رد القاضي الشهادة لا يكون قوله حجة.

আরোপ করাও জায়েয নয় যে, তোমাকে এই নামায আবার পড়তে হবে। অথচ হানাফী মাযহাবের কোনো অনুসারী এই কাজ করলে তাকে বলা হবে, আপনার অজু ভেঙ্গে গেছে। আপনি নতুন করে অজু করুন এবং নামাযটি আবার পড়ুন।

আরেকটি উদাহরণ: শাফেয়ী মাযহাবে ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। হানাফী মাযহাবে ফরয তো নয়ই; বরং না পড়ার হুকুম। এখন শাফেয়ী মাযহাবের কারো জন্য জায়েয নয় কোনো হানাফী মুসল্লীকে এ কথা বলা যে, আপনি ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়েননি তাই আপনার নামায হয়নি। আপনাকে নামাযটি আবার পড়তে হবে। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতেও কোনো হানাফী মুসল্লীকে এমন কথা বলা কোনো শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীর জন্য জায়েয নয়।

এই মাসআলা জানার পর এখন লক্ষ্য করুন, হানাফী মাযহাবের অগ্রগণ্য ও অনুসৃত অভিমত হচ্ছে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসী নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখার উপর আমল করবে। আর এটাই অন্যান্য মাযহাবের বড় বড় ফকীহের সিদ্ধান্ত। এরই উপর একমত ছিলেন খাইরুল কুর্রনের অধিকাংশ ফকীহ। তাই এই নিয়ম অনুসারে যিনি রোযা ও ঈদ করছেন তাকে এই কথা বলা ভুল যে, আপনার একটি রোযা ছুটে গেছে! কারণ তার তো ঐ দিন রমযান শুরুই হয়নি। তদ্রূপ তিনি যখন ত্রিশতম রোযা রাখছেন তখনও এ কথা বলা সঠিক নয় যে, আপনি ঈদের দিন রোযা রাখছেন। কারণ তার এখনো পয়লা শাওয়াল আসেনি।^{৬৫}

তাকবীরে তাশরীক ও নয় যিলহজ্জের রোযার ব্যাপারেও একই কথা। হাদীস শরীফে ইয়াওমে আরাফা বলে উদ্দেশ্য হল ৯ যিলহজ্জ। ঐ সময় নয় যখন আরাফায় ওকুফ চলছে। এর দলীলের জন্য দেখুন মাসিক আলকাউসার জানুয়ারী ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহর প্রবন্ধ।

তাছাড়া এদিকটিও চিন্তা করুন: আমাদের ও মক্কা মুকাররমার উদয়ান্তে কয়েক ঘণ্টার পার্থক্য। যদি নয় যিলহজ্জের রোযাকে মক্কার আরাফার সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে যখন আমরা রোযা শুরু করব তখন তো আরাফা-দিবস শুরু হয়নি। তা শুরু হবে আরো তিন ঘণ্টা পর। তেমনি যখন ইফতার করব তখনও আরাফা-দিবসও সমাপ্ত হয়নি। তখনও দিবসের তিন ঘণ্টা বাকি।

এরপর আরাফা-দিবসে পৃথিবীর যেসকল অঞ্চলে রাত থাকবে তারা কি রাতেই রোযা রাখবেন? এরা যদি তাদের মত রাত শেষ হওয়ার পর রোযা রাখেন তখন তো আরাফা-দিবসও শেষ। হাজিরাও কেউ তখন আরাফার ময়দানে নেই, তারা তখন মুযদালিফায়।

এ কারণে নিঃসন্দেহে হাদীসের অর্থ ৯ জিলহজ্জ রোযা রাখা। যে অঞ্চলে যেই দিন ৯ জিলহজ্জ হবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ঐ দিনই রোযা রাখবেন। খোদ হাজীদের জন্য তো আরাফার দিন রোযা রাখা মাসনুনও নয়।

আরো চিন্তা করুন, পশ্চিমের যেসকল অঞ্চলে যিলহজ্জের হিলাল সৌদিয়ার এক দিন আগে

৬৫. একপক্ষ থেকে এই অন্যান্য প্রশ্ন তোলা হলে তো অন্য পক্ষ থেকেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সৌদিআরবের অধিবাসীরা! আপনারা শা'বানের ত্রিশ তারিখে কেন রোযা রাখছেন? রমযানের উনত্রিশ/ত্রিশ তারিখে কেন রোযা রাখেননি? আর রমযান মাসেই কেন ঈদ করে ফেললেন? ৯ যিলহজ্জ কুরবানী করছেন কেন? তো এই প্রশ্নগুলো যেমন অন্যান্য ঐগুলোও অন্যান্য। তবে হ্যাঁ, যারা এ অঞ্চলে অবস্থান করে এখানের উলামা ও দায়িত্বশীলদের ছেড়ে সৌদির অনুসরণের দাবি করে তাদের ব্যাপারে এই প্রশ্নগুলো যৌক্তিক ও যথার্থ।

দেখা গেছে, মক্কা-মুকাররমার আরাফা-দিবস হবে তাদের ১০ যিলহজ্জ। ঐ দিন তাদের রোযা রাখতে বললে তা হবে ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা, যা নিষেধ।

সুতরাং পরিশেষে একথাই বলতে হবে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ হিলাল অনুসারে আমল করবেন। আর তারা যেহেতু শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিজেদের হিলাল দেখা অনুসারে আমল করেছেন তাই এতে আপত্তির কোনো অবকাশ নেই।^{৬৬}

মোটকথা, উপরের পাঁচ অভিযোগ যদি শুধু কূটতর্কের জন্য না হয়; বরং ভুল বোঝাবুঝির কারণে হয়ে থাকে তাহলে আশা করা যায়, উপরের আলোচনা বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য যথেষ্ট। আর কাফফারার ব্যাপারটা তো একেবারেই অহেতুক। কাফফারা তো আসে ইচ্ছা করে রোযা ভাঙ্গার কারণে। রোযা না-রাখার কারণে নয়। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে তো পয়লা রমযানের রোযা ছাড়েওনি বরং ৩০ শাবান রোযা রাখেনি। যে ফকীহগণ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন না তারাও তাদেরকে এই রোযার কাযা আদায়েরও আদেশ করবেন না, কাফফারা তো দূরের কথা। দারুল উলুম দেওবন্দের সাম্প্রতিক ফতোয়া: ডকুমেন্টসের ফাইলে দেখুন।

বারো তারিখের কুরবানীর ব্যাপারেও একই কথা। এই দিনটি কুরবানীকারীদের জন্য তেরো তারিখ নয়, বারো তারিখ। যেমন প্রথম দিন যারা কুরবানী করেছেন তাদের তারিখটিও ছিল দশ যিলহজ্জ, নয় যিলহজ্জ নয়।

অন্য দেশে সফরের কারণে রোযা ২৮ বা ৩১ হওয়া

এই প্রশ্নও করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী তারিখ এক না হওয়ার কারণে বাংলাদেশে রোযা শুরু করে সৌদিয়া গেলে এক রোযা কম হয় আর ওখানে রোযা শুরু করে এখানে এলে এক রোযা বেশি হয়।

এই প্রশ্ন অযৌক্তিক। কারণ, এ তো নবী-যুগ থেকে অনুসৃত ‘প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য তাদের চাঁদ দেখা’— এই শরয়ী নীতির অনিবার্য ফল। যা আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। এতে তো আপত্তির কিছু নেই। এর সমাধানও আগে থেকেই আছে। আর তা এই, যার রোযা আঠাশটি হয়েছে তিনি একটি কাযা রাখবেন। এর নজীর হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। তার যুগে একবার ২৮ রোযা রাখার পর চাঁদ দেখা গেল। তখন তিনি সকলকে ১ টি রোযা কাযা রাখতে বলেছেন। আততারীখুল কাবীর, ইমাম বুখারী, ২/৩৫৫, হুমাইদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলআছাম্ম; আসসুনানুল কুবরা বায়হাকী, ৪/২৫১। আলবেরুনীও এই রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন। (দ্র. আল আসারুল বাকিয়া, পৃষ্ঠা: ৬৭)

আর যাদের রোযা বেশি হয়েছে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। মাস একত্রিশের হয় না। বিশেষ অবস্থার কারণে ঐ ব্যক্তির একটি রোযা বেড়ে গেছে।

শবে কদর কয়টি? জান্নাতের দরজা কয়বার খোলা হবে?

এক ভিত্তিহীন প্রশ্ন এই যে, শবে কদর কয়টি। জান্নাতের দরজা কয়বার খোলা হবে আর জাহান্নামের দরজা কয়বার বন্ধ করা হবে।

৬৬. ফাতাওয়া আসহাবুল হাদীস, শায়খ আবু মুহাম্মাদ হাফেজ আব্দুস সাত্তার, পৃষ্ঠা: ২২০-২২১, আলকিতাব ইন্টারন্যাশনাল, জামেয়া নগর, নয়াদিল্লী।

এই বন্ধুরা উর্ধ্বজগতের বিষয়াদিকে নিম্নজগতের বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যে কাজ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উপর অর্পণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য যে তাকভীনী নিয়ম দিয়েছেন সে নিয়মেই তারা তা পালন করবেন। এর সাথে মানুষকে দেয়া শরীয়তী বিধানের কী সম্পর্ক?

এরপরও সহজতার জন্য হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহি (১৮৬৩-১৯৪৩ইং) লিখেছেন: কিন্তু এ বিষয়ে কারো কারো মনে একটি প্রশ্ন জাগবে যে, এখন তো চাঁদের তারিখে ভিন্নতা আছে, কাজেই এখানে যা সাতাশের রাত কোনো কোনো জায়গায় তা আঠাশের রাত হবে তাহলে কি লাইলাতুল কদর দুইটা হচ্ছে আর যদি একটি হয়, তাহলে কার চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য? এর জবাব হচ্ছে, আপনার কি জানা আছে, ওখানে (উর্ধ্বজগতে) দিন-রাত নেই। আর এতো বিজ্ঞান যারা পড়েছে তাদের কাছে স্বীকৃত যে, রাত-দিন হচ্ছে সৌর জগতের ব্যাপার। উর্ধ্বজগতে তো রাত-দিনের ভাগ নেই বরং ওখানে এক অবস্থা। ... একারণে লায়লাতুল কদরের যে শান ও বরকত তা রাত-দিনের সাথে যুক্ত নয়; বরং তা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত শরীয়ত মোতাবেক যে আমল করবে, আল্লাহ তাআলা উর্ধ্বজগতে তার জন্য এমন ব্যবস্থা দিয়ে দেবেন যেন কেউ মাহরুম না হয়। সুতরাং নিশ্চিত মনে নিজ নিজ তারিখ অনুযায়ী কাজ করুন। আল্লাহ তাআলা সবার নিয়ত ও আমল দেখেন। তিনি সবাইকে তাদের হিসাব অনুযায়ী লাইলাতুল কদরের বরকত দান করবেন। (বারাকাতে রমযান, ওয়াজ ইকমালুল ইদাহ, খুতবাতে হাকীমুল উম্মত, খণ্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ৪২৭)

আরো কথা হচ্ছে, শুধু তারিখের অভিন্নতার দ্বারাই কি এই প্রশ্ন দূর হবে? মনে করুন, গোটা পৃথিবীতে রমযান একই তারিখে শুরু হল, কিন্তু শবে কদর কি সব জায়গায় একসময়েই হবে? বাংলাদেশের মুসলমান, যখন সাতাইশের রাত অতিবাহিত করছেন তখন তো কানাডার অধিবাসীরা ২৬ তম রোযা রাখছেন। এই রোযা শেষ করে যখন শবে কদর শুরু করবেন তখন তো বাংলাদেশবাসীর শবে কদর শেষ। শবেকদর তো সূর্যস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত, চব্বিশ ঘণ্টা তো নয়। তো এদের মতো অর্থহীন প্রশ্ন যদি কেউ এভাবে করে যে, আসল শবে কদর কোনটা? বাংলাদেশেরটা, না কানাডারটা। তাহলে এছাড়া এর জবাব আর কী হবে যে, প্রশ্নটাই ভুল ও অর্থহীন।

আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন হাকীমুল উম্মত খানভী রাহ.কে তিনি এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কারো যদি সংশয় জাগে যে, শবে কদর তো একবারই হয় এবং এক রাতেই হয়। সময়ের ব্যবধান তো জানা কথা। কোথাও রাত থাকে আর কোথাও দিন। কিন্তু শবে কদর তো রাতের সাথেই সম্পৃক্ত। আর তা এক রাতেরই বিষয়। তো যেখানে রাত সেখানে শবে কদর, ঠিক আছে কিন্তু যেখানে দিন সেখানে শবে কদর কীভাবে হবে?

এর জবাব হল, শবে কদর প্রত্যেক স্থানের জন্য আলাদা আলাদা। যেমন আদালত খোলার সময় সকাল দশাটায়। তো সব জায়গায় স্থানীয় সময় দশটা বাজেই আদালত খুলবে। কলকাতায় খুলবে কলকাতার সময় মোতাবেক, লন্ডনের সময় মোতাবেক লন্ডনে।

হুকুম ওয়া ফারায়েজ, ওয়াজ আলওয়াকত, খুতবাতে হাকীমুল উম্মত, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪১৮

রাষ্ট্রীয় সীমানা হিলাল সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

যুগ যুগ ধরে নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখা মোতাবেক রোযা ও ঈদ করার পদ্ধতি চলে আসছে। এই পদ্ধতির উপর এক প্রসিদ্ধ আপত্তি হল, যদি মেনে নিই, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য এবং এ জন্য নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অঞ্চলের পার্থক্যও স্বীকৃত। কিন্তু প্রশ্ন হল, সৌদির মত বড় রাষ্ট্রে রোযা ও ঈদ একই তারিখে করা হয় কেন? এত বড় দেশের সব অঞ্চলের উদয়স্থল কি অভিন্ন? অথচ সাধারণত জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এত বড় দেশের এক প্রান্তের উদয়স্থল অন্য প্রান্ত থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। আর এত বড় দেশে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব আলাদা আলাদা দুই দেশের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

অন্যদিকে কাছাকাছি অঞ্চলের ক্ষেত্রে একই হিলালের ভিত্তিতে আমল করা অবশ্য-অনুসরণীয় হয়। তাহলে যশোর/বেনাপোল আর কলকাতায় কেন একই হিলাল দেখা অনুসারে আমল হয় না? শুধু সীমান্তের কাঁটাতারের এপার-ওপার হওয়ার কারণে ভ্রুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়?

এ প্রশ্ন যদি আসলেই বুঝার নিয়তে হয়ে থাকে, তাহলে এটা একটা যৌক্তিক প্রশ্ন। এর জবাব বুঝার জন্য তিনটি মূলনীতি ভালভাবে বুঝতে হবে।

প্রথম মূলনীতি

চাঁদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার কাজ?

ঐ বন্ধুরা চিন্তা করেননি যে, চাঁদের সিদ্ধান্ত কে বাস্তবায়ন করবেন। রোযা ও ঈদের ঘোষণা কি নাগরিকসাধারণের কাজ, না রাষ্ট্র-প্রধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য?

সুন্নতে নববী, হাদীস ও আছার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসের উপর যাদের দৃষ্টি আছে, উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এবং উম্মাহর মুজতাহিদ ও ফকীহগণের ফতোয়াসমূহের বিষয়ে অবগতি আছে তারা জানেন, শরীয়ত রোযা ও ঈদকে ব্যক্তিগত ইবাদতের মতো ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেয়নি; শরীয়ত একে সম্মিলিত ইবাদত সাব্যস্ত করেছে এবং এর ব্যবস্থার ভার অর্পণ করেছে রাষ্ট্র-প্রধান ও তার নায়েবগণের উপর। আর জনসাধারণকে আদেশ করেছে তাদের আনুগত্যের। এ এক ইজমায়ী (সর্বসম্মত) মাসআলা, যাতে নির্ভরযোগ্য কোনো ফিকহী মায়হাবের ভিন্নমত নেই। নবী-যুগ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারায় এ নীতি অনুসৃত।

এ প্রসঙ্গে হাদীস-আছার ও ফিকহের কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি সহকারে বিশদ আলোচনা করা যায়, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রবন্ধটি দীর্ঘ হয়ে পড়েছে; তাছাড়া প্রসঙ্গটিও আলাদা প্রবন্ধের দাবি রাখে তাই সংক্ষেপনের স্বার্থে শুধু কটি মৌলিক বিষয়ের দিকে ইশারা করছি :

১. হাদীসের যে কোনো কিতাব থেকে রমযান, শাওয়াল ও যুলহিজ্জাহর চাঁদ সংক্রান্ত হাদীস ও আছারগুলো পাঠ করুন এবং ফিকহ-ফতোয়ার যে কোনো কিতাবে সওম ও ঈদের মাসায়েল অধ্যয়ন করুন, তাহলে আপনার কাছে এ বাস্তবতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

২. হাদীসে দেখুন, যারা চাঁদ দেখেছেন তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আর তিনি সাক্ষ্য কবুল করে সওম ও ঈদের ফয়সালা করছেন এবং ঘোষক দ্বারা ঘোষণা করছেন। একই অবস্থা ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও।

৩. ইতিহাস ও সীরাতে র কিতাবসমূহ পাঠ করুন, দেখবেন, একই অবস্থা পরের আমীর ও খলীফাদের আমলেও ব্যাপকভাবে জারি। কেন্দ্রে এ ফয়সালা করছেন স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন,

অন্যান্য অঞ্চলে সে জায়গার গভর্নর বা তার আদেশে প্রত্যেক শহরের কাযী (বিচারপতি)।

৪. ফিকহে ইসলামীর যে কোনো গ্রন্থে ‘কিতাবুস সওম’ অংশটি পাঠ করলে দেখবেন, চাঁদ সংক্রান্ত সকল মাসআলা এ মৌলনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত যে, চাঁদের প্রসঙ্গ কাযীর উপর ন্যস্ত। তার কাছেই সাক্ষ্য উপস্থাপিত হবে এবং তিনিই তা যাচাই করবেন ও ফয়সালা করবেন।

৫. সাহাবা-তাবেয়ীনের আছার ও চার মাসহাবের ফিকহের কিতাবসমূহে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে যে, এক বা একাধিক ব্যক্তি রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। কিন্তু ইমাম (রাষ্ট্র-প্রধান বা তার নিয়োগকৃত কাযী বা দায়িত্বশীল) কোনো কারণে তার সাক্ষ্য কবুল না করায় ত্রিশ শাবান ধরে সাধারণ জনগণ রোযা থেকে বিরত থাকল, এক্ষেত্রে এ ব্যক্তির করণীয় কী? তেমনি এ মাসআলাও এসেছে যে, দুই ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল, কিন্তু ইমাম কোনো কারণে সাক্ষ্য রদ করল তো এরা কি অন্যদের সাথে ত্রিশ রোযা রাখবে, না নিজে নিজে ঈদ করবে?

এ বিষয়ক সকল রেওয়ায়েত ও সকল ফিকহী ইবারত পাঠ করুন, কোনো কোনো ফকীহর এটুকু কথা তো আপনি পাবেন যে, এ ব্যক্তি চুপে চুপে নিজের রোযা রাখবে, কিন্তু সে অন্যদেরও রোযা রাখার আদেশ করবে—এ অনুমতি কেউ দেননি। তেমনি ঈদের চাঁদের মাসআলাতেও অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, তাকে ত্রিশতম রোযা রাখতে হবে। রোযা না রাখারও অনুমতি নেই, ঈদ করারও অনুমতি নেই। আবার কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, সেদিন সে রোযা রাখবে না তবে তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। ঈদ তো অবশ্যই করবে অন্য সবার সাথে, একা একদমই নয়।

৬. এ সকল মাসাইল দ্বারা একদিকে যেমন পরিষ্কার হয় যে, রমযান ও ঈদের চাঁদের ফয়সালার অধিকার রাষ্ট্র-প্রধানের বা তার পক্ষ হতে নির্ধারিত ব্যক্তি বা মজলিসের, সাক্ষ্য তাদের কাছেই পেশ করা হবে এবং তারাই তা যাচাইয়ের পর শরীয়তের বিধান অনুসারে ফয়সালা জারি করবেন, তেমনি এ সকল মাসাইল থেকে এ-ও প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার অনুমতি নেই, এমনকি তারও না যে নিজ ধারণায় চাঁদ দেখেছে ও তার সাক্ষ্যও দিয়েছে।

৭. ফিকহ ও ফতোয়ার গ্রন্থাদিতে এ মাসআলাও আলোচিত হয়েছে যে, অমুসলিম দেশগুলোতে অবস্থানকারী মুসলিমগণ রোযা ও ঈদ কীভাবে করবেন, যেখানে না আছেন মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান, না কোনো মুসলিম কাযী। তেমনি গ্রামের লোকেরা কী করবেন, যেখানে কোনো কাযী থাকে না। ফিকহ-ফতোয়ার সমকালীন গ্রন্থাবলিতে এ মাসআলাও এসেছে যে, কোনো মুসলিম দেশে সরকারী হেলাল কমিটি আছে, কিন্তু চাঁদের ফয়সালার ক্ষেত্রে তারা শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ করে না; বরং ফিকহে ইসলামীর ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধানও লঙ্ঘন করে ফেলে, এক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের করণীয় কী।

ফিকহের এ সকল মাসআলাও প্রমাণ করে, চাঁদের ফয়সালার প্রকৃত হকদার হচ্ছেন রাষ্ট্র-প্রধান বা তার পক্ষ হতে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। এতে সাধারণ মানুষের না অনুপ্রবেশের হক আছে, না সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার।

হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে—একেবারেই পালন না করে বা খোলাখুলিভাবে শরীয়তের নীতি ও বিধান লঙ্ঘন করতে থাকে তখন আলিমদের অবশ্য-কর্তব্য, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আর সাধারণ মানুষের কর্তব্য, আলিমদের ফতোয়া

অনুযায়ী আমল করা। তবে এক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার অনুমতি নেই।

এ ফতোয়া শুধু ঐ আলিমদের নয়, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্য করেন; বরং এ ফতোয়া তাঁদেরও, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করেন। এমনকি সমকালীন ঐসব আলিমেরও, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করার মাযহাব থেকেও অগ্রসর হয়ে সরাসরি রোযা ও ঈদে ঐক্যের আহ্বান করেন।

মুনাসিব মনে হচ্ছে, তাঁদের কয়েকজনের ফতোয়া এখানে উল্লেখ করি। আল্লাহ করুন, আমাদের ঐ বন্ধুদেরও সঠিক কথা বুঝে এসে যায়। তবে এর আগে হাদীস ও আছার থেকে আকাবিরে উম্মতের এ সর্বসম্মত ফতোয়ার দু-একটি সূত্র নমুনাধ্বরূপ পেশ করা হচ্ছে :

১. তাবেয়ী ইমাম মাসরূক রাহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি ও তার সাথী আরাফার দিন আয়েশা রা.-এর নিকটে গেলেন (ঐ দিনটি এমন ছিল, যা 'ইয়াওমুন নাহর' হওয়ারও সন্দেহ ছিল) আয়েশা রা. খাদেমাকে বললেন, তাদেরকে সুমিষ্ট করে ছাতুর শরবত পান করাও। আমি যদি রোযাদার না হতাম তাহলে আমিও পান করতাম। মাসরূক ও তার সঙ্গী বললেন, 'আপনি রোযা রেখেছেন! আজ যদি কোরবানীর দিন হয়ে থাকে?!' (মাসরূক এ কথাও বলেছিলেন, যে, আমি তো শুধু এই ভেবে রোযা রাখিনি যে, যদি আজ কোরবানীর দিন হয়?) উম্মুল মুমিনীন বললেন-

إنما النحر إذا نحر الإمام وعُظُم الناس، والفتُر إذا أفتُر الإمام وعُظُم الناس.

অর্থাৎ কোরবানী তো তখন যখন ইমাম (মুসলমানদের রাষ্ট্র-প্রধান) ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোরবানী করে এবং ইফতার (রোযা না-রাখা) তো তখন যখন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইফতার করে।

অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে আছে-

إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس.

অর্থাৎ কোরবানীর দিন তো সেটি যেদিন ইমাম ও জনগণ কোরবানী করে।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে-

إنما يوم النحر يوم ينحر الناس، ويوم الفطر يوم يفطر الناس

অর্থাৎ কোরবানীর দিন তো সেটি যেদিন লোকেরা কোরবানী করে এবং ফিতরের (ঈতুল ফিতরের) দিন তো সেটি যেদিন লোকেরা রোযা ছাড়ে।

(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৫৭, হাদীস : ৭৩১০; মাসাইলু আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ-আহকামুল ইখতিলাফ ফী রুয়াতি হিলালি যিলহিজ্জাহ, ইবনে রজব পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫; কিতাবুল আছার, ইমাম আবু হানীফা, রেওয়ায়েত ইমাম আবু ইউসুফ পৃষ্ঠা : ১৭৯, হাদীস : ৮১৮; আসসুনানুল কুবরা বাইহাকী ৪/২৫২)

ইমাম ইবনে রজব রাহ. লেখেন-

فهذا الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها، إسناده في غاية الصحة، ولا يعرف لعائشة

مخالف من الصحابة.

অর্থাৎ হয়রত আয়েশা রা. থেকে এ বাণী প্রমাণিত। এর সনদ সর্বোচ্চ মানের সহীহ সনদ এবং এ সিদ্ধান্তে তাঁর সাথে কোনো সাহাবীর দ্বিমত পাওয়া যায় না। (আহকামুল ইখতিলাফ, ইবনে

রজব পৃষ্ঠা : ৩৬)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর এ বাণী তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না; এ তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীরই প্রতিধ্বনি। সামনের হাদীসটি দেখুন :

২. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—
الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تُفطرون، والأضحى يوم تُضحون.

অর্থাৎ, সিয়াম হল যেদিন তোমরা রোযা রাখ; 'ফিতর' হল যেদিন তোমরা রোযা ছাড়। আর কোরবানী হল যেদিন তোমরা কোরবানী কর। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৭০৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩২৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৬০; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৪/২৫১-২৫২)

ইমাম তিরমিযী রাহ. এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন, কিন্তু এর একাধিক সনদ আছে, যার সম্মিলনে তা 'সহীহ' হওয়া প্রমাণিত হয়। (আলমাজমু শরহুল মুহযযাব, নববী ৭/৪৪৫; আল আলামুল মানশূর, তকীউদ্দীন সুবকী পৃষ্ঠা : ১৮; ফয়যুল কাদীর, মুনাভী ৪/৪৪১; আততালীকুল মুগনী আলা সুনানিদ দারাকুতনী ২/২২৪; ইরওয়াউল গালীল ৪/১১)

ইবনুল মুনকাদির এর বর্ণনায় আছে, আয়েশা রা. নিজেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ নকল করেছেন—

عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام

আরাফা হল যেদিন ইমাম আরাফায় উকুফ করে, কোরবানী হল যেদিন ইমাম কোরবানী করে, আর ফিতর হল যেদিন ইমাম রোযা ছাড়ে। (আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৫/১৭৫, باب خطأ الناس يوم عرفة)

রমযান ও ঈদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়ে এ হাদীস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বেশ কিছু মৌলিক মাসআলার দলীল রয়েছে। আমি শুধু দুটি মাসআলা উল্লেখ করছি :

ক. রোযা, ঈদুল ফিতর, কোরবানী ও হজ্ব-এসব ইবাদতের সময় সম্পর্কে ফয়সালা করার অধিকার ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নয়, এ ফয়সালা করবেন ইমাম (রাষ্ট্র-প্রধান) বা তাঁর নায়েব। যেদিন শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে ইমাম ও জনগণ রোযা শুরু করবে সেদিনই পয়লা রমযান। যেদিন তারা রোযা ছাড়বে সেদিন ঈদ। যেদিন আরাফায় উকুফ করবে তা হজ্বের দিন আর যেদিন কোরবানী করবে তা কোরবানীর দিন। এ সকল বিষয়ে তাদের থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার কারো নেই।

ইমাম তিরমিযীর ভাষায়—

وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعُظم الناس.

এবং আবুল হাসান সিন্ধীর শব্দে—

الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للأحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الأحاد اتباعهم للإمام والجماعة.

(হাশিয়াতু সুনানি ইবনে মাজাহ, আবুল হাসান সিন্ধী খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৬, দারুল মারিফাহ,

বৈরুত)

খ. দায়িত্বশীলরা যখন শরীয়তের বিধান অনুসারে এসকল ইবাদতের মাসের চাঁদ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তো সেটা যদি বাস্তবসম্মত না-ও হয়, যা আমাদের অজানা, তো এ কারণে আল্লাহর কাছে কোনো জবাবদিহী হবে না। আল্লাহ তাআলা ইবাদত কবুল করবেন।

ইমাম তকীউদ্দীন সুবকীর ভাষায়—

وهذا معناه - والله أعلم - إذا اجتمع الناس على ذلك فلا يكلفون بما عسى أن يكون في نفس

الأمر ولم يعلموا به. العلم المنشور ص ১৪

আরো জানার জন্য দেখুন : মাআলিমুস সুনান, ইমাম আবু সুলায়মান খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) ২/৮২; শরহুস সুন্নাহ, ইমাম বগভী ৬/২৪৭-২৪৯; তাহযীব সুনানি আবু দাউদ, ইবনুল কাইয়্যিম ৩/২১৩-২১৪; নায়লুল আওতার, শাওকানী ৩/৩৮১; কিতাবুল ঈদাইন; মাআরিফুস সুনান, ইউসুফ বানুরী ৫/৩৫৬-৩৫৭

এ ভূমিকার পর এবার আকাবির আলিমগণের ফতোয়া ভালোভাবে পড়ুন, সেগুলো এই প্রবন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে যারা উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রাহ্য করেন এবং যারা গ্রাহ্য করেন না, আর কিছু আলিম যারা আরো অগ্রসর হয়ে ঈদ ও সিয়ামের ঐক্যের বিষয়ে উৎসাহ দান করেন তাদের সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কারো জন্য নিজ দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও মুসলিম জনগণ থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদ করা জায়েয নয়।

হিলাল প্রমাণ ও হিলালের ফায়সালা বাস্তবায়ন করা দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত দ্বীনী ইলম ও দ্বীনী সমঝের অধিকারী, আমানতদার, বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের কোন ইতিবার নেই। এমনিভাবে নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল হিলাল কমিটির বিরুদ্ধে মুজতাহাদ ফীহ বিষয়ে শাখাগত মতপার্থক্যের কারণে আওয়াজ তোলাও ঠিক নয়। হাকীমুল উম্মত রহ. ইমদাদুল ফাতাওয়ায় বড় তাকীদের সাথে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

প্রথম মূলনীতি হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার দ্বিতীয় মূলনীতি পড়ুন!

দ্বিতীয় মূলনীতি

দ্বিতীয় মূলনীতিটি শরীয়তেরও মূলনীতি আবার সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারাও তা সমর্থিত এবং বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত। সেই মূলনীতি হল, যে কোন হাকিম (শাসক), যে কোন কাযীর (বিচারক) হুকুম ও সিদ্ধান্ত তার কর্তৃত্বের সীমার মধ্যেই কার্যকর হয়। কর্তৃত্বের বাইরে কারো রায় বা হুকুম কার্যকর হতে পারে না। এই মূলনীতি যেহেতু অতি সুস্পষ্ট এই জন্য এই মূলনীতির বিষয়ে বেশী উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু হিদায়া লেখক ইমাম আবুল হাসান মারগীনানী রাহ. এর কিতাব ‘আতাতাজনীসু ওয়াল মাযীদ’ এর উদ্ধৃতি পেশ করব।

أهل مصر اشتبه عليهم الهلال، فشهد شاهدان عند القاضي برؤيته، وقضى بذلك، لا يظهر

هذا الحكم في أهل أمصار آخر، ويظهر في أهل قرى المصر ومحاله.

ولو شهد عند قاضي بلدة شاهدان ولم ير أهله الهلال، أن قاضي مصر كذا قضى بالهلال من

وقت كذا، واستجمعت الشرائط، يقضي القاضي به، ذكره في مجموع النوازل.

والمعنى فيه أن في الوجه الأول قاضي هذا المصر ليس له ولاية على مصر آخر، أما له ولاية على القرى، فيظهر قضاؤه على أهل قرى مصره، لا على أهل مصر آخر، وفي الوجه الثاني يلزمهم الصوم بإمضاء قاضي مصرهم، حكم قاضي ذلك المصر الآخر....

قال رضي الله عنه : وهذا إذا تقاربت مطالع البلدين، أما إذا تباعدت ليس للثاني أن يمضي قضاء الأول في أهل مصره، مطالع سمرقند وبخارا قريب، فيمضي قاضي أحدهما قضاء قاضي آخر.

(التجنيس والمزيد ج ٢ ص ٤٣٠-٤٣٢، مسألة ١٢٤٩، ١٢٥٠، طبع إدارة القرآن كراتشي)

অর্থ: ১. কোন শহরের অধিবাসীদের কাছে হিঙ্গাশের বিষয়টি অস্বীকার্য থেকে গেল। তখন দুজন সাক্ষী কাযীর দরবারে গিয়ে হিঙ্গাশ দেখার সাক্ষ্য দিল। কাযী সেই সাক্ষ্য মোতাবেক ফায়সালা করে দিলেন। এই ফায়সালা অন্যান্য শহরের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। অবশ্য এই শহরের অন্তর্গত সকল গ্রাম এবং মহল্লায় কার্যকর হবে।

২. কোন শহরের অধিবাসীরা হিঙ্গাশ দেখল না। কিন্তু দুইজন সাক্ষী এসে ঐ শহরের কাযীর কাছে সাক্ষ্য দিল যে, আমরা শহরের কাযী আমুক সময়ে হিঙ্গাশের ফায়সালা করেছেন। যদি উক্ত সাক্ষ্য উপযুক্ত শর্তাবলী পাওয়া যায়, তাহলে ঐ শহরের কাযী সে মোতাবেক ফায়সালা দিয়ে দিবেন।

৩. হিদায়া লেখক বলেন, উল্লেখিত উভয় মাসআলা নوازل এ আছে। উভয় মাসআলার হাকীকত হল, প্রথম ক্ষেত্রে অন্যান্য শহরে এই শহরের কাযীর রায় এই জন্য কার্যকর হবে না যে, ঐ শহরে তো তার কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু তার শহরে এবং শহরের সকল গ্রাম ও মহল্লায় তো তার কর্তৃত্ব আছে, এ জন্য এখানে তার রায় কার্যকর হবে।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হল, যখন এই শহরের কাযী অন্য শহরের কাযীর ফায়সালা (তার কাছে শরয়ী পদ্ধতিতে প্রমাণিত হওয়ার পর) এই শহরে কার্যকর করবেন, তখন এই শহরের অধিবাসীদের উপরও রোযা জরুরি হয়ে যাবে।

৪. হিদায়া লেখক বলেন,

এই শহরের কাযী যে অন্য শহরের কাযীর ফায়সালা (প্রমাণিত হওয়ার পর) নিজের শহরে কার্যকর করবেন; এটা তখনই পারবেন, যদি উভয় শহরের উদয়স্থল কাছাকাছি হয়। যদি উদয়স্থল অনেক দূরে দূরে হয়। তাহলে এই শহরের কাযীর জন্য ঐ শহরের কাযীর ফায়সালা নিজের শহরে কার্যকর করা ঠিক হবে না।

৫. হিদায়া লেখক বলেন,

(উদাহরণস্বরূপ) সমরকন্দ আর বুখারার উদয়স্থল কাছাকাছি। তো এ ক্ষেত্রে এক শহরের কাযী অন্য শহরের কাযীর ফায়সালা নিজের শহরে কার্যকর করতে পারবেন না।

এই পুরো আলোচনা হেদায়া লেখক তার কিতাব 'আততাজনীসু ওয়া মাযীদে'র খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৩ তে করেছেন। তার পুরো আলোচনা এত স্পষ্ট যে, আমরা মনে করি এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট

করে বলার প্রয়োজন নেই।

এবার তৃতীয় মূলনীতি পাঠ করুন,

তৃতীয় মূলনীতি

মুজতাহাদ ফীহ মাসআলার ক্ষেত্রে হাকিম যদি কোন এক মত অনুযায়ী ফায়সালা করে দেন তাহলে তার কর্তৃত্বের অধীন অন্য মতালব্ধীদের জন্যও তা কার্যকর হয়ে যায়।

এটাও শরয়ী মূলনীতি। চারও মাসহাবের ফুকাহায়ে কেরামের কাছে এই মূলনীতি স্বীকৃত। এই মূলনীতির শাস্ত্রীয় বাক্য হল، **حكم الحاكم يرفع الخلاف**। হাকিমের সিদ্ধান্ত তার কর্তৃত্বের সীমায় আমলের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ শেষ করে দেয়। অর্থাৎ মুজতাহাদ ফীহ মাসআলার মধ্যে হাকিম যদি কোন এক মত অনুসারে ফায়সালা করে দেন তাহলে তার এই ফায়সালা তার কর্তৃত্বের মধ্যে বসবাসকারী সকল মানুষের ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে। যদিও এই মাসআলায় তার অধীন কিছু লোক বা সব লোকই অন্য মতের অনুসারী হোক না কেন?

উপরোক্ত মূলনীতির জন্য ফিকহ ও উসুলুল ফিকহের নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে—

১. ‘বাদায়েয়ুস সানায়ে’, ইমাম কাসানী, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৫৭-৪৫৮
২. ‘আলফুরুক’, ইমাম কারাফী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৯২
৩. ‘আলমানসূর ফিল ফাওয়ায়েদ’, ইমাম যারকাশী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩০৫
৪. ‘আলমুগনী’, ইমাম ইবনে কুদামা, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৪৭৯
৫. ‘রদুল মুহতার’, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৫৯৭
৬. ‘মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায’, খণ্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ৪১৩
৭. ‘মাজমাউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিল উসাইমীন’, খণ্ড: ৪১, পৃষ্ঠা: ১৯

প্রশ্নের জবাব

এই মূলনীতিসমূহের আলোকে উক্ত প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করা হলে জানা যাবে যে, এই প্রশ্নের সৃষ্টি-ই হয়েছে এ কারণে যে, প্রাসঙ্গিক এই সকল গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা ছিল না। আর নয়তো মাসআলা বিলকুল পরিষ্কার। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে উল্লেখিত মূলনীতিগুলোর প্রয়োগের কথা তো দ্বিতীয় শতকের কোনো কোনো ফকীহও উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক রহ. (১৭৯হি.) এর শাগরিদ আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশুন (২১২হি.) এর উদ্ধৃতি প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গিয়েছে। তিনি বলেন,

وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين، لم يلزم ذلك من البلاد، إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته. أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاء جماعة المسلمين. وقال: وهذا قول مالك.

... এখানে ইবনুল মাজিশুন ইমাম মালেকের উদ্ধৃতিতে বলেছেন, যদি স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের কাছে হিলাল প্রমাণিত হয়ে যায় আর তিনি তার কর্তৃত্বাধীন সমস্ত অঞ্চলে এর ফায়সালা

করে দেন তাহলে সবার জন্য তা অবশ্য-অনুসরণীয় হবে। উদ্ধৃতি পিছনের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

ইবনুল মাজিহনের এই বক্তব্যের আলোচনা হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে করেছেন। আলমুফহিম, শরহু সহীহি মুসলিম, ইমাম আবুল আব্বাস আলকুরতুবী (৫৭৮-৬৫৬ হি.), খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৪

ইবনে হাজার মাক্কী শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। তিনি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মতের প্রবক্তা। কিন্তু তিনি লিখেছেন, কোনো হাকিম যিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য গণ্য করেন না, তিনি যদি তার মত অনুসারে হিলালের ফায়সালা করে দেন তাহলে তার কর্তৃত্বের অধীন সব মানুষের জন্য তার ফায়সালা অবশ্য অনুসরণীয়। চাই কেউ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মতই অবলম্বন করুক। ইবনে হাজার মাক্কীর উক্ত আলোচনা ইবনে আবেদীন শামী রহ. ‘তাহযীল গাফিলি ওয়ালওয়ালা’ এ উদ্ধৃত করে এর সাথে সহমত ব্যক্ত করেছেন। মাজমুআয়ে রাসায়েলে ইবনে আবিদীন খ.১ পৃ. ২৫৩

হিজাবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মসজিদে নববীর মুদাররিস শায়খ আতিয়্যাহ মুহাম্মদ সালামও তার কিতাব ‘আসসুয়াল ওয়াল জওয়াব ফিল কিতাব’ পৃ. ৫৯ এ আয়াত ২: ১৮৯ এর অধীনে এ কথাই লিখেছেন। তার আরবী বক্তব্য হল

إلا أن الذي يجب التنبيه عليه هو أن القطر الواحد مهما تباعدت أطرافه، كالسعودية مثلاً - شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً فإن الرؤية فيه من أي بلد فإنها تلزم جميع البلدان، لوحدة الولاية و السلطان، ووجوب اتحاد المواطنين بدأ و ختاماً

قال الراقم: قوله: ووجوب، كأنه كان الأنسب ان يقول: فيجب اتحاد...

এটাই হল সেই বিষয় যার জন্য এক দেশ যত বড় আর বিস্তৃত হোক না কোনো সেই দেশের অধিবাসীদের একই দিনে রোযা ও ঈদ করতে হবে। এটা মূলত রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুমের কারণে। যদিও সেই হুকুম বিশেষ কোন মাযহাবের বিপরীতে হয় কিন্তু অন্য কোনো মাযহাব অনুযায়ী সঠিক। এরও দলীল আছে এবং মুজতাহাদ ফীহ অভিমতের অন্তর্ভুক্ত। ৬৭

বাকী থাকল সেই প্রশ্ন যে, যেই হিলালের ভিত্তিতে সারা দেশের মানুষ পরস্পর দূর-দূরান্তে অবস্থান করেও রোযা ও ঈদ করছে। সেই ক্ষেত্রে শুধু সীমান্তের পার্থক্যের কারণে অন্য প্রান্তের মানুষের জন্য এই হিলাল কেন ধর্তব্য হবে না?

তো এর উত্তরও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিষয় এখানে এই নয় যে, ঐ হিলাল তাদের জন্য ধর্তব্য নয়। বরং চাঁদের ফায়সালা তাদের জন্য ধর্তব্য নয়। কারণ তারা ফায়সালাকারীদের কর্তৃত্বের বাইরে।

হিদায়ার আলোচনায় আমরা দেখেছি কাছাকাছি অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও শুধু কাযীর কর্তৃত্বের সীমানার বাহিরে থাকার কারণে তার ফায়সালা তাদের উপর কার্যকর হচ্ছে না। সুতরাং কাযীর কর্তৃত্বের বাইরে থাকার কারণে হিলালের সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়া এক কথা আর সেই হিলাল

৬৭. যদি খোশ কিসমতের কারণে সমগ্র বিশ্বই মুসলিম শাসকের অধীনে চলে আসে তখন সময়ের ব্যবধানের কারণে এমনিতাই পৃথিবীকে ভাগ করতে হবে। সেখানে ফায়সালা করে দিলে কাজ হবে না। কারণ সেটা কার্যক্ষেত্রে সম্ভবই নয়।

ধর্তব্য না হওয়া ভিন্ন কথা।

যদি দেশের সীমান্তের অপর পাশে এই হিলালের সাক্ষ্য সঠিক পদ্ধতিতে পেশ করা হয় আর সেখানকার দায়িত্বশীল সে অনুযায়ী ফায়সালা করে দেন তাহলে তাদের জন্যও ঐ হিলাল কার্যকর হয়ে যাবে। এটা কেউ অস্বীকার করে না। এ কথা কেউ বলে না যে, রাষ্ট্রের সীমান্তের এপারের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিলাল দেখার সাক্ষ্য দিলে গ্রহণযোগ্য আর সীমান্তের দশ হাত দূর থেকে এসে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিই কাযীর সামনে সাক্ষ্য দিলে সেটা অগ্রহণযোগ্য।

সতর্কীকরণ

রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ফিকহী ইখতিলাফ খতম হয়ে যায় বলে যে কথা বলা হয়েছে সেখান থেকে কেউ যেন ভুল বুঝার শিকার না হয়। ইখতিলাফ খতম হয়ে যায়—এটা শুধু মুজতাহাদ ফীহ এবং মুখতালাফ ফীহ মাসায়েলের ক্ষেত্রে, মানসুস আলইহি ও মুজমা আলইহি মাসায়েলের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি প্রযোজ্য নয়। সুতরাং দূর্ভাগ্যবশত: কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যদি শরীয়তের ইজমায়ী হুকুম হিলাল দেখার বিধান অগ্রাহ্য করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে মাস গুরু করার ফায়সালা করে তাহলে তার এই ফায়সালা কার্যকর হবে না। এই ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা কখনোই জায়েয হবে না।

বগুড়ার চাঁদ, কলকাতার চাঁদ পার্থক্য কোথায়?

১৯ জানুয়ারী ২০১৭ খৃ. এর মজলিসের একেবারে শেষ দিকে ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ এনামুল হক সাহেব সভাপতি সাহেবকে সম্বোধন করে একটি প্রশ্ন করেন।

“যদি বগুড়ার চাঁদ দিয়ে ঢাকা ঈদ হতে পারে তাহলে কলকাতার চাঁদ দিয়ে হতে পারবে না কেন?”

এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, ভূ-পৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন দেশের যে সীমান্ত রয়েছে সেটা তো নতুন, সেটা স্থায়ী নয়। বরং পরিবর্তনশীল। অতএব এই সব সীমানা হিলাল বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি হতে পারে না। যাকে কেন্দ্র করে বলা যাবে সীমান্তের এই পাড়ে হিলাল দেখা গেলে তা গ্রহণযোগ্য। আর ঐ পাড়ে পনের বিশ কিলোমিটার দূরত্বে হিলাল দেখা গেলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কথা খুবই অযৌক্তিক।

উত্তর

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে এমন কথা তো কেউ বলে নি যে, অন্য এলাকার হিলাল গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলোই মানদণ্ড। এটা কেউ বলেনি। বরং নিকট ও দূরের যেই মাপকাঠি, তার বিচারে যে সকল অঞ্চল হিলাল দেখা যাবার স্থান থেকে নিকটে অবস্থিত সেগুলো নিকটবর্তী। হোক তা অন্য দেশের অন্তর্গত। আর যে সব অঞ্চল হিলাল দৃষ্টিগোচর হবার স্থান থেকে দূরে, সেগুলো দূরবর্তী বলেই গণ্য হবে। যদিও তা এক দেশভুক্ত হয়।

আর সে কারণেই মাসআলা হলো, কোন বড় দেশে, উদাহরণস্বরূপ, যদি দুটি শহর এমন হয় যে, একটি একেবারে পূর্বপ্রান্তে, আর অন্যটি তার থেকে অনেক দূরে একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে; এবং

শহর দু'টোর উদয়স্থলও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তো এ ক্ষেত্রে মূল বিধান এই যে পশ্চিম শহরের হিলাল দেখা মোতাবিক আমল করা পূর্বের শহরের জন্য আবশ্যিক নয়। কিন্তু যদি সরকারপ্রধান কিংবা তার নিযুক্ত করা হিলাল কমিটি একেবারে পশ্চিমে দেখতে পাওয়া হিলালের ভিত্তিতে সমগ্র দেশবাসীর জন্য রোযা কিংবা ঈদের ফায়সালা করে দেন তাহলে এই ফায়সালা গোটা দেশবাসীর জন্য মান্য বাধ্যতামূলক। কেননা 'দূরবর্তী দেখা' ধর্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রেও যেহেতু কোন কোন ফকীহের মত রয়েছে, আর বলাবাহুল্য সেটা একটা বিরোধপূর্ণ মত- তাই সরকারপ্রধান কিংবা তার প্রতিনিধি যদি সেই অনুসারে ফায়সালা দিয়ে দেন তাহলে তো অবশ্যপালনীয় হবে। এই বিধান ফিকহ শাস্ত্রের ঐ স্বতঃসিদ্ধ নীতির কারণে যেখানে বলা হয়েছে **حكم الحاكم يرفع الخلاف**

এমনিভাবে কোন অঞ্চল যদি হিলাল দেখা যাওয়ার স্থানের একেবারে কাছে অবস্থিত হয়, কিন্তু হিলাল দেখা যাওয়ার সেই স্থানটি পড়েছে সীমান্তের বাহিরে, তো এমন ক্ষেত্রে শুধু সীমানার বাহিরে হবার কারণে ওখানকার দেখা গ্রহণযোগ্য হবে না- এমন কথা কেউ বলেও নি, আর না বলা সম্ভব। বরং মাসআলা এটাই যে, যদি এ ধরনের কাছাকাছি অঞ্চলসমূহ (যেমন ঢাকা ও কলকাতা)-এর সংবাদ কিংবা সাক্ষ্য (যে পদ্ধতি কাম্য) যে ক্ষেত্রে তরীকে মুজিবের মাধ্যমে হিলাল কমিটির কাছে পৌঁছে এবং পৌঁছার মাধ্যম সম্পর্কে ফিকহ ও ফতোয়ার আলোকে তারা এই মর্মে আশ্বস্ত হন যে, এটা 'তরীকে মু'জিব' তাহলে হিলাল কমিটি অবশ্যই সে মোতাবেক ফায়সালা করবেন।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কোন সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সংবাদদাতার ব্যক্তিসত্তা ও ন্যায়নিষ্ঠতা সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি, তথা পূর্বশর্ত। যদি ফোনে সংবাদ দেয় তাহলে নিশ্চিত হতে হবে এই কণ্ঠ তারই। আর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয়ে ঐ সাক্ষ্য প্রদান করা। ফোনে সাক্ষ্য দান করলে হবে না, এবং শরীয়তেও এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

আশা করি, এই আলোচনা থেকে প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখন যদি কেউ সৌদি, কানাডা কিংবা হাওয়াই দ্বীপকেই ঢাকার নিকটবর্তী বলতে শুরু করে তাহলে তার চিকিৎসা তো কারো কাছেই নেই। কিংবা যদি কেউ এ কথা বলতে আরম্ভ করে যে, সৌদির হিলাল কমিটির ফায়সালাই বাংলাদেশীদের জন্য যথেষ্ট- তো এই কথা যেমন শরয়ী বিধানের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি দুনিয়ার সাধারণ আইনেও তা কবুলযোগ্য নয়।

কারণ প্রথম কথা তো হলো, সৌদির হিলাল কমিটি যেই জায়গার হিলাল দেখার ভিত্তিতে ফায়সালা করেছে সেটা নিকট ও দূরের সকল মাপকাঠির বিচারেই বাংলাদেশ থেকে দূরে। সেজন্য ওখানকার দেখা বাংলাদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বাংলাশের উপর সৌদির হিলাল কমিটির কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং এর সিদ্ধান্ত এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা তাদেরও ফতোয়া, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না বলে মনে করেন। এ কারণেই শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম পরিষ্কার বলেছেন, “প্রশ্ন হলো, কোন ব্যক্তি কি এখানে (পাকিস্তান) সৌদি আরবের ফায়সালা অনুযায়ী আমল করতে পারবে? এর উত্তর, এখানে থেকে সৌদি আরবের (দেখা) ফায়সালা অনুযায়ী আমল করা জায়েয হবে না। কেননা সৌদি আরবের ফায়সালার এখানে কর্তৃত্ব নেই।

(ইন্আমুল বারী, বুখারী শরীফের দরস সংকলন, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী,

খণ্ড: ৫, পৃ.৪৯৭, মাকতাবাতুল হেরা করাচী)।

এটা তো সর্বস্বীকৃত যে, প্রত্যেক কাযী ও শাসকের ফায়সালা তার এখতিয়ারের সীমানা পর্যন্ত গণিবদ্ধ থাকবে। (আলআহকামুস সুলতানিয়াহ ওয়ালওলায়াতিদ দীনিয়াহ, ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৪২, অধ্যায়: ৬, পরিচ্ছেদ: ৪, আলআহকামুস সুলতানিয়াহ, আব্দালা আবু ইয়াল্লা, পৃষ্ঠা: ৬৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ বৈরুত, ১৪২১হিজরী মোতাবেক ২০০০ ঈসাব্দী)

বিশেষ করে হিলালের ফায়সালার ক্ষেত্রে তো অনেক কিতাবেই বিষয়টি স্পষ্ট বলা হয়েছে। দেখুন: ফাতাওয়া গিয়াছিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৫০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৬৬, বাযযাযিয়া, পৃষ্ঠা: ৯৬ (আলমগীরী: ৪)

আমরা এই প্রবন্ধে বেশ কয়েকবার হেদায়ার গ্রন্থকারের কিতাব: ‘আত-তাজনীস ওয়াল মাযীদ’- এর হাওয়ালা উল্লেখ করেছি। সেখানে বলা হয়েছে কাযীর কর্মপরিধি যে শহর পর্যন্ত আবদ্ধ, তার হিলাল দেখা বিষয়ক ফায়সালা ঐ শহর তার সাথে সংশ্লিষ্ট শহরতলীর যে সব পল্লী রয়েছে সে পর্যন্তই সীমিত থাকবে। অন্য শহর যদি নিকটবর্তী হয় তবু তা তার কর্মপরিধির সীমা বহির্ভূত হওয়ার কারণে তার সিদ্ধান্ত ওখানে সরাসরি কার্যকর হবে না। তবে নিকটতম হওয়ার কারণে ওখানকার কাযী তার উপর নির্ভর করে (যদি তার কাছে এই রায় শরীয়তসম্মত হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়) নিজ কর্মপরিধির ভিতর হিলালের ফায়সালা করে দেবেন। আর যদি দূরবর্তী হয় তাহলে ফায়সালা করবেন না।

দেখুন: “আতাজনীস ওয়াল মাযীদ” ইমাম আবু বকর মারগীনানী, হেদায়া গ্রন্থকার। খ.২, পৃ.৪২৩, ৪৩০-৪৩২।”

هذا، وصلى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا حبيب رب العالمين،
محمد المصطفى، وأحمد المجتبي، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد
لله رب العالمين.

নোট

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

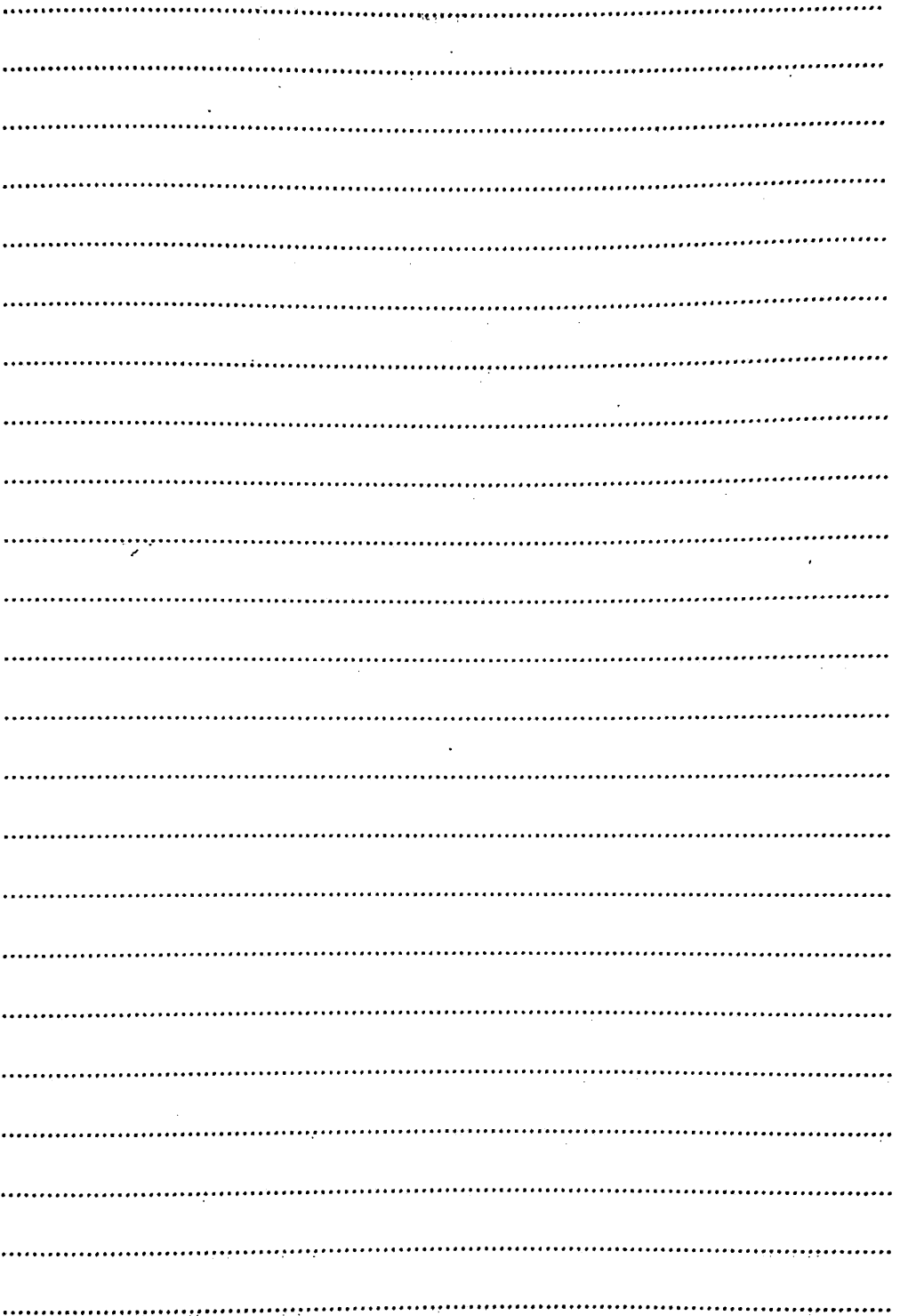
কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

কোনো কিছু লিখুন

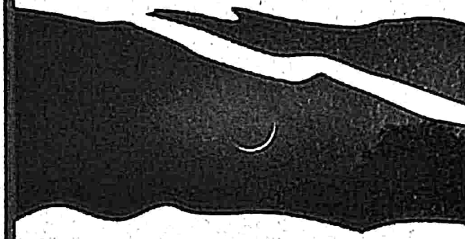


السير المستمري في الميز على من يدركه نور فيه أو غير ما يريه

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা-ঈদ

অনুসৃত পদ্ধতির দলীল ও নতুন দাবির পর্যালোচনা

২৩ ফিলের ১৪৪৭ বিক্রী মোতারেক ৩৩ মে ২০২৬ সালটি পদিলার, লাহজার সূর্য
হাকেশেপ-এর উল্লেখ অনুষ্ঠিত 'রোযা ও ঈদ বিশ্বব্যাপী একই দিনে পালনের দাবির
জারি বিবরণ ও পরবর্তী বিবেচনা' শীর্ষক জাতিত সোমিয়ারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ



মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

অমীসুত ডালীল, মরক্কোর মরক্কোর আলইসলামিয়া ঢাকা
খট্টা, মাহতুপ মোকাররম জাতীয় মসজিদ